

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه

التعليق على الدراسة النصية للفرقة الأولى بقسميها من كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير

تعليق

أ . د / أحمد محمد أحمد أبو طه

أستاذ الفقه المتفرغ وعميد كلية الشريعة والقانون سابقاً

مراجعة: أ.د/ فرحات عبد العاطي سعد... أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

تنسيق/ د. أحمد خيرى أحمد... مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

العام الجامعي

٢٠٢٣/٢٠٢٤ م



بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد والثناء على الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء أبين المصطلحات التي يسير عليها شرح شيخنا العلامة مفيد الطالبيين ومربي المريدين المرحوم الشيخ أحمد الدردير العدوي لمختصر العلامة أبي الضياء خليل بن إسحاق الذي ألفه في الفقه على مذهب إمام الأئمة ونجم السنة الإمام مالك بن أنس افتبسها من كتب الأئمة الأعلام مشيراً بما صورته (بن) للعالم العلامة سيدي محمد البنان محشي الشيخ عبد الباقي، وبما صورته (طفى) للعلامة الشيخ مصطفى الرماصي محشي التتائي، وبما صورته (ح) للعلامة سيدي محمد الحطاب، وإن قيل: (شيخنا)، فالمراد به شيخنا العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الصعدي العدوي محشي الحرشي وصاحب التاليف الشريفة والتحقيقات المنيقة، وحيث ذكر (عبق) فالمراد به العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني، وحيث ذكر (شب) فالمراد به الشيخ إبراهيم الشبرخيتي، وحيث ذكر (خش) فالمراد به العلامة عيسى محمد الحرشي، وحيث ذكر (مج) فالمراد به مجموع خاتمة المحققين العلامة الشيخ محمد الأمير^(١)، وإن ذكر (عج) فالمراد به الشيخ علي الأجهوري رحمه الله^(٢).

ترجمة العلامة سيدي خليل بن إسحاق بن موسى المالكي صاحب المختصر

خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف بالجندي، وكان يسمى محمداً ويلقب ضياء الدين، كان - رحمه الله - صدراً في علماء القاهرة المعزية مجمعاً على فضله وديانته، أستاذاً ممتعاً من أهل التحقيق، ثاقب الذهن، أصيل البحث مشاركاً في فنون من العربية والحديث والفرائض، فاضلاً في مذهب مالك، صحيح النقل، تخرج بين يديه جماعة من الفقهاء الفضلاء، وتفقّه بالإمام العالم العامل أبي محمد: عبد الله المنوفي في فقه المالكية، وشرع في الأشغال بعد شيخه وتخرج به جماعة، ثم درس بالشيخونية وأفتى وأفاد، ولم يغير

^١ - ابن عرفة الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: عيسى الحلبي، ج ١/ ص ٢.

^٢ - البهجة في شرح التحفة (٢/ ٦٦٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٤٣).

زي الجندية، وكان صينياً عفيفاً نزهاً، شرح مختصر ابن الحاجب في ست مجلدات، انتقاه من شرح ابن عبد السلام، وزاد فيه عزو الأقوال وإيضاح ما فيه من الإشكال، وله مختصر في الفقه مفيد نسج فيه على منوال الحاوي، وكان أبوه حنفياً، لكنه كان يلزم الشيخ أبا عبد الله ابن الحاج، ويعتقده، فشغل ولده مالكيّاً بسببه، وكانت وفاة الشيخ خليل في شهر ربيع الأول سنة ٧٦٧هـ، وقيل: غير ذلك^(١).

ترجمة سيدي أحمد الدردير

أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي، الأزهري، الخلوتي، الشهير بالدردير (أبو البركات) فقيه، صوفي، مشارك في بعض العلوم، ولد ببني عدي، من صعيد مصر، وتولى مشيخة الطريقة الخلوتية، والافتاء بمصر، وتوفي بالقاهرة في ٦ ربيع الأول عام ١٢٠١هـ من تصانيفه: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، فتح القدير في أحاديث البشير النذير، تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان في التصوف، منظومة الخريدة البهية في التوحيد، ورسالة في متشابهات القرآن^(٢).

ترجمة الشيخ ابن عرفة الدسوقي

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، عالم مشارك في الفقه والكلام والنحو والبلاغة والمنطق والهيئة والهندسة والتوقيت، من أهل دسوق (بمصر)، تعلم وأقام، وكان من المدرسين في الأزهر، من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري في النحو، حاشية على شرح محمد السنوسي على مقدمة أم البراهين في العقائد، حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل في فروع الفقه المالكي، " الحدود الفقهية " في فقه المالكية، حاشية

^١ - ابن فرحون - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج ١/ص ٦٣، ابن حجر العسقلاني - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (١/ ٢١٤).

^٢ - عمر رضا كحالة - معجم المؤلفين، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت، (٢/ ٦٧).

على شرح سعد الدين التفتازاني على التلخيص في البلاغة، وحاشية على شرح البردة لجلال الدين المحلي، وتوفي بالقاهرة في ٢١ من ربيع الثاني، سنة ١٢٣٠هـ^(١).

ترجمة الشيخ محمد عlish

محمد بن أحمد بن محمد عlish، المالكي، الأشعري، الشاذلي، الأزهري، (أبو عبد الله) فقيه، متكلم، نحوي، صرفي، بياني، فرضي، منطقي، من أعيان المالكية، مغربي الأصل، من أهل طرابلس الغرب ولد بالقاهرة فيرجب سنة ١٢١٧هـ = ١٨٠٢م، وتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه، ولما كانت ثورة عرابي باشا اتهم بموالاتها، فأخذ من داره وهو مريض، محمولاً لا حراك به، وألقي في سجن المستشفى، فتوفي فيه، بالقاهرة في ٩ ذي الحجة سنة ١٢٩٩هـ = ١٨٨٢م^(٢)، من تصانيفه الكثيرة: حاشية على شرح شيخ الإسلام على ايساغوجي في المنطق، هداية السالك إلى أقرب المسالك في فروع الفقه المالكي، فتح العلي المالكي في الفتوى على مذهب الإمام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، تذكرة المنتهى في فرائض المذاهب الأربعة، حاشية على رسالة الصبان البيانية في البلاغة، وهداية المرید لعقيدة أهل التوحيد^(٣).

وبعد، فلما كان المقرر بالنسبة للدراسة النصية على الفرقة الأولى من كلية الشريعة والقانون بقسميها من قبل جامعة الأزهر الشريف: باب: إزالة النجاسة، التيمم، الصيام؛ لما كان الأمر كذلك، فإنني بعون الله وتوفيقه سأتناول كلا منها بشيء من التعليق، والتحقيق، وذلك في ثلاثة أبواب:

الباب الأول: إزالة النجاسة.

الباب الثاني: التيمم.

الباب الثالث: الصيام.

١ - خيرالدين الزركلي - الأعلام، الناشر: دار العلم للملايين، (١٧/٦)، رضا كحالة - معجم المؤلفين، ج ٨/ص ٢٩٢.

٢ - خيرالدين الزركلي - الأعلام، ج ١/ص ١٩، رضا كحالة - معجم المؤلفين، ج ٩/ص ١٢.

٣ - الأعلام للزركلي (١٩/٦).

باب: إزالة النجاسة

(فَصْلٌ) ^(١) يَذْكُرُ فِيهِ حُكْمُ ^(٢)

١ - الفصل: الحاجز بين الشيئين. راجع: المعجم الوسيط: باب: الفاء مادة: فصل، المعجم الوجيز مادة: فصل، القاموس المحيط: باب: اللام، فصل: الفاء.

والفصل: قطعة من الباب، مستقلة بنفسها، منفصلة عما سواها. راجع: التعريفات للجرجاني، ص ١٦٧.

ولما كان الفصل جزءاً من الباب فينبغي الوقوف على حقيقته:

الباب في اللغة: مدخل البيت، ومن الكتاب: القسم يجمع مسائل من جنس واحد، وجمعه: أبواب.

والباب والبابية في الحدود والحساب: الغاية، وبابات الكتاب: سطوره ولم يسمع لها بواحد. ويطلق الباب أيضاً على: فرجة في ساتر، يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس. المعجم الوسيط، طبعة: مطابع الأوفست، الطبعة: الثالثة، باب: الباء، مادة (باب)، العلامة / محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور، المتوفى سنة ٧١١ هـ - لسان العرب، طبعة: دار المعارف، باب: الباء، مادة: بوب، العلامة / مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المتوفى سنة ٨١٧ هـ - القاموس المحيط، باب: الباء، فصل: الباء.

وفي الاصطلاح: اسم لطائفة من المسائل المشتركة في أمر. قوله: المسائل المشتركة في أمر، أي: المشترك مدلولها فيه، كالمسائل المتعلقة بالطهارة، أو بالوضوء، أو نحو ذلك، فالمسائل المتعلقة بفرائض الوضوء وسننه وفوائده مثلاً، اشتركت في أمر، وهو كونها متعلقة بالوضوء. الشيخ أحمد الصاوي - بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، طبعة: دار الفكر ج ١ / ١٠.

من ناحية اللغة العربية له ثلاثة أوجه:-

خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا باب كذا.

مفعول لفعل محذوف، والتقدير: اذكر باب كذا.

مجرور بحرف مقدر، والتقدير: انظر في باب إلخ وهو شاذ. الصفتي من الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي ص ٢١.

٢ - معنى الحكم:- أولاً: الحكم في اللغة: القضاء.

ثانياً: في اصطلاح الفقهاء: ثبوت أمر لأمر، أو نفي أمر عن أمر، كثبوت النقص للبول ونفي النقص بالقهقهة.

ثالثاً: عند الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

فيتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب، والمحذور والمندوب، والمكروه.

وأما التخيير فهو الإباحة.

إِرَازَةَ النَّجَاسَةِ ^(١) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا وَمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَيَانَ حُكْمِ طَهَارَةِ الْخَبَثِ ^(٢) عَلَى الْكَلَامِ عَلَى طَهَارَةِ الْحَدَثِ ^(٣)؛ لِقَلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَقَالَ:

وأما الوضع: فهو السبب، والشرط، والمانع.

فالأحكام التكليفية خمسة، لأن الخطاب إما أن يكون جازماً، أو لا يكون جازماً، فإن كان جازماً فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم.

وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة، أو يترجح جانب الوجود وهو الندب، أو يترجح جانب الترك وهو الكراهة، فكانت الأحكام ثمانية، خمسة تكليفية وثلاثة وضعية.

وتسمية الخمسة تكليفية تغلب؛ إذ لا تكليف في الإباحة، بل ولا في الندب، والكراهة التنزيهية عند الجمهور، بناء على تفسير التكليف بمعنى الإلزام، إذ لا إلزام في المباح والمندوب والمكروه.

أما إذا جرينا على أن التكليف بمعنى مطلق الطلب، فهو مكلف به، لأنه فهم من خطاب الشارع، حتى المباح بهذا المعنى يعتبر حكماً شرعاً، لأن الشارع هو الذي خبر المكلف بين الفعل والترك.

وسميت الثلاثة وضعية، لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجوداً وانتفاءً. الإمام الحافظ محمد

بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: د /

شعبان محمد إسماعيل، طبعة: دار السلام ١ / ٤٩، ٥٠، الغزالي - المستصفي ج ١ / ٧٤، والإحكام ج ١

/ ١٧٦ نقلاً عن د / شعبان محمد إسماعيل - تعليقات بذيّل إرشاد الفحول ١ / ٤٩، ٥٠ هامش ١.

فالحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وزاد ابن الحاجب فيه

أو الوضع، ليدخل جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً. عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد - التمهيد

في تخرّيج الفروع على الأصول، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠، تحقيق: د.

محمد حسن هيتو، (ج ١ / ص ٤٨).

والحكم الوضعي هو: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع"، إذ إن قيد "بالاقتضاء أو التخيير"

خاص بالحكم التكليفي، أما قيد "الوضع" فهو خاص بالحكم الوضعي.

ومعنى الوضع: أن الشرع وضع أموراً يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، وهذه الأمور هي:

الأسباب، والشروط، والموانع. محمّد بن حسّين بن حسنّ الجيزاني - معالم أصول الفقه عند أهل السنة

والجماعة، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٧ هـ، (ج ١ / ص ٣١٤).

١ - النجاسة في اللغة:

النَّجَسُ والنَّجَسُ، والنَّجَسُ: القذر من الناس ومن كل شيء قدرته يقال: فلان نجس: أي خبيث فاجر، ونجس

الشيء بالكسر ينجس نجساً، فهو نجس ونجس، والجمع أنجاس، والنجاسة: القذارة. ابن منظور - لسان

العرب، باب: النون، مادة (نجس) ٦ / ٤٣٥٢، المعجم الوجيز مادة: (نجس) ص ٦٠٣.

وفي الاصطلاح:

والنجاسة المصطلح عليها هي: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه. الفواكه الدواني (١/ ٣٦٤)

شرح التعريف:

قوله: " صفة حكمية " أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها.

قوله: " توجب لموصوفها " أي تستلزم للمتصف بها.

وقوله: " منع استباحة الصلاة " أي منع الشخص من التلبس بالصلاة بالفعل بملازمة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولاً للمصلي، أو فيه إن كان ذلك الموصوف بها مكاناً للمصلي.

ولم يقل ابن عرفة: في تعريف النجاسة " أوله " كما في تعريف الطهارة، لأنه لا يقال شرعاً للحدث نجاسة، ولا يقال للشخص المحدث نجس وإنما يقال له: محدث. الزرقاني - شرح العزية مع حاشية العدوى ص

٢٢، لما روى عن أبي رافع عن أبي هريرة (ط) أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه (٤)، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن

أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: " سبحان الله " إن المسلم لا ينجس ". صحح البخاري مع فتح الباري كتاب: الغسل، باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ج ١ / ص ٣٩٠.

وفي رواية قال: لقيني رسول الله (ط) وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرجل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت له، فقال: " سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن

لا ينجس ". صحح البخاري مع فتح الباري كتاب: الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في العرق وغيره، ج ١ / ص ٣٩١.

١ - أي الحاصلة بإزالة النجاسة. حاشية الدسوقي (١/ ٦٥).

٢ - أي الحاصلة بالوضوء والغسل. حاشية الدسوقي (١/ ٦٥).

تعريف الحدث:-

الحدث في اللغة: ما يجد ويحدث. المعجم الوجيز، مادة: (حَدَّثَ)، ص ١٣٨، ابن منظور - لسان العرب، باب: الحاء، مادة: حدث، ٢ / ٧٩٦.

وفي اصطلاح الفقهاء: عرفه ابن عرفة بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له. الدردير - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٣٢.

شرح التعريف:

قوله: " صفة حكمية توجب لموصوفها " سبق بيان المراد منها.

وقوله: " منع استباحة الصلاة له " أي منعه من التلبس بالصلاة بالفعل.

(هَلْ إِرْزَالَةُ النَّجَاسَةِ) الْعَبْرُ الْمَعْفُو عَنْهَا ^(١) (عَنْ ثَوْبٍ مُصَلٍّ) ^(٢)، يَعْني ^(٣) مَحْمُولُهُ، فَيَشْمَلُ: الْحَجَرَ، وَالْحَشِيشَ، وَالْحَبْلَ ^(١) الْمَحْمُولَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّوْبُ طَرَفَ عِمَامَتِهِ، بَلْ (وَلَوْ) كَانَ

وقد يطلق الحدث على نفس المنع، أي النهي عن التلبس بالعبادة سواء كانت صلاة، أو طوافاً، أو مس المصحف، سواء تعلق بجميع أعضاء الشخص كالجنابة، أو ببعضها كحدث الوضوء.

وقد يطلق في بحث نواقض الوضوء على الخارج المعتاد من المخرجين.

وقد يطلق على خروج الخارج، أي خروج البول والغائط.

نعلم من هذا أن الحدث يطلق على أربعة أمور، والظاهر من كلامهم أنه حقيقة في الكل. الدردير - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ابن عرفة - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٣٢، ٣٣.

١ - أي إنما قيد بذلك لأنها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تقاحت وإلا فلا - هذا في بعض ما يعفى عنه، كخرق البراغيث، وبعضه يندب غسله مطلقاً، كخرق القمل والبق. حاشية الدسوقي (١ / ٦٥).

٢ - أي مريد الصلاة، لا المصلي بالفعل، لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل، أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة، فإن كان مريد الطواف، أو مس مصحف، وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه، وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف، وإن كانت في غير أعضاء الوضوء وجبت الإزالة في الطواف، وندبت في مس المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكروه - محله إن كان الحدث أصغر، فإن كان أكبر وجبت الإزالة، كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا للصلاة فإنها تندب الإزالة فقط، كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد المتقدم. حاشية الدسوقي (١ / ٦٥).

٣ - قوله: (يعني) أي بثوبه محموله، وأشار بهذا، إلى أن المراد بالثوب محمول المصلي لا خصوص ما يسلك في العنق، وإلا لما صحت المبالغة على طرف العمامة، وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم، أو إطلاق الخاص وإرادة العام، وليس من محموله رسن - الرَسْنُ: الزمام على الأنف، والجمع: أرسان. المعجم الوجيز، مادة: رسن، ص ٢٦٤ - الدابة الحاملة للنجاسة أو المتجسة إذا جعله في وسطه، فأولى تحت قدمه، لأن الحمل ينسب للدابة فلا تبطل صلاته ما لم تكن النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه، وإلا بطلت، بخلاف حبل السفينة الحاملة للنجاسة إذا جعله في وسطه، فإنها تبطل، لأن الحمل ينسب إليه لعدم حياتها، وأما إذا جعله تحت قدمه فلا يضر، لأنه كطرف الحصير، ولعل البطلان في حبل السفينة الذي جعله في الوسط مقيد بما إذا كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل، أي وإلا فلا بطلان، ولو كانت الخيمة مضروبة على الأرض وهي متجسة

(^٢) (طَرَفَ عِمَامَتِهِ) (^٣) الْمُلْقَى بِالْأَرْضِ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ أَوْ لَا، وَشَمِلَ الْمُصَلِّي الصَّبِيَّ وَيَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ بِوَلِيِّهِ فَيَأْمُرُهُ بِذَلِكَ، وَلَا يُقَالُ: الطَّهَارَةُ مِنْ بَابِ خِطَابٍ الْوُضْعِ (^٤) فَالْمُخَاطَبُ الصَّبِيُّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هِيَ مِنْ حَيْثُ تَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِإِزَالَتِهَا (^٥)، مُكَلِّفٌ بِهَا فَالْخِطَابُ بِهَا خِطَابٌ تَكْلِيفٍ فَيُخَاطَبُ بِهَا الْوَلِيُّ (^٦)، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ إِثْنُهَا شَرْطُ خِطَابٍ وَضَعِ (^٧).

وصلى شخص داخلها ولاصق سقف الخيمة رأس المصلي، فإنه تبطل صلاته، لأنه يعد حاملا لها عرفا، فهي كالعمامة لا كالبيت، كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة. حاشية الدسوقي (١/ ٦٦).

١ - أي والسيف والخف وغير ذلك.

٢ - أي الثوب.

٣ - أو طرف رداءه.

٤ - وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، وجعل الحدث مانعا من صحتها، وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة، وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، أو الإباحة.

٥ - الضمير راجع للطهارة، وكان الأولى أن يقول: هي من حيث تعلق الأمر بها، ويحذف إزالتها، لأن الطهارة لم يتعلق الأمر بإزالتها بل بتحصيلها، فتأمل.. حاشية الدسوقي (١/ ٦٦).

٦ - قوله: (فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي) هذا مبني على أن أقسام الحكم الشرعي الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ، كما اختاره المحلى وغيره وهو خلاف الصحيح عندنا، إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي: أن المخاطب بالصلاة هو الصغير كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي والمقري في قواعده، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة لا في الخطاب بالندب والكرهية، فكذلك إزالة النجاسة المخاطب بها الصغير لا وليه، لكن ليس مخاطبا بها على سبيل الوجوب أو السنية كخطاب البالغ المذكور هنا، بل على سبيل الندب فقط، وحينئذ فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه على البالغ فقط، إلا أن يقال: المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه كما في ح لا ما يَأْتُم بتركه، وبهذا يصح دخوله في كلام المصنف اهـ بن قوله (خطاب وضع) أي فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا الولي. حاشية الدسوقي، ١/ ٦٦.

٧ - قوله: (خطاب وضع) أي فالخطاب بها خطاب وضع، وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا الولي.

(وَ) عَنْ (بَدَنِهِ) الظَّاهِرِ، وَمَا فِي حُكْمِهِ، كَذَاخِلَ أَنْفِهِ وَفَمِهِ وَأُذُنِهِ وَعَيْنِهِ
(^١)، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ مِنَ الْبَاطِنِ (^٢)، وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَجَسًا وَجَبَ
عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّأَهُ إِنْ أَمَكَّنَ (^٣)، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَبَدًا مُدَّةَ مَا يَرَى بَقَاءَ النَّجَاسَةِ فِي بَطْنِهِ
بَطْنِهِ (^٤)، فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنِ التَّقَايُؤُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ إِزَالَتِهَا (^٥).
(وَ) عَنْ (مَكَانِهِ) وَهُوَ مَا تَمَاسَّهُ أَعْضَاؤُهُ بِالْفِعْلِ (^٦)، لَا الْمُؤَمِّي بِمَحَلِّ بِهِ
نَجَاسَةٌ فَصَحِيحَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ (^١)، وَلَا إِنْ كَانَتْ (^٢) تَحْتَ صَدْرِهِ (^٣)، أَوْ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ

١ - قوله: (كذاخل أنفة إلخ) فمن اكتحل بمرارة خنزير غسل داخل عينيه إن لم يخش ضررا بالغسل، وإلا كانت معجوزا عنها لم يطالب بإزالتها، وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه، وكذا يغسل ما قدر عليه من صماخيه إذا دخل فيهما نجاسة، ولا يكفي غلبة الريق والدمع، بل لا بد من المطلق، وأدخل بالكاف باطن الجسد، كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة، ولذا قال: ولو أكل أو شرب، وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله عنها - وما لم يحكم عليه بالنجاسة قبل اتصاله لا حكم له قبل انفصاله. تعليقات عlish بهامش حاشية الدسوقي، ٦٧/١ هامش ٢.

٢ - ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين في الوضوء والغسل سنة لا واجبا، ولم يجعلوا داخل الأذن والأنف والفم من الظاهر في طهارة الحدث للمشقة بتكرره. حاشية الدسوقي (١/ ٦٧).

٣ - هذا رواية محمد بن المواز، وقال التونسي: ذلك الأكل أو الشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد، وقال القرافي: إنه المشهور.

فإن قيل: قد استمرت المعدة نجسة، أوجب: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة، فأمر بما يقدر عليه من التقايؤ، والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب، لأن تقليل النجاسة واجب.

٤ - أي وإلا يتقايأه مع الإمكان وجب عليه الإعادة أبدا، أي في الوقت وبعده، فكل صلاة صلاحها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في الوقت وبعده، ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسة، - بقاء النجاسة - يقينا أو ظنا أو شكاً، مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة، فإذا كانت خمرًا مثلا وجبت الإعادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه خمرًا، وأما ما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة.

٥ - والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها، وظاهره أنه لا شيء عليه، وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا.

٦ - ولو من فوق حائل عليها، فمس الأعضاء للنجاسة ولو كان على الأعضاء حائل مضر .

قَدَمِيهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ، أَوْ أَمَامَهُ، أَوْ خَلْفَهُ، أَوْ أَسْفَلَ فِرَاشِهِ، كَمَا لَوْ فَرَشَ حَصِيرًا^(٤) بِأَسْفَلِهَا^(٥) نَجَاسَةً وَالْوَجْهَ الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ أَعْضَاءَهُ طَاهِرٌ، فَلَا يَضُرُّ^(٦)، كَمَا أَشَارَ^(٧) إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِقَوْلِهِ: (لَا) عَنْ (طَرَفِ حَصِيرِهِ) وَلَوْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ^(٨)، فَالْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَمَّا تَمَاسُّهُ أَعْضَاؤُهُ^(٩)، وَلَيْسَ مِنَ الْحَصِيرِ مَا فَرَشَهُ مِنْ مَحْمُولِهِ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، كَكَمِّهِ، أَوْ طَرَفِ رِدَائِهِ^(١٠)، فَلَا يَنْفَعُهُ، (سُنَّةٌ) (١١) خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ: إِزَالَةُ، وَشَهْرُهُ فِي الْبَيَانِ

١ - لأنه لا يجب عليه إزالة النجاسة من محل إيمائه، لعدم مماسة أعضائه له بالفعل، والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل، وقال شيخنا: المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة.

٢ - أي النجاسة.

٣ - أي تحت صدره أي المصلي.

٤ - أو فروة، وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو المشهور، خلافاً لمن قال بالضرر .

٥ - أي بباطنها المقابل للأرض.

٦ - الأولى فلا يطالب بإزالتها.

٧ - أي صاحب المختصر الشيخ خليل بن إسحاق.

٨ - هذا هو المذهب، خلافاً لمن قال: إن تحركت بحركته ضرر، وإلا فلا.

٩ - فيشمل طرف الحصير الطولي والعرضي والسمكي فلا تجب الإزالة عنه.

١٠ - كما لو التحف بطرف حرامه وفرش الطرف الآخر على النجاسة وصلى فلا ينفعه ذلك وتبطل صلاته. حاشية الدسوقي (١/٦٧، ٦٨).

١١ - شرع صاحب المختصر في بيان الحكم التكليفي لإزالة النجاسة عن بدن المصلي وثيابه ومكانه.

قال الجلاب وابن رشد هي سنة. محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، سنة الوفاة ٨٩٧هـ - التاج والإكليل لمختصر خليل، الناشر: دار الفكر، (١/١٣١).

وذهب هذا القول إلى أن غسل النجاسة سنة واجبة مؤكدة وليس بفريضة، والدليل على ذلك أن كتاب الله تعالى ليس فيه ما يوجب غسل الثياب، وتأولوا قول الله تعالى (وثيابك فطهر) على أنها طهارة القلب وطهارة الجيب ونزاهة النفس عن الدنيا والآثام والذنوب.

ومن الحجة لمن جعل غسل النجاسة (سنة) حديث حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم " ؟ فقالوا: رأيناك

(^١) مِنْ قَوْلِي ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَحَكِي بَعْضُهُمْ الْإِتِّقَاقَ عَلَيْهِ، (أَوْ وَاجِبَةً) (^٢) وَجُوبَ شَرْطِ
(^٣) (إِنْ ذَكَرَ وَقَدَّرَ (^٤)، وَإِلَّا) بِأَنْ صَلَّى نَاسِيًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَصْلًا أَوْ عَاجِزًا (^١) حَتَّى فَرَعَ

أَلْقَيْتُ نَعَالِكَ فَأَلْقَيْنَا نَعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنْ جَبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبِرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذْرًا "، وَلَمَّا بَنَى - عَلَيْهِ
السَّلَامُ - عَلَى مَا صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ وَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ لِذَلِكَ - عَلِمْنَا أَنْ غَسَلَهَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا
فَرَضًا لَمْ تَكُنْ صَلَاةً مِنْ صَلَّى بِهَا جَائِزَةً، وَلَمَّا تَمَادَى فِي صَلَاتِهِ إِذْ رَأَاهَا وَعَلِمَهَا فِي نَعْلَيْهِ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَمْرِو وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالزَّهْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ
سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ فِي الَّذِي يَصْلِي بِالثُّوبِ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ
وَمَالِكٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مَذْهَبُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَحْوَ مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْإِعَادَةَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ، وَالْإِعَادَةُ
فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابٌ، لَا اسْتِدْرَاكٌ فَضْلُ السَّنَةِ فِي الْوَقْتِ، وَلَا يَسْتَدْرِكُ فَضْلُ السَّنَةِ بَعْدَ الْوَقْتِ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ
عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي الْوَقْتِ وَوَجَدَ قَوْمًا يَصِلُونَ جَمَاعَةً بَعْدَ الْوَقْتِ قَدْ فَاتَتْهُمْ تِلْكَ الصَّلَاةُ بَنُومًا أَوْ
عُزْرًا - أَنَّهُ لَا يَصْلِي مَعَهُمْ.

١ - قَوْلُهُ: (فِي الْبَيَانِ) كِتَابُ لَابْنِ رَشْدٍ شَرَحَ عَلَى الْعُتْبِيَّةِ، وَكَمَا شَهَرَهُ ابْنُ رَشْدٍ فِي الْبَيَانِ شَهَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ
فِي النُّكْتِ، وَشَهَرَهُ أَيْضًا ابْنُ يُونُسَ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ شَهَرَهُ أَنَّهُ حَكَى تَشْهِيرَهُ أَيْ ذَكَرَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ. حَاشِيَةُ
الدُّسُوقِيِّ (١/ ٦٨).

٢ - وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَبُو الْفَرَجِ، فَإِنْ غَسَلَهَا عِنْدَهُ فَرَضٌ وَاجِبٌ.
وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) وَالثِّيَابُ غَيْرُ الْقُلُوبِ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَهِيَ لُغَةُ الْقُرْآنِ وَسُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي
غَسْلِ الدَّمَاءِ وَالْأَنْجَاسِ مِنَ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالنِّعَالِ.

وِإِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى وَثَوْبُهُ الَّذِي يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ قَدْ امْتَلَأَ بَوْلًا أَوْ عُذْرَةً أَوْ دُمًا وَهُوَ عَامِدٌ، فَلَا
صَلَاةَ لَهُ، وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ فَرَضٌ وَاجِبٌ. الْاسْتِدْرَاكُ
(١/ ٣٣٤).

٣ - أَيْ بَحِثْ إِذَا تَرَكَ بَطَلْتَ الصَّلَاةَ، وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ: مَا تَتَوَقَّفُ صَحَةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ، لَا مَا يَثَابُ
عَلَى فَعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ مَصْلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِمُرِيدِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَلِلصَّبِيِّ
وَتَرَكَ الْقَوْلَ بِالْمَذْهَبِ، لِأَنَّهُ شَازَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَهَنَاقُ قَوْلِ رَابِعٍ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا، سِوَاءِ كَانِ ذَاكِرًا أَمْ لَا،
قَادِرًا أَمْ لَا، وَهُوَ مِثْلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا الْقَوْلُ لِأَبِي الْفَرَجِ، وَعَلَى هَذَا فَمَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ بَطَلَتْ، كَانِ
ذَاكِرًا أَوْ لَا، قَادِرًا أَوْ لَا. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١/ ٦٨).

٤ - قَالَ لِلْخَمِيِّ: مَذْهَبُ الْمَدُونَةِ هِيَ وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ. الْعَبْدِيُّ - التَّاجُ وَالْإِكْلِيلُ (١/ ١٣١).

مِنْ صَلَاتِهِ (أَعَادَ) نَدْبًا بِنِيَّةِ الْفَرَضِ (الظُّهْرَيْنِ)، وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنَنِ (لِلْإِصْفَرَارِ) بِإِخْرَاجِ الْغَايَةِ، وَالصُّبْحِ لِلطُّلُوعِ، وَالْعِشَاءَيْنِ لِلْفَجْرِ عَلَى مَذْهَبِهَا، وَقِيَاسُهُ ^(٢) أَنَّ الظُّهْرَيْنِ لِلْغُرُوبِ، وَالْعِشَاءَيْنِ لِلتُّلُوثِ، وَالصُّبْحِ لِلْأَسْفَارِ ^(٣)، وَفُرِقَ بَأَنَّ الإِعَادَةَ كَالْتَنَقُّلِ، فَكَمَا لَا يَتَنَقَّلُ فِي الْإِصْفَرَارِ لَا يُعَادُ فِيهِ ^(٤) وَيَتَنَقَّلُ فِي اللَّيْلِ كُلِّهِ ^(١)، وَالنَّافِلَةُ وَإِنْ كُرِهَتْ بَعْدَ الْأَسْفَارِ لِمَنْ

قوله (إن ذكر وقدر) قيد في الوجوب فقط وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرة قادرا أم لا كما قرر به ابن مرزوق وح والمسنوي والشيخ أحمد الزرقاني وما في عقب من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير ظاهر لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة في العجز والنسيان.

فإن قلت: جعل القول بالسنية مطلقا، يرد عليه: إنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق.

قلت: من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها.

والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسي مصروفة لطلب الإعادة في الوقت لا لطلب الإزالة لعدم إمكانها وقد يقال: إن عجز نظر إلى رفع طلب الإزالة عنهما حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الأمر في ذلك لكون الخلاف لفظيا.

و قوله: (وقدر) أي على الإزالة بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه طاهر.

١ - عن إزالتها.

٢ - أي وقياس مذهبها أي والموافق للقياس أن يكون مذهبها إعادة الظهرين للغروب قياسا على العشاءين وعلى الصبح، فإن كلا منهما أعيد لآخر الضروري.

٣ - قوله (والعشاءين للثلث والصبح للإسفار) أي قياسا لهما على الظهرين في إعادتهما لآخر الاختياري. والحاصل: أن القياس أن تكون الإعادة في الكل على نمط واحد.

أسفر الشيء أي: وضح وانكشف. المعجم الوجيز، مادة: سفر، ص ٣١٢.

٤ - قوله: (فكما لا يتنقل في الاصفرار إلخ) فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر فلو اعتبرنا كراهة النفل لما أعيد بعد العصر وقد يقال النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن لا شك في أن الكراهة بعد الاصفرار أشد منها قبله، بدليل جواز الصلاة على الجنابة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده.

نَامَ عَنْ وَرْدِهِ إِلَّا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورِيَّ لِلصُّبْحِ قَوِيٍّ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: لِلِإِصْفِرَارِ، أَنَّهُ لَوْ صَلَّى
(^٢) بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ثُمَّ عَلِمَ أَوْ قَدَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، (خِلَافٌ)
(^٣) لَفُظِيٍّ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى إِعَادَةِ الدَّائِرِ الْقَادِرِ أَبَدًا (^٤) وَالْعَاجِزِ وَالنَّاسِي فِي الْوَقْتِ، قَالَهُ
الْحَطَّابُ، وَرَدَّ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى الْوُجُوبِ وَنَدْبِهَا عَلَى السُّنَنِ، وَبَانَ الْقَائِلُ بِأَحَدِهِمَا يَرُدُّ مَا
تَمَسَّكَ بِهِ الْآخَرُ فَالْخِلَافُ مَعْنَوِيٌّ (^٥).

(وَسُقُوطُهَا) (أَيُّ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي (فِي صَلَاةٍ) وَلَوْ نَفْلًا) (مُبْطِلٌ)
لَهَا وَيَقْطَعُهَا وَلَوْ مَأْمُومًا إِنْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ (^٦)، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَمْ تَكُنْ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ

١ - فلذا قيل: بإعادة العشائين للفجر. حاشية الدسوقي (١/ ٦٨، ٦٩).

٢ - أي بالنجاسة بعد خروج الوقت ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها ثم علم أو قدر على
إزالتها بعد الفراغ منها، فلا شيء عليه.

والحاصل: أنه لا يعيد الفائتة، لأن وقتها يخرج بالفراغ منها، وكذلك لا يعيد النافلة إلا ركعتي الطواف.

٣ - أي بالسنية أو الوجوب.

٤ - في الوقت وبعده.

٥ - أي رد على ما قاله ح: الحق أن الخلاف حقيقي، لأنهما وإن اتفقا على الإعادة أبدا عند القدرة والعمد،
لكن الإعادة واجبة على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية، وبأن القائل بالوجوب يرد ما تمسك به
القائل بالسنية من الدليل، والقائل بالسنية يرد ما تمسك به القائل بالوجوب، ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما
ذكر القول بأن إزالة النجاسة سنة قال: وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من
سنن الصلاة عمدا فيعلم من هذا أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على كل من القول بالوجوب والسنية،
وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح وبعد هذا فاعلم أن ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة، فالقرطبي
يقول على القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكرة أم لا قادرا على الإزالة أو
عاجزا، وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبدا وجوبا والعاجز والناسي في الوقت، فمن
قال إن الخلاف لفظي فقد نظر لطريقة ابن رشد، ومن قال إنه حقيقي فقد نظر لطريقة القرطبي وهو الموافق
لما ذكره من ترجيح القول بالسنية، ومن البناء على القول بالوجوب تارة وعلى القول بالسنية تارة أخرى،
وبهذا تعلم أن القول بأن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية لا سلف
له فيه.

٦ - بأن كانت رطبة ولم تتحدر.

(١)، وَأَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا بَأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُ وَلَوْ رَكْعَةً وَأَنْ يَجِدَ لَوْ قَطَعَ مَا يُزِيلُهَا بِهِ أَوْ ثَوْبًا آخَرَ يَلْبَسُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَا فِيهِ النَّجَاسَةُ مَحْمُولًا لِعَیْرِهِ (٢) وَتَجْرِي هَذِهِ الْقُيُودُ الْخَمْسَةُ (٣) فِي قَوْلِهِ: (كَذَكْرَهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ أَوْ عِلْمِهَا (فِيهَا) (٤) وَهَذَا (٥) عَلَى أَنَّ إِزَالََةَ النَّجَاسَةِ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَّرَ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَا تَبْطُلُ بِالسُّقُوطِ أَوْ الذِّكْرِ فِيهَا (٦)، وَكَلَامُ ابْنِ مَرْزُوقٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الرَّاجِحُ (٧) (لَا) إِنْ ذَكَرَهَا (قَبْلَهَا) ثُمَّ نَسِيَهَا عِنْدَ الدُّخُولِ فِيهَا وَاسْتَمَرَّ حَتَّى فَرَّغَ مِنْهَا، فَلَا تَبْطُلُ، وَلَوْ تَكَرَّرَ الذِّكْرُ وَالنِّسْيَانُ قَبْلَهَا وَإِنَّمَا

وحاصله: أن الصلاة باطلة ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولو جمعة ورجحه سند أو الجمعة لا يقطعها لذلك قولان فإن تخلف واحد منها فلا يقطعها ويتمها وهي صحيحة ولا يعيدها بعد ذلك.

١ - و إلا لم يقطع لصحة الصلاة.

٢ - و إلا فلا يقطع لعدم بطلانها، وذلك كما لو سقط ثوب شخص متنجس لابس له على مصل، أو تعلق صبي نجس الثياب أو البدن بمصل والصبي مستقر بالأرض، فالصلاة صحيحة على الظاهر، خلافا لما ذكره " بن " من البطلان في الأولى قياسا على مسألة الخيمة المتقدمة، وذلك لأن الخيمة محمولة للمصلي، بخلاف الثوب النجس هنا فإنها محمولة لغيره، ومحل صحة الصلاة فيهما إذا كان المصلي لم يسجد على تلك الثوب ولم يجلس عليها، فإن جلس ولو ببعض أعضائه عليها أو سجد بطلت صلاته. حاشية الدسوقي (١/ ٦٩، ٧٠).

٣ - أي ما عدا الأول وهو استقرارها عليه، لأن الفرض هنا أنها مستقرة عليه، ففي هذه المسألة أعني ما إذا ذكرها أو علمها فيها تكون صلاته باطلة ويقطع إذا وجدت الشروط الأربعة، فإن تخلف واحد منها تيمادي على صلاته ولا يعيدها لصحتها.

٤ - ظاهره سواء نسيها بعد الذكر أم لا وهو كذلك إذ بمجرد الذكر فيها تبطل على الأصح بناء على القول بوجود الإزالة أفاده شيخنا.

قوله: (أو علمها فيها) شمل ذلك علمها في عمامته بعد أن سقطت أو في موضع سجوده بعد أن رفع منه وهو الأرجح وفاقا لفتوى ابن عرفة كما في ح وغيره.

تنبيه إذا علمها مأموم بإمامه أراه إياها ولا يمسه فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه واستخلف الإمام فإن تبعه المأموم بعد الرؤية بطلت على المأموم أيضا.

٥ - أي ما ذكره المصنف من بطلان الصلاة في المسألتين. حاشية الدسوقي (١/ ٧٠).

٦ - ويندب له إعادتها في الوقت وبعده على ما تقدم، وعلى ما للفرطبي يندب له الإعادة في الوقت فقط.

٧ - أي القول بصحة الصلاة في المسألتين وعدم قطعها أصلا.

يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، (أَوْ كَانَتْ) النَّجَاسَةُ (أَسْفَلَ نَعْلٍ) مُتَعَلِّقَةً بِهِ ^(١) (فَخَلَعَهَا) أَيِ النَّعْلِ ^(٢) فَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ ^(٣) مَا لَمْ يَرْفَعْ رِجْلَهُ بِهَا فَتَبْطُلَ لِحَمْلِهِ النَّجَاسَةُ، وَمَقْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَوْ لَمْ يَخْلَعْهَا ^(٤) بَطَلَتْ حَيْثُ يُلْزَمُ عَلَيْهِ حَمْلُهَا، وَذَلِكَ حَالُ السُّجُودِ، وَإِلَّا فَلَا، كَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ إِيْمَاءً قَائِمًا ^(٥)، وَلَوْ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ عَامِدًا ^(٦) هَذَا هُوَ النَّعْلُ، وَمَقْهُومُ أَسْفَلَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَعْلَاهُ لَبَطَلَتْ وَلَوْ نَزَعَهَا دُونَ تَحْرِيكِ، خِلَافًا لِظَاهِرِ قَوْلِ الْمَازِرِيِّ مَنْ عَلِمَهَا بِنَعْلِهِ فَأَخْرَجَ رِجْلَهُ دُونَ تَحْرِيكِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ .

(وَغُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ) ^(٧) الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ، وَلَمَّا كَانَ اسْتِخْرَاجُ الْجُزْئِيَّاتِ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ قَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ الْأَذْهَانِ ذَكَرَ لَهَا جُزْئِيَّاتٍ لِلإِضَاحِ فَقَالَ: (كَحَدَثٍ) بَوْلًا أَوْ مَذْيًا أَوْ غَيْرَهُمَا (مُسْتَنْجِحٍ) بِكُسْرِ الْكَافِ أَيِ مُلَازِمٍ كَثِيرًا بِأَنْ يَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً، فَيُغْفَى عَمَّا أَصَابَ مِنْهُ، وَيُبَاحُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِهِ مَا لَمْ يَخْشَ تَلَطُّخَهُ فَيُمنَعَ،

١ - أي لرطوبتها وهو حال من اسم كان وهو النجاسة أي حالة كون النجاسة متعلقة بالنعل لرطوبتها .

٢ - وهو يصلي بأن سل رجله من النعل من غير رفع للنعل .

٣ - أي تحرك النعل بحركته حين سل رجله منها، لأنها كالحصير وما ذكره هو المعتمد خلافا لمن قال وهو ابن قدام: إذا تحركت بحركته حين سل رجله منها فإنها تبطل، مثل ما إذا رفعها، فالمعول عليه أن مدار البطلان على رفعها، فإن رفعها بطلت، وإلا فلا ولو تحركت بحركته.

٤ - أي بأن كمل صلاته بها .

٥ - أي وإلا يلزم عليه حملها فلا تبطل كما إذا كان يصلي على جنازة أو يصلي بالإيماء وهو قائم أو كان كان يخلع رجله منها عند السجود ومثل ذلك ما لو وقف بنعل طاهرة على نجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله عند التذكر أو العلم ووضعها على أرض طاهرة وحمل بعض الشراح كلام المصنف على هذه الصورة وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل فإن الصلاة تبطل لأن النعل كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لا والحق ما قاله الشارح كما في طيفي قال ابن ناجي والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل واقف عليها والنجاسة في أسفلها .

٦ - أي في مسألة الجنابة والإيماء، وكذا في مسألة المصنف أيضا على المعتمد، وسواء تواني في

خلعها أو لا . حاشية الدسوقي، ج ١/ ص ٧٠ .

٧ - شرع الإمام في بيان المعفوات من النجاسة، فقال: وَغُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ... إلخ.

(وَ) ك (بَلَّ بِاسْوَرِ) ^(١) بِمَوْحَدَةٍ حَصَلَ (فِي يَدِ) فَلَا يَلْزَمُ غَسْلُهَا مِنْهُ (إِنْ كَثُرَ الرَّدُّ) ^(٢) بِهَا، بَأَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَرَّةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَيُظْهَرُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذْ لَا مَشَقَّةَ فِي غَسْلِ الْيَدِ إِلَّا بِالْكَثَرَةِ، وَمِثْلُ الْيَدِ الثُّوبُ الَّذِي يَرُدُّ بِهِ أَيُّ الْخِرْقَةِ، (أَوْ) فِي (ثَوْبٍ)، أَوْ بَدَنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ، بَأَنْ يَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ ^(٣)، (وَ) ك (ثَوْبٍ مُرْضِعَةٍ) أَوْ جَسَدِهَا ^(٤) أَمَّا أَوْ غَيْرَهَا إِنْ اخْتِاجَتْ ^(٥)، أَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا، أَوْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَدُ سِوَاهَا (تَجْتَهِدُ) فِي دَرِّ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ بَأَنْ تُحْبِثَهُ عَنْهَا حَالَ بَوْلِهِ، أَوْ تَجْعَلَ لَهُ خِرْقًا تَمْنَعُ وَصُولَهُ لَهَا، فَإِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ بَعْدَ التَّحْفُظِ عُفِيَ عَنْهُ ^(٦)، لَا إِنْ لَمْ تَتَحَفَّظْ، وَمِثْلُهَا الْكَنَافُ وَالْجَزَارُ ^(٧) (وَنُدِبَ لَهَا) أَيُّ

١ - النَّاسُورُ: جَمْعُهُ بَوَاسِيرُ وَالْمُرَادُ النَّاسُورُ النَّابِثُ فِي دَاخِلِ مَخْرَجِ الْغَائِطِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ بُلُولَةٌ وَنَجَاسَةٌ فَيَرُدُّهُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا كَخِرْقَةٍ إِلَى مَحَلِّهِ فَتَتَلَوَّثُ يَدُهُ مِنَ الْبُلُولَةِ الَّتِي عَلَيْهِ أَوْ مِنَ النَّجَاسَةِ الْخَارِجَةِ مَعَهُ فَيُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الْيَدَ أَوْ الْخِرْقَةَ مِنْ ذَلِكَ الْخَارِجِ إِنْ كَثُرَ الرَّدُّ. بلغة السالك (١/ ٥٢).

٢ - سِوَاءَ اضْطُرَّ لِرَدِّهِ أَمْ لَا، لِأَنَّ الْغَالِبَ اضْطِرَارُهُ لِرَدِّهِ، وَفِي عِبْقِ الظَّاهِرِ أَنَّ خُرُوجَ الصَّرْمِ كَالنَّاسُورِ - الصَّرْمُ: الْقَطْعُ الْبَائِثُ وَعَمَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَطْعُ أَيُّ نَوْعٍ كَانَ صَرْمُهُ يَصْرِمُهُ صَرْمًا وَصَرْمًا فَانْصَرَمَ وَقَدْ قَالُوا صَرَمَ الْحَبْلُ نَفْسَهُ. لِسَانُ الْعَرَبِ، مَادَّة: (ص ر م)، (١٢ / ٣٣٤) - فَيُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الْيَدَ مِنَ النَّجَاسَةِ الْخَارِجَةِ مَعَهُ إِنْ كَثُرَ الرَّدُّ قِيَاسًا لِلصَّرْمِ عَلَى النَّاسُورِ بَلْ قَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ مِثْلَ النَّاسُورِ أَثَرُ الدَّمْلِ وَنَحْوِهِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٧١).

٣ - أَيُّ بِالثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ وَذَلِكَ لِمَشَقَّةِ غَسْلِهِمَا، بِخِلَافِ غَسْلِ الْيَدِ فَإِنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ إِلَّا بِالْكَثَرَةِ.

٤ - أَيُّ لِمَكَانِهَا فَلَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ إِنْ أَمَكَّنَهَا التَّحَوُّلُ عَنْهُ، مِنْ بَوْلٍ أَوْ عَذْرَةِ الرُّضِيعِ. مَنَحَ الْجَلِيلِ (١/ ٦٥).

٥ - غَيْرِ الْأَمْرِ لِلرَّضَاعِ لِفَقْرِهَا، وَهَذَا قَيِّدٌ لِلْعَفْوِ عَنْ ثَوْبِ الْمُرْضِعَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ أُمٍّ، فَلَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهَا أَصَابَهَا عِنْدَ عَدَمِهِ، لِأَنَّ سَبَبَ الْعَفْوِ الصَّرُورَةُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٧١، ٧٢).

٦ - غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا غَسْلُهُ إِنْ تَفَاحَشَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُ مَا أَصَابَهَا مِنْ بَوْلِهِ أَوْ عَذْرَتِهِ وَلَوْ رَأَتْهُ، كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّوَضُّعِ وَإِنْ عَبْدَ السَّلَامِ وَإِنْ هَارُونَ وَصَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَإِنْ نَاجِيٍّ، خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ قَرْحُونٍ مَا رَأَتْهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا لَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا النَّضْحُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي الْإِصَابَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْلَا الْعَفْوُ لَوَجِبَ عَلَيْهَا النَّضْحُ عِنْدَ الشَّكِّ وَالْغَسْلُ عِنْدَ التَّحْقُّقِ، فَالْعَفْوُ أَقْطَعَ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ، نَعَمْ يُنْدَبُ لَهَا الْغَسْلُ إِنْ تَفَاحَشَ.

أَيُّ لِلْمُرْضِعِ وَكَذَا مَنْ أَلْحَقَ بِهَا (ثَوْبٌ لِلصَّلَاةِ) لَا لِذِي سَلَسٍ وَدُمْلٍ وَنَحْوِهِمَا لَا تَصَالِ عَذْرِهِمْ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُمْ إِعْدَادُ خِرْقَةٍ لِدَرِّهِ ذَلِكَ (وَ) كَ (دُونَ) مِسَاحَةِ (دِرْهَمٍ) ^(٢) بَعْلِيَّ وَهِيَ الدَّائِرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي ذِرَاعِ الْبُعْلِ (مِنْ) عَيْنٍ أَوْ أَثَرٍ دَمٍ (مُطْلَقًا) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ دَمَ حَيْضٍ أَوْ خَنْزِيرٍ، فِي ثَوْبٍ، أَوْ بَدَنِ، أَوْ مَكَانٍ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَا يُغْفَى عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْعَفْوُ ^(٣)، لَا مَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ وَلَوْ أَثَرًا ^(١) (وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ)

١ - الْكَافُ: أَيُّ الَّذِي يَنْزَحُ الْكُتْفَ، وَالْجَزَارُ: الَّذِي يَذْبَحُ الْحَيَوَانَ فَيُغْفَى عَمَّا أَصَابَهُمَا بَعْدَ التَّحْقُظِ، لَا إِنْ لَمْ يَتَحَقَّظَا فَلَا عَفْوٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْعَسْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ أَوْ ظَنِّهَا، وَالنُّصْحُ عِنْدَ الشَّكِّ . حَاشِيَةُ الصَّاوِي عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (١/ ١١٥).

٢ - أَيُّ وَلَوْ كَانَ مَخْلُوطًا بِمَائِهِ، حَيْثُ كَانَ بِالْمَائِغِ دُونَ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا لَوْ صَارَ دُونَ الدِّرْهَمِ بِالْمَائِغِ أَكْثَرَ مِنْ مِسَاحَةِ الدِّرْهَمِ، فَلَا عَفْوٌ.

وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِسَاحَةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِسَاحَةُ لَا الْكَمِّيَّةُ، فَإِذَا كَانَ دُونَ مِسَاحَةِ الدِّرْهَمِ، قَالَعَفْوٌ، وَلَوْ كَانَ الدَّمُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْكَمِّيَّةِ وَذَلِكَ كَنُقْطَةٍ مِنَ الدَّمِ نَخِينَةٍ، قَالَ بَن: وَاعْلَمْ أَنَّ هُنَا قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا - قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يُغْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا فَهُوَ مُغْتَفَرٌ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. وَالثَّانِي لِلْمَدَوْنَةِ - وَهُوَ أَنَّ اغْتِفَارَهُ مَقْصُورٌ عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَا تُقَطَّعُ لِأَجْلِهِ إِذَا ذَكَرَهُ فِيهَا وَلَا يُعِيدُ، وَأَمَّا إِذَا رَأَاهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهَا - أَيُّ الْمَدُونَةِ -: يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَحَمَلَهَا ابْنُ هَارُونَ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، وَحَمَلَهَا عِيَاضُ وَأَبُو الْحَسَنِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى الْوُجُوبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَزَى هُنَا عَلَى مَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ أَظْهَرَ وَلِمَا فِي ح عَنْ سَنَدٍ مِمَّا يَقْتَضِي أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَقَرَّرَهُ حَ وَغَيْرُهُ بِمَذْهَبِ الْمَدَوْنَةِ، لَكِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا لِلِاسْتِحْبَابِ.

٣ - اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا ثَلَاثُ طُرُقٍ:

الأُولَى - طَرِيقَةُ ابْنِ سَابِقٍ وَهِيَ: أَنَّ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ يُغْفَى عَنْهُ اتِّقَافًا، وَمَا فَوْقَهُ لَا يُغْفَى عَنْهُ اتِّقَافًا، وَفِي الدِّرْهَمِ رَوَايَتَانِ: وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْعَفْوِ.

وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ بَشِيرٍ: مَا دُونَ الدِّرْهَمِ يُغْفَى عَنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالدِّرْهَمُ وَمَا فَوْقَهُ لَا يُغْفَى عَنْهُ اتِّقَافًا، لِأَنَّهُ يَقُولُ: الْيَسِيرُ قَدْرُ رَأْسِ الْخِنْصَرِ وَالدِّرْهَمُ كَثِيرٌ.

وَالثَّلَاثَةُ - مَا رَوَاهُ ابْنُ زِيَادٍ وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِرْشَادِ: أَنَّ الدِّرْهَمَ مِنْ حَيْزِ الْيَسِيرِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ دَمٍ، غَيْرِ أَثَرٍ دُمْلٍ، وَأَمَّا أَثَرُهُ فَيُغْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا لَمْ يَنْكُ، فَإِنْ نَكَى عَفَى عَمَّا قَلَّ فَقَطُّ كَمَا يَأْتِي. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٧٣، ٧٢).

هُمَا كَالدَّمِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ^(٢) (وَ) ك (بَوْلِ فَرَسٍ لِعَاَزٍ) أَصَابَ ثَوْبَهُ أَوْ بَدَنَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ (بِأَرْضِ حَرْبٍ)، وَلَا مَفْهُومَ لِهَذِهِ الْقِيُودِ^(٣) بَلْ الرُّوثُ وَالْبُغْلُ وَالْحِمَارُ وَالْمَسَافِرُ وَالرَّاعِي^(٤) وَأَرْضُ الْمُسْلِمِينَ كَذَلِكَ، نَعَمْ حَيْثُ وَجِدَتْ الْقِيُودُ الْأَرْبَعَةُ، فَلَا يُعْتَبَرُ اجْتِهَادٌ^(٥)، وَلَا فَلَا بُدَّ مِنَ الْاجْتِهَادِ، كَالْمَرْضِعِ، كَذَا يَنْبَغِي .

(وَأَثَرِ) فَمِ وَرَجُلٍ (ذُبَابٍ مِنْ عَذْرَةٍ)^(٦)، وَأَوْلَى بَوْلٌ حَلَّ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ الْجَسَدِ مَا لَمْ يَنْعَمَسْ ثُمَّ يَنْتَقِلْ لِمَا ذَكَرَ، فَلَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ مِنْهُ حَيْثُ زَادَ عَلَى أَثَرِ رَجُلِهِ وَفَمِهِ^(٧) .

١ - خِلَافًا لِلْبَاجِي الْقَائِلِ: إِنَّ الْأَثَرَ مَعْفُوفٌ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلَوْ فَوْقَ دِرْهَمٍ فَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
٢ - أَيُّ وَعْفَى عَنْ دُونَ الدَّرْهِمِ مِنْ قَبِيحٍ وَصَدِيدٍ، وَأَمَّا مَا خَرَجَ مِنْ نَفْطِ الْجَسَدِ مِنْ حَرٍّ أَوْ نَارٍ فَلَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ، لَكِنَّهُ كَأَثَرِ الدَّمِ يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ وَقَلِيلِهِ إِذَا لَمْ يَنْكُ، فَإِنْ نَكَى، كَانَ الْخَارِجُ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّمِ فَيُعْفَى عَنِ الدَّرْهِمِ فَدُونَ لَا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَتَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلٍ غَيْرِهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ مَنِيِّ أَوْ مَذْيٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ، لَا مَا نَقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ اغْتِفَارِ مِثْلِ رُؤُوسِ الْإِبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْعَفْوُ بِالدَّمِ وَمَا مَعَهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو عَنْهُ، لِأَنَّ بَدَنَ الْإِنْسَانِ كَالْقَرْبَةِ الْمَمْلُوءَةِ بِالدَّمِ وَالْقَبِيحِ وَالصَّدِيدِ، فَالِاخْتِرَازُ عَنْ تَسِيرِهَا عُسْرٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النِّجَاسَاتِ، نَعَمْ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمَعْفُوفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مِنْ بَوْلِ الطَّرْقَاتِ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ خُفٍّ، مِثْلُ أَنْ تَرَى الرَّجُلَ مِنَ التَّلْعَلِ وَهِيَ مَبْلُوءَةٌ فَيَصْبِيهَا مِنَ الْغُبَارِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مُخَالَطَةُ الْبَوْلِ لَهُ، إِذْ لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ، وَلِأَنَّ غُبَارَ الطَّرِيقِ الْأَصْلَ فِيهِ الطَّهَارَةُ فَيُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ النَّجَاسَةُ.

٣ - أَيُّ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: بَوْلٌ، وَفَرَسٌ، وَغَازٍ، وَأَرْضُ حَرْبٍ، لِأَنَّ الْمَذَارَ عَلَى مَشَقَّةِ الْإِخْتِرَازِ. وَخَاصِلُ الْفَقْهِ: أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ مَعَانَاةٌ لِلدَّوَابِّ يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مِنْ بَوْلِهَا وَأَرْوَاتِهَا، سَوَاءً كَانَ فِي الْحَضَرِ أَوْ فِي السَّفَرِ، كَانَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ أَوْ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ.

٤ - وَالْحِمَارُ وَالْخَادِمُ.
٥ - أَيُّ تَحَقُّظٍ بَلَّ الْعَفْوُ مُطْلَقًا تَحَقُّظٌ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا لِتَحَقُّقِ الصَّرُورَةِ حِينَئِذٍ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٧٣).
٦ - شَرَعَ الْإِمَامُ فِي بَيَانِ الْعَفْوِ عَنْ أَثَرِ الذُّبَابِ وَنَحْوِهِ.

٧ - وَأَثَرُ ذُبَابٍ أَيْ صَغِيرٍ، وَمِثْلُهُ مَا لَا يُمَكِّنُ الْإِخْتِرَازُ مِنْهُ كَبُعُوضٍ وَنَمَلٍ صَغِيرٍ، وَأَمَّا أَثَرُ فَمِ وَرَجُلٍ الذُّبَابِ وَالنَّمَلِ الْكَبِيرِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ، لِأَنَّ وَقُوعَ ذَلِكَ عَلَى الْإِنْسَانِ نَادِرٌ، قَوْلُهُ: (حَلَّ عَلَيْهَا) أَيُّ حَلَّ الذُّبَابِ

(وَ) لَكَ (مَوْضِعِ حِجَامَةٍ) ^(١) أَيَّ مَا بَيْنَ الشَّرَطَاتِ مَعَهَا (مَسْحٌ) دَمُهُ حَتَّى يَبْرَأَ ،
 (فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ) الْمَوْضِعَ وَجُوبًا أَوْ اسْتِثْنَاءًا عَلَى مَا مَرَّ ، (وَ إِلَّا) يَغْسِلُ وَصَلَّى (أَعَادَ
 فِي الْوَقْتِ) كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ (وَأَوَّلَ النَّسِيَانِ) فَالْعَامِدُ يُعِيدُ أَبَدًا ^(٢) ، (وَ) أَوَّلَ (بِالْإِطْلَاقِ
) أَيَّ إِطْلَاقِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ مَنْ تَرَكَ الْغُسْلَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا لَيْسَارَةً الدَّمِ
^(٣) ، وَمُرَاعَاةً لِمَنْ لَا يَأْمُرُهُ بِغَسْلِهِ ^(٤) ، وَرُجِّحَ ^(٥) .

(وَ) ^(٦) عَفِيَ عَنْ (كَطِيبٍ مَطَرٍ) أَدَخَلَتْ الْكَافُ مَاءَ الْمَطَرِ وَمَاءَ الرَّشِّ وَيُقَدَّرُ دُخُولُ
 الْكَافِ عَلَى مَطَرٍ أَيْضًا فَيَدْخُلُ طِينُ الرَّشِّ وَمُسْتَنْقَعُ الطَّرِيقِ يُصِيبُ الرَّجُلَ أَوْ الْخُفَّ أَوْ نَحْوَ
 ذَلِكَ ^(٧) (وَإِنْ اخْتَلَطَتِ الْعَذْرَةُ) أَوْ غَيْرُهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا (بِالْمُصِيبِ) ^(٨) وَالْوَأُو

على العذرة ثم حلَّ على التَّوْبِ أَوْ الْجَسَدِ، قَوْلُهُ: (حَيْثُ زَادَ الْخُ) أَيَّ الْمُصِيبِ، أَيَّ حَيْثُ كَانَ الْمُصِيبُ
 زَائِدًا عَلَى أَثَرِ رَجُلِهِ وَفِيهِ .

١ - شرع الإمام في بيان العفو عن أثر دم موضع الحجامة.

٢ - لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ عَنِ الْأَثَرِ قَبْلَ الْبُرْءِ وَقَدْ ذَهَبَ عَدَمُ الْبُرْءِ بِوُجُودِ الْبُرْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلْعَفْوِ .

٣ - أَيَّ لَيْسَارَةِ أَثَرِ الدَّمِ أَيَّ أَنْ كَوْنَهُ أَثَرًا لَا عَيْنًا هُوَ يَسِيرُ فِي نَفْسِهِ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ بَنٍ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ
 قَوْلُهُ لَيْسَارَةِ الدَّمِ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ دُونَ دِرْهَمٍ بَلَّ الْمُرَادُ أَنَّهُ لِكُونِهِ أَثَرًا لَا عَيْنًا هُوَ يَسِيرُ فِي نَفْسِهِ .

٤ - وَقَوْلُهُ: وَمُرَاعَاةً لِمَنْ لَا يَأْمُرُهُ بِغَسْلِهِ يَعْنِي مَا مَرَّ عَنِ الْبَاجِيِّ مِنَ الْعَفْوِ عَنِ الْأَثَرِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الدَّرْهَمِ
 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ بِغَسْلِهِ، أَيَّ الْأَثَرِ لَا الدَّمِ . حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١ / ٧٣ ، ٧٤) .

٥ - أَيَّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ أَثَرِ دَمِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ أَوْ الْفَصَادَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مَسْحَ عَنْهُ الدَّمُ لِيَضْرُرَّهُ أَيَّ
 الْمُحْتَاجِ مِنْ وَصُولِ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَيَسْتَمِرُّ الْعَفْوُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ، ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ إِذَا كَانَ
 أَثَرُ الدَّمِ الْخَارِجِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْعَفْوِ مَسْحٌ، وَالْمَسْحُ يَكُونُ لِلشَّرَطَاتِ وَمَا بَيْنَهَا،
 فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ الْمَوْضِعَ وَجُوبًا أَوْ اسْتِثْنَاءًا عَلَى مَا مَرَّ مِنَ الْخِلَافِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ .

٦ - العفو عما يصيب الخف والنعل والرجل من النجاسة.

٧ - لَكِنَّ مَاءَ الرَّشِّ وَمُسْتَنْقَعِ الطَّرِيقَاتِ الْعَفْوُ فِيهِمَا دَائِمًا بِخِلَافِ مَاءِ الْمَطَرِ وَطِينِهِ فَإِنَّ الْعَفْوَ فِيهِمَا مُقَيَّدٌ
 بِعَدَمِ الْجَفَافِ فِي الطَّرِيقِ .

٨ - أَيَّ بِالطِّيبِ الْمُصِيبِ لِلشَّخْصِ فَمَضْدُوقُ الْمُصِيبِ طِينُ نَحْوِ الْمَطَرِ .

لِلْحَالِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ ^(١) إِذْ لَا مَحَلَّ لِلْعَفْوِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِخْتِلَاطِ أَوْ الشَّكِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ثُمَّ إِذَا ارْتَفَعَ الْمَطَرُ وَجَفَّ الطِّينُ فِي الطَّرِيقِ وَجَبَ الْغَسْلُ ^(٢) (لَا إِنْ غَلَبَتْ) النَّجَاسَةُ عَلَى كَالطِّينِ كَالطِّينِ أَيْ كَثُرَتْ أَيْ كَانَتْ أَكْثَرَ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا مِنَ الْمَصِيبِ ^(٣) كَنْزُولِ الْمَطَرِ عَلَى مَحَلِّ شَأْنِهِ أَنْ يُطْرَحَ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَلَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ عَلَى الرَّاجِحِ فَقَوْلُهُ: (وَظَاهِرُهَا الْعَفْوُ) ضَعِيفٌ ^(٤) (وَلَا) عَفْوٌ أَيْضًا (إِنْ) (أَصَابَ عَيْنُهَا) أَيْ عَيْنُ الْعَذْرَةِ أَوْ النَّجَاسَةِ غَيْرَ الْمُخْتَاطَةِ ^(٥) ثَوْبًا أَوْ غَيْرَهُ، وَأَخَّرَ هَذَا ^(١) عَنْ قَوْلِهِ: وَظَاهِرُهَا الْعَفْوُ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ عَوْدُهُ لَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ لَا عَفْوَ حِينَئِذٍ قَطْعًا .

١ - قَوْلُهُ (وَالْوَاوُ لِلْحَالِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لِلْمُبَالَغَةِ وَيَكُونُ تَقْدِيرُ مَا قَبْلَهَا هَكَذَا وَكَطِينٍ مَطَرٍ اخْتَلَطَتْ بِهِ أَرَوَاتُ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالُهَا بَلْ وَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِهِ الْعَذْرَةُ فَغَيْرُ الْعَذْرَةِ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَأْخُودٌ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ .

٢ - أَيْ لِمَا كَانَ أَصَابَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْجَفَافِ فَالْعَفْوُ عَمَّا أَصَابَهُ يَسْتَمِرُّ إِلَى الْجَفَافِ فِي الطَّرِيقِ، فَإِذَا حَصَلَ الْجَفَافُ فِيهَا وَجَبَ غَسْلُ مَا كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

٣ - أَيْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ أَكْثَرَ مِنَ الطِّينِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا، وَأَمَّا إِذَا شَكَّ فِي أَيِّهِمَا أَكْثَرَ مَعَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ أَوْ كَانَ الطِّينُ أَكْثَرَ مِنْهُمَا تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا أَوْ تَسَاوًيًا فَالْعَفْوُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ:

الأولى - كَوْنُ الطِّينِ أَكْثَرَ مِنَ النَّجَاسَةِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا. الحالة الثانية - أَوْ مُسَاوًيًا لَهَا كَذَلِكَ وَلَا إِشْكَالَ فِي الْعَفْوِ فِيهِمَا.

والثالثة - غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى الطِّينِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا وَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدُونَةِ وَيَغْسِلُ عَلَى مَا لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَقَوْلُهُ لَا إِنْ غَلَبَتْ إلخ

والرابعة - أَنْ تَكُونَ عَيْنُهَا قَائِمَةً وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَا إِنْ أَصَابَ عَيْنُهَا وَكُلُّهَا مَعَ تَحَقُّقِ وُجُودِ النَّجَاسَةِ فِي الطِّينِ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْإِخْتِلَاطِ أَوْ الشَّكِّ فِيهِ فَلَا مَحَلَّ لِلْعَفْوِ إِذْ الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ.

٤ - أَيْ إِذَا غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ وَكَانَتْ مُخَالِطَةً لِلطِّينِ وَغَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ عَنْهُ قَالَ فِيهَا: لَا بَأْسَ بِطِينِ الْمَطَرِ الْمُسْتَتَقِّ فِي السَّبَكِ وَالطَّرِيقِ يُصِيبُ الثُّوبَ أَوْ الْخُفَّ أَوْ النَّعْلَ أَوْ الْجَسَدَ وَفِيهِ الْعَذْرَةُ وَسَائِرُ النَّجَاسَاتِ وَمَا زَالَتْ الطَّرِيقُ وَهَذَا فِيهَا، وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ يَخُوضُونَ فِيهِ وَلَا يَغْسِلُونَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا لَمْ تَكُنْ النَّجَاسَةُ غَالِبَةً أَوْ يَكُنْ لَهَا عَيْنٌ قَائِمَةً.

٥ - أَيْ بِالطِّينِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً عَنْهُ.

(و) (٢) عَفِي عَنْ مُتَعَلِّقٍ (ذَيْلٍ) ثَوْبٍ (امْرَأَةٍ) (٣) ، يَابِسٍ (٤) ، (مُطَالٍ لِلسُّتْرِ) ،
لَا لِلزَّيْنَةِ ، وَلَا غَيْرِ الْيَابِسِ ، فَلَا عَفْوٌ (٥) .

(و) (عَفِي عَنْ (رَجُلٍ بُلَّتْ يَمْرَأَتُهُ) أَيْ الذَّيْلُ وَالرَّجُلُ الْمَبْلُوءَةُ (بِنَجَسٍ) أَيْ عَلَيْهِ)
(يَبَسٍ) (٦) يَفْتَحُ الْبَاءُ وَكُسْرُهَا (٧) وَقَوْلُهُ : (يَطْهَرَانِ) طَهَارَةٌ لُغَوِيَّةٌ (بِمَا) (يَمْرَأَتُهُ عَلَيْهِ) (بَعْدَهُ
(مِنْ مَوْضِعٍ طَاهِرٍ يَابِسٍ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ (٨) ، اسْتِثْنَاءٌ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنْ الْإِعْرَابِ كَالْتَعْلِيلِ لِمَا
قَبْلَهُ (٩) وَلَوْ حَدَفَهُ مَا صَرَّ (١٠) .

١ - يَغْنِي أَنَّهُ أَتَى بِقَوْلِهِ : وَلَا إِنْ أَصَابَ عَيْنُهَا ، بَعْدَ قَوْلِهِ : وَظَاهَرُهَا الْعَفْوُ ، لِئَلَّا يُتَوَهَّمَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ : وَظَاهَرُهَا
الْعَفْوُ وَلَوْ أَصَابَ عَيْنُهَا ، مَعَ أَنَّهُ لَا عَفْوَ فِي هَذِهِ ، فَلَمَّا أَتَى بِقَوْلِهِ : وَلَا إِنْ أَصَابَ عَيْنُهَا ، عَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ
وَظَاهَرُهَا الْعَفْوُ إِذَا غَلَبَتْ النَّجَاسَةُ وَكَانَتْ مُخَالِطَةً لِلطَّيْنِ وَلَمْ يُصِبْهُ عَيْنُهَا .

تَنْبِيْهُ : قَيَّدَ بَعْضُهُمُ الْعَفْوَ عَنْ طَيْنِ الْمَطَرِ بِمَا إِذَا لَمْ يُدْخَلْهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ أَدْخَلْهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا عَفْوَ ، وَذَلِكَ
كَانَ يَعْدِلُ عَنِ الطَّرِيقِ السَّالِمَةِ مِنَ الطَّيْنِ - يَتْرَكُهَا - لِئَلَّا يَكُنَّ فِيهَا طَيْنٌ بِلَا عُذْرِ .

٢ - العفو عما يصيب ذيل ثوب امرأة من النجاسة .

٣ - أي عفي عما تعلّق بذيل ثوب المرأة اليابس من الغبار النجس ، وظاهره عدم الفرق بين الحرّة والأمة ،
خلافًا لابن عبد السلام حيث خصّه بالحرّة .

وَخَاصِلُهُ : أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ رَاعَى تَغْلِيلَ السُّتْرِ بِكَوْنِ السَّاقِ غُورَةً ، فَخَصَّهُ بِالْحَرَةِ ، وَغَيْرُهُ رَاعَى جَوَازَ
السُّتْرِ ، فَعَمَّهُ ، لِأَنَّ الْجَوَازَ لِلْحَرَةِ وَالْأَمَةِ .

٤ - صِفَةُ لِذَيْلٍ ، أَيْ نَاشِئٍ لَا مُبْتَلٍ .

٥ - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا تُطِيلُهُ لِلسُّتْرِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ لَابِسَةٍ لُخْفٍ أَوْ جَوْرِبٍ ، فَعَلَى هَذَا ، لَوْ كَانَتْ لَابِسَةً
لَهُمَا فَلَا عَفْوَ ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ زَيْنِهَا أَمْ لَا .

٦ - أَيْ ثُمَّ يَمْرَأَتُهُ عَلَى طَاهِرٍ يَابِسٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، رُفِعَتْ الرَّجُلُ عَنِ النَّجَسِ الْيَبَسِ بِالْحَضَرَةِ أَوْ بَعْدَ مُهْلَةٍ عَلَى
تَأْوِيلِ ابْنِ اللَّبَادِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ غَيْرُهُ : مَحَلَّ الْعَفْوِ إِذَا كَانَ الرُّفْعُ بِالْحَضَرَةِ ، وَقَوْلُهُ : (بِنَجَسٍ يَبَسٍ)
إِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَ الذَّيْلُ يَابِسًا وَالنَّجَسُ كَذَلِكَ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّيْلِ شَيْءٌ فَلَا مَحَلَّ لِلْعَفْوِ ، أُجِيبَ : قَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ
غُبَارُهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مَغْفُوقٍ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ . حَاشِيَةُ الدُّسُوقِي (١ / ٧٤ ، ٧٥) .

٧ - يَفْتَحُ الْبَاءُ عَلَى أَنَّهُ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ ، وَكُسْرُهَا عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ .

٨ - قَوْلُهُ : (طَهَارَةٌ لُغَوِيَّةٌ) هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ : إِذَا كَانَا يَطْهَرَانِ بِمَا يَمْرَأَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ مِنْ طَاهِرٍ يَابِسٍ ، فَلَا
مَحَلَّ لِلْعَفْوِ .

(و) (٣) عَفِيَ عَنْ مُصِيبِ (خُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابٍّ) (٤) حِمَارٍ وَفَرَسٍ وَبَعْلِ (وَبَوْلِهَا) بِمَوْضِعٍ يَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ كَثِيرًا (٥) (إِنْ دُلِكَ) بِثَرَابٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ (٦) حَتَّى زَالَتْ الْعَيْنُ وَكَذَا إِنْ جَفَّتْ (٧) بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُخْرِجُهُ الْغَسْلُ سِوَى الْحُكْمِ (لَا) مِنْ (غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ رَوْثٍ وَبَوْلٍ، كَالدَّمَ، وَكَفَضْلَةِ آدَمِيِّ، أَوْ كَلْبٍ وَنَحْوِهَا فَلَا عَفْوَ (٨) .
وَإِذَا كَانَ لَا عَفْوَ (٩) وَقَدْ كَانَ فَرَضُهُ (١٠) الْمَسْحَ عَلَى خُفِّهِ، (فَيُخْلَعُهُ الْمَاسِحُ)، أَيْ مَنْ حُكْمُهُ الْمَسْحُ الَّذِي أَصَابَ خُفَّهُ مَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ (١١) حَيْثُ (لَا مَاءَ مَعَهُ) (١٢) يَغْسِلُ بِهِ

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّ الْمُرَادَ: يَطْهَرَانِ طَهَارَةً لُغَوِيَّةً لَا شَرْعِيَّةً، لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَهُمَا إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمُطْلَقِ.

١ - أَيْ فَكَانَ قَائِلًا قَالَ لَهُ: لِأَيِّ شَيْءٍ عَفِيَ عَنْهُمَا ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُمَا يَطْهَرَانِ بِمَا يَمُرَّانِ عَلَيْهِ بَعْدَ مِنْ طَاهِرٍ يَابِسٍ.

٢ - أَيْ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلُهُ: يَطْهَرَانِ، وَقَالَ: يَمُرَّانِ بِنَجَسٍ يَبَسٍ ثُمَّ يَمُرَّانِ بِطَاهِرٍ بَعْدَهُ مَا ضَرَّ، لِأَنَّ الْعَفْوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ.

٣ - العفو عما يصيب الخف والنعل من نجاسة الدواب.

٤ - أَيْ عَمَّا أَصَابَ الْخُفَّ وَالنَّعْلَ مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا، لَا عَمَّا أَصَابَ الثِّيَابَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ الْأَبْدَانِ .

٥ - أَيْ كَالطَّرِيقِ، لِمَشَقَّةِ الْإِخْتِرَازِ فِيهَا عَمَّا ذُكِرَ، قَالَ بَن: وَهَذَا الْقَيْدُ نَقْلُهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ سَخْنُونٍ، وَالطَّاهِرُ اعْتِبَارُهُ، وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ لِتَغْلِيظِهِ بِالْمَشَقَّةِ، وَالْمَشَقَّةُ إِنَّمَا هِيَ مَعَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ هُنَا، لِأَنَّهُ قَدْ أَمَّ أَنَّ الْعَفْوَ إِنَّمَا هُوَ لِعُسْرِ الْإِخْتِرَازِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الْخُفَّ وَالنَّعْلَ مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ بِمَوْضِعٍ لَا تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ كَثِيرًا وَلَوْ دُلِكَ .

٦ - أَيْ كَالْخَرْقَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ زَوَالُ الرِّيحِ .

٧ - أَيْ وَكَذَا يُعْفَى عَنِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ إِذَا جَفَّتِ النَّجَاسَةُ الْمَذْكُورَةُ.

٨ - أَيْ لَا إِنْ كَانَ الْمُصِيبُ لِلْخُفِّ وَالنَّعْلِ مِنْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ رَوْثٍ وَبَوْلٍ، وَإِلَّا فَلَا عَفْوَ، أَيْ وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، وَالْعِلَّةُ نُدُورُ ذَلِكَ فِي الطَّرِيقَاتِ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فِيهَا صَارَ كَرَوْثِ الدَّوَابِّ.

٩ - بَيَانُ حُكْمٍ مِنْ عِنْدِهِ مَا يَكْفِيهِ لِإِحْدَى الطَّاهَرَتَيْنِ.

١٠ - أَيْ حُكْمَهُ.

١١ - قَوْلُهُ: (أَيْ مِنْ حُكْمِهِ الْمَسْحُ الْخُ)، أَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إِلَى أَنَّ خَلَعَ الْخُفَّ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِمَنْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا بِالْفِعْلِ، بَلْ يَدْخُلُ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَسْحٌ أَصْلًا، بِأَنْ لَيْسَ عَلَى طَهَارَةٍ وَأَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، أَوْ بَعْدَ انْتِقَاضِ وَضُوئِهِ، وَقَدْ تَبَعَ الشَّارِحُ فِي إِدْخَالِ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَتِ النَّابِعِ

خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة، والحال أنه متطهر أو غير متطهر، ولم يجد من الماء ما يكفيهِ لوضوئه وإزالة النجاسة، (وَيَتَيَمَّمُ) وَلَا يَكْفِيهِ الدَّلْكُ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ لِلتَّرَابِيَّةِ ^(١) (وَاخْتَارَ) اللَّحْمِيُّ مِنْ نَفْسِهِ (إلحاق رجل الفقير) الَّذِي لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى

لَابِنِ فَرْحُونِ فِي شَرْحِهِ لِابْنِ الْحَاجِبِ، قَالَ طَفِي: وَمَا قَالَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ تَقَدَّمَ لَهُ مَسْحٌ وَوضوؤه باقٍ وَأَصَابَ خُفَّهُ نَجَاسَةً لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا مَاءٌ مَعَهُ، لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَنْزِعُهُ وَيَنْتَقِضُ وَضُوؤُهُ بِالزَّرْعِ وَيَتَيَمَّمُ أَمْ يَبْقِيهِ وَيُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ مُحَافَظَةً عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ ؟ فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْحُكْمَ بِقَوْلِهِ: فَيُخْلَعُهُ الْمَاسِحُ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَسْحٌ وَوضوؤه باقٍ أَوْ انْتَقَضَ وَضُوؤُهُ فَلَا إِشْكَالَ فِي نَزْعِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، إِذْ نَزْعُهُ لَا يُوجِبُ لَهُ نَقْضًا، فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَنْزِعُهُ، قَالَ بَن: إِنْ قُلْتَ: يُمَكِّنُ أَنْ تُصَوِّرَ الْمَسْأَلَةَ بِغَيْرِ الْمَاسِحِ إِذَا لَبَسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ وَانْتَقَضَ وَضُوؤُهُ وَمَعَهُ مَاءٌ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ إِلَّا لَغَسَلِ النَّجَاسَةِ أَوْ لِلْوُضُوءِ مَعَ الْمَسْحِ، فَهَذَا يَتَرَدَّدُ هَلْ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ فَيُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ أَوْ يَخْلَعُهُ وَيَتَيَمَّمُ لِقُصُورِ الْمَاءِ عَنْ غَسَلِ رِجْلَيْهِ ؟ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ حَمْلُ الْمَاسِحِ عَلَى مَنْ حُكِّمَ الْمَسْحُ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونِ وَمَنْ تَبِعَهُ، قُلْتَ: لَا يَصِحُّ دُخُولُ هَذِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ - إِنْ خَلَعَ الْخُفَّ فِي حَقِّهِ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزِعْهُ وَيَتَيَمَّمْ.

الثَّانِي - أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَتَأَثَّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، لِفَقْدِ شَرْطِ الْمَسْحِ وَهُوَ طَهَارَةُ الْجِلْدِ، فَلَا يُتَوَهَّمُ صِحَّةُ الْوُضُوءِ حَتَّى يَتَرَدَّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا.

١ - أَيُّ الَّذِي لَا مَاءَ مَعَهُ يَكْفِي الْوُضُوءَ أَوْ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ، وَهَذَا صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ عَلَى مَا قَالَ الشَّارِحُ:

١- مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ أَصْلًا، وَالْحَالُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ وَبَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ، أَوْ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ لِبَسُهُ عَلَى طَهَارَةٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ حِينَ الْإِصَابَةِ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ.

٢- وَمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِي الْوُضُوءَ وَإِزَالَةَ النَّجَاسَةِ مَعًا، وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ - الدَّرْدِيرِ -: وَالْحَالُ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: الَّذِي مَسَحَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ: أَوْ لِبَسُهُ عَلَى طَهَارَةٍ لِقِسَادِ الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ إِذَا لَبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ وَاسْتَمَرَّتْ وَتَنَجَّسَ الْخُفُّ فَإِنَّهُ يَخْلَعُهُ وَيُصَلِّي بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ أَيُّ أَوْ كَانَ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ إلَخ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٧٥، ٧٦).

٢ - حَاصِلُهُ: أَنَّ الْخُفَّ إِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا، كَخُرِّ الْكِلَابِ أَوْ فَضْلَةِ الْأَدَمِيِّ أَوْ أَصَابَهُ دَمٌ، فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ كَمَا مَرَّ، وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، وَإِذَا قُلْنَا: بَعْدَ الْعَفْوِ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ حُكْمُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ، بِأَنْ كَانَ لَا مَاءَ مَعَهُ أَصْلًا إِلَّا أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ قَدْ مَسَحَ عَلَى خُفِّهِ وَأَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، أَوْ كَانَ انْتَقَضَ وَضُوؤُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي إِلَّا الْوُضُوءَ وَالْمَسْحَ دُونَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَلَا يُمَكِّنُهُ جَمْعُ مَاءِ أَعْضَائِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِهِ لِزِيلِ بِهِ

تَحْصِيلِ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ بِالْخُفِّ وَالنَّعْلِ فِي الْعَفْوِ عَمَّا أَصَابَ رِجْلَهُ مِنْ رَوْثِ دَوَابٍّ وَبَوْلِهَا وَدَلَكِهَا، وَمِثْلُهُ غَنِيٌّ لَمْ يَجِدْ مَا ذُكِرَ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اللُّبْسِ لِمَرَضٍ، (وَفِي) (إلْحَاقِ رِجْلٍ) (غَيْرِهِ) (أَيِ غَيْرِ الْفَقِيرِ وَهُوَ غَنِيٌّ يَقْدِرُ عَلَى لُبْسِهِ وَوَجَدَهُ وَتَرَكَهُ حَتَّى أُصِيبَتْ رِجْلُهُ بِذَلِكَ وَدَلَكِهَا) (لِلْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلَانِ) فِي الْعَفْوِ، وَعَدَمِهِ، وَيَتَعَيَّنُ الْغُسْلُ، وَلَوْ قَالَ: وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ لَكَانَ أَخْصَرَ مَعَ الْإِثْنَانِ بِاصْطِلَاحِهِ ^(١).

[دَرْسٌ] ^(٢) (٣) : (وَ) (عَفِيَ عَنْ) (وَاقِعٍ) مِنْ سَقْفٍ وَنَحْوِهِ لِقَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَوْ مَشْكُوكٍ فِي إِسْلَامِهِمْ (عَلَى) شَخْصٍ (مَارٍ)، أَوْ جَالِسٍ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَوْ يَطْنَنَّ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ بَلْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَلْزِمُهُ السُّؤَالُ، (وَإِنْ سَأَلَ) كَمَا هُوَ الْمُنْدُوبُ (صَدَّقَ الْمُسْلِمُ)

النَّجَاسَةُ، فَإِنَّهُ يَنْزِعُهُ، وَيَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ بِمُجَرَّدِ النَّزْعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَيَنْتَقِلُ لِلتَّيْمُمِ، وَيَبْطُلُ حُكْمُ الْمَسْحِ فِي حَقِّهِ، وَلَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَهُ بَدَلٌ، وَغُسْلُ النَّجَاسَةِ لَا بَدَلَ لَهُ، وَأُخِذَ مِنْ هَذَا تَقْدِيمُ غُسْلِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْوُضُوءِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا يَكْفِيهِ لِإِخْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَرَوَى عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ. ثُمَّ إِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنَنَِةِ فَإِنَّهُ يَبْقَى خُفُّهُ مِنْ غَيْرِ نَزْعٍ وَيُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ مُحَافَظَةً عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ.

١ - يعني أن اللخمي وابن العربي أيضا اختار في رجل الفقير العاجز عن نعل أنه يعفى عن أثر ما يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت، لا غيرهما، وفي رجل غير الفقير، وهو الذي يقدر على شراء خف أو نعل قولان للمتأخرين: بالعفو كالفقير، وعدمه ووجوب الغسل. شرح الخرشي على مختصر خليل، الناشر دار الفكر للطباعة، مكان النشر بيروت، (١ / ١١١، ١١٢).

٢ - بدأ المصنف رحمه الله في بيان الواقع على المار.

٣ - (الدرس) الطريق الخفي والخلق البالي من الثياب وغيرها والجرب وذنوب البعير والمقدار من العلم يدرس في وقت ما، والجمع: دروس وأداس، (المدرس) الكثير الدرس والتلاوة في الكتاب والمعلم (المدرس) الموضوع يدرس فيه (ج) مدارس، و (المدرسة) مكان الدرس والتعليم وجماعة من الفلاسفة أو المفكرين أو الباحثين تعتنق مذهباً معيناً أو تقول برأى مشترك (مج) ويقال هو من مدرسة فلان على رأيه ومذهبه (ج) مدارس. المعجم الوسيط (١ / ٢٨٠).

(^١) الْعَدْلُ الرَّوَايَةِ إِنْ أَخْبَرَ بِالنَّجَاسَةِ، أَيْ وَبَيَّنَّ وَجْهَهَا، أَوْ اتَّفَقَا مَذْهَبًا، وَإِلَّا نُدِبَ الْغَسْلُ (^٢)، لَا الْكَافِرُ أَوْ الْفَاسِقُ (^٣)، فَإِنْ قُلْتُمْ: الْوَاقِعُ مِنْ بَيِّنٍ مُسْلِمٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِي إِسْلَامِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَوْ يَظُنَّ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ فَمَا مَعْنَى الْعَفْوِ ؟ قُلْنَا: مَعْنَاهُ الْعَفْوُ عَنْ وَجُوبِ السُّؤَالِ، إِذْ هُوَ الْأَصْلُ كَمَا أَشْرْنَا لَهُ، أَوْ يُقَالُ: مَعْنَى الْعَفْوِ، حَمْلُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ، إِذْ مُقْتَضَى الشَّكِّ وَجُوبُ الْغَسْلِ، كَمَا أَنَّ الشَّكَّ فِي الْحَدِيثِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ (^٤)، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ بَيِّنٍ كَافِرٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّجَاسَةِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَوْ يَظُنَّ طَهَارَتَهُ، فَإِنْ أَخْبَرَ بِطَهَارَةِ الْمَشْكُوكِ (^٥) أَحَدُ صَدِّقِ الْمُسْلِمِ الْعَدْلُ الرَّوَايَةِ (^١).

١ - قَوْلُهُ: (صَدِّقِ الْمُسْلِمِ) أَيْ إِنْ أَخْبَرَ بِخِلَافِ الْحُكْمِ، كَمَا لَوْ أَخْبَرَ بِالنَّجَاسَةِ، إِنْ بَيَّنَّ وَجْهَهَا، أَوْ اتَّفَقَا مَذْهَبًا، وَأَمَّا إِنْ أَخْبَرَ بِالطَّهَارَةِ صَدِّقٌ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يُصَدِّقُ مُطْلَقًا أَخْبَرَ بِطَهَارَةِ الْوَاقِعِ أَوْ نَجَاسَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَخْبَرَ بِالطَّهَارَةِ صَدِّقٌ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَخْبَرَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَا بَدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ، وَبَيَانِهِ لَوَجْهِ النَّجَاسَةِ، أَوْ مُوَافَقَتِهِ فِي الْمَذْهَبِ لِمَنْ أَخْبَرَهُ.

٢ - أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَخْبَرَ بِالنَّجَاسَةِ وَلَمْ يَبَيِّنْ وَجْهَهَا وَلَمْ يَتَّفَقَا فِي الْمَذْهَبِ نُدِبَ الْغَسْلُ.

٣ - فَلَا يُصَدِّقَانِ، إِذَا أَخْبَرَ الْأَوَّلُ بِالطَّهَارَةِ، وَأَخْبَرَ الثَّانِي بِالنَّجَاسَةِ.

اعْلَمْ أَنَّ الشَّخْصَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَارًا تَحْتَ سَقَائِفِ مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِمْ وَفِي كُلِّ إِمَّا أَنْ تَتَحَقَّقَ طَهَارَةُ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ السَّقَائِفِ أَوْ تَظُنَّ طَهَارَتَهُ أَوْ تَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهُ أَوْ تَظُنَّ أَوْ يَشْكُ فِيهَا فَهَذِهِ خَمْسُ عَشْرَةَ صُورَةً فَإِنْ تَحَقَّقَتْ طَهَارَةُ الْوَاقِعِ أَوْ ظَنَنْتَ أَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ أَوْ ظَنَنْتَ فَلَا مَرُ ظَاهِرٌ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ فِيهِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيْمَا إِذَا كَانَ مَارًا تَحْتَ سَقَائِفِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِمْ وَشَكٌّ فِي نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَيُعْفَى عَنِ الْفَحْصِ عَنْهُ وَمَقْهُومُهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ مَارًا تَحْتَ سَقَائِفِ كُفَّارٍ وَشَكٌّ فِي نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا وَلَا يَخْتِاجُ لِسُؤَالِهِمْ فَلَوْ سَأَلْتَهُمْ وَأَخْبَرُوا بِالطَّهَارَةِ لَمْ يُصَدِّقُوا وَإِنْ أَخْبَرَ بِطَهَارَةِ الْوَاقِعِ مِنْ بَيُّوتِهِمْ مُسْلِمٌ صَدِّقٌ إِنْ كَانَ عَدْلٌ رَوَايَةٍ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٧٦، ٧٧).

٤ - قَالَ بَن: فِيهِ نَظَرٌ، إِذْ الْوَاقِعُ مِنْ بَيُّوتِ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، فَلَا مَحَلَّ لِلْعَفْوِ وَلَا لَوُجُوبِ السُّؤَالِ، فَالظَّاهِرُ فِي الْجَوَابِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْمَاءَ السَّاقِطَ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ النَّجَاسَةُ، كَانَ الْأَصْلُ وَجُوبُ غَسْلِهِ، لَكِنْ غُفِيَ عَنْهُ لِكَثْرَةِ سُقُوطِ الْمَاءِ مِنَ السَّقَائِفِ وَحَاجَةِ النَّاسِ لِلْمُرُورِ تَحْتَهَا.

٥ - أَيْ الْوَاقِعِ مِنْ بَيِّنِ الْكَافِرِ.

(و) (٢) عَنْ (كَسِيفٍ صَقِيلٍ) (٣) (دَخَلَ بِالْكَافِ مَا شَابَهُهُ فِي الصِّقَالَةِ، كَمْذِيَّةٍ وَمِرَّةٍ وَجَوْهَرٍ وَسَائِرٍ مَا فِيهِ صِقَالَةٌ وَصَلَابَةٌ مِمَّا يُفْسِدُهُ الْعَسَلُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِعِلَّةِ الْعَفْوِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ: (لِإِفْسَادِهِ) بِالْعَسَلِ، وَلَوْ قَالَ: لِفْسَادِهِ لَكَانَ أَحْصَرَ وَأَحْسَنَ (٤)، وَسَوَاءٌ مَسَحَهُ مِنَ الدَّمِ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمِدِ (٥)، أَيْ خِلَافًا لِمَنْ عَلَّلَهُ بِإِنْتِفَاءِ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْحِ (٦)، أَيْ عَفِيَ عَمَّا يُصِيبُهُ (مِنْ دَمٍ) شَيْءٍ (مُبَاحٍ) (٧) كَجِهَادٍ وَقِصَاصٍ وَذَبْحٍ وَعَقْرِ صَيْدٍ (٨)، وَخَرَجَ بِكَالسِّيفِ الثُّوبَ وَالْجَسَدَ وَنَحْوَهُمَا (٩)، وَبِالصَّقِيلِ غَيْرُهُ (١٠)، وَبِدَمِ الْمُبَاحِ دَمُ الْعُدْوَانِ فَيَجِبُ الْعَسَلُ (١١) (١) .

- ١ - وَلَا يُصَدِّقُ الْكَافِرُ فِي إِخْبَارِهِ بِطَهَارَتِهِ .
- ٢ - العفو عن مصيب الصقيل الصلب .
- ٣ - أَيْ مَصْفُوعٍ لَا خَرِبَةَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا عَفْو .
- ٤ - لِأَنَّ الْإِفْسَادَ فِعْلُ الْفَاعِلِ فَلَا يَتَّصِفُ بِهِ السِّيفُ وَإِنَّمَا يَنْصِلُ بِالْفُسَادِ .
- ٥ - هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ، وَمِثْلُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَح عَنْ النُّوَادِرِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَفْوَ بِشَرْطِ الْمَسْحِ نَقْلُهُ النَّبَاحِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّهُ قَوْلُ الْأُبْهَرِيِّ. حاشية الدسوقي (١ / ٧٧) .
- ٦ - حَاصِلُهُ: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَقُولُ: يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ بِشَرْطِ مَسْحِهِ لِإِنْتِفَاءِ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْحِ، فَهَذَا التَّغْلِيلُ يُقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ السِّيفَ وَنَحْوَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ إِلَّا إِذَا مَسَحَ وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الظُّفْرَ وَالْجَسَدَ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ لِعَدَمِ صَلَابَتِهِمَا، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُمَا مِنْهُ إِذَا مَسَحَ .
- ٧ - أَيْ زَائِدٍ عَلَى دِرْهَمٍ، أَمَا لَوْ كَانَ دِرْهَمًا فَلَا يَتَّقَدُّ الْعَفْوُ لَا بِالصَّقِيلِ وَلَا بِالصُّلْبِ، وَلَا يَكُونُ الدَّمُ مُبَاحًا، قَالَ شَيْخُنَا: وَالْمُعْتَمِدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاحِ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ دَمُ مَكْرُوهِ الْأَكْلِ إِذَا ذَكَاهُ بِهِ، وَالْمُرَادُ مُبَاحٌ أَصَالَةً، فَلَا يَضُرُّ حُرْمَتُهُ لِعَارِضِ كَقْتَلِ مُرْتَدٍّ بِهِ، وَزَانَ أَحْصَنَ بَعِيرٍ إِذْنِ الْإِمَامِ .
- ٨ - أَيْ لِأَجْلِ الْعَيْشِ .
- ٩ - أَيْ كَالظُّفْرِ .
- ١٠ - أَيْ مِمَّا فِيهِ خَرِبَةٌ .
- ١١ - قَوْلُهُ: (وَبِدَمِ الْمُبَاحِ إِنْخ) الْأَوَّلَى أَنْ يَقُولَ: وَبِالدَّمِ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، لِأَنَّ الدَّمِ هُوَ الَّذِي يَعْسُرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ لِعَلْبَةِ وَصُولِهِ لِلْسِّيفِ وَنَحْوِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَبِالْمُبَاحِ مِنَ الْعُدْوَانِ .

(و) (عَفِيَ عَنْ) (أَثَرِ) (أَيِ مِدَّةٍ) (دُمْلٍ) (وَنَحْوَهُ كَجُرْحٍ) (لَمْ يُنْكَ) (أَيِ لَمْ يُعْصَرْ)
وَلَمْ يُقَسَّرْ (٣) بَلْ مُصِلَ بِنَفْسِهِ (٤)، فَإِنْ نُكِيَ (٥) لَمْ يُعْفَ عَمَّا زَادَ عَنِ الدَّرْهِمِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ
عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَضْطَرَّ إِلَى نَكْيِهِ (٦)، فَإِنْ اضْطَرَّ عَفِيَ عَنْهُ وَلَوْ كَثُرَ (٧) ؛ لِأَنَّهُ فِي حَكْمِ مَا
سَالَ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ سَالَ مِنْهُ شَيْءٌ بِنَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ نُكِيَ سَابِقًا، وَقَدْ كَانَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ لَمْ
يَخْرُجْ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَالَ بِنَفْسِهِ، وَيَسْتَمِرُّ الْعَفْوُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ (٨)، فَإِنْ
بَرِيَ غَسَلَهُ (٩)، وَمَحَلَّهُ (١٠) إِنْ دَامَ سَيْلَانُهُ (١١) أَوْ لَمْ يَنْضَبِطْ (١٢) أَوْ يَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً،

تَنْبِيْهُ: أَلْحَقْ خَشَ الرُّجَاجَ بِالسَّيْفِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْغَسْلَ لَا يُفْسِدُهُ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلِذَا قَالَ ح: وَخَرَجَ
بِقَوْلِهِ: لِإِفْسَادِهِ الرُّجَاجُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ شَابَهُ السَّيْفُ فِي الصِّقَالَةِ وَالصَّلَابَةِ لَكِنَّهُ لَا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ اهـ بـنـ.

١ - حَاصِلُهُ: أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ صُلْبًا صَقِيلًا، وَكَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ بِالْغَسْلِ كَالسَّيْفِ وَنَحْوَهُ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَمَّا
أَصَابَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، خَوْفًا مِنْ إِفْسَادِ الْغَسْلِ لَهُ.

٢ - الْعَفْوُ عَنْ أَثَرِ الدَّمِ.

٣ - أَيِ لَمْ تَزَلْ قَشْرَتُهُ.

٤ - أَيِ بَلْ سَالَ بِنَفْسِهِ

٥ - أَيِ عَصِرَ أَوْ قَشَرَ أَوْ أزيلَتْ قَشْرَتُهُ فَسَالَ.

٦ - أَيِ قَشَرَهُ أَوْ عَصَرَهُ.

٧ - أَيِ عَنِ الدَّمِ الْخَارِجِ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهِمٍ، وَأَشَارَ بِهَذَا لِمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّ
الدَّمْلَ الْوَاحِدَةَ إِذَا اضْطَرَّ إِلَى نَكْيِهَا وَشَقَّ عَلَيْهِ تَرْكُهَا، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَمَّا سَالَ مِنْهَا مُطْلَقًا. حَاشِيَةُ الدَّسَوَقِي
(٧٧/١، ٧٨).

٨ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا نَكَاهُ بَعْدَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْمِدَّةِ فَخَرَجَتْ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّمَا اجْتَمَعَ فِيهِ شَيْءٌ
سَالَ بِنَفْسِهِ، أَوْ أَنَّهُ نَكَاهُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ شَيْءٍ مِنَ الْمِدَّةِ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّمَا اجْتَمَعَ
فِيهِ شَيْءٌ سَالَ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ السَّائِلِ الَّذِي سَالَ بِنَفْسِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ.

٩ - أَيِ غَسَلَ مَا كَانَ أَصَابَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْبُرْءِ.

١٠ - أَيِ مَحَلِّ الْعَفْوِ عَنْ أَثَرِ الدَّمْلِ الَّذِي لَمْ يُنْكَ بَلْ نَصَلَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَإِلَّا
فَكَلَامُهُمْ مُطْلَقٌ.

١١ - وَلَمْ يَنْقَطِعْ.

١٢ - أَيِ أَوْ انْقَطَعَ السَّيْلَانُ وَلَكِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ انْقِطَاعُهُ.

فَإِنْ انْصَبَّ وَفَارَقَ يَوْمًا وَأَتَى آخَرَ فَلَا عَفْوَ ^(١)، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الدُّمْلِ الْوَاحِدِ، وَأَمَّا إِنْ كَثُرَتْ ^(٢) فَيُعْفَى مُطْلَقًا وَلَوْ عَصَرَهَا أَوْ قَشَرَهَا ؛ لِاضْطِرَارِهِ لِذَلِكَ كَالْحَكَّةِ وَالْجَرَبِ .

(وَنُدْب) ^(٣) غَسْلُ جَمِيعِ مَا سَبَقَ مِنَ الْمَغْفُوتِ ^(٤) إِلَّا كَالسَّيْفِ الصَّقِيلِ لِإِفْسَادِهِ (إِنْ إِنْ تَقَاحَشَ) ، بِأَنْ خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ حَتَّى صَارَ يُسْتَقْبَحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، أَوْ يَسْتَجِي أَنْ يَجْلِسَ بِهِ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، أَيْ وَكَانَ سَبَبُ الْعَفْوِ قَائِمًا ^(٥)، فَإِنْ انْقَطَعَ وَجَبَ الْغَسْلُ، (كَ) نُدْبِ غَسْلِ (دَمِ) أَيْ خُرءِ (الْبَرَاغِيثِ) ^(٦) (٧) إِنْ تَقَاحَشَ، وَأَمَّا دَمُهَا الْحَقِيقِيُّ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: وَدُونَ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا خُرءُ الْقَمَلِ وَالْبَقِ وَنَحْوَهُمَا ^(٨) فَيُنْدَبُ ^(٩) وَلَوْ لَمْ يَتَقَاحَشْ (إِلَّا) أَنْ يَطْلُعَ عَلَى الْمُتَقَاحِشِ (فِي صَلَاةٍ) ^(١٠) فَلَا يَنْدَبُ الْغَسْلُ بَلْ يَحْرُمُ لَوْجُوبِ التَّمَادِي فِيهَا، فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً

١ - أَيْ أَوْ انْصَبَّ انْقِطَاعُهُ وَلَكِنْ صَارَ يَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً، أَمَّا لَوْ انْصَبَّ وَلَمْ يَنْزِلْ كُلَّ يَوْمٍ، فَلَا يُعْفَى إِلَّا عَنِ الدَّرْهَمِ فَقَطْ، فَإِنْ نَزَلَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ قَتْلُهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا يُمَكِّنُ قِتْلَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا قَطَعَ إِنْ رَجِيَ كَفَّهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَغَسَلَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ كَفَّهَا تَمَادَى.

٢ - أَيْ كَالدُّمْلَيْنِ فَأَكْثَرَ .

٣ - شَرَعَ الْإِمَامُ فِي بَيَانِ اسْتِحَابِ غَسْلِ مَا يَعْفَى عَنْهُ.

٤ - أَيْ لَا خُصُوصَ أَثَرِ الدُّمْلِ وَالْجُرْحِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ .

٥ - سَبَبُ الْعَفْوِ وَهُوَ مَشَقَّةُ الْإِحْتِرَازِ ، وَقَوْلُهُ: قَائِمًا أَيْ مُوجُودًا.

٦ - شَرَعَ الْإِمَامُ فِي بَيَانِ حُكْمِ غَسْلِ خُرءِ الْبَرَاغِيثِ وَالْقَمَلِ وَالْبَقِ وَنَحْوِهَا.

٧ - أَيْ مِنْ تَوْبٍ تَقَاحَشَ فِيهِ، سَوَاءً كَانَ فِي زَمَنِ هَيَجَانِهَا أَمْ لَا.

٨ - كَالدُّبَابِ وَالْبَعُوضِ .

٩ - غَسْلُهُ مِنَ التَّوْبِ وَلَوْ لَمْ يَتَقَاحَشْ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سَالِمُ السَّنْهَوْرِيُّ، لِأَنَّ خُرءَهَا نَادِرٌ فَلَا فَلَا مَشَقَّةٌ فِي غَسْلِهِ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ الْبُرْعُوثِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ خُرْؤُهُ عَادَةً، فَلَوْ حَكَمْنَا بِالِاسْتِحَابِ مُطْلَقًا حَصَلَتْ الْمَشَقَّةُ، خِلَافًا لِصَاحِبِ الْخُلَالِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ خُرءَ الْقَمَلِ وَالْبَقِ وَنَحْوَهُمَا مِثْلُ خُرءِ الْبَرَاغِيثِ لَا يَنْدَبُ غَسْلُهُ مِنَ التَّوْبِ إِلَّا إِذَا تَقَاحَشَ .

١٠ - قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَطْلُعَ عَلَى الْمُتَقَاحِشِ) مِنْ أَيْ وَاحِدٍ مِنَ الْمَغْفُوتِ السَّابِقَةِ، وَكَانَ الْأَوَّلَى لِلْمَصْنِفِ حَذَفَ قَوْلَهُ: إِلَّا فِي صَلَاةٍ، لِأَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ قَطْعُ الصَّلَاةِ لِمَنْدُوبٍ .

أُخْرَى نُدَبَ (وَيَطْهَرُ مَحَلَّ النَّجَسِ ^(١) بِلَا نِيَّةٍ ^(٢)) مُتَعَلِّقٌ بِطَهَرٍ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيَّ يَطْهَرُ يَطْهَرُ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ (بِغَسْلِهِ) أَيَّ بِسَبَبِهِ ^(٣) وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِلَا نِيَّةٍ مُتَعَلِّقًا بِغَسْلِهِ ^(٤) أَيَّ يَطْهَرُ مَحَلَّ النَّجَسِ بِغَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ لِنِيَّةٍ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ ^(٥) (إِنْ عُرِفَ) مَحَلُّهُ ^(٦) وَالْمُرَادُ بِهَا ^(٧) مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ، (وَإِلَّا) (يُعْرِفُ بِأَنْ شَكَّ فِي مَحَلِّينِ مَثَلًا ^(٨)) ^(٩) (فَيَجْمَعُ الْمَشْكُوكَ)، أَيَّ فَلَا يَطْهَرُ إِلَّا بِغَسْلِ جَمِيعِ مَا شَكَّ (فِيهِ) ^(١٠) مِنْ ثَوْبٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهَا ^(١١)، وَلَا فَرْقَ فِي الْمَشْكُوكِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ أَوْ جِهَتَيْنِ مُتَمَيِّزَتَيْنِ (كَكُمِّيهِ) الْمُتَصِلَيْنِ بِنَوْبِهِ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ

١ - هو بَفَتْحِ الْجِيمِ أَيَّ النَّجَاسَةِ، أَيَّ يَطْهَرُ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْفُورًا عَنْهَا أَمْ لَا بِغَسْلِهِ، وَلَا يُطْلَبُ بِالتَّثْلِيثِ فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ.

٢ - شرع الإمام في بيان مدى احتياج التعبد للنية.

٣ - أَفَادَ أَنَّ كُلًّا مِنْ قَوْلِهِ: بِلَا نِيَّةٍ، وَقَوْلِهِ: بِغَسْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِطَهَرٍ، إِلَّا أَنَّ الْجَارَّ الْأَوَّلَ بِمَعْنَى مَعَ، وَالثَّانِي لِلْسَّبَبِيَّةِ، فَلَمْ يَلْزَمْ تَعَلُّقُ حَرْفِي جَرٍّ مُتَّحِدِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ .

٤ - أَيَّ وَقَوْلُهُ: بِغَسْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِطَهَرٍ، وَالْمَعْنَى يَطْهَرُ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ بِغَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ لِنِيَّةٍ.

٥ - لِأَنَّ إزَالََةَ النَّجَاسَةِ تَعَبُّدٌ لَا مَعْفُولَ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نِيَّةٌ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّعَبُّدِ، لِأَنَّ التَّعَبُّدَ إِذَا كَانَ كَانَ مِنْ بَابِ التُّرُوكِ كَمَا هُنَا لَا تُطْلَبُ فِيهِ نِيَّةٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْغَيْرِ، بِخِلَافِ التَّعَبُّدِ الَّذِي لِتَخْصِيلِ الطَّهَارَةِ فَيَفْتَقِرُ لَهَا، وَذَلِكَ كَغَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ .

٦ - أَيَّ النَّجَسِ.

٧ - أَيَّ بِالْمَعْرِفَةِ، مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ، فَمَتَى تَحَقَّقَ مَحَلُّهَا أَوْ ظَنَّ طَهَرَ بِغَسْلِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَأَمَّا الْمَحَلُّ الْمَوْهُومُ كَمَا لَوْ ظَنَّ النَّجَاسَةَ فِي جِهَةٍ وَتَوَهَّمَهَا فِي أُخْرَى فَلَا يَغْسِلُهُ، إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِلْوَهْمِ فِي الْحَدَثِ، فَأَوَّلَى الْخَبَثِ كَمَا حَقَّقَهُ طُفِي رَأْدًا عَلَى الشَّيْخِ سَالِمِ السَّنْهَوْرِيِّ فِي جَعْلِهِ الْوَهْمَ كَالشَّكِّ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِلَّا فَيَجْمَعُ الْمَشْكُوكَ فِيهِ، وَذَكَرَ عِبْقَ الْقَوْلَيْنِ وَصَدَرَ بِالْأَوَّلِ، وَفِي بَنٍ: أَنَّ الْأَوَّلَ مُعْتَمَدٌ عِنْدَ طُفِي وَغَيْرِهِ، وَرَجَّحَ أَبُو عَلِيٍّ الْمُسَنَاوِيُّ الثَّانِي. حاشية الدسوقي (١/ ٧٩).

٨ - أَيَّ تَرَدَّدَ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فِي مَحَلِّينِ مَعَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ أَوْ ظَنِّهَا.

٩ - شرع الإمام في بيان حكم الشك فيما أصابته النجاسة من أحد محلين متصلين أو منفصلين.

١٠ - أَيَّ مِنَ الْمَحَلِّينِ مَثَلًا.

١١ - أَيَّ كَانَ الْمَحَلَّانِ الْمَشْكُوكَ فِيهِمَا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ جَسَدٍ إلخ.

أَنَّ بِأَحَدِهِمَا نَجَاسَةً وَلَا يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ عَيْنَهُ، فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا إِلَّا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ غَسْلِهِمَا مَعًا ^(١) أَوْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا، فَيَتَحَرَّى حِينَئِذٍ أَحَدَهُمَا لِيَغْسِلَهُ إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لَهُ، (بِخِلَافِ تَوْبِيهِ) الْمُتَفَصِّلِينَ ^(٢) تُصِيبُ النَّجَاسَةُ أَحَدَهُمَا ^(٣) وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُ ^(٤) (فَيَتَحَرَّى) أَيَّ يَجْتَهُدُ فِي تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ بِعَلَامَةٍ يَسْتَتِدُّ إِلَيْهَا لِيُصَلِّيَ بِهِ وَيَتْرَكَ الثَّانِي أَوْ يَغْسِلَهُ إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِلتَّحَرِّيِّ، وَإِلَّا صَلَّى بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ كَعَاجِزٍ، فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ تَحَرِّيَّ تَعَيَّنَ غَسْلُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لِلصَّلَاةِ بِهِ إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ^(٥) (بِطُهُورٍ) مُتَعَلِّقٌ بِغَسْلِهِ (

١ - وَلَا يَتَحَرَّى وَاحِدًا لِيَغْسِلَهُ فَقَطُّ عَلَى الْمَذْهَبِ.

وقال ابن العربي: إِنَّهُ يَتَحَرَّى فِي الْكُمَيْنِ وَاحِدًا يَغْسِلُهُ كَالْتَّوْبَيْنِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِيُغْسَلَ الْكُمَيْنِ، وَوَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَغْسِلُهُمَا مَعًا، فَإِنْ لَمْ يَسِعِ الْوَقْتُ إِلَّا غَسْلَ وَاحِدٍ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ مَا يَغْسِلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، تَحَرَّى وَاحِدًا يَغْسِلُهُ فَقَطُّ اتِّقَافًا، ثُمَّ يَغْسِلُ الثَّانِي بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ، وَبَعْدَ وُجُودِ مَاءٍ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي، فَإِنْ لَمْ يَسِعِ الْوَقْتُ غَسْلَ وَاحِدٍ أَوَّلَمَ يَسِعِ التَّحَرِّيَّ صَلَّى بِدُونِ غَسْلٍ، لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ أَوْلَى مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى طَهَارَةِ الْخَبَثِ .

٢ - أَيُّ الْمُتَفَصِّلِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ، كَالْقَمِيصَيْنِ وَالْإِزَارَيْنِ، أَوِ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ، أَوِ الْقَمِيصِ وَالْمُنْدِيلِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا إِلَّا أَنَّهُ مُتَّصِلٌ، كَطَرَفِي الثَّوْبِ، وَكُمَيْهِ، فَلَوْ فَصَلَ الْكُمَانِ كَانَا كَالْتَّوْبَيْنِ.

٣ - تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا.

٤ - أَيُّ عَيْنٍ أَحَدِ التَّوْبَيْنِ الْمَصَابِ بِالنَّجَاسَةِ هَلْ هُوَ هَذَا أَوْ هَذَا ؟.

٥ - أَيُّ فَيَجْتَهُدُ فِي تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِذَا اجْتَهَدَ وَحَصَلَ لَهُ ظَنٌّ بِطَهَارَةِ أَحَدِهِمَا صَلَّى بِهِ الْآنَ، وَكَذَا وَكَذَا بِوَقْتٍ آخَرَ، وَلَا يَلْزُمُهُ غَسْلُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَتَرْكُ الثَّوْبِ الثَّانِي أَوْ غَسْلُهُ، فَإِنْ اجْتَهَدَ فَلَمْ يَقَعْ لَهُ ظَنٌّ فِي التَّوْبَيْنِ، فَإِنَّهُ يَنْصَحُ أَحَدَهُمَا وَيُصَلِّيَ بِهِ، عَمَلًا بِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجِبَ نَصْحُهُ لِشَكِّهِ فِي الْإِصَابَةِ لِكُلِّ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ، قَالَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَوِيُّ، قَالَ بَن: وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي ح وَمَشَى عَلَيْهِ شَارِحُنَا، حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنِ التَّحَرِّيَّ أَيُّ لِعَدَمِ وُجُودِ عِلَامَةٍ يَسْتَتِدُّ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَخْصُلْ لَهُ ظَنٌّ بِطَهَارَةِ أَحَدِ التَّوْبَيْنِ، تَعَيَّنَ غَسْلُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِلصَّلَاةِ بِهِ إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ.

قَوْلُهُ: (إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ الْخ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ: فَيَتَحَرَّى.

وَحَاصِلُ كَلَامِهِ: أَنَّ الْوَقْتَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّسِعًا أَوْ ضَيِّقًا لَا يَسِعُ التَّحَرِّيَّ، وَفِي كُلِّ إِمَّا أَنْ يُمَكِّنَ التَّحَرِّيَّ لَوْجُودِ عِلَامَةٍ يَسْتَتِدُّ إِلَيْهَا وَإِمَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ التَّحَرِّيَّ لِعَدَمِ وُجُودِ عِلَامَةٍ.

مُنْفَصِلٍ (عَنْ مَحَلِّ النَّجَسِ) (كَذَلِكَ) ^(١) أَيُّ طَهُورًا، وَلَا يَصْرُ تَغْيِيرُهُ بِالْأَوْسَاحِ ^(٢) عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنَّفِ ^(٣)، فَلَوْ قَالَ: مُنْفَصِلٌ طَاهِرٌ لِحَسَنٍ، (وَلَا يَلْزَمُ عَصْرُهُ ^(٤)) وَلَا عَزْكَهُ ^(٥) ^(١) إِلَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ التَّطْهِيرُ عَلَيْهِ ^(٢) .

فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَأَمَكْنَ التَّحَرِّيَ تَحَرَّى أَحَدُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُمَكِنْ التَّحَرِّيَ وَالْفَرَضُ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَّسِعٌ تَعَيَّنَ غَسْلُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لِلصَّلَاةِ بِهِ.

وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّحَرِّيِ، وَكَانَ يُمَكِّنُ التَّحَرِّيَ أَنْ لَوْ كَانَ مُتَّسِعًا، أَوْ كَانَ لَا يُمَكِّنُ، صَلَّى بِأَيِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ مِنْ وَجُوبِ التَّحَرِّيِ فِي التَّوْبَيْنِ إِنْ أَمَكْنَ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ طَرِيقَةً لِابْنِ شَاسٍ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهَا، فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكُمَيْنِ يُغْسَلَانِ وَالتَّوْبَيْنِ يَتَحَرَّى: أَنَّ الْكُمَيْنِ لَمَّا اتَّصَلَا صَارَا بِمَثَابَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَلَا كَذَلِكَ التَّوْبَانِ، وَالَّذِي لَسَنَدٍ أَنَّ التَّوْبَيْنِ كَالْكُمَيْنِ يَجِبُ غَسْلُهُمَا مَعًا وَلَا يَتَحَرَّى فِيهِمَا إِلَّا عِنْدَ الصَّرُورَةِ، كَضَيْقِ الْوَقْتِ أَوْ عَدَمِ وُجُودِ مَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ التَّوْبَيْنِ، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَرَدَّ ابْنُ هَارُونَ طَرِيقَةَ ابْنِ شَاسٍ: بِأَنَّهُ إِذَا تَحَرَّى وَلَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا فَقَدْ أَدْخَلَ اخْتِمَالِ الْخَلَلِ فِي صَلَاتِهِ لِغَيْرِ صَرُورَةٍ، قَالَ ح وَهُوَ ظَاهِرٌ أَهْ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَ التَّوْبَيْنِ أَوْ الْأَثْوَابِ نَجَاسَةً وَلَمْ يَعْلَمْ عِنْتُهَا صَلَّى بَعْدَ النَّجَسِ وَزِيَادَةِ ثَوْبٍ، كَالْأَوَانِي، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ بِخَفَةِ الْأَخْبَاطِ عَنِ الْأَحْدَاثِ. حَاشِيَةِ الدَّسَوَقِيِّ (١/ ٧٩، ٨٠).

١ - حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي مُنْفَصِلٍ، أَيُّ مُنْفَصِلٍ حَالَةً كَوْنِهِ طَهُورًا، أَيُّ مُنْفَصِلٍ عَنْ أَغْرَاضِ النَّجَاسَةِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ .

٢ - شَرَعَ الْإِمَامُ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَغْيِيرِ الْغَسَالَةِ بِالْأَوْسَاحِ الطَّاهِرَةِ.

٣ - قَوْلُهُ: (وَلَا يَصْرُ تَغْيِيرُهُ بِالْأَوْسَاحِ) وَذَلِكَ كَتُوبُ النُّبَالِ وَاللِّحَامِ إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَطْهِيرِهِ إِزَالَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْأَوْسَاحِ، بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ الْمَاءُ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بِهَا، بَلْ مَتَى انْفَصَلَ الْمَاءُ خَالِيًا عَنْ أَغْرَاضِ النَّجَاسَةِ وَلَوْ بَقِيَ فِيهِ غَيْرُهَا مِنَ الْوَسَخِ فَقَدْ طُهِرَتْ، وَكَالْتَوْبِ الْمَصْبُوعِ بِرُزْقَةٍ مَثَلًا، إِذَا تَنَجَّسَ قَبْلَ الصَّنْعِ أَوْ بَعْدَهُ فَالشَّرْطُ فِي طَهَارَتِهِ انْفِصَالُ الْمَاءِ عَنْهُ خَالِيًا عَنْ أَغْرَاضِ النَّجَاسَةِ، لَا عَنِ الرُّزْقَةِ، وَهَذَا مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُضَافَ كَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ لَا يَتَنَجَّسُ بِمَجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ .

٤ - حَيْثُ زَالَ الطَّعْمُ وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ تَثْلِيثُ الْغَسْلِ. أَحْمَدُ الصَّوَابِي - بَلْغَةُ السَّالِكِ لِأَقْرَبِ الْمَسَالِكِ، تَحْقِيقُ ضَبْطُهُ وَصَحَّحَهُ: مُحَمَّدُ عَبْدِ السَّلَامِ شَاهِينِ، النَّاشِرُ دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، سَنَةِ النِّشْرِ ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، مَكَانُ النِّشْرِ لُبْنَانُ/بَيْرُوتُ، (١/ ٥٩).

٥ - الْعَرَكُ: الدَّلْكُ، يُقَالُ: عَرَكَ الْجِلْدَ وَنَحَوَهَا، عَرَكًا: دَلَكَهُ، وَعَرَكَ الشَّيْءَ: حَكَّهُ حَتَّى مَحَاهُ.

وَيَطْهَرُ مَحَلَّ النَّجَسِ بِغَسْلِهِ (مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ ^(٣)) ^(٤) أَيْ النَّجَسِ مِنَ الْمَحَلِّ وَلَوْ عَسَرَ ^(٥) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الطَّعْمِ دَلِيلٌ عَلَى تَمَكُّنِ النَّجَاسَةِ مِنَ الْمَحَلِّ فَيُشْتَرَطُ زَوَالُهُ ^(٦) ، (لَا يُشْتَرَطُ زَوَالُ لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسِرًا) ^(٧) بِخِلَافِ الْمُتَعَسِّرِينَ فَيُشْتَرَطُ، (وَالْغُسَالَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ) ^(٨) بِأَحَدٍ أَوْ صَافِ النَّجَاسَةِ (نَجِسَةً) ^(٩) ، لَا إِنْ تَغَيَّرَتْ بِوَسَخٍ أَوْ صَبْغٍ مَثَلًا، فَلَوْ غُسِلَتْ قَطْرَةً بَوْلٍ مَثَلًا فِي

عصر الشيء عصرا: استخر ما فيه من دهن أو ماء، أو نحوه. المعجم الوجيز، مادة: عرك، ص ٤١٥، مادة: عصر، ص ٤٢٠.

١ - أَيْ لَا يَلَزِمُ عَصْرُ مَحَلِّ النَّجَسِ إِذَا كَانَ ثَوْبًا، وَلَا عَرَكُهُ إِذَا كَانَ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهَا .
٢ - لِأَنَّ الْمُقْصُودَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ، فَالَّتِي يُمَكِّنُ زَوَالُهَا بِمَجَرَّدِ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ كَثْرَةِ كَالْبَوْلِ وَالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، أَوْ بِكَاتَرَةِ صَبِّ الْمَاءِ كَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ، لَا تَحْتَاجُ إِلَى عَرَكٍ وَدَلِكٍ، وَمَا لَا يَزُولُ إِلَّا بِالْعَرَكِ وَالدَّلِكِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ.

٣ - مدى اشتراط زوال الطعم واللون والريح المتعسرين.

٤ - مُتَعَلِّقٌ بِبَيْطُهُرٍ .

٥ - أَيْ زَوَالِ الطَّعْمِ، أَيْ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْسُرْ، بَلْ وَلَوْ عَسَرَ.

٦ - وَيُتَصَوَّرُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ زَوَالِ طَعْمِ النَّجَاسَةِ وَبَقَائِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ذَوَاقُهَا، بِأَنْ تَكُونَ فِي الْفَمِ أَوْ دَمِيتِ اللَّثَّةُ أَوْ تَحَقَّقَ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ زَوَالُهُ، فَجَازَ لَهُ ذَوْقُ الْمَحَلِّ اسْتِظْهَارًا، لِأَجْلِ أَنْ يَطْلُعَ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ، أَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَارْتَكَبَ النَّهْيَ وَذَاقَهَا، وَأَمَّا إِذَا شَكَّ فِي زَوَالِهَا، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَوَاقُهَا أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ: وَالظَّاهِرُ: الثَّانِي، وَمَنْعُ ذَوَاقِ النَّجَاسَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّلَطُّخَ بِهَا حَرَامٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْكِرَاهَةُ.

٧ - بَلْ يُعْتَقَرُ بَقَاءُ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ لَا فِي الْغُسَالَةِ، وَلَا يَجِبُ أَشْنَانٌ -

الشَّنُّ وَالشَّنَّةُ الْخَلْقُ مِنْ كُلِّ أُنْيَةٍ صُنِعَتْ مِنْ جِلْدٍ، وَجَمْعُهَا شَنَانٌ وَحَكَى اللَّحْيَانِي قُرْبَةً أَشْنَانٌ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا شَنًّا... وَالشَّنُّ الْقُرْبَةُ الْخَلْقُ - وَنَحْوُهُ، وَلَا تَسْخِينُ الْمَاءِ، لِأَجْلِ زَوَالِ لَوْنِ النَّجَاسَةِ أَوْ رِيحِهَا الْمُتَعَسِّرِينَ مِنَ الثَّوْبِ، وَذَلِكَ لِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ لَا أَنَّهُ نَجَسٌ مَغْفُوقٌ عَنْهُ. لسان العرب، مادة: (شَنَنَ)، (١٣ / ٢٤١) .

إِنْ قُلْتُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّوْنِ وَالرَّيْحِ وَبَيْنَ الطَّعْمِ ؟ قُلْتُ: الْفَرْقُ أَنَّ طَعْمَ جَرَمِ النَّجَاسَةِ بَاقٌ مَعَهُ، بِخِلَافِ اللَّوْنِ وَالرَّيْحِ فَهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ. بلغة السالك (١ / ٥٨).

٨ - شرع الإمام في بيان حكم الغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة.

٩ - وَلَوْ كَانَ زَوَالُ ذَلِكَ الْوَصْفِ مِنَ الْمَحَلِّ مُتَعَسِّرًا، وَهَذَا نُكْتَةُ إِيْتَابِهِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: مُنْقَصِلٌ كَذَلِكَ، الْمَعْنَى عَنْهُ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُسْتَعْنَى عَنْهَا بِقَوْلِهِ: وَحُكْمُهُ كَمُغْيَرِهِ.

جَسَدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَسَالَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ فِي سَائِرِهِ ^(١) وَلَمْ تَنْفَصِلْ عَنْهُ كَانَ طَاهِرًا، (وَلَوْ) (زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ) عَنْ الْمَحَلِّ (بِغَيْرِ الْمَطْلُوقِ) ^(٢) مِنْ مُضَافٍ ^(٣) وَبَقِيَ بَلُّهُ فَلَاقَى جَافًا أَوْ جَفَّ وَلَاقَى مَبْلُورًا (لَمْ يَتَنَجَّسْ مُلَاقِي مَحَلِّهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ ^(٤) إِذْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْحُكْمُ وَهُوَ لَا يَنْتَقِلُ وَفِيهِ أَنَّ الْمُضَافَ قَدْ يَتَنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ ^(٥) فَالْبَاقِي نَجِسٌ ^(٦) فَالْأَوَّلَى التَّغْلِيلُ ^(٧) بِالْبِنَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُضَافَ كَالْمَطْلُوقِ لَا يَتَنَجَّسُ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ فَهُوَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، فَلَوْ اسْتَنْجَى بِمُضَافٍ أَعَادَ الْإِسْتِنْجَاءَ دُونَ غَسْلِ ثَوْبِهِ عَلَى الرَّاجِحِ ^(٨).

(وَإِنْ) (شَكَّ) شَخْصٌ (فِي إِصَابَتِهَا) أَيِ النَّجَاسَةِ ^(٩) (لِثَوْبٍ) أَوْ حَصِيرٍ أَوْ أَوْ خُفٍّ أَوْ نَعْلِ (وَجَبَ نَضْحُهُ) ^(١٠)، فَلَوْ غَسَلَهُ أَجْزَأَ، وَمِثْلُهُ ^(١١) الظَّنُّ الضَّعِيفُ، فَإِنْ

١ - أي: وسالت الغسالة في سائر المغسول من ثوب أو جسد.

٢ - أي الماء المطلق، كما عرّف في الدراسة الموضوعية بأنه جوهر سيال لطيف لا لون له يتلون بلون إنائه، وهناك تعريفات أخريات، فلتراجع هناك.

وَأَمَّا لَوْ زَالَ عَيْنُهَا بِطَعَامٍ كَخَلٍّ أَوْ بِمَاءٍ وَرَدَ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَتَنَجَّسُ مُلَاقِي مَحَلِّهَا قَوْلًا وَاحِدًا، إِذَا عَلِمْتَ هَذَا، تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوَّلَى لِلْمُصَنَّفِ أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِطَاهِرٍ لَمْ يَتَنَجَّسْ مُلَاقِي مَحَلِّهَا، لِأَنَّ غَيْرَ الْمَطْلُوقِ يَصُدَّقُ بِالطَّعَامِ وَبِالنَّجَسِ وَالْمُتَنَجِّسِ، مَعَ أَنَّ مُلَاقِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ الْمُرَآةَ بِمَا ذَكَرَ يَتَنَجَّسُ.

٣ - شرع الإمام في بيان حكم زوال عين النجاسة بغير الماء المطلق .

٤ - وهو قول ابن أبي زَيْدٍ، وَمُقَابِلُهُ مَا نَقَلَهُ ح عَنْ الْقَاسِمِيِّ: أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ مُلَاقِي مَحَلِّهَا .

٥ - أَيِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاتِهِ لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي أُزِيلَتْ عَيْنُهَا بِهِ.

٦ - فَالْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ الْمُضَافِ فِي الْمَحَلِّ قَدْ تَنَجَّسَ، أَيِ وَجِئِنْدٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَاقَى الْمَحَلَّ الْمَبْلُورَ جَافًا جَافًا أَوْ لَاقَى الْمَحَلَّ الْجَافَ شَيْءٌ مَبْلُورٌ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ .

٧ - أَيِ تَغْلِيلُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْمَلَقَى لِلْمَحَلِّ بِالْبِنَاءِ إِلَيْهِ، وَأَمَّا التَّغْلِيلُ الَّذِي عَلَّلُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْحُكْمُ وَهُوَ عَرَضٌ لَا يَنْتَقِلُ فَلَيْسَ بِالْأَوَّلَى لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ .

٨ - مُقَابِلَةُ قَوْلِ الْقَاسِمِيِّ بِإِعَادَةِ الْإِسْتِنْجَاءِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ.

٩ - يُعْنِي غَيْرَ نَجَاسَةِ الطَّرِيقِ، اخْتِرَازًا عَنْ نَجَاسَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ ظَنًّا غَيْرَ غَيْرِ قَوِيٍّ وَقَدْ خَفِيَثَ عَيْنُهَا، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

١٠ - لِأَجْلِ قَطْعِ الْوَسْوسَةِ، لِأَنَّهُ إِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بَلًّا أَمَكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّضْحِ فَتَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ، وَقِيلَ: إِنَّ النَّضْحَ تَعْبُدِيٍّ إِذْ هُوَ تَكْثِيرٌ لِلنَّجَاسَةِ لَا تَقْلِيلٌ لَهَا. حاشية الدسوقي (١/ ٨١).

قَوِي (٢) فَالْغَسْلُ، لَا إِنْ تَوَهَّم (٣) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، (وَإِنْ تَرَكَ) النَّضْحَ وَصَلَّى (أَعَادَ الصَّلَاةَ؛ كَالْغَسْلِ (٤))، أَيْ كَمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ تَارِكُ غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمُحَقَّقَةِ، فَالذَّاكِرُ الْقَادِرُ يُعِيدُ أَبَدًا، وَالنَّاسِي أَوْ الْعَاجِزُ فِي الْوَقْتِ (٥)، وَالْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ (١) أَشْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ بِالسُّنَنِ (٢) هُنَا لِوُرُودِ

اعلم أنَّ في هذا المفهوم تفصيلًا، حاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ حَصَلَ شَكٌّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لِمَحَلٍّ فَلَا يَحُلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَنًا أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ بَدَنًا وَجِبَ غَسْلُهُ كَمُحَقَّقِ الْإِصَابَةِ، وَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِثَوْبٍ أَوْ حَصِيرٍ وَجِبَ نَضْحُهُ لَا غَسْلُهُ، فَإِنْ غَسَلَهُ فَقَدْ فَعَلَ الْأَخْوَطَ.

وَالنَّضْحُ: رَشٌّ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَشْكُوكِ بِالْمَاءِ الْمَطْلُوقِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا، كَقَمٍّ أَوْ تَلْقِي مَطَرٍ رَشَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَعْمِيمُهَا الْمَحَلِّ.

وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ كَمَا أَنَّ غَسْلَ النَّجَاسَةِ لَا يَفْتَقِرُ، لَهَا، بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ صُغْرَى أَوْ كُبْرَى فَإِنَّهَا تَفْتَقِرُ لَهَا. حَاشِيَةُ الصَّوَيِّ عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (١/ ١٣٥).

١ - أَيْ مِثْلُ الشَّكِّ فِي وَجُوبِ النَّضْحِ.

٢ - أَيْ ظَنُّ الْإِصَابَةِ وَأَوَّلَى إِذَا تَحَقَّقَ الْإِصَابَةُ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْغَسْلُ فِي خَالَتَيْنِ: مَا إِذَا تَحَقَّقَ الْإِصَابَةُ، أَوْ ظَنَّنَهَا ظَنًّا قَوِيًّا، وَيَجِبُ النَّضْحُ فِي خَالَتَيْنِ: مَا إِذَا شَكَّ فِي الْإِصَابَةِ، أَوْ ظَنَّنَهَا ظَنًّا ضَعِيفًا، وَالْحَالَةُ الْخَامِسَةُ وَهِيَ تَوَهُّمُ الْإِصَابَةِ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ.

٣ - الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرْفَيْنِ، وَالظَّنُّ الطَّرْفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ، وَالْوَهْمُ رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَأِ، وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ فَهُوَ الطَّرْفُ الرَّاجِحُ إِذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ. الشَّيْخُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُجَيْمٍ (٩٢٦-٩٧٠هـ) - الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ، النَّاشر: دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بِيْرُوتِ،

لِبْنَانِ، الطَّبْعَةُ: ١٤٠٠هـ=١٩٨٠م، (ج ١ / ص ٧٣)، وَانْظُرْ أَيْضًا: مُحَمَّدُ بْنُ بَهَادِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّرْكَشِيِّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - الْمَنْشُورُ فِي الْقَوَاعِدِ، النَّاشر: وَزَارَةُ الْأَوْقَافِ وَالشُّنُونِ الْإِسْلَامِيَّةِ - الْكُوَيْتِ، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَّةُ، ١٤٠٥، تَحْقِيقُ: د. تَيْسِيرُ فَائِقُ أَحْمَدُ مَحْمُودُ، (ج ٢ / ص ٢٥٥)، الْإِمَامُ الْعَلَامَةُ / تَاجُ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ابْنُ عَلِيٍّ ابْنُ عَبْدِ الْكَافِي السَّبْكِ - الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ، النَّاشر: دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، الطَّبْعَةُ: الْأَوَّلَى، عَامَ ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، (ج ١ / ص ٢٣).

٤ - قَوْلُهُ: (كَالْغَسْلِ) تَشْبِيهُ لِتَكْمِيلِ الْحُكْمِ، لَا لِإِفَادَةِ حُكْمٍ غَفَلَ عَنْهُ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْوُجُوبِ وَالْإِعَادَةِ، أَيْ وَجِبَ نَضْحُهُ وَجُوبًا كَوُجُوبِ الْغَسْلِ، فَيَكُونُ وَجُوبُ النَّضْحِ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَأَعَادَ إِعَادَةً كَالْإِعَادَةِ فِي تَرْكِ الْغَسْلِ فَهِيَ أَبَدًا مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَفِي الْوَقْتِ مَعَ الْعُجْزِ وَالنِّسْيَانِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٨١).

٥ - وَهُوَ فِي الظُّهْرَيْنِ لِلْإِضْفَرَارِ، وَفِي الْعِشَاءَيْنِ لِلْفَجْرِ، وَفِي الصُّبْحِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ.

الْأَمْرُ مِنَ الشَّارِعِ بِالنَّضْحِ ^(٣)، (وَهُوَ) أَيِ النَّضْحِ ^(٤) (رَشٌّ بِالْيَدِ ^(٥)) أَوْ الْمَطَرِ رَشَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ عُثْمُهَا، وَأَعَادَ قَوْلَهُ: (بِلَا نِيَّةٍ) ^(٦) مَعَ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَيَطْهَرُ مَحَلُّ النَّجَسِ بِلَا نِيَّةٍ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَنَّ أَنَّ النَّضْحَ لِكُونِهِ تَعَبْدًا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا، أَوْ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا ^(٧)، (لَا إِنْ) تَحَقَّقَ الْإِصَابَةُ وَ (شَكٌّ فِي نَجَاسَةِ الْمُصِيبِ ^(٨)) أَوْ (شَكٌّ فِيهِمَا) ^(٩)

١ - أَيِ بوجوب النَّضْحِ.

٢ - أَيِ بِسُنِّيَّتِهِ - النَّضْحُ - وَأَشْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِهِ، لِأَنَّ النَّضْحَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، وَلِأَجْلِ كَوْنِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ النَّضْحِ أَشْهَرَ مِنَ الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهِ لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا الْقَوْلَ بِسُنِّيَّتِهِ كَمَا ذَكَرَهُمَا مَعًا فِي الْغَسْلِ.

٣ - فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ، فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْقَوْلَ بِالسُّنِّيَّةِ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْغَسْلِ لِكُونِهِ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَشْهِيرُ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِي النَّضْحِ لَكَانَ أَحْسَنَ، ثُمَّ إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ النَّضْحَ وَصَلَّى أَعَادَ كإِعَادَةِ تَارِكِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي التَّقْصِيلِ الْمَذْكُورِ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَخَّوْنٌ وَعِيسَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ النَّضْحَ وَصَلَّى يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ مُطْلَقًا، لِخِفَةِ أَمْرِهِ، قَالَ بِنُ: وَيُمْكِنُ تَمْثِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِجَعْلِ التَّشْبِيهِ فِي مُطْلَقِ الْإِعَادَةِ لَا تَامًا حَتَّى يَكُونَ مَا شَبَّاهُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ.

وَقَالَ الْفَرِيقَانِ أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ أَصْلًا وَلِخِفَةِ النَّضْحِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِإِعَادَةِ النَّاسِي أَبَدًا كَمَا قِيلَ بِهِ فِي تَرَكَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عِنْدَنَا قَوْلًا لِأَبِي الْفَرَجِ بِوُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَعَ النَّسْيَانِ، فَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا أَعَادَ أَبَدًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ النَّضْحِ مُطْلَقًا، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: بِاسْتِحْبَابِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمَعُونَةِ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ كَمَا فِي الْمَوَاقِفِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ٨١).

٤ - يَعْنِي مُطْلَقًا سِوَاءَ كَانَ لِتَوْبٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ أَرْضٍ.

٥ - أَيِ أَوْ الْقَمِّ بَعْدَ إِزَالَةِ مَا فِيهِ مِنَ الْبُصَاقِ .

٦ - مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَجَبَ نَضْحُهُ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ حَالًا مِنْ قَوْلِهِ: رَشٌّ، لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ بِالْيَدِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَفْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ: بِلَا نِيَّةٍ مِنْ حَقِيقَةِ النَّضْحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

٧ - وَذَلِكَ لِظُهُورِ التَّعَبُّدِ فِيهِ، إِذْ هُوَ تَكْثِيرٌ لِلنَّجَاسَةِ لَا تَقْلِيلٌ لَهَا، فَقَدْ أَمَرْنَا بِهِ الشَّارِحُ وَلَمْ نَعْمَلْ لَهُ حِكْمَةً.

٨ - عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِتَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ وَجُوبِ النَّضْحِ وَالْغَسْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ نَافِعٍ مِنْ وَجُوبِ النَّضْحِ، وَعَرَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِرَوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ .

أَيَّ فِي الْإِصَابَةِ وَالنَّجَاسَةِ فَلَا غَسْلَ وَلَا نَضْحَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَعَدَمُ الْإِصَابَةِ ^(٢) (وَ فِي جَوَابِ (هَلِ الْجَسَدُ كَالْتَّوْبِ) إِذَا شَكَّ فِي إِصَابَتِهَا لَهُ فَيَجِبُ نَضْحُهُ ^(٣)) (أَوْ) لَيْسَ كَالْتَّوْبِ بَلْ (يَجِبُ غَسْلُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ ^(٤) بِخِلَافِ التَّوْبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ^(٥) ؟ (خِلَافٌ) .
(وَإِذَا) (اشْتَبَهَ) أَيَّ التَّبَسُّ ^(١) مَاءً (طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ ^(٢)) أَوْ تَجَسُّ ^(٣)) كَبُولٍ مُوَافِقٍ لَهُ فِي أَوْصَافِهِ، (صَلَّى) مُرِيدُ التَّطْهِيرِ صَلَوَاتٍ (بَعْدَ) أَوَانِي (التَّجَسُّ) أَوْ

١ - ما ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ وَجُوبِ الْغَسْلِ وَالنَّضْحِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَهُوَ بِاتِّفَاقٍ، لِأَنَّ الشَّكَّ لَمَّا تَرَكَبَ مِنْ وَجْهَيْنِ صَغَفَ أَمْرُهُ.

٢ - تطبيقاً للقاعدة الفقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

٣ - وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس، والمذهب عند المازري، والأصح عند ابن الحاجب.

٤ - أَيَّ لِأَنَّ الْجَسَدَ لَا يَفْسُدُ بِالْغَسْلِ، وَلِأَنَّ النَّضْحَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَا وَرَدَ وَهُوَ الْحَصِيرُ وَالتَّوْبُ وَالْخُفُّ. حاشية الدسوقي (١/ ٨١، ٨٢).

٥ - المعتمد: مصطلح يقصد به في المذهب المالكي: القول أو الرأي القوي إما لشهرته وإما لرجحانه .
الشيخ إبراهيم المختار الجبرتي الزيلعي - المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية ، عني بطبعها وتقويم نصها دكتور عبد الله توفيق الصباغ، (ص ١٦-١٧).

قال ابن عَرَفَةَ: إِنَّهُ الْمَشْهُورُ، وَجَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْمَذْهَبَ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ كَالشَّارِحِ عَنِ الْبُغْعَةِ يَشْكُ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهَا، قَالَ ابْنُ نَاجِيٍّ: وَقَدْ اُخْتَلَفَ فِي الْبُغْعَةِ فَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: لَا يَكْفِي النَّضْحُ فِيهَا اتِّفَاقًا بَلْ يَجِبُ غَسْلُهَا لِيَسْرِيَ الْإِنْتِقَالُ إِلَى الْمُحَقِّقِ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.

وقال أبو عبد الله السَّطِّيُّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ثُبُوتُ النَّضْحِ فِيهَا، وَمِثْلُهُ فِي قَوَاعِدِ عِيَاضٍ، وَالْقَوْلَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ، وَصَدَّرَ بِالْأَوَّلِ، وَالْمُرَادُ بِالْبُغْعَةِ الْأَرْضُ، وَأَمَّا الْفَرْشُ فَكَالتَّوْبِ، وَسَبَقَ أَنَّ الشَّكَّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَطْعُومَاتِ، وَكَذَا فِي نَجَاسَةِ الطَّرِيقَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ.

تَنْبِيْهُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْغَسْلُ عَلَى الرَّاجِحِ لَا النَّضْحَ إِذَا شَكَّ فِي بَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَرَوَّالِهَا، نَعَمْ مُلَاقِي مَا شَكَّ فِي بَقَائِهَا فِيهِ قَبْلَ غَسْلِهِ يَنْضَحُ مِنَ الرُّطُوبَةِ.

وَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَحَقَّقَ نَجَاسَةُ الْمُصِيبِ لِتَوْبٍ وَشَكَّ فِي إِزَالَتِهَا بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي غَسْلِهَا ثُمَّ لَاقَاهَا تَوْبٌ آخَرُ وَابْتَلَّ بِبَلَلِهَا، فَالتَّوْبُ الْأَوَّلُ الْمَشْكُوكُ فِي بَقَاءِ النَّجَاسَةِ بِهَا يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى الرَّاجِحِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَشْكُوكٌ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهَا فَيَجِبُ نَضْحُهَا عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ ح، وَاسْتَظْهَرَ غَيْرُهُ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمُصِيبِ، لِأَنَّ الْبَلَلَ الَّذِي فِي التَّوْبِ الْأَوَّلِ مَشْكُوكٌ فِي نَجَاسَتِهِ وَالتَّوْبُ الثَّانِي مَشْكُوكٌ فِي نَجَاسَةِ مُصِيبِهِ، وَجِبْنَذٌ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ، قَالَ بَن وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ .

الْمُتَنَجِّسِ (وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ) كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ ^(٤)، وَيَنْبِي عَلَى الْأَكْثَرِ إِنْ شَكَّ فِيهِ ^(٥)، وَهَذَا إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ، وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَيَمَّمَ، وَلَمْ يَجِدْ طَهُورًا مُحَقَّقًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَوَانِي، وَإِلَّا تَرَكَهَا وَتَوَضَّأَ ^(٦).

١ - قَوْلُهُ: (أَيُّ التَّبَسُّعِ) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْإِشْتِيَاءَ وَأَرَادَ الْإِلْتِبَاسَ تَجَوُّزًا، لِأَنَّ الْإِشْتِيَاءَ مَعَهُ دَلِيلٌ، وَالْإِلْتِبَاسُ لَا دَلِيلَ مَعَهُ.

٢ - كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَوَانِي، تَغَيَّرَ بَعْضُهَا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ طَرِحَ فِيهَا، وَبَعْضُهَا تَغَيَّرَ بِتُرَابٍ نَجِسٍ، وَاشْتَبَهَتْ هَذِهِ بِهِذِهِ.

٣ - كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَوَانِي، بَعْضُهَا طَهُورٌ وَبَعْضُهَا بَوْلٌ مَقْطُوعُ الرَّائِحَةِ مُوَافِقٌ لِلْمُطْلَقِ فِي أَوْصَافِهِ، وَاشْتَبَهَتْ هَذِهِ بِهِذِهِ.

٤ - حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ أَوَانٍ نَجِسَةٍ أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ وَاثْنَانِ طَهُورَانِ، وَاشْتَبَهَتْ هَذِهِ بِهِذِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثَ وَضُوءَاتٍ مِنْ ثَلَاثِ أَوَانٍ عَدَدِ الْأَوَانِي النَّجِسَةِ، وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءًا رَابِعًا مِنْ إِنَاءٍ رَابِعٍ وَيُصَلِّي بِكُلِّ وَضُوءٍ صَلَاةً، وَحِينَئِذٍ تَبَرَّأَ ذِمَّتُهُ.

فِيصَلِي بِعَدَدِ النَّجْسِ أَيُّ حَقِيقَةٍ أَوْ حُكْمًا، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ اثْنَانِ طَهُورَانِ، وَاثْنَانِ نَجِسَانِ، وَالتَّبَسُّعُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الطَّاهِرَ مِنْ جُمْلَةِ النَّجْسِ وَيُصَلِّي خَمْسًا كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ.

وَقَوْلُهُ: (كُلُّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ) أَيُّ كُلِّ صَلَاةٍ عَقِبَ وَضُوءٍ، لِأَجْلِ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ قَاصِرَةً عَلَى صَلَاتَيْهَا، وَأَمَّا لَوْ جَمَعَ الْأَوْضِيَّةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، لَأَخْتِمَلَ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالطَّهْرِ وَقَعَ قَبْلَ النَّجْسِ، فَتَبَطَّلَ الصَّلَاةُ كُلُّهَا لِلنَّجَاسَةِ.

اعتراض:

إِنْ قُلْتُ: إِنْ نَبَيْتُهُ غَيْرَ جَازِمَةٍ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِمَا صَلَّى، وَالثَّانِيَةُ إِنْ نَوَى بِهَا الْفَرَضَ كَانَ رَفْضًا لِلأَوَّلَى، وَإِنْ نَوَى النَّفْلَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ، وَإِنْ نَوَى التَّقْوِيضَ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغِيرِ نِيَّةٍ جَازِمَةٍ، كَذَا أَوْرَدَ ابْنُ رَاشِدٍ الْقَفْصِيَّ عَلَى قَوْلِهِمْ: صَلَّى بِعَدَدِ النَّجْسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ عَقِبَ كُلِّ وَضُوءٍ صَلَاةً.

أُجِيبُ: بِأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ الْجَمِيعُ شَرْعًا جَزَمَ بِالنِّيَّةِ فِي كُلِّ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْخَمْسِ لَا يَذَرِي عَيْنَهَا.

٥ - أَيُّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَوَانِي النَّجِسَةِ إِذَا شَكَّ فِي ذَلِكَ الْأَكْثَرَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ سِتَّةُ أَوَانٍ، عَلِمَ أَنَّ أَرْبَعَةً مِنْهَا مِنْ نَوْعٍ وَاثْنَيْنِ مِنْ نَوْعٍ، وَشَكَّ هَلِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ نَوْعِ النَّجْسِ أَوْ مِنْ نَوْعِ الطَّهْرِ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهَا مِنَ النَّجْسِ وَيُصَلِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِخَمْسِ وَضُوءَاتٍ.

٦ - أَشَارَ الشَّارِحُ إِلَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ يُصَلِّي بِعَدَدِ النَّجْسِ وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ، إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِذَلِكَ، وَإِلَّا تَرَكَهَا وَتَيَمَّمَ، وَأَنْ لَا يَجِدْ طَهُورًا مُحَقَّقًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَوَانِي، وَإِلَّا تَرَكَهَا وَتَوَضَّأَ بِالطَّهْرِ الْمُحَقَّقِ.

وَأَمَّا لَوْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِعَدَدِ الطَّاهِرِ وَزِيَادَةَ إِنَاءٍ وَيُصَلِّي صَلَاةً وَاحِدَةً وَيَنْبِي عَلَى الْأَكْثَرِ إِنْ شَكَّ ^(١) .

(وَنُدِبَ غَسْلُ إِنَاءٍ مَاءٍ وَيُرَاقُ ^(٢)) ذَلِكَ الْمَاءُ نَدْبًا ^(٣) ، (لَا) إِنَاءٍ (طَعَامٍ) فَلَا يُنْدَبُ غَسْلُهُ وَلَا إِزَاقُهُ بَلْ يَحْرُمُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، إِلَّا أَنْ يُرِيقَهُ لِكَلْبٍ أَوْ بِهَيْمَةٍ فَلَا يَحْرُمُ، (وَ) لَا (حَوْضٍ) فَلَا يُنْدَبُ غَسْلُهُ وَلَا يُرَاقُ، فَهُمَا ^(٤) مَفْهُومَا إِنَاءٍ مَاءٍ عَلَى النَّشْرِ الْمُشَوَّشِ، (تَعَبُّدًا) ^(٥) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ ^(٦) غَسَلًا (سَبْعًا) أَيَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ^(٧) (بِ) سَبَبٍ (وَلَوْغٍ

ثُمَّ إِنْ ظَاهَرَ الْمُصْطَفِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِعَدَدِ النَّجَسِ وَزِيَادَةَ إِنَاءٍ، سَوَاءً قَلَّتِ الْأَوَانِي أَوْ كَثُرَتْ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمِدِ، وَمُقَابِلُهُ مَا عَرَّاهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَةَ لِابْنِ الْقَصَّارِ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ تَقِلَّ الْأَوَانِي فَيَتَوَضَّأُ بِعَدَدِ النَّجَسِ وَزِيَادَةَ إِنَاءٍ، وَيَنْبِي أَنْ تَكْثُرَ الْأَوَانِي كَالثَّلَاثِينَ فَيَتَحَرَّى وَاحِدًا مِنْهَا يَتَوَضَّأُ بِهِ إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِلتَّحَرِّيِ وَالْأَيَّامِ تَتِمُّ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (٨٣ / ١) .

١ - أَيُّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ إِذَا شَكَّ فِي ذَلِكَ الْأَكْثَرَ، كَمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ عَدَدَ أَحَدِ النَّوعَيْنِ خَمْسَةٌ، وَعَدَدَ الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ مَثَلًا، وَلَا يَذَرِي مَا الَّذِي عَدَدُهُ خَمْسَةٌ وَمَا الَّذِي عَدَدُهُ أَرْبَعَةٌ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِعَدَدِ أَكْثَرِهَا وَزِيَادَةَ إِنَاءٍ، وَيُصَلِّي صَلَاةً وَاحِدَةً .

٢ - إِرَاقَةُ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ.

٣ - إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَسِيرًا؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا كَانَ قَلِيلًا، أَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَجَبَّحْنَا فَلَا وَجْهَ لِإِرَاقَتِهِ.

وَقَوْلُهُ: وَيُرَاقُ بِالرُّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ، أَوْ بِالنَّصْبِ بِأَنَّ مُضْمَرَةً عَطْفًا عَلَى الْمَصْدَرِ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْمَعْنَى، بَلْ الْوَاوُ لِمَطْلَقِ الْجَمْعِ وَهُوَ صَحِيحٌ، بَلْ هُوَ الْأَوَّلَى كَمَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ .

٤ - أَيُّ قَوْلُهُ: لَا طَعَامٍ وَحَوْضٍ.

٥ - اعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْغَسْلِ تَعَبُّدًا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَإِنَّمَا حَكَمَ بِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِطَهَارَةِ الْكَلْبِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَطْلُبِ الْغَسْلُ فِي الْخَنْزِيرِ، وَقِيلَ: إِنَّ نُدْبَ الْغَسْلِ مُعَلَّلٌ بِقَذَارَةِ الْكَلْبِ، وَقِيلَ: لِنَجَاسَتِهِ، إِلَّا أَنَّ الْمَاءَ لَمَّا لَمْ يَتَغَيَّرْ قُلْنَا: بِعَدَمِ وَجُوبِ الْغَسْلِ، فَلَوْ تَغَيَّرَ لَوَجَبَ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُلْحَقُ الْخَنْزِيرُ بِالْكََلْبِ فِي نُدْبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وَلُوغِهِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَجُوزُ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ وَلَا يَنْبَغِي الْوُضُوءُ بِهِ إِذَا وَجَدَ غَيْرَهُ لِلْخِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالنَّجَاسَةِ فَلَا يَجُوزُ شُرْبُهُ وَلَا الْوُضُوءُ بِهِ.

٦ - أَيُّ فَهُوَ عِلَّةُ لِقَوْلِهِ: نُدْبٌ، أَيُّ أَنَّ النَّدْبَ لِلتَّعَبُّدِ، وَهُوَ مِنْ تَغْلِيلِ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ، لِأَنَّ التَّعَبُّدَ طَلَبُ الشَّارِعِ أَمْرًا خَالِيًا عَنِ الْحِكْمَةِ فِي عِلْمِنَا، فَالتَّعَبُّدُ خَاصٌّ بِالْخَالِيِ عَنْ حِكْمَةِ بَخْلَافِ النَّدْبِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ.

٧ - وَلَا يُعَدُّ مِنَ السَّبْعِ مَرَاتِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ.

كَلْبٍ ^(١) مُطْلَقًا (مَادُونًا فِي اتِّخَاذِهِ أَمْ لَا، (لَا غَيْرِهِ) أَيَّ لَا غَيْرِ الْوُلُوعِ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ أَوْ لِسَانَهُ ^(٢) بِلَا تَحْرِيكِ أَوْ سَقَطَ لُعَابُهُ، وَيَحْتَمِلُ لَا غَيْرَ الْكَلْبِ كَخِنْزِيرٍ ^(٣)، وَوَقْتُ النَّدْبِ ^(٤)) ^(٤) (عِنْدَ قَصْدِ الْإِسْتِعْمَالِ) ^(٥) لَا بِقَوْرِ الْوُلُوعِ (بِلَا نِيَّةٍ) ^(٦) ؛ لِأَنَّهُ تَعَبُّدٌ فِي الْغَيْرِ كَغَسَلِ كَغَسَلِ الْمَيِّتِ (وَلَا تَتْرِيْبٍ) ^(٧) بِأَنْ يُجْعَلَ فِي الْأَوَّلَى أَوْ الْأَخِيرَةِ أَوْ إِحْدَاهُنَّ تُرَابٌ، (وَلَا يَتَعَدَّدُ) نَدْبُ الْغَسْلِ (بِوُلُوعِ كَلْبٍ) مَرَّاتٍ (أَوْ كِلَابٍ) لِإِنَاءٍ وَاحِدٍ قَبْلَ الْغَسْلِ ؛ لِتَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ ^(٨) كَالْأَحْدَاثِ ^(٩).

١ - الْوُلُوعُ إِدْخَالُ فَمِ الْكَلْبِ فِي الْمَاءِ وَتَحْرِيكُ لِسَانِهِ فِيهِ، فَلَوْ لَعِقَ الْكَلْبُ الْإِنَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ لَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ.

٢ - فِي الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ.

٣ - أَوْ غَيْرِهِ مِنَ السَّبَاعِ فَلَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْإِنَاءِ بِوُلُوعِهِ فِيهِ.

٤ - أَيُّ نَدْبٍ غَسَلَ الْإِنَاءَ الْمَوْلُوعُ فِيهِ.

٥ - لِذَلِكَ الْإِنَاءُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلْأَكْثَرِ وَلِرَوَايَةِ عَبْدِ الْحَقِّ، وَقِيلَ: يُؤْمَرُ بِالْغَسْلِ بِقَوْرِ الْوُلُوعِ، ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَصَدَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ اسْتِعْمَالَهُ فِي آخِرِهِ، أَنَّهُ يُنْدَبُ الْغَسْلُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ الْغَسْلُ إِلَّا عِنْدَ التَّوَجُّهِ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ فِي كَلَامِهِ، أَيُّ عِنْدَ قَصْدِ التَّوَجُّهِ لِلِاسْتِعْمَالِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ٨٤) .

٦ - مُتَعَلِّقٌ بِمَحْدُوفٍ، أَيُّ وَيَكُونُ الْغَسْلُ بِلَا نِيَّةٍ، لَا بِالْغَسْلِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَا قَنْصَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْغَسْلُ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .

٧ - لِأَنَّ التَّتْرِيْبَ لَمْ يَنْبُثْ فِي كُلِّ الرِّوَايَاتِ، وَإِنَّمَا ثَبَّتَ فِي بَعْضِهَا، وَذَلِكَ الْبَعْضُ الَّذِي ثَبَّتَ فِيهِ وَقَعَ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَكَمَا لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَلَا تَتْرِيْبٍ، لَا يَحْتَاجُ أَيْضًا لِذَلِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْغَسْلَ لَيْسَ لِإِزَالَةِ شَيْءٍ مَحْسُوسٍ، بَلْ زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِلَا ذَلِكَ كَافٍ.

٨ - أَيُّ مُوجِبَاتِ الْأَسْبَابِ .

٩ - أَيُّ كِتْدَاخُلِ مُوجِبَاتِ الْأَحْدَاثِ بِفَتْحِ الْحِيمِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ٨٤).

فصل في التيمم

(فَصْلٌ) فِي التَّيْمُمِ ^(١): وَهُوَ لُغَةً: الْقَصْدُ، وَشَرْعًا: طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَسْحِ
الْوُجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةٍ ^(٢).

١ - فصل في حكم من لم يجد الماء، وحكمه أنه يجب عليه التيمم، و في بيان صفة التيمم المستحبة، وفي
وفي بيان الأعدار المبيحة له. صالح بن عبد السميع الآبي الأزهرى (المتوفى: ١٣٣٥هـ) - الثمر الداني
في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الناشر: المكتبة الثقافية - بيروت، (ج ١ / ص:
٦٧).

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى حُكْمِ طَهَارَةِ الْخَبَثِ، شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى طَهَارَةِ الْحَدَثِ، وَهِيَ مَائِيَّةٌ وَتُرَابِيَّةٌ، صُغْرَى
وَكُبْرَى، وَلَمَّا كَانَ الْكَلَامَ عَنِ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ فِي الدِّرَاسَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ هُنَا عَلَى الطَّهَارَةِ التُّرَابِيَّةِ
الَّتِي لَا تُشْتَمَلُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ خَوْفٍ خُرُوجِ
وَقْتُ فَقَالَ: وَهُوَ لُغَةً: الْقَصْدُ.. إلخ.

٢ - وَعُرِفَ أَيْضًا بِأَنَّهُ: عِبَادَةٌ حَكْمِيَّةٌ تَسْتَبَاحُ بِهَا الصَّلَاةُ.
فقوله: عبادَةٌ حَكْمِيَّةٌ، أي حكم الشرع بها، ولا يخفى أن هذا القدر موجود في الوضوء والغسل، وقوله:
تستباح بها الصلاة لإخراج الوضوء والغسل، لأن التيمم ليس إلا للاستباحة فقط - سيأتي الخلاف في
ذلك - والوضوء والغسل لرفع الحدث. الآبي الأزهرى - الثمر الداني (ج ١ / ص: ٦٨).

*والتيمم ثبتت شرعيته بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب فقال الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) . سورة النساء، جزء من الآية ٤٣، سورة
المائدة، جزء من الآية ٦.

سبب نزول آية التيمم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ -
انْقَطَعَ عَقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّمَايُهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى
النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى
مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاصْبَعْ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ
يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى
أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِرِ - وَهُوَ أَحَدُ الثَّقَابِ -: مَا هِيَ
بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا أبا بَكْرٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبُعَيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ. صحيح مسلم،

باب: التَّيْمُ (١/ ١٩١)، صحيح البخاري، صحيح البخاري، باب قوله: [فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا]، (٤/ ١٦٨٣) (اللفظ لمسلم).

قوله: " حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ". الشك من أم المؤمنين السيدة عائشة.

قوله: " عقد " بكسر المهمله كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة.

قوله: " فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّمَاثِيهِ " أي لأجل طلبه، وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين، وإن قلت فقد نقل ابن بطل أن ثمن العقد كان اثني عشر درهما قاله في " الفتح ".

قوله: " يطعنني " بضم العين وكذا جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال: يطعن بالفتح هذا هو المشهور فيهما، وحكي فيهما معا الفتح والضم.

وخصر الإنسان بفتح المعجمة وسكون المهملة: وسط الإنسان.

قوله: " آية التيمم " قال ابن العربي: هذه معضلة، ما وجدت لدائها من دواء لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت.

وقال ابن بطل: هي آية النساء أو آية المائدة.

وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء.

وأورد الواحدي في " أسباب النزول " الحديث عند ذكر آية النساء أيضا وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: " فنزلت: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... } الآية كذا في " الفتح ".

قوله: " ما هي بأول بركتكم " أي: بل هي مسبقة بغيرها من البركات وفي رواية هشام بن عروة: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. الموطأ - رواية محمد بن الحسن (١/ ١٣٣).

أما السنة، فمنها: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ». صحيح مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، (٢/ ٦٣).

الإجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. الآبي الأزهرى - الثمر الداني (ج ١ / ص: ٦٨).

* شرائط وجوب التيمم: للتيمم ثمانية شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وارتقاع دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وأن لا يكون على الأعضاء حائل، وعدم المناف. الآبي الأزهرى - الثمر الداني (ج ١ / ص: ٦٨).

وَالْمُرَادُ بِالتُّرَابِ ^(١) جِنْسُ الْأَرْضِ، فَيَشْمَلُ الْحَجَرَ وَغَيْرَهُ مِمَّا يَأْتِي، وَالَّذِي يَسُوءُ لَهُ التَّيْمُّ فَقَدْ أَلْمَأَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ، وَقَدْ أُلْذِرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَهُوَ الْمَرِيضُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ^(٢) .

وَكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّيْمُّ فَيَتَيَمَّمُ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ تَعَيَّنَتْ أَوَّلًا، إِلَّا الصَّحِيحُ الْحَاضِرُ الْفَاقِدُ لِلْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا لِفَرَضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ عَلَيْهِ ^(٣)، فَلَا يُصَلِّي بِهِ النَّفْلَ ^(٤) أَوْ جَنَازَةً غَيْرَ مُتَعَيَّنَةٍ إِلَّا تَبَعًا ^(٥)، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

[دَرَس] (يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ) ^(٦) وَلَوْ حُكْمًا كَصَحِيحٍ خَافَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ خُدُوثَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِسَبَبِهِ ^(٧) (وَ) ذُو (سَفَرٍ) وَإِنْ لَمْ تُقْصَرْ فِيهِ الصَّلَاةُ (أُبَيِّحَ)

١ - أي الذي نُسِبَتْ لَهُ الطَّهَارَةُ.

٢ - أي وهو الصَّحِيحُ الَّذِي خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ خُدُوثَ مَرَضٍ فَهُوَ بِسَبَبِ خَوْفِهِ الْمَذْكُورِ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْقَادِرِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١ / ٤٧).

فالتيمم يجب لعدم الماء إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلاً، وإما حكماً بأن يجد ماء لا يفي به لوضوء أو غسل في السفر أو في الحضر، وسواء كان السفر سفر قصر أم لا، وسواء كان المسافر صحيحاً أم لا، وسواء كان السفر مباحاً أم لا - على المعتمد كما يأتي -، لأن الرخصة إذا كانت تفعل في السفر والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر، وأما إذا كانت الرخصة لا تفعل إلا في السفر، كفطر الصائم في رمضان الحاضر، فلا بد أن يكون السفر مباحاً، وأن يكون أربعة برد كفصر الرباعية. الأبي الأزهري - الثمر الداني (ج ١ / ص: ٦٨).

٣ - عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: لِفَرَضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَي إِلَّا لِفَرَضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا لِلْجَنَازَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ عَلَيْهِ.

٤ - وَلَا فَرَضَ الْجُمُعَةِ.

٥ - أَي لِفَرَضٍ الَّذِي تَيَمَّمُ لَهُ.

٦ - أَي أَذِنَ لَهُ فِيهِ، أَعُمُّ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ أَوْ غَيْرِهِ، فَيَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ أَي عَاجِزٌ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِخَوْفِهِ تَأْخِيرَ بُرْئِهِ، أَوْ زِيَادَةَ مَرَضِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ مِنْهُ الْمُبْطُونُ الْمُنْطَلِقُ الْبَاطِنُ الْقَادِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِأَنَّ هَذَا يَتَوَضَّأُ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ غَيْرُ نَاقِضٍ كَمَا فِي السَّلْسِ وَقَافًا لِحِ خِلَافِ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.

٧ - أَي بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَوْ خَوْفِهِ خُدُوثَ الْمَرَضِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١ / ٤٧).

(١) أَرَادَ بِهِ مَا قَابَلَ الْمُحَرَّمَ وَالْمَكْرُوهَ، فَيَشْمَلُ الْفَرَضَ وَالْمَنْدُوبَ، كَسَفَرِ الْحَجِّ (٢) وَالْمَبَاحِ كَالْتَجَرِّ وَخَرَجِ الْمُحَرَّمَ (٣) كَالْعَاقِ أَوْ الْأَبْقِ (٤) وَالْمَكْرُوهِ كَسَفَرِ اللَّهْوِ وَهُوَ ضَعِيفٌ (٥)، وَالْمُعْتَمِدُ أَنَّ الْمُسَافِرَ الْقَافِدَ لِلْمَاءِ يَتَيَمَّمُ وَلَوْ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ (٦)؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْحِ الْحُقَيْنِ مِنَ الْقَاعِدَةِ (لِفَرَضٍ) وَلَوْ جُمُعَةً (وَنَفْلٍ) اسْتِقْلَالًا وَهُوَ مَا عَدَا الْفَرَضَ فَيَتَيَمَّمُ كُلُّ لِلْوَتْرِ وَلِلْفَجْرِ وَلِلصَّلَاةِ الضُّحَى (٧).

١ - قَوْلُهُ: (أُبَيِّحُ) صِفَةً لِسَفَرٍ لَا أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَرَضٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مِنْ كَانَ مَرَضُهُ مِنْ مَعْصِيَةٍ يَتَيَمَّمُ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ اتِّقَافًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ، أَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا حَصَلَ لَهُ الْمَرَضُ بِالْفِعْلِ صَارَ لَا يُمَكِّنُهُ إِزَالَتُهُ، بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الرَّجُوعِ مِنَ السَّفَرِ، وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، تَعَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ اسْتِصْحَابُ الْمَاءِ مَعَهُ فِي السَّفَرِ لِلطُّهَارَةِ.

٢ - مِثَالٌ لِلْفَرَضِ وَالْمَنْدُوبِ، لِأَنَّ الْحَجَّ تَارَةً يَكُونُ فَرَضًا وَتَارَةً يَكُونُ مَنْدُوبًا. حاشية الدسوقي (١/ ١٤٧)، (١٤٨).

٣ - أَيَّ خَرَجَ السَّفَرِ الْمُحَرَّمَ وَالْمَكْرُوهَ فَلَا يَجُوزُ الْقُدُومُ عَلَى التَّيَمُّمِ فِيهِمَا.

٤ - أَيَّ كَسَفَرِ الْعَاقِ وَسَفَرِ الْأَبْقِ

٥ - أَيَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَقْيِيدِ السَّفَرِ بِالْإِبَاحَةِ ضَعِيفٌ

٦ - أَيَّ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ حَتَّى لِلنَّوَافِلِ كَمَا فِي ح وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ.

٧ - مَعْنَى مَا سَبَقَ: أَنَّهُ يَبَاحُ التَّيَمُّمُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ سَفَرًا جَائِزًا وَلَوْ قَصَرَ لِلْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ اسْتِقْلَالًا وَتَبَعًا، وَيَتَيَمَّمُ مَائِدَ الْبَحْرِ الَّذِي لَا يُمْسِكُ نَفْسَهُ لِلْوُضُوءِ وَلَا يَجِدُ مِنْ يَوْضَعِهِ، وَكَذَا مِنْ خَشِيَ الْمَرَضَ مِنْ صَحِيحٍ مُقِيمٍ، وَكَذَا مِنْ عَظُمَتْ بَطْنُهُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعُ تَتَاوُلَ الْمَاءِ وَلَا يَجِدُ مَوْضِعًا.

وَالْمُرَادُ بِالْمَبَاحِ: مَا قَابَلَ الْمَحْرَمَ وَالْمَكْرُوهَ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَبَاحُ كَسَفَرِ التَّجَرِّ لَمَّا هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ تَحْصِيلِهِ، وَالْوَاجِبُ كَالسَّفَرِ لِحَجِّ الْفَرِيضَةِ، وَيُخْرَجُ الْمَحْرَمُ كَالسَّفَرِ لِمَعْصِيَةٍ، وَالْمَكْرُوهُ كَسَفَرِ اللَّهْوِ، وَالْحَكْمُ فِي الْعَاصِيِ بِالسَّفَرِ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ لِبَقَاءِ رُكْعَةٍ بِسُجْدَتَيْهَا مِنَ الضَّرُورِيِّ، وَيَسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلَ، فَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَصَلَّى فَيُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي السَّفَرِ الْمَكْرُوهِ كَرَاهَةِ التَّيَمُّمِ، بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ لَا يَتِيْبُهُ عَلَى هَذَا التَّيَمُّمِ.

فَإِنْ قِيلَ: الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ مِثْلًا إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَخَافَ فَوَاتَ الْوَقْتُ يَبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَلَوْ كَانَ عَاقًا لَوَالِدِيهِ، فَلِمَ لَمْ يَبَحْ لِلْمُسَافِرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ السَّفَرَ لَمَّا كَانَ لَهُ دَخْلٌ فِي عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ خَوْفِ الْفَوَاتِ وَهُوَ عَاصٍ بِهِ لَمْ يَبَحْ لَهُ التَّيَمُّمُ لَذَلِكَ.

(وَ) يَتَيَّمُ (حَاضِرٌ صَحٌّ) لَمْ يَجِدْ مَاءً (لِحِنَاةٍ) ^(١) (إِنْ تَعَيَّنَتْ) عَلَيْهِ ^(٢)،
بَأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا ^(٣) بِوُضُوءٍ، أَوْ تَيَّمَمَ مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ
وَحَشْيٍ تَغْيِيرُهَا بِتَأْخِيرِهَا لَوُجُودِ الْمَاءِ، أَوْ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا غَيْرُهُ ^(٤) (وَ) لَمْ (فَرَضَ) غَيْرِ
جُمُعَةٍ) ^(٥) مِنَ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا يَتَيَّمَمُ لَهَا، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ
؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَدَلٌ عَنِ الظُّهْرِ، فَالْوَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالتَّيَّمَمِ ^(٦) .

ومراد المؤلف بالنفل ما لم يكن فرضاً، فيشمل السنة، وشمل الفرض الجمعة فيتيمم لها المريض والمسافر إذا حضرها. محمد الخرشي - شرح مختصر خليل، الناشر دار الفكر للطباعة، مكان النشر بيروت، (١٨٤/١)، (١٨٥).

١ - أي بناءً على أن صلاة الجنابة فرض كفاية، أما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره، لأنها تصبح سنة عين أصالة، وجبئ فتدفع بغير صلاة، فإن وجد ماء بعد ذلك صلى على القبر، وأما لو كان الماء موجوداً وخاف ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنابة، فالمشهور أنه لا يتيمم لها، وقيل: يتيمم لها، وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة وانتقضت تيمم، وإلا فلا.

٢ - يعني: أن الحاضر الذي ليس بمسافر، وهو صحيح يقدر على استعمال الماء، وعَدَمَ الماء، أو خشي بتشاغله فوات وقت، يتيمم للجنابة إن تعينت، بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها، ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يمضي إليه. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٥).

٣ - أي على الجنابة.

٤ - وإذا تعدد الحاضرون صححت لهم جميعاً بالتيمم، وأما من لحق الصلاة في أثائها فيجزي على الخلاف في سقوط فرض الكفاية لتعنيه بالشروع فيه وعَدَمِهِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨).

٥ - يعني: أن الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنابة المتعينة كما مر، وللفرائض الخمس غير الجمعة، أما هي فلا يتيمم لها إذا خشي فواتها على ظاهر المذهب، وإن فعل لم يجزه بناء على بدليتها عن الظهر، وهي لا تقوت بفواتها، وقيل: يتيمم لها بناء على أنها فرض يومها، وهو نقل ابن القصار عن بعض الأصحاب، وهو القياس. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٥).

٦ - قوله: (بناءً على أنها بدل عن الظهر) أي وهو ضعيف فعَدَمَ إجزاء تيممه للجُمُعَةِ مشهور مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ، أي وأما على أنها فرض يؤمها فيتيمم لها وهذا ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ على مشهور، ومَحَلَّ الْخِلَافِ إِذَا خَشِيَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَوَاتَ الْجُمُعَةَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَتْرُكُهَا وَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءٍ، وَقِيلَ: يَتَيَّمَمُ وَيُذَرِّكُهَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ فَرَضُهُ التَّيَّمُّ لَفَقْدِ الْمَاءِ، وَكَانَ بِحَيْثُ إِذَا تَرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالتَّيَّمَمِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بِالتَّيَّمَمِ وَلَا يَدْعُهَا. حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨).

(وَلَا يُعِيدُ) ^(١) الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيْمَمِ ^(٢) وَأَوْلَى الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ ^(٣) أَيْ تَحْرُمُ الإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ ^(٤) إِلَّا فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ الَّتِي يُعِيدُ الْمُتَيَمَّمُ فِيهَا فِي الْوَقْتِ (لَا سُنَّةَ) ^(٥) فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ، وَأَوْلَى مُسْتَحَبٌّ فَلَا يَتَيَمَّمُ لِوَتْرِ وَعِيدٍ وَجِنَازَةٍ لَمْ تَتَّعِنَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى سُنيَّتِهَا ^(٦) وَلَا لِفَجْرِ وَلَا لَتَهَجْدٍ أَوْ صَلَاةٍ ضُحَى اسْتِقْلَالًا. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَرْطِ جَوَازِ التَّيْمَمِ وَأَنَّهُ أَحَدُ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ:

* فَأَشَارَ لِلأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ عَدِمُوا) أَيْ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَالْحَاضِرُ

- ١ - أي: إذا تيمم الحاضر الصحيح وصلى ثم وجد الماء، لا يعيد، وإن تبين خلاف ظنه على المشهور. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٥).
- ٢ - أي وهو فَرَضٌ غَيْرُ الْجُمُعَةِ وَالْجِنَازَةِ الَّتِي تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨).
- ٣ - فَلَا يُعِيدَانِ مَا صَلَّيَاهُ بِالتَّيْمَمِ وَهُوَ الْفَرَضُ مُطْلَقًا وَالْجِنَازَةُ مُطْلَقًا أَوْ النَّافِلَةُ. حاشية الدسوقي (١/ ١٤٨).
- ٤ - مَا ذَكَرَهُ مِنْ حُرْمَةِ الإِعَادَةِ هُوَ مَا فِي عِبْقٍ، وَاعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي النُّقْلِ تَصْرِيحٌ بِالْحُرْمَةِ، وَفِي بُنٍ لَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ هُنَا إِذْ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ، أَيْ لَا يُطَالَبُ بِذَلِكَ، وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنِ حَبِيبٍ يُعِيدُ أَبَدًا.
- وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الإِعَادَةَ مَكْرُوهَةٌ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ الثَّانِي.
- ٥ - معطوف على جنازة، وصرح بمفهوم الصفة، لأنه لا يعتبر مفهومها، والمعنى: أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لسنة عينية كالوتر والعيدين، أو كفاية كالصلاة على الجنازة على القول بسنيتها، وأراد بالسنة ما يشمل الفضيلة كالرواتب، وما يشمل الرغبة كالفجر. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٥).
- ٦ - وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فَيَتَيَمَّمُ لَهَا، هَذَا ظَاهِرُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَتَى كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَيِّنَةٍ عَلَيْهِ فَلَا يَتَيَمَّمُ يَتَيَمَّمُ لَهَا سَوَاءً فَلَمَّا إِذَا فَرَضَ كِفَايَةً أَوْ سُنَّةً كِفَايَةً، وَأَمَّا إِنْ تَعَيَّنَتْ تَيَمَّمُ لَهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرَضٌ كِفَايَةً لَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ.
- وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنَنِ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا مُطْلَقًا تَعَيَّنَتْ أَمْ لَا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ يَتَيَمَّمُ لَهَا إِنْ تَعَيَّنَتْ وَإِلَّا فَلَا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَمْ تَتَّعِنَ عَلَيْهِ لَا مَفْهُومَ لَهُ.

الصَّحِيحُ (مَاءٌ) مُبَاحًا (كَافِيًا) ^(١)، بَأَنْ لَمْ يَجِدُوا مَاءً أَصْلًا، أَوْ وَجَدُوا مَاءً غَيْرَ كَافٍ، أَوْ غَيْرَ مُبَاحٍ كَمُسَبَّلٍ لِلشُّرْبِ فَقَطُّ، أَوْ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ.

* وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ: (أَوْ) لَمْ يَعْدَمُوا وَلَكِنْ (خَافُوا) أَيِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا)، بَأَنْ يَخَافَ الْمَرِيضُ خُدُوثَ مَرَضٍ آخَرَ مِنْ نَزْلَةٍ وَحْمَى أَوْ نَحْوِهِ، وَاسْتَنَّدَ فِي خَوْفِهِ إِلَى سَبَبٍ كَتَجَرِبَةٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الْمِرَاجِ، أَوْ خَبَرَ عَارِفٍ بِالطَّبِّ ^(٢)؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ^(٣)، (أَوْ) خَافَ مَرِيضٌ (زِيَادَتَهُ) فِي الشَّدَّةِ (أَوْ) خَافَ (تَأَخَّرَ بُرْءُ) ^(٤)، أَيِ زِيَادَةٍ فِي الزَّمَنِ، فَرِيَادَتُهُ مَفْعُولٌ لِفِعْلِ مَحْدُوفٍ، وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ

١ - مع قُدْرَتِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لَوْ وَجَدُوهُ، وَقَوْلُهُ: إِنْ عَدِمُوا إلَخْ أَيِ جَزْمًا أَوْ ظَنًّا أَوْ شَكًّا أَوْ وَهْمًا، وَالْمُرَادُ إِنْ عَدِمُوا مَاءً كَافِيًا لأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبَةِ، وَهِيَ الْقُرْآنِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ، وَلِجَمِيعِ بَدَنِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعُغْلِ الْجَنَابَةِ وَلَوْ كَفَى.

والضَّمِيرُ فِي عَدِمُوا عَائِدٌ إِلَى الْمَسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَالْحَاضِرِ الصَّحِيحِ، وَيَصْرِفُ فِي بَقِيَةِ الْمَسَائِلِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ إِلَى مَا يَلِيْقُ بِهِ، وَيَعْنِي: أَنْ شَرَطَ جَوَازَ التَّيْمِمْ لَهُمْ أُمُورٌ: الْأَوَّلُ مِنْهَا - عَدَمُ الْمَاءِ الْكَافِي لِمَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ، بَأَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَصْلًا، أَوْ وَجَدَ الْمُحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ مَا لَا يَكْفِي أَعْضَاءَ وَضُوئِهِ الْوَاجِبَةِ، أَوْ أَكْبَرَ مَا لَا يَكْفِي جَمِيعَ بَدَنِهِ وَلَوْ كَفَى وَضُوئِهِ، وَلَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُ دُونَ الْكَافِي مَعَ التَّيْمِمْ. الْخَرَشِيُّ - شَرْحٌ مُخْتَصَرٌ خَلِيل (١ / ١٨٦).

٢ - قَوْلُهُ: (أَوْ خَبَرَ عَارِفٍ) إلَخْ عَطْفٌ عَلَى سَبَبٍ، أَيِ أَوْ اسْتَنَّدَ فِي خَوْفِهِ إِلَى خَبَرَ عَارِفٍ بِالطَّبِّ وَلَوْ كَافِرًا عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ بِهِ.

٣ - قَوْلُهُ: (لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِتَيْمِمْ الثَّلَاثَةِ إِذَا خَافُوا بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَرَضًا مَعَ كَوْنِهِ مُوجُودًا. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ١٤٩).

٤ - يَعْنِي: أَنَّ الْحَاضِرَ الصَّحِيحَ، أَوِ الْمَسَافِرَ، إِذَا خَافَ كُلٌّ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَرَضًا مِنْ نَزْلَةٍ أَوْ حَمَى، وَاسْتَنَّدَ فِي خَوْفِهِ إِلَى سَبَبٍ كَتَجَرِبَةٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُقَارَبٍ لَهُ فِي الْمِرَاجِ، أَوْ خَبَرَ صَادِقٍ بِالطَّبِّ، يَتَيَمَّمُ لِلْفَرَضِ وَالنِّفْلِ، وَكَذَا يَتَيَمَّمُ الْمَرِيضُ إِذَا خَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ زِيَادَةَ مَرَضٍ، أَوْ تَأَخَّرَ بُرْءُهُ وَدَوَامُ عِلَّتِهِ. الْخَرَشِيُّ - شَرْحٌ مُخْتَصَرٌ خَلِيل (١ / ١٨٦).

وَقَوْلُهُ: أَوْ خَافُوا أَيِ الْمَسَافِرِ وَالصَّحِيحِ، وَجُمِعَ بِإِعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ زِيَادَتُهُ أَيِ أَوْ خَافَ الْمَرِيضُ بِاسْتِعْمَالِهِ زِيَادَتَهُ، أَوْ تَأَخَّرَ بُرْءُهُ، فَالضَّمِيرُ الْأَوَّلُ عَائِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَالثَّانِي عَلَى اثْنَيْنِ، وَالثَّالِثُ عَلَى وَاحِدٍ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ مُبْنًى عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ زِيَادَتَهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَرَضًا، وَأَنَّهُ مَعْمُولٌ لِمَحْدُوفٍ، وَأَنَّهُ مِنْ عَطْفٍ

مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى مَرَضًا ^(١)، وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ ^(٢) مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لَا الشَّكَّ وَالْوَهْمَ ^(٣).

*وَأَشَارَ إِلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ) خَافَ مُرِيدُ الصَّلَاةِ الَّذِي مَعَهُ الْمَاءُ بِاسْتِعْمَالِهِ (عَطَشَ مُحْتَرَمٍ) مِنْ آدَمِيِّ مَعْصُومٍ، أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ كَلْبٍ مَأْدُونٍ فِي اتِّخَاذِهِ (مَعَهُ)، وَأُخْرَى

الْجُمْلُ، وَهُوَ أَحْسَنُ، وَيَصِحُّ عَوْدُ الصَّمِيرِ فِي خَافُوا لِلثَّلَاثَةِ أَيْضًا كَالْأَوَّلِ، كَمَا قَالَ الشَّارِحُ، أَمَّا عَوْدُهُ لِلْمُسَافِرِ وَالصَّحِيحِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَوْدُهُ لِلْمَرِيضِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ خَافَ حُدُوثَ مَرَضٍ آخَرَ غَيْرَ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ١٤٩).

١ - (وَالْجُمْلَةُ) أَيُّ وَهْيٍ قَوْلُهُ أَوْ خَافَ مَرِيضٌ زِيَادَتَهُ وَقَوْلُهُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيُّ وَهْيٍ قَوْلُهُ أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ مَعْطُوفًا) أَيُّ لَيْسَ قَوْلُهُ أَوْ زِيَادَتُهُ مَعْطُوفًا عَلَى مَرَضًا وَذَلِكَ لِأَنَّ صَمِيرَ خَافُوا عَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْمُسَافِرُ وَالْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لَا يَخَافُوا زِيَادَةَ الْمَرَضِ إِذْ لَا مَرَضَ عِنْدَهُمْ .

٢ - أَيُّ بِخَوْفِ الْمَرَضِ وَخَوْفِ زِيَادَتِهِ وَخَوْفِ تَأَخُّرِ الْبُرْءِ . حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ١٤٩).

٣ - الشَّكُّ تَسَاوِي الطَّرْفَيْنِ. وَالظَّنُّ الطَّرْفُ الرَّاجِحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ جِهَةِ الصَّوَابِ. وَالْوَهْمُ رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَا. وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ فَهُوَ الطَّرْفُ الرَّاجِحُ. ابْنُ نَجِيمٍ - الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ، النَّاشر: دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْنَان، (ج ١ / ص ٧٣).

عَطَشُ نَفْسِهِ، أَيْ وَلَمْ يَتَلَبَّسْ بِالْعَطَشِ، بِأَنْ خَافَ حُصُولَهُ فِي الْمَالِ ^(١)، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُهُ عَلَى مَعْمُولٍ خَافُوا ^(٢)، وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ حِينَئِذٍ الْعِلْمُ وَالظَّنُّ فَقَطْ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا مَرَّ . وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ:

* إِنْ خَافَ هَلَاكَ الْمَعْصُومِ، أَوْ شِدَّةَ الْمَرَضِ، وَيَجُوزُ إِنْ خَافَ مَرَضًا خَفِيفًا، لَا مُجَرَّدَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ فَلَا يَجُوزُ، كَأَنْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ الْمَوْتَ أَوْ الْمَرَضَ الشَّدِيدَ ^(٣)، وَأَمَّا لَوْ تَلَبَّسَ بِالْعَطَشِ فَالْخَوْفُ مُطْلَقًا عِلْمًا، أَوْ ظَنًّا، أَوْ شَكًّا، أَوْ وَهْمًا، يُوجِبُهُ فِي صُورَتَيْ الْهَلَاكِ، وَشَدِيدِ الْمَرَضِ، وَيَجُوزُ فِي صُورَةِ مُجَرَّدِ الْمَرَضِ لَا فِي مُجَرَّدِ الْجَهْدِ ^(٤).

١ - معنى ما سبق: إِنْ خَافَ مَرِيدُ الصَّلَاةِ الَّذِي مَعَهُ الْمَاءُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، سَوَاءً كَانَ حَاضِرًا صَاحِبًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا خَافَ عَطَشٌ مُخْتَرَمٍ مِنْ أَدَمِيٍّ مَعْصُومٍ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْصُومٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ، أَوْ خَافَ عَطَشَ دَابَّةٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمُخْتَرَمِ، وَمِثْلُ الْعَطَشِ صَرُورَةُ الْعَجَنِ وَالطَّبْخِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَقْدَمُ الطَّهَارَةُ التَّرَابِيَّةُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ، وَخَرَجَ بِالْمُخْتَرَمِ غَيْرُهُ كَالْكَلْبِ الْغَيْرِ الْمَأْدُونِ فِي اتِّخَاذِهِ وَالْخَنْزِيرِ، فَلَا يَتَيَمَّمُ وَيَدْفَعُ الْمَاءَ لَهُمَا، بَلْ يُعَجِّلُ قَتْلَهُمَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ سَقَاهُمَا وَتَيَمَّمُ، وَمِثْلُهُمَا الْجَانِي إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ جُنَايَتُهُ، وَحَكَمَ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا، فَلَا يَدْفَعُ الْمَاءَ إِلَيْهِ وَيَتَيَمَّمُ صَاحِبُهُ، بَلْ يُعَجِّلُ بِقَتْلِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ دَفَعَ الْمَاءَ لَهُ، وَلَا يُعَذِّبُ بِالْعَطَشِ، وَلَيْسَ كَجِهَادِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُمْ جَوْرُهُ يَقْطَعُ الْمَاءَ عَلَيْهِمْ لِيُغْرِقُوا أَوْ عَنْهُمْ لِيَهْلِكُوا بِالْعَطَشِ وَالْدَّبِّ وَالْقِرْدِ مِنْ قِبَلِ الْمُخْتَرَمِ، فَإِنْ كَانَ فِي الرِّفْقَةِ زَانٌ مُخَصَّنٌ أَوْ مُسْتَحَقٌّ لِلْقِصَاصِ مِنْهُ لِقَتْلِهِ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبُ الْمَاءِ حَاكِمًا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا أَعْطَاهُ الْمَاءَ وَتَيَمَّمُ.

٢ - وَذَلِكَ لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَعْمُولٍ خَافُوا يَقْتَضِي تَسَلُّطَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ وَالْخَوْفُ غَمٌّ لِمَا يُسْتَقْبَلُ. حَاشِيَةٌ الدُّسُوقِي (١/ ١٥٠).

٣ - أي: يجب التيمم إِنْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ هَلَاكَ الْمَعْصُومِ أَوْ شِدَّةَ الْمَرَضِ، أَمَّا إِنْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ مَرَضًا خَفِيفًا فَيَجُوزُ، لَا إِنْ خَافَ عَلَى الْمَعْصُومِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ وَتَرَكَهُ حُصُولَ الْجَهْدِ وَالْمَشَقَّةِ لَهُ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، كَأَنْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ مَوْتَ الْمَعْصُومِ الَّذِي مَعَهُ.

٤ - أي: لو تَلَبَّسَ الْمَعْصُومُ الَّذِي مَعَهُ بِالْعَطَشِ إِلَخَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَعْصُومِ الَّذِي مَعَهُ تَارَةً يَتَلَبَّسُ بِالْعَطَشِ بِالْفِعْلِ وَتَارَةً يَخَافُ حُصُولَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَإِنَّهُ إِنْ تَلَبَّسَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ وَالظَّنَّ وَالْوَهْمَ وَالْجَزْمَ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ الْجَزْمُ وَالظَّنُّ فَقَطْ.

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا تَلَبَّسَ بِالْعَطَشِ فَلَا يَحْتَاجُ فِي خَوْفِهِ إِلَى الْإِسْتِيَادِ إِلَى السَّبَبِ أَوْ قَوْلِ حَكِيمٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَلَبَّسَ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.

- * (أَوْ) خَافَ الْقَادِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ مِنْ حَاضِرٍ أَوْ مُسَافِرٍ (بِطَلَبِهِ تَلَفَ مَالٍ) لَهُ بَالٌ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى مَا يُلْزَمُهُ بِذَلِكَ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ، سَوَاءً كَانَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ، وَهَذَا إِنْ تَحَقَّقَ وُجُودُ الْمَاءِ، أَوْ ظَنُّهُ، لَا إِنْ شَكَّهُ أَوْ تَوَهَّمَهُ، فَيَتَيَمَّمُ وَلَوْ قَلَّ الْمَاءُ ^(١).
- * (أَوْ) خَافَ بِطَلَبِهِ (خُرُوجَ وَقْتٍ) وَلَوْ اخْتِيَارِيًّا، بِأَنْ عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً بَعْدَ تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ لَوْ طَلَبَهُ ^(٢)، وَالْخَوْفُ فِي هَذَيْنِ الْفُرْعَيْنِ ^(٣) وَاللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَزْجَعُ لِعَدَمِ الْمَاءِ ^(٤)، وَكَذَا إِذَا احتَاجَ لِلْمَاءِ لِلْعَجِينِ أَوْ الطَّبْخِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِصْلَاحُ بَدَنِهِ ^(٥).
- * (كَعَدَمٍ) أَيُّ كَمَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ لِعَدَمِ (مُنَاوِلٍ أَوْ) لِعَدَمِ (آلَةٍ) مُبَاحَةٍ، كَذَلِكِ وَحَبْلِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عَادِمِ الْمَاءِ، وَيَجْرِي فِيهِ قَوْلُهُ: فَالْأَيْسُ أَوْ الْمُخْتَارُ إلَخَ ^(٦)، وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَنَا: إِذَا

١ - حَاصِلُهُ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا وَكَانَ لَهُ فُدْرَةٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَنَزَلَ فِي مَكَانٍ، أَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَكَانٍ وَكَانَ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ يَتَلَفُ مَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ، سَوَاءً كَانَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّ الْمَاءَ مُوجُودٌ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ إِنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي يَخَافُ تَلَفَهُ لَهُ بَالٌ، وَإِنْ كَانَ يَشْكُ فِي وُجُودِ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ يَتَوَهَّمُ وُجُودَهُ فِيهِ يَتَيَمَّمُ مُطْلَقًا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٠).

٢ - قَوْلُهُ: أَوْ خُرُوجَ وَقْتٍ، مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ: تَلَفَ مَالٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرْوِيًّا إِنْ تَشَاغَلَ بِطَلَبِ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ يَبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَهَذَا لَيْسَ خَاصًا بِذَلِكَ، بَلْ كُلٌّ مِنْ أَبْيَحَ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ قَبْلَ صِحَّتِهِ إِنْ كَانَ مَرِيضًا وَقَبْلَ وَجُودِ الْمَاءِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا، وَالْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ أَنْ لَا يُدْرِكُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً. الْخَرَشِيُّ - شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ (١/ ١٨٦، ١٨٧).

وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بَارِدًا وَخَافَ بِتَسْخِينِهِ خُرُوجَ الْوَقْتِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٠).

٣ - وَهُمَا قَوْلُهُ: أَوْ بِطَلَبِهِ تَلَفَ مَالٍ، أَوْ خُرُوجَ وَقْتٍ.

٤ - فَيَكُونُ التَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ الْأَرْبَعَةِ لُجُودِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى شَرْطِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ أَحَدُ أُمُورِ أَرْبَعَةِ إلَخَ.

٥ - فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَبْقَى الْمَاءُ لِلْعَجِينِ أَوْ الطَّبْخِ وَهَذَا مَا لَمْ يُمَكِّنِ الْجَمْعُ، فَإِنْ أَمَكَّنَ الْجَمْعُ بَقَاءَ الْوَطْرِ بِمَاءِ الْوُضُوءِ فَعَلَّ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٠).

٦ - فَوُجُودُ الْأَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كِنَاءً أَوْ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَخْرُجُ بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبُئْرِ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ.

خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ ^(١) وَفَاقًا لِلْحَطَّابِ وَخِلَافًا لِلشَّارِحِينَ ^(٢).

* وَأَشَارَ إِلَى الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ: (وَهَلْ) يَتَيَمَّمُ وَاجِدُ الْمَاءِ وَلَوْ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ (إِنْ خَافَ)
أَيَّ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ (فَوَاتَهُ) أَيَّ فَوَاتَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهُ رَكْعَةً (بِاسْتِعْمَالِهِ
(^(٣)) أَيَّ الْمَاءِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُرَاعَاةً لِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ، أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ ^(٤) وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَوْ
الصَّرُورِيُّ فِي ذَلِكَ ؟ (خِلَافَ)، مَجْلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَتَبَيَّنُ بَقَاؤُهُ أَوْ خُرُوجُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَالْأَوَّلَى
تَوْضُحًا ^(٥).

قال بن: وفيه نظر، بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم، لأن الصرورات تبيح المخطورات، ألا ترى أن
من لم يجد ما يستتر به عورته إلا توب حريراً فإنه يجب سترها به.
رد بما يلي: إن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم، فلا يسوغ له ارتكاب المخطور، وهو استعمال الآلة
المحرمة لوجود البدل، وهو التيمم، بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له، فلذا جاز له استعمال الثوب
المحرّم. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٠، ١٥١).

١ - لأنه ليس المراد به أنه لا يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه حتى يحصل التناهي، وإنما
المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من يؤايله الماء في الوقت، أو خاف أنه لا يجد آلة في الوقت
ويخاف خروجه، فإنه يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول الوقت فإن كان آيساً ففي أول الوقت إلى آخر
الأقسام الأربعة.

٢ - والتشديد بما إذا خاف عادم الآلة والمناول خروج الوقت وفاقاً لـ ح، وأما غيره من الشراح فقد أطلقوا تيمم
عادم المناول والآلة ولم يعيدوه بخوف خروج الوقت، فعليه إذا تيقن أو غلب على ظنه وجود المناول أو الآلة
في الوقت جاز له التيمم ولو في أول الوقت، غاية الأمر أنه يستحب له التأخير .

٣ - أي في الأعضاء الأربعة القرآنية بالنسبة للوضوء، وفي جميع الجسد بالنسبة للغسل، وهذا القول هو
الذي رواه الأبهري وأخبره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من
المؤنثة.

٤ - أي الماء ولو خرج الوقت، وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الإتيان عليه، فلا أقل من أن
يكون مشهوراً، فلذا قال المصنف: خلاف. حاشية الدسوقي (١/ ١٥١).

٥ - حاصله: أنه إذا تبين قبل الإحرام أن الوقت باقٍ أو أنه قد خرج فلا بد من الوضوء، وإن تبين بعدما
تيمم ودخل الصلاة أن الوقت باقٍ أو أنه قد خرج فإنه لا يقطع، لأنه دخلها بوجه جائز ولا إعادة عليه،
وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين له شيء.

* (وَجَارَ جِنَازَةً) مُتَعَيِّنَةٌ أَمْ لَا، بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ ^(١)، (وَسُنَّةٌ) ^(٢) وَأَوَّلَى مُنْدُوبٌ ^(٣)، (وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَقِرَاءَةُ) لِحُجُبٍ، (وَطَوَافٌ) غَيْرُ وَاجِبٍ، (وَرَكْعَتَاهُ بِتَيِّمٍ فَرَضٌ) وَلَوْ

١ - أي بِنَاءٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ سُنَّةٌ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرَضٌ فَلَا تُفْعَلُ بِتَيِّمٍ الْفَرَضُ وَلَا النَّفْلُ تَبَعًا، تَعَيَّنَتْ أَمْ لَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ ضَعِيفٌ، فَيَكُونُ جَوَازُ فِعْلِ الْجِنَازَةِ بِتَيِّمٍ الْفَرَضِ تَبَعًا مَشْهُورًا مَبْنِيًا عَلَى ضَعِيفٍ.

٢ - السنة لغة: هي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سنتت الشيء بالمرس إذا أمرته عليه حتى يؤثر فيه سنًا أي: طريقًا، وقال الكسائي: معناها الدوام فقولنا: سنة معناها الأمر بالأدامة. وقال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله: "من سن سنة سيئة".

وقيل: هي الطريقة المعتادة، سواء كانت حسنة أو سيئة، كما في الحديث الذي رواه مسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » صحيح مسلم، باب: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ، (٨/٦١).

وأما معناها في اصطلاح أهل الشرع فهي: قول النبي ﷺ وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة. وقيل في حدها اصطلاحًا هي: ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحًا ليس معه المنع من النقيض.

وقيل هي: ما واطب على فعله النبي ﷺ مع ترك ما بلا عذر.

وقيل هي: في العبادات النافلة. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، (١/٩٥)، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي - أصول الشاشي، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، ١٤٠٢، (ص: ٣٧٩).

٣ - الأحكام التكليفية سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحذور، والمكروه، والصحيح، والباطل

فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

مِنْ حَاضِرٍ صَحِيحٍ ^(١) (أَوْ نَفْلٍ) ^(٢) مِنْ غَيْرِ حَاضِرٍ صَحِيحٍ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ عَلَى الْفَرَضِ أَوْ النَّفْلِ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ ^(٣).

وَشَرُطُ صِحَّةِ الْفَرَضِ الْمُنَوِيِّ لَهُ التَّيَمُّمُ (إِنْ تَأَخَّرَتْ) ^(٤) عَنْهُ، لَا إِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ التَّيَمُّمِ لَهُ ^(١)، فَقَوْلُهُ: إِنْ تَأَخَّرَتْ شَرُطٌ فِي مُقَدَّرٍ ^(٢) لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ ^(٣).

والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به

والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - الورقات، تحقيق:
د. عبد اللطيف محمد العبد، (ص: ٨).

١ - قَوْلُهُ: (وَسُنَّةٌ) عَطْفُهُ وَمَا بَعْدَهُ بِالْوَاوِ لَا بَأْسَ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ بِتَيَمُّمِ الْفَرَضِ أَوْ النَّفْلِ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ، وَأَوَّلَى بَعْضُهَا تَعَدُّ الْبَعْضُ أَوْ اتَّحَدَ، هَذَا إِذَا كَانَ مِنْ مُسَافِرٍ أَوْ مَرِيضٍ، بَلْ وَلَوْ مِنْ حَاضِرٍ صَحِيحٍ، وَجَعَلَهُ الْحَاضِرَ الصَّحِيحَ كَغَيْرِهِ هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ.
٢ - أَيُّ أَوْ تَيَمَّمَ لِنَفْلٍ وَأَوَّلَى لِسُنَّةٍ اسْتِقْلَالًا.

٣ - أَيُّ الَّذِي تَيَمَّمَ بِهِ بِقَصْدِهِمَا أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقُدُومَ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ بِتَيَمُّمِ الْفَرَضِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ جَائِزٌ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ الْفَرَضُ إِلَّا إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ، وَالَّذِي جَرَّمَ بِهِ ح أَنَّ الْقُدُومَ عَلَى فِعْلِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِتَيَمُّمِ الْفَرَضِ قَبْلَهُ لَا يَجُوزُ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥١).

٤ - معنى قول المصنف: " وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ": يعني أن الشخص إذا تيمم لفرض أو نفل وأخرى لسنة، جاز أن يستبج به صلاة الجنازة غير المتعينة ولو تعددت، والسنة كالوتر ونحوه، وأخرى غير السنة، ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف غير الواجب وركعتيه، ويشترط في صحة الفرض المتيمم له أن تتأخر هذه الأشياء عنه، فلو تقدم منها شيء عليه صح في نفسه وأعاد تيممه للفرض، ولو كان المقدم ركعتي الفجر فلا بد من إعادته للصبح، ولا يشترط تأخر النفل عن النفل المنوي بخصوصه، ويصلي السنة بتيمم النفل وعكسه من غير ترتيب، وجازت هذه الأمور بتيمم فرض، وصح الفرض إن تأخرت في الفعل لا إن تقدمت فلا يصح الفرض، وصحت في نفسها، فهنا قيدان: أحدهما - مصرح به وهو الجواز، والآخر - ضمني وهو صحة الفرض الذي استلزمه الجواز، لأنه يستلزم الصحة، فقوله: إن تأخرت شرط في القيد الضمني، وأما شرط نية النافلة عند تيمم الفريضة فضعيف، وفي شرط الاتصال قولان: والمأخوذ من قول المؤلف ولزم موالاته اشتراطه. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٧، ١٨٨).

وَيُسْتَرْطُ اتِّصَالُهُ بِالْفَرَضِ أَوْ النَّقْلِ، وَاتِّصَالُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ لَا إِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَسِيرُ الْفَصْلُ عَقْوً، وَمِنْهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَقَّبَاتِ ^(٤)، وَأَنْ لَا يُكْثَرَ فِي نَفْسِهِ جِدًّا بِالْعُرْفِ ^(٥).

(لَا) يَجُوزُ (فَرَضُ آخَرٍ)، وَمِنْهُ طَوَافٌ وَاجِبٌ، (وَإِنْ قُصِدَا) مَعًا بِالتَّيَمُّمِ ^(١).

١ - أي: شَرْطُ صِحَّةِ الْفَرَضِ الْمُنَوِيِّ لَهُ التَّيَمُّمُ إِنْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ، فَإِذَا تَأَخَّرَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ عَنِ الْفَرَضِ الْمُنَوِيِّ لَهُ التَّيَمُّمُ كَانَ كُلُّ مَنْ الْفَرَضِ وَتِلْكَ الْأَشْيَاءُ صَحِيحًا، وَإِنْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ سَوَاءً كَانَ صَلَاةً أَوْ طَوَافًا عَلَى الْفَرَضِ صَحَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّقْلِ دُونَ الْفَرَضِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ التَّيَمُّمِ لَهُ وَلَوْ كَانَ صُبْحًا، فَعَلِمْتُ مِنْ هَذَا قُصْرَ الْمُفْهُومِ عَلَى النَّقْلِ، وَأَمَّا تَقَدُّمُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَةِ لَا تُخِلُّ بِالْمَوَالَاةِ عَلَى الْفَرَضِ فَلَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّتِهِ، بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمُنَوِيِّ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَرْطُ فِي صِحَّتِهِ تَأَخُّرُ النَّقْلِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ عَنْهُ، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ سَوَاءً تَقَدَّمَ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا.

٢ - وهو قولُ الشَّارِحِ: وَشَرْطُ صِحَّةِ الْفَرَضِ الْمُنَوِيِّ لَهُ التَّيَمُّمُ.

٣ - قَوْلُهُ: (لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ) قِيلَ: قَوْلُهُ: جَازَتْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْجَوَازَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ، فَعِنْدَنَا حُكْمَانِ: مُصَرِّحٌ بِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ ضَمْنِيٌّ وَهُوَ صِحَّةُ الْفَرَضِ، فَقَوْلُهُ: إِنْ تَأَخَّرَتْ شَرْطُ فِي الْحُكْمِ الضَّمْنِيِّ. وَفِيهِ نَظَرٌ، إِذْ الْجَوَازُ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْفَرَضِ، إِلَّا لَوْ كَانَ الْجَوَازُ مُتَعَلِّقًا بِالْفَرَضِ نَفْسِهِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذْ الْجَوَازُ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِتَيَمُّمِ الْفَرَضِ وَالنَّقْلِ، وَالصِّحَّةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِذَاتِ الْفَرَضِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ١٥١، ١٥٢).

تَنْبِيْهُ: لَا تُشْتَرْطُ نِيَّةُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عِنْدَ التَّيَمُّمِ لِلْفَرَضِ أَوْ النَّقْلِ كَمَا أَفَادَهُ ح.

وَأَنْظُرْ، لَوْ تَيَمَّمَ لِلْفَرَضِ أَوْ النَّقْلِ وَأَخْرَجَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمَ مَا أَخْرَجَهُ جَزِيًّا عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِ الْمُسْتَبَاحِ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ؟ وَهُوَ مَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ خَش، أَوْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَخْرَجَ لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ؟ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى عِيقِ. وَأَنْظُرْ، إِذَا تَيَمَّمَ لِوَاحِدٍ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ الْجِنَازَةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ وَالطَّوَافِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ بَاقِيَهَا أَوْ النَّقْلَ أَوْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ.

٤ - أي: مِنْ يَسِيرِ الْفَصْلِ الْمُغْتَفَرِ بِالْفَصْلِ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ إلخ.

٥ - يُشْتَرْطُ اتِّصَالُ مَا ذُكِرَ بِالْفَرَضِ إِذَا فَعَلَ مَا بَعْدَهُ، وَاتِّصَالُ بَعْضِ الْمَذْكُورَاتِ، لَا إِنْ فَصَلَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، أَوْ فَصَلَتْ مِنَ الْفَرَضِ أَوْ النَّقْلِ وَطَالَ الْفَصْلُ، وَأَنْ لَا يَكْثَرَ ذَلِكَ النَّقْلُ الْمُفْعُولُ بِتَيَمُّمِ الْفَرَضِ أَوْ النَّقْلِ، وَذَلِكَ كَالزِّيَادَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ مَعَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ فَيَجُوزُ فِعْلُهَا بِتَيَمُّمِ الْعِشَاءِ لِعَدَمِ كَثَرَتِهَا جِدًّا بِالْعُرْفِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ١٥٢).

وَلَمَّا كَانَ عَدَمُ الْجَوَازِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُطْلَانَ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ قَالَ: (وَبَطَلَ) الْفَرَضُ (الثاني) خَاصَّةً (وَلَوْ) كَانَتْ (مُشْتَرِكَةً) مَعَ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ كَالظُّهْرَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمُتَيَّمُ مَرِيضًا ^(٢).

وَعُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: بِتَيِّمٍ فَرَضٍ أَوْ نَفْلٍ قَوْلُهُ: (لَا) تَجُوزُ جِنَاةٌ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا (بِتَيِّمٍ لِمُسْتَحَبٍّ) ^(٣) اللَّامُ مَقْحَمَةٌ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ أَيُّ بِتَيِّمٍ مُسْتَحَبٍّ، كَالْتَيِّمِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا .

(وَلَزِمَ مُوَالَاتُهُ) فِي نَفْسِهِ وَلَمَّا فُعِلَ لَهُ، وَفَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ فَرَّقَ وَلَوْ نَاسِيًا، أَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ بَطَلَ ^(٤)، وَهَذَا أَحَدُ فَرَائِضِ التَّيِّمِ ^(١).

١ - أَيُّ لَا يَجُوزُ فَرَضٌ وَلَوْ كَانَ مَنْذُورًا بِتَيِّمٍ فَرَضٍ آخَرَ وَلَوْ قَصْدًا، وَرُدَّ بِوَاقِعٍ مَعًا عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ الْفَرَضَيْنِ بِتَيِّمٍ وَاحِدٍ إِذَا قُصِدَا مَعًا بِالتَّيِّمِ، وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ التَّيِّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ بَلْ مُبِيحٌ لِلْعِبَادَةِ أَوْ يَرْفَعُهُ.

٢ - بَطَلَ الْفَرَضُ الثَّانِي خَاصَّةً وَحَيْثُ ذِي فَجِبْ إِعَادَتُهُ مُطْلَقًا، وَرُدَّ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ مُشْتَرِكَةً) عَلَى مَا قَالَهُ أَصْبَغُ: إِذَا صَلَّى فَرَضَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ بِتَيِّمٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ ثَانِيَةَ الْمُشْتَرَكَيْنِ فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا ثَانِيَةُ غَيْرِهِمَا فَيُعِيدُهَا أَبَدًا، وَتَصِحُّ الْأُولَى عَلَى كُلِّ حَالٍ. الخرشي - شرح مختصر خليل، (١/ ١٨٨).

وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى فيمن ذكر صلوات مفروقات تركهن نسيانا أو نام عنهن أو تعمد تركهن ثم تاب وأراد قضاءهن، فله أن يصليها بتيمم واحد، سواء كان صحيحا أو مريضا، مسافرا أو مقيما. والقول الأول لابن شعبان، والثاني لابن القاسم وهو المشهور، وعلى المشهور لو خالف وصلى صلاتين بتيمم واحد سواء كانتا مشتركتين أم لا أعاد الثانية أبدا. الأبي - الثمر الداني (ج ١ / ص: ٧٤).

٣ - مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُسْتَحَبِّ هُنَا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ، كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَزِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ، وَمُرَادُهُ بِالنَّفْلِ فِيمَا مَرَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ كَالصَّلَاةِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٢).

قوله: " لا بتيمم لمستحب " معطوف على فرض آخر، من عطف الجمل، واللام مقمحة أي لا يفعل فرض آخر بتيمم فرض، ولا يفعل شيء مما تقدم أو غيره بتيمم مستحب، كالتيمم لقراءة القرآن أو لنوم الجنب على القول الضعيف بأنه يتيمم، أو نحو ذلك، وقد تكون اللام أصلية، ويراد بالمستحب ما لا يتوقف صحته على الطهارة، كقراءة القرآن ظاهرا، و بالنفل السابق في قوله: بتيمم فرض أو نفل ما يتوقف صحته على الطهارة، فلا منافاة. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٨).

٤ - لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وَجُوبِ الْمُوَالَاةِ هُنَا لِضَعْفِ التَّيِّمِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٢).

وَعَطَفَ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي مَا هَيَّيْتَهُ بِقَوْلِهِ: (وَ) لَزِمَ (قَبُولُ هَبَةِ الْمَاءِ) (٢)؛ لِضَعْفِ الْمِنَّةِ فِيهِ، وَلِذَا لَوْ تَحَقَّقَتْهَا أَوْ ظَنَّنَهَا لَمْ يَجِبْ، (لَا) يَلْزِمُهُ قَبُولُ هَبَةِ (ثَمَنِ) يَشْتَرِيهِ بِهِ ؛ لِقُوَّةِ الْمِنَّةِ فِيهِ (٣) (أَوْ قَرْضُهُ) عَطَفَ عَلَى قَبُولِ، وَالضَّمِيرُ لِلْمَاءِ، أَيْ وَلَزِمَ قَرْضُ الْمَاءِ، أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ وَلَزِمَ قَرْضُ الثَّمَنِ، أَيْ إِنْ كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ، وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى ثَمَنِ، أَيْ لَا يَلْزِمُهُ قَبُولُ الثَّمَنِ وَلَا قَبُولُ قَرْضِهِ، أَيْ إِنْ كَانَ مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ تَأْمَلْ (٤).

معنى ما سبق: لزم مولاة التيمم لما فعل له، ويستلزم المولاة بين أفعاله، فلأجل ذلك اشترط اتصال النافلة بالفريضة وفعله في الوقت لا قبله ولا بعده متراخيا، ولما كان اتصاله بما فعل له شرطا، كان تفريقه ولو ناسيا مبطلا، لا من جهة المولاة كالوضوء، بل من جهة عدم الاتصال المختص به التيمم، فلذا لم يشبه بالوضوء كما فعل ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٨)، (١٨٩).

١ - (وَهَذَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَوْلَاةِ أَحَدُ فَرَائِضِ التَّيْمُمِ أَيْ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: النِّيَّةُ، وَالْمَوْلَاةُ، وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى وَهِيَ اسْتِعْمَالُ الصَّعِيدِ، وَتَغْمِيمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعِيهِ بِالْمَسْحِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٢).

٢ - قَالَ أَوْلَى الصَّدَقَةِ، إِذَا كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ وَوَهَبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ بِمَاءٍ يَكْفِي طَهَارَتَهُ، لَزِمَهُ قَبُولُ حَيْثُ تَحَقَّقَ عَدَمُ الْمِنَّةِ أَوْ ظَنَّ عَدَمَهَا أَوْ شَكَّ فِيهَا، وَأَمَّا لَوْ تَحَقَّقَ الْمِنَّةُ أَيْ جَزَمَ بِهَا أَوْ ظَنَّنَهَا فَلَا يَلْزِمُهُ الْقَبُولُ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٢).

٣ - معناه: ولزم فاقده الماء قبول هبته، بخلاف ثمن الماء فلا يلزم قبوله، لقوة المنة هنا دون الأول، ولو عبر المؤلف: باتهاب، فقال: ولزم مولاته واتهاب ماء كان أحسن، ويكون قبول الهبة من باب أولى، لأن الاتهاب طلب الهبة، وهذا ما لم يتحقق المنة، وإلا فلا يلزمه قبوله وإن لم يكن يمن به، وهذا إذا كانت المنة يظهر لها أثر، وأما التافه فيلزمه قبوله. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٨٩).

٤ - الْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَةَ خَمْسَةٌ، لِأَنَّهُ إِمَّا:

* مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى مَوَالَاتِهِ، وَالضَّمِيرُ إِمَّا لِلثَّمَنِ أَوْ لِلْمَاءِ، أَيْ لَزِمَ قَرْضُ الْمَاءِ أَوْ قَرْضُ ثَمَنِ إِذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ.

* وَإِمَّا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى هَبَةٍ، وَالضَّمِيرُ إِمَّا لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ، أَيْ لَزِمَ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ لِكُونِهِ غَيْرَ مَلِيٍّ، أَوْ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ إِنْ ظَنَّ وَفَاءَ الثَّمَنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ.

* وَإِمَّا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ثَمَنِ، وَالضَّمِيرُ لِلثَّمَنِ لَا غَيْرَ، أَيْ لَا يَلْزِمُ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ وَيُعِيدُ بِمَا إِذَا كَانَ مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ

(و) لَزِمَ (أَخَذَهُ) أَي شِرَاؤُهُ (بِثَمَنِ أُعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ)، هَذَا إِذَا كَانَ يَأْخُذُهُ نَقْدًا^(١)، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ يَأْخُذُهُ بِثَمَنِ أُعْتِيدَ (بِذِمَّتِهِ) إِنْ كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ مَثَلًا^(٢)؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ أَشْبَهَ وَاجِدَ الثَّمَنِ، وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ إِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَمَا قَارَبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ الشِّرَاءُ، وَظَاهَرُهُ وَلَوْ دَرَاهِمًا، وَهُوَ مَا لِأَشْهَبَ، وَظَاهَرُ الْمُدُونَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: يَشْتَرِيهِ وَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ مِثْلُ الثَّلَاثِ^(٣)، وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ يَبَاعُ بِالْمُعْتَادِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهُ^(٤)، لَمْ يَلْزِمُهُ شِرَاؤُهُ.

(و) لَزِمَ (طَلَبُهُ) أَي الْمَاءِ (لِكُلِّ صَلَاةٍ)^(٥) إِنْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ، بَلْ (وَإِنْ تَوَهَّمَهُ)، أَي تَوَهَّمَ وُجُودَهُ، وَرَجَّحَ ابْنُ مَرْزُوقٍ الْقَوْلَ بِعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَبِ حَالَ تَوَهُّمِ الْوُجُودِ؛ لِأَنَّهُ ظَنُّ الْعَدَمِ، وَالظَّنُّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَعْمُولٌ بِهِ، (لَا) إِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُهُ فَلَا يَلْزِمُهُ طَلَبُهُ^(٦)، وَحَيْثُ لَزِمَهُ طَلَبُهُ فَيُطْلَبُ (طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ) بِالْفِعْلِ، وَهُوَ

وَحَاصِلُهَا: أَنَّهُ يَلْزِمُهُ اقْتِرَاضُ الْمَاءِ وَيَلْزِمُهُ قَبُولُ قَرْضِهِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ، وَيَلْزِمُهُ اقْتِرَاضُ الثَّمَنِ وَقَبُولُ قَرْضِهِ إِذَا كَانَ يَرْجُو وِفَاءَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزِمُهُ ذَلِكَ.

١ - أَي هَذَا إِذَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ نَقْدًا.

٢ - أَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ لَكِنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

٣ - مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ لَهُ بَالًا، أَمَّا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا بَالَ لِثَمَنِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فِيهِ، كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ فَلَسًا (الفلاس: جمعه: فلوس وأفلس، وهو: قطعة من النحاس يتعامل بها الناس. محمد قلججي-معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، (ج ١ / ص ٣٥٠))، فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ شِرَاؤُهُ وَلَوْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ مِثْلُ ثَلَاثِيهِ اتِّفَاقًا.

٤ - أَي لِذَلِكَ الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ اتِّفَاقِهِ فِي سَفَرِهِ. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١/ ١٥٣).

٥ - أَي إِذَا انْتَقَلَ مِنْ مَحَلِّ طَلَبِهِ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ، أَوْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ طَلَبِهِ أَوْ لَا وَلَكِنْ ظَنَّ أَوْ تَحَقَّقَ خُدُوثُ مَاءٍ أَوْ شَكَّ فِي خُدُوثِهِ، وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ طَلَبِهِ أَوْ لَا وَلَمْ يَظُنَّ أَوْ شَكَّ فِي خُدُوثِ مَاءٍ، فَلَا يَلْزِمُهُ الطَّلَبُ، لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَبِ الْأَوَّلِ عَدَمُهُ.

٦ - الْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ الطَّلَبُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خَالَاتٍ: إِذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، أَوْ ظَنَّ وُجُودَهُ فِيهِ، أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ فِيهِ وَعَدَمَ وُجُودِهِ فِيهِ.

وَلَا يَلْزِمُهُ الطَّلَبُ فِي خَالَتَيْنِ: إِذَا تَوَهَّمَ وُجُودَهُ، أَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُهُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي حَالَةِ التَّوَهُّمِ.

عَلَى أَقَلِّ مِنْ مِيلَيْنِ ^(١) فَإِنْ شَقَّ بِالْفِعْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ رَاكِبًا، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ وَلَوْ رَاكِبًا ^(٢)، وَقَبْلَ خَبَرِ عَدْلِ رِوَايَةِ أَرْسَلَهُ جَمَاعَةً أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَاءً، (كَرُفَقَةٍ)، أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ رُفْقَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكُسْرِهَا ^(٣) (قَلِيلَةً) كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةِ ^(٤) كَانَتْ حَوْلَهُ أَوْ لَا ^(٥)، (أَوْ حَوْلَهُ) كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةِ (مِنْ كَثِيرَةٍ) كَأَرْبَعِينَ ^(٦)، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ^(٧) (إِنْ جَهِلَ بُخْلُهُمْ بِهِ)، بِأَنْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَوْ شَكَّ أَوْ تَوَهَّمَ إعْطَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ وَتَيَمَّمْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعَادَ أَبَدًا إِنْ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ الإِعْطَاءَ، وَفِي الْوَقْتِ إِنْ شَكَّ، وَإِنْ تَوَهَّمَ لَمْ يُعَدَّ، وَهَذَا إِنْ تَبَيَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ، فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ فَلَا إِعَادَةَ مُطْلَقًا، وَمَقْهُومُ جَهِلَ بُخْلُهُمْ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بُخْلُهُمْ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبٌ .

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إِذَا كَانَ التَّوَهُُّمُ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَمَّا لَوْ تَحَقَّقَهُ وَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ تَوَهَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ اتِّفَاقًا.

وَالْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ: الْإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ لَا التَّحَقُّقُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

١ - أَيْ وَالطَّلَبُ الَّذِي لَا يَشُقُّ بِالْفِعْلِ الطَّلَبُ الَّذِي عَلَى أَقَلِّ مِنْ مِيلَيْنِ، إِذَا ظَنَّ أَنَّ الْمَاءَ فِي مَحَلٍّ عَلَى أَقَلِّ مِنْ مِيلَيْنِ لَزَمَهُ طَلَبُهُ - وَالْمِيلُ: مَقْيَاسٌ لِلطُّولِ قَدْرٌ قَدِيمًا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ ذِرَاعٍ وَهُوَ بَرِّي وَبَحْرِي، فَالْبَرِّي يَقْدَرُ بِ ١٦٠٩ مِتْرًا، وَالْبَحْرِي ١٨٥٢ - . الْمَعْجَمُ الْوَجِيزُ، مَادَّةُ مَالٍ، ص ٥٩٧، مَعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ (ج ١ / ص ٤٥١).

٢ - أَيْ كَمَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي ظَنَّهُ عَلَى مِيلَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ، لِأَنَّهُ مَظْنُوءُ الْمَشَقَّةِ.

٣ - أَيْ طَلَبُهُ لِلْمَاءِ مِنْ رُفْقَةٍ، بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ هَبْتَهُ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِالرُّفْقَةِ الْجَمَاعَةُ الْمُصْطَحَبُونَ فِي السَّفَرِ نَزُولًا وَارْتِحَالًا مَعَ الْإِزْتِفَاقِ وَالْإِنْتِفَاقِ.

٤ - قَالَ شَيْخُنَا (عَلِي الْعَدَوِيُّ الصَّعِيدِي): الظَّاهِرُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ لِلْعَشْرَةِ مِنَ الْقَلِيلَةِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ فَهُوَ مِنَ الْكَثِيرَةِ.

٥ - كَانَتْ حَوْلَهُ بِأَنْ كَانَتْ بِفَنَاءِ بَيْتِهِ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ، أَوْ لَمْ تَكُنْ حَوْلَهُ وَلَا قَرِيبَةً مِنْهُ، لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْهُمْ لِكُونِهِمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَقَلِّ مِنْ مِيلَيْنِ.

٦ - أَيْ أَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ حَوْلَهُ حَالِ كَوْنِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ تِلْكَ الْقَلِيلَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنَ الْكَثِيرَةِ، لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

٧ - أَيْ مَسْأَلَةُ الطَّلَبِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ، وَمَسْأَلَةُ الطَّلَبِ مِنْ حَوْلِهِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ.

وَأَشَارَ إِلَى الْفَرَضِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: [دَرَسَ] (وَ) لَزِمَ (نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ) (١)، أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ (٢)، أَوْ فَرَضِ التَّيَمُّمِ، وَيُنْدَبُ فَقَطُّ تَعْيِينُ الصَّلَاةِ (٣) مِنْ فَرَضٍ أَوْ نَفْلِ أَوْ هُمَا، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا، فَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ (٤)، صَلَّى بِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرَضٍ لَا إِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً بَعْدَهُ (٥)، وَإِنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ الصَّالِحَةِ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ صَحَّ فِي نَفْسِهِ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ بِهِ الثَّقَلُ دُونَ الْفَرَضِ ؛ لِأَنَّ الْفَرَضَ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ تَخْصُهُ (٦)، وَتَكُونُ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الْأُولَى، وَأَجْزَأَتْ عِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ عَلَى الْأَظْهَرِ (٧)،

١ - أَوْ مَسَّ الْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا الطَّهَارَةُ شَرْطُ فِيهِ.

٢ - وَأَمَّا لَوْ نَوَى رَفَعَ الْحَدَثَ كَانَ تَيَمُّمُهُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ.

٣ - أَيُّ تَعْيِينٍ نَوْعَهَا لَا شَخْصَهَا، بِدَلِيلِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِ: مَنْ فَرَضَ أَوْ نَفَلَ.

٤ - مَنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِفَرَضٍ وَلَا لِنَفْلِ، وَكَذَا إِذَا نَوَى الصَّلَاةَ الشَّامِلَةَ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ مَعًا.

٥ - أَيُّ بَعْدَ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ.

٦ - الْأُولَى أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ، إِمَّا الْفَرَضَ وَإِمَّا النَّفْلَ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ الصَّالِحَةِ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ، بِدَلِيلِ التَّغْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ: لِأَنَّ الْفَرَضَ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ تَخْصُهُ، أَيُّ تَخْصِيصًا حَقِيقِيًّا وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ اخْتِمَالًا، وَأَمَّا الصَّالِحَةُ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ فَهِيَ مِثْلُ الشَّامِلَةِ لَهُمَا.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الصُّورَ ثَلَاثَ: إِنْ نَوَى الصَّلَاةَ أَوْ مُطْلَقَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِفَرَضٍ وَلَا لِنَفْلِ، أَوْ قَصَدَ الصَّلَاةَ الشَّامِلَةَ لِلْفَرَضِ وَالنَّفْلِ مَعًا صَحَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفَرَضِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ النَّفْلَ أَيْضًا، وَإِنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ إِمَّا فَرَضًا أَوْ نَفْلًا صَلَّى بِهِ النَّفْلَ دُونَ الْفَرَضِ.

٧ - نِيَّةُ التَّيَمُّمِ تَكُونُ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الْأُولَى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ اللَّمَعِ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ.

وَقَالَ زُرُقٌ: إِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ، وَاسْتَظْهَرَهُ الْبُذُرِيُّ الْقَرَفِيُّ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ.

وَفِي بَنِ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ الضَّرْبَةِ الْأُولَى غَيْرُ صَوَابٍ، لِأَنَّ الضَّرْبَةَ الْأُولَى إِنَّمَا هِيَ وَسِيلَةٌ كَأَخْذِ الْمَاءِ لِلْوُجْهِ فِي الْوُضُوءِ، وَمَسْحِ الْوَجْهِ أَوَّلُ وَاجِبٍ مَقْصُودٍ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَاشِرٍ: فَرُوضُهُ مَسْحُكَ وَجْهًا وَالْيَدَيْنِ لِلْكُوعِ وَالنِّيَّةُ أُولَى الصَّرْبَتَيْنِ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ: أُولَى الصَّرْبَتَيْنِ طَرَفًا لِلنِّيَّةِ، بَلْ عَطَفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِحَذْفِ الْعَاطِفِ، كَمَا قَالَ شَارِحُهُ، وَجَبَّيْذُ فَمَا قَالَ زُرُقٌ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي عِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَلَا خِلَافٍ هُوَ النَّفْلُ أَهْ كَلَامُهُ.

وَالْوَجْهَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يَضَعَ الْإِنْسَانُ يَدَهُ عَلَى الْحَجَرِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَيَمُّمٍ، بَلْ يَقْصِدُ الْإِتِّكَاءَ أَوْ مُجَرَّدَ اللَّمَسِ مَثَلًا، ثُمَّ يَرْفَعُهَا، فَيَبْدُو لَهُ بَعْدَ الرَّفْعِ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدِيَهُ بِنِيَّةٍ التَّيَمُّمِ، فَيَقَالُ صَحَّ تَيَمُّمُهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْوُضُوءِ الْغُسْلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } وَلَا مَذْخَلَ

وَيُنْدَبُ نِيَّةُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ^(١)، (وَ) يَلْزَمُ (نِيَّةُ الْأَكْبَرِ) مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (إِنْ كَانَ) عَلَيْهِ أَكْبَرُ، فَإِنْ تَرَكَ نِيَّتَهُ وَلَوْ نِسْيَانًا لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ أَبَدًا ^(٢)، فَإِنْ نَوَاهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ أَجْزَاهُ، لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ.

وَمَحَلُّ لُزُومِ نِيَّةِ الْأَكْبَرِ إِنْ نَوَى اسْتِيبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ، وَأَمَّا إِذَا نَوَى فَرَضَ التَّيَمُّمِ فَيُجْزِي وَلَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنِيَّةِ أَكْبَرٍ .

وَيَلْزَمُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إِنْ كَانَ (وَلَوْ) (تَكَرَّرَتْ) الطَّهَارَةُ التَّرَابِيَّةُ مِنْهُ لِلصَّلَوَاتِ، ^(٣) (وَلَا يَرْفَعُ) التَّيَمُّمُ (الْحَدَثَ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِنَّمَا يُبِيحُ الْعِبَادَةَ، وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا، إِذْ كَيْفَ الْإِبَاحَةُ تَجَامِعُ الْمَنْعَ ؟ وَلِذَا ذَهَبَ الْقَرَفِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْخِلَافَ لِقِطْعِيٍّ، فَمَنْ قَالَ: لَا يَرْفَعُهُ أَيْ مُطْلَقًا، بَلْ إِلَى غَايَةٍ ؛ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ النَّقِیضَانِ، إِذْ الْحَدَثُ الْمَنْعُ، وَالْإِبَاحَةُ حَاصِلَةٌ

لِنَقْلِ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ } فَأَوْجَبَ قَصْدَ الصَّعِيدِ قَبْلَ الْمَسْحِ.

قَوْلُهُ: (عَلَى الْأَظْهَرِ) لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّرِيَّةَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ مِنْ جُمْلَةِ فَرَائِضِ التَّيَمُّمِ قَدْ خَلَّتْ عَنْ نِيَّةٍ، لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ نَقْلِ الْمَاءِ لِلْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ أَخَّرَ النِّيَّةَ لِمَسْحِ الْوَجْهِ كَانَ التَّيَمُّمُ بَاطِلًا، لِخُلُوقِ الصَّرِيَّةِ الْأُولَى الَّتِي هِيَ فَرَضٌ عَنْ نِيَّةٍ، فَبَطَلَ التَّيَمُّمُ بِبُطْلَانِ بَعْضِهِ.

إِذَا قِيلَ: الْأَظْهَرُ كَانَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَن مَقَابِلَهُ فِيهِ ظُهُورٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْأَظْهَرَ اسْمٌ تَفْضِيلٌ يَقْتَضِي الْمَشَارَكَةَ وَزِيَادَةَ.

١ - إِذَا نَوَى نِيَّةَ اسْتِيبَاحَةِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَوَى اسْتِيبَاحَةَ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى فَرَضَ التَّيَمُّمِ فَلَا تُشَدُّ نِيَّةُ الْأَصْغَرِ.

٢ - هَذَا هُوَ نَصُّ الْمُذَوَّنَةِ كَمَا فِي الْمَوَاقِ، وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ يُجْزِيهِ إِذَا تَرَكَهَا نِسْيَانًا.

٣ - أَيْ كَمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِثٌ وَهُوَ جُنُبٌ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْأَكْبَرَ فِي تَتِمُّمِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، فَيَقْرَأُ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ يَعُودُ جُنُبًا.

وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إِلَّا عِنْدَ التَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ١٥٥).

إجماعاً^(١).

(و) لَزِمَ (تَغْمِيمُ وَجْهِهِ) بِالْمَسْحِ وَلَوْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَصْبُعٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ اللَّحْيَةُ وَلَوْ طَالَتْ، وَتُرَاعَى الْوُتْرَةُ وَمَا غَارَ مِنَ الْعَيْنِ، وَلَا يَتَّبَعُ الْغُضُونُ^(٢).

(و) لَزِمَ تَغْمِيمُ (كَفِّهِ) الْأُولَى يَدَيْهِ (لِكُوعِيهِ) مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّاحِجِ، لَكِنْ بِبَطْنِ أَصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا بَجَنِّهِ إِذْ لَمْ يَمَسَّهُ صَعِيدٌ^(٣)، (و) يَلَزِمُ (نَزْعُ خَاتَمِهِ) وَلَوْ مَأْذُونًا فِيهِ أَوْ وَاسِعًا وَإِلَّا كَانَ

١ - حَاصِلُهُ: أَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، لَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ رَفْعًا مُطْلَقًا، أَيْ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا، بَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا بِالْكَوْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلَا يَنَافِي فِي أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَرْفَعُهُ، فَمُرَادُهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا بِالْفَرَاقِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا مُطْلَقًا، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَرَفِيُّ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ.

اعتراض: لَكِنَّهُ يَأْبَاهُ بِنَاءُ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ جَوَازُ وَطْءِ الْحَائِضِ بِالنِّتْمِ وَعَدَمُ جَوَازِهِ، وَجَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ إِذَا لَبَسَهُ بَعْدَهُ وَعَدَمُ جَوَازِهِ، وَعَدَمُ الْوُضُوءِ إِذَا وَجَدَ مَاءً بَعْدَهُ وَإِعَادَةُ الْوُضُوءِ، وَإِمَامَةُ الْمُتَنَبِّئِ لِلْمَتَوَضِّئِ مِنْ غَيْرِ كِرَاهَةٍ أَوْ مَعَهَا، وَصِحَّةُ وَقُوعِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ، وَصَلَاةُ قَرِيبَتَيْنِ بِهِ وَعَدَمُ ذَلِكَ، فَهَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْخِلَافَ حَقِيقِيٌّ لَا لَفْظِيٌّ كَمَا قَالَ الْقَرَفِيُّ، فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ حَقِيقِيٌّ.

وَيُجَابُ عَمَّا أَوْرَدَهُ الشَّارِحُ بِمَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مَنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدَثِ هُنَا أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: التَّيْمُمُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، الْوُصْفُ الْحُكْمِيُّ الْمُقَدَّرُ قِيَامُهُ بِالْأَعْضَاءِ قِيَامَ الْأَوْصَافِ الْحِسِّيَّةِ، لَا الْمَنْعُ، فَالتَّيْمُمُ رَافِعٌ لِلْمَنْعِ، وَلِذَا حَصَلَتْ الْإِبَاحَةُ وَلَيْسَ رَافِعًا لِلْوُصْفِ الْحُكْمِيِّ، وَلَا تَلَازِمَ بَيْنَ الْوُصْفِ الْحُكْمِيِّ وَالْمَنْعِ عَلَى الصَّوَابِ، فَلَا يَلَزِمُ مَنْ رَفَعَ أَحَدَهُمَا رَفْعُ الْآخَرِ، وَلَا مِنْ ثُبُوتِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا صَحَّتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ عَدَمِ ارْتِفَاعِ الْوُصْفِ، لِأَنَّ التَّيْمُمَ رُخْصَةٌ، فَهُوَ مُبِيحٌ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمَانِعِ وَهُوَ الْوُصْفُ لَوْلَا الْعُذْرُ. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١/ ١٥٥).

٢ - يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ كُلَّهُ مَسْحًا وَلَا يَتْرَكَ مِنْهُ شَيْئًا وَيُرَاعَى الْوُتْرَةُ وَغَيْرُهَا، فَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ مَسْحِ الْوَجْهِ كُلِّهِ وَلَوْ يَسِيرًا لَا يَجِزُّهُ، وَيَبْدَأُ مِنْ أَعْلَاهُ كَمَا فِي الْوُضُوءِ، وَيَجْرِي بِيَدَيْهِ عَلَى مَا طَالَ مِنْ لَحِيَّتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ مَسْحِ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً لِمَسْحِ يَدَيْهِ عَلَى جِهَةِ السُّنَنِ، لَا يَقَالُ: كَيْفَ يَفْعَلُ الْوَاجِبُ بِمَا هُوَ سَنَةٌ؟ لَأَنَّا نَقُولُ: أَثَرُ الْوَاجِبِ بَاقٍ مِنَ الضَّرْبَةِ الْأُولَى مُضَافًا إِلَيْهِ الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ وَمَسَحَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ بِالْأُولَى أَجْزَأَهُ. الْأَبِيُّ - الثَّمَرُ الدَّانِي (ج ١ / ص: ٧٦).

حَائِلًا (٢).

(وَ) لَزِمَ (صَعِيدٌ) أَيِ اسْتِعْمَالُهُ (طَهَرَ) وَهُوَ مَعْنَى الطَّيِّبِ فِي الْآيَةِ، وَالصَّعِيدُ مَا صَعِدَ أَيِ طَهَرَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ (٣) (كَثُرَابٌ (٤) وَهُوَ الْأَفْضَلُ) مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ وَجُودِهِ،)

١ - يضرب بيديه الأرض فيمسح يمينه يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمينى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمينى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه. الثمر الداني (ص: ٧٨، ٧٩).

تخليل أصابع اليدين في التيمم هو قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ فِي الرَّاهِي وَقَبْلَهُ اللَّحْمِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِلُزُومِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي التَّيْمُمِ لِغَيْرِ ابْنِ شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّخْلِيلَ لَا يُنَاسِبُ الْمَسْحَ الْمَبْنِيَّ عَلَى التَّخْفِيفِ. حاشية الدوقى (١/ ١٥٥).

٢ - والفرق بين التيمم والوضوء في نزع الخاتم المأذون فيه حيث قيل بنزع الخاتم في التيمم، وعدم النزع في الوضوء، قوة سريان الماء في الوضوء ولا كذلك التراب. الآبي - الثمر الداني (ج ١ / ص: ٧٧).

٣ - في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، والصعيد الطيب في كلام العرب وبه قال مالك ما ظهر أي صعد، أي أن مالكا قال: إن الصعيد ما ظهر على وجه الأرض موافقا لما عند العرب، وذهب غيره إلى أن الصعيد في الآية التراب الطاهر وجد على وجه الأرض أو أخرج من باطنها على وجه الأرض منها من تراب، أو رمل، أو حجارة، أو سبحة" بفتح الباء واحدة، السباخ وهي أرض ذات ملح ورشح، ولا يتيمم على الخشب والحشيش والزرع على المعتمد، و يتيمم على الحجارة ولو كانت من الصفوان ولم يكن عليها تراب ما لم تطبخ، فلا يجوز التيمم على الحير، ولا على الآجر وهو الطوب الأحمر، ويتيمم على التراب نقل أو لم ينقل، إلا أن الثاني باتفاق، والأول على المشهور، وغير التراب كالمح والשב والكبريت والنحاس والحديد لا يتيمم عليها إلا في موضعها، أو نقلت من موضع لآخر ولكن لم تصر في أيدي الناس كالعقاقير، وأما لو صارت في أيدي الناس كالعقاقير فلا يصح التيمم عليها. الآبي الأزهرى - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (ج ١ / ص: ٧٥).

٤ - وَلَوْ كَانَ تُرَابٌ دِيَارِ ثَمُودَ عَلَى الْمُعْتَمِدِ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَائِلِ: بَعْدَ جَوَازِ التَّيْمُمِ عَلَيْهِ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْقُرْطُبِيُّ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيْمُمِ عَلَى تُرَابِ مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ نَظِيفًا طَاهِرًا كَمَا فِي ح، وَمِنْ التُّرَابِ الطُّفْلُ بِذَلِيلٍ أَنَّهُ إِذَا وُضِعَ فِي الْمَاءِ يَذُوبُ وَجَبِينَدٍ فَيَجُوزُ التَّيْمُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ نَقِلَ، خِلَافًا

وَلَوْ نُقِلَ (ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ حَتَّى عِنْدَ النَّقْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ مَعَ النَّقْلِ يَكُونُ غَيْرُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْهُ، فَيُجْعَلُ مُبَالَغَةً فِيهَا تَضَمُّنُهُ قَوْلُهُ: كُنْتَرَابٍ مِنَ الْجَوَارِ لَا فِي الْأَفْضَلِيَّةِ ^(١)، وَمِثْلُ التُّرَابِ فِي النَّقْلِ السَّبَاحُ وَالرَّمْلُ وَالْحَجَرُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّقْلِ هُنَا أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَائِلٌ، وَسَيَأْتِي مَعْنَى النَّقْلِ فِي الْمَعْدِنِ، (وَتَلَجٍ) وَلَوْ وَجَدَ غَيْرُهُ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ بِالنَّظَرِ لِصُورَتِهِ إِذْ هُوَ مَاءٌ جَمَدٌ حَتَّى تَحَجَّرَ ^(٢)، (وَخُضْخَاضٍ) وَهُوَ الطِّينُ الرَّقِيقُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ مِنْ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ ^(٣)، قَالَ فِيهَا: إِذَا عَدِمَ التُّرَابَ وَوَجَدَ الطِّينَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَخَفَّفَ مَا اسْتَطَاعَ وَتَتِمَّ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَفِيهَا جَفَّفَ يَدَيْهِ رُويَ بِجِيمٍ) بَأَنْ يُجَفِّقَهُمَا بَعْدَ رَفْعِهِمَا عَنْهُ فِي الْهَوَاءِ قَلِيلًا وَلَا يَضُرُّ الْفُضْلُ بِهِ بِالْمُؤَالَاةِ، (وَخَاءٍ) بَأَنْ يَضَعَهُمَا عَلَيْهِ بِرَفْقٍ، وَجَمَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَهُمَا ^(٤)، (وَجِصٍّ) بِكُسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَهُوَ الْحَجَرُ الَّذِي إِذَا شُوِيَ صَارَ حِيرًا (لَمْ يُطْبَخْ) أَي لَمْ يُشَوَّ، فَإِنْ شُوِيَ لَمْ يَجْزِ التَّيْمُّ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ بِالصَّنْعَةِ

لِمَنْ قَالَ: لَا يَتَيَّمُّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ طَعَامٌ تَأْكُلُهُ النِّسَاءُ، وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَتَيَّمُّ عَلَيْهِ إِذَا صَارَ كَالْعَقَاقِيرِ فِي أَيْدِي النَّاسِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا.

١ - رَدِّ بَلْوٍ فِي قَوْلِهِ: " وَلَوْ نُقِلَ " عَلَى ابْنِ بُكَيْرٍ الْقَائِلِ: لَا يَجُوزُ التَّيْمُّ عَلَى التُّرَابِ إِذَا نُقِلَ.

٢ - أَي حَتَّى صَارَتْ صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْحَجَرِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ.

٣ - أَمَّا مَعَ وُجُودِ غَيْرِ الْخُضْخَاضِ مِمَّا يَصِحُّ التَّيْمُّ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ التَّيْمُّ عَلَى ذَلِكَ الطِّينِ هَذَا ظَاهِرُهُ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا يُسْتَعْرَبُ كَيْفَ يُقَالُ بِصِحَّتِهِ عَلَى التَّلَجِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَبِصِحَّتِهِ عَلَى الْخُضْخَاضِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْعُكُوسُ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ، أَي وَأَمَّا إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَيَّمَّ عَلَيْهِ، لِئَلَّا يُلَوِّثَ ثَبَاتَهُ وَإِنْ كَانَ تَيْمُّهُ عَلَيْهِ صَحِيحًا، فَلَيْسَ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالْخُضْخَاضُ كَالْتَّلَجِ فِي صِحَّةِ التَّيْمِّ عَلَى كُلِّ وَجَدَ غَيْرُهُ أَوْ لَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١٥٥/١، ١٥٦).

٤ - أَي جَمَعَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: يُخَفَّفُ يَدَيْهِ فِي حَالِ وَضْعِهِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُجَفِّقُهُمَا بَعْدَ رَفْعِهِمَا عَنْهُ فِي الْهَوَاءِ قَلِيلًا.

وَكُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَحَبٌّ خَوْفًا مِنْ تَشْوِيهِ الْوَجْهِ لَا وَاجِبٌ.

عَنْ كَوْنِهِ صَعِيدًا ^(١)، (وَمَعْدِنٍ) عَطَفَ عَلَى تَرَابٍ، ثُمَّ وَصَفَهُ بِثَلَاثِ صِفَاتٍ عَدَمِيَّةٍ ^(٢) بِقَوْلِهِ: (غَيْرَ نَقْدٍ) كَتَبَرِ ذَهَبٍ وَنَقَارِ فِضَّةٍ فَلَا يَصِحُّ التَّيْمُّ عَلَيْهِ (وَ) غَيْرَ (جَوْهَرٍ) كَيَاقُوتٍ وَلَوْلُوٍ وَزُرْمُودٍ وَمَرْجَانٍ مِمَّا لَا يَقَعُ بِهِ التَّوَاضُّعُ لِلَّهِ، (وَ) غَيْرَ (مَنْقُولٍ) مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى صَارَ فِي أَيْدِي النَّاسِ مُتَمَوَّلًا ^(٣)، وَذَلِكَ (كَشَبٍ وَمِلْحٍ) ^(٤) وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَكُحْلٍ وَقَزْدِيرٍ وَمَغْرَةٍ وَرُخَامٍ ^(٥) وَكَبِيرِيَّتٍ فَيَجُوزُ التَّيْمُّ عَلَيْهَا بِمَوْضِعِهَا ^(١) وَلَوْ مَعَ وُجُودِ

١ - يعني: أن التيمم جائز على حجارة الجير ونحوه حيث لم يشو، وإلا فلا، لأنه إذ شوي خرج عن ماهية الصعيد، وظاهره ولو لم يجد غيره وضاق الوقت وهو ما يفيد كلام المازري، فمراد المؤلف بالطبخ الشيء، لأن الجص لا يطبخ وإنما يشوي. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٩٢).

٢ - أي سلبية. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٩٢).

٣ - وجهه هذا التفصيل:

أَنَّ الْمَعْدِنَ الَّذِي لَمْ يَتَّصِفْ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَوْصَافِ لَمْ يُبَايِنَ أَجْزَاءَ الْأَرْضِ، فَسَاحَ التَّيْمُّ عَلَيْهِ، وَمَا اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ مُبَايِنَ أَجْزَاءَ الْأَرْضِ، فَلَمْ يَجْزِ التَّيْمُّ عَلَيْهِ، كَتَبَرِ ذَهَبٍ إِنْخِ مِثَالٍ لِلْمَنْفَعِي، وَالْمَنْقُولِ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى صَارَ فِي أَيْدِي النَّاسِ مُتَمَوَّلًا، أَيْ يُبَاغُ بِالْمَالِ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَجْزِ التَّيْمُّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ خَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، وَالذَّهَبُ وَالْجَوْهَرُ خَرَجَا بِسَبَبِ كَوْنِهِمَا فِي غَايَةِ الشَّرَفِ، ثُمَّ إِنَّ ظَاهَرَ الْمُصَنَّفِ عَدَمَ تَيْمُمِهِ عَلَى مَعْدِنِ النَّقْدِ وَالْجَوْهَرِ وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ، وَهُوَ مَا يُعِيدُ ابْنَ يُونُسَ وَالْمَازِرِيَّ، وَذَكَرَ اللَّحْمِيُّ وَسَنَدًا أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِمَا بِمَعْدِنِهِمَا، وَرَجَّحَ غَيْرُهُ الْأَوَّلَ، وَرَجَّحَ حِ النَّانِي.

فَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ فِي أَرْضٍ كُلُّهَا نَقْدٌ وَكَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ، سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِ الْمُصَنَّفِ الْآتِي: وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بَعْدَ مَاءٍ وَصَعِيدٍ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَى الثَّانِي وَيَتَيَمَّمُ عَلَى النَّقْدِ الْمَوْجُودِ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦).

٤ - أي ملح معدني، لا إن كان مصنوعاً مطلقاً من نباتٍ أو ترابٍ، وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاهما فيه ابن عرفة، وهي: جَوَازُ التَّيْمُمِ بِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَصْنُوعًا، نَظَرًا لِصُورَتِهِ، وَعَدَمُ جَوَازِ التَّيْمُمِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَالْجَوَازُ إِنْ كَانَ مَعْدِنِيًّا لَا مَصْنُوعًا، وَالْجَوَازُ إِنْ كَانَ بِأَرْضِهِ وَضَاقَ الْوَقْتُ.

وَأَمَّا مَا فِي عِبْقٍ مِنْ جَوَازِ التَّيْمُمِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَصْنُوعًا مِنْ تَرَابٍ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ مَاءٌ وَجَمَدٌ، وَمُنِعَ التَّيْمُّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَصْنُوعًا مِنْ نَبَاتٍ كَحُلَفَاءَ فَهُوَ اسْتَظْهَرَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.

٥ - وَقِيلَ: إِنَّ الرُّخَامَ لَا يَجُوزُ التَّيْمُّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعَادِنِ النَّفِيسَةِ الْمُتَمَوِّلَةِ الْعَالِيَةِ الثَّمَنِ، وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَالْخِلَافُ فِي الرُّخَامِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْأَرْضِ وَلَوْ دَخَلَتْهُ صَنْعَةُ النَّشْرِ، وَأَمَّا مَا دَخَلَتْهُ صَنْعَةُ الطَّبْخِ فَلَا يَجُوزُ التَّيْمُّ عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا.

غَيْرَهَا، (وَ) جَازَ (لِمَرِيضٍ) وَكَذَا الصَّحِيحُ عَلَى الرَّاجِحِ (حَائِطُ لَيْنٍ) أَيُّ عَلَى حَائِطٍ مِنْ طُوبٍ لَمْ يُحْرِقْ وَلَمْ يُخْلَطْ بِنَجَسٍ أَوْ طَاهِرٍ كَثِيرٍ ^(٢) كَتَبْنِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَيَمَّمْ عَلَيْهِ ^(٣) كَمَا لَا يَتَيَمَّمُ عَلَى رَمَادٍ، (أَوْ حَجَرٍ) غَيْرِ مَحْرُوقٍ، ^(٤) (لَا) يَتَيَمَّمُ (بِحَصِيرٍ) وَلَوْ عَلَيْهِ غُبَارٌ مَا لَمْ يَكْثُرَ مَا عَلَيْهِ مِنْ تُرَابٍ حَتَّى يَسْتُرَهَا فَإِنَّهُ مِنَ التَّيَمُّمِ عَلَى التُّرَابِ الْمُنْقُولِ حِينَئِذٍ، (وَ) لَا عَلَى (خَشَبٍ) وَلَا عَلَى حَشِيشٍ وَخَلْفَاءَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَصَاقَ الْوَقْتُ ^(٥).

١ - لَا إِنْ نُقِلَتْ وَصَارَتْ فِي أَيْدِي النَّاسِ مُتَمَوَّلَةً كَالْعَقَاقِيرِ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا.

٢ - كَثِيرٌ نَعَتْ لِطَاهِرٍ وَنَجَسٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يُخْلَطَ بِشَيْءٍ أَصْلًا، أَوْ يُخْلَطَ بِنَجَسٍ أَوْ طَاهِرٍ قَلِيلٍ وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثِ.

٣ - أَيُّ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الطُّوبُ مَحْرُوقًا أَوْ مَخْلُوطًا بِنَجَسٍ أَوْ طَاهِرٍ كَثِيرٍ وَهُوَ الثُّلُثُ، لَمْ يَتَيَمَّمْ عَلَيْهِ، فَعَلِمَتْ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ مُنْقَرَّ، وَالثُّلُثُ فَمَا فَوْقَهُ مُضِرٌّ فِي كُلِّ مِنَ الْخَلْطِ الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ، كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ الْخَلْطُ نَجَسًا صَرَّ الثُّلُثُ لَا مَا دُونَهُ، وَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ طَاهِرًا فَلَا يَضُرُّ إِلَّا إِذَا كَانَ غَالِبًا، لَا إِنْ تَسَاوَيَا.

٤ - معنى ما سبق: أن للمريض وكذلك الصحيح إذا فقد الماء أن يتيمم على حائط لين أو حجر لم يغيره الحرق فيصير جيرا، أو جبسا، أو أجرا- طوب - أحمر -، أو يكون به حائل - كالطلاء - يمنع من مباشرته، وتقديم الجار والمجرور - في قوله: " وَ لِمَرِيضٍ " للاهتمام لا للاختصاص. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٩٣).

٥ - خِلَافًا لِلْحَمِيِّ، حَيْثُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَصَاقَ الْوَقْتُ تَيَمَّمْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، قَالَ: بَن وَكَلَامٌ ح يَتَقَضَى أَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ اللَّحْمِيُّ، وَأَصْلُهُ لِلْأَبْهَرِيِّ وَابْنِ الْقَصَّارِ وَالْوَقَارِ فِي الْحَشَبِ، وَقَالَهُ سَنَدٌ وَالْقَرَفِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ، وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ وَالشَّيْبِيُّ هُوَ الْأَرْجَحُ وَالْأَظْهَرُ اه كَلَامُهُ، وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ أَيْضًا طَفِي وَشَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ خَش وَعَبِق. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦).

إذا قيل: الأظهر كان فيه إشعار بأن مقابله فيه ظهور أيضا؛ لأن الأظهر اسم تفضيل يقتضي المشاركة وزيادة.

(وَ) لَزِمَ (فِعْلُهُ فِي الْوَقْتِ) لَا قَبْلَهُ، وَلَوْ اتَّصَلَ، وَلَوْ ثَقُلَ كَفَجَرٍ، وَوَقْتُ الْفَائِتَةِ تَذَكُّرُهَا، وَالْجَنَازَةُ بَعْدَ التَّكْفِينِ أَوْ نَتِيمُهَا ^(١).

وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّتِيمَ يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَالْمُنْتِمِمْ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ آيسًا مِنَ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ مُتَرَدِّدًا، أَوْ رَاجِيًا:

(فَالْآيسُ) أَيُّ الْجَازِمِ أَوْ الْعَالِبِ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ، أَوْ لُحُوقِهِ، أَوْ زَوَالِ الْمَانِعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ يَتَيَّمُ نَذْبًا (أَوَّلَ الْمُخْتَارِ) ؛ لِيُذْرِكَ فَضِيلَةَ الْوَقْتِ ^(٢).

(وَالْمُتَرَدِّدُ) أَيُّ الشَّاكِّ أَوْ الظَّانِّ ظَنًّا قَرِيبًا مِنْهُ (فِي لُحُوقِهِ) مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِهِ أَمَامَهُ، (أَوْ) فِي (وُجُودِهِ) يَتَيَّمُ نَذْبًا (وَسَطَهُ)، وَمِثْلُهُ مَرِيضٌ عَدِمَ مُنَاوِلًا، وَخَائِفٌ لِيَصِّ، أَوْ سَبُعٌ وَمَسْجُونٌ فَيَنْدُبُ لَهُمُ النَّتِيمُ وَسَطَهُ ^(٣)، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ آيسًا أَوْ رَاجِيًا ^(٤).

(وَالرَّاجِي) وَهُوَ الْجَازِمُ أَوْ الْعَالِبُ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودَهُ أَوْ لُحُوقَهُ فِي الْوَقْتِ يَتَيَّمُ (آخِرَهُ) نَذْبًا ^(٥)، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْمَاءِ، فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ^(٦)، (وَفِيهَا تَأْخِيرُهُ) أَيُّ الرَّاجِي (الْمَغْرِبُ لِلشَّقَقِ)، وَهُوَ

١ - أي لزم فعل التيمم في الوقت، ومنه يفهم اتصاله بما فعل له، ووقت الفائتة ذكرها، والتيمم لصلاة الجنابة بعد إدراج الجثة في الكفن إذا غُسلت، أو بعد نَتِيمِهَا الْخَاصِلِ بَعْدَ التَّكْفِينِ إِذَا لَمْ تُغْسَلْ، فلا يتيمم لها قبل ذلك. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٩٣).

٢ - فَإِنْ تَيَمَّمَ الْآيسُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ مَاءً فِي الْوَقْتِ بَعْدَ صَلَاتِهِ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، سَوَاءً وَجَدَ مَا آيسَ مِنْهُ أَوْ غَيْرُهُ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ ح وَالْمَوَاقِ وَنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: إِنْ وَجَدَ مَا آيسَ مِنْهُ أَعَادَ، لِخَطِّئِهِ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إِعَادَةَ، وَضَعَفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ. حاشية الدسوقي (١/ ١٥٧).

٣ - أي مِثْلُ الْمُتَرَدِّدِ فِي تَيَمُّمِهِ وَسَطَ الْوَقْتِ، مَرِيضٌ عَدِمَ مُنَاوِلًا، أَوْ آلَةً، وَخَائِفٌ لِيَصِّ أَوْ سَبُعٌ أَيُّ عَلَى الْمَاءِ وَأَصْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِلطَّرَازِ.

٤ - يَغْنِي أَنْ قَوْلَ الطَّرَازِ: الْمَرِيضُ الَّذِي عَدِمَ مُنَاوِلًا، أَوْ آلَةً، وَالْخَائِفُ مِنْ لِيَصِّ، أَوْ سَبُعٍ عَلَى الْمَاءِ، وَالْمَسْجُونُ يَنْدُبُ لَهُمُ النَّتِيمُ وَسَطَ الْوَقْتِ، ظَاهِرُهُ سَوَاءً كَانُوا آيسِينَ، أَوْ مُتَرَدِّدِينَ، أَوْ رَاجِينَ.

٥ - هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ.

٦ - فَكَانَ مُقْتَضَى الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَجُوبُ النَّتِيمِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، لَكِنَّهُ أَخَّرَ نَظْرًا لِرَجَائِهِ، فَجَعَلَ لَهُ حَالَةً خَالَةً وَسَطَى.

كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا الاختياري، ووقت المغرب مُقَدَّرٌ بِفِعْلِهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ شُرُوطِهَا، وَعَلَيْهِ، فَالْوَاجِبُ التَّيَمُّ بِلَا تَأْخِيرٍ، وَقَوْلُنَا: كالمعارض، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفَرْعُ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ وَقْتُهَا الْإِخْتِيَارِيُّ مُمْتَدٌّ لِلشَّقِّ، فَلَا مُعَارَضَةَ ^(١)، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْفَرْعَ ضَعِيفٌ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ تَأْخِيرِهِ، وَأَفْهَمُ قَوْلُهُ: أَوَّلُ الْمُخْتَارِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الضَّرُورِيِّ لَتَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ آيِسٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

وَلَمَّا فَرَعَ مِنْ وَاجِبَاتِهِ وَهِيَ التَّيَّةُ، وَتَعْمِيمُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُ الصَّعِيدِ الطَّاهِرِ وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِالصَّرْبَةِ الْأُولَى، وَالْمُؤَالَاةِ، شَرَعَ فِي سُنَنِهِ ^(٢) يَقُولُهُ:

* (وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ) بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْوَجْهِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، فَإِنْ نَكَسَ أَعَادَ الْمُنْكَسَ وَحَدَهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ بِهِ، وَ إِلَّا أَجْزَأَهُ .

* (وَ) سُنَّ الْمَسْحُ مِنَ الْكُوعَيْنِ (إِلَى الْمِرْقَعَيْنِ) ^(٣) .

* (وَ) سُنَّ (تَجْدِيدُ صَرْبَةٍ) ثَانِيَةً (لِيَدَيْهِ) ^(٤) .

إِنْ قُلْتُ: جَعَلَ التَّأْخِيرَ مُنْذُوبًا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ، وَأَعَادَ الْمُقْصِرُ أَيَّ الْمُخَالَفِ فِي الْوَقْتِ فَإِنْ ظَاهَرَهُ الْوُجُوبُ.

يجاب بأن المندوب قد نُعَادُ الصَّلَاةَ لِأَجْلِهِ فِي الْوَقْتِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ تُؤْمَرُ نَذْبًا بِالسَّنَرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ أَعَادَتْ فِي الْوَقْتِ، عَلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ هُنَا مُرَاعَاةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ تَأْخِيرِ الرَّاجِي .

١ - وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَمَرَهُ بِالتَّأْخِيرِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ، لِقُوَّةِ الْقَوْلِ بِالِامْتِدَادِ، فَلَا يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفَرْعُ مَبْنِيًّا عَلَى مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ كَالْمُسْتَنْثَاةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: الرَّاجِي يُؤَخَّرُ لِأَخْرِ الْمُخْتَارِ فَيُقَالُ: إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ.

٢ - وَهِيَ ثَلَاثَةٌ عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى مَا قَالَ غَيْرُهُ .

٣ - قَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمَقْدِمَاتِ بِتَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ ذَلِكَ الْمَسْحِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ عِيَاضٌ فِي قَوَاعِدِهِ وَغَيْرُهُ، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الْبَسَاطِيِّ الْقَائِلُ: إِنَّ الْمَسْحَ لِلْمَرْفُوعَيْنِ وَاجِبٌ، فَكَيْفَ يَجْعَلُهُ الْمُصَنِّفُ سُنَّةً مَعَ أَنَّ النُّقْلَ وَجُوبُهُ .

٤ - الْمُرَادُ بِالصَّرْبِ: الْوَضْعُ الْخَفِيفُ، لَا حَقِيقَتُهُ، وَهُوَ الْإِمْسَاسُ بِعُنْفٍ، وَجَبِنْدُ فَعِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَجَوُّزٌ، حَيْثُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَلْزُومِ وَأَرَادَ اللَّازِمَ، لِأَنَّهُ يُلْزَمُ مِنَ الصَّرْبِ الْوَضْعُ وَالْإِمْسَاسُ، وَقَالَ لِيَدَيْهِ: رَأْدًا عَلَى الْقَائِلِ: إِنَّهُ يَمْسَحُ بِالثَّانِيَةِ الْوَجْهَ أَيْضًا مَعَ الْيَدَيْنِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ يَمْسَحُ بِالصَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ.

*وَبَقِيَ عَلَيْهِ سُنَّةٌ رَابِعَةٌ: وَهِيَ نَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا مِنَ الْغُبَارِ ^(١)، بِأَنْ لَا يَمْسَحَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَأْتِ بِالسُّنَّةِ، وَظَاهِرُ النَّقْلِ وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ قَوِيًّا، وَهُوَ ظَاهِرٌ ^(٢).

ثُمَّ شَرَعَ فِي فَصَائِلِهِ بِقَوْلِهِ: (وَنُدِبَ تَسْمِيَةً) ^(٣) وَسَوَاكَ، وَصَمْتُ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَاسْتِقْبَالَ قِبْلَةٍ، (وَبَدَأَ بِظَاهِرٍ) أَيِ مِنْ ظَاهِرٍ (يُمْنَاهُ بِبُيْرَاهٍ) ^(٤)، بِأَنْ يَجْعَلَ ظَاهِرَ أَطْرَافِ يَدِهِ الْيُمْنَى فِي بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُمَرِّهَا (إِلَى الْمِرْفَقِ) قَابِضًا عَلَيْهَا بِكَفِّ الْيُسْرَى، (ثُمَّ مَسَحَ الْبَاطِنِ) أَيِ بَاطِنِ الْيُمْنَى مِنْ طَيِّ الْمِرْفَقِ (لِأَخْرِ الْأَصَابِعِ) مِنَ الْيُمْنَى، (ثُمَّ) مَسَحَ (يُسْرَاهُ كَذَلِكَ)، أَيِ مِثْلُ مَا فَعَلَ فِي الْيُمْنَى، ثُمَّ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ وَجُوبًا كَمَا تَقَدَّمَ ^(٥).
[دَرَسْ] (وَبَطَلَ) التَّيْمُمُ ^(٦) (بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ) مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ ^(٧) وَيُجْزَى فِيهِ، فِيهِ، وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يُعَدَّ .

١ - أَيِ نَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِالْيَدَيْنِ مِنَ الْغُبَارِ لَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ.

٢ - لِأَنَّهُ بِمِثَابَةِ التَّيْمُمِ عَلَى الْحَجَرِ.

٣ - بِأَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى الْأَظْهَرِ، أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ فَقَطَّ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ الْخِلَافِ فِي الْوُضُوءِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ طَاهِرٍ كَالْوُضُوءِ، لِقَدْرِ الْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْوُضُوءِ وَهِيَ التَّطَايُرُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ١٥٨).

٤ - الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ: " بِظَاهِرٍ يُمْنَاهُ " بِمَعْنَى مِنَ الْإِنْتِزَاعِيَّةِ، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُصَافٍ، أَيِ مِنْ مَقَدِّمِ ظَاهِرِ يُمْنَاهُ، وَأَمَّا الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ " بِبُيْرَاهٍ " فَهِيَ لِلْأَلَةِ.

٥ - بَعْدَ مَسْحِ الْيَدَيْنِ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ، فَلَا يُخَلِّلُ كُلَّ يَدٍ بَعْدَ مَسْحِهَا كَمَا فِي الْوُضُوءِ، وَالتَّخْلِيلُ يَكُونُ بِبَطْنِ أَصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرٍ، لَا بِجَنْبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَسْهُ صَعِيدٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَحْصَلَ مِنْ تَخْلِيلٍ وَاحِدَةٍ تَخْلِيلُ الْأُخْرَى.

٦ - وَبَطَلَ التَّيْمُمُ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ التَّيْمُمُ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، وَيَصِيرُ مَمْنُوعًا مِنَ الْعِبَادَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُ.

٧ - وَهُوَ السَّبَبُ وَالرَّدَّةُ وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ أَوْ فِي السَّبَبِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّيْمُمَ يَبْطُلُ بِكُلِّ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ التَّيْمُمُ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ، فَتَوَاقُضُ الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُبْطِلُ الْغُسْلَ لَكِنَّهَا تُبْطِلُ التَّيْمُمَ الْوَاقِعَ بَدَلًا عَنْهُ، وَيَعُودُ جُنْبًا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَتَمَرَّتُهُ

(وَ) بَطَلَ (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الْكَافِي أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِسْتِعْمَالِ (قَبْلَ) الدُّخُولِ فِي (الصَّلَاةِ) ^(١) إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ ^(٢)، وَإِلَّا فَلَا، (لَا) إِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ (فِيهَا) فَلَا

يَبْطُلُ، بَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ؛ لِدُخُولِهِ بِوَجْهِ جَائِزٍ، (إِلَّا) شَخْصَ (نَاسِيهِ) بِرَجْلِهِ فَيَتَيَمَّمُ وَدَخَلَ فِيهَا فَتَذَكَّرَهُ فِيهَا، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَإِلَّا فَلَا، لَا إِنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَهَا كَمَا سَيَأْتِي ^(٣).

وَلَمَّا بَيَّنَّ حُكْمَ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَحُكْمَ مَنْ وَجَدَهُ فِيهَا، شَرَعَ يُبَيِّنُ حُكْمَ مَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَقَالَ:

(وَيُعِيدُ الْمُقْصِرُ) أَيُّ كُلِّ مُقْصِرٍ صَلَاتَهُ نَذْبًا (فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ) الصَّلَاةُ (إِنْ لَمْ يُعِدْ)، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ التِّرَافُ ^(٤).

وَلَمَّا كَانَ تَحْتَ الْمُقْصِرِ أَفْرَادٌ فَصَّلَهَا بِالتَّمَثِيلِ ^(١) بِقَوْلِهِ: (كَوَاجِدِهِ)

أَنَّهُ يَنْوِي التَّيَمُّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يَعُودُ جُنْبًا يَنْوِي التَّيَمُّمَ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَتَمَرَّتْهُ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا عَادَ جُنْبًا لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَعُودُ جُنْبًا يَقْرَأُ ظَاهِرًا.

١ - بِنَاءٌ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَزْفَعُ الْحَدَثَ، أَمَا عَلَى أَنَّهُ يَزْفَعُهُ فَلَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ١٥٨).

٢ - لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً وَرَأَى مَانِعًا عَلَيْهِ مِنْ سَبْعٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ أَبْصَرَ الْمَاءَ أَوَّلًا، ثُمَّ أَبْصَرَ الْمَانِعَ بَعْدَ ذَلِكَ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، لِاحْتِمَالِ تَقْرِيبِهِ، وَأَنْ السَّبْعَ إِنَّمَا جَاءَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ، وَأَمَّا لَوْ رَأَى الْمَانِعَ قَبْلَ رُؤْيَا الْمَاءِ، أَوْ رَأَاهُمَا مَعًا لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ.

٣ - فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَهَا فَلَا تَبْطُلُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطُّ.

وَقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي أَيُّ فِي قَوْلِهِ: وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدَهَا.

٤ - إِذَا قَصَرَ الْمُتِمِّمُ عَنِ الطَّلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا: طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ، فَيُعِيدُ صَلَاتَهُ نَذْبًا فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، وَإِنْ لَمْ يَعِدْ، سَوَاءً تَرَكَ الْإِعَادَةَ نَاسِيًا أَوْ غَامِدًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ التِّرَافُ، أَيُّ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ طَلَبَتْ مِنْهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ نَصَحُ صَلَاتُهُ إِنْ لَمْ يَعِدْ، وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ: إِنَّ تَارِكَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ نَاسِيًا يُعِيدُ أَبَدًا وَجُوبًا، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ كَالْمُخَالَفِ لِمَا أُمِرَ بِهِ، فَعُوقِبَ بِطَلَبِ الْإِعَادَةِ أَبَدًا، وَلَمْ يَرَ النَّسِيَّانَ عُدْرًا يُسْقِطُ عَنْهُ التَّقْرِيطَ.

أَيُّ الْمَاءِ الَّذِي طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ (بِقُرْبِهِ) بَعْدَ صَلَاتِهِ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ؛ لِنَقْصِيرِهِ، إِذْ لَوْ تَبَصَّرَ لَوَجَدَهُ، فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إِعَادَةَ ^(٢).

(أَوْ) وَجَدَهُ فِي (رَحْلِهِ) بَعْدَ أَنْ طَلَبَهُ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إِعَادَةَ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَعَادَ أَبَدًا ^(٣)، فَفِي كُلِّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثُ صُورٍ ^(٤).

(إِلَّا إِنْ ذَهَبَ) أَيُّ صَلَّى (رَحْلُهُ) بِالْمَاءِ وَفَتَّشَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْهُ حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَنِيَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ بِمَائِهِ فَلَا إِعَادَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ .

(وَ) كَشَخَصٍ (خَائِفٍ لِحَصِّ أَوْ سَبْعٍ) أَوْ تَمْسَاحٍ بِأَخْذِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبَحْرِ، فَتَنِيَّمَ وَصَلَّى، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ بِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ: إِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ شَجَرٌ مَثَلًا، وَأَنْ يُتَحَقَّقَ الْمَاءُ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ جَزْمًا أَوْ ظَنًّا، وَأَنْ يَجِدَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ حَقِيقَةُ مَا خَافَهُ، أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ، أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَاءُ، أَوْ وَجَدَ غَيْرَ الْمَاءِ الْمَخُوفِ، فَلَا إِعَادَةَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ خَوْفُهُ شَكًّا أَوْ وَهْمًا فَلَا إِعَادَةَ أَبَدًا .

١ - أَيُّ بَيِّنَتِهَا بِالْمُثْمِلِ.

٢ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي مَحَلٍّ وَجَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ، أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ، أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الْمَاءِ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَنِيَّمَ، وَصَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِقُرْبِهِ، بِأَنْ وَجَدَهُ بِالْمَحَلِّ الَّذِي طَلَبَهُ فِيهِ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، أَمَّا لَوْ تَرَكَ الطَّلَبَ وَتَنِيَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا، لِنُبْطُلَانِ التَّنِيْمِ، وَكَذَا إِنْ طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ فَتَنِيَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ صَلَاتِهِ، فَإِنْ التَّنِيْمُ يَنْبَطِلُ فَإِنْ صَلَّى بِهِ أَعَادَ أَبَدًا.

٣ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا جَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ، أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَطَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَتَنِيَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِي رَحْلِهِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَا مِنْ نَسِي الْمَاءِ وَمَنْ جَهَلَهُ، كَمَا إِذَا وَضَعْتَهُ زَوْجَتَهُ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، وَإِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَ الَّذِي كَانَ بِرَحْلِهِ، بِأَنْ طَرَأَ بِسَبَبِ مَجِيءِ رُقْقَةٍ أَوْ مَطَرٍ، فَهَذَا لَا إِعَادَةَ فِيهِ.

٤ - لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَجِدْهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ تَارَةً لَا يَطْلُبُهُ حِينَ تَنِيْمِهِ، وَتَارَةً يَطْلُبُهُ، وَإِذَا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ وَتَنِيَّمَ وَصَلَّى تَارَةً يَجِدُ مَا طَلَبَهُ، وَتَارَةً يَجِدُ غَيْرَهُ. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١/ ١٥٩، ١٦٠).

(وَ) كَ (مَرِيضٍ) قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (عَدَمَ مُنَاوَلًا) ، فَتَيَمَّمْ ، وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمُنَاوِلَ ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ حَيْثُ كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ ؛ لِتَقْصِيرِهِ فِي تَحْصِيلِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ فَاتَّقَ أَنْهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَتَيَمَّمْ وَصَلَّى ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ ^(١) .

(وَ) كَ (رَاجٍ قَدَّمَ) تَيَمُّمَهُ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ؛ لِتَقْصِيرِهِ ، لَا إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إِعَادَةَ .

(وَمُتَرَدِّدٍ فِي لُحُوقِهِ) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَلَوْ لَمْ يُعَدَمْ عَنْ وَقْتِهِ ، وَلِذَا أَخْرَهُ عَنِ الْقَيْدِ ، بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ ، فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمِدِ ؛ لِاسْتِنَادِهِ لِلْأَصْلِ .

(وَنَاسٍ) لِلْمَاءِ الَّذِي فِي رَحْلِهِ تَيَمَّمْ وَصَلَّى ، ثُمَّ (ذَكَرَ) الْمَاءَ بِعَيْنِهِ (بَعْدَهَا) ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَهُ فِيهَا يُعِيدُ أَبَدًا (كَمُقْتَصِرٍ) فِي تَيَمُّمِهِ (عَلَى) مَسْحِ (كُوعِيهِ) ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِقُوَّةِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ إِلَى الْمِرْقَعَيْنِ (لَا) مُقْتَصِرٍ (عَلَى ضَرْبَةٍ) ، فَلَا يُعِيدُ لِضَعْفِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ .

(وَكُمْتَيَمِّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ) أَيَّ عَلَى أَرْضٍ أَصَابَهَا بَوْلٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ، وَاسْتَشْكَلَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ تَيَمَّمْ عَلَى صَعِيدٍ نَجَسٍ ، فَهُوَ كَمَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مُتَنَجِّسٍ ، فَكَانَ الْقِيَاسُ الْإِعَادَةَ أَبَدًا .

وَأُجِبَ بِأَجْوَبَةٍ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْنِ بِقَوْلِهِ:

(وَأَوَّلُ) قَوْلُهَا الْمُتَيَمِّمُ عَلَى مَوْضِعٍ نَجَسٍ يُعِيدُ بِالْوَقْتِ (بِالْمَشْكُوكِ) فِي إِصَابَتِهَا ، أَيَّ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا ، فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لِأَعَادَ أَبَدًا ، (وَبِالْمُحَقَّقِ) الْإِصَابَةِ

١ - الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي عَدَمَ مُنَاوَلًا ، سَوَاءً كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ أَوْ كَانُوا يَتَكَرَّرُونَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْإِسْتِعْدَادَ لِلْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَلَا إِعَادَةَ مُطْلَقًا .

بِالنَّجَسِ^(١)، (وَاقْتَصَرَ) الْإِمَامُ (عَلَى) إِعَادَةِ (الْوَقْتِ) مُرَاعَاةً (لِلْقَائِلِ) مِنَ الْأَيْمَةِ (بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ) كَمَحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ بِالنَّجَسِ قَبْلَ التَّيْمُمِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ^(٢).

وَأَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَمَرَ بِالْإِعَادَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ بِالْمَاءِ إِلَّا الْمُقْتَصِرُ عَلَى كُوعِيهِ، وَالْمُتَيَّمُّ عَلَى مُصَابٍ بَوْلٍ، وَمَنْ وَجَدَ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانَهُ نَجَاسَةً، وَمَنْ تَذَكَّرَ إِحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ بَعْدَ مَا صَلَّى الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا، وَمَنْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ، وَمَنْ يُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ عَلَى يَسِيرِ الْمُنْسِي، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُعِيدُونَ وَلَوْ بِالتَّيْمُمِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ الْإِخْتِيَارِيُّ إِلَّا فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ الضَّرُورِيُّ مَا عَدَا الْمُقْتَصِرَ عَلَى كُوعِيهِ فَإِنَّهُ الْإِخْتِيَارِيُّ .

(وَمُنْعَ) أَيِ كُرْهِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ (مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَصِّي) مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى^(٣)، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ نَوَاقِصِ الْوُضُوءِ إِلَّا أَنْ يَشْتَعْلِيهِ^(٤).

١ - واستشكل أيضا فأولت بتأويل، منها: أن الريح سترته بتراب طاهر، أو مراعاة للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، ك محمد بن الحنفية و الحسن البصري. أحمد الصاوي - بلغة السالك لأقرب المسالك، الناشر دار الكتب العلمية، (١/ ١٣٥).

٢ - معني قوله: " وكمتيم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ": أن من تيمم على صعيد متنجس ببول أو غيره وصلى، فإنه يعيد في الوقت، واستشكل بتفسير الطبيب بالطاهر، وبأن من توضأ بماء نجس يعيد أبدا، واعتدروا عنه بأمر، أشار المؤلف إلى اثنين منها:

بأن ابن حبيب وأصبع أولا قولها مَنْ تَيَّمَّ عَلَى مَوْضِعٍ نَجَسٍ فَلْيَعِدْ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ بِالْمَشْكُوكِ فِي إِصَابَتِهَا، وَلَوْ تَحَقَّقَهَا لِأَعَادَ أَبَدًا كَالْوُضُوءِ .

وأولها عياض بمحقق الإصابة، كما هو ظاهر، وإنما فرق بين المتيمم والوضوء، واقتصر في التيمم على الوقت دون الوضوء مراعاة للقائل من الأئمة وهو الحسن ومحمد بن الحنفية: بطهارة الأرض بالجفاف، قال بعضهم: ومعنى ذلك: أن اليقين حصل له بعد التيمم، أما لو تيمم متيقن الإصابة لأعاد أبدا. اهـ. الخرشي - شرح مختصر خليل (١/ ١٩٨).

٣ - فَيُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ تَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ تَقْبِيلِ زَوْجِهَا. حاشية الدسوقي (١/ ١٦١).

(وَجَمَاعُ مُغْتَسِلٍ) كَذَلِكَ وَلَوْ عَادِمُ مَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ تَيْمُمِ الْأَصْغَرِ لِلْأَكْبَرِ ، (إِلَّا لِطُولٍ) يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ فَيَجُوزُ الْجَمَاعُ ^(٢) .

(وَإِنْ) (نَسِيَ) مَنْ قَرَضَهُ التَّيْمُمُ (إِحْدَى) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) وَلَمْ نَعْلَمْ عَيْنُهَا) تَيْمَمَ خَمْسًا (لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيْمَمٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَةٍ صَلَّى خَمْسًا كَمَا سَيَأْتِي ، وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَيْمُمٍ ^(٣) .

(وَقَدَّمَ) فِي الْغُسْلِ (ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ) حَيٌّ لِحَقِّيَةِ الْمَلِكِ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ لِلْحَيِّ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ ، (إِلَّا لِحَوْفٍ عَطَشٍ) عَلَى الْحَيِّ آدَمِيًّا أَوْ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَيَقْدَمُ عَلَى

١ - أي وَكَذَا يُمْنَعُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ غَيْرُ التَّقْبِيلِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ كإِخْرَاجِ الرِّيحِ، أَوِ الْبُولِ وَالْغَائِطِ وَاللَّمَسِ وَالْمَسِّ، إِلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ إِخْرَاجِ الرِّيحِ أَوِ الْبُولِ، فَإِنْ شَقَّ جَارَ إِخْرَاجُهُ وَلَا كَرَاهَةٌ.

٢ - لَا يَجُوزُ لِلرَّوْجِ الْجَمَاعُ إِذَا كَانَ طَاهِرًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ، وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَكَذَا إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جَمَاعٍ كَمُبَاشَرَةٍ، وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُغْتَسِلَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ بَأَن كَانَ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْجَمَاعِ بِالتَّيْمُمِ، إِلَّا لِطُولٍ يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ بَبْدَنِهِ أَوْ خَوْفُ الْعَنْتِ فَيَجُوزُ الْجَمَاعُ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا وَيَنْتَقِلَانَ لِلتَّيْمُمِ.

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: " إِلَّا لِطُولٍ " زَاجِعٌ لِجَمَاعِ مُغْتَسِلٍ لَا لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ التَّقْبِيلُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ ضَرَرَ بَتَرِكِ التَّقْبِيلِ، وَأَيْضًا الْجَمَاعُ فِيهِ انْكِسَارُ الشَّهْوَةِ وَتَسْكِينُ مَا عِنْدَهُ، بِخِلَافِ التَّقْبِيلِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ وَيُهَيِّجُهَا. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ١٦١).

كَذَلِكَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمُسْلِمَةَ أَوِ الْكِتَابِيَّةَ أَوْ أُمَّتَهُ الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ دَمُ نَفَاسٍ بِالطَّهْرِ بِالتَّيْمُمِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْوُطْءَ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِأَنَّ التَّيْمُمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ وَإِنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ، بَلْ يَحْرَمُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ بِمَا بَيْنَ السَّرَةِ وَالرَّكْبَةِ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ " حَتَّى يَجِدَ " وَفِي رِوَايَةٍ " حَتَّى يَجِدَا " بِالتَّنْثِيَةِ، فَعَلَى الْأَوَّلَى طَلَبُ الْمَاءِ أَوْ شِرَاؤُهُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ عَلَيْهِمَا مَعَ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ أَوِ الْأُمَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ دَمِ النِّفَاسِ، ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ جَمِيعًا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ يَضُرُّ بِجِسْمِهِ لَطُولُ الْمَدَّةِ أَوْ خَشْيُ الْعَنْتِ فَإِنَّهُ يَطَأُ وَيَتَيْمَمُ. الْأَبِيُّ الْأَزْهَرِيُّ - الثَّمَرُ الدَّانِي (ج ١/ ص: ٨٠، ٨١).

وَالْمَشْهُورُ: يُقَابَلُهُ الْغَرِيبُ، وَالْمَسَائِلُ الْغَرِيبَةُ الشَّاذَّةُ.

٣ - أَيُّ: إِنْ نَسِيَ إِحْدَى النَّهَارِيَّاتِ، صَلَّى ثَلَاثًا، كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيْمُمٍ، وَإِنْ نَسِيَ إِحْدَى اللَّيْلَتَيْنِ صَلَّى اثْنَتَيْنِ، كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيْمُمٍ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَقَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا: لَا قَرَضَ آخَرَ.

الْمَيِّتِ صَاحِبُ الْمَاءِ ؛ حِفْظًا لِلنَّفُوسِ ، وَيُيَمِّمُ الْمَيِّتَ ^(١) (كَكُونِهِ) أَيِ الْمَاءِ مَمْلُوكًا (لَهُمَا) أَيِ لِلْمَيِّتِ وَالْجُنْبِ الْحَيِّ ، فَيَقْدَمُ الْجُنْبُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْحَيِّ لِخِطَابِهِ وَعَدَمِ خِطَابِ الْمَيِّتِ ، (وَضَمِنَ) الْحَيُّ الْمُقَدَّمُ فِي خَوْفِ الْعَطَشِ وَفِي كَوْنِهِ لَهُمَا (قِيمَتُهُ) جَمِيعُهَا فِي الْأَوَّلَى وَحِظَ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ لَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِيهِمَا ^(٢) .

(وَتَسْقُطُ صَلَاةُ) أَيِ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ (وَقَضَاؤُهَا) فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ أَوْ التَّرَابَ (بَعْدَ مَاءٍ وَصَعِيدٍ) كَمَصْلُوبٍ أَوْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبْعَ مَثَلًا أَوْ مَحْبُوسٍ فِي حَبْسٍ مَبْنِيٍّ بِالْأَجْرِ ^(٣) وَمَفْرُوشٍ بِهِ مَثَلًا ^(٤) .

١ - أَيِ فَيَغْسَلُ الْمَيِّتَ صَاحِبُ الْمَاءِ وَيَتَيَمَّمُ الْجُنْبُ الْحَيُّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ لِلْحَيِّ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَيَمِّمُ الْمَيِّتَ وَيَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ صَاحِبُهُ الْجُنْبُ الْحَيُّ ، إِلَّا لَخَوْفِ عَطَشٍ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ مِثْلَ الْعَطَشِ كَذَا .

٢ - فَيَقْدَمُ الْجُنْبُ فِي الْغُسْلِ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَيُيَمِّمُ الْمَيِّتَ ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ فَيُؤَدِّيهِمَا لَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ خَالًا إِنْ كَانَ مَلِيًّا ، وَتَتَّبَعُ بِهَا ذِمَّتُهُ إِنْ كَانَ مُعْدَمًا .

اعتراض : وَأُورِدَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ أَنَّ الْمَاءَ مِثْلِيٌّ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُ الْمِثْلِ لَا الْقِيَمَةَ . وَأُجِيبَ : بَأَنَّا لَوْ ضَمَّنَاهُ الْمِثْلَ لَكَانَ إِمَّا بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ غَايَةُ الْحَرَجِ لِإِلْزَامِهِ بِإِصَالِ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ ، وَإِمَّا بِمَوْضِعِ النَّحَاكُمِ أَيِ عِنْدَ الْقُدُومِ لِبَلَدٍ فِيهَا قَاضٍ يَحْكُمُ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ قِيَمَةٌ فِيهِ ، فَيَكُونُ غَنًا عَلَى الْوَرَثَةِ فَارْتِكِبَتْ حَالَةً وَسُطَى لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ ، وَهِيَ لِرُؤْمِ الْقِيَمَةِ بِمَحَلِّ أَخْذِهِ . حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١ / ١٦٢) .

٣ - الْأَجْرُ طَبِخُ الطَّيْنِ ، فَالْأَجْرُ الطَّوْبُ الَّذِي يُبْنَى بِهِ . لِسَانُ الْعَرَبِ ، مَادَّةُ : أَجَرَ ، (ج ٤ / ص ١٠) ، مختار الصحاح - (ج ١ / ص ٦) ما يسمى في عرفنا بالطوب الأحمر .

٤ - سَقَطَ عَنْهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ ، لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ أَدَائِهَا وَقَدْ عُدِمَ . مَحَلُّ سُقُوطِهَا أَدَاءً وَقَضَاءً إِذَا كَانَ لَا يُمَكِّنُهُ الْإِيمَاءُ لِلتَّيَمُّمِ ، كَالْمَحْبُوسِ بِمَكَانٍ مَبْنِيٍّ بِالْأَجْرِ وَمَفْرُوشٍ بِهِ ، فَإِنْ أَمَكَّنَهُ الْإِيمَاءُ كَالْمَرْبُوطِ وَمَنْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبْعَ مَثَلًا ، فَإِنَّهُ يَوْمِيٌّ لِلتَّيَمُّمِ إِلَى الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ وَيَدْيِهِ وَيُؤَدِّيهِمَا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .

معنى قوله : " وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد " : أن من عدم الماء والصعيد ، كراكب سفينة ، أو مصلوب لا يصل إلى الماء ، أو فوق شجرة تحتها مانع من الماء ، أو مريض لا يجد مناوئًا ، فإن الصلاة تسقط عنه في الوقت ، ويسقط عنه أيضا قضاؤها بعده عند مالك ، وكذا بعدم القدرة على استعمالهما ، وظاهره

كتاب الصيام

[دَرَسْ] : (بَابُ ذَكَرَ فِيهِ حُكْمُ ^(١)الصَّيَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)

وَهُوَ لُغَةً: الْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ .

وَشَرْعًا: إِمْسَاكٌ عَنِ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ بَيِّنَةً ^(٢).

فَلَهُ رُكْنَانِ ^(٣) .

أمكنه أن يَوْمئِ إلى الأرض أم لا، لأن الطهارة شرط أداء وقد عدم، وشرط القضاء تعلق الأداء بالقاضي. شرح مختصر خليل (١ / ٢٠٠).

١ - الحكم بضم الحاء وهو: خطاب الله تعالى بأفعال المكلفين.

فإن تعلق بطلب على سبيل التحتم نحو { أقيموا الصلاة } فالخطاب إيجاب والفعل المطلوب وهو الصلاة واجب.

وإن تعلق بطلب الفعل من غير تحتم نحو { وافعلوا الخير } فنذب والفعل المطلوب مندوب.

وإن تعلق بطلب مترك تحتما نحو { ولا تقربوا الزنا } فتحريم والفعل المطلوب تركه وهو الزنا محرم.

وإن تعلق بطلب الترك من غير تحتم نحو { ولا يأتل أولو الفضل منكم } فكراهة والفعل المطلوب تركه وهو الالتئاء على حرمان الأقارب مكروه.

وإن أجاز الخطاب الفعل والترك فإباحة والفعل مباح، وذلك كسائر المباحات المعروفة.

فهذه أقسام الحكم الخمسة التي يتكلم عنها علم الفقه.

زاد ابن السبكي قسما سادسا سماه: خلاف الأولى وهو داخل في المكروه ويعبر عنه المتقدمون بالمكروه الخفيف.

(تنبيه) يسمى الواجب فرضا وحتمًا ومكتوبًا، ويسمى المحرم حرامًا ومحظورًا وممنوعًا، ويسمى المندوب سنة ونفلا وتطوعًا ومرغبًا فيه ورغبية وحسنًا، ويسمى المباح جائزًا وحلالًا. عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، المقدمة، (ص: ٦).

٢ - وعرف أيضًا بأنه: الإمساك عن شهوتي الفم والفرج أو ما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر، أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض، والنفاس، وأيام الأعياد.

ويقوم مقام الفم الأنف ونحوه، فإن الواصل منه للجوف أو للحلق مفطر، ويقوم مقام الفرج اللمس الموجب للفطر. شرح مختصر خليل (٢ / ٢٣٣، ٢٣٤).

٣ - الْإِمْسَاكُ، وَالنِّيَّةُ، وَإِنَّمَا كَانَا رُكْنَيْنِ، لِذُخُولِهِمَا فِي مَا هِيَئَهُ وَمَقْهُومِهِ. حاشية الدسوقي (١ / ٥٠٩).

وَأَفْتَحَهُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ رَمَضَانُ بِقَوْلِهِ: (يَثْبُتُ رَمَضَانُ) أَيَّ يَتَحَقَّقُ فِي الْخَارِجِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ:

* إِمَّا (بِكَمَالِ شَعْبَانَ) ثَلَاثِينَ يَوْمًا^(١)، وَكَذَا مَا قَبْلَهُ إِنْ غُمَّ وَلَوْ شُهُورًا^(٢)، لَا بِحِسَابِ نَجْمٍ وَسَيْرٍ قَمَرٍ^(٣) عَلَى الْمَشْهُورِ^(٤)؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الْحُكْمَ^(٥) بِالرُّؤْيَا أَوْ بِإِكْمَالِ الثَّلَاثِينَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ "^(٦)، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا

وللصيام شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معا:
فَأَمَّا شُرُوطُ وَجُوبِهِ: فَالْإِطَاقَةُ، وَالْبُلُوغُ.

وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ: الْإِسْلَامُ، وَالزَّمَانُ الْقَابِلُ لِلصَّوْمِ.

وَأَمَّا شُرُوطُ وَجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ مَعًا: فَالْعَقْلُ، وَعَدَمُ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، وَمَجِيءُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

١ - الأمر الأول الذي يثبت به هلال شهر رمضان.

٢ - أي: بِكَمَالِ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ رَجَبٌ ثَلَاثِينَ، وَكَذَا مَا قَبْلَ رَجَبٍ، وَقَوْلُهُ: إِنْ غُمَّ شَرْطٌ فِي كَمَالِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ، أَيَّ إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ لَيْلَةً الثَّلَاثِينَ مُغَيَّمَةً فِي آخِرِ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُضْحِيَةً فَلَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ، بَلْ تَارَةً يَثْبُتُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرَ الْهَالَ، وَتَارَةً يَثْبُتُ بِرُؤْيَا الْهَالَ لَيْلَةً الثَّلَاثِينَ، فَيَكُونُ شَعْبَانُ أَوْ غَيْرُهُ حِينَئِذٍ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

٣ - قَوْلُهُ: (لَا بِحِسَابِ نَجْمٍ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: بِكَمَالِ شَعْبَانَ، وَقَوْلُهُ: وَسَيْرٍ قَمَرٍ نَفْسِيرٌ.

٤ - خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَثْبُتُ بِحِسَابِ سَيْرِ الْقَمَرِ، وَإِذَا ثَبَتَ بِالْحِسَابِ أَنَّ قَوْسَ الْقَمَرِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مُرْتَفِعٌ، بِحَيْثُ إِنَّهُ يُرَى، ثَبَتَ الشَّهْرُ، وَالْأَفْلَاقُ، وَالثُّبُوتُ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْخَاسِبِ لِسَيْرِ الْقَمَرِ وَلِمَنْ يُصَدِّقُهُ فِي حِسَابِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ الضَّعِيفُ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٩).

٥ - الذي هو ثُبُوتُ الشَّهْرِ.

٦ - قِيلَ: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ فِيهِ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ٢: " صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ ". قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيحٌ. سَنَنَ أَبُو دَاوُدَ، بَابُ: الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، (٢/ ٢٦٨)، سَنَنَ التِّرْمِذِيُّ، بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، (٣/ ٧٣).

وفى رواية حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، مَوْلَى خَزَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرُو بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " مَا صُمْنَا رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ " مسند أحمد، طبعة: الرسالة، مسند عبد الله بن مسعود، (٧/ ٢٦٠).

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.

الهِلَالُ^(١)، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ " ^(٢)، وَفِي رَوَايَةٍ: " فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ " ^(٣)، وَهِيَ مُفَسَّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا ^(١)، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا تَوَالَى الْغَيْمُ شَهْرًا يُكْمِلُونَ عِدَّةَ الْجَمِيعِ الْجَمِيعِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ ؛

١ - أي: لَيْلَةٌ ثَلَاثِينَ.

٢ - روي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ». صحيح مسلم، باب: وَجُوبُ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلْتَ عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، (٣/ ١٢٢).

وفى رواية حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ». صحيح مسلم، باب: وَجُوبُ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَا الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلْتَ عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، (٣/ ١٢٢).

وفى رواية عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تقطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. الموطأ رواية يحيى الليثي، باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفرط في رمضان، (١/ ٢٨٦). والمراد من قوله: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ) بَضْمُ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدُ الْمِيمِ، أَيُ حَالِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَيْمٌ، أَيُ سَحَابٌ لَيْلَةٌ الثَّلَاثِينَ. الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي - التيسير بشرح الجامع الصغير، دار النشر / مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، الطبعة: الثالثة، (١/ ٩٨٧).

وقوله: (فَأَقْدُرُوا لَهُ)، فقدروا عدد الشهر بثلثين يوماً. محمود بن عمر الزمخشري - الفائق في غريب الحديث و الأثر، الناشر: دار المعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية، تحقيق: علي محمد الجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم (٣/ ٧٦).

وَهَذَا مَحْطُ الْإِسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ، وَعُلِمَ مِمَّا قُلْنَا: إِنَّ الْمُرَادَ بِإِقْدَارِهِ: إِتْمَامُهُ ثَلَاثِينَ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٠٩).

٣ - روي مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ". مسند الشافعي ترتيب السندي، الباب الرابع: في أحكام متفرقة في الصوم، (ص: ٧٧٠).

اتَّبَاعًا لِلْحَدِيثِ، وَيَقْضُونَ إِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ خِلَافُ مَا هُمْ عَلَيْهِ انْتَهَى^(٢).

* (أَوْ بِرُؤْيَا عَدْلَيْنِ) الْهَلَالِ^(٣)، الْمُرَادُ بِهِمَا مَا قَابَلَ الْمُسْتَفِيضَةَ فَيَصْدُقُ بِالْأَكْثَرِ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ، أَوْ سَمِعَهُمَا يُخْبِرَانِ غَيْرَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، لَا بِعَدْلٍ، وَلَا بِهِ وَبِامْرَأَةٍ، وَلَا بِهِ وَبِامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْكُلِّ^(٤)، أَيُّ: فَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ

وفى رواية آدم قال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعتُ أبا هريرة τ يقول: قَالَ النَّبِيُّ ρ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ρ : "صُومُوا لِرُؤْيَايِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَايِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". صحيح البخاري، باب: قول النبي ρ : (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا)، (٢/ ٦٧٤).

١ - أَيُّ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِقْدَارَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْإِتِمَامِ وَالْإِكْمَالِ .

٢ - أَيُّ: كَمَا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَنَّ رَمَضَانَ كَامِلٌ، فَإِنَّهُمْ يَقْضُونَ يَوْمًا، وَإِذَا تَبَيَّنَ نَقْصُ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَكَمَالَ رَمَضَانَ قَضَوْا يَوْمَيْنِ، قَالَ عَج - الشَّيْخُ عَلَى الْأَجْهَوِيِّ -: يَنْبَغِي أَنْ يَقَيَّدَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِكَمَالِ شَعْبَانَ بِمَا إِذَا لَمْ تَتَوَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ شَعْبَانَ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا جُعِلَ شَعْبَانُ نَاقِصًا، لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالِي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ عَلَى الْكَمَالِ، كَمَا لَا يَتَوَالِي أَرْبَعَةُ عَلَى النِّقْصِ عِنْدَ مُعْظَمِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ. وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إِذَا غُمَ لَيْلَةُ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَثْبُتْ رَمَضَانُ إِلَّا بِكَمَالِ شَعْبَانَ وَإِنْ تَوَالَى قَبْلَهُ أَرْبَعَةُ كَوَامِلٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ نَوَاقِصٍ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُضْجِيَّةً لَيْلَةً إِحْدَى وَثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، وَقَدْ كَانَ هَالِكًا ثَبَّتَ بِرُؤْيَا عَدْلَيْنِ مِنْ رَجَبٍ، فَإِنْ رَمَضَانَ حِينَئِذٍ لَا يَثْبُتُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، لِنَكْذِبِ الشَّاهِدَيْنِ أَوَّلًا.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَيَّدَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا، لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَكْمُلْ فِيهِ شَعْبَانُ بِدَلِيلٍ تَكْذِيبِيهِمَا. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٥٠٩، ٥١٠).

٣ - الْأَمْرُ الثَّانِي الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ هَلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قوله: أَوْ بِرُؤْيَا عَدْلَيْنِ، مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَحَذْفِ مَفْعُولِهِ، أَيُّ: أَوْ بِرُؤْيَا عَدْلَيْنِ هَالِكًا، وَهُمَا: الذَّكَرَانِ، الْمَكْلَفَانِ، الْحَرَانِ، الْمُسْلِمَانِ، فَلَا يُصَامُ بِرُؤْيَا عَدْلٍ، وَلَا عَدْلٍ وَامْرَأَةٍ، وَلَا عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ خِلَافًا لِزَاعِمِيهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوَاسِمِ، وَعَرَفَةِ، وَعَاشُورَاءَ، وَنِصْفِ شَعْبَانَ، وَكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِرُؤْيَا عَدْلٍ وَامْرَأَةٍ، أَوْ إِكْمَالِ عِدَّةٍ، وَأَمَّا إِنْ أُريدَ بِالْهَلَالِ عِلْمُ التَّوَارِيخِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ فِيهِ الْوَاحِدَ وَالْعَدَدَ وَالْمَرَّةَ، لِأَنَّهُ خَبَرٌ. الْخَرَشِيُّ - شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥).

٤ - خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْأَوَّلِ أَيُّ عَدَمِ ثُبُوتِ هَلَالِ رَمَضَانَ بِعَدْلٍ، وَلِأَشْهَبَ فِي الثَّانِي، أَيُّ عَدَمِ ثُبُوتِ هَلَالِ رَمَضَانَ بِعَدْلٍ وَامْرَأَةٍ، وَلِابْنِ مَسْلَمَةَ فِي الثَّلَاثِ أَيُّ عَدَمِ ثُبُوتِ هَلَالِ رَمَضَانَ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

الْعَدْلُ^(١)، أَوْ هُوَ وَالْمَرْأَةُ الصَّوْمُ، وَأَمَّا الرَّائِي فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا، فَقَوْلُهُ: بِكَمَالِ شَعْبَانَ،
 أَيُّ: وَيَعُمُّ^(٢)، قَوْلُهُ: أَوْ بِرُؤْيَا عَدْلَيْنِ، أَيُّ وَلَا يَعُمُّ إِلَّا إِذَا نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا^(٣) كَمَا سَيَأْتِي .
 وَيَنْبُتُ بِرُؤْيَا الْعَدْلَيْنِ (وَلَوْ) ادَّعَا الرُّؤْيَا (بِصَحْوٍ بِمَضْرٍ) أَيُّ فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ، (فَإِنْ)
 (ثَبَتَ بِرُؤْيَيْهِمَا وَ (لَمْ يَرَ) لِعَظِيمِهِمَا (بَعْدَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا مِنْ رُؤْيَيْهِمَا حَالَ كَوْنِ السَّمَاءِ (صَحْوًا) لَا غَيْمَ فِيهَا (كَذَبًا) فِي شَهَادَتَيْهِمَا^(٤)، وَأَمَّا شَهَادَتُهُمَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ صَحْوًا فَكَالْعَدَمِ ؛
 لِإِتْهَامِهِمَا عَلَى تَرْوِيجِ شَهَادَتَيْهِمَا^(٥).

١ - أَيُّ: سَمِعَهُ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ.

٢ - ثُبُوتُهُ الْبِلَادَ وَالْأَقْطَارَ.

٣ - أَيُّ: وَلَا يَعُمُّ ثُبُوتُهُ بِرُؤْيَيْهِمَا، بَلْ إِنَّمَا يَجِبُ الصَّوْمُ فِي حَقِّ مَنْ أَخْبَرَاهُ بِالرُّؤْيَا، أَوْ سَمِعَهُمَا يُخْبِرَانِ غَيْرَهُ
 بِهَا، إِلَّا إِذَا نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا، فَكُلُّ مَنْ نُقِلَ إِلَيْهِ بِعَدْلَيْنِ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.

٤ - وَحِينَئِذٍ فِيصَامِ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ تَكْذِيبَهُمَا مُشْرُوطٌ بِأَمْرَيْنِ:

* عَدَمُ رُؤْيَيْهِ لِعَظِيمِهِمَا لَيْلَةً إِحْدَى وَثَلَاثِينَ.

* وَكَوْنُ السَّمَاءِ صَحْوًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

فَلَوْ رَأَاهُ غَيْرُهُمَا لَيْلَةً إِحْدَى وَثَلَاثِينَ، أَوْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَكَانَتِ السَّمَاءُ غَيْمًا لَمْ يُكَذَّبَا.

وَوَقَعَ النِّزَاعُ فِي أَمْرِ ثَالِثٍ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَكْذِيبِهِمَا أَنْ تَكُونَ رُؤْيَيْهِمَا بِصَحْوٍ بِمَضْرٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْمٍ، أَوْ
 بِصَحْوٍ فِي بَلَدٍ صَغِيرٍ لَمْ يُكَذَّبَا، أَوْ يُكَذَّبَانِ مُطْلَقًا، كَانَتْ رُؤْيَيْهِمَا بِصَحْوٍ، أَوْ غَيْمٍ كَانَتِ الْبَلَدُ صَغِيرًا، أَوْ
 مَصْرًا؟.

الْأَوَّلُ - لِإِشْرَاحِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلِخْتَارِهِ ح.

وَالثَّانِي - لِابْنِ غَزَوِيٍّ.

وَمِثْلُ الْعَدْلَيْنِ فِي كَوْنِهِمَا يُكَذَّبَانِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنْلُغْ عَدَدَ الْمُسْتَفِيضَةِ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ
 الْمُسْتَفِيضَةُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِمْ ذَلِكَ، لِإِفَادَةِ خَبَرِهِمُ الْقَطْعَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنْ فُرِضَ عَدَمُ الرُّؤْيَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ مِنْ
 إِخْبَارِهِمُ بِالرُّؤْيَا، ذَلِكَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْإِسْتِفَاضَةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِمْ، وَحِينَئِذٍ فَيُكَذَّبُونَ، وَالنِّيَّةُ أَوَّلُ الشَّهْرِ مَعَ
 التَّكْذِيبِ صَحِيحَةٌ لِلْعُذْرِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٥١٠).

٥ - الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ: كَذَبَا فِي شَهَادَتَيْهِمَا وَلَوْ رَوَى لَّهُمَا، إِذْ شَهَادَتُهُمَا بِرُؤْيَيْهِ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ صَحْوًا كَالْعَدَمِ،
 لِإِتْهَامِهِمَا عَلَى تَرْوِيجِ شَهَادَتَيْهِمَا الْأُولَى.

* (أَوْ) بِرُؤْيَا جَمَاعَةٍ (مُسْتَفِيضَةً) ^(١) لَا يُمَكِّنُ تَوَاطُّؤُهُمْ عَادَةً عَلَى الْكَذِبِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ رَأَى الْهَيْلَالَ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا أَحْرَارًا عُدُولًا، (وَعَمَّ) الصَّوْمُ سَائِرَ الْبِلَادِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا، وَلَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ مَسَافَةُ قَصْرِ وَلَا اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ وَلَا عَدَمُهَا، فَيَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى كُلِّ مَنْقُولٍ إِلَيْهِ (إِنْ نَقَلَ) ثُبُوتُهُ (بِهِمَا) أَيُّ بِالْعَدْلَيْنِ، أَوْ بِالْمُسْتَفِيضَةِ (عَنْهُمَا) أَيُّ عَنِ الْعَدْلَيْنِ أَوْ عَنِ الْمُسْتَفِيضَةِ ^(٢).

فَالصَّوْرُ أَرْبَعٌ: اسْتِفَاضَةٌ عَنْ مِثْلَيْهَا، أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ، وَعَدْلَانِ عَنْ مِثْلَيْهَا، أَوْ عَنْ اسْتِفَاضَةٍ .

وَلَا بُدَّ فِي شَهَادَةِ النَّقْلِ عَنِ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ فَيَكْفِي نَقْلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ ثُمَّ عَنْ الْآخَرِ، وَلَا يَكْفِي نَقْلَ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ، فَالْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ النَّقْلَ عَنْ رُؤْيَا الْعَدْلَيْنِ بِشَرْطِهِ يَعْمُ كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَظَاهِرُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَكَيْفَ يَصِحُّ لِمَنْ بَلَغَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ عُدُولٍ أَوْ مِنْ عَدْلَيْنِ نَقْلًا عَنْ كُلِّ مَنِ الْعَدْلَيْنِ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَا الْهَيْلَالَ عَمَّ لَزُومِ الصَّوْمِ ؟ فَالْقَوْلُ بَعْدَ الْعُمُومِ وَالْحَالَةِ هَذِهِ وَإِنَّمَا يُخَصُّ مَنْ رَأَى وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ دُونَ مَنْ سَمِعَ مِنَ السَّامِعِ وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْعُمُومِ إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ أَوْ تَبَتَّ عِنْدَهُ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ، وَأَمَّا

يعني: إذا شهد عدلان برؤية هلال رمضان، فمضى ثلاثون يوما بعد ذلك ولم يرَ غيرهما الهلال ليلة الحادي والثلاثين، فقد بطلت شهادتهما، لتبين كذبهما، وهذا الحكم أعم من شهادة العدلين في المصر مع الصحو أو غير ذلك، وإذا كُذِّبَا فلا يصوم الناس إن شهدا على هلال شعبان، ولا يفطروا إن شهدا على هلال رمضان، وقوله: فإن لم ير إلخ مفرع على رؤية العدلين، ومثلهما ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة، وأما الجماعة المستفيضة فلا تكذب، وقوله: فإن لم ير أي: يراه غيرهما، وأما هما فلا يقبلان لاثامهما على ترويج شهادتهما. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٣٥).

١ - الأمر الثالث الذي يثبت به هلال شهر رمضان: أي أن شهر رمضان يتحقق صومه أيضا بالرؤية المستفيضة، أي: المنتشرة الحاصلة من خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، ولو كان فيهم العبيد والصبيان. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٣٥).

٢ - أي: وعم الحكم بوجوب الصوم إن نقل بالعدلين أو الاستفاضة عن الاستفاضة، والحكم برؤية العدلين لا عن رؤيتهما، وإلا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط النقل ولا يعم. شرح مختصر خليل (٢/ ٢٣٦).

النَّقْلُ عَنِ الْحُكْمِ بِنُبُوتِ الْهَلَالِ بِرُؤْيَا الْعَدْلَيْنِ فَإِنَّهُ يَعْمُ وَلَوْ نَقَلَ الثَّبُوتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَاحِدٍ عَلَى الرَّاجِحِ .

(لَا) يَنْبُتُ رَمَضَانُ (ب) رُؤْيَا (مُنْفَرِدٍ) كَذَا الْفِطْرُ وَلَوْ خَلِيفَةً، أَوْ قَاضِيًا، أَوْ أَعْدَلَ أَهْلِ الزَّمَانِ، (إِلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ) أَيُّ أَمْرِ الْهَلَالِ مِنْ أَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ، فَهُوَ عَطْفٌ عَامٌّ عَلَى خَاصٍّ، فَيَنْبُتُ فِي رُؤْيَا فِي حَقِّهِمْ وَلَوْ عَبْدًا ^(١)، أَوْ امْرَأَةً، حَيْثُ تَنْبُتُ الْعَدَالَةُ، وَوَقَّتَتْ أَنْفُسُ غَيْرِ الْمُعْتَنِينَ بِخَبَرِهِ، وَاعْتَرَضَ عَطْفٌ مَنْ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ عَلَى أَهْلِهِ بِأَنَّهُ يَقْضِي نُبُوتَهُ لِلْأَهْلِ وَلَوْ اعْتَنَوْا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا الْمُنْفَرِدُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ لِعَیْرِ الْمُعْتَنِي مطلقًا دُونَ الْمُعْتَنِي مطلقًا ^(٢)، فَلَوْ حُذِفَ كَأَهْلِهِ وَالْعَاطِفُ وَقَالَ: إِلَّا مَنْ لَا اعْتِنَاءَ إِلَخَ لَطَابَقَ الرَّاجِحُ، وَلَيْسَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: إِنْ نُقِلَ بِهِمَا ^(٣) ؛ لِأَنَّ نَقْلَ الْوَاحِدِ عَنِ الْإِسْتِقَاضَةِ، أَوْ ثُبُوتِهِ بِعَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ مُعْتَبَرٌ، فَيَعْمُ بِمَحَلٍّ لَا اعْتِنَاءَ فِيهِ، وَكَذَا بِمَا يَعْتَنِي فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ ^(٤)، بِخِلَافِ نَقْلِ الْوَاحِدِ عَنِ رُؤْيَا الْعَدْلَيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ ^(٥) .

(وَعَلَى عَدْلٍ) رَأَى الْهَلَالَ (أَوْ مَرْجُوٍّ) ؛ لِأَنَّ يُقْبَلُ بِأَنَّ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ، (رَفْعُ رُؤْيَا) لِلْحَاكِمِ، أَيُّ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَنْ يُخْبَرَ الْحَاكِمُ بِأَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ، وَلَوْ عَلِمَ الْمَرْجُوُّ جُرْحَهُ نَفْسَهُ (وَالْمُخْتَارُ) عِنْدَ اللَّحْمِيِّ (وَغَيْرِهِمَا) ^(٦)، وَهُوَ الْفَاسِقُ الْمُكْشَفُ ^(١)، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ

١ - أَيُّ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ عَبْدًا. حاشية الدسوقي (١ / ٥١١).

٢ - أَيُّ: سَوَاءٌ كَانَ أَهْلًا أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ.

٣ - أَيُّ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ: لَا بِمُنْفَرِدٍ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: إِنْ نُقِلَ بِهِمَا.

٤ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ يُونُسَ وَلَمْ يَحْكُ اللَّحْمِيُّ وَالْبَاجِي غَيْرَهُ، وَمُقَابِلُهُ لِأَبِي عِمْرَانَ قَالَ: لَا يَنْبُتُ بِنَقْلِهِ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِهِ الَّذِينَ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ.

٥ - اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرْسَلَ لِيُكْشَفَ الْخَبَرُ، فَيَكُونُ كَالْوَكِيلِ، سَمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ سَمَاعِ الْمُرْسَلِينَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ.

٦ - أَيُّ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّحْمِيِّ عَلَى الْعَدْلِ وَالْمَرْجُوِّ أَوْ غَيْرِهِمَا الرَّفْعُ، لِأَجْلِ فَتْحِ بَابِ الشَّهَادَةِ، أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ غَيْرَهُمَا عَطْفٌ عَلَى عَدْلِ السَّابِقِ عَطْفٌ تَلْقِينٍ. حاشية الدسوقي (١ / ٥١١).

عَلَيْهِ الرَّفْعُ ^(٢) وهو قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، لَكِنَّ اللَّحْمِيَّ لَمْ يَخْتَرَهُ ^(٣) وَإِنَّمَا اخْتَارَ قَوْلَ أَشْهَبَ
بِالنَّدْبِ ^(٤)، وَأُجِيبُ: بِأَنَّ " عَلَى " فِي كَلَامِهِ مُسْتَعْمَلَةٌ بَيْنَ مَعْنَيْنِ: الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، أَيْ فِي
الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا ^(٥)، أَوْ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي حَقِيقَتِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ وَمَجَازُهَا فِي الثَّلَاثِ .

(وَإِنْ أَفْطَرُوا) أَيْ الْعَدْلُ وَالْمَرْجُو وَغَيْرُهُمَا الْمُتَفَرِّدُونَ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ بِلَا رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ، (
فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ) لَا زِمَانٍ لِكُلِّ ؛ لَوْجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ بِلَا نِزَاعٍ، (إِلَّا بِتَأْوِيلٍ) لِظَنِّهِمْ عَدَمَ
الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ كَغَيْرِهِمْ (فَتَأْوِيلَانِ) فِي الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهَا ^(٦)، وَأَمَّا إِنْ أَفْطَرَ أَهْلُ الْمُتَفَرِّدِ وَمَنْ
لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ فَعَلَيْهِمْ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ تَأَوَّلُوا ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةِ عَدْلَيْنِ، وَكَذَا لَوْ
أَفْطَرَ مَنْ ذَكَرَ ^(٧) بَعْدَ الرَّفْعِ وَلَمْ يَقْبَلُوا فَعَلَيْهِمْ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: كِرَاءٍ وَلَمْ يَقْبَلْ
إِذْ رَدَّ الْحَاكِمُ يُصَيِّرُ التَّأْوِيلَ بَعِيدًا، وَالْمُعْتَمَدُ ^(٨) وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ ^(٩)، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ:
فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَلَوْ بِتَأْوِيلٍ .

(لَا) يَنْبُتُ رَمَضَانُ (بِمُنَجِّمٍ) ^(١٠) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ .
(وَلَا يُفْطَرُ) ظَاهِرًا بِأَكْلِ أَوْ شُرْبِ أَوْ جِمَاعٍ (مُتَفَرِّدٌ بِشَوَالٍ)، أَيْ بِرُؤْيَايَتِهِ، أَيْ يَحْرُمُ
فِطْرُهُ (وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ)، أَيْ الْإِطْلَاعَ عَلَيْهِ ؛ خَوْفًا مِنَ التُّهْمَةِ بِالْفِسْقِ، وَأَمَّا فِطْرُهُ بِالنِّيَّةِ

١ - أَيْ: الظَّاهِرُ الْفَسْقُ لِلنَّاسِ.

٢ - أَيْ: عَلَى الْفَاسِقِ الرَّفْعُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ وَمَجْهُولِ الْحَالِ .

٣ - أَيْ: الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الرَّفْعِ.

٤ - أَيْ بِنَّدْبِ رَفْعِ الْفَاسِقِ، بِخِلَافِ الْعَدْلِ وَمَجْهُولِ الْحَالِ فَإِنْ رَفَعَهُمَا وَاجِبٌ اتِّفَاقًا.

٥ - أَيْ: فَهُوَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ.

٦ - قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَهَذَا خِلَافٌ فِي حَالِ هَلْ هَذَا تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ.

٧ - وَهُوَ الْعَدْلُ وَالْمَرْجُو وَغَيْرُهُمَا.

٨ - أَيْ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

٩ - إِذَا أَفْطَرَ مَنْ ذَكَرَ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْحَاكِمِ.

١٠ - وَهُوَ الَّذِي يَحْسِبُ قَوْسَ الْهَلَالِ هَلْ يَظْهَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا ؟ وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَنْبُتُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِ
وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّنَا مَأْمُورُونَ بِتَكْذِيبِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّرُقِ
الشَّرْعِيَّةِ

فَوَاجِبٌ ^(١) ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، فَإِنْ أَفْطَرَ ظَاهِرًا وَعِظَ وَشَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الْوَعِظِ إِنْ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلَاحِ، وَإِلَّا عَزَرَ (إِلَّا بِمُبِيحٍ) لِلْفِطْرِ ظَاهِرًا كَسَفَرٍ وَحَيْضٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَفْطَرَ لِذَلِكَ ^(٢).

(وَفِي تَلْفِيْقٍ) شَهَادَةٌ (شَاهِدٍ) شَهَدَ بِالرُّؤْيَا (أَوَّلُهُ) لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الصَّوْمُ (وَلَا خَرَّ) (شَهَدَ بِرُّؤْيَا شَوَالٍ) (آخِرُهُ)، وَعَدَمُ تَلْفِيْقِهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ ^(٣)، فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِقْتِصَارُ عَلَيْهِ بِأَنْ بَأَنْ يَقُولَ: وَلَا يُلْفَقُ شَاهِدٌ الْخ ^(٤).

وَفَائِدَةُ التَّلْفِيْقِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي تَلَاثُونَ يَوْمًا وَجَبَ الْفِطْرُ ؛ لِاتِّفَاقِ شَهَادَتَيْهِمَا عَلَى مُضِيِّ الشَّهْرِ، بِضَمِّ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي ^(٥)، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الرُّؤْيَا تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَجَبَ قَضَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ^(٦)، وَلَمْ يَجْزُ الْفِطْرُ ^(٧)؛ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى التَّمَامِ .

١ - لِكَيْتَهُ لَا يُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا، فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ أَحَدًا، كَانَ كَمَنْ تَعَاطَى الْمُفْطِرَ ظَاهِرًا فَيُوعِظُ إِنْ كَانَ ظَاهِرَ الصَّلَاحِ، وَإِلَّا عَزَرَ.

٢ - أَيْ: إِذَا كَانَ الْمُتَعَرِّدُ بِرُّؤْيَا هَلَالِ شَوَالٍ مُتَلَبِّسًا بِغُذْرِ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ سَفَرٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ ظَاهِرًا، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ، كَذَا فِي خَشٍّ، وَمِثْلُهُ فِي ح عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ: إِذْ لَمْ لَا يُقَالُ: إِنَّ الْفِطْرَ بِالنِّيَّةِ يَكْفِي، إِذْ الَّذِي يَحْرُمُ يَوْمَ الْعِيدِ هُوَ الصَّوْمُ، وَالْفِطْرُ بِالنِّيَّةِ مُنَافٍ لَهُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٥١٢).

٣ - إِذَا قِيلَ فِي قَوْلٍ إِنَّهُ رَاجِحٌ أَوْ فِي رَاوِيَةٍ إِنَّهَا رَاجِحَةٌ، فَالْمُرَادُ مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ، وَيَطْلُقُ الرَّاجِحُ عَلَى مَا يُقَابَلُ بِقَابِلٍ بَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَالَّذِي يُقَابَلُ الرَّاجِحُ هُوَ الْمَرْجُوحُ، وَيَعْبَرُ عَنْهُ بِ: الضَّعِيفِ: وَهُوَ مَا ضَعُفَ دَلِيلُهُ فِي مُقَابَلِ مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ. حَاشِيَةُ الصَّوَايِ عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، نَشْرُ دَارِ الْفِكْرِ، د ت (٩/١)، الْاِخْتِلَافُ الْفَقْهِي (١٧١، ١٧٢).

٤ - الْقَوْلُ بِالضَّمِّ بَيْنَهُمَا تَخْرِيجَ لِابْنِ رُشْدٍ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الضَّمِّ لِخَيْ بْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ زَرْقُونٍ وَشَهَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَفْتَصِّرَ عَلَيْهِ.

٥ - وَجَبَ الْفِطْرُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي شَوَالٍ، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، وَلَا يَلْزَمُ قَضَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.

وَقَائِدُهُ عَدَمُ التَّلْفِيقِ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثُونَ حَرِّمَ الْفِطْرُ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ الْأَوَّلِ، وَأَوَّلَى لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ .

(و) في (لُزُومِهِ) أَيِ لِلصَّوْمِ لِلْمَالِكِيِّ (بِحُكْمِ الْمُخَالَفِ) كَالشَّافِعِيِّ (بِشَاهِدِ) وَاحِدٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ، وَعَدَمُ لُزُومِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، (تَرَدَّدٌ) حَدَفَهُ مِنَ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ هَذَا عَلَيْهِ (٣).

(وَرُؤْيِيَّتُهُ) أَيِ الْهِلَالِ (نَهَارًا) وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ (لِلْقَابِلَةِ) (٤)، فَيَسْتَمِرُّ مُفْطِرًا إِنْ كَانَ فِي آخِرِ شَعْبَانَ، وَصَائِمًا إِنْ كَانَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ (٥).

١ - وَجَبَ قَضَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الثَّانِي مُصَدِّقَةٌ لِلأَوَّلِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ رُؤْيِيَّتُهُ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

٢ - لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَوَّلِ لَا تُوجِبُ كَوْنَ هَذَا الْيَوْمِ مِنْ شَوَّالٍ، لِجَوَازِ كَوْنِ الشَّهْرِ كَامِلًا.

٣ - حَاصِلُهُ: أَنَّ الْمُخَالَفَ إِذَا حَكَمَ بِثُبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ بِوُجُوبِ صَوْمِهِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكِيَّ الصَّوْمُ بِهَذَا الْحُكْمِ، لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَقَعَ فِي مَحَلٍّ يَجُوزُ فِيهِ الْاجْتِهَادُ وَهُوَ الْعِبَادَاتُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رَاشِدٍ الْقَفْصِيِّ، أَوْ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكِيَّ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ إِفْتَاءٌ لَا حُكْمٌ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ وَحُكْمُهُ فِيهَا بَعْدَ إِفْتَاءٍ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ صَلَاةٍ أَوْ بُطْلَانِهَا، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ حُكْمُهُ حُقُوقَ الْعِبَادِ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا قَوْلُ الْقَرَفِيِّ ؟ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ.

وَلِلنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ قَوْلُ ثَالِثٍ فِي الْمَسْأَلَةِ: وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا، فَعَلَى هَذَا إِذَا حَكَمَ بِثُبُوتِ الشَّهْرِ لَزِمَ الْمَالِكِيَّ الصَّوْمُ، لَا إِنْ حَكَمَ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ قَالَهُ شَيْخُنَا.

وَأَعْلَمُ: أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: بِلُزُومِ الصَّوْمِ لِلْمَالِكِيِّ، وَصَامَ النَّاسُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَمْ يَرِ الْهِلَالُ، وَحَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِالْفِطْرِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِيِّ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَصْعَبُ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمُ السَّنْهُورِيِّ .

٤ - أَيِ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ لَا لِلْمَاضِيَةِ.

٥ - خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنْ رُؤِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْمَاضِيَةِ، فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي آخِرِ شَعْبَانَ، وَالْفِطْرُ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، وَإِنْ رُؤِيَ الْهِلَالُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ، فَيَسْتَمِرُّ عَلَى الْفِطْرِ إِنْ كَانَ فِي آخِرِ شَعْبَانَ، وَعَلَى الصَّوْمِ إِنْ كَانَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ.

(وَإِنْ ثَبَّتَ) رَمَضَانَ (نَهَارًا أَمْسَكَ) الْمَكْلَفُ وَجُوبًا عَنِ الْمُفْطَرَاتِ
وَلَوْ تَقَدَّمَ لَهُ فِطْرٌ ؛ لِحُرْمَةِ الزَّمَنِ، (وَإِلَّا) يُمْسِكُ (كَقَرِّ إِنْ انْتَهَكَ) الْحُرْمَةَ بِعِلْمِهِ
بِالْحُكْمِ ^(١)، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِكْ بِأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يَجْزِهِ صَوْمُهُ جَازَ لَهُ فِطْرُهُ، فَلَا كَفَّارَةَ ^(٢).
(وَإِنْ غَيِّمَتْ) السَّمَاءُ لَيْلَةً ثَلَاثِينَ (وَلَمْ يَرَ) الْهَلَالَ (فَصَبِيحَتُهُ) أَيُّ الْغَيْمِ (يَوْمَ
الشَّكِّ) الَّذِي نُهِيَ عَنِ صَوْمِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَكُنْ
يَوْمَ شَكٍّ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرَ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ جَزْمًا .
واعتَرَضَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ " ^(٣)
أَيُّ أَكْمَلُوا عِدَّةَ مَا قَبْلَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَبِيحَةَ الْغَيْمِ مِنْ شَعْبَانَ جَزْمًا، فَالْوَجْهُ
أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ صَبِيحَةُ مَا تَحَدَّثَ فِيهِ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ مَنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ كَعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ فَاسِقٍ
كَمَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ^(٤).

وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: فَيَسْتَمِرُّ الْخُ، أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَلَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، خِلَافًا لِمَنْ حَصَّهُ بِهَلَالِ شَوَّالٍ. حَاشِيَةٌ
الدُّسُوقِيِّ (١ / ٥١٢، ٥١٣).

١ - النَّبَاءُ فِي قَوْلِهِ: " بِعِلْمِهِ " لِلْسَّبَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ وَجُوبُ الْإِمْسَاكِ.
٢ - مَعْنَى مَا سَبَقَ: إِنْ ثَبَّتَ رَمَضَانَ بِوَجْهِ مِمَّا سَبَقَ، كَأَنْ يُثَبَّتَ بِالنَّقْلِ أَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ
عَدْلَانِ، أَوْ جَمَاعَةً مُسْتَفِيضَةً، أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِثُبُوتِهِ أَمْسَكَ عَنِ الْمُفْطَرَاتِ، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَوْ بَيَّتَ النَّيَّةَ،
لِعَدَمِ الْجُزْمِ بِالْمُنَوِيِّ .

وَأَعْلَمَ: أَنَّهُ إِذَا ثَبَّتَ شَهْرَ رَمَضَانَ نَهَارًا وَأَمْسَكَ، فَإِنَّهُ يُمْسِكُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ صَوْمٍ، لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ وَقْتُهَا لَا
بَدَأَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، فَإِنْ نَوَى نَهَارًا كَانَتْ كَالْعَدَمِ، فَعَلَى هَذَا، لَوْ أَمْسَكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّهْرِ نَهَارًا وَنَوَى
صَوْمَ رَمَضَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ إِمْسَاكِهِ وَلَمْ يَجِدْ تِلْكَ النَّيَّةَ فِي بَقِيَّةِ الشَّهْرِ، كَانَ صَوْمُهُ كُلُّهُ بَاطِلًا.
أَمَّا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يَجْزِهِ صَوْمُهُ جَازَ لَهُ فِطْرُهُ، فَلَا كَفَّارَةَ، لِأَنَّ اعْتِقَادَهُ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا تَأْوِيلٌ
قَرِيبٌ.

٣ - سَبَقَ عَزْوُهُ.

٤ - حَاصِلُهُ: أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ صَبِيحَةُ الثَّلَاثِينَ إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ صَحْوًا وَتَحَدَّثَ فِيهَا بِالرُّؤْيَا مَنْ لَا يُثَبِّتُ بِهِ،
كَعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ رُؤْيَا إِذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً مَعَ انْضِمَامِ حَدِيثٍ مِنْ لَا يُثَبِّتُ بِهِ وَقَوْلُهُمْ أَنَّهُ

(وَصِيمٌ) أَيُّ يَوْمِ الشُّكِّ، أَيُّ جَارَ صَوْمُهُ، أَيُّ أَدْنِ فِيهِ (عَادَةً) بِأَنَّ اعْتَادَ سَرَدَ الصَّوْمِ، أَوْ صَادَفَ يَوْمًا جَرَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَصُومَهُ كَحَمِيسٍ، (وَتَطَوُّعًا) أَيُّ لَا لِعَادَةٍ فَحَصَلَتْ الْمُعَايَرَةُ، قَالَ مَالِكٌ: هُوَ الَّذِي أَدْرَكْتَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ، (وَقَضَاءٌ) عَنْ رَمَضَانَ السَّابِقِ، (وَكَفَّارَةً) عَنْ هَذِي وَفِدْيَةٍ وَيَمِينٍ، وَكَذَا نَذْرًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، (وَلِنَذْرِ صَادَفَ) كَنَذَرِ يَوْمِ حَمِيسٍ أَوْ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ، وَأَجْرَاهُ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَ إِلَّا لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ لِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ، وَيَوْمٍ لِلْقَائِتِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِلنَّذْرِ لِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا فَاتَ وَقْتُهُ، (لَا احْتِيَاطًا) عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أُحْتُسِبَ بِهِ، وَإِلَّا كَانَ تَطَوُّعًا، فَلَا يَجُوزُ أَيُّ يُكْرَهُ عَلَى الرَّاجِحِ (١).

(وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ) بِقَدْرِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِالثَّبُوتِ (لِيَتَحَقَّقَ) الْحَالُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِفْطَارٍ (٢) .

رؤي، مُثِيرٌ لِلشُّكِّ، بِخِلَافِ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مَعَ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ لَا يُثِيرُ شَكًّا، لِأَنَّ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ شَعْبَانَ جَزْمًا أَخَذًا مِنَ الْحَدِيثِ " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ " .

١ - أي: لا يصام يوم الشك لأجل الاحتياط، فمن صامه كذلك، فلا يجزئه إذا صادف أنه من رمضان، لتزلزل النية، لما روي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا ففتحى بعض القوم فقال: إني صائم فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فظاھر التحريم، وعليه حمل أبو الحسن وأبو إسحاق قول المدونة، وقيل: يكره. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي، باب: النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك، (٤/ ٢٠٨)، أخرج البخاري متنه في ترجمة الباب - صحيح البخاري (٢/ ٦٧٣)، قال صاحب المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه - المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص، كتاب: الصوم، (١/ ٥٨٥)، الخري - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٣٨).

٢ - يعني: أنه يستحب الإمساك عن الإفطار في يوم الشك إلى أن يتحقق الأمر، بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد وينتشر الناس وتسمع الأخبار، قال ابن عبد السلام: فإن ارتفع النهار ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس، ووقع في الرواية ما ظاھر الكف جميع النهار وهو بعيد، إذ ذاك في صورة صيام يوم الشك احتياطاً بأنه من رمضان وهو خلاف المذهب انتهى. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعِينِي (المتوفى: ٩٥٤هـ) - مواهب الجليل لشرح مختصر

(لَا) يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ (لِتَرْكِتِهِ شَاهِدِينَ) بِهِ اخْتِطَاطًا لَهَا أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْإِمْسَاكِ لِلتُّبُوتِ، وَإِلَّا فَهُوَ يُمَسِّكُ بِقَدْرِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوَّلَى (١).

(أَوْ زَوَالِ) أَيْ وَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِزَوَالِ (عُذْرِ مُبَاحٍ لَهُ) أَيْ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْعُذْرِ (الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ كَمُضْطَرٍ) لِفِطْرِ مَنْ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ، وَكَحَائِضٍ وَنُقَسَاءَ طَهْرَتَا نَهَارًا، أَوْ مَرِيضٍ صَحَّ، وَمُرْضِعٍ مَاتَ وَلَدُهَا، وَمُسَافِرٍ قَدِمَ، وَمَجْنُونٍ أَفَاقَ، وَصَبِيٍّ بَلَغَ نَهَارًا، فَلَا يُنْدَبُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ الْإِمْسَاكُ (٢).

الخليل، المحقق: زكريا عميرات، الناشر: دار عالم الكتب، الطبعة: طبعة خاصة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، (٣/ ٢٩٩).

١ - تنبيه: تأمل هذا الكلام، فإن الذي يتبادر منه أنه إذا شهد عند القاضي عدلان في الليل، واحتاج الحال إلى تركيتهما، وكان ذلك يتأخر إلى النهار، فليس على الناس أن يبيتوا الصيام، وعلى تقدير كون ذلك فيما إذا شهد الشهود نهارًا، فظاهر الرواية أن المنفي وجوب الصيام لا استحباب الإمساك، وعلى تسليم أن المراد نفي الوجوب والاستحباب، فقيده ذلك في الرواية بأن يتأخر ذلك، والذي يفهم منه أنه إذا كان ذلك يحتاج إلى طول، وأما لو شهد شاهدان عند القاضي برؤية الهلال نهارًا، فطلب القاضي تركيتهما، وكان ذلك أمرًا قريبًا فاستحباب الإمساك متعين بل هو أؤكد من الإمساك في الفرع السابق، لأنه إذا أمر بالإمساك لاحتمال أن يأتي من يشهد بالحلال، فمن باب أخرى إذا شهد به وتوقف الحال على تركية الشاهدين وكان ذلك أمرًا قريبًا قدر ما يستحب الإمساك إلى أن يرتفع النهار ويأتي الناس، وعلى هذا فیتعين حمل كلام المصنف على ما إذا كان في تركيتهما طول كما في الرواية. الخطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٠٠).

٢ - يعني: أن من أصبح صائمًا ثم حصلت له ضرورة اقتضت فطره من جوع أو عطش، فهل له أن يستديم الفطر بقية يومه ولو بالجماع؟ أجاز ذلك سحنون، وقال ابن حبيب: يزيل ضرورته فقط. قال اللخمي: والأول أقيس، لأنه أفطر لوجه مباح، قياسًا على المستعطش إذا كان يعلم أنه لا يوفي بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة، فإن له أن يبيت الفطر ويأكل ويصيب أهله. ولو كان بزجلٍ مرضٍ يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء اليسير يشربه، لم يؤمر بالصيام، ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه انتهى.

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة المضطر لأكل الميتة قال في التوضيح: أي إن قلنا: له أن يشبع ويتزود وهو المشهور جاز له التمادي، يعني في هذه المسألة، وعلى قول ابن حبيب: إنه إنما يأكل قدر سد رمقه، يريد هنا ضرورته انتهى.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ " عَنِ النَّاسِي، وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَّتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ، كَصَبِيَّ بَيْتِ الصَّوْمِ وَاسْتَمَرَ صَائِمًا حَتَّى بَلَغَ، أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَا قَضَاءَ .

وَأُورِدَ عَلَى مَنْطُوقِهِ: الْمَكْرَهُ عَلَى الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ .
وَعَلَى مَفْهُومِهِ: الْمَجْنُونُ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ إِذَا أَفَاقَ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِرَمَضَانَ .
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ فِعْلَهُمَا قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ لَا يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، فَلَمْ يَدْخُلَا فِي كَلَامِهِ.

إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ (فَلِقَادِمٍ) مِنْ سَفَرِهِ نَهَارًا مُفْطِرًا (وَطُهُ زَوْجَةٍ)، أَوْ أَمَةٍ (طَهَرَتْ) مِنْ حَيْضٍ أَوْ نَفَاسٍ نَهَارًا، أَوْ صَبِيَّةٍ لَمْ تُبَيِّتِ الصَّوْمَ، أَوْ قَادِمَةٍ مِنْ سَفَرٍ مُفْطِرَةٍ، أَوْ مَجْنُونَةٍ، أَوْ كَافِرَةٍ^(١).

وقال البرزلي: والمشهور في مسألة الميتة أنه يأكل ويشبع ويتزود، وكذا هنا يشرب حتى يشبع ويأكل ويجامع إن شاء انتهى. الخطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٠١، ٣٠٢)
يعني: أن من كان له عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان، فأصبح مفطرا لذلك، ثم زال عذره، فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه، كالحائض تطهر، والمسافر إذا قدم مفطرا، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا احتلم وكان مفطرا، فإنه لا يستحب لهم الإمساك في بقية يومهم، واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر، فقال ابن حبيب: لا يمسك بقية يومه ذلك، والذي يقتضيه المذهب أنه يمسكه، لأنه صوم مختلف فيه هل يجزئه أم لا.

تنبيهان: الأول - إذا أصبح الصبي صائما ثم احتلم، فإنه يتمادى على صومه، لأنه قد انعقد نافلة.
الثاني - من أكره على الإفطار، يجب عليه الكف بعد زوال الإكراه. الخطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٠١).

١ - يعني: أن القادم من سفر قصر نهارا، إذا بيت الإفطار، ووجد زوجته قد طهرت في ذلك اليوم من حيضها، فله وطؤها في نهار رمضان، لأن كل واحد منهما زال عذره المبيح له الفطر مع العلم برمضان، ومثل ذلك ما إذا كانت زوجته صغيرة ولم تصم، كما صرح بذلك اللخمي، وانظر: إذا كانت صغيرة وبَيِّنَتْ الصوم، هل يجوز له إبطال صومتها ؟ وإذا كانت زوجته كبيرة جاز له وطؤها على ظاهر المذهب، سواء كانت طاهرة قبل ذلك أو طهرت يوم قدومه.

(وَ) نُذِبَ (كَفُّ لِسَانٍ) عَنْ فُضُولِ الْكَلَامِ، وَأَمَّا عَنْ الْمُحَرَّمَ فَيَجِبُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ وَيَتَأَكَّدُ فِيهِ ^(١) (وَتَعْجِيلُ فِطْرِ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الْغُرُوبِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَنُذِبَ كَوْنُهُ عَلَى رُطَبَاتٍ فَتَمَرَّتٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَسًا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ، وَكَوْنُ مَا ذَكَرَ وَثَرًا، وَنُذِبَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَاعْفُزْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَفِي حَدِيثٍ: " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ " ^(٢) " ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " ^(٣)، (وَ) نُذِبَ (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَصْلُ السُّحُورِ ^(١).

قال في التوضيح: واختلف إذا كانت زوجته نصرانية، وظاهر المذهب الجواز، لأنها ليست بصائمه. وقال ابن شعبان: لا يجوز، وإن وجدها بإثر الطهر، لأنها متعدية بترك الإسلام. وقال بعض فقه المالكية: يجوز أن يطأها إذا طهرت، كما لو كانت مسلمة، ولا يطؤها إذا كانت طاهرا قبل قدومه. الخطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٠٢).

١ - يعني أنه يستحب للصائم أن يكف لسانه عن الإكثار من الكلام المباح والكلام بغير ذكر الله سبحانه، وأما كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكلام الفاحش فواجب في غير الصوم ويتأكد وجوبه في الصوم، ولكنه لا يبطل به الصوم، فكف اللسان عن المعصية والنميمة وغير ذلك وإن كان واجبا، إلا أنه لما كان لا تأثير له في فساد الصوم حمل على الاستحباب.

قال ابن ناجي وغيره في شرح الرسالة ينبغي هنا للجواب قال وإنما خص رمضان وإن كان غيره كذلك لأن المعصية تغلظ بحسب الزمان والمكان انتهى.

أما ما روي عن أنس عن رسول الله ﷺ قال " خمس يفسدن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة " ففيه مقال، قال العراقي في تخريجه: رواه الأزدي في الضعفاء. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣).

٢ - الحديث رواه مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ». قال الألباني: ضعيف. سنن أبي داود، باب الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، (٢/ ٢٧٨).

٣ - الحديث رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ - الْمُقَفَّعُ - قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: « ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». قال الألباني: حسن. سنن أبي داود، باب: الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، (٢/ ٢٧٨).

١ - أنه يستحب للصائم أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور، والمراد بتعجيل الفطر أن يكون ذلك بعد تحقق الغروب وعدم الشك فيه، لأنه إذا شك في الغروب حرم عليه الفطر اتفاقاً، وكذلك يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر. الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٦)

والأصل في تعجيل الفطر وتأخير السحور أدلة كثيرة، منها:

* ما رواه حَيَّي بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». صحيح مسلم، باب: فَضْلُ السُّحُورِ وَتَأْكِيدُ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ. (٣/ ١٣١)، صحيح البخاري، باب: تعجيل الإفطار، (٢/ ٦٩٢)،

* وما رواه أَبُو عُثْمَانَ الصَّبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُخْبُوبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلُهُمْ فِطْرًا". قال البغوي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. شرح السنة للبغوي، باب: الشهادة على رؤية الهلال، (٣/ ٢٤٠).

* وما روي عن أنس بن مالك قال: أتني نبي الله ﷺ و زيد بن ثابت بسحور، فلما فرغ نبي الله ﷺ من سحوره قام إلى صلاة الصبح، قلنا لأنس بن مالك: كم كان بين فراغه من سحوره وحين دخل في صلاته؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية". قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. صحيح ابن حبان باب: مواقيت الصلاة، (٤/ ٣٦٤).

* وما رواه مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْحَمَصِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ". مسند أحمد، الناشر: مؤسسة الرسالة، (٣٥/ ٢٤١).

تنبيهات:

الأول - هل المطلوب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب أو بعدها؟

قال الباجي في المنتقى لما تكلم على وقت المغرب: "وَالْمَغْرِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ" وفي موضع آخر: "وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَشْكَ، فَإِذَا شَكَ فَلْيَحْتَطَّ". المنتقى - شرح الموطأ، باب: وقوت الصلاة، (١/ ٦)، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، (٢/ ١٥٧).

لا خلاف بين أهل السنة أن تعجيلها في أول الوقت مستحب، لأنها تصادف الناس متهيئين لها، ورفقا بالصائم الذي شرع له تعجيل الفطر بعد أداء صلاته انتهى.

(وَ) نُدِبَ (صَوْمٌ) لِرَمَضَانَ (بِسَفَرٍ وَإِنْ عِلِمَ دُخُولُهُ) وَطَنَهُ (بَعْدَ
الْفَجْرِ)، وَدَفَعَ بِالْمُبَالَغَةِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ وَجُوبِ صِيَامِهِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ،
فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ، أَيْ وَلَا يَجِبُ وَلَوْ عِلِمَ الْخُ (١).

(وَصَوْمُ عَرَفَةَ)، وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ يُكْفَرُ سَنَتَيْنِ سَنَةً مَاضِيَةً وَسَنَةً
مُسْتَقْبَلَةً وَالْيَوْمُ الثَّامِنُ يُكْفَرُ سَنَةً (إِنْ لَمْ يَحُجَّ)، وَكَرِهَ لِحَاجِّ صَوْمُهُمَا ؛ لِتَقْوَى عَلَى الْوُقُوفِ
وَالدُّعَاءِ (٢).

وفي كتاب الصيام من الموطأ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ
الصَّلَاةِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. مالك بن أنس - الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد
بن سلطان آل نهيان، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، باب ما جاء في تعجيل الفطر، (١/ ٢٨٩).
وروى عن أنس قال: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء. فيه مقال، انظر: المعجم
الأوسط، باب: من اسمه مطلب، (٨/ ٣٣٥)، مسند البزار، باب: مسند أنس بن مالك، (٢/ ٣٣٧).
وما رواه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ
لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. الحسوات: جمع حسوة وهي الجرعة من الشراب - قال الألباني: حسن
صحيح. سنن أبي داود، باب: مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ، (٢/ ٢٧٨).
هذا الحديث يخالف ما تقدم عن الموطأ إلا أن يحمل هذا على الفطر بالشيء اليسير، وما في الموطأ على
أن المراد به العشاء، وهذا هو الظاهر.

١ - وندب للشخص المسافر أن يصوم في سفره المباح للفطر، لقول الله ﷻ: [وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] سورة البقرة، جزء من الآية ١٨٤، أي: ويكره الفطر، وأما قصر الصلاة فهو أفضل من
إتمامها لبراءة الذمة بالقصر، ولسهولة الصوم مع الناس غالباً، فيستحب الصوم للمسافر ولو علم أنه يدخل
بيته أول النهار، وإنما بالغ عليه، لئلا يتوهم أنه لو علم بذلك يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول
النهار فلا رخصة له، فدفع ذلك التوهم. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٠).

٢ - يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، لقوله ﷺ: « صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ
الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ » صحيح مسلم،
باب: اسْتِحْبَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، (٣/ ١٦٧)،
ويكره للحاج أن يصوم بمنى وعرفة متطوعاً، وهو حسن لغير الحاج، لأن الحاج حاجة شديدة إلى تقوية

(وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ) عَطْفٌ عَامٌّ عَلَى خَاصٍّ فِي تَسْمِيَّتِهَا عَشْرًا تَغْلِيْبٌ، أَوْ مِنْ بَابِ
إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ لَى الْجُزْءِ، وَاخْتِلَافَ هَلْ كُلُّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ التَّسْعِ يُكْفَرُ سَنَةً أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ
شَهْرًا ؟ (١).

جسمه لصعوبة العمل وكثرته في ذلك الموقف، وربما ضعف بالصوم فقصر عن بعضه، فلذلك كره.
الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣١١).

١ - يعني: أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة، لأنه روي أن صيام يوم منها كصيام شهر، هكذا قال في
المقدمات وقال في الذخيرة: روي أن صيام كل منها يعدل سنة.
وقيل في قوله تعالى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: ٢] أنها عشر ذي الحجة، وأن الشفع يوم النحر، وأن الوتر يوم
عرفة.

وفي قوله تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: ٣] أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
روي عن ابن عباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ
« يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: « وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ
خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ». صحيح البخاري، باب: فضل العمل في أيام التشريق،
(١/ ٣٢٩)، سنن أبي داود، باب: فِي صَوْمِ الْعَشْرِ، (٢/ ٣٠١) اللفظ لأبي داود.

والمراد بعشر ذي الحجة التسعة الأيام من أول الشهر، إذ لا يصام يوم النحر، وعطفه على يوم عرفة من
عطف الكل على الجزء، فمراده بقوله: صوم يوم العشر، التسع خاصة، وهو معظم العشر، ويجوز
إطلاق الكل والمراد البعض.

وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فيصوم سبعة فقط، لأنه يكره الصوم بعرفة ومنى للحاج، وأن المراد بمنى يوم
التروية.

وقد ثبتت الفضيلة لأيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، والذي يظهر أن السبب في امتياز
عشر ذي الحجة إمكان اجتماع العبادة فيه، وهي: الصلاة والصوم والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في
غيرها.

فإن قلت: أيما أفضل عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان ؟.

فالجواب: أن أيام عشر ذي الحجة أفضل، لاشتغالها على اليوم الذي ما رؤى الشيطان في يوم غير يوم
بدر أحر ولا أغبط. الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣١٢).

وَاخْتِلَافَ هَلْ كُلُّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ التَّسْعِ يُكْفَرُ سَنَةً أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا ؟ على ثلاثة أقوال:

* الأول - كُلُّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ التَّسْعِ يُكْفَرُ سَنَةً هُوَ قَوْلُ الْقَرَفِيِّ

(وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ) بِالْمَدِّ فِيهِمَا، وَقَدَّمَ عَاشُورَاءَ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ تَاسُوعَاءَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْفَرُ سَنَةً، وَنُدِبَ فِيهِ تَوْسِيعَةٌ عَلَى الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَالْيَتَامَى بِالْمَعْرُوفِ (١).
(وَ) نُدِبَ صَوْمُ (الْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ) وَكَذَا بَقِيَّةُ الْحُرُمِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَفْضَلُهَا: الْمُحَرَّمُ، فَرجَب، فَذُو الْقَعْدَةِ، وَالْحِجَّةِ (٢).

* الثاني - كُلُّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ النَّسْعِ يُكْفَرُ شَهْرَيْنِ هُوَ قَوْلُ تَت.

* الثالث - كُلُّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ النَّسْعِ يُكْفَرُ شَهْرًا هُوَ قَوْلُ ح. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ٥١٦).

١ - عَاشُورَاءَ هُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ، وَتَاسُوعَاءَ تَاسِعُهُ.

قال p: « صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ » صحيح مسلم، باب: اسْتِحْبَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، (٣ / ١٦٧).

والمعنى: أن صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء مستحب، وإنما قدم المؤلف عاشوراء، لأنه أفضل من تاسوعاء، لأنه يكفر سنة ويستحب فيه التوسعة على الأهل والأقارب واليتامى من غير تكلف ولا اتخاذ ذلك سُنَّةَ لا بد منها وإلا كره لا سيما لمن يقتدي به.

واعلم أن جملة الخصال التي ذكر أنها تفعل في يوم عاشوراء اثنتا عشرة خصلة: الصلاة، والصوم، والصدقة، والاكتحال، والاعتسال، وزيارة عالم، وعيادة مريض، ومسح رأس اليتيم، والتوسعة على العيال أي: ومن في حكمهم، وتقليم الأظافر، وقراءة سورة الإخلاص ألف مرة، وصلة الرحم، لكن لم يرد من ذلك إلا الصوم والتوسعة، وبقي من الأيام المرغب في صومها يوم ثالث المحرم فيه دعا زكريا فاستجيب له، وسابع عشر رجب فيه بعث محمد عليه الصلاة والسلام، وخامس عشر ذي القعدة فيه أنزلت الكعبة على آدم ومعها الرحمة، ونصف شعبان لنسخ الأجال، والخميس والاثنين للترغيب في ذلك بحديث عرض الأعمال فيهما وعد عياض من المرغب فيه صوم العشر الأول من المحرم، وكره بعض صوم يوم المولد، لأنه من أعياد المسلمين. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢ / ٢٤١).

٢ - الأشهر المرغب في صومها ثلاثة: المحرم، ورجب، وشعبان، والأصل في هذا ما رواه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ r قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ p: « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ». صحيح مسلم، باب: فَضْلُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ، (٣ / ١٦٩).

وما رواه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ

(و) نُدِبَ (إِمْسَاكَ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ) ؛ لِتُظْهَرَ عَلَيْهِ عِلَامَةُ الْإِسْلَامِ بِسُرْعَةٍ ، (و) نُدِبَ (قَضَاؤُهُ) وَلَمْ يَجِبْ ؛ تَرْغِيْبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ ^(١).

(و) نُدِبَ (تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ) لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إِلَى الطَّاعَةِ أَوْلَى وَإِثْرَاءَ الذِّمَّةِ مِنَ الْفَرَائِضِ أَوْلَى مِنَ النَّافِلَةِ ، (وَتَتَابُعُهُ) أَيُّ الْقَضَاءِ ، (كَكُلِّ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ) يُنْدَبُ تَتَابُعُهُ، كَكَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَتَمَتُّعٍ، وَصِيَامٍ جَزَاءً، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ^(٢).

لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ . صحيح مسلم، باب: صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يَخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ، (٣/ ١٦٠).

وما رواه موسى بن إسماعيل قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ خَالَتُهُ وَهَيْئَتُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: « وَمَنْ أَنْتَ؟ »، قَالَ: أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، قَالَ: « فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ »، قَالَ: مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلَّا بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟ »، ثُمَّ قَالَ: « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ »، قَالَ: زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً، قَالَ: « صُمْ يَوْمَيْنِ »، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: « صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ »، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: « صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ »، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةَ فَصَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا. قال الألباني: ضعيف. سنن أبي داود، باب: فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرْمِ، (٢/ ٢٩٨).

وصيام الأشهر الحرم أفضل من غيرها، وهي أربعة: المحرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة. الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣١٩).

١ - أي أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، فإنه يستحب له الإمساك في بقية ذلك اليوم، ليظهر عليه صفات الإسلام بسرعة، وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيباً في الإسلام، ويستحب له أيضاً قضاؤه. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٢).

٢ - وندب تعجيل القضاء، لما ترتب في الذمة من كل صوم موسع في قضاؤه رمضان أو غيره، لمبادرته للطاعة في أول وقتها، كالصلاة المؤداة في الوقت الموسع، أما ما ضيق في وقته، كقضاء ما فات لعذر من كفارة متتابعة كظهار، فواجب تعجيله ووصله، ويستحب أن يكون القضاء متتابعاً، لأن في القضاء متفرقاً خلاف، ما ندبنا إليه من المبادرة إلى القضاء لتراخي الآخر عن الأول، والصوم الذي لم يلزم تتابعه يستحب تتابعه، كصيام كفارة اليمين ثلاثة أيام، وقضاء رمضان، وصيام الجزاء، والمنعة، فإن فرقها أجزأه

(و) نُدِبَ (بَدَأَ بِكُصُومِ تَمَتُّعٍ) ، وَقَرَّانٍ ، وَكُلَّ نَقْصٍ فِي حَجٍّ ، عَلَى قَضَاءِ رَمَضَانَ ،
أَيَّ إِذَا اجْتَمَعَ صَوْمٌ كَالْتَمَتُّعِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ نُدِبَ تَقْدِيمُ صِيَامِ التَّمَتُّعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ صَوْمِ
الْقَضَاءِ ؛ لِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ لِشُعْبَانٍ ، وَنُدِبَ الْبَدَاءُ بِمَا ذَكَرَ ؛ لِيَصِلَ سَبْعَةُ التَّمَتُّعِ بِالثَّلَاثَةِ
الَّتِي صَامَهَا فِي الْحَجِّ ^(١) فَلَوْ بَدَأَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ لَفَصَلَ بَيْنَ جُزْأَيْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ فَتَأَمَّلْ ، (إِنْ
لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ) عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، وَإِلَّا وَجِبَ تَقْدِيمُهُ ^(٢) .

(و) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) وَهِيَ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى ، مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ (لِهَرَمٍ وَعَطَشٍ) بِكُسْرِ
الرَّاءِ وَالطَّاءِ ، أَيَّ لَا يَقْدِرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الصَّوْمِ فِي زَمَنِ مِنَ الْأَرْزَمَةِ ، فَإِنْ قَدَرَ فِي زَمَنِ
مَا ، أَخَّرَ إِلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ^(٣) .

(و) نُدِبَ (صَوْمٌ ثَلَاثَةٌ) مِنَ الْأَيَّامِ (مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) ، وَكَانَ مَالِكٌ يَصُومُ أَوَّلَ
يَوْمِهِ ، وَحَادِي عَشْرَةَ ، وَحَادِي عَشْرِيهِ ^(١) .

وبئس ما فعل، وأما الصوم الذي يلزم تتابعه فإنه يلزم تتابع قضائه أيضا. الخرشي - شرح مختصر خليل
(٢/ ٢٤٢).

١ - قال الله Y: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] . سورة
البقرة، آية ١٩٦ .

٢ - أي: أنه يندب لمن عليه كصوم تمتع وقضاء رمضان أن يبدأ بفعل صوم التمتع ونحوه قبل صوم
القضاء إن لم يضق الوقت عن صوم القضاء ، فإن ضاق الوقت عنه وجب تقديمه. الخرشي - شرح
مختصر خليل (٢/ ٢٤٢).

٣ - يعني: أن من لا يستطيع الصوم بوجه لهرم أو عطش، يندب له أن يخرج عن كل يوم يفطره مدا،
وهذه الكفارة الصغرى، وقول المدونة: لا فدية، حملة أبو الحسن أنه لا فدية واجبة.
أما لو قدر على الصوم في زمن آخر إليه، ولا فدية عليه لا وجوبا ولا ندبا. الخرشي - شرح مختصر خليل
(٢/ ٢٤٢، ٢٤٣).

(وَكُرِهَ كَوْنُهَا) أَيِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (الْبَيْضِ) أَيِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرِهِ وَتَالِيَاهُ ؛ مَخَافَةَ اعْتِقَادِهِ وَجُوبِهَا، وَفِرَارًا مِنَ التَّحْدِيدِ، وَهَذَا إِذَا قَصَدَ صَوْمَهَا بِعَيْنِهَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْإِتِّفَاقِ فَلَا كِرَاهَةَ (كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَالٍ) فَتُكْرَهُ لِمُقْتَدَى بِهِ مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ مُتَتَابِعَةً وَأُظْهِرَهَا مُعْتَقِدًا سَنَةَ اتِّصَالِهَا ^(٢).

(وَ) كُرِهَ لِلصَّائِمِ (ذَوْقُ مِلْحٍ) لِبَطْعَامِهِ ؛ لِيَنْظُرَ اعْتِدَالَهُ وَلَوْ لِصَانِعٍ، وَكَذَا ذَوْقُ عَسَلٍ وَخَلٍّ وَنَحْوِهِمَا.

١ - أي: يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر زيادة على الخميس والاثنين، لأنهما مستحبان مستقلان، فيستحب صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر، لما رواه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي p بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. صحيح مسلم، باب: اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنْ أَقْلَهَا رُكْعَتَانِ....، (٢/ ١٥٨).

وما رواه هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي p بِثَلَاثٍ لَنْ أَدْعُهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أُنَامَ حَتَّى أُوتِرَ. صحيح مسلم، باب: اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنْ أَقْلَهَا رُكْعَتَانِ....، (٢/ ١٥٩).

وكان صيام مالك أول يوم من الشهر وحادي عشره وحادي عشره. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٣)..

٢ - يعني: أنه يكره صيام أيام الليالي البيض: ثالث عشر الشهر وتاليه، ووصفت الليالي بذلك، لبياضها بالقمر، وإنما كره صيامها مخافة اعتقاد وجوبها وفراراً من التحديد، وهذا إذا قصد تعيينها، أما لو كان على سبيل الاتفاق فلا، ثم شبه في الكراهة قوله: (كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَالٍ)، خوف اعتقاد وجوبها، وهذا إذا صامها متصلة برمضان متوالية مظهرها لها معتقدا سنية اتصالها، وإلا فلا كراهة، ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن رب المنزل، ومن مكروهات الصوم: الوصال والدخول على الأهل، والنظر إليهن، وفضول القول والعمل، وإدخال الفم كل رطب له طعم، وإكثار النوم نهاراً. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٣).

(و) كَرِهَ مَضْعُ (عِلْكٍ) ، وَهُوَ مَا يُعْلَكُ أَيُّ يُمَضَّعُ ، كَتَمَرٍ لَصْبِيٍّ مَثَلًا وَمَضْعُ لِبَانٍ (ثُمَّ يَمْجُهُ) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ ، فَإِنْ وَصَلَ قَضَى فَقَطُّ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، وَإِلَّا كَفَرَ أَيْضًا ^(١) .

(وَمَدَاوَةُ حُفَرٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِهَا ، وَهُوَ فَسَادُ أَصُولِ الْأَسْنَانِ (زَمَنَهُ) أَيُّ الصَّوْمِ ، وَهُوَ النَّهَارُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ سَلِمَ ، فَإِنْ ابْتَلَعَ مِنْهُ شَيْئًا غَلَبَهُ قَضَى ، وَإِنْ تَعَمَّدَ كَفَرَ أَيْضًا (إِلَّا لِحَوْفٍ ضَرَرٍ) فِي تَأْخِيرِهِ لِلَّيْلِ بِحُدُوثِ مَرَضٍ ، أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ شِدَّةٍ تَأْلُمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ مَرَضٌ فَلَا تُكْرَهُ بَلْ يَجِبُ إِنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شِدَّةً أَدَّى ^(٢) .

(و) كَرِهَ (نَذَرَ) صَوْمٍ (يَوْمٍ مُكَرَّرٍ) كَكُلِّ حَمِيسٍ ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عَلَى كَسَلٍ ، فَيَكُونُ لِغَيْرِ الطَّاعَةِ أَقْرَبَ ، وَلَا مَفْهُومَ لِيَوْمٍ ، إِذْ مِثْلُهُ أُسْبُوعٌ أَوْ شَهْرٌ أَوْ عَامٌ مُكَرَّرٌ كُلٌّ ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ^(٣) .

(و) كَرِهَ (مُقَدِّمَهُ جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ وَفَكْرِ) وَنَظَرَ (إِنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ) مِنْ مَنِيٍّ وَمَذْيٍ ، (وَإِلَّا) يَعْلَمُ بِأَنْ شَكَّ وَأَوَّلَى إِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا (حَرِمَتْ) مُقَدِّمَةُ الْجِمَاعِ ، لَا إِنْ تَوَهَّمَ عَدَمَ السَّلَامَةِ ^(١) .

١ - المعنى: أنه يكره للصائم فرضاً أو نفلاً أن يذوق الملح للطعام ثم يمجّه خوف السبق إلى الحلق ، وكذلك يكره ذوق العسل والخل أو مضغ الطعام للصببي أو مضغ اللبان أو العلك وما أشبه ذلك ، ثم يمجّه. الخرخشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٣) .

٢ - الحفر بفتح الفاء: مرض بالأسنان، وهو فساد أصولها، فيكره مداواة الحفر زمن الصوم وهو النهار، إلا إذا كان في صبره إلى الليل ضرر فلا بأس به نهاراً ما لم يخف هلاكاً أو شديداً أذى، وإلا وجب، ثم لا شيء عليه إن سلم ، فإن ابتلع الدواء غلبه قضي، وفي العمد الكفارة. والمراد بالضرر: خوف حدوث مرض أو زيادته، ومنه التألم به وإن لم يحدث فيه زيادة غيره. الخرخشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٣ ، ٢٤٤) .

٣ - من المكروهات أيضاً: نذر صوم يوم مكرر كالخميس وغيره يوقته على نفسه كالفرض، لأنه يأتي به على كسل، فيكون لغير الطاعة أقرب، وأيضاً التكرار مظنة الترك، أما يوم أو أسبوع أو عام معين فلا كراهة. الخرخشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٤) .

(وَ) كُرِهَتْ (حِجَامَةُ مَرِيضٍ) إِنْ شَكَّ فِي السَّلَامَةِ، فَإِنْ عَلِمَهَا جَارَتْ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا حُرِّمَتْ (فَقَطْ)، أَيْ لَا صَحِيحَ فَلَا تُكْرَهُ حِجَامَتُهُ إِنْ شَكَّ فِي سَلَامَتِهِ، وَأَوَّلَى أَنْ عَلِمَهَا، فَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا حُرِّمَتْ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ حَالَةُ الشَّكِّ ^(٢).

(وَ) كُرِهَ (تَطَوُّعٌ) بِصِيَامٍ (قَبْلَ) صَوْمٍ (نَذْرٍ) غَيْرِ مُعَيَّنٍ (أَوْ) قَبْلَ (قِصَاءٍ) وَكَفَّارَةٍ بِصَوْمٍ ^(٣)، وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ قَبْلَهُ، وَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ فِي زَمَنِهِ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ قِصَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَوَّتَهُ لِغَيْرِ عُدْرٍ ^(١).

١ - ذكر المصنف أدنى مقدمات الجماع وهو الفكر، وواحدا من أعلاها وهو القبلة، ليعلم الحكم في بقيتها، فلو اقتصر على الأعلى لتوهم أن الأدنى جائز، ولو اقتصر عليه توهم أن الأعلى محرم مطلقا. الخطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣٣٢).

فكره للشاب والشيخ رجل أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم، أو يباشر، أو يلعب، أو ينظر، أو يفكر على المشهور إذا علم من نفسه السلامة من مذي ومني وإنعاض، وإن علم عدم السلامة أو اختلف حاله حرمت، وكذا إن شك على الأرجح من قولين حكاها ابن بشير بالكراهة والتحريم، ولا قضاء في مجردها، فإن أنعظ أو أمذى قضى على المشهور، وإن أمنى قضى وكفر على المشهور. الخطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣٣٢)، الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٤).

٢ - ومما يكره أيضا الحجاماة والفسادة في حق الصائم، مخافة التغيير فيؤدي ذلك إلى فطره، وهذا إذا شك في السلامة، وإن علمت جازت، وإن علم العطب حرمت، وهذا التفصيل هو المشهور. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٤).

قوله: فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ حَالَةُ الشَّكِّ حَاصِلُهُ: أَنَّ الْمَرِيضَ وَالصَّحِيحَ إِذَا عَلِمَتْ سَلَامَتُهُمَا، أَوْ ظَنَّتْ جَارَتْ الْحِجَامَةُ لَهُمَا، وَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ السَّلَامَةِ لِهَما حُرِّمَتْ لَهُمَا، وَفِي حَالَةِ الشَّكِّ تُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ وَتَجُوزُ لِلصَّحِيحِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ وَمِثْلُهُ فِي ح عَنْ ابْنِ نَاجِيٍّ قَائِلًا: إِنَّهُ الْمَشْهُورُ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ اسْتِثْنَاءُ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ فِي الْكِرَاهَةِ حَالَةَ الشَّكِّ، ثُمَّ إِنْ مَحَلَّ الْمَنْعِ إِذَا لَمْ يُخَشَّ بِتَأْخِيرِهَا لِلنِّيلِ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أذى، وَإِلَّا وَجَبَ فِعْلُهَا وَإِنْ أَذَتْ لِلْفِطْرِ، وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهِ، وَالْفُسَادُ كَالْحِجَامَةِ. حاشية الدسوقي (١/ ٥١٨).

٣ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ كَالْمُنْدُورِ وَالْقِصَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، وَذَلِكَ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَعَدَمِ قُوْرِيَّتِهِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْكِرَاهَةُ مُطْلَقًا، سَوَاءً كَانَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ الَّذِي قَدَّمَهُ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ، أَوْ كَانَ مُؤَكَّدًا، كَعَاشُورَاءَ وَتَاسِعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ.

(وَمَنْ) عِلْمَ الشُّهُورِ وَ (لَا يُمَكِّنُهُ رُؤْيَا) لِلْهَلَالِ (وَلَا غَيْرَهَا) مِنْ إِنْخِبَارٍ بِهِ (كَأَسِيرٍ) وَمَسْجُونٍ (كَمَلِ الشُّهُورِ) ^(٢)، أَي بَنَى فِي صِيَامِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنَّ الشُّهُورَ كُلَّهَا كَامِلَةٌ، كَمَا إِذَا تَوَالَى غَيْمُهَا وَصَامَ رَمَضَانَ كَذَلِكَ، فَهَذَا حَيْثُ عُرِفَ رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ تَلْتَبِسْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ وَإِنَّمَا التَّبَسُّتَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ كَمَالِ الْأَهْلَةِ ^(٣)، (وَإِنْ التَّبَسَّتْ) عَلَيْهِ الشُّهُورُ فَلَمْ يُعْرِفْ رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِهِ عَرَفَ الْأَهْلَةُ أَمْ لَا ^(٤)، (وَظَنَّ شَهْرًا) أَنَّهُ رَمَضَانُ ^(٥)

إلا أنه اُخْتَلِفَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، فَقِيلَ: إِنَّ صَوْمَهُ قَضَاءٌ أَرْجَحُ وَأَفْضَلُ مِنْ صَوْمِهِ تَطَوُّعًا، وَصَوْمُهُ تَطَوُّعًا مَكْرُوهٌ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ، وَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ لَا أَرْجَحِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَالْأَرْجَحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَوَّلُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ سَحْنُونٌ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي سَمَاعُ ابْنِ وَهْبٍ، وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ آخِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَأَعْلَمُ: أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَيْنِ يَبْدَأُ بِأَوَّلِهِمَا وَيجزئ العكس. حاشية الدسوقي (١/ ٥١٨، ٥١٩).

١ - حَاصِلُهُ: أَنَّ النَّذْرَ الْمَعِينُ لَا يُكْرَهُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ قَبْلَهُ، لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ قَبْلَ رَمَنِهِ، لِعَدَمِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِهِ، أَمَا فِي رَمَنِهِ فَلَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ، لِتَعِينِ الرَّمَانِ لِلنَّذْرِ، فَإِنْ فَعَلَ لَرَمَهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ فِعْلِ التَّطَوُّعِ.

وَأَنْظُرْ: هَلْ تَطَوُّعُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا لِتَعِينِ الرَّمَنِ لِعَيْرِهِ؟.

وَالظَّاهِرُ: الْأَوَّلُ، لِصَلَاحِيَّةِ الرَّمَنِ فِي ذَاتِهِ لِلْعِبَادَةِ، بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ فِي رَمَضَانَ، لِأَنَّ مَا عَيْنَهُ الشَّارِعُ أَقْوَى مِمَّا عَيْنَهُ الشَّخْصُ.

٢ - أَيُّ الْوَاجِبِ فِي حَقِّهِ أَنْ يُكْمَلَ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانٌ عَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ الْعَدَدِ صَامُوا كَذَلِكَ ثَلَاثِينَ.

٣ - أَيُّ: كَمَا إِذَا تَوَالَى الْعَبْدُ فِي شُهُورٍ كَثِيرَةٍ، فَإِنَّهُ يُكْمَلُ كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَإِذَا غَيِمَتْ السَّمَاءُ جُمَادَى الْآخِرَةَ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ، وَكَمَلَ عِدَّةُ هَذِهِ الشُّهُورِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرَ الْأَوَّلَ - جُمَادَى الْآخِرَةَ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ - نَاقِصَةٌ، فَصَيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الَّتِي أَفْطَرَهَا مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ الَّتِي صَامَهَا فِي آخِرِ رَمَضَانَ هِيَ يَوْمُ الْعِيدِ وَتَالِيَةِ.

٤ - أَيُّ: بِأَنَّ كَانَ يَرَاهُ لَكِنْ لَا يَعْرِفُ هَلَالَ أَيِّ شَهْرٍ هُوَ، أَمْ لَا، بِأَنَّ كَانَ مَحْبُوسًا تَحْتَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَعْرِفْ هُوَ فِي أَيِّ شَهْرٍ.

٥ - أَيُّ وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ شَهْرٌ أَنَّهُ رَمَضَانُ.

(صَامَهُ، وَإِلَّا) يَظُنُّ بَلْ تَسَاوَتْ عِنْدَهُ الْإِحْتِمَالَاتُ (تَخَيَّرَ) شَهْرًا وَصَامَهُ ^(١)، فَإِنْ فَعَلَ مَا طَلِبَ مِنْهُ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعَةٌ ^(٢) أَشَارَ:

١ - هذا إِذَا تَسَاوَتْ جَمِيعُ الشُّهُورِ عِنْدَهُ فِي الشَّكِّ فِيهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَكْثَرَ كَالْكُلِّ، بَلْ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ كَالْكُلِّ أَخْذًا مِنْ تَحْدِيدِهِمُ التَّيْسِيرَ بِالثَّلْثِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَأَمَّا لَوْ شَكَّ فِي شَهْرٍ قَبْلَ صَوْمِهِ هَلْ هُوَ شَعْبَانُ أَوْ رَمَضَانُ أَوْ قَطَعَ فِيهِمَا عَدَاهُمَا بِأَنَّهُ غَيْرُ رَمَضَانَ، صَامَ شَهْرَيْنِ، لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الشَّهْرَيْنِ مُحْتَمِلٌ لِكُونِهِ رَمَضَانَ، وَالذِّمَّةُ لَا تَبْرَأُ إِلَّا بِتَيَقُّنٍ، فَإِذَا صَامَ الشَّهْرَيْنِ صَادَفَ رَمَضَانَ وَلَا مَحَالَةَ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ هُوَ شَعْبَانُ أَوْ رَمَضَانُ أَوْ شَوَّالٌ، فَإِنَّهُ يَصُومُ شَهْرَيْنِ أَيْضًا، فَإِذَا صَامَهُمَا فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُصَادِفَ رَمَضَانَ، وَلَوْ شَكَّ فِي شَهْرٍ هَلْ هُوَ شَوَّالٌ أَوْ رَمَضَانُ صَامَهُ فَقَطْ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَمَضَانَ فَلَا إِشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ شَوَّالًا كَانَ قَضَاءً لَهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا عَنِ الْعِيدِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى احْتِمَالِهِ بِالْعَدَدِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ هُوَ رَجَبٌ أَوْ شَعْبَانُ أَوْ رَمَضَانُ، صَامَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَكْثَرِ، كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ هُوَ رَجَبٌ أَوْ شَعْبَانُ أَوْ رَمَضَانُ أَوْ شَوَّالٌ، وَبِالْجُمْلَةِ الشَّكُّ فِي رَمَضَانَ وَمَا بَعْدَهُ يَكْفِيهِ شَهْرٌ، وَالشَّكُّ فِي رَمَضَانَ وَمَا قَبْلَهُ يَزِيدُ عَلَى مَا قَبْلَهُ شَهْرًا، فَإِذَا زَادَ فَإِمَّا أَنْ يُصَادِفَ رَمَضَانَ أَوْ قَضَاءً، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَخْيِيرِهِ شَهْرًا إِذَا تَسَاوَتْ عِنْدَهُ الْإِحْتِمَالَاتُ وَلَمْ يَظُنَّ شَهْرًا هُوَ الْمَشْهُورُ.

وقال ابن بشير: يَلْزَمُهُ صَوْمُ سَنَةٍ، قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ أَرْبَعٍ فِي التَّبَاسِ الْقَبْلَةِ.
وَفَرَّقَ الْمَشْهُورُ بِعَظَمِ الْمَشَقَّةِ هُنَا. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١/ ٥١٩).

٢ - أَيُّ إِنْ فَعَلَ مَا طَلِبَ مِنْ صَوْمِهِ مَا ظَنَّ أَنَّهُ رَمَضَانَ أَوْ مَا تَخَيَّرَهُ، فَلَهُ أَحْوَالٌ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ، إِمَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي ظَنَّهُ وَصَامَهُ أَوْ تَخَيَّرَهُ وَصَامَهُ رَمَضَانَ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ يَسْتَمِرُّ بَاقِيًا عَلَى التَّبَاسِهِ وَعَدَمِ تَحَقُّقِهِ شَيْئًا.

والأحوال الأربعة هي:

الأول: تبين أن ما صامه بعده فيجزئه، فإن كان شوالاً قضى يوماً بدلاً عن العيد حيث كانا كامليين أو ناقصين، وإن كان الكامل رمضان قضى يومه، وإن كان شوالاً لا قضاء، وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق.

الثاني: تبين أن ما صامه قبله كشعبان فلا يجزئه قولاً واحداً.

الثالث: بقاءه على شكه فلا يجزئه على ما قال خليل. وقال ابن الماجشون و أشهب و سحنون: يجزئه، لأن فرضه الاجتهاد، وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه، ورجحه ابن يونس.

الرابع: مصادفته لرمضان فيجزئه على المعتمد من التردد في خليل. أحمد الصاوي - بلغة السالك لأقرب المسالك، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، مكان النشر لبنان/ بيروت، (١/ ٤٤٣).

* لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ: (وَأَجْزَأُ مَا بَعْدَهُ)، أَيِ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا صَامَهُ فِي صُورَتِي الظَّنِّ وَالتَّخْيِيرِ هُوَ مَا بَعْدَ رَمَضَانَ، أَجْزَأُ وَيَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَنَابَتْ نِيَّةُ الْأَدَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِجْزَاءِ مُسَاوَاتَهُمَا (بِالْعَدَدِ)، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا صَامَهُ شَوَالٌ وَكَانَ هُوَ وَرَمَضَانُ كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ قَضَى يَوْمًا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، وَإِنْ كَانَ الْكَامِلُ رَمَضَانُ فَقَطْ قَضَى يَوْمَيْنِ وَبِالْعَكْسِ لَا قَضَاءَ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا صَامَهُ الْحِجَّةُ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُ بِالْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ^(١).

* وَلِثَانِيهَا وَثَالِثُهَا بِقَوْلِهِ: (لَا) إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا صَامَهُ (قَبْلَهُ) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ السُّنُونَ، (أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ) فِي صَوْمِهِ لِظَنٍّ أَوْ تَخْيِيرٍ، فَلَا يُجْزَى فِيهِمَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبُ وَسَحْنُونُ: يُجْزِيهِ فِي الْبَقَاءِ عَلَى الشَّكِّ ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ الْاجْتِهَادُ وَقَدْ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَهُوَ عَلَى الْجَوَازِ حَتَّى يَنْكَشِفَ خِلَافُهُ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ يُونُسَ ^(٢).

١ - أي: إن التبتت الشهور على أسير، أو تاجر، أو غيره، في أرض العدو، فصام شهرا ينوي به رمضان، وكان الشهر الذي صامه بعد رمضان أجزاءه، ويكون الصيام بعدد أيام رمضان، فإذا صام شوالا فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذي أفطره مثل عدد شوال الذي صامه من الأيام، وإن كان شوال الذي صامه ثلاثين يوما ورمضان تسعة وعشرين يوما فلا شيء عليه، وليس عليه قضاء يوم الفطر، لأنه قد صام تسعة وعشرين يوما، وليس عليه إلا عدة الأيام التي أفطر، وَلَا يُعْتَدُ بِالْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَيَقْضِي أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ رَمَضَانُ. محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله- التاج والإكليل لمختصر خليل، الناشر دار الفكر، سنة النشر ١٣٩٨، مكان النشر بيروت، (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٥١٩).

٢ - إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ كَشَهْرٍ شَعْبَانَ مَثَلًا، فَلَا يَجْزِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا، هَذَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِاتِّفَاقٍ، بَلْ وَإِنْ كَانَ فِي سِنَيْنِ مُتَعَدِّدَةٍ، فَلَا يُجْعَلُ شَعْبَانُ الثَّانِي قَضَاءً عَنِ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ، لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَلَا قَضَاءَ عَنِ رَمَضَانَ الثَّانِي؛ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَضَاءِ الْجَمِيعِ عَلَى الْمَشْهُورِ، خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ حَيْثُ قَالَ: بِإِجْزَاءِ مَا صَامَهُ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَبْلَ رَمَضَانَ قَضَاءً عَنِ رَمَضَانَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْأَدَاءِ لَا تَكْفِي عَنْ نِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا تَكْفِي عَنْهَا. حاشية الدسوقي (١/ ٥١٩، ٥٢٠).

أما إن شك و لم يدر أصام قبل رمضان أو بعده فيجزئه حتى ينكشف أنه صام قبله، قاله أشهب وعبد الملك بن الماجشون وسحنون، وقال ابن القاسم: يعيد، إذ لا يزول فرض بغير يقين، إلا أن قول أشهب أثبت، لأنه صار فرضه إلى الاجتهاد، وهو قد اجتهد وصام، فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه، وأصله

* وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ: (وَفِي) الْإِجْزَاءِ عِنْدَ (مُصَادَفَتِهِ) فِي صَوْمِهِ تَخْيِيرًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعَدَمُهُ (تَرَدُّدٌ)، فَإِنْ صَادَفَهُ فِي صَوْمِهِ ظَنًّا فَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالْإِجْزَاءِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ ^(١).
(وَصِحَّتُهُ) أَيِ شَرْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ (مُطْلَقًا) فَرَضًا أَوْ نَفْلًا (بِنِيَّةٍ) أَيِ نِيَّةِ الصَّوْمِ، وَلَوْ لَمْ يُلَاحِظِ التَّقَرُّبُ لِلَّهِ، (مُبَيَّنَّةٌ) بِأَنْ تَقَعَ فِي جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ الْغُرُوبِ إِلَى الْفَجْرِ، وَلَا يَضُرُّ مَا حَدَثَ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شَرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ نَوْمٍ، بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فَيُبْطَلَانِهَا إِنْ اسْتَمَرَّ لِلْفَجْرِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا سَيَأْتِي، وَلَمَّا كَانَ اشْتِرَاطُ التَّيَبُّتِ مُشْعِرًا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إِذَا قَارَنْتَ الْفَجْرَ كَمَا قِيلَ بِهِ دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ مَعَ الْفَجْرِ) إِنْ أَمَكَنَّ، فَلَا تَكْفِي قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ ^(٢).

من اجتهد في يوم غيم وصلى فلم يدر أصلى قبل الوقت أو بعده. العبدري - التاج والإكليل لمختصر خليل، (٢/ ٤١٧، ٤١٨).

١ - يعني: أنه إذا تخير شهرا وصامه ثم علم بعد ذلك أنه رمضان فهل يجزئه أم لا ؟ تردد للمتأخرين، وأما الظان فلا ينبغي أن يجري فيه التردد، بل يقطع فيه بالإجزاء تبعاً لبعض، وعلى إجزاء المصادفة قال اللخمي: إن حدث له شك هل كان ما صامه رمضان أو ما بعده أجزاءه، وإن شك هل كان هو أو ما قبله قضاؤه. شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٦).

٢ - يعني: لا يصح الصوم إلا بنية إجماعاً، فرضاً كان أو تطوعاً، معيناً أو غير معين، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة، و لقول الرسول ﷺ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَى .. ». صحيح البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، (٣/١)، صحيح مسلم، باب: قَوْلُهُ ﷺ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ »، (٦/ ٤٨) (الفظ للبخاري).

ولا يقال: الصوم ليس بعمل فلا يتناوله الحديث وإنما هو كف، لأن الكف عمل، ولما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ». صحيح مسلم، باب: فَضْلِ الصِّيَامِ، (٣/ ١٥٨).

ويشترط في صحة الصوم أيضاً أن تكون النية مبيتة من الليل، لقول الرسول ﷺ: " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ". مسند أحمد، طبعة: الرسالة (١/ ٦٩).

(وَكَفَّتْ نِيَّةً) (وَاحِدَةً) (لِمَا) (أَيَّ لَصُومٍ) (يَجِبُ تَتَابُعُهُ) ، كَرَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ قَتْلِ أَوْ ظَهَارٍ وَكَالْنَذْرِ الْمُتَتَابِعِ ، كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبُ التَّتَابُعِ كَالْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ حَيْثُ ارْتِبَاطُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَعَدَمُ جَوَازِ التَّفْرِيقِ ، فَكَفَّتْ النِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ بَعْضِهَا كَالصَّلَاةِ ^(١) ، (لَا) صَوْمٍ (مَسْرُودٍ) أَيَّ مُتَتَابِعٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ التَّتَابُعُ شَرْعًا ، كَأَيَّامِ اخْتَارَ صِيَامَهَا مَسْرُودَةً ' (وَيَوْمٍ مُعَيَّنٍ) كَكُلِّ حَمِيسٍ وَلَوْ عَيَّنَهُ بِالنَّذْرِ ، وَكُلِّ مَا لَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى وَصِيَامِ رَمَضَانَ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ كَمَا يَأْتِي ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ ، (وَرُويَتْ) الْمُدَوَّنَةُ (عَلَى الْإِكْتِفَاءِ) بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (فِيهِمَا) أَيَّ فِي الْمَسْرُودِ وَالْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ بِالنَّذْرِ ^(٢) ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ ، بَلْ قَالَ الْحَطَّابُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ رَوَاهَا بِالْإِكْتِفَاءِ فِيهِمَا ^(١) .

ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر للصوم، سواء كان صوم واجب أو تطوع أو نذر أو كفارة، وأن تكون جازمة من غير تردد، وينوي أداء فرض رمضان، فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه، لعدم الجزم، ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو باستصحاب كآخر رمضان، أو باجتهاد كالأسير .

ولا تكفي النية نهاراً، لأن النية هي القصد، والقصد إلى الماضي محال عقلاً، وانعطف النية معدوم شرعاً. وإيقاع النية قبل غروب الشمس من ليلة الصوم لا يصح، لقوله p: " لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّنِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ". الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣ / ٣٣٦ ، ٣٣٧)، الموطأ - رواية محمد بن الحسن، باب: النية في الصوم من الليل، (٢ / ١٩٧).

١ - الصوم المتتابع هو الذي يجب تتابعه ومولاته، بحيث لو فرق لم يجزئ، كرمضان وكفارة الإفطار العمد مع الجماع فيه مثلاً، وكفارة القتل والظهار والنذر المتتابع، فيكفي الصائم أن يقول مرة واحدة عند أول صومه: نويت صوم رمضان، أو نويت صوم ستين يوماً، أو نويت صوم كفارة القتل والظهار، أو نحو ذلك. عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك كتاب: الصيام، (ص: ٨٥).

٢ - الصوم الذي لا يجب تتابعه ويجوز تفريقه، كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الأذى في الحج ونحو ذلك، فيلزم لكل يوم نية منفردة، والقول بإجزاء نية للمجتمع هو مشهور مذهب مالك، وقال ابن عبد الحكم: لا بد من نية لكل يوم، نظراً إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد بعض الأيام بفساد بعضها الآخر، والقول المشهور نظراً إلى أنه كالعبادة الواحدة من حيث ارتباطها ببعضها وعدم جواز التفريق،

وَأُخْرِجَ مِنْ مُقَدَّرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: يَجِبُ تَتَابُعُهُ، تَقْدِيرُهُ إِنْ اسْتَمَرَ، أَيِ التَّتَابُعِ، قَوْلُهُ: (لَا إِنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ) أَيِ وُجُوبِهِ (بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ) فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ الْأُولَى وَلَوْ اسْتَمَرَ صَائِمًا، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّبَيُّتِ كُلِّ لَيْلَةٍ، وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ مَفْسِدَ الصَّوْمِ كَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ ^(٢).

(و) صِحَّتُهُ (بِنَقَاءٍ) مِنْ حَيْضٍ وَنَفَاسٍ ^(٣)، وَأَفَادَ أَنَّهُ شَرَطُ وُجُوبٍ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَوَجِبَ) الصَّوْمُ (إِنْ طَهَّرْتَ)، أَيِ رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ مِنْ قِصَّةٍ أَوْ جُفُوفٍ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الْفِصَّةِ (قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً)، بَلْ إِنْ رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ مُقَارِنَةً لِلْفَجْرِ وَنَوَتْ حِينَئِذٍ، صَحَّ صَوْمُهَا، أَخَذًا مِمَّا قَدَّمَهُ، (و) وَجِبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ (مَعَ الْقَضَاءِ) لَهُ أَيْضًا (إِنْ شَكَّتْ) هَلْ طَهَّرْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ ^(٤).

وَلِمُشَابَهَةِ الصَّوْمِ الْمَسْرُودِ وَالْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ كُلِّ مِنْهُمَا لِرَمَضَانَ، أَمَّا الْمَسْرُودُ، فَلَأَنَّهُ بِالتَّتَابُعِ يَحْصُلُ لَهُ الشَّبَهُ بِرَمَضَانَ فِي مُطْلَقِ التَّتَابُعِ، وَأَمَّا الْمُنْدُورُ الْمُعَيَّنُ فَلِوُجُوبِهِ وَتَكَرُّرِهِ وَتَعَيُّنِ زَمَانِهِ أَشْبَهَ رَمَضَانَ فِيمَا ذَكَرَ. شَهَابُ الدِّينِ الْبَغْدَادِي - إِرْشَادُ السَّالِكِ إِلَى أَشْرَفِ الْمَسَالِكِ كِتَابُ: الصِّيَامِ، (ص: ٨٥).

١ - الحطاب - منح الجليل، (٢/ ١٢٨).

٢ - تقدم أن الصيام إذا كان يجب تتابعه فإنه تكفي فيه النية الواحدة، وذكر هنا إذا انقطع التتابع بالفطر لأجل مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، فإنه لا بد من تجديد النية لبقية ذلك الصوم، لعدم تواليه، فلو تمادى على صومه في سفره أو مرضه أجزاء ذلك من غير احتياج إلى تبَيُّت نية، خلافاً لمن قال: لا بد من التبييت في كل ليلة، ولو استمر على الصوم. الخرخشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٧).

٣ - عطفه على النية التي هي شرط صحة، ولا ينافي أنه شرط صحة ووجوب، لأنه سبق بيان أن كلا من الحيض والنفاس مانع من الوجوب والصحة، فالنقاء شرط فيهما. الخرخشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٧).

٤ - أي: أنه يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر وإن كان ذلك بلحظة ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل ولو لم تغتسل أصلاً، لأن الطهارة ليست شرطاً فيه، بخلاف الصلاة، بل مثله ما إذا رأت العلامة مع الفجر، فإنه يجب عليها الصوم، فأن شككت هل رأت الطهر قبل الفجر أو بعده ؟ فإنه يجب عليها الصوم، لاحتمال طهرها قبله، والقضاء، لاحتماله بعده، وسواء شككت حال النية أو طراً الشك، وهذا بخلاف الصلاة، فإنها لا تؤمر بقضاء ما شككت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا ؟ فإذا شككت هل طهرت قبل الفجر أو بعده بحيث لم يبق من وقت الصبح ما تدرك فيه ركعة بعد الطهر، فلا يجب عليها صلاة

(وَ) صِحَّتُهُ (بِعَقْلٍ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مُغْمَى عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا،
فَالْعَقْلُ شَرْطٌ فِيهِمَا ^(١).

وَلَمَّا كَانَ فِي قَضَائِهِمَا تَفْصِيلٌ أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ جُنَّ) وَالْأُولَى التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ يَوْمًا
وَأَيَّامًا أَوْ سَنَةً أَوْ سِنِينَ قَلِيلَةً، بَلْ (وَلَوْ) جُنَّ (سِنِينَ كَثِيرَةً)، فَالْقَضَاءُ أَيْ بِأَمْرِ جَدِيدٍ،
فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْعَقْلَ شَرْطٌ وَجُوبٌ كَالصِّحَّةِ ^(٢).

(أَوْ أَعْمَى يَوْمًا) ^(٣) مِنْ فَجْرِهِ لِعُرُوبِهِ، (أَوْ جُلَّهُ) وَلَوْ سَلِمَ أَوَّلُهُ (أَوْ أَقَلَّهُ)، وَالْمُرَادُ
بِهِ ^(٤) مَا دُونَ الْجُلِّ فَيَصْدُقُ بِالنِّصْفِ (وَلَمْ يَسَلِّمْ أَوَّلُهُ) بَلْ كَانَ وَقْتُ النِّيَّةِ مُغْمَى عَلَيْهِ (
فَالْقَضَاءُ) وَاجِبٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَحْوَالِ، بَلْ هِيَ فِي التَّحْقِيقِ خَمْسَةٌ ^(٥) (لَا إِنْ سَلِمَ) مِنْ
الْإِغْمَاءِ أَوَّلُهُ بِأَنْ كَانَ وَقْتُ النِّيَّةِ سَالِمًا وَلَوْ كَانَ مُغْمَى عَلَيْهِ قَبْلَهَا، (وَلَوْ) أَعْمَى عَلَيْهِ بَعْدَ

الصباح، لأن الحيض مانع من أداء الصلاة وقضائها، وأما في الصوم فإنه يمنع الأداء خاصة ولا يمنع
القضاء، فهذا وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/٢٤٧، ٢٤٨).

١ - العقل شرط في الصحة والوجوب باتفاق، فلا يصح الصوم من مجنون، ولا مغمى عليه ولا يجب
عليهما على تفصيل يأتي في الإغماء. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/٢٤٨).

٢ - يعني: أن صحة الصوم تتوقف على العقل، فلا يصح الصوم من مجنون، وعليه قضاء ما جن
فيه ولو سنين كثيرة كعشرة، ولو أبدل الواو بالفاء في قوله: (وَإِنْ جُنَّ) لكان أولى، ولما كان للإغماء ست
حالات أشار إليها بقوله: أو أعمي يوما أو جلّه أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم، ولو نصفه.
الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/٢٤٨).

٣ - لما كان للإغماء حالات أشار إليها المصنف بقوله: أو أعمي يوما، أو جلّه، أو أقله، ولم يسلم أوله
فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/٢٤٨).

٤ - قوله: (وَالْمُرَادُ الْإِنْخ) تَفْسِيرُهُ الْأَقْلُ بِهَذَا بَعِيدٌ، فَالْأُولَى لِلْمُصَنِّفِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ: أَنْ لَوْ كَانَ كُنْصِفِهِ
أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسَلِّمْ الْإِنْخَ لِيُبَيِّنَنَّ أَنَّ النِّصْفَ كَالْأَقْلِ وَأَنَّ الْقَيْدَ خَاصٌّ بِهِمَا. حاشية الدسوقي (١/٥٢٢).

٥ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ مَتَى أَعْمَى عَلَيْهِ كُلُّ الْيَوْمِ مِنَ الْفَجْرِ لِلْعُرُوبِ، أَوْ أَعْمَى عَلَيْهِ جُلُّ الْيَوْمِ سَوَاءً سَلِمَ أَوَّلُهُ
وهو وَقْتُ النِّيَّةِ، أَوْ لَا، أَوْ أَعْمَى عَلَيْهِ نِصْفُهُ، أَوْ أَقَلُّهُ، وَلَمْ يَسَلِّمْ أَوَّلُهُ فِيهِمَا فَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ هَذِهِ
الصُّوَرِ الْخَمْسِ، فَإِذَا أَعْمَى عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَاسْتَمَرَّ بَعْدَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ
الْيَوْمِ، فَإِنْ أَعْمَى عَلَيْهِ نِصْفَ الْيَوْمِ، أَوْ أَقَلَّهُ وَسَلِمَ أَوَّلُهُ فَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا، فَالصُّورُ سَبْعَةٌ، يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي
خَمْسَةٍ، وَعَدَمُهُ فِي اثْنَتَيْنِ.

ذَلِكَ (نِصْفَهُ) أَيُّ الْيَوْمِ فَلَا قَضَاءَ فِي الْحَالَتَيْنِ ^(١) حَيْثُ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمَقْدَارِ إِيقَاعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُوقَعْهَا عَلَى الرَّاجِحِ ^(٢) حَيْثُ تَقَدَّمَتْ لَهُ النَّيَّةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَلَوْ بِإِنْدِرَاجِهَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ، وَالْجُنُونُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ فِيهِ تَفْصِيلُ الْإِغْمَاءِ عَلَى التَّحْقِيقِ ^(٣)، وَلَا قَضَاءَ عَلَى نَائِمٍ وَلَوْ نَامَ كُلَّ الشَّهْرِ أَنْ يُبَيَّتَ النَّيَّةَ أَوَّلَهُ، وَالسُّكْرُ كَالْإِغْمَاءِ، وَظَاهِرُ النَّقْلِ وَلَوْ بِحَلَالٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ بِالْإِيقَاطِ، فَلَا يُلْحَقُ بِالنَّوْمِ، خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَهُ بِالْحَرَامِ وَجَعَلَ الْحَلَالَ كَالنَّوْمِ ^(٤).
(و) صِحَّتُهُ (بِتَرْكِ جَمَاعٍ) أَيُّ تَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بَالِغٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ مُطِيقٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ ^(٥) .

١ - قَوْلُهُ (فِي الْحَالَتَيْنِ) : أَيُّ حَالَةِ الْأَقْلَى الْحَقِيقِيِّ وَحَالَةِ النَّصْفِ.
٢ - قَوْلُهُ : (وَإِنْ لَمْ يُوقَعْهَا عَلَى الرَّاجِحِ) فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ إِنْ حَدَّدَ النَّيَّةَ فِي وَقْتِهَا فَصَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ يُبْطَلَانِ النَّيَّةَ السَّابِقَةَ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَذُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: لَا إِنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ الْخ.
٣ - وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ التَّفْصِيلَ فِي الْجُنُونِ فِي الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ كَالنَّوْمِ وَعَكَسَ فِي الْإِغْمَاءِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَثِيرِهِ، نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِيهِمَا.
٤ - لِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَلَا تَصِحُّ لَهُ نِيَّةٌ، وَالنَّائِمُ مُكَلَّفٌ لَوْ نَبَّهَ، وَهَذَا يَذُلُّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِثْلُ الْإِغْمَاءِ مُطْلَقًا، وَأَنَّ الْغَيْبَةَ فِي حُبِّ اللَّهِ مِثْلُهُ مُطْلَقًا أَيْضًا، وَهَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ الْعَلَمَةُ النَّفَرَاوِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَبَنَ، خِلَافًا لِعَبْقٍ وَخَشٍ تَبَعًا لِاسْتَظْهَارِ شَيْخِهِمَا عَج - الشَّيْخِ عَلَى الْأَجْهَوِيِّ - مِنَ التَّفَرُّقَةِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَجَعَلَ السُّكْرَ الْحَرَامَ كَالْإِغْمَاءِ فِي تَفْصِيلِهِ، وَجَعَلَ الْحَلَالَ كَالنَّوْمِ، لِأَنَّ الْحَرَامَ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْحَلَالِ.

وفيه نظر: إن السُّكْرَانَ بِحَلَالٍ لَوْ نَبَّهَ مَا تَنَبَّهَ، بِخِلَافِ النَّائِمِ، وَقَدْ جَعَلُوا السُّكْرَ بِحَلَالٍ فِي الْوُضُوءِ كَالْإِغْمَاءِ، وَجَبَّيْنِ فَلَا يَظْهَرُ مَا ذَكَرَهُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٥٢٢، ٥٢٣).

٥ - أَيُّ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِتَرْكِ جَمَاعٍ فِي فَرْجٍ مُطِيقٍ، سَوَاءً كَانَ الْفَرْجُ قُبْلًا أَوْ دُبْرًا، وَسَوَاءً كَانَ ذَلِكَ ذَلِكَ الْمُطِيقُ الْمُغْيَبُ فِيهِ مُسْتَيْقِظًا أَوْ نَائِمًا، وَسَوَاءً كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، كَانَ أَدَمِيًّا أَوْ بَهِيمَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْزَلْ، فَلَوْ غَيَّبَهَا بَالِغٌ فِي فَرْجٍ غَيْرِ مُطِيقٍ، أَوْ غَيَّبَهَا غَيْرُ بَالِغٍ فِي فَرْجٍ مُطِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَا صَوْمُ مَوْطُوعَتِهِ الْبَالِغَةِ حَيْثُ لَمْ يَحْدِثْ مَنِيٌّ وَلَا مَذْيٌ. عُلَيْشٍ - مَنْحُ الْجَلِيلِ (٢/ ١٣٠).

فاحترز بالإطاقة عما لو كان الإدخال بين الإليتين، أو الفخذين، أو في فرج صغير لا يطيق، فلا يبطل الصوم ما لم يخرج منيا أو مذيًا. فقه العبادات - مالكي (ص: ٣٠٩).

(وَ) تَرَكَ (إِخْرَاجِ مَنِيٍّ) يَقِظَةً بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ، (وَ) تَرَكَ إِخْرَاجِ (مَنِيٍّ) كَذَلِكَ، لَا بِلَذَّةٍ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، أَوْ مُجَرَّدِ إِنْغَاطٍ ^(١).

(وَ) بِتَرَكَ إِخْرَاجِ (قَيْءٍ)، فَإِنْ اسْتَدْعَاهُ فَالْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ مَا لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ غَلَبَةً ^(٢)، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ قَهْرًا فَلَا قَضَاءَ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَالْقَضَاءُ فَقَطْ مَا لَمْ يَخْتَرْ فِي إِزْجَاعِهِ فَالْكَفَّارَةُ أَيْضًا ^(٣).

و لو جامع لئلا ونزل مني بعد الفجر فلا شيء عليه، كمن اكتحل لئلا ثم هبط الكحل لحلقه نهائيا. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٣)، وتطبيقا للقاعدة الفقهية: " الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه " وقاعدة: " المتولد من مأذون فيه لا أثر له ". عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، (ص: ١٤١).

١ - إنزال المني أو المذي في حالة اليقظة بلذة معتادة، كمقدمات الجماع، ولو نظرا أو تفكرا فيه القضاء والكفارة، أما لو خرج المني أو المذي بنفسه، أو بلذة غير معتادة بسبب الاحتلام، فلا يفسد الصوم. فقه العبادات - مالكي (ص: ٣٠٩).

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " يَقِظَةً بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ " عَنِ الْإِخْتِلَامِ، وَالْمَنِيِّ الْمُسْتَكْحَجِ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُمَا. وَلَوْ حَصَلَ الْمَذْيُ مُجَرَّدُ إِنْغَاطٍ، فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَلَوْ نَشَأَ عَنْ مُقَدِّمَاتٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَهَذَا رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدُونَةِ، خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا - فِي الْمُدُونَةِ - وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْغُنْيَةِ بِالْقَضَاءِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ الْأَشْيَاحِ أَنَّ رِوَايَةَ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا - فِي الْمُدُونَةِ - مُقَدِّمَةٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا وَعَلَى رِوَايَتِهِ فِي غَيْرِهَا عَنِ الْإِمَامِ، قَالَ بَنُ: وَهَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، لَكِنْ ذُكِرَ فِي التَّوَضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْقَضَاءِ فِي الْإِنْغَاطِ هُوَ الْأَشْهُرُ.

وَاعْلَمْ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِنْغَاطِ النَّاشِئِ عَنْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ، فَقَالَ ح: الظَّاهِرُ فِيهِ عَدَمُ الْقَضَاءِ إِتِّفَاقًا وَلَوْ اسْتُدْبِمَ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٣).

وَإِنْغَاطُ الرَّجُلِ: انْتِشَارُ ذَكَرِهِ. وَانْعَظَ الرَّجُلُ: اشْتَهِى الْجَمَاعَ، وَانْعَظَتِ الْمَرْأَةُ: شَبِقَتْ وَاشْتَهَتْ أَنْ تُجَامَعَ. لسان العرب، مادة: نَعِظَ، (٧/ ٤٦٤).

٢ - وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ .

٣ - من تعمد الاستنقاء وجب عليه القضاء إن لم يبتلع شيئا، فإن ابتلع وجب عليه القضاء والكفارة، أما من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ما لم يبتلع منه شيئا، لما روي عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ". مسند أحمد، طبعة: الرسالة (١٦/ ٢٨٣، ٢٨٤)، فقه العبادات - مالكي (ص: ٣٠٩).

(وَ) صِحَّتُهُ بِتَرَكِ (إِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ)، أَيِّ مَائِعٍ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ أَوْ سَافِلٍ، وَالْمُرَادُ الْوُصُولُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي غَيْرِ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَّا هُوَ فَلَا يَضُرُّ وَلَوْ ابْتَلَعَهُ عَمْدًا ^(١)، (أَوْ غَيْرِهِ) أَيِّ غَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ كَدِرْهِمْ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ فَقَطْ ^(٢)؛ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي، (عَلَى الْمُخْتَارِ) عِنْدَ اللَّخْمِيِّ ^(٣)، (لِمَعِدَةٍ) مُتَعَلِّقٍ بِإِيصَالٍ، وَهِيَ مِنَ الْأَدْمِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْحَوْصَلَةِ لِلطَّيْرِ وَالْكَرْشِ لِلْبَهِيمَةِ، (بِحُقْنَةِ بِمَائِعٍ) ^(٤)، أَيِّ تَرَكَ إِيصَالٍ مَا ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ مِنْ مَائِعٍ فِي دُبُرٍ أَوْ قُبُلٍ امْرَأَةٍ ^(٥) لَا إِحْلِيلٍ ^(٦)، وَاحْتَرَزَ بِالْمَائِعِ عَنِ الْحُقْنَةِ بِالْجَامِدِ فَلَا

١ - ما ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ابْتِلَاعَ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ لَا يُفْطِرُهُ وَلَوْ ابْتَلَعَهُ عَمْدًا، شَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَدُونَةِ، وَقَدْ اسْتَبْعَدَ ابْنُ رُشْدٍ نَفْيَ الْقَضَاءِ فِي الْعَمْدِ وَالْمَدُونَةُ لَمْ تُصَرِّحْ بِعَدَمِ الْقَضَاءِ فِي الْعَمْدِ لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ إِبْلَاقِهَا.

٢ - أَوْ حَصَاةٍ، فَإِذَا وَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْمَعِدَةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجِبَ الْقَضَاءُ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وُصُولُهُ لَهَا مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ لَا مِنْ سَافِلٍ عَنِ الْمَعِدَةِ كَدُبُرٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ. وَعِلْمٌ مِمَّا سَبَقَ: أَنَّ مَا وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ إِنْ كَانَ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ سَوَاءً كَانَ مَائِعًا أَوْ غَيْرِ مَائِعٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَنْفَذٍ سَافِلٍ فَلَا يُفْسِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَائِعًا، فَوُصُولُ الْمَائِعِ لِلْمَعِدَةِ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا كَانَ الْمَنْفَذُ عَالِيًا أَوْ سَافِلًا، وَوُصُولُ الْجَامِدِ لَهَا لَا يُفْسِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَنْفَذُ عَالِيًا.

٣ - قَوْلُهُ: (عَلَى الْمُخْتَارِ) هَذَا خَاصٌّ بِقَوْلِهِ: أَوْ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَالَ: كَغَيْرِهِ بِالْكَافِ كَانَ أَوْفَقَ بِعَادَتِهِ. وَنَصَّ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ أُخْتُفِتَ فِي الْحَصَاةِ وَالذَّرْهِمِ: فَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمُبْسُوطَةِ إِلَى أَنَّ لِلْحَصَاةِ وَالذَّرْهِمِ حُكْمَ الطَّعَامِ، فَعَلَيْهِ فِي السَّهْوِ الْقَضَاءُ، وَفِي الْعَمْدِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. وَلَابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا، فَيَقْضِي لِتَهَاوُنِهِ بِصَوْمِهِ، فَجَعَلَ الْقَضَاءَ مَعَ الْعَمْدِ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَةِ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، لِأَنَّ الْحَصَاةَ تَشْغُلُ الْمَعِدَةَ اشْتِغَالًا مَا، وَتُنْقِصُ الْجُوعَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُخْتَارِ اهْ عَدَوِيٌّ. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١/ ٥٢٣، ٥٢٤).

٤ - الْحَقْنَةُ مَا يَعَالَجُ بِهِ الْأَرْيَاحَ الْغَلَاظَ، أَوْ دَاءٍ فِي الْأَمْعَاءِ يَصِبُ إِلَيْهِ الدَّوَاءُ مِنَ الدَّبْرِ بِآلَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فَيَصِلُ الدَّوَاءُ لِلْأَمْعَاءِ، وَمَا وَصَلَ لِلْأَمْعَاءِ مِنْ طَعَامٍ حَصَلَ بِهِ فَائِدَةُ الْغِذَاءِ، فَإِنَّ الْكَبِدَ يَجْذِبُ مِنَ الْمَعِدَةِ وَمِنْ سَائِرِ الْأَمْعَاءِ عِنْدَ الْأَطْبَاءِ، فَصَارَ ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الْأَكْلِ. الْخَرَشِيُّ - شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ (٢/ ٢٤٩). فَإِنْ أَوْصَلَ لِلْمَعِدَةِ حُقْنَةً مِنْ مَائِعٍ وَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُعَابَلُهُ مَا لِابْنِ حَبِيبٍ مِنْ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بِسَبَبِ الْحُقْنَةِ مِنَ الْمَائِعِ الْوَاصِلَةِ لِلْمَعِدَةِ مِنَ الدُّبُرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.

٥ - أَوْ فِي نُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَوْ فَوْقَهَا عَلَى الظَّاهِرِ.

قَضَاء، وَلَا فَتَائِلَ عَلَيْهَا دُهْنٌ^(٢)، وَقَوْلُهُ: (أَوْ حَلَقٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْدَةٍ^(٣)، أَيْ تَرْكِ
وُصُولِ الْمُتَحَلِّلِ أَوْ غَيْرِهِ لِحَلْقٍ، وَلَمَّا قَيَّدَ الْحُقْنَ بِالْمَائِعِ عَلِمَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُتَحَلِّلِ، وَلَمَّا أَطْلَقَ فِي
الْحَلْقِ عَلِمَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرُدَّ غَيْرَ الْمُتَحَلِّلِ^(٤)، فَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ
وُصُولِهِ الْحَلْقَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، فَعَلِمَ أَنَّ وُصُولَ شَيْءٍ لِلْمَعْدَةِ مِنَ الْحَلْقِ مُطْلَقًا^(٥)، أَوْ مِنْ مُنْفَذٍ
أَسْفَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا، أَوْ لِلْحَلْقِ كَذَلِكَ مُفْطَرٌ، هَذَا إِذَا كَانَ الْوَاصِلُ لِلْحَلْقِ مِنَ الْمَائِعِ
مِنْ الْفَمِ، بَلْ (وَإِنْ) وَصَلَ لَهُ (مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَعَيْنٍ) كَالْكُحْلِ نَهَارًا^(٦)، فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ
وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ مِنْ هَذِهِ الْمَنَافِذِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَأَنْ اِكْتَحَلَ لَيْلًا وَهَبَطَ لِلْحَلْقِ نَهَارًا، أَوْ وَصَعَ

١ - قال ابن القاسم: وإن قطر الصائم في إحليلة دهنًا، فلا شيء عليه وهو أخف من الحقنة. العبدري -
التاج والإكليل (٢/ ٤٢٤).

والإخليل والتخليل: مَخَرَجُ الْبَوْلِ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَمَخَرَجُ اللَّبَنِ مِنَ الثَّدي وَالضَّرْعِ. ابن منظور - لسان العرب،
مادة: حلل، (ج ١١ / ص ١٦٣)، الرازي- مختار الصحاح، مادة: ح. ل. ل، (ج ١ / ص ١٦٧) .
٢ - وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة قال: أرى ذلك خفيفًا ولا شيء عليه. العبدري - التاج والإكليل
(٢/ ٤٢٤).

٣ - وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى حُقْنَةٍ، لِأَنَّهُ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى، وَتَرْكُ وُصُولِ مُتَحَلِّلٍ لِمَعْدَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ
وُصُولُهُ لِلْمَعْدَةِ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ أَوْ بِسَبَبِ مُرُورٍ عَلَى حَلْقٍ، فَيَقْتَضِي أَنَّ الْوَاصِلَ مِنَ الْأَعْلَى يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ
يُجَاوِزَ الْحَلْقَ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْطَفُ عَلَى حُقْنَةٍ بَلْ عَلَى مَعْدَةٍ.
حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٤).

٤ - مَحَلَّ فَسَادِ الصَّوْمِ بِوُصُولِ غَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ لِلْحَلْقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ، فَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْحَلْقَ فَلَا
شَيْءَ فِيهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْصُلُ الْفُطْرُ بِغَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ إِلَّا إِذَا وَصَلَ لِلْمَعْدَةِ، بِخِلَافِ الْمُتَحَلِّلِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ
بِمَجَرَّدِ وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ، سَوَاءٌ رَدَّهُ أَوْ لَا.

وقيل: إنه يَجِبُ الْقَضَاءُ بِوُصُولِ الْجَامِدِ لِلْحَلْقِ، كَالْمُتَحَلِّلِ، كَانَ الْجَامِدُ مِمَّا يَنْمَاعُ أَوْ مِمَّا لَا يَنْمَاعُ - يَنْمَاعُ
الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ أَيْ: ذَابَ وَجَرَى. تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: دار الهداية، (٢٢٣ / ٢٢٢).
٥ - سَوَاءٌ كَانَ مَائِعًا أَوْ غَيْرَهُ .

٦ - أَيْ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا يَصِلُ إِلَى الْمُنْفَذِ الْأَعْلَى بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَصَلَ مِنْ مُنْفَذٍ وَاسِعٍ كَالْفَمِ، أَوْ غَيْرِ
وَاسِعٍ كَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، بِخِلَافِ مَا يَصِلُ إِلَى الْمُنْفَذِ الْأَسْفَلِ يَشْتَرِطُ كَوْنَهُ وَاسِعًا، كَالدَّبْرِ، لَا كَالْإِحْلِيلِ أَوْ
جَانِفَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ. الخرشبي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٩).

دَوَاءً أَوْ دُهْنًا فِي أَنْفِهِ أَوْ أُذُنِهِ لَيْلًا فَهَبَطَ نَهَارًا ^(١)، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِأَنْ مَا يَصِلُ نَهَارًا لِلْحَلْقِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَنَافِذِ لَا شَيْءَ فِيهِ، فَمَنْ دَهَنَ رَأْسَهُ نَهَارًا وَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، أَوْ وَضَعَ حِنَاءً فِي رَأْسِهِ نَهَارًا فَاسْتَطَعَمَهَا فِي حَلْقِهِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ مِنَ الْمَذْهَبِ وَجُوبُ الْقَضَاءِ ^(٢)، بِخِلَافِ مَنْ حَكَ رِجْلَهُ بِحَنْظَلٍ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، أَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى ثَلَجٍ فَوَجَدَ الْبُرُودَةَ فِي حَلْقِهِ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَوُصُولُ مَا عِ لِحَلْقٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ فَمِ، أَوْ لِمَعْدَةٍ مِنْ كُدْبِرٍ كُلِّهَا بِغَيْرِهِ مِنْ فَمٍ عَلَى الْمُخْتَارِ؛ لَوَقَّى بِالْمَسْأَلَةِ مَعَ الْإِخْتِصَارِ وَالْإِضَاحِ.

(و) بِتَرْكِ إِيصَالِ (بُخُورٍ) يَفْتَحُ النَّبَاءُ، أَيْ الدُّخَانَ الْمُتَصَاعِدَ مِنْ حَرْقِ نَحْوِ الْعُودِ، وَمِثْلُهُ بُخَارُ الْقِدْرِ، فَمَتَى وَصَلَ لِلْحَلْقِ أَوْجَبَ الْقَضَاءُ، وَمِنْهُ الدُّخَانُ الَّذِي يُشْرَبُ، أَيْ يُمَصُّ بِالْقَصَبِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَصِلُ لِلْحَلْقِ بَلِّ لِلْجَوْفِ، بِخِلَافِ شَمِّ رَائِحَةِ الْبُخُورِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ الدُّخَانُ لِلْحَلْقِ فَلَا يُفْطَرُ ^(٣).

١ - من اِكْتَحَلَ لَيْلًا لَا يَصْرُهُ هُبُوطُ الْكُحْلِ فِي حَلْقِهِ نَهَارًا، وكذا من وَضَعَ الدَّوَاءَ أَوْ الدُّهْنَ فِي أَنْفِهِ أَوْ أُذُنِهِ لَيْلًا فَهَبَطَ نَهَارًا، لأنه فعله في وقت أبيع له ذلك، والمتولد من مأذون فيه لا أثر له، قال الله ﷻ: [أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ] - سورة البقرة، آية ١٨٧ -، وتطبيقاً للقاعدة الفقهية: "الرضى بالشئ رضى بما يتولد منه" وقاعدة: "المتولد من مأذون فيه لا أثر له". السيوطي - الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، (ص: ١٤١).

٢ - لِأَنَّ مَا وَصَلَ لِلْمَعْدَةِ مِنْ مَنْفَعَةٍ عَالٍ مُوجِبٍ لِلْقَضَاءِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ الْمَنْفَعَةُ وَاسِعًا أَوْ ضَيِّقًا، بِخِلَافِ مَا يَصِلُ لِلْمَعْدَةِ مِنْ مَنْفَعَةٍ سَافِلٍ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ وَاسِعًا كَالدُّبْرِ وَقُبْلِ الْمَرْأَةِ وَالنُّقْبَةِ، لَا كَالْخَلِيلِ وَجَانِبَةِ وَهِيَ الْخَرْقُ الصَّغِيرُ جِدًّا الْوَاصِلُ لِلْبَطْنِ، وَصَلَ لِلْمَعْدَةِ أَوْ لَا، ثُمَّ إِنَّ مُقْتَضَى الْمُصَنِّفِ إِنْ نَبَشَ الْأُذُنَ بِكُغُودٍ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَوْ أَخْرَجَ خُرْأَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ بِهِ شَيْءٌ لِلْحَلْقِ، وَهُوَ كَذَلِكَ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٤).

٣ - معنى ما سبق: على الصائم ترك إيصَالِ بُخُورٍ لِحَلْقٍ، وَمِثْلُهُ بُخَارُ الْقِدْرِ، كَأَنْ اسْتَنَشَقَ قِدْرَ الطَّعَامِ حَتَّى وَصَلَ الْبُخَارُ لِحَلْقِهِ، فَمَتَى وَصَلَ دُخَانُ الْبُخُورِ، أَوْ بُخَارُ الْقِدْرِ لِلْحَلْقِ وَجَبَ الْقَضَاءُ، لِأَنَّ دُخَانَ

(و) بِتَرْكِ إِبْصَالِ (قِيءٍ) أَوْ قَلْسٍ (وَبَلْغَمٍ أَمَكَّنَ طَرَحُهُ) ^(١) أَيَّ طَرَحٍ مَا ذَكَرَ، فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ طَرَحُهُ بِأَنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْخَلْقَ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ (مُطْلَقًا)، أَيَّ سَوَاءً كَانَ الْقِيءُ لِعِلَّةٍ أَوْ امْتِلَاءٍ مَعْدَةٍ، قَلٌّ أَوْ كَثُرٌ، تَغَيَّرَ أَمْ لَا، رَجَعَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وَسَوَاءً كَانَ الْبَلْغَمُ مِنَ الصَّدْرِ أَوْ الرَّأْسِ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْبَلْغَمِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا وَلَوْ وَصَلَ إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ ؛ لِلْمَشَقَّةِ ^(٢).

الْبُخُورِ وَبُخَارِ الْقِدْرِ كُلُّ مِنْهُمَا جِسْمٌ يَتَكَثَّفُ بِهِ الدِّمَاغُ وَيَتَقَوَّى بِهِ، أَيُّ تَحْصُلُ لَهُ قُوَّةٌ كَالَّتِي تَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْأَكْلِ.

وَأَعْلَمُ: أَنَّ مَحَلَّ وَجُوبِ الْقَضَاءِ بِوُضُوءِ الْبُخُورِ وَبُخَارِ الْقِدْرِ لِلْخَلْقِ إِذَا وَصَلَ بِاسْتِنْشَاقٍ، سَوَاءً كَانَ الْمُسْتَنْشِقُ صَانِعَهُ أَوْ غَيْرَهُ، أَمَّا لَوْ وَصَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلْخَلْقِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَلَا قَضَاءَ، لَا عَلَى الصَّانِعِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِذَا وَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَى صَانِعِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ الْقَضَاءُ، قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ تَرَابِ الْكَيْلِ.

وَمِنَ الْبُخُورِ الدُّخَانُ الَّذِي يُشْرَبُ، فَإِنَّهُ يَصِلُ لِلْخَلْقِ وَيَتَكَثَّفُ بِهِ الدِّمَاغُ، أَيُّ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ كَيْفِيَّةٌ وَقُوَّةٌ، وَكَذَلِكَ الدُّخَانُ الَّذِي يُسْتَنْشَقُ بِهِ، وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُفْطِرٌ، وَأَمَّا الدُّخَانُ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ غِذَاءٌ لِلْجَوْفِ، كَدُّخَانِ الْخَطْبِ، فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي وُضُولِهِ لِلْخَلْقِ وَلَوْ تَعَمَّدَ اسْتِنْشَاقَهُ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلدِّمَاغِ بِهِ قُوَّةٌ كَالَّتِي تَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْأَكْلِ،

بِخِلَافِ شَمِّ رَائِحَةِ الْبُخُورِ وَنَحْوِهِ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالزُّبْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ الدُّخَانُ لِلْخَلْقِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَوْ جَاءَتْهُ الرَّائِحَةُ وَاسْتَنْشَقَهَا، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ لَا جِسْمَ لَهُ.

١ - الْقِيءُ: اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الْجَوْفِ. لسان العرب، مادة: القيء، (ج ١ / ص ١٣٥).

وَالْقَلْسُ: مَا خَرَجَ مِنَ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ إِلَى الْقَمِّ، أَعَادَهُ صَاحِبُهُ أَوْ أُلْقَاهُ. تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: قلس، (ج ١٦ / ص ٣٩١).

وَالْبَلْغَمُ: الْمُنْعَقَدُ مِنَ اللَّعَابِ وَالْمَخَاطِ الْمَفْرُزِ مِنَ الْمَجَارِي التَّنَفُّسِيَّةِ. د. محمد رواس قلعة جي - معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر، (ج ١ / ص ١١٠).

٢ - معنى ما سبق: تَرْجِيعُ قِيءٍ أَوْ قَلْسٍ أَوْ بَلْغَمٍ لِمَعْدَتِهِ أَوْ لِحَلْقِهِ، فَإِنْ وَصَلَ لِمَا ذَكَرَ فَالْقَضَاءُ مُطْلَقًا، وَهَذَا قَوْلُ سَخُونٍ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْبَلْغَمِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا وَلَوْ وَصَلَ إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ، لِلْمَشَقَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ مَعَ ابْنِ الْقَاسِمِ.

قَالَ اللَّحْمِيُّ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْبَلْغَمِ فِيمَا وَصَلَ لِلْهُوَاتِ جَمْعُ لَهَاةٍ، وَهِيَ اللُّحْمَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى الْخَلْقِ فِي أَقْصَى الْقَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْ فَلَا خِلَافَ فِي لَعْوِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى طَرَحِهِ.

(أَوْ) وَصُولِ أَيِّ وَبِتْرِكِ وَصُولِ شَيْءٍ (غَالِبٍ) سَبَقَهُ لِحَلْقِهِ (مِنْ) أَثَرِ مَاءٍ (مَضْمُضَةٍ) أَوْ اسْتِنْشَاقٍ لَوْضُوءٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ عَطَشٍ، (أَوْ) غَالِبٍ مِنْ رُطُوبَةٍ (سِوَاكَ) مُجْتَمِعٍ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُمَكِّنْ طَرَحُهُ فِي الْفَرَضِ خَاصَّةً، وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ اغْتِفَارُهُ لَطَلَبِ الشَّارِعِ الْمَضْمُضَةَ وَالسِّوَاكَ ^(١).

(وَقَضَى) مَنْ أَفْطَرَ (فِي الْفَرَضِ مُطْلَقًا) أَيَّ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ غَلَبَةً أَوْ إِكْرَاهًا، وَسَوَاءً كَانَ حَرَامًا أَوْ جَائِزًا أَوْ وَاجِبًا، كَمَنْ أَفْطَرَ خَوْفَ هَلَاكِ وَسَوَاءً وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ أَمْ لَا، كَانَ الْفَرَضُ أَصْلِيًّا أَوْ نَذْرًا، وَأَمَّا الْإِمْسَاكُ، فَإِنْ كَانَ الْفَرَضُ مُعَيَّنًا كَرَمَضَانَ، وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ، وَجَبَ الْإِمْسَاكُ مُطْلَقًا، أَفْطَرَ عَمْدًا أَوْ لَا، كَالْتَطَوُّعِ إِنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا كَأَنْ تَعَمَّدَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ عَدَمَ وَجُوبِهِ، وَإِنْ كَانَ كَالظَّهَارِ مِمَّا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، فَإِنْ أَفْطَرَ عَمْدًا فَلَا إِمْسَاكَ لِقَسَادِهِ، وَإِنْ أَفْطَرَ سَهْوًا أَمْسَكَ وَجُوبًا وَكَمَلَّ عَلَى الْمُعْتَمِدِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْفِطْرُ أَوَّلَ يَوْمٍ فَيُسْتَحَبُّ، وَإِنْ كَانَ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَنَذْرِ مَضْمُونٍ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ مِمَّا لَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، خُيِّرَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَعَدَمِهِ مُطْلَقًا ^(٢).

وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّائِمِ فِي ابْتِلَاحِ رِيْقِهِ، إِلَّا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهَذَا قَوْلُ سَخُونٍ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وَهُوَ الرَّاجِحُ.

١ - قوله: " أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمُضَةٍ أَوْ سِوَاكَ " هذا عطف على شيء وبلغم مشارك له في شرطه وإطلاقه، وبعبارة أخرى: لما طلب الشارع المضمضة والسواك من الصائم فقد يتوهم اغتفار ما سبق للحلق منهما، رفع ذلك بقوله: أَوْ وَصُولِ غَالِبٍ لِحَلْقِهِ مِنْ أَثَرِ مَاءٍ مَضْمُضَةٍ أَوْ مُجْتَمِعٍ فِيهِ مِنْ سِوَاكَ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالْفَرَضِ. الخرخشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٥٠).

٢ - يعني: أنه يقضي في الصوم الواجب، رمضان أو غيره بكل مفطر، من كل منفذ على أي وجه من: عمد أو سهو أو غلبة، وجبت عليه الكفارة أم لا، ولا فرق في الفرض بين كونه أصلاً أو عرضاً، ثم إن كان عامداً فيفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم، فإن كان معينا: كرمضان والنذر المعين وما أشبه ذلك مما ليس مضمونا في الذمة، كان عليه إمساك بقية اليوم، وإن كان مضمونا لم يكن عليه إمساك، وإن كان غير عامد، فإن كان في رمضان أمسك، وإن كان في قضائه كان بالخيار في إمساكه والاستحسان الإمساك، وإن كان كالظهار وقتل النفس مما يجب تتابعه فأفطر أول يوم، فيستحب له الإمساك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين، وإن أفطر في أثنائه فمن قال: الفطر يسقط حكم الماضي فله أن يفطر، وإن كان كجاء

وَيَجِبُ قَضَاءُ الْفَرَضِ، (وَإِنْ) حَصَلَ الْفِطْرُ (بِصَبِّ فِي حَلْقِهِ نَائِمًا) فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (كَمَجَامَعَةٍ نَائِمَةٍ) وَلَمْ تَشْعُرْ بِهِ، فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَنْهَا عَلَى الْمُعْتَمِدِ (١).

(وَكَأَكْلِهِ شَاكًا فِي الْفَجْرِ) أَوْ فِي الْغُرُوبِ، فَالْقَضَاءُ مَعَ الْحُرْمَةِ (٢) إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ (٣).

(أَوْ) أَكَلَ مُعْتَقِدًا بَقَاءَ اللَّيْلِ أَوْ حُصُولَ الْغُرُوبِ ثُمَّ (طَرَأَ الشَّكُّ) فَالْقَضَاءُ بِلَا حُرْمَةٍ (٤).
(وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ) أَيِ الدَّلِيلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالصَّوْمِ وَجُودًا أَوْ عَدَمًا مِنْ فَجْرِ أَوْ غُرُوبِ (افْتَدَى بِالْمُسْتَدَلِّ) الْعَدْلِ الْعَارِفِ أَوْ الْمُسْتَدِّدِ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ، وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ، وَلِذَا قَالَ: وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ، وَلَمْ يَقُلْ: وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ، بِخِلَافِ الْقَبِيلَةِ فَلَا يَقْلُدُ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَهُ لِكَثْرَةِ الْخَطِ فِيهَا لِحَقَائِهَا، (وَإِلَّا) بَأَنَّ لَمْ يَجِدْ مُسْتَدَلًّا (اخْتِطَأَ) فِي سُحُورِهِ وَفِطْرِهِ (٥).

الصيد وفدية الأذى وكفارة الأيمان مما لا يجب تتابعه، فهو بالخيار بين الإمساك وعدمه. الخرشي - شرح مختصر خليل (٢/ ٢٥٠).

١ - وفي بن عن أبي الحسن على المدونة ترجيح الكفارة على الصاب، وأنه لا فرق بين الفرعين في لزوم الكفارة للفاعل فيهما.

أما عبق فرق بين الفرعين حيث قال: فيمن صب ماء في حلق نائم لا كفارة عليه، لعدم لذة ذلك الصاب، ومن جامع نائمة تلزمه الكفارة عنها، لذة المجامع. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٦).

٢ - اعلم: أن الحرمة عند الشك في الفجر مختلف فيها، فقل بالكراهة، وعند الشك في الغروب متفق عليها، وعدم الكفارة في الأكل شاكًا في الفجر متفق عليها، ومختلف فيها في الأكل شاكًا في الغروب، وإن كان المشهور عدمها.

٣ - فإن تبين ذلك فلا قضاء عليه. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٦).

٤ - تطبيقاً للقاعدة الفقهية: " لا عبرة بالطعن البين خطؤه ". ابن نجيم - الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (ج ١ / ص ١٦١)، السيوطي - الأشباه والنظائر - (ج ١ / ص ٢٧١).

اعلم: أن وجوب القضاء في مسألة طرؤ الشك خاص بالفرض، وأما النقل فلا قضاء فيه اتفاقاً، لأن أكله ليس من العمد الحرام. المرجع السابق.

٥ - اختطأ في سُحُورِهِ، أي بالتقديم، وفطره أي بالتأخير.

ثُمَّ اسْتَنْتَى مِنْ قَوْلِهِ: وَقَضَى فِي الْفَرَضِ مُطْلَقًا، قَوْلُهُ: (إِلَّا) (النَّذْرُ) (الْمُعَيَّنُ) يَفُوتُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِالْفِطْرِ (لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ) أَوْ نَفَاسٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ، فَلَا يَقْضِي لِقَوَاتِ زَمَنِهِ، فَإِنْ زَالَ عُدُّهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ، صَامَهُ، (أَوْ نِسْيَانٍ) (الْمُعْتَمَدُ) ^(١) أَنْ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ نَاسِيًا عَلَيْهِ الْقَضَاءَ مَعَ وُجُوبِ إِمْسَاكِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ نَوْعًا مِنَ التَّفْرِيطِ ^(٢)، وَكَذَا إِنْ أَفْطَرَهُ مُكْرَهًا ^(٣) أَوْ لِحَطَاٍ وَقْتٍ، كَصَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ يَظُنُّهُ الْخَمِيسَ الْمَنْظُورَ ^(٤)، وَاخْتَرَزَ بِالْمُعَيَّنِ مِنَ الْمَضْمُونِ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، فَيَجِبُ فِعْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ وَقْتِهِ.

(و) قَضَى (فِي النَّفْلِ بَا) لِفِطْرِ (الْعَمْدِ) وَلَوْ لِسَفَرٍ طَرَأَ عَلَيْهِ (الْحَرَامِ)، لَا بِالْفِطْرِ نِسْيَانًا، أَوْ إِكْرَاهًا، وَلَا بِحَيْضٍ وَنَفَاسٍ، أَوْ خَوْفٍ مَرَضٍ، أَوْ زِيَادَتِهِ، أَوْ شِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ ^(٥).

وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ (وَلَوْ) أَفْطَرَ لِحَلْفِ شَخْصٍ عَلَيْهِ (بِطَّلَاقِ بَتٍّ)، أَوْ بَعَثَ لِنُفْطَرِنَ فَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ، وَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى (إِلَّا لَوَجْهِ) كَتَعَلُّقِ قَلْبِهِ بِمَنْ حَلَفَ بِطَّلَاقِهَا

١ - وَقَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ، أَيُّ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ الْمَذَوْنَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ: مُصْطَلَحٌ يَقْصِدُ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ: الْقَوْلُ أَوْ الرَّأْيُ الْقَوِيُّ إِمَّا لَشَهْرَتِهِ وَإِمَّا لِرَجْحَانِهِ.

٢ - هَذَا إِشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَالْمَرَضِ، فَالنَّاسِي عِنْدَهُ نَوْعٌ مِنَ التَّفْرِيطِ، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ.

٣ - إِنْ أَفْطَرَهُ مُكْرَهًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الَّذِي فِي الطَّرَازِ وَقَالَ ح إِنَّهُ الْمَشْهُورُ، وَفِي خَش: إِنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي الْإِكْرَاهِ وَأَصْلُهُ فِي التَّلْفِينِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ، لَكِنَّ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْقَوْلُ بِعَدَمِ قَضَائِهِ، قَائِلًا: إِنَّ الْمُكْرَهَ أَوْلَى مِنَ الْمَرِيضِ.

٤ - كَصَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ يَظُنُّهُ الْخَمِيسَ الْمُنْذُورَ، وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا فِي الْخَمِيسِ، وَلَمْ يَذَرْ إِلَّا فِي اثْنَائِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ.

٥ - أَيُّ: عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَقْضِيَ فِي النَّفْلِ بِالْفِطْرِ الْعَمْدِ، وَلَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ، إِذْ لَا وَجْهَ لَهُ مَعَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ الْفِطْرِ نِسْيَانًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْإِمْسَاكُ هَذَا هُوَ الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ بِوُجُوبِ الْإِمْسَاكِ إِذَا أَفْطَرَ عَمْدًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُهُ، وَلَوْ لِسَفَرٍ طَرَأَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ: بِعَدَمِ الْقَضَاءِ فِي فِطْرِهِ عَمْدًا فِي النَّفْلِ لِأَجْلِ سَفَرٍ طَرَأَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: لَا بِالْفِطْرِ نِسْيَانًا، هَذَا مُحْتَزَرُ الْعَمْدِ، وَمَا بَعْدَهُ كُلُّهُ مُحْتَزَرُ الْحَرَامِ.

أَوْ عَنَّقَهَا، بِحَيْثُ يَخْشَى أَنْ لَا يَتْرُكَهَا إِنْ حَنَثَ، فَيَجُوزُ وَلَا قَضَاءَ، (كَوْلَادِ) أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَيْ كَأَمْرِهِ بِالْفِطْرِ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ مِنْ إِدَامَةِ الصَّوْمِ، وَمِثْلُهُ السَّيِّدُ، (وَشَيْخٍ) فِي الطَّرِيقِ أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَهْدَ أَنْ لَا يَخَالِفَهُ، وَالْحَقُّ بِهِ بَعْضُهُمْ شَيْخَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ (وَإِنْ لَمْ يَخْلُقَا) أَيْ الْوَلَدُ وَالشَّيْخُ (١).

وَلَمَّا بَيَّنَّ أَنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ فِي الْفَرْضِ، بَيَّنَّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَدْ تَجِبُ فِي بَعْضِهِ بِقَوْلِهِ: (وَكَفَّرَ) (الْمُفْطِرُ الْمَكْلُفُ الْكَفَّارَةَ الْكُبْرَى وَجُوبًا بِشُرُوطِ خَمْسَةٍ:

أَوَّلُهَا - الْعَمْدُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (إِنْ تَعَمَّدَ)، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ.

الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مُكْرِهِ، أَوْ مَنْ أَفْطَرَ غَلَبَةً.

الثَّالِثُ - أَنْ يَكُونَ مُنْتَهَكًا لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ، فَالْمُتَأَوِّلُ تَأْوِيلًا قَرِيبًا لَا

كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ .

وَرَابِعُهَا - أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، فَجَاهِلُهَا كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ظَنَّ أَنَّ الصَّوْمَ

لَا يَحْرُمُ مَعَهُ الْجِمَاعُ، فَجَامِعٌ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: (و) (بِلَا) (جَهْلٍ) لِحُرْمَةِ فِعْلِهِ،

وَأَوَّلَى جَهْلُ رَمَضَانَ، كَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ قَبْلَ التُّبُوتِ، فَلَا كَفَّارَةَ، وَأَمَّا جَهْلٌ وَجُوبُهَا مَعَ عِلْمِ

حُرْمَتِهِ فَلَا يُسْقِطُهَا .

١ - قَوْلُهُ: وَلَوْ بَطْلَاقٍ إِلَّا، رَدَّ بَلْوً عَلَى مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يُفْطِرَ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ وَلَا قَضَاءَ وَلَا يُحَنِّثُهُ فِي يَمِينِهِ .

معنى ما سبق: إن كان الصوم نفلاً فلا يقضى إلا الفطر العمد الحرام، وإن حلف عليه إنسان بطلاق بت فلا يجوز له الفطر، فإن أفطر قضى، وأولى إذا كان الطلاق رجعيًا، أو لم يحلف عليه أحد، ولا يجب عليه قضاء النفل في العمد الغير الحرام، بأن أفطر فيه ناسياً أو غلبة أو مكرهاً أو عمداً لكنه ليس بحرام، كمن أمره والده أو أمه بالفطر شفقة عليه، أو أمره شيخ صالح أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه، أو شيخ من شيوخ العلم الشرعي. محمد العربي القروى - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، دار النشر / دار الكتب العلمية، (ص: ١٩٤).

خَامِسُهَا - أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (فِي) آدَاءِ (رَمَضَانَ فَقَطْ)، لَا فِي قَضَائِهِ، وَلَا فِي كَفَّارَةِ أَوْ غَيْرِهَا ^(١).

وَقَوْلُهُ: (جَمَاعًا) يُوجِبُ الْغُسْلَ ^(٢) وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ مَفْعُولٌ تَعَمَّدَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَعَمِّدُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، (أَوْ) تَعَمَّدَ (رَفَعَ نِيَّةَ نَهَارًا ^(٣)) وَأَوَّلَى لَيْلًا ^(٤) وَطَلَعَ الْفَجْرُ رَافِعًا لَهَا، لَا إِنْ عَلَّقَ الْفِطْرَ عَلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَحْصُلْ، كَأِنْ وَجَدَتْ طَعَامًا أَكَلَتْ فَلَمْ يَجِدْهُ، أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يُفِطِرْ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ^(٥)، (أَوْ) تَعَمَّدَ (أَكَلًا) أَوْ بَلَعًا لِنَحْوِ حَصَاةٍ وَصَلَتْ لِلْجَوْفِ (أَوْ شَرِبًا بِقَمِّ

١ - الحاصل: أن شروط الكفارة خمس: الأول - العمد، والثاني - الاختيار، والثالث - الانتهاك للحرمة، والرابع - العلم بحرمة الموجب الذي فعله وإن جهل وجوب الكفارة، بخلاف جهل رمضان فيسقطها اتفاقاً، وخامس الشروط - كون الفطر في رمضان الحاضر، وحيث كانت الكفارة عن المكفر فتجب. أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى: ١١٢٦هـ) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المحقق: رضا فرحات، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، (٢/ ٧٢٩، ٧٢١).

٢ - أي: بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة بتمامها أو قدرها في محل الإفطاض، أو في مسلك البول، أو في الدبر، لا في هواء الفرج، ولا من صغير في كبيرة، فلا كفارة على واحد منهما ما لم تنزل الكبيرة، ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل، فتجب من حيث الإنزال. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٨).

٣ - بأن قال في النهار وهو صائم: رفعت نية صومي، أو رفعت نيتي، فمن عزم على الأكل أو الشرب ناسياً مثلاً ثم ترك ما عزم عليه، فلا شيء عليه، لأن هذا ليس رفعا للنية.

وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر، فأهوى بيده لينشرب فقيل له: لا ماء معك فكف، فقال: أجب له القضاء. حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٨).

٤ - المراد برفعها ليلًا: أن يلاحظ أنه غير ناول للصوم، وأنه ليس عنده نية له، وجهه الأولوية: أن الليل لما كان محلاً للنية فرفعها في النهار ربما يتوهم أن هذا الرفع لا يضر لوقوعها في محلها، وأما رفعها في الليل فظاهر أنه مضر، لأنه رفعها في محلها فلم تقع النية في مركزها، فلا يتوهم عدم الضرر.

٥ - الذي في حاشية شيخنا العدوي وعقب أنه إذا علّق الفطر على وجود أكل أو شرب وحصل المعلق عليه نهاراً لزمه القضاء والكفارة ولو لم يتناولها وأما إذا علّقها على وجود أحدهما فلم يجده فلا شيء عليه وهو وجبة لحصول المعلق عند حصول المعلق عليه وهذا غير مخالف لما في الشارح لأن مسألة الشارح علّق الأكل على وجود مأكول ووجده ولم يأكل.

فَقَطُ)، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا يَصِلُ مِنْ نَحْوِ أَنْفِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَلَّلَةٌ بِالِانْتِهَاكِ الَّذِي هُوَ أَحْصُ مِنَ الْعَمَدِ (١).

ثُمَّ بَالَعَ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِيهَا يَصِلُ مِنَ الْفَمِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ) وَصَلَ لِلْجَوْفِ (بِاسْتِيَاكِ بِجَوَازٍ) وَهِيَ: الْقِشْرُ الْمُتَّخَذُ مِنْ أَصُولِ الْجَوْزِ، أَيْ تَعَمَّدَ الْإِسْتِيَاكِ بِهَا نَهَارًا وَابْتَلَعَهَا وَلَوْ غَلَبَتْ، أَوْ لَيْلًا وَتَعَمَّدَ بَلْعَهَا نَهَارًا، لَا غَلَبَةً فَيَقْضِي فَقَطُ، كَأَنَّ ابْتَلَعَهَا نِسْيَانًا وَلَوْ اسْتَعْمَلَهَا نَهَارًا عَمْدًا (٢).

(أَوْ) تَعَمَّدَ (مَنِيًا) أَيْ إِخْرَاجَهُ بِتَقْبِيلٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ، بَلْ (وَإِنْ بِإِذَامَةٍ فِكْرٍ) أَوْ نَظَرٍ وَكَانَ عَادَتُهُ الْإِنْزَالُ، وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مِنْ إِذَامَتِهَا، فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الْإِنْزَالِ مِنْهُمَا لَكِنَّهُ خَالَفَ عَادَتَهُ وَأَنْزَلَ فَقَوْلَانِ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِهِ، وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ الثَّانِي، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ عَادَتُهُ) فَلَا كَفَّارَةَ (عَلَى الْمُخْتَارِ)، فَإِنْ لَمْ يُدِمَّهَا فَلَا كَفَّارَةَ قَطْعًا، فَقَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ النَّظَرُ، وَأَمَّا مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَدِمَّ (٣).

١ - لِأَنَّ الْعَمَدَ مُوجُودٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ انْتِهَاكٌ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْتِهَاكَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْمُبَالَغَةِ بِالْحُرْمَةِ، وَهَذَا مُتَأَتٍ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، فَلِذَا عَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ هَذَا لَا تَنْشَوُفُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَأَصْلُ الْكَفَّارَةِ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِزَجْرِ النَّفْسِ عَمَّا تَنْشَوُفُ إِلَيْهِ.

٢ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِنْ تَعَمَّدَ الْإِسْتِيَاكِ بِهَا نَهَارًا كَفَّرَ فِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا: الْأُولَى - إِذَا ابْتَلَعَهَا عَمْدًا، وَالثَّانِيَةِ - إِذَا ابْتَلَعَهَا غَلَبَةً، أَمَّا إِذَا ابْتَلَعَهَا نِسْيَانًا فَالْقَضَاءُ فَقَطُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِسْتِيَاكِ بِهَا لَيْلًا كَفَّرَ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: مَا إِذَا ابْتَلَعَهَا نَهَارًا عَمْدًا، أَمَّا إِذَا ابْتَلَعَهَا غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا فَالْقَضَاءُ فَقَطُ.

٣ - الْحَاصِلُ: أَنَّهُ إِنْ أَمْنَى بِمَجَرَّدِ الْفِكْرِ أَوْ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ لَهُمَا فَلَا كَفَّارَةَ قَطْعًا، وَإِنْ اسْتَدَامَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ، فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالَ بِهِمَا عِنْدَ الْإِسْتِدَامَةِ فَالْكَفَّارَةُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الْإِنْزَالِ بِهِمَا عِنْدَ الْإِسْتِدَامَةِ فَخَالَفَ عَادَتَهُ وَأَمْنَى فَقَوْلَانِ.

وقَوْلُهُ: (رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغِ عَلَيْهِ) أَيْ وَهُوَ الْفِكْرُ الْمُسْتَدَامُ، وَقَوْلُهُ: (وَأَمَّا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ) أَيْ وَهُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُبَاشَرَةِ.

اعْلَمْ أَنَّ فِي مُقَدِّمَاتِ الْجَمَاعِ إِذَا أَنْزَلَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ حَكَاهَا فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنِ النَّبَانِ: الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ فِي الْمُدُونَةِ: وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.

واعتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ اخْتِيَارَ اللَّحْمِيِّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ .
 وَاجِبٌ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِ الْقَيْدِ فِيهِمَا جَرَيَانُهُ فِي الْفِكْرِ، وَالنَّظَرِ بِالْأُولَى ^(١)، وَلَكِنْ
 لَمَّا كَانَ الْقَيْدُ فِيهِمَا ضَعِيفًا وَفِي الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ مُعْتَمَدًا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَخِيرَيْنِ ؛ لِذَلِكَ
 نَعَمْ أُعْتَرِضَ بِأَنَّ الْقَيْدَ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَا لِلْحَمِيِّ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: عَلَى الْأَصَحِّ مَثَلًا .
 (وَإِنْ أُمْنَى بِنَعْمَدٍ نَظَرَةٍ) وَاحِدَةٍ (فَتَأْوِيلَانِ)، الرَّاجِحُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْكَفَّارَةِ، وَمَحَلُّهُمَا إِذَا
 لَمْ يُخَالِفْ عَادَتَهُ، بِأَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِمْنَاءَ بِمَجَرَّدِ النَّظَرِ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ اتِّقَافًا ^(٢).
 وَلَمَّا كَانَتْ أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ، أَفَادَ النَّوعُ الْأَوَّلُ مُعْلَقًا لَهُ
 بِكُفْرِ يَقُولُهُ: (بِإِطْعَامِ) أَيْ تَمْلِكِ (سِتِّينَ مَسْكِينًا)، أَيْ مُحْتَاجًا فَيَشْمَلُ الْفَقِيرَ، (لِكُلِّ مَدٍّ)،
 وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مِلءُ الْيَدَيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ، وَلَا يُجْزَى غَدَاءٌ أَوْ عِشَاءً ^(٣)، خِلَافًا لِأَشْهَبَ، وَتَعَدَّدَتْ
 بِتَعَدُّدِ الْأَيَّامِ لَا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَلَوْ حَصَلَ الْمُوجِبُ الثَّانِي بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، أَوْ كَانَ الْمُوجِبُ
 الثَّانِي مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَوَّلِ ^(٤)، (وَهُوَ) أَيْ الْإِطْعَامُ (الْأَفْضَلُ) مِنَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَلَوْ
 لِلْخَلِيفَةِ ^(٥).

وَالثَّانِي لِأَشْهَبَ: الْقَضَاءُ فَقَطْ.

وَالثَّلَاثُ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدُونَةِ: الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إِلَّا أَنْ يُنْزَلَ عَنْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ غَيْرِ مُسْتَدَامَيْنِ.

١ - لِأَنَّهُمَا أَضْعَفُ مِنَ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ، وَمَا كَانَ قَيْدًا فِي الْأَقْوَى فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْأَضْعَفِ بِطَرِيقِ الْأُولَى، هَذَا
 وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الْإِعْتِرَاضَ لَا وَرُودَ لَهُ، لِأَنَّ اخْتِيَارَ الْحَمِيِّ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْمُقَدِّمَاتِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْقُبْلَةَ
 وَالْمُبَاشَرَةَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ.

٢ - قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ خَالَفَ عَادَتَهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمُ الْإِمْنَاءِ فَتَنَظَرَ نَظَرَةً فَأُمْنَى
 فَلَا كَفَّارَةَ.

٣ - بَدَلًا عَنِ الْمُدِّ.

٤ - فَلَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلَاتِ أَوْ الْوُطَاطِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٥٣٠).

٥ - الْإِطْعَامُ هُوَ الْأَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَلَوْ لِلْخَلِيفَةِ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ نَفْعًا لِعَتَقِيهِ لِأَفْرَادٍ كَثِيرَةٍ، وَلَوْ لِلْخَلِيفَةِ،
 خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَمِيرَ الْأَنْدَلُسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَغْيِيرِهِ بِالصَّوْمِ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ، فَقِيلَ لَهُ
 فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْلًا يَتَسَاهَلُ وَيُجَامَعُ ثَانِيًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، لِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدِّ لِلْغَيْرِ دُونَ
 الصَّوْمِ.

وَأَفَادَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: (أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ) مُتَتَابِعَيْنِ .

وَالثَّالِثُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ عِتْقَ رَقَبَةٍ) مُؤَمِّنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنْ عُيُوبٍ لَا تُجْزَى مَعَهَا كَامِلَةٌ مُحَرَّرَةٌ
لِلْكَفَّارَةِ ^(١)، (كَالظَّهَارِ) رَاجِعٌ لِلصَّوْمِ وَالْعِتْقِ .

وَالْتَّخْيِيرُ فِي الْحَرِّ الرَّشِيدِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يُكْفَرُ بِالصَّوْمِ، فَإِنْ عَجَزَ بِقَيْتٍ دَيْنًا عَلَيْهِ
فِي ذِمَّتِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الإِطْعَامِ، وَأَمَّا السَّفِيهُ فَيَأْمُرُهُ وَلِيُّهُ بِالصَّوْمِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ
أَبَى، كَفَّرَ عَنْهُ بِأَدْنَى النَّوَاعِينِ ^(٢).

(وَ) كَفَّرَ (عَنْ أَمَةٍ) لَهُ (وَطْنَهَا) وَلَوْ طَاوَعْتُهُ، إِلَّا أَنْ تَطْلُبَهُ وَلَوْ حُكْمًا، بِأَنْ
تَتَزَيَّنَ لَهُ، فَيَلْزِمُهَا الْكَفَّارَةُ ^(٣)، (أَوْ) عَنْ (زَوْجَةٍ) بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ أَمَةً (أَكْرَهَهَا)
الزَّوْجُ وَلَوْ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ، وَتَكُونُ جِنَايَةً فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ لَهَا، أَوْ فَدَاهُ بِأَقْلَلِ
الْقِيمَتَيْنِ: أَيِ قِيَمَةِ الرَّقَبَةِ أَوْ الطَّعَامِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَتَصُومَ، إِذْ لَا ثَمَنَ لِلصَّوْمِ (نِيَابَةً)
عَنْهَا (فَلَا يَصُومُ) عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا لَا يُقْبَلُ النِّيَابَةُ، (وَلَا يَعْتَقُ)
أَيِ لَا يَصِحُّ عِتْقُ السَّيِّدِ (عَنْ أَمَّتِهِ)، إِذْ لَا وِلَاءَ لَهَا ^(٤).

١ - قَوْلُهُ: (مُحَرَّرَةٌ لِلْكَفَّارَةِ) أَحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إِذَا اشْتَرَى أَمَةً اشْتَرَطَ بَائِعُهَا عَلَى مُشْتَرِيهَا عِتْقَهَا فَلَا تَجْزَى.
٢ - أَيِ: الإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ، وَالْمُرَادُ كَفَّرَ عَنْهُ بِأَقْلَلِهَا قِيَمَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِيَمَةُ الرَّقَبَةِ أَقَلَّ كَفَّرَ عَنْهُ بِالْعِتْقِ، وَإِنْ
كَانَتْ قِيَمَةُ الطَّعَامِ أَقَلَّ كَفَّرَ عَنْهُ بِالإِطْعَامِ.
وقال عبد الحق: يُحْتَمَلُ بَقَاؤُهَا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ أَبَى الصَّوْمَ.

قال في التَّوَضِيحِ: وَهَذَا بَيِّنٌ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الصَّوْمِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ مَا ذُكِرَ.
٣ - كَفَّرَ عَنْ أَمَةٍ لَهُ وَطْنَهَا إِذَا أَكْرَهَهَا بَلَّ وَلَوْ طَاوَعْتُهُ، لِأَنَّ طَوْعَهَا إِكْرَاهٌ لِأَجْلِ الزَّوْجِ، أَمَا إِنْ أَنْ طَلَبَتْهُ وَلَوْ
حُكْمًا، بِأَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ، فَيَلْزِمُهَا الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهَا سَيِّدُهَا فِي الإِطْعَامِ، وَيَشْتَرِطُ فِي التَّكْفِيرِ عَنْ
الْأَمَةِ الَّتِي أَكْرَهَهَا أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٠).

٤ - إِذَا أَكْرَهَ الزَّوْجَ زَوْجَتَهُ الْمُسْلِمَةَ الْعَاقِلَةَ الْبَالِغَةَ عَلَى الْوِطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِخَوْفٍ شَيْءٍ مُؤَلِّمٍ، كَضَرْبٍ
فَأَعْلَى كَالطَّلَاقِ كَفَّرَ عَنْهَا، فَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ غَيْرَ عَاقِلَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكْفَرَ عَنْهَا،
لِأَنَّهُ يُكْفَرُ عَنْهَا نِيَابَةً، وَهِيَ إِذَا كَانَتْ بِصِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مُكْرَهِيهَا عَنْهَا،
وَهَذِهِ الشَّرُوطُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي التَّكْفِيرِ عَنِ الزَّوْجَةِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي أَكْرَهَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ
كَوْنِهَا عَاقِلَةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً.

(وَإِنْ أَعْسَرَ) الرُّوجُ عَمَّا لَزِمَهُ عَنْهَا، وَكَذَا لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ مَعَ يُسْرِهِ (كَفَّرْتَ) عَنْ نَفْسِهَا بِأَحَدِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ، (وَرَجَعْتَ) عَلَيْهِ (إِنْ لَمْ تَصُمْ، بِالْأَقَلِّ مِنْ) قِيَمَةِ (الرَّقَبَةِ) (وَ) نَفْسِ (كَيْلِ الطَّعَامِ) ^(١)، أَيِ مِثْلِهِ إِنْ كَفَّرْتَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِي يَرْجِعُ بِهِ، وَتَعْلَمُ أَكْثَرِيَّةَ الطَّعَامِ وَأَقَلِّيَّتَهُ بِقِيَمَتِهِ هَذَا إِذَا أَخْرَجْتَهُ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنْ اشْتَرَيْتَهُ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَقَلَّ مِنْ قِيَمَتِهِ وَمِنْ قِيَمَةِ الرَّقَبَةِ رَجَعْتَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيَمَتُهُ أَقَلَّ مِنْهُمَا رَجَعْتَ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيَمَةُ الرَّقَبَةِ أَقَلَّ رَجَعْتَ بِهَا، فَإِنْ كَفَّرْتَ بِالرَّقَبَةِ رَجَعْتَ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْقِيَمَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِهَا، وَإِلَّا فَبِالْأَقَلِّ مِنْهَا وَمِنْ ثَمَنِهَا وَقِيَمَةِ الطَّعَامِ .

(وَفِي تَكْفِيرِهَا عَنْهَا إِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ) وَنَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِجَمَاعٍ (حَتَّى أَنْزَلَا)، أَوْ أَنْزَلْتُ هِيَ، إِذِ الْمَدَارُ عَلَى إِنْزَالِهَا وَعَدَمُ تَكْفِيرِهَا عَنْهَا، وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهَا أَيْضًا عَلَى هَذَا الثَّانِي (تَأْوِيلَانِ) ^(٢)، وَفِي تَكْفِيرِ مُكْرِهِ رَجُلٍ (بِكُسْرِ الرَّاءِ اسْمُ فَاعِلٍ (لِجَمَاعٍ)، أَيِ هَلْ يُكْفَرُ عَنِ الْمُكْرِهِ بِالْفَتْحِ أَوْ لَا ؟ وَهُوَ الرَّاجِحُ (قَوْلَانِ)، وَأَمَّا الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

وَإِذَا أَسْلَمَهُ لَهَا فَقَدْ مَلَكَتْهُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَهَلْ تَعْنِفُهُ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ مُعْتَقًا عَمَّا لَزِمَهُ فِي الْأَصْلِ أَوْ لَا تُكْفَرُ بِهِ بَلْ تُكْفَرُ بِعِتْقِ غَيْرِهِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ ؟ قَوْلَانِ.

وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الرُّوجَ الْعَبْدَ وَتَصُومَ، بَلْ مَتَى أَخَذْتَهُ لَا بُدَّ أَنْ تُكْفَرَ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْقِ، وَكَذَا إِذَا أَخَذَتْ مِنْ سَيِّدِهِ الْأَقْلَّ مِنَ الْقِيَمَتَيْنِ فَلَا تُكْفَرُ بِالصَّوْمِ، لِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ فَقَدْ أَخَذَتْ الْعَبْدَ أَوْ أَقَلَّ الْقِيَمَتَيْنِ ثَمَنًا لِلصَّوْمِ.

١ - وَأَمَّا لَوْ كَفَّرْتَ بِالصَّوْمِ فَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا ثَمَنَ لَهُ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٠، ٥٣١).

٢ - مَدَارُ التَّأْوِيلَيْنِ عَلَى إِنْزَالِهَا، وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى إِنْزَالِهَا؛ دَفْعًا لِبُتْوَاهُمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَلْزِمُهُ أَنْ يُكْفَرَ عَنْهَا إِنْقَاقًا فَنَصَّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ.

وَأَعْلَمُ: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هُنَا مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ: إِنْ أَعْسَرَ كَفَّرْتَ إلَخْ، وَعَدَمُ تَكْفِيرِهَا عَنْهَا وَإِنَّمَا يُكْفَرُ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا أَنْزَلَ.

والتأويل الأول: لابن أبي زيد، والثاني: للقاسبي، قال عياض: والثاني منهما ظاهر المدونة.

مُطْلَقًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً قَطْعًا ^(١)، فَإِنْ أَكْرَهَ امْرَأَةً لِنَفْسِهِ كَفَّرَ عَنْهَا، وَلِغَيْرِهِ كَفَّرَ عَنْهَا وَاطْنُهَا، وَلَوْ أَكْرَهَ غَيْرُهُ عَلَى أَكْلِ أَوْ شُرْبِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ عَلَى الْأُظْهَرِ ^(٢).

(لَا إِنْ) اسْتَنَدَ فِي فِطْرِهِ إِلَى تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ، وَهُوَ الْمُسْتَنَدُ فِيهِ إِلَى أَمْرٍ مُوجِبٍ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ (أَفْطَرَ نَاسِيًا) فَظَنَّ لِفْسَادِ صَوْمِهِ الْإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ ثَانِيًا عَامِدًا، (أَوْ) لَزِمَهُ غُسْلٌ لَيْلًا لِجَنَابَةِ أَوْ حَيْضٍ وَ (لَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ)، فَظَنَّ الْإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ عَمْدًا، (أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ) أَيْ قُرْبَ الْفَجْرِ فَظَنَّ بَطْلَانَ صَوْمِهِ فَأَفْطَرَ، وَالَّذِي فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ تَسَحَّرَ فِي الْفَجْرِ، أَيْ فَالَّذِي تَسَحَّرَ قُرْبَهُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْبَعِيدِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، إِلَّا أَنْ يَحْمَلَ الْقُرْبَ عَلَى اللَّصْقِ، أَيْ بِلَصْقِ الْفَجْرِ فَيُؤَافِقُ السَّمَاعَ، (أَوْ قَدِمَ) الْمُسَافِرُ (لَيْلًا) فَظَنَّ أَنَّهُ لَا يُلْزِمُهُ صَوْمٌ صَبِيحَةَ قُدُومِهِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، (أَوْ سَافَرَ دُونَ) مَسَافَةِ الْقَصْرِ (^(٣)) فَظَنَّ إِبَاحَةَ الْفِطْرِ فَبَيَّتَهُ، (أَوْ رَأَى شَوَالًا) أَيْ هِلَالَهُ (نَهَارًا) يَوْمَ ثَلَاثِينَ فَأَعْتَقَدَ

١ - فِيهِ نَظَرٌ: فَقَدْ قَالَ عِيَّاضُ وَالْبَاجِي: إِنَّ الْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَظَرًا لِإِنْتِشَارِهِ، وَأَكْثَرُ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَعِيفٌ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمُكْرَهَ بِالْكَسْرِ قِيلَ: يُلْزِمُهُ أَنْ يُكْفِّرَ عَنِ الْمُكْرِهِ بِالْفَتْحِ، وَقِيلَ: لَا يُكْفِّرُ عَنْهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْفَتْحِ كَفَّارَةٌ عَنْ نَفْسِهِ، نَظَرًا لِإِنْتِشَارِهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ: وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الثَّانِي، وَكُلُّ هَذَا إِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْجَمَاعِ.

٢ - أَمَا لَوْ أَكْرَهَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ نَقْلًا عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ، وَلَا عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْفَتْحِ أَيْضًا عَلَى الْأُظْهَرِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَكْرَهٍ شَخْصًا عَلَى الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ يُلْزِمُهُ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ٥٣١).

٣ - مَسَافَةُ الْقَصْرِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرَسَخًا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ بَرْدٍ، وَالْفَرَسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، فَمَسَافَةُ الْقَصْرِ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا - وَالْمِيلُ ٤٠٠٠ ذِرَاعًا = ١٨٤٨ مترًا. د / مُحَمَّدٌ قَلْعَجِي - مَعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ، النَّاشِرُ: دَارُ النَّفَائِسِ ١ / ٤٥١-، لَمَّا رَوَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ (بْنِ) مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ ». ابْنُ الْمَلْقَنِ سَرَّاجُ الدِّينِ أَبُو حَفْصٍ عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدَ الشَّافِعِيُّ الْمَصْرِيُّ (المتوفى: ٨٠٤هـ) - الْبَدْرِ الْمُنِيرُ فِي تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ الْوَاقِعَةِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، الْمُحَقَّقُ:

أَنَّهُ يَوْمٌ عِيدٌ فَأَفْطَرَ، فَقَوْلُهُ: (فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ) أَيَّ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فَأَفْطَرُوا رَاجِعٌ لِلْسِتَّةِ أَمْثَلَةٌ، فَإِنْ عَلِمُوا الْحُرْمَةَ أَوْ شَكُّوا فِيهَا فَعَلَيْهِمُ الْكُفَّارَةُ ^(١)، (بِخِلَافِ بَعِيدِ التَّأْوِيلِ) مِنْ إِضَافَةِ الصِّغَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيِ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ، وَهُوَ الْمُسْتَنَدُّ فِيهِ إِلَى أَمْرٍ مَعْدُومٍ فَلَا يَنْفَعُ، وَمَثَلٌ لَهُ بِخَمْسَةِ أَمْثَلَةٍ، بِقَوْلِهِ: (كَرَاءٍ) لِرَمَضَانَ فَشَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فَرَدَّ (وَلَمْ يَقْبَلْ) لِمَانِعٍ؛ فَظَنَّ إِبَاحَةَ الْفِطْرِ فَأَفْطَرَ، فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ ^(٢)، (أَوْ أَفْطَرَ) أَيِ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فِي يَوْمٍ (لِحُمَى) تَأْتِيهِ فِيهِ عَادَةٌ، (ثُمَّ حُمَ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، (أَوْ) وَقَعَ مِنْ امْرَأَةٍ (لِحَيْضٍ) اعْتَادَتْهُ (ثُمَّ حَصَلَ) الْحَيْضُ بَعْدَ

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، (ج ٤ / ص ٥٤٢).

إسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ) - جامع الأصول، تحقيق: عبد القادر الأرنبوط، الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى، (ج ٥ / ص ٦٩٩).

وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رَيْمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوُ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ. موطأ مالك - (ج ٢ / ص ٢٠٣).

وقيل في مسافة القصر: أقل من هذا، فروى أبو زيد عن ابن قاسم: من قصر في ستة وثلاثين ميلاً فإنه لا يعيد. عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي - إرشاد السالك، الناشر: الشركة الإفريقية للطباعة، (ج ١ / ص ٤٤)، مختار الصحاح، مادة: م ي ل، (ج ١ / ص ٦٤٢).

١ - الحاصل أن شروط الكفارة خمس: العمد والاختيار والانتهاك للحرمة والعلم بحرمة الموجب الذي فعله وإن جهل وجوب الكفارة بخلاف جهل رمضان فيسقطها اتفاقاً، وخامس الشروط كون الفطر في رمضان الحاضر وحيث كانت الكفارة عن المكفر فتجب. النفراوي - الفواكه الدواني (٢ / ٧٢١).

٢ - عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وقال أَشْهَبُ: لَا كُفَّارَةَ عَلَيْهِ وَعَدَّ هَذَا تَأْوِيلًا قَرِيبًا، وَقَدْ اسْتَقَرَّ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَائِلًا: إِنَّ هَذَا أَقْرَبُ تَأْوِيلًا مِمَّنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ تَسَحَّرَ خَالَ الْفَجْرِ قَالَ عَجَّ - الشَّيْخُ عَلِيُّ الْأَجْهَوْرِيُّ - هُوَ فِي هَذَا الْفَرْعِ قَدْ اسْتَنَدَ فِي فِطْرِهِ لِمَوْجُودٍ وَهُوَ رَدُّ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكُونُ تَأْوِيلًا بَعِيدًا.

وقد يُقَالُ: هُوَ وَإِنْ اسْتَنَدَ فِي فِطْرِهِ لِأَمْرٍ مَوْجُودٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ شَرْعًا، وَالتَّأْوِيلُ الْبَعِيدُ هُوَ الْمُسْتَنَدُّ فِيهِ لِأَمْرٍ مَعْدُومٍ أَوْ مَوْجُودٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ شَرْعًا، وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ بِأَنَّ رَفْعَهُ لِلْقَاضِي نَاشِئٌ عَنْ رُؤْيَيْهِ لِلْهَلَالِ، فَلِذَا عُدَّ هَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدًا.

فِطْرَهَا، وَأَوَّلَىٰ إِنَّ لَمْ يَحْصُلْ، فَالْكَفَّارَةُ^(١)، (أَوْ) أَفْطَرَ لِأَجْلِ (حِجَامَةٍ)^(٢) فَعَلَهَا بِغَيْرِهِ أَوْ فَعَلَتْ بِهِ فَظَنَّ الْإِبَاحَةَ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذَا عَدَمُ الْكَفَّارَةِ^(٣)؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْقَرِيبِ لِاسْتِنَادِهِ لِمَوْجُودٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُخْتَجِمُ " ^(٤)، فَكَانَ عَلَى الْمُصْتَفِ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي الْقَرِيبِ، (أَوْ غِيْبَةٍ) لِغَيْرِهِ فَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ^(٥).

١ - وَهَذَا بِخِلَافٍ مِنْ أَفْطَرَ عَامِداً ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْعِيدِ، أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَبِصَ أَتَاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافاً لِحَمْدِيَس. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٢).

٢ - الحِجَامَةُ: امتصاص الدم بالمحجم بعد تشريط الجلد، وقد تكون الحِجَامَةُ جافة دون إدماء. المعجم الوجيز، مادة: حجم، ص ١٣٧.

والحِجَامَةُ: حَرْفَةُ الْحَاجِمِ وَهُوَ الْحَجَّامُ وَالْحَجْمُ فَعْلُهُ. وَالْمُخَجِّمَةُ: قَارُورَةٌ. وَالْمَحْجَمُ: مَوْضِعُهُ مِنَ الْعُنُقِ. أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِي - كِتَابُ الْعَيْنِ، النَاشِرُ: دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، باب: الحاء واليم والميم معهما، (٣/ ٨٧).

٣ - وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ.

فَالْمُتَأَوَّلُ اسْتَدَّ لظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُرَادٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا فَعَلَا مَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ الْفِطْرُ، أَمَّا الْحَاجِمُ فَلِمَصِّهِ الدَّمَ، وَأَمَّا الْمُخْتَجِمُ فَلِمَا يُلْحَقُهُ مِنَ الضَّرَرِ.

٤ - مَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ - جَمِيعًا - عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ - يَعْنِي الرَّحِيئِي - عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُخَجِّمُ ». قَالَ الْأَلْبَانِي: صحيح. سنن أبي داود، باب: فِي الصَّائِمِ يَخْتَجِمُ، (٢/ ٢٨٠).

مَعْنَاهُ: أَنَّ الْحَاجِمَ وَالْمُخَجِّمَ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ: أَمَّا الْمُخَجِّمُ فَلِلضَّعْفِ الَّذِي يُلْحَقُهُ مِنْ خُرُوجِ دَمِهِ، فَرُبَّمَا أَعْجَزَهُ عَنِ الصَّوْمِ، وَأَمَّا الْحَاجِمُ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى خَلْقِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَيَنْتَلِعَهُ أَوْ مِنْ طَعْمِهِ. وَقِيلَ: هَذَا عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمَا: أَيِ بَطْلِ أَجْرُهُمَا، فَكَأَنَّهُمَا صَارَا مُفْطِرَيْنِ، كَقَوْلِهِ فِيمَنْ صَامَ الدَّهْرَ: [لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ]. أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَزْرِي - النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْأَثَرِ، النَاشِرُ: المَكْتَبَةُ الْعِلْمِيَّةُ - بِيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي (١/ ٩٠٠).

٥ - يَعْنِي: أَنَّ مَنْ اغْتَابَ شَخْصًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَظَنَّ إِبَاحَةَ الْفِطْرِ لِأَخِيهِ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، قَالَ ح - الحطاب -: لو جَرَى فِي هَذَا مِنَ الْخِلَافِ مَا جَرَى فِي الْحِجَامَةِ مَا بَعْدَ، لَكِنْ لَمْ أَرِ فِيهَا إِلَّا قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ اهْ عَدَوِي. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٢).

وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْكُفَّارَةِ وَالْقَضَاءِ تَلَاَزُمٌ بَيَّنَّهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَزِمَ مَعَهَا الْقَضَاءُ إِنْ كَانَتْ) الْكُفَّارَةُ (لَهُ) أَيِ عَنِ الْمَكْفَرِ ، لَا إِنْ كَانَتْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ رَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ ، فَالْقَضَاءُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ ^(١).

وَلَمَّا قَدَّمَ ضَابِطًا لِقَضَاءِ التَّطَوُّعِ مُطَرِّدًا مُنْعَكِسًا ^(٢) فِي قَوْلِهِ: وَفِي النُّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ ذَكَرَ لَهُ هُنَا ضَابِطًا آخَرَ ^(٣) لَكِنَّهُ غَيْرُ مُطَرِّدٍ وَلَا مُنْعَكِسٍ بِقَوْلِهِ: (وَالْقَضَاءُ فِي) الصَّوْمِ (التَّطَوُّعِ) ثَابِتٌ (بِمُوجِبِهَا) بِكُسْرِ الْحِيمِ أَيِ مُوجِبِ الْكُفَّارَةِ ، وَهُوَ الْفِطْرُ بِرَمَضَانَ عَمْدًا بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وَجْهٌ كَمَا مَرَّ ، فَكُلُّ مَا وَجَبَتْ بِهِ الْكُفَّارَةُ فِي الْوَاجِبِ وَجَبَ بِهِ الْقَضَاءُ فِي التَّطَوُّعِ ، وَهَذِهِ الْكَلِيَّةُ فَاسِدَةٌ الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ:

أَمَّا فَسَادُ الْمَنْطُوقِ فَلِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ عَبَتْ بِنَوَاةٍ فِي فِيهِ فَنَزَلَتْ فِي حَلْقِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ فِي الْفَرْضِ ، وَلَا يَقْضِي فِي النُّفْلِ ، وَقَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي حَلْقِهِ أَيِ عَمْدًا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ ، وَأَمَّا غَلَبَةُ فَلَا كُفَّارَةَ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ^(٤) ، لَا قَضَاءَ فِي النُّفْلِ ، فَقَدْ خَالَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَاعِدَتَهُ: مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا أُوجِبَ الْكَفَّارَةُ فِي الْفَرْضِ أُوجِبَ الْقَضَاءُ فِي النُّفْلِ ، فَتُسْتَنْتَنَى

وَبَقِيَ مِنْ أَمْثَلَةِ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ ، لَا عِتْقَإِهِ جَوَازَ الْإِفْطَارِ ، فَقَدْ اسْتَظْهَرُوا وَجُوبَ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ هَذَا مِنَ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كُفَّارَةَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مِنَ التَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ اهْ عَدَوِيَّ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٢).

١ - يعني: أن كل من لزمته الكفارة يلزمه معها القضاء إذا كانت الكفارة له أي للمكفر، واحتترز بذلك مما إذا لزمته الكفارة عن غيره، فإن القضاء عن الغير، لأن الصوم لا يقبل النيابة. الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٧٢).

٢ - حاصِلُهُ: أَنَّ كُلَّ فِطْرٍ عَمْدًا حَرَامًا، فِي النُّفْلِ يُوجِبُ قَضَاءً. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٢). يعني: أن كل فطر في شهر رمضان عمدا حراما يستوجب في صوم النفل القضاء.

٣ - حاصِلُهُ: كُلُّ مَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي رَمَضَانَ يُوجِبُ الْقَضَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي رَمَضَانَ هُوَ الْفِطْرُ عَمْدًا بِلَا جَهْلٍ وَلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ.

٤ - أَيِ سِوَاءِ حُمِلَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى نُزُولِهَا غَلَبَةً أَوْ عَمْدًا.

هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، فَمَنْ قَيَّدَهُ بِالْعَلَبَةِ فَقَدْ خَالَفَ النَّقْلَ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ؛ وَلَئِنْ مَنْ أَفْطَرَ فِي الْفَرْضِ لَوَجْهٍ كَالْوَالِدِ وَشَيْخٍ يُكْفَرُ وَلَا يَقْضِي فِي النَّقْلِ كَمَا تَقَدَّمَ .

وَأَمَّا فَسَادُ الْمَفْهُومِ ^(١) فَبِمَسَائِلِ التَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ، فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا فِي الْفَرْضِ، وَيَقْضِي فِي النَّقْلِ، لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي النَّقْلِ فَلَا تُرَدُّ، وَبِمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي الْحَضَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَمَا شَرَعَ فِي السَّفَرِ ^(٢) فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الْفَرْضِ، وَيَقْضِي فِي النَّقْلِ كَمَا يَأْتِي ^(٣).

(وَلَا قَضَاءَ فِي غَالِبِ قِيٍّ) مِنْ إِصَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ، أَيْ خَرَجَ غَلَبَةً وَلَوْ كَثُرَ مَا لَمْ يَزِدْ ^(٤) مِنْهُ شَيْئًا كَمَا مَرَّ .

(أَوْ) غَالِبِ (دُبَابٍ) أَوْ بَعُوضٍ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ، وَالذُّبَابُ يَطِيرُ فَيَسْبِقُهُ إِلَى حَلَقِهِ، فَلَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ ؛ فَأَشَبَهُ الرِّيقَ ^(٥) .

(أَوْ) غَالِبِ (غُبَارِ طَرِيقٍ) لِحَلَقِهِ ؛ لِلْمَشَقَّةِ ^(٦)، (أَوْ) غُبَارِ (دَقِيقٍ أَوْ) غُبَارِ (كَيْلٍ أَوْ جَنْبٍ لِصَانِعِهِ) ^(٧)، قِيدَ فِي الدَّقِيقِ وَمَا بَعْدَهُ ^(٨).

١ - وهو كُلُّ فِطْرٍ لَا يُوجِبُ كَفَّارَةً فِي الْفَرْضِ لَا يُوجِبُ قَضَاءً فِي النَّقْلِ.

٢ - أَيْ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٥٣٣).

٣ - وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ النِّعَمِ، وَمَنْ أَمَدَى، فَإِنْ فِي كُلِّ الْقَضَاءِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّقْلِ وَلَا كَفَّارَةَ.

٤ - أَيْ: يَبْتَلِغُ مِنْهُ شَيْئًا عَمْدًا أَوْ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا، وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَصَلَ لِمَحَلٍّ يُمَكِّنُ طَرَجَهُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِلْ لِمَوْضِعٍ يَقْدِرُ عَلَى طَرَجِهِ مِنْهُ كَمَا إِذَا لَمْ يَصِلْ لِحَلَقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ابْتِلَاعِهِ.

٥ - وَغَيْرِ الذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ كَالْبَرَاغِيثِ وَالْقَمَلِ لَيْسَ مِنْهُمَا كَمَا يُعَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.

٦ - وَأَمَّا غُبَارُ غَيْرِ الطَّرِيقِ كَغُبَارِ كَنْسِ الْبَيْتِ فَالْقَضَاءُ فِي وُضُوئِهِ لِلْحَلَقِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَنَظَرُ إِذَا كَثُرَ غُبَارُ الطَّرِيقِ وَأُمَكِّنَ التَّحَرُّرُ مِنْهُ بِوَضْعِ حَائِلٍ عَلَى فِيهِ هَلْ يَلْزِمُهُ وَضْعُ حَائِلٍ عَلَى فِيهِ أَمْ لَا ؟ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَلَامَ غَيْرِ وَاحِدٍ.

٧ - وَكَذَا غُبَارُ الدَّبَاغِ لِصَانِعِهِ، وَإِنَّمَا أُغْفِرَ غُبَارُ الدَّقِيقِ وَمَا مَعَهُ لِلصَّانِعِ نَظَرًا لِضَرُورَةِ الصَّنْعَةِ، وَإِمْكَانِ التَّحْقِيقِ لِغَيْرِهِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ ذَلِكَ وَلَا لِلصَّانِعِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ.

٨ - لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الدَّقِيقِ وَمَا بَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّانِعِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُغْتَفَرُ لَهُ ذَلِكَ ابْتِقَاءً.

(و) لَا فِي (حُقْنَةٍ مِنْ إِخْلِيلٍ) أَيِ ثُقْبِ الذَّكْرِ وَلَوْ بِمَائِعٍ ^(١) ، (أَوْ) لَا فِي (دَهْنٍ جَائِفَةٍ) ، أَيِ دَهْنٍ وُضِعَ عَلَى الْجُرْحِ الْكَائِنِ فِي الْبَطْنِ الْوَاصِلِ لِلْجَوْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ لِمَحَلِّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَإِلَّا لَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ .
(و) لَا فِي خُرُوجِ (مَنِيٍّ مُسْتَنْكِحٍ أَوْ مَذْيٍ) بِأَنَّهُ يَغْتَرِيهِ كُلَّمَا نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ مِنْ غَيْرِ تَتَابُعٍ ؛ لِلْمَشَقَّةِ .

(و) لَا قِضَاءَ فِي (نَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجِ طُلُوعِ الْفَجْرِ) أَيِ حَالِ طُلُوعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ مَضْمَنُ مِنَ الْأَكْلِ ، أَوْ حَصَلَ مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ بَعْدَ نَزْعِ الذَّكْرِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَزْعَ الذَّكْرِ لَا يُعَدُّ وَطْئًا ، وَإِلَّا كَانَ وَاطِئًا فِي النَّهَارِ ^(٢) .

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْجَائِزَاتِ فَقَالَ (وَجَازَ) لِلصَّائِمِ أَرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنَ الْمُقَابِلَ لِلْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ جَائِزٌ مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ كَالْمُضْمَضَةِ لِلْعَطَشِ ، وَبَعْضُهُ مَكْرُوهٌ كَالْفَطْرِ فِي السَّفَرِ ، وَبَعْضُهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى كَالِإِصْبَاحِ بِالْجَنَابَةِ ، وَبَعْضُهُ مُسْتَحَبٌّ كَالسَّوَاكِ إِذَا كَانَ

١ - وَأَمَّا الْحُقْنَةُ مِنَ الدُّبْرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَتُوجِبُ الْقِضَاءَ إِذَا كَانَتْ بِمَائِعٍ لَا بِجَامِدٍ .

وَأَعْتَرَضَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْمُسَنَوِيُّ بِأَنَّ فَرْجَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مُتَّصِلًا بِالْجَوْفِ فَلَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَيْهِ .

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ كَرِهَ مَالِكٌ الْحُقْنَةَ لِلصَّائِمِ ، فَإِنْ اخْتَقَنَ فِي فَرْصٍ بِشَيْءٍ يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ فَلْيُقِضْ وَلَا يُكْفَرْ .

وَلَمَّا كَانَ الْإِخْلِيلُ يَقَعُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُلِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْحُقْنَةَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ لَا قِضَاءَ فِيهَا ، كَالْحُقْنَةِ مِنْ ثُقْبِ الذَّكْرِ .

٢ - يَعْنِي: أَنَّ مِنْ نَزْعِ الْمَأْكُولِ أَوْ الْمَشْرُوبِ مَنْ فِيهِ فِي حَالِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِخْرَاجَ الْمَائِعِ مِنَ الْخَلْقِ لَيْسَ بِصَلَاً لَهُ ، وَلَا يُقَالُ إِذَا نَزَعَ الْمَأْكُولَ فِي حَالِ الطُّلُوعِ كَانَ نَازِعًا فِي النَّهَارِ ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَازِعًا فِي النَّهَارِ إِلَّا إِذَا كَانَ النَّزْعُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَيْسَ مُرَادًا ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ النَّزْعَ فِي حَالِ الطُّلُوعِ لَا بَعْدَهُ وَلَا فِي الْجُزْءِ الْمُتَلَاقِي لِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، لِأَنَّ النَّزْعَ حِينَئِذٍ لَيْلًا فَلَا خِلَافَ فِيهِ .

وَلَأَنَّ الْوِطْءَ وَالْأَكْلَ كَانَ فِي وَقْتِ مَبَاحٍ ، وَالْمُتَوَلَّدُ مِنْ مَبَاحٍ يَكُونُ مَبَاحًا تَطْبِيقًا لِلْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ: « الْمَتَوَلَّدُ مِنْ

مَأْدُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ » . . الإمام تاج الدين السبكي - الأشباه والنظائر ، (١ / ١٦٩) .

لِمَقْتَضَى شَرْعِيٍّ مِنْ وُضُوءٍ وَصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرِ أَيِّ نُدْبٍ (سَوَاكٍ) أَيِّ اسْتِيَاكٍ (كُلَّ النَّهَارِ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يُكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ (١).

(و) جَازَ لَهُ (مُضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ) وَنَحْوُهُ كَحَرٍّ، وَيُكْرَهُ لِعَظْمٍ مُوجِبٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا (٢).

(وَإِصْبَاحٍ بِجَنَابَةٍ) (٣) بِمَعْنَى خِلَافِ الْأُولَى، (وَصَوْمٌ دَهْرٍ) بِمَعْنَى يُنْدَبُ (و) صَوْمٌ يَوْمٌ (جُمُعَةٍ فَقَطْ) لَا قَبْلَهُ يَوْمٌ وَلَا بَعْدَهُ يَوْمٌ، أَيُّ يُنْدَبُ، فَإِنْ صَمَّ إِلَيْهِ آخَرَ فَلَا خِلَافَ فِي نَدْبِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ هُنَا النَّدْبُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا صَوْمٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ (٤).

١ - وَجَازَ سِوَاكَ بِمَا لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَكُرِهَ بِالرُّطْبِ لِمَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَوَصَلَ لِخَلْفِهِ فَكَالْمُضْمَضَةِ إِنْ وَصَلَ عَمْدًا كَانَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ.

وَجَازَ السِّوَاكَ كُلَّ النَّهَارِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ" - صحيح البخاري، باب: السواك يوم الجمعة، (١/ ٣٠٣) -، وَهَذَا يَعْهُمُ الصَّائِمُ وَغَيْرُهُ، وَاسْتَدَّلَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَائِي الصَّوْمِ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ". مسند أحمد، الناشر: مؤسسة الرسالة، (١٥/ ١٨٧).

وَالْخُلُوفُ بِالضَّمِّ مَا يَخْدُثُ مِنْ خُلُوفِ الْمَعِدَةِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فِي الْفَمِ، وَشَأْنُ ذَلِكَ أَنْ يَخْدُثَ عِنْدَ الزَّوَالِ، فَإِذَا اسْتَاكَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَزَالَ ذَلِكَ الْخُلُوفَ الْمُسْتَطَابَ عِنْدَ اللَّهِ، فَلِذَا كَانَ مَكْرُوهًا.

وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ، لِأَنَّ سَبَبَ الْخُلُوفِ خُلُوفُ الْمَعِدَةِ وَخُلُوفُ الْمَعِدَةِ مُوجُودٌ لَمْ يَذْهَبْ، فَلْيَكُنِ الْخُلُوفُ بَاقِيًا لَمْ يَذْهَبْهُ السِّوَاكُ.

فَإِنْ قُلْتُ: مَا مَعْنَى كَوْنِهِ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ مُنْزَعٌ عَنِ اسْتِطَابَةِ الرِّوَائِحِ وَالْإِنْسَابِ مِنْهَا، لِأَنَّ هَذَا مِنْ صِفَاتِ الْحَيَوَانِ؟ قُلْتُ: هَذَا كِنَايَةٌ عَنْ رِضَاهُ تَعَالَى بِهِ وَتَثَابَتِهِ عَلَى الصَّائِمِ بِسَبَبِهِ وَتَقَرُّبِهِ مِنْهُ كَتَقَرُّبِ ذِي الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ، وَلَا يُخَصُّ ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٤).

٢ - أَيُّ مُحَاطَرَةٍ، لِاحْتِمَالِ سَبْقِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى الْخُلُقِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهُ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٤).

٣ - أَيُّ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ بِالْجَنَابَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُصْبِحَ.

٤ - وَصَوْمٌ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ، أَيُّ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِمَا، وَحُجَّةُ الْقَائِلِ بِجَوَازِ صَوْمِ الدَّهْرِ الْإِجْمَاعُ عَلَى لُزُومِهِ لِمَنْ نَذَرَهُ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا أَوْ مَمْنُوعًا لِمَا لَزِمَ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَأَمَّا صَوْمُ الْجُمُعَةِ بِخُصُوصِهَا مَعَ زُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يَصُومُونَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" -

(وَ) جَازَ لَهُ بِمَعْنَى كُرِهٍ (فِطْرٌ) بِأَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ أَوْ يَتَعَاطَى أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ ^(١):

أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ: (بِسَفَرٍ قَصْرٍ) ^(٢) لَا أَقَلَّ فَلَا يَجُوزُ .

وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ: (شَرَعَ فِيهِ) بِالْفِعْلِ، بِأَنْ وَصَلَ لِمَحَلِّ بَدْءِ الْقَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ، لَا إِنْ لَمْ يَشْرَعْ فَلَا يَجُوزُ .

وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ: (قَبْلَ الْفَجْرِ) لَا إِنْ شَرَعَ بَعْدَهُ فَلَا يَجُوزُ .

وَرَابِعُهَا: أَنْ لَا يُبَيِّتَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ يَنْوِهِ) أَيَّ الصَّوْمِ (فِيهِ) أَيَّ فِي السَّفَرِ، فَإِنْ بَيَّنَّهُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ .

وَبَقِيَ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِرَمَضَانَ لَا فِي نَحْوِ كَفَّارَةِ ظَهَارٍ .

(وَإِلَّا) بِأَنْ فَقَدْ شَرُطَ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ (قَصَى) وَذَكَرَهُ، وَإِنْ عَلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَقَصَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا لِيُرْتَبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (وَلَوْ تَطَوُّعًا) بِأَنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ لِغَيْرِ عُدْرٍ، عَلَى أَنَّ هَذَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَفِي النُّقْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ ؛ لِأَنَّ رُخْصَةَ الْفِطْرِ خَاصَّةٌ بِرَمَضَانَ، (وَلَا كَفَّارَةَ) عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ (إِلَّا أَنْ يَنْوِيهِ) أَيَّ الصَّوْمَ بِرَمَضَانَ أَيَّ يُبَيِّتُهُ (بِسَفَرٍ) أَيَّ فِيهِ ثُمَّ يُفْطِرُ فِيهِ، فَإِنْ بَيَّنَّهُ فِيهِ وَأَفْطَرَ كَفَّرَ، تَأَوَّلَ أَوْ لَا ^(٣)، وَأُخْرَى لَوْ رَفَعَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِحَضَرٍ لَيْلًا قَبْلَ الشُّرُوعِ حَتَّى طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ رَافِعًا لَهَا وَلَوْ كَانَ عَازِمًا عَلَى السَّفَرِ أَوْ تَأْوِيلًا، وَأَمَّا لَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ

صحيح البخاري (٢/ ٧٠٠) - فَمَحَلُّ النَّهْيِ عَلَى خَوْفِ فَرْضِهِ، وَقَدْ انْتَفَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِوَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

١ - مِنْهَا مَا يَعُمُّ يَوْمَ السَّفَرِ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: سَفَرٍ قَصْرٍ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ، وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ يَوْمَ السَّفَرِ دُونَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ. حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٤).

٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزُّرْقَانِيُّ: يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَلَوْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بِمَحَلٍّ مَا لَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَالصَّلَاةِ.

٣ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا بَيَّتَ نِيَّةَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فِيهِ ثُمَّ أَفْطَرَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، سِوَاءِ أَفْطَرَ مُتَأَوَّلًا أَوْ لَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ.

أَفْطَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ، فَإِنْ لَمْ يُسَافِرْ مِنْ يَوْمِهِ فَالْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا ^(١) كَأَنْ سَافَرَ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ، لَا إِنْ تَأَوَّلَ فَلَا كَفَّارَةَ، أَوْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي الْحَضَرِ وَأَفْطَرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا كَفَّارَةَ تَأَوَّلَ بِفِطْرِهِ أَوْ لَا، حَصَلَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَزْمٌ عَلَى السَّفَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ لَا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَإِنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مُطْلَقًا: أَنَّ الْحَاضِرَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ، فَلَمَّا سَارَ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْفِطْرِ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسَافِرُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الصَّوْمِ وَعَدَمِهِ، فَلَمَّا اخْتَارَ الصَّوْمَ صَارَ مِنْ أَهْلِهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى أَهْلِ الصِّيَامِ مِنَ الْكَفَّارَةِ ^(٢).

وَشَبَّهَ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ تَأَوَّلَ، قَوْلُهُ: (كَفِطْرِهِ) أَيِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ (بَعْدَ دُخُولِهِ) نَهَارًا وَطَنَهُ، أَوْ مَحَلَّ إِقَامَةٍ تَقَطَّعَ حُكْمَ السَّفَرِ، وَذَكَرَ هَذَا تَتَمِيمًا لِلصُّورِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوَّلَى ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ وَهَذَا أَفْطَرَ فِي الْحَضَرِ ^(٣).

١ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ مُفْطِرًا فِي الْحَضَرِ بِأَنْ رَفَعَ نِيَّةَ الصَّوْمِ لَيْلًا وَطَلَعَ الْفَجْرُ رَافِضًا لَهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى السَّفَرِ فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ الْكَفَّارَةُ، سَوَاءً سَافَرَ أَمْ لَا، كَانَ مُتَأَوِّلًا أَوْ لَا، فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُورٍ تُضْمُّ لِلِاثْنَيْنِ قَبْلُهَا فَالْجُمْلَةُ سِتَّةٌ، وَ قَوْلُهُ (مُطْلَقًا) أَيِ تَأَوَّلَ أَوْ لَا.

٢ - أَيِ فَلَمَّا شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَّتِهِ الصَّوْمَ وَتَرَكَ الرُّخْصَةَ شَدَّدَ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ. وَفِي حِ خِلَافٍ فِيمَنْ سَافَرَ لِأَجْلِ الْفِطْرِ هَلْ يُعَامَلُ بِتَقْيِيزِ مَقْصُودِهِ وَتَلَزُّمِهِ الْكَفَّارَةَ أَمْ لَا ؟. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِي (١/ ٥٣٥).

٣ - يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَرْيَةَ فَأَفْطَرَ، فَيَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ بِلَا خِلَافٍ، ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصْبَحَ فِي الْحَضَرِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يَرِيدُ سَفَرًا فَلَا يَفْطُرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَلَا أَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفْطُرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ، فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ أَنْ سَافَرَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ وَابْنُ كَنَانَةَ: يَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ انْتَهَى.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ بَشِيرٍ وَاللَّخْمِيُّ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ فِي وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيمَا إِذَا بَيَّتَ الصِّيَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَبْلَ سَفَرِهِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ: وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ، وَعَدَمُ وَجُوبِهَا، وَثَالِثُهَا: تَجِبُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ فِي أَهْبَةِ السَّفَرِ، وَرَابِعُهَا: تَجِبُ إِنْ لَمْ يَتِمَّ سَفَرُهُ، وَلَمْ يَرْجَحُوا قَوْلًا مِنْهَا، إِلَّا أَنَّ عِزَّ الْأَوَّلِ فِي التَّوْضِيحِ لِمَالِكٍ وَسُحْنُونٍ، وَالثَّانِي لِأَشْهَبٍ، وَالثَّلَاثُ لِابْنِ حَبِيبٍ، وَالرَّابِعُ لِسُحْنُونٍ أَيْضًا وَأَشْهَبٍ، وَقَالَ فِي الْبَيَانِ فِي سَمَاعِ عَيْسَى بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةَ: وَأَظْهَرَ الْأَقْوَالِ أَنَّ لَا كَفَّارَةَ بِحَالٍ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا هِيَ تَكْفِيرٌ لِلذَّنْبِ، وَمَنْ تَأَوَّلَ لَمْ يَذْنِبْ،

(و) جَازَ الْفِطْرُ (بِمَرَضٍ خَافَ) أَيَّ ظَنٍّ لِقَوْلِ طَبِيبٍ عَارِفٍ أَوْ تَجَرِبَةٍ أَوْ لِمُوَافِقٍ فِي الْمَرَاجِ (زِيَادَتَهُ أَوْ تَمَادِيهِ) بِأَنْ يَتَأَخَّرَ الْبُرْءُ، وَكَذَا إِنْ حَصَلَ لِلْمَرِيضِ بِالصَّوْمِ شِدَّةٌ وَتَعَبٌ، بِخِلَافِ الصَّحِيحِ ^(١).

(وَوَجِبَ) الْفِطْرُ لِمَرِيضٍ وَصَحِيحٍ (إِنْ خَافَ) عَلَى نَفْسِهِ بِصَوْمِهِ (هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَدَى) ^(٢)، كَتَعْطِيلِ مَنْفَعَةٍ مِنْ سَمْعٍ أَوْ بَصَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَوْجُوبِ حِفْظِ النَّفْسِ، وَأَمَّا الْجَهْدُ الشَّدِيدُ فَيُبِيحُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ، قِيلَ: وَالصَّحِيحُ أَيْضًا.

وَشَبَّهَ فِي الْحُكْمَيْنِ مَعًا وَهُمَا الْجَوَازُ وَالْوَجُوبُ لِلْمَرِيضِ قَوْلُهُ: (كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمَكِّنْهَا) أَيَّ الْمُرْضِعِ (اسْتِئْجَارٍ) لِعَدَمِ مَالٍ أَوْ مُرْضِعَةٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهَا (أَوْ غَيْرُهُ) أَيَّ الْإِسْتِئْجَارِ، وَهُوَ إِرْضَاعُهَا بِنَفْسِهَا ^(٣) أَوْ غَيْرِهَا مَجَانًا أَيَّ لَمْ يُمَكِّنْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّ (وَلَا تُطْعَ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كُفُورًا) / ^(٤) (خَافَتَا) بِالصَّوْمِ (عَلَى وَلَدَيْهِمَا) فَيجُوزُ فِطْرُهُمَا إِنْ

والله تعالى مجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى. الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/ ٣٨٠).

١ - أي: فإنه لا يجوز للصحيح الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب وهذا هو المشهور، وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره، وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور، إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام، وقيل: يجوز له الفطر.

٢ - قَوْلُهُ: (وَوَجِبَ إِنْ خَافَ هَلَاكًا) هَذَا كَالِاسْتِئْثَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: وَجَازَ الْفِطْرُ بِمَرَضٍ خَافَ زِيَادَتَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ يَخَافَ هَلَاكًا فَيَجِبُ، (أَوْ شَدِيدَ أَدَى) أَيَّ أَدَى شَدِيدًا فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ لِمَوْصُوفِهَا.

٣ - مع كِفَايَتِهِ.

٤ - قَالَ اللَّهُ ﷻ: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعَ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كُفُورًا). سورة الإنسان، الآية ٢٤.

قَوْلُهُ: (أَيَّ لَمْ يُمَكِّنْهَا وَاحِدٌ إلخ) هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: إِنَّ الْمُرْضِعَ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ إِلَّا إِذَا انْتَقَى إِمْكَانُ كُلِّ مِنَ الْإِسْتِئْجَارِ وَغَيْرِهِ، فَكَانَ الْوَاجِبُ الْعُطْفُ بِالْوَلَدِ لَا بِالْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ: (عَلَى حَدِّ) أَيَّ عَلَى طَرِيقَةٍ أَيَّ فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَلَا تُطْعَ إلخ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُطْفَ بِأَوْ بَعْدَ النَّفْيِ كَمَا فِي الْمَصْبُفِ أَوْ بَعْدَ النَّفْيِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْفِعْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١/ ٥٣٦ ٥٣٥).

خَافَتْا عَلَيْهِ الْمَرَضَ ^(١) أَوْ زِيَادَتَهُ وَيَجِبُ إِنْ خَافَتْا هَلَكَأ أَوْ شَدِيدَ أَذًى، وَأَمَّا خَوْفُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَهُوَ دَاخِلٌ عُمُومَ قَوْلِهِ: وَيَمْرَضُ الْخُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَرَضٌ وَالرَّضَاعُ فِي حُكْمِهِ، وَلِذَا ^(٢) كَانَتْ الْحَامِلُ لَا إِطْعَامَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُرْضِعِ فَإِنْ أَمَكَّنَهَا الْإِسْتِجَارُ وَجَبَ صَوْمُهَا ^(٣) (وَالْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ^(٤)؛ لِأَنَّهُ ^(٥) بِمَنْزِلَةِ نَفَقَتِهِ حَيْثُ سَقَطَ رِضَاعُهُ عَنْ أُمِّهِ بِلُزُومِ الصَّوْمِ لَهَا وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ، (ثُمَّ) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَوُجِدَ مَالُ الْأَبَوَيْنِ (هَلْ) تَكُونُ فِي (مَالِ الْأَبِ) وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ (أَوْ) فِي (مَالِهَا؟ تَأْوِيلَانِ) ^(٦) مَحْلُهُمَا حَيْثُ يَجِبُ الرِّضَاعُ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَفِي مَالِ الْأَبِ اتِّفَاقًا ^(٧).

- ١ - إِنْ خَافَتْا عَلَيْهِ الْمَرَضَ أَيْ خُدُوتهُ بِسَبَبِ صَوْمِ الْحَامِلِ أَوْ مِنْ قِلَّةِ اللَّبَنِ بِسَبَبِ صَوْمِ الْمُرْضِعِ.
- ٢ - أَيْ وَلِأَجْلِ كَوْنِ الْحَمْلِ مَرَضًا حَقِيقَةً وَالرَّضَاعِ فِي حُكْمِ الْمَرَضِ وَلَيْسَ مَرَضًا حَقِيقَةً.
- ٣ - قَوْلُهُ: خَافَتْا عَلَى وَلَدِيهِمَا، أَيْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ الْمَجْزُورِ لِلْفِطْرِ وَالْمَوْجِبِ لَهُ، وَمَفْهُومُ خَافَتْا الْخُ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُمَا الْفِطْرُ بِمَجَرَّدِ حُصُولِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ، لَكِنَّ اللَّحْمِيَّ قَدْ صَرَّحَ بِجَوَازِهِ لَهُمَا، وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ الْإِتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ وَعَزَّاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِسَمَاعِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَنَصَّهُ لِلْمُرْضِعِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ:
- حَالٌ - لَا يَجُوزُ لَهَا فِيهِ الْفِطْرُ وَالْإِطْعَامُ، وَهُوَ مَا إِذَا قَدَّرَتْ عَلَى الصَّوْمِ، وَلَمْ يُجْهِدْهَا الْإِرْضَاعُ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَوَلَدِهَا ضَرَرٌ بِسَبَبِهِ.
- وَحَالٌ - يَجُوزُ لَهَا فِيهَا الْفِطْرُ وَالْإِطْعَامُ، وَهِيَ مَا إِذَا جَهَدَهَا الْإِرْضَاعُ، وَلَمْ تَخَفْ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَيْهِ خُدُوثَ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتَهُ وَلَمْ يُمَكِّنْهَا الْإِرْضَاعُ.
- وَحَالٌ - يَجِبُ عَلَيْهَا فِيهَا الْفِطْرُ وَالْإِطْعَامُ، وَهِيَ مَا إِذَا لَمْ يُمَكِّنْهَا الْإِرْضَاعُ وَخَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا شِدَّةَ الْأَذَى.
- ٤ - أَيْ أَجْرَةُ إِرْضَاعِهِ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِرْضَاعِهِ وَخَافَتْ عَلَيْهِ وَأَجَرَتْ لَهُ مُرْضِعَةً تُرْضِعُهُ، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ لَمْ يُمَكِّنْهَا اسْتِجَارًا، أَيْ فَإِنْ أَمَكَّنَهَا ذَلِكَ وَجَبَ الصَّوْمُ وَاسْتَأْجَرَتْ وَالْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ الْخُ.
- ٥ - أَيْ إِرْضَاعُهُ.
- ٦ - الْأَوَّلُ - تَكُونُ فِي مَالِ الْأَبِ - لِلْحَمِي، وَالثَّانِي - تَكُونُ فِي مَالِ الْأُمِّ - لِسَبَبِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، وَكَانَ الْأَوَّلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعْبَرَ بِتَرَدُّدٍ أَوْ بِقَوْلَيْنِ، إِذْ لَيْسَ هَذَا خِلَافًا فِي فَهْمِ الْمُدَوَّنَةِ، وَالرَّاجِحُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ، فَإِنْ عَدِمَ مَالُ الْأَبِ فَمِنْ مَالِ الْأُمِّ.
- ٧ - أَيْ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ عَلَيْهِ الْقَدْرُ، وَكَانَتْ غَيْرَ مُطْلَقَةً طَلَاقًا بَائِنًا، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا اتِّفَاقًا وَكَانَتْ فِي مَالِ الْأَبِ.

(و) وَجِبَ (الْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ) ، فَمَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ ثَلَاثِينَ وَقَضَاهُ بِالْهَلَالِ فَكَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ صَامَ يَوْمًا آخَرٌ ^(١) ، (بِرَمَنْ أُبِيحَ صَوْمُهُ) ، فَلَا يَقْضِي فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَلَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ شَامِلًا لِرَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ، أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ : (غَيْرَ رَمَضَانَ) فَلَا يَقْضِي مُسَافِرٌ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ الْمَاضِي فِيهِ إِذْ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ ^(٢) .

١ - قَوْلُهُ : (وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ) عَطَفَ عَلَى فَاعِلٍ وَجِبَ الْمُسْتَتَرُّ فِي قَوْلِهِ : وَوَجِبَ إِنْ خَافَ هَلَاكَ الْخ... وَالْقَضَاءُ وَجِبَ بِالْعَدَدِ ، أَيُّ سَوَاءٍ صَامَ الْقَضَاءُ بِالْهَلَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وقال ابن وهب : الْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ إِنْ صَامَ بِالْعَدَدِ وَلَمْ يَصُمْ بِالْهَلَالِ ، وَإِنْ صَامَ بِالْهَلَالِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ ، سَوَاءً وَافَقَتْ عِدَّةُ أَيَّامِهِ عِدَّةَ رَمَضَانَ أَوْ نَقَصَ عِدَّةَ الْقَضَاءِ عَنْهُ .
٢ - أَيُّ : وَجِبَ الْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ بِرَمَنْ أُبِيحَ الصَّوْمُ فِيهِ ، فَخَرَجَ الزَّمَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الصَّوْمُ كَيَوْمِي الْعِيدِ وَتَالِيَيْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهَا قَضَاءً ، وَخَرَجَ أَيْضًا الزَّمَانُ الَّذِي يُكْرَهُ صَوْمُهُ كَرَابِعِ النَّحْرِ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ قَضَاءً ، وَخَرَجَ أَيْضًا الزَّمَانُ الَّذِي وَجِبَ صَوْمُهُ كَرَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِ وَكَذَلِكَ الْأَيَّامُ الْمَعِينَةُ الَّتِي نَذَرَ صَوْمُهَا فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهَا قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ الْمَاضِي ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ : بِرَمَنْ أُبِيحَ صَوْمُهُ شَامِلًا لِرَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَوْ قَالَ الْمُصَيِّفُ : بِرَمَنْ أُبِيحَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا لِأَغْنَاهُ عَنْ قَوْلِهِ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا يَنْتَقِضُ قَوْلُ الْمُصَيِّفِ بِرَمَنْ أُبِيحَ صَوْمُهُ بِيَوْمِ الشَّكِّ ، فَإِنْ صَوْمُهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ مَعَ أَنَّهُ يُصَامُ قَضَاءً .
وَلَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ ، أَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ الْقَضَاءِ فِي ثَانِي الْعِيدِ وَثَالِثِهِ فَبِاتِّفَاقٍ لِلنُّهْيِ عَنْ صَوْمِهِمَا نَهْيٍ تَحْرِيمٍ ، وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ الْقَضَاءِ فِي رَابِعِ الْعِيدِ وَهُوَ ثَالِثُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَعَلَى الْمَشْهُورِ لِكِرَاهَةِ صَوْمِهِ تَطَوُّعًا وَعَدَمِ إِبَاحَتِهِ .

قَوْلُهُ (فَلَا يَقْضِي الْخ) أَيُّ فَلَوْ قَضَى الْمُسَافِرُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ الْمَاضِي فِي هَذَا الْحَاضِرِ فَإِنَّهُ لَا يَجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا .

وَأَمَّا الْحَاضِرُ إِذَا صَامَ رَمَضَانَ الْحَاضِرَ قَضَاءً عَنْ الْمَاضِي ، فَقِيلَ : لَا يَجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَشْهَبُ وَسُخْنُونُ وَإِبْنُ حَبِيبٍ وَإِبْنُ الْمَوَازِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ ذَلِكَ الْقَوْلِ فَقِيلَ : إِنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ كِفَارَةٌ كُبْرَى مَعَ كَوْنِ صَوْمِهِ لَا يُجْزِيهِ عَنْ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَلَا الْمَاضِي ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَامَهُ وَلَمْ يُفْطِرْ ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَازِ : يَلْزِمُهُ كِفَارَةٌ كُبْرَى مَعَ الْكِفَارَةِ الصُّغْرَى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِفِطْرِهِ فِيهِ عَدَدًا بَرْفَعَهُ نَبِيَّةُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يُعَذَّرَ بِجَهْلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَيْهِ فِيغِيدُ اعْتِمَادُهُ كَمَا قَالَ ح ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا صَامَ رَمَضَانَ الْحَاضِرَ قَضَاءً عَنْ الْفَائِتِ بِأَنَّهُ يَجْزِي عَنْ

(و) وَجَبَ (إِتْمَامُهُ) أَيُّ الْقَضَاءِ (إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ) أَيُّ الصَّوْمِ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ ذَكَرَ سُقُوطَهُ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ أَفْطَرَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ ^(١) .

(وَفِي وَجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ) عَلَى مَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ نَفَلٍ أَفْطَرَ فِيهِ عَمْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ فِي قَضَائِهِ عَمْدًا، فَيَقْضِي يَوْمَيْنِ يَوْمًا عَنِ الْأَصْلِ وَيَوْمًا عَنِ الْقَضَاءِ، وَعَدَمِ وَجُوبِهِ فَيَقْضِي يَوْمًا عَنِ الْأَصْلِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَصَالَةً، وَهُوَ الْأَرْجَحُ (خِلَافٌ)، فَإِنْ أَفْطَرَ فِي الْقَضَاءِ سَهْوًا فَلَا يَقْضِي اتِّقَافًا ^(٢) .

(و) وَجَبَ (أَدَبُ الْمُفْطِرِ عَمْدًا) وَلَوْ بِنَفْلٍ بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ هُمَا، وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ ^(٣) حُدَّ مَعَ الْأَدَبِ، وَقَدَّمَ الْأَدَبُ إِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا ^(٤) (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِبًا) قَبْلَ الظُّهْرِ عَلَيْهِ فَلَا أَدَبَ.

الْحَاضِرِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَصَوَّبَهُ فِي النُّكْتِ، كَمَا قَالَ الْمَوَاقِ، وَعَلَيْهِ لِلْمَاضِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ عُبَيْ: وَتَبْنَعِي أَنْ يَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى قَالَهُ شَيْخُنَا الْعُدَوِيُّ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ شُيُوحِنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَدْ صَحَّحَ. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١ / ٥٣٦، ٥٣٧).

١ - أَيُّ إِذَا ظَنَّ الْإِنْسَانُ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ نَذْرِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَشَرَعَ فِيهِ، فَتَذَكَّرَ قَضَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ تَذَكَّرَ سُقُوطَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْهُ، بَأَن تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَلَغَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَجَبَ إِتْمَامُهُ، لِأَنَّهُ صَارَ نَفْلًا، وَالتَّغَلُّلُ يَجِبُ إِتْمَامُهُ بِالشَّرْعِ فِيهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنْ أَفْطَرَ عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَابْنِ شَبْلُونٍ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَقَضَى فِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْخِلَافَ خَاصٌّ بِالْفِطْرِ عَمْدًا، وَأَمَّا إِنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اتِّقَافًا خِلَافًا لِعُبَيْ، حَيْثُ جَعَلَ الْخِلَافَ فِي كُلِّ مِنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ.

٢ - قَوْلُهُ: (خِلَافٌ) شَهَرُ الثَّانِي ابْنُ الْحَاجِبِ فِي بَابِ الْحَجِّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَالْأَوَّلُ شَهْرُ ابْنِ غَلَّابٍ فِي وَجْهِهِ، وَقَوْلُهُ: (فَلَا يَقْضِي اتِّقَافًا) أَيُّ كَمَا قَالَ الْقَرَفِيُّ فِي الدَّخِيرَةِ، وَخَالَفَهُ الْقَاضِي سَنَدٌ فَجَعَلَ الْخِلَافَ جَارِيًا فِيمَنْ أَفْطَرَ فِي الْقَضَاءِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَتَبَعَهُ خَش. حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١ / ٥٣٧).

٣ - كَمَنْ زَنَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُحْصَنٌ.

٤ - اسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ سُقُوطَ الْأَدَبِ فِي هَذَا، لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى الْجَمِيعِ، وَمَقْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَإِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَى الْأَدَبِ.

(و) وَجَبَ (إِطْعَامُ) قَدْرٍ (مُدِّهِ ^(١)) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُفَرِّطٍ (أَيَّ عَلَى مُفَرِّطٍ) فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ (أَيَّ إِلَى أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الثَّانِي وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْمِثْلِ ^(٢)) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ (مُتَعَلِّقٌ بِإِطْعَامٍ وَكَذَا قَوْلُهُ (لِمُسْكِينٍ) فَلَوْ أُعْطِيَ مُسْكِينًا مُدَّيْنِ عَنْ يَوْمَيْنِ مَثَلًا وَلَوْ كُلَّ وَاحِدٍ ^(٣) فِي يَوْمِهِ لَمْ يُجْزِهِ إِنْ كَانَ التَّقْرِيطُ بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ عَامَيْنِ جَازَ ^(٤))، وَلَا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ (عَلَى مُدٍّ يُدْفَعُ لِمُسْكِينٍ ^(٥))، وَيَنْبَغِي نَزْعُهُ مِنْهُ إِنْ بَقِيَ وَبَيَّنَّ ^(٦)).

وَمَحَلُّ إِطْعَامِ الْمُفَرِّطِ (إِنْ أَمَكَّنَ قَضَاؤُهُ بِشُعْبَانِ)، بِأَنْ يَبْقَى مِنْ شُعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْدُورٍ، (لَا إِنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ) الْأُولَى عُدْرُهُ ؛ لِيَشْمَلَ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ وَالْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَالْإِكْرَاهَ وَالْجَهْلَ وَالسَّفَرَ بِشُعْبَانَ، أَيَّ اتَّصَلَ مِنْ مَبْدَأِ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ

١ - المد ملاً اليدين المتوسطتين من الرجال، وقُدْرَ برطل وثلاث، والرطل تسعون مثقالاً، والمثقال أربعة جرامات وربع أي أن الرطل يساوي ٣٨٢ جراماً تقريباً.

٢ - اللَّامُ فِي قَوْلِهِ (لِمُفَرِّطٍ) بِمَعْنَى عَلَى كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِمِثْلِهِ بِمَعْنَى إِلَى الَّتِي لَانْتِهَاءِ النِّغَايَةِ مُرْتَبِطٌ بِمُفَرِّطٍ أَيَّ تَقْرِيطاً مُنْتَهِيّاً فِيهِ إِلَى دُخُولِ مِثْلِهِ وَقَوْلُهُ لِمُفَرِّطٍ أَيَّ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ سَفِيهًا كَانَ التَّقْرِيطُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَنَاسِي الْقَضَاءِ لَا الْمُكْرَهَ عَلَى تَرْكِهِ وَالْجَاهِلِ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ عَلَى رَمَضَانَ التَّالِي لَهُ فَلَيْسَا بِمُفَرِّطَيْنِ كَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّقْرِيطَ الْمَوْجِبَ لِلْإِطْعَامِ إِنَّمَا يُنْظَرُ فِيهِ لِشُعْبَانَ الْوَاقِعِ فِي السَّنَةِ الَّتِي تَلِي سَنَةَ رَمَضَانَ الْمُقْضَى خَاصَّةً، فَإِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِيهِ فَلَا إِطْعَامَ، وَلَوْ فَرَّطَ فِيهَا قَبْلَهُ أَوْ فِيهَا بَعْدَهُ مِنَ الْعَامِ الثَّانِي. وَلَا يَتَكَرَّرُ الْمُدُّ بِتَكَرُّرِ الْمِثْلِ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ رَمَضَانَ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَ رَمَضَانَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مُدَّانِ.

٣ - أَيَّ: وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُدَّيْنِ دَفَعَهُ لَهُ فِي يَوْمِهِ الَّذِي صَامَهُ قَضَاءً عَمَّا فِي الدِّمَةِ.

٤ - أَيَّ فَإِنْ كَانَا عَنْ عَامَيْنِ فَرَّطَ فِيهِمَا، بِأَنْ دَفَعَ لَهُ مُدَّيْنِ عَنْ يَوْمَيْنِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَامٍ جَازَ، كَمَا يَجُوزُ لِلْمُرْضِعِ دَفْعُ كَفَّارَةِ فِطْرِهَا وَتَقْرِيطِهَا لِمُسْكِينٍ وَاحِدٍ.

٥ - أَيَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ، أَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ، مِثَالُ الْأَوَّلِ: إِذَا فَرَّطَ وَعَلَيْهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الثَّانِي، وَمِثَالُ الثَّانِي: مَا إِذَا فَرَّطَ فِي رَمَضَانَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، فَالْمُرَادُ بِالْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ كَفَّارَةُ التَّقْرِيطِ الَّذِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٥٣٨).

٦ - أَيَّ إِنْ بَقِيَ بِيَدِهِ وَبَيَّنَّ لَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ.

عَلَيْهِ إِلَى تَمَامِ شَعْبَانَ، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا وَحَصَلَ لَهُ الْعُذْرُ قَبْلَ رَمَضَانَ الثَّانِي بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَاسْتَمَرَّ إِلَى رَمَضَانَ، فَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ اتَّصَلَ مِنْ رَمَضَانَ لِرَمَضَانَ وَلَا جَمِيعِ شَعْبَانَ ^(١) (مَعَ الْقَضَاءِ) فِي النِّعَامِ الثَّانِي، أَيْ يُنْدَبُ الْإِطْعَامُ أَيْ إخراج المَدِّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّ يَوْمٍ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ يُخْرَجُ جَمِيعَ الْأَمْدَادِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزًا وَخَالَفَ الْمُنْدُوبَ ^(٢).

١ - قَوْلُهُ (إِنْ أَمَكَنَ قِصَاؤُهُ بِشَعْبَانَ الْخ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ: وَوَجِبَ إِطْعَامُ مَدِّهِ الْخ، يَعْني: أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُفَرِّطُ إِطْعَامُ الْمَدِّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمُسْكِينٍ إِذَا كَانَ يُمَكِّنُ قِصَاءَ مَا عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ بِأَنْ صَارَ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ خَالَ مِنْ الْأَعْدَارِ وَلَمْ يَقْضِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ الْآخِرُ، وَعَلَى هَذَا، فَمَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا مِنْ رَمَضَانَ وَتَرَكَ قِصَاءَ هَا أَوَّلِ شَعْبَانَ وَأَخَّرَهَا إِلَى أَنْ بَقِيَ مِنْهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ لَمَّا بَقِيَ ذَلِكَ مَرِضٌ إِلَى أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ الثَّانِي، فَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ الْمُعْتَبَرُ إِمَّاكَانُ الْقَضَاءِ فِي شَعْبَانَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ حَصَلَ فِي آخِرِهِ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ عُذْرٌ وَتَرَخَى فِي شَعْبَانَ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ إِطْعَامٌ.

وَأَنْظُرْ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ ظَنًّا كَمَالِهِ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِطْعَامُ لِيَوْمٍ أَوْ لَا ؟ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْقَضَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُمَكِّنْهُ قِصَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِشَعْبَانَ.

وَالْجَهْلُ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِ الْقَضَاءِ عَلَى رَمَضَانَ الثَّانِي وَجَعَلَ الْجَهْلُ الْمَذْكُورَ عُذْرًا أَحَدُ قَوْلَيْنِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ.

٢ - قَوْلُهُ: (مَعَ الْقَضَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِطْعَامِ، أَيْ وَوَجِبَ إِطْعَامُ مَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُفَرِّطٍ، خَالَةً كَوْنُ ذَلِكَ الْإِطْعَامِ مُصَاحِبًا لِلْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ، فَكَلَّمَا أَخَذَ فِي قِصَاءِ يَوْمٍ أَطْعَمَ فِيهِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزًا كَمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُدَوِّنَةِ: لَا تَقَرُّوُ الْكُفَّارَةَ الصُّغْرَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ، لِحَمْلِهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا تَقَرُّوُ عَلَى جِهَةِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: بَعْدَ الْوُجُوبِ، أَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجْزَى.

(وَ) وَجَبَ (مَنُذُورُهُ)، أَيُّ الْوَفَاءِ بِهِ صَوْمًا أَوْ غَيْرَهُ ^(١)، (وَ) وَجَبَ (الْأَكْثَرُ)
 اخْتِيَاظًا (إِنْ اِخْتَمَلَهُ)، أَيُّ الْأَكْثَرِ (بِلَفْظِهِ)، وَاحْتَمَلَ الْأَقْلَ (بِلَا نِيَّةٍ) مُتَعَلِّقَةً بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
 وَإِلَّا عَمِلَ عَلَى مَا نَوَى ^(٢)، وَمَثَلٌ لِلْمُخْتَمَلِ بِقَوْلِهِ: (كَشْهَرٍ فَثَلَاثِينَ) أَيُّ كَنْدَرٍ شَهْرٍ فَيَصُومُ
 ثَلَاثِينَ يَوْمًا ^(٣)، وَلَوْ قَالَ: فَثَلَاثُونَ كَانَ أَقْيَسَ، أَيُّ فَيَلْزِمُهُ ثَلَاثُونَ اخْتِيَاظًا، وَإِنْ اِخْتَمَلَ لَفُظُ
 شَهْرٍ تِسْعًا وَعَشْرِينَ، وَمَحَلُّ لُزُومِ الثَّلَاثِينَ (إِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْهَلَالِ)، فَإِنْ بَدَأَ بِهِ لَزِمَهُ إِيْتَامُهُ
 كَامِلًا أَوْ نَاقِصًا ^(٤)، وَمَنْ نَذَرَ نِصْفَ شَهْرٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لَزِمَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَوْ نَذَرَهُ بَعْدَ
 مُضِيِّ نِصْفِهِ وَجَاءَ الشَّهْرُ نَاقِصًا ؛ لِاخْتِمَالِ كَوْنِ نِصْفِ الشَّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَرْبَعَةَ
 عَشَرَ وَنِصْفًا، وَمَنْ نَذَرَ نِصْفَ يَوْمٍ لَزِمَهُ إِيْتَامُهُ ^(٥)؛ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَقِيلَ: يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ
 يَنْذِرْ طَاعَةً.

(وَ) وَجَبَ (ابْتِدَاءُ سَنَةٍ)، أَيُّ اسْتِثْنَاءُ سَنَةٍ، فَيَلْزِمُهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَلَا يَلْزِمُهُ
 تَتَابُعُهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الشُّرُوعَ مِنْ حِينَ النَّذْرِ أَوْ الْحِنْثِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ ^(٦)، فَلَوْ حَذَفَ

١ - قَوْلُهُ: (وَوَجَبَ مَنُذُورُهُ) الضَّمِيرُ لِلنَّاذِرِ الْمُفْهُومِ مِنَ الْوَصْفِ، أَيُّ لُزُومِ النَّاذِرِ الْوَفَاءَ بِمَنُذُورِهِ، أَيُّ بِأَيِّ
 نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَرَجَعَهُ بَعْضُهُمْ لِلصَّوْمِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ
 لِلْمَقَامِ.

٢ - قَوْلُهُ: بِلَا نِيَّةٍ أَيُّ حَالِ كَوْنِ لَفْظِهِ مُلْتَبِسًا بِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَيُّ مِنْ الْأَقْلِ وَالْأَكْثَرِ.
 حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ (١ / ٥٣٨).

٣ - كَنْدَرِ شَهْرٍ، أَيُّ الصَّادِقِ بِثَلَاثِينَ وَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ.

٤ - وَلَا يَلْزِمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَاقِصًا، وَلَوْ قَالَ: نَذَرْتُ عَلَى أَنْ أَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ يَوْمًا، لَزِمَهُ يَوْمٌ، وَلَوْ قَدَّمَ
 الْيَوْمَ بِأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَى أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ شَهْرًا، فَيُخْتَمَلُ تَكَرُّرُهُ فِي أَسَابِيعِ الشَّهْرِ، وَيُخْتَمَلُ أَنْ يَصُومَهُ
 ثَلَاثِينَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ صَامَ ثَلَاثِينَ خَمِيسًا فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ.

٥ - لِأَنَّ صَوْمَ الْيَوْمِ لَا يَقْبَلُ التَّبَعِيزَ، فَاخْتِيَارُ بَعْضِ الْيَوْمِ كاخْتِيَارِ كُلِّهِ، تَطْبِيقًا لِلْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ: « مَا لَا
 يَقْبَلُ التَّبَعِيزَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كاخْتِيَارِ كُلِّهِ، وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كإِسْقَاطِ كُلِّهِ ». الْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ السَّبْكِ -
 الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ، (١ / ١٢١)، السِّيُوطِيُّ - الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ (ص: ١٦٠).

٦ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَى صَوْمِ سَنَةٍ أَوْ عَامٍ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَلِّي صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ
 عَامٍ وَحِنْثٌ، فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ صَوْمُ سَنَةٍ وَلَا يَجْتزئُ بِنَاقِي سَنَةٍ حَلْفُهُ أَوْ نَذْرُهُ، وَلَا يَلْزِمُهُ الشُّرُوعُ فِيهَا مِنْ حِينَ نَذَرِهِ

لَقَطَ ابْتِدَاءَ كَانَ أَحْسَنَ، (وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ) مِنْهَا كَالْعِيدَيْنِ وَثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ وَرَمَضَانَ (فِي) قَوْلِهِ: لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ (سَنَةٍ) أَوْ حَلْفِهِ بِهَا وَحَنَتْ ^(١)، (إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا) كَسَنَةِ ثَمَانِينَ، وَهُوَ فِي أَثْنَانِهَا، (أَوْ يَقُولُ: هَذِهِ) السَّنَةُ، وَهُوَ فِي أَثْنَانِهَا (وَيُنَوِّي بَاقِيَهَا) فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ، وَالْوَاوُ لِلْحَالِ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ أَوْ يَنْوِي بِأَوْ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْوَاوِ (فَهُوَ) أَيُّ الْبَاقِي لَازِمٌ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ يَبْدُئُهُ مِنْ حِينَ النَّذْرِ وَيَتَابِعُهُ وَيَلْزِمُهُ صَوْمُ رَابِعِ النَّحْرِ

أو من حين حِنْثِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِي ذَلِكَ، وَلَا يَلْزِمُ تَتَابُعُهَا، وَيَلْزِمُهُ قَضَاءُ مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ مِنْهَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ سَنَةٍ فِي الْحَلْفِ بِالسَّنَةِ أَوْ الْعَامِ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ.

وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا السَّيِّدِ الْبُلْبُلِيِّ عَلَى عِبْقِ قَوْلِ لِابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ: يَلْزِمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقِيلَ: يَكْفِي بِسَنَةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، لِحَدِيثٍ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَانَتْ صَامَ الدَّهْرِ » قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيحٌ - سَنَنَ أَبِي دَاوُدَ، بَابُ: فِي صَوْمِ سَنَةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ (٢ / ٢٩٩) -، وَقِيلَ: يَلْزِمُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعْشَرِ أَمْثَالِهَا، وَلَمَّا رَوَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " صَحِيحٌ لغيره، وَهَذَا إِسْنَادُ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ رِجَالُ الشَّيْخِينَ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ طِ الرَّسَالَةِ (٣٥ / ٢٢٧) -، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِيِّ (١ / ٥٣٩).

١ - وَقَوْلُهُ: وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ، يَعْنِي تَطَوُّعًا، بِأَنْ كَانَ صَوْمُهُ مِنْهُيًّا عَنْهُ كَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّقَاسِ، وَثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ، وَأَمَّا رَابِعُهُ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ وَلَا يَقْضِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُذَوَّنَةِ عَلَى ثَقْلِ الْمَوَاقِ وَعِظْمَتِهِ ابْنِ عَرَفَةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ صَوْمُهُ تَتَابَعَهُ النَّذْرُ، وَقَالَ الشَّارِحُ بِهِزَامٌ وَتَتَوَحَّجُ: إِنَّهُ لَا يُصَامُ الرَّابِعُ وَيُقْضَى قَالَ الْمَوَاقِ: وَهُوَ أَبْيَنُ، لِأَنَّ صَوْمَهُ مَكْرُوهٌ لِغَيْرِ نَازِرٍ بِعَيْنِهِ، وَنَازِرُ السَّنَةِ لَيْسَ نَازِرًا لَهُ بِعَيْنِهِ وَلَا دَاخِلًا فِي ضَمَنِ نَذْرِهِ، لِأَنَّ السَّنَةَ مُبْهَمَةٌ، وَعِظَمَ ذَلِكَ طَفِي وَعِظَمَ بَعْضُ شَيْوَحِنَا كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصْطَفِ لِأَنَّهُ قَالَ وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ وَالرَّابِعُ يَصِحُّ صَوْمُهُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ أَصْلًا أَوْ صِحَّةً كَامِلَةً اهْ شَيْخُنَا عَدَوِي.

أَوْ كَانَ وَاجِبًا كَرَمَضَانَ وَالْمُعَيَّنِ بِالنَّذْرِ وَلَوْ كَانَ مُكْرَّرًا كَكُلِّ خَمِيسٍ، وَكَمَا يَقْضِي مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ يَقْضِي مَا يَصِحُّ صَوْمُهُ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ، سِوَاءَ كَانَ فِطْرُهُ لِعُذْرِ كَمَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ، أَوْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرِ بِأَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا حَرَامًا.

(١)، (وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ) أَيَّ قَضَاءٍ مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا مَا أَفْطَرَهُ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ كَمَا تَقَدَّمَ (٢) (بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَقَرٍ) أَيَّ أَوْ إِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ (٣).

(و) وَجَبَ (صَبِيحَةٌ) أَيَّ صَوْمٍ صَبِيحَةٌ لَيْلَةٌ (الْقُدُومِ) أَيَّ قُدُومِ شَخْصٍ مِنْ سَقَرٍ مَثَلًا (فِي) نَذَرِ صَوْمٍ (يَوْمِ قُدُومِهِ) أَيَّ قُدُومِ الشَّخْصِ الْمُعَلَّقِ الصَّوْمِ عَلَى قُدُومِهِ (إِنْ قَدِمَ لَيْلَةً غَيْرَ عِيدٍ) وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَرَمَضَانَ، فَلَوْ قَالَ: غَيْرَ عُذْرٍ لَشَمَلِ مَا ذَكَرَ، بِأَنْ قَدِمَ لَيْلَةً يَوْمٍ يُصَامُ تَطَوُّعًا، أَيَّ يَلْزَمُهُ صَبِيحَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَقَطْ إِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِأَبَدًا، فَإِنْ قَيَّدَ لَزِمَهُ مُمَاتِلُهُ أَيْضًا (٤)، (وَإِلَّا) يَقْدَمُ لَيْلًا بِأَنْ قَدِمَ نَهَارًا أَوْ لَيْلَةً عُذْرٍ (فَلَا) يَلْزَمُ النَّاذِرَ شَيْءٌ أَصْلًا إِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِأَبَدًا، وَإِلَّا لَزِمَهُ مُمَاتِلُهُ وَلَوْ فِي قُدُومِهِ لَيْلَةً عِيدٍ فِيمَا يَظْهَرُ (٥).

(و) لزمه (صيام الجمعة) أي الأسبوع بتمامه (إن) نذر صوم يوم معين و (نسي اليوم) ؛ كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا (على المختار)، الأولى التعبير بالفعل (٦) ؛

١ - أَنَّ السَّنَةَ الْمُبْهَمَةَ وَالْمُعَيَّنَةَ يُفْتَرِقَانِ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: الْقُورِيَّةِ، وَالْمُتَابَعَةِ، وَصَوْمِ رَابِعِ النَّحْرِ، فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَزِمَتْ فِي الْمُعَيَّنَةِ دُونَ الْمُبْهَمَةِ عَلَى مَا عَلِمْتَ مِنَ الْخِلَافِ فِي رَابِعِ النَّحْرِ فِي الْمُبْهَمَةِ.

٢ - لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يَقُوتُ بِقَوَاتِ رَمَنِهِ إِنْ قَاتَ لِغُذْرٍ.

٣ - الْمُعْتَمِدُ أَنَّ مَا أَكْرَهَ عَلَى فِطْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ.

٤ - حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: اللَّهُ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُ صَبِيحَةِ لَيْلَةِ قُدُومِهِ إِنْ قَدِمَ لَيْلًا، وَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَدِمَ فِيهَا لَيْسَتْ لَيْلَةً عُذْرٍ، بِأَنْ قَدِمَ لَيْلَةً يَوْمٍ يُصَامُ تَطَوُّعًا، فَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا وَكَانَتْ لَيْلَةً عُذْرٍ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ النَّاذِرَ شَيْءٌ، وَإِذَا كَانَتْ صَبِيحَةُ الْقُدُومِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجِبُ صَوْمُهُ لِلنَّذْرِ، بَلْ لِرَمَضَانَ، وَسَقَطَ عَنْهُ النَّذْرُ، فَإِنْ قَيَّدَ لَزِمَهُ مُمَاتِلُهُ أَيْضًا، أَيَّ مُمَاتِلِ يَوْمِ صَبِيحَةِ لَيْلَةِ الْقُدُومِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمِ صَبِيحَةِ الْقُدُومِ، إِذَا قَدِمَ لَيْلَةً الْاِثْنَيْنِ لَزِمَهُ صَوْمُ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقُدُومِ، وَكُلُّ اِثْنَيْنِ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ دَائِمًا وَأَبَدًا. حَاشِيَةُ الدَّسُوقِي (١/ ٥٣٩، ٥٤٠).

٥ - وَإِلَّا لَزِمَهُ مُمَاتِلُهُ فِيمَا إِذَا قَدِمَ نَهَارًا أَوْ لَيْلَةً عُذْرٍ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِالْمُبَالَغَةِ، إِذَا قَدِمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ أَوْ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ وَكَانَتْ لَيْلَةُ الْاِثْنَيْنِ صَبِيحَتُهَا يَوْمُ عُذْرٍ، فَإِنْ ذَلِكَ الْيَوْمُ بِخُصُوصِهِ لَا يَلْزَمُهُ صَوْمُهُ وَلَا قَضَاؤُهُ أَيْضًا، وَيَلْزَمُهُ صَوْمُ كُلِّ اِثْنَيْنٍ دَائِمًا مَا لَمْ يَأْتِ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ عِيدٌ أَوْ عُذْرٌ كَحَيْضٍ أَوْ إِمْعَاءٍ أَوْ جُنُونٍ فَإِنَّهُ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْاِثْنَيْنِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْعُذْرُ وَيَصُومُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْاِثْنَيْنَاتِ.

٦ - بِأَنْ يَقُولَ عَلَى مَا أُخْتِيرَ.

لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه ^(١)، وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة ^(٢)، وأما إن نذر يوماً معيناً ولم يقل من جمعة ونسيه فليس له فيه اختيار، وإن كان الحكم كذلك (و) وجب (رابع النحر لنادره) غير معين لكل خميسٍ أو الحجة مثلاً ^(٣)، بل (وإن) نذره (تعييناً) له كعلي صوم رابع النحر، وإن كره صومه تطوعاً (لا) صوم (سابقه) وهما ثاني النحر وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز (إلا لمتمتع) أو قارن، أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هدياً فيجوز له صومهما، (لا) يجب (تتابع) نذر (سنة) مبهمة (أو) تتابع نذر (شهر) مبهم (أو أيام) غير معينة ما لم ينوه، وإلا وجب على التحقيق ^(٤).

(وإن) (سافر في رمضان سقراً يبيع الفطر فصامه، و (نوى برمضان) أي بصومه (في سفره غيره) أي غير رمضان، كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما، ولا

١ - قوله: (لأنه من عند نفسه إلخ) فيه نظر إذ القول الذي ذكره المصنف هو أحد أقوال سحنون، ونص ابن الحاجب: ولو نذر يوماً بعينه ونسيه فثلاثة يتخير، وجميعها، وآخرها، لأنه إما هو أو قضاؤه، قال في التوضيح: الأقوال كلها نقلت عن سحنون وآخر أقواله أنه يصومها جميعها واستظهر للاختياط. وفي المواق الذي رجح إليه سحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها للاختياط. فتبين أن ما اختاره اللخمي قول لسحنون لا من عند نفسه. فلو نذر يوماً معيناً ونسيه وكان مكرراً فعلى القول بالجمعة في غير المكرر يصوم هنا الدهر، وعلى القول بأنه يتخير يختار يوماً يصومه في كل جمعة، وعلى القول بأنه يصوم آخرها يفتقر ستة أيام ويصوم يوماً وهكذا. حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٠).

٢ - أي فيما إذا قال: لله علي صوم اليوم الفلاني من جمعة ونسيه، فيلزمه صوم الأسبوع بتمامه.
٣ - أي كما إذا قال: لله علي صوم كل خميس فصادت خميس رابع النحر، فإنه يصومه، أو قال: لله علي صوم شهر الحجة فإنه يصوم رابع النحر الذي هو من جملة ذلك الشهر المنذور.
٤ - أي لا يجب عليه التتابع في سنة نذر صومها أو شهر نذر صومها أي وأيام نذر صومها، بل يندب، فقوله: سنة أو شهر أو أيام أي مندورة في الجميع، فإذا قال: لله علي صوم سنة أو صوم شهر أو صوم سبعة أيام مبهمة فلا يجب عليه التتابع في صوم.

يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ: (أَوْ) نَوَى فِي سَفَرِهِ (قَضَاءَ) رَمَضَانَ (الْخَارِجِ) دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ غَيْرُهُ ^(١)، فَلَوْ حَدَفَهُ كَانَ أَحْصَرَ، إِلَّا أَنَّ مَفْهُومَ مُسَافِرٍ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الرَّابِعَةِ ^(٢) فِيهِ خِلَافٌ، الرَّاجِحُ أَنَّ الْمُقِيمَ إِنْ نَوَى فِي رَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ الْخَارِجِ أَجْزَأُهُ عَنِ الْحَاضِرِ ^(٣)، (أَوْ نَوَاهُ) أَيِ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ (وَنَذَرَا)، وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ وَغَيْرُهُ لَكَانَ شَامِلًا لِمَا إِذَا نَوَاهُ وَنَذَرِ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءَ الْخَارِجِ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي الْمُسَافِرِ كَالْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ، وَأَجَابَ عَنِ الثَّمَانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يُجْزَ عَنِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، وَمِثْلُهَا فِي الْحَاضِرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ مَا عَدَا الصُّورَةَ الَّتِي فِيهَا الْخِلَافُ ^(٤).

(وَلَيْسَ لِمَرْأَةٍ) أَوْ سَرِيَّةٍ (يَخْتَا جُ لَهَا زَوْجٌ) أَوْ سَيِّدٍ (تَطَوَّعَ بِهَا إِذِنْ) ^(٥)، وَالْمَرَادُ بِهِ غَيْرُ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ، فَيَدْخُلُ فِيهِ النَّذْرُ ^(٦)، كَمَا إِذَا نَذَرْتَ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ

١ - لو نوى المسافر في رَمَضَانَ سَفَرًا يُبِيحُ الْفِطْرَ بِصَوْمِهِ فِي سَفَرِهِ قَضَاءَ رَمَضَانَ الْخَارِجِ - عليه قضاء صوم رمضان قبل ذلك - فَلَا تُجْزِئُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ لِلْخَارِجِ إِطْعَامُ التَّفْرِيطِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِرَمَضَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَفَّارَةٌ كُبْرَى، لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرٌ قَصْرٌ.

٢ - نوي صيام تطوُّعٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ رَمَضَانَ الْخَارِجِ.

٣ - حَاصِلُهُ: أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا نَوَى بِصَوْمِ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ رَمَضَانَ الْقَائِتِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّهُ يَجْزِي عَنِ الْحَاضِرِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَصَوَّبَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي النُّكْتِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَشْهَبُ وَسَخْنُونُ وَابْنُ الْمُوَّازِ وَابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَجْزِي عَنْ وَاحِدٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ الْجَلَّابِ، فَكُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَدْ صَحَّحَ، لَكِنَّ فِي عِبْقِ أَنَّ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْقَتْوَى قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ إِجْزَاؤُهُ عَنِ الْحَاضِرِ.

٤ - أَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا إِلَى أَنَّ صُورَ الْمَسْأَلَةِ سِتُّ عَشْرَةَ صُورَةً، حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ: وَهُمَا الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ فِي الصُّورِ التَّالِيَةِ، وَهِيَ: أَنَّ يَنْوِي بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ تَطَوُّعًا، أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَةً، أَوْ قَضَاءَ الْخَارِجِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ بِثَمَانِيَةٍ، أَوْ يَنْوِي عَامَهُ وَعَامًا قَبْلَهُ، أَوْ هُوَ وَنَذَرًا، أَوْ هُوَ وَكَفَّارَةً، أَوْ هُوَ وَتَطَوُّعًا، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ بِثَمَانِيَةٍ.

ما عَدَا الصُّورَةَ الَّتِي فِيهَا الْخِلَافُ، أَيِ انْفِرَادًا أَوْ اجْتِمَاعًا، بِأَنَّ نَوَى بِرَمَضَانَ الْحَاضِرِ قَضَاءَ الْخَارِجِ، أَوْ نَوَى بِهِ الْحَاضِرَ وَقَضَاءَ الْخَارِجِ.

٥ - أَوْ عَلِمْتَ أَوْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ يَخْتَا جُ لَهَا لِلْوُطْءِ.

٦ - وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا مَا وَجِبَ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ أَوْ فِدْيَةٌ أَوْ جَزَاءٌ صَنِيدٌ.

اعْتِكَافًا فَلَهُ إِفْسَادُهُ عَلَيْهَا بِجَمَاعٍ لَا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَا يَحْتَاجُ لَهَا جَازَ لَهَا التَّطَوُّعُ بِلاِ إِذْنٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).

١ - ليس لامرأة أي زوجة أو سرية يحتاج لوطئها زوج لها أو سيد تطوع بالصوم أو غيره بلا إذن من زوجها أو سيدها، بأن لم تستأذنه أو استأذنته فمنع أو سكت، ومثله ما أوجبته على نفسها بنذر أو حنث في يمين أو فعل ما يترفه به أو يزيل أذى في حج أو عمرة أو قتل صيد في إحرام، ولم يقيد التطوع بالصوم فشمل نافلة الصلاة.

ومثل التطوع الفريضة المتسع وقتها، فإن أحرمت بها فله قطعها بجماعها، وأشعر قوله: يحتاج لها بأنه ليس له أن يفطرها بالأكل، لِأَنَّ احْتِيَاجَهُ إِلَيْهَا الْمُوجِبَ لِتَقْطِيرِهَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْوُطْءِ. وإذا أذن لها في صيام التطوع لم يكن له أن يرجع في الإذن، وإن صامت بإذنه لم يكن له أن يفطرها، ولو ظنت أنه لا يحتاج لها فلها التطوع بغير إذنه، فإن جهلت فقال ابن عرفة الأقرب الجواز، لأنه الأصل. ومفهوم تطوع أنها لا تستأذن في قضاء رمضان زوجا ولا سيدا وهو كذلك، وليس له جبرها على تأخيرها لشعبان. عlish - منح الجليل (٢/ ١٦٢)، الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٣/ ٣٩٣).

ثانيا: الدراسة الموضوعية

إعداد

الأستاذ الدكتور

محمود محمد الشاعر

أستاذ الفقه المساعد

بكلية الشريعة والقانون

بطنطا

الأستاذ الدكتور

محمد إبراهيم صباح

أستاذ الفقه المساعد

بكلية الشريعة والقانون

بطنطا

المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذى هدانا للإيمان، وأنعم علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وصفوة المرسلين، ورحمة الله للعالمين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات رب العالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى الآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،،،

فإنه لما كان علم الفقه يعد من أعظم العلوم نفعا للمسلم في دنياه وأخراه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".^(١)، ولا يستغنى عنه أحد من المسلمين سيما فقه العبادات؛ والتي من أجلها خلق الجن والأنس؛ حيث قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٢).

لذا فقد عقدنا العزم على أن تكون هذه المحاضرات في فقه العبادات ليعلم إخواننا وأبنائنا الطلاب ما يتعلق بها من أحكام، وليعبدوا الله تعالى على وفق ما شرعه الله سبحانه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا وقد اشتملت الدراسة في فقه العبادات على الموضوعات التالية: (أحكام الطهارة، أحكام الوضوء ونواقضه - الغسل وأحكامه، أحكام الحيض والنفاس وموانعهما، الوقت المختار، أحكام الصلاة شروطها وفرائضها وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، سجود السهو وأحكامه، صلاة الجماعة، الإمامة، صلاة الجمعة).

هذا وقد أعد الأستاذ الدكتور: محمد صباح: (أحكام الطهارة، وأحكام الوضوء ونواقضه، والغسل وأحكامه، أحكام الحيض والنفاس وموانعهما، الوقت المختار، أحكام الصلاة، شروطها وفرائضها وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، سجود السهو وأحكامها).

(١) رواه البخاري من حديث معاوية - رضى الله عنه - في باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين من كتاب العلم، ينظر صحيح البخاري مع فتح الباري ج ١ ص ١٩٧ (حديث: ٧١) ط دار الريان للتراث.

(٢) سورة الذاريات (الآية ٥٦).

بينما أعد الأستاذ الدكتور: محمود الشاعر: (صلاة الجماعة - الإمامة - صلاة الجمعة).

وقد راعينا في دراستنا لتلك الموضوعات سهولة العبارة والاستدلال على الأحكام لتؤتي ثمارها المرجوة ويتحقق النفع بها إن شاء الله تعالى، راجين الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المؤلفان

أ د/ محمد إبراهيم صباح أ د/ محمود محمد الشاعر

مقدمة في التعريف بالمذهب المالكي، ومؤسسه، وأشهر علمائه، وأشهر كتبه.
أولاً: المذهب المالكي.

هو أحد المذاهب الفقهية الأربعة التي اشتهرت من بين مذاهب أهل السنة، وقد نشأ هذا المذهب في دور نضج الفقه الإسلامي وازدهاره، وهو الدور الذي ابتدأ في أوائل القرن الثاني الهجري، وانتهى في منتصف القرن الرابع الهجري^(١).

والمذهب المالكي قد كتب الله له البقاء إلى يومنا هذا، وانتشر في جميع أقطار الأرض بعد أن نشأ في المدينة المنورة دار الهجرة ومهبط الوحي ومقر التشريع قرابة أربعين عاماً في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، وموطن جمهرة الصحابة ومحط رحال الفقهاء والعلماء، حيث تروى أحاديث رسول الله (ﷺ) القولية، ويتابع الناس سنته العملية جيلاً بعد جيل، ويتناقلون سنة الخلفاء من بعده، فكانت مركز الإشعاع الديني في العالم الإسلامي يقصدها طلاب الحديث والفقه من كل مكان^(٢).

ومن مدرسة المدينة تخرج الفقهاء الذين كانوا حلقة الاتصال بين من سبقوهم ومن جاءوا بعدهم من أساتذة الإمام مالك الذين تتقف عليهم وتأثر بعلمهم^(٣).

ثانياً: مؤسس المذهب.

هو أبو عبد الله: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث، الأصبحي المدني، نسبته إلى قبيلته أصبح اليمنية، قدم أحد أجداده من اليمن وسكن المدينة، وتسلسل نسله حتى ولد له هذا الإمام الجليل، إمام دار الهجرة، مؤسس المذهب المالكي ورافع لوائه، وهو من تابعي التابعين، جده أبو عامر صحابي جليل (ط) شهد المغازي كلها مع النبي (ﷺ) إلا بدرًا، والجد الأدنى لمالك من كبار التابعين وعلمائهم، وكان مالك وارئاً من

(١) دراسة تحليلية للمذهب المالكي أ. د/ عبد الجليل سعد القرشناوي ص ١.

(٢) المرجع السابق ص ٢.

(٣) المرجع السابق.

ورثة حديث الرسول (ﷺ) ناشرًا في أمته العلم والأحكام، ولد بالمدينة سنة ٩٣ من الهجرة، وتوفي بها سنة ١٧٩هـ، وقد عاش مالك بالمدينة ولم يعرف أنه رحل منها إلا إلى مكة للحج، والمدونة المروية عنه، وكتابه الموطأ شاهدان على علمه وفضله، تغمد الله الإمام برحمته وجزاه عنا خير الجزاء^(١).

(١) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ٥٢، وما بعدها، ترتيب المدارك للقاضي عياض ١ / ١٠٢، ١٠٣.

ثالثاً: أشهر علماء المذهب.

١- ابن القاسم:

هو عبد الرحمن بن القاسم العنقي المصري، الحافظ الحجة الفقيه، أثبت الناس في مالک وأعلمه بأقواله، صحبه عشرين سنة، وتقفه به وبنظرائه، لم يرو واحد عن مالک الموطأ أثبت منه، روى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهما، وخرج عنه البخاري في صحيحه، وأخذ عنه جماعة منهم أصبغ ويحيى بن دينار، وأسد بن الفرات، وابن عبد الحكم وسحنون وجماعة، مولده سنة ١٢٨هـ وتوفي بمصر سنة ١٩١هـ^(١).

٢- أشهب:

هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري، انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر بعد موت ابن القاسم، روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه، وروى عنه بنو عبد الحكم، والحارث بن مسكين، وسحنون وغيرهم، مولده كان عام ١٤٠هـ- وتوفي بمصر عام ٢٠٤هـ^(٢).

٣- ابن وهب:

هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، من أثبت الناس في مالک، روى عن أربعمئة عالم منهم الليث وابن دينار، ومالك وبه تفقه وصحبه عشرين سنة، وروى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري وغيرهم، له تأليف حسنة، منها: سماعه من مالک، وموطأه الكبير والصغير وجامعه الكبير، مولده عام ١٢٥هـ، ومات بمصر عام ١٩٧هـ^(٣).

(١) شجرة النور الزكية ص ٥٨، الديباج المذهب لابن فرحون ص ٤٦ وما بعدها.

(٢) السابق ص ٥٩.

(٣) نفسه ص ٥٨.

٤- أسد بن الفرات:

هو أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان، ولد سنة ١٤٥هـ بجران من ديار بكر، انتقل به أبوه إلى تونس، وتلقاه بأبي الحسن بن زياد، وتلقاه بمصر على ابن القاسم، ثم رحل إلى العراق، وعاد إلى بلده، وتولى القضاء بالقيروان، وله كتاب يسمى بالأسدية على غرار المدونة الكبرى، وولاه ابن الأغلب قيادة الجيش، ومات محاصرًا في غزوة صقلية، وهو أمير الجيش وقاضيه سنة ٢١٣هـ^(١).

٥- عبد الملك بن حبيب:

هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي الأندلسي، انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى، ألف كتبًا كثيرة منها: الواضحة في الفقه والسنن، وكتاب في فضل الصحابة، وغريب الحديث، وكتاب في تفسير الموطأ، مات سنة ٢٣٨هـ^(٢).

٦- سحنون:

هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التتوخي القيرواني، أصله من حمص، أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب كالبهلول بن راشد وعلي بن زياد وأسد بن الفرات وابن القاسم وابن وهب وغيرهم، وعنه أخذ أئمة: منهم ابنه محمد وابن عبدوس وابن غالب، وحمديس وغيرهم كثير، انتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب، روى المدونة وقام بتنقيح مسائلها وتدوينها، وسحنون لقلب له، ويقال: إن سحنون اسم طائر حاد الذهن، فلقب سحنون به لحدته في المسائل، ولد سنة ١٦٠هـ وتوفي سنة ٢٤٠هـ^(٣).

٧- ابن المواز:

هو محمد بن إبراهيم الأسكندري المعروف بابن المواز، له كتاب كبير يعرف بالموازية نسبة إليه، قيل عن هذا الكتاب: "... وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأصح مسائل وأبسطه

(١) شجرة النور الزكية ص ٦٢.

(٢) السابق ص ٧٤.

(٣) ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢/ ٥٨٥، وما بعدها، شجرة النور الزكية ص ٦٩، ص ٧٠.

كلامًا، وأوعبه، ورجحه القابسي على سائر الأمهات"، ولد ابن المواز في رجب سنة ١٨٠هـ، وتوفي في ذي القعدة سنة ٢٦٩هـ^(١).

٨- أصبغ:

هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع المصري، سمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وكان كاتبًا له، وعليه تفقه ابن المواز وابن حبيب وغيرهما، له تأليف حسان، منها: كتاب الأصول، وتفسير حديث الموطأ، وسماعه من ابن القاسم، وكتاب الرد على أهل الأهواء، ولد سنة ١٥٠هـ ومات بمصر سنة ٢٢٥هـ^(٢).

٩- ابن شاس:

هو أبو محمد جلال الدين بن عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المتوفي بدمياط مجاهدًا سنة ٦١٠هـ صنف كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عكف عليه المالكية لحسن ترتيبه، وتنسيق أبوابه، ووضوح عبارته، واختصره أبو عمرو بن الحاجب^(٣).

١٠- القاضي عبد الوهاب:

هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ولد في شوال سنة ٣٦٣هـ، وتفقّه على ابن الجلاب وابن القصار والباقلاني وغيرهم، مؤلفاته كثيرة غاية في الإبداع، منها: كتاب الأدلة في مسائل الخلاف، والإشراف على مسائل الخلاف، وشرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، والتلقين، وكتاب الإفادة في الأصول، والمعونة على مذهب عالم المدينة، وعيون المسائل في الفقه، توفي سنة ٤٢٢هـ^(٤).

(١) الديباج المذهب ص ٢٣٣، الذخيرة المطبوعة ١/ ٢٠.

(٢) شجرة النور الزكية ص ٦٦.

(٣) السابق ص ١٦٥، الذخيرة ١/ ٢١.

(٤) شجرة النور الزكية ص ١٠٣ وما بعدها، الذخيرة ١/ ٢١.

١١ - الباجي:

هو القاضي أبو الوليد: سليمان بن خلف التميمي الباجي، الأندلسي، أخذ عن جُلّة من الفقهاء وتفقّه به جماعة منهم: ابنه أحمد، وأبو بكر الطرطوشي، وغيرهما، صنف كتبًا كثيرة، منها: التسديد إلى معرفة التوحيد، والاستيفاء، والمنتقى، ولد سنة ٤٠٣ هـ، وتوفي سنة ٤٧٤ هـ^(١).

١٢ - اللخمي:

هو أبو الحسن علي بن محمد الربيعي المعروف باللخمي، القيرواني، تفقه بآبَن محرز والسيوري التونسي وغيرهم، وبه تفقه جماعة منهم الإمام المازري، وعبد الحميد الصفاقسي، ولِلإمام اللخمي تعليق على المدونة سماه "التبصرة" معتمد في المذهب، توفي سنة ٤٧٨ هـ بصفاقس بتونس^(٢).

١٣ - ابن رشد "الجد":

هو أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، ألف كتابين من أعظم كتب المالكية: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، وكتاب المقدمات والممهدات، ولد سنة ٤٥٥ هـ- وتوفي في ذي القعدة سنة ٥٢٠ هـ^(٣).

(١) شجرة النور الزكية ص ١٢٠، ص ١٢١.

(٢) الديباج المذهب ص ٢٠٣.

(٣) شجرة النور الزكية ص ١٢٩.

رابعاً: أشهر كتب المالكية.

- ١- الموطأ للإمام مالك، وشراحه، ومنهم:
 - أ- ابن عبد البر في كتابين:
 - الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار.
 - التمهيد لما في الموطأ من الروايات والأسانيد.
- ب- الباجي الأندلسي: شرح الموطأ في كتاب سماه الاستيفاء، ولخصه في كتاب سماه المنتقى.
- ج- القاضي أبو بكر بن العربي - صنف شرحاً للموطأ سماه بالقبس، وآخر سماه بالمسالك.
- د- السيوطي شرحه في كتاب سماه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك.
- هـ- عبد الباقي الزرقاني له كتاب سماه "شرح الموطأ".
- ٢- المدونة: رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك.
- ٣- الواضحة لعبد الملك بن حبيب.
- ٤- العتبية لمحمد بن أحمد العتبي.
- ٥- الموازية لمحمد بن المواز.
- ٦- الذخيرة للقرافي.
- ٧- الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس.
- ٨- جامع الأمهات لابن الحاجب.
- ٩- النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.
- ١٠ - الرسالة لابن أبي زيد.
- ١١ المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي.
- ١٢ التلقين للقاضي عبد الوهاب.
- ١٣ البيان والتحصيل لابن رشد "الجد".

١٤	المقدمات والممهّدات لابن رشد "الجد".
١٥	بداية المجتهد لابن رشد "الحفيد".
١٦	القوانين الفقهية لابن جزئ.
١٧	الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر.
١٨	دُرّة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحون.
١٩	التبصرة في الأقضية والأحكام لابن فرحون.
٢٠	أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك للكشناوي.
٢١	النقرع لابن الجلاب.
٢٢	التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله العبدري الشهير بالمواف.
٢٣	مواهب الجليل للحطاب.
٢٤	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة الدسوقي.
٢٥	الشرح الكبير لأبي البركات الدردير، والشرح الصغير أيضًا.
٢٦	شرح أحمد بن عيسى البرنسي المعروف بزروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
٢٧	شرح ابن ناجي على الرسالة.
٢٨	شرح الخرشي على مختصر خليل.
٢٩	مختصر خليل بن إسحاق الجندي.
٣٠	شرح الزرقاني على مختصر خليل.
٣١	شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عlish.
٣٢	الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي.
٣٣	لباب اللباب لابن راشد البكري.
٣٤	كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - المعروف بشرح أبي الحسن على الرسالة.

سراج المسالك شرح أسهل المسالك للبشار - تأليف عثمان بن حسين الجعلي	٣٥
المالكي.	
حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل.	٣٦
حاشية العدوي على شرح الخرشي.	٣٧
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة بن أبي زيد.	٣٨

أهمية دراسة باب الطهارة

الطهارة من أهم الموضوعات الفقهية التي يجب الاعتناء بدراستها، وذلك للأسباب الآتية

١ - بمعرفتها يستقيم الإنسان في عبادة ربه على الوجه المطلوب، وهو الغرض الأساسي من وجوده في هذه الحياة الدنيا، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)^(١).

٢ - التمكن من الوقوف على أحكامها والعمل بها؛ لحاجة الناس إليها في حياتهم اليومية؛ ولأنها شرط لصحة بعض العبادات كالصلاة، والطواف عند أكثر العلماء.

٣ - معرفة أن الطهارة والمحافظة عليها تُحصّن صاحبها من أمراض كثيرة؛ لأن القذارة والنجاسة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الأمراض وانتشارها بصورة كبيرة. كما أنها تساعد الإنسان على القيام بالطاعات والعبادات دون كسل أو تراخي؛ لأنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية باستمرار

^(١) سورة الذاريات الآية (٥٦).

أحكام الطهارة

أولاً - تعريف الطهارة

الطهارة لغة مصدر طَهُرَ - بضم الهاء وفتحها -؛ النظافة من الأوساخ سواء كانت حسية كالأنجاس من بول ودم وغيرهما، أو معنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة، فالمعاصي الظاهرة كالزنا والسرقة، والباطنة كالكبر والعُجب والرياء والحسد.

والتطهر: التنظيف وهو إثبات النظافة في المحل.

والطهور: - بضم الطاء - التطهر، وبفتحها: الماء الذي يتطهر به.

والماء الطهور: هو الماء الذي يتطهر به ^(١)؛ وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.

قال الزمخشري - رحمه الله -: (الطهور هو البليغ في الطهارة، قال بعض العلماء:

يفهم من قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ^(٢) أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ لأن قوله "ماء" يفهم منه أنه طاهر؛ لأنه ذكر في معرض الامتنان، ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به فيكون طاهراً في نفسه، وقوله "طهوراً" يفهم منه صفة زائدة على الطهارة وهو الطهورية) أ.هـ.

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال "هو الطهور ماؤه" ^(٣)؛ أي

هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ^(٤).

(١) أى الذى يرفع الحدث ويزيل الخبث كما سيأتى بيانه.

(٢) سورة الفرقان (الآية ٤٨).

(٣) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ في باب الطهور للوضوء عن أبى هريرة - رضى الله عنه -.

الموطأ مطبوع مع شرح الزرقانى ج ٢ ص ٣٧٩، ط دار المعرفة بيروت.

(٤) المصباح المنير للفيومي ج ٢ ص ٣٧٩، ٣٨٠، ط المكتبة العلمية بيروت بلبنان، والشرح الكبير على

مختصر خليل للدردير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٠٠، ط عيسى الحلبي.

والطهارة اصطلاحاً:

قال ابن عرفة - رحمه الله - هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له ^(١).

شرح التعريف:

قوله **صفة حكمية** " : أي صفة يحكم العقل بثبوتها عند وجود سببها، فهي صفة تقديرية يُقدر قيامها بموصوفها، واعتبارية أي يعتبرها المعتبر عند وجود سببها، وهو ما يقتضى طهارة الشيء أصالة كالحياة والجمادية. ^(٢) أو التطهر أى إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة، وليست صفة حقيقية وموجودة يمكن رؤيتها.

وقوله **"توجب لموصوفها"** : أي تستلزم للمتصف بها، والمستلزم للشيء ماله دخل فيه وهو أعم من كونه شرطاً أو سبباً، وهذا لدفع ما يعترض به على التعريف من أن الذي يوجب سبب والطهارة شرط.

وقوله **"جواز استباحة الصلاة"** السين والتاء في كلمة استباحة زائدتان للتأكيد، وعليه فتكون إضافة جواز للإباحة للبيان.

واعترض العلامة الأمير على هذا بأنه غير ظاهر في تعريف ابن عرفة للنجاسة بأنها "منع استباحة الصلاة"؛ ولذا قال الأمير (لعل الظاهر حمل الإستباحة هنا على الملابس بالفعل أخذاً من قولهم: فلأن يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس؛ أي يتلبسون بفعل ذلك، وإنما عبر عن التلبس بفعل الشيء وإن كان غير مباح بالاستباحة؛ لأن الشأن أن لا يفعل إلا المباح).

(١) ينظر حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاص ج ١ ص ٧١، تحقيق محمد أبو الأجنان، والظاهر المغموري، ط دار الغرب الإسلامي بتونس.

(٢) يستثنى من الجماد المسكر فإنه غير طاهر.

وجعل بعض الشراح السين والتاء في (استباحة) للطلب، والمعنى تستلزم للمتصف جواز أن يطلب المكلف إباحة الصلاة به إن كان ثوباً، أو فيه إن كان مكاناً، أوله إن كان شخصاً.

وقوله: "توجب لموصوفها استباحة الصلاة" إنما يكون هذا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع كالموت والكفر، فاندفع ما يرد على التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لا يشمل غسل الميت؛ لأن الصفة أوجبت جواز الصلاة عليه، فكان الواجب زيادة الصلاة عليه.

وقوله " به " الباء للملابسة، وليست للسببية، والمعنى بملابسته، فيشمل الثوب وبدن المصلى والماء، وكل ما يجوز أن يلبسه المصلى ولا تبطل صلاته بملابسته إياه، فاندفع ما ورد عليه من أنه يقتصر على طهارة الماء والتراب ولا يشمل طهارة ما يحمله المصلى؛ سواء كان ماء مضافاً أو غيره.

وقوله " فيه " يريد به المكان.

وقوله " له ": المراد به نفس المصلى؛ أي إن كان الموصوف بها نفس المصلى، فالأوليان طهارة من خبث - أي فالصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث -، والأخيرة - وهي الصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة له - من حدث.^(١)

(١) مواهب الجليل على مختصر خليل للحطاب ج ١ ص ٤٣ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣١ وما بعدها.

ثانياً - أقسام الطهارة

من المعلوم أن الطهارة في الشرع معنوية وحسية؛ فالحسية طهارة الجوارح، والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب؛ كما أن الحسية - أيضاً - هي التي تتراد للصلاة؛ أى ظاهراً، وهي على نوعين

الأول طهارة الحدث.

والثاني طهارة الخبث.

فطهارة الحدث على ثلاثة أقسام

١ - كبرى وهي الغسل.

٢ - و صغرى وهي الوضوء.

٣ - وبديل منهما عند تعذرهما وهو التيمم.

وطهارة الخبث أيضاً على ثلاثة أقسام

١ - غسل. ٢ - ومسح. ٣ - ونضح.^{(١)،(٢)}

واعلم أن الحدث لا يقوم إلا بالمكلف، وهو قسمان

١ - حدث أصغر. ٢ - حدث أكبر.

وأما حكم الخبث: فيقوم بكل طاهر من بدن أو ثوب أو مكان أو غيرهما^(٣).

ويتضح لنا مما سبق أن الطهارة قسمان:

١ - طهارة حديثه أى طهارة لرفع الحدث.

٢ - وطهارة خبثيه أى طهارة لرفع حكم الخبث.

(١) النضح هو رش الماء على ما شك في إصابة النجاسة له، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٣.

(٢) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٣٢، ط ١: عالم الفكر، والمقدمات لبيان ما اقتضته المدونة من

الأحكام لابن رشد الجد مطبوع بهامش المدونة ج ١ ص ٤، ط دار الفكر للطباعة، والشرح الصغير وبلغة

السالك ج ١ ص ٢٢، ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة.

(٣) يراجع الشرح الصغير وبلغة السالك المرجع السابق.

١ - فالطهارة الحديثة إما مائية أو ترابية

أ - والمائية تحصل بغسل كما في الوضوء والغسل، كما تحصل بمسح أصلى أو بدلى.

فالمسح الأصلي: كما في الرأس والأذنين في الوضوء.

والمسح البدلي: قد يكون اختياراً كما في المسح على الخفين، وقد يكون اضطرارياً كما في المسح على الجبيرة .

ب - والترابية تحصل بالمسح فقط كما في التيمم.

٢- والطهارة الخبثية أيضاً مائية وغير مائية

أ- فالمائية تكون بغسل كما تكون بالنضح وهو - كما سبق - رش الماء على ما شك في إصابة النجاسة له.

ب - وغير المائية كالاستجمار^(١)، والدباغ للجلد^(٢)، وغيرهما كتحجر الخمر وتخلله فإنه يطهره على الراجح، وما مسح به الخف بناء على أنه يُطهره، وكذا ما مسح به السيف الصقيل على القول بأن ذلك يُطهره.^(٣)

ثالثاً: تعريف النجاسة والحدث:

بالنظر إلى تعريف ابن عرفة - السابق - للطهارة نجد أنه يقابلها أمران هما النجاسة، والحدث؛ لذا ينبغي تعريف كل منهما.

أ- تعريف النجاسة

(١) الاستجمار: الجمار وهي الحجارة الصغيرة، والاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة؛ أى استعمال الجمار (الحجارة) في إزالة النجاسة عن المخرجين في الاستنجاء معجم لغة = الفقهاء ص ٥٩، ط دار النفائس بيروت.

(٢) الدباغ هو إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.

يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٥٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٠٦.

(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٣ وما بعدها، ومنح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عlish ج ١ ص ١٥، ط مكتبة النجاح طرابلس بلبيبا.

وهي لغة ضد الطهارة وهي القذارة؛ يقال نَجَسَ الشيء نَجَساً فهو نَجِسٌ من باب تعب، إذا كان قذراً غير نظيف.^(١)

واصطلاحاً قال ابن عرفة - رحمه الله - صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو في^(٢).

والمراد بـ "منع استباحة الصلاة" منع الشخص من التلبس بالصلاة بالفعل بملازمة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولاً للمصلي، أو فيه إن كان الموصوف بها مكاناً له.

ويلاحظ أن ابن عرفة لم يذكر في التعريف كلمة "أو له" كما في تعريف الطهارة؛ لأن الحدث لا يقال له شرعاً نجاسة، كما أن المحدث لا يقال له نجس.^(٣)

والدليل على ذلك ما روى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جُنُب، فانخنس منه^(٤)، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم "سبحان الله إن المسلم لا ينجس"^(٥) فهذا الحديث واضح الدلالة على طهارة المسلم.

(١) المصباح المنير ج ٢ ص ٥٩٤.

(٢) ينظر حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاص ج ١ ص ٨٣.

(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢.

(٤) فانخنس منه أى فمضي عنه مستخفياً؛ ولذلك وصف الشيطان بالخناس.

يراجع فتح الباري ج ٧ ص ٤٦٤.

(٥) رواه البخارى في صحيحه تحت رقم ٢٨٣ - كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس -، ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخارى ج ١ ص ٤٦٤.

ب- تعريف الحدث

الحدث في اللغة وجود الشيء بعد أن لم يكن؛ يقال حدث الشيء حدوثاً من باب قعد؛ تجدد وجوده، فهو حادث، وحديث؛ ومنه يقال حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوماً قبل ذلك.^(١)

واصطلاحاً عرفه ابن عرفة فقال صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له.^(٢)

هذا ويطلق الحدث في الشرع على الوصف المانع من الصلاة المقدر قيامه شرعاً بجميع أعضاء البدن كالجناية أو بعضها كحدث الوضوء؛ كما في قولهم يمنع الحدث كذا وكذا...

كما يطلق على الخارج المعتاد من المخرجين، وهذا في مبحث نواقض الوضوء. ويطلق - أيضاً - على نفس الخروج؛ كما في قولهم آداب الحدث. فعلم من هذا أن الحدث يطلق على أربعة أمور، والظاهر من كلامهم أنه حقيقة في الكل.^(٣)

رابعاً : حكم الطهارة

الطهارة واجبة وشرط لصحة الصلاة، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع

أ- فمن القرآن الكريم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

(١) المصباح المنير ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الشرح الكبير للدريير ج ١ ص ٣٢.

(٣) مواهب الجليل ج ١ ص ٤٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥.

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾.

وجه الدلالة فالآية الكريمة تدل على وجوب الطهارة عند القيام إلى الصلاة؛ أي عند إرادة القيام للصلاة؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة غير ممكن.

وظاهرها يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة سواء أكان محدثاً أو غير محدث، إلا أن هذا الظاهر ليس مراداً لمخالفته للإجماع؛ فقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، فيكون معنى قوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي: وأنتم محدثون... (٢)

قال الكيا الهراس واعلم أن ظاهر الآية يعلق الوضوء بالقيام إلى الصلاة وليس الأمر كذلك إجماعاً، فلا بد من ضمير معه وذلك هو الحدث. (٣)

وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون كانوا يتوضؤون لكل صلاة، فإن ذلك كان على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب (٤)، والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً يحب الأفضل، فليس في فعله ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة.

ويؤيد ذلك ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه - رضى الله عنه - "أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفه، فقال له عمر - رضي الله عنه - لقد صنعت شيئاً لم تكن تصنعه، فقال ﷺ: عمداً صنعته يا عمر" (٥).

ب- ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة منها

(١) سورة المائدة (الآية ٦).

(٢) أحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص ٥٥٩ وما بعدها، ط دار الجيل، بيروت بلبنان، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٧ ص ٥٥ وما بعدها.

(٣) أحكام القرآن للکيا الهراس ج ٣ ص ٦٢، ط مطبعة حسان.

(٤) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني ج ١ ص ٣٧ وما بعدها.

(٥) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد -، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٧٧.

١- ما رواه مسلم عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال سمعت النبي ﷺ يقول "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلُول"^(١).

٢- وما رواه مسلم - أيضا - عن أبي هريرة - ر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "^(٢).

وجه الدلالة أن هذين الحديثين يدلان دلالة واضحة على وجوب الطهارة للصلاة.^(٣)

ج - وأما الإجماع

فقد أجمعت الأمة من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما أجمعت على تحريم الصلاة بغير طهور من ماء أو تراب.^(٤)

خامساً: شروط وجوب الطهارة:

تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة بعشرة شروط

١- الإسلام وقيل بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- العقل فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إلا إذا أفاق في بقية الوقت.

٣- البلوغ: وعلاماته خمس:

أ- الاحتلام. ب- الإنبات. ج - الحيض د - الحمل. هـ - بلوغ السن

وهو خمسة عشر عاماً، وقيل سبعة عشر عاماً.

(١) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٠٢ وما بعدها، كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٠٤.

(٣) شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٠٢.

(٤) شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٠٢، ١٠٣.

فلا تجب الطهارة على الصبي، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " (١).

٤ - ارتفاع دم الحيض والنفاس.

٥ - دخول وقت الصلاة. (٢)

٦ - عدم النوم.

٧ - عدم النسيان.

٨ - عدم الإكراه، ويقضى النائم والناسي والمكره إجماعاً.

٩ - وجود الماء أو الصعيد الطاهر.

١٠ - القدرة على فعل الطهارة بقدر الإمكان. (٣)

سادساً موانع الحدث

اعلم أن الحدث قسمان حدث أصغر وحدث أكبر:

أ - فالحدث الأصغر يمنع من ثلاثة أشياء هي:

١ - الصلاة بجميع أنواعها؛ ومنها سجود التلاوة،

ودليل ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنه - السابق - أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال " لا تقبل صلاة بغير طهور...".

(١) رواه أبو داود في سننه - واللفظ له -، والترمذي - وقال عنه حديث حسن صحيح - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.. سنن أبي داود ج ١ ص ٨٠، ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان، والجامع الصحيح للترمذي ج ٢ ص ٢٥٩، تحقيق أحمد فؤاد شاكر، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.

(٢) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٢٣، ٢٢، و المقدمات لابن رشد الجد بهامش المدونة ج ١ ص ٧.

(٣) قوانين الأحكام الشرعية المرجع السابق.

وحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - السابق - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".^(١)

٢- الطواف بالبيت العتيق

ودليل ذلك ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - "أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت".^(٢)

وهذا الحديث ليس فيه دلالة على اشتراط الوضوء لصحة الطواف وأن الحدث الأصغر لا يمنع من الطواف إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عنى مناسككم"^(٣).

٣- مس المصحف

فالقُرآن الكريم يجب تعظيمه وإجلاله واحترامه ومن تعظيمه وإجلاله أن لا يمسه إلا طاهر، ودليل ذلك:

أ- من القرآن الكريم قوله تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^(٤).

وجه الدلالة أن هذا نهى لأنه وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه الأمر؛ لأن خبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره ونحن نشاهد من يمسه وهو غير طاهر.^(٥)

ب- ومن السنة

(١) الحديثان سبق تخريجهما.

(٢) الحديث متفق عليه، يراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الحج - باب الطواف على وضوء - ج ٣ ص ٥٨٠، وصحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الحج، باب بيان أن المحرم بعمره لا يتحلل بالطواف قبل السعي - ج ٨ ص ٢١٩ وما بعدها.

(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٣٦٦، ط مؤسسة الرسالة.

(٤) سورة الواقعة (الآية ٧٩)

(٥) المنتقى للباقي ج ٢ ص ٣٤٣.

ما رواه الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم - رضى الله عنه - " أن لا يمس القرآن إلا طاهر ^(١)؛ أى متوضئ.

وجه الدلالة هذا الحديث واضح الدلالة على أنه لا يجوز أن يمس القرآن محدث ^(٢)، وبهذا قال جمهور الفقهاء.

هذا ويباح مس القرآن الكريم بغير طهارة لضرورة التعلّم، أما مسه لضرورة التعلّم فللمالكية فيه رأيان:

أحدهما الإباحة وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

ودليله: أن المعلم يحتاج إلى تكرار مسه وبذلك تلحقه المشقة باستدامة الطهارة له، فأرخص له في ذلك كالمتعلم.

وثانيهما قال ابن حبيب بكراهة مس المصحف للمعلّم؛ لأنه غير محتاج لتكرار مسه للحفظ وإنما ذلك لمعنى الصناعة والحفظ ^(٣)

وأما قراءة القرآن الكريم فتجوز على غير وضوء؛ لما رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن سيرين " أن عمر بن الخطاب - ط - كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء ؟ فقال له عمر من أفتاك بهذا ؟ أمسيمة ؟" ^(٤) ^(٥)

(١) ينظر الموطأ مطبوع مع الزرقاني ج ٢ ص ٧٢، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن
(٢) وذهب ابن عباس - رضى الله عنهما -، والشعبي، والضحاك، وداود الظاهري، إلى أنه يجوز له مس المصحف.

يراجع المنتقى للباجي ج ٢ ص ٣٤٣، ونيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) يراجع المنتقى للباجي ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) ينظر الموطأ مطبوع مع الزرقاني ج ٢ ص ٨ - باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء.

(٥) يراجع موانع الحدث الأصغر في مواهب الجليل ج ١ ص ٣٠٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٢٥، والشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢.

ب - موانع الحدث الأكبر

الحدث الأكبر يمنع ما منعه الحدث الأصغر ويزيد عليه ما يلي

١ - منع المكث بالمسجد

ودليل ذلك ما روى أن رسول ﷺ دخل صرحه المسجد فنادى بأعلى صوته "إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".^(١)

وجه الدلالة هذا الحديث ظاهر الدلالة على عدم جواز المكث في المسجد للجنب والحائض.^(٢)

قال ابن عرفة - رحمه الله - تمنع الجنابة دخول المسجد ولو عابر سبيل.
وقال زيد بن أسلم - رحمه الله - لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل،
وتأول الإمام مالك - رحمه الله - قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ الآية^(٣).

والمعنى؛ أى لا تفعلوا في حالة السكر صلاة، ولا تفعلوها وأنتم جنب ﴿إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ﴾؛ أى وأنتم مسافرون بالتييم.^(٤)

أما بالنسبة لقراءة القرآن الكريم ففي ذلك تفصيل؛ لأن الحدث الأكبر إما أن يمكن إزالته أولاً يمكن:

وبعبارة أخرى: إما أن يكون ناشئاً عن جنابة أو لا.

(١) رواه ابن ماجه في سننه - في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد - ج ١ ص ٢٦٥، (حديث ٦٤٥)، ت محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الحديث بالقاهرة، ورواه أبو داود في سننه عن عائشة - رضى الله عنها - بلفظ "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد -، ج ١ ص ١١٨ تحقيق د. السيد محمد سيد وغيره، ط: دار الحديث بالقاهرة.

(٢) يراجع نيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص ٢٢٩.

(٣) سورة النساء (الآية ٤٣).

(٤) يراجع التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ج ١ ص ٣١٧.

أ- فإن كان ناشئاً عن جنابة منع قراءة القرآن الكريم أيضاً.

ودليل ذلك

١- ما روى عن علي - ط - قال "كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.^(١)

٢- وفي رواية لأبي يعلى من حديث علي - ط - قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال "هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية".^(٢) هذا وقد أجاز المالكية قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوذ والتبرك وذكر الله تعالى؛ لأن هذا مما تدعوا الضرورة إليه للتعوذ وذكر الله فلم تمنع الجنابة منه كما لم يمنع الحدث من مس الآية والشيء اليسير من القرآن في الرسالة والخطبة.^(٣)

ب- وإن لم يكن ناشئاً عن جنابة؛ بأن كان ناشئاً عن حيض أو نفاس فلا يمنع من قراءة القرآن الكريم؛ للحديث السابق؛ فللحائض وللنفاس أن تقرأ القرآن مدة سيلان الدم عليهما،

وقياساً على دم الاستحاضة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك

والرواية الثانية عنه أن الحيض يمنع من قراءة القرآن؛ ووجهها أنه حدث يوجب الغسل فوجب أن يمنع قراءة القرآن كالجنابة^(١).

(١) ينظر سنن الترمذي ج ١ ص ٢٧٤، - كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً -.

(٢) ينظر نيل الأوطار ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) وقال الطحاوي من الحنفية يجوز له أن يقرأ بعض آياته ولا يجوز له إتمامها، وقال الشافعي لا يجوز للجنب أن يقرأ منه كلمة واحدة. ويبدو أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو الراجح؛ قال الماوردي: (لأن تحريم القراءة على الجنب كان مشهوراً في الصحابة منتشراً عند الكافة حتى لا يخفي على رجالهم ونسائهم، فثبت أن ذلك إجماع). يراجع المنتقى للباجي ج ١ ص ٣٤٥، وبدائع الصنائع ج ١ ص ٣٨، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان، والحاوي الكبير للماوردي ج ١ ص ١٧٩ تحقيق د محمود مطرجي وآخرون، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان .

أما بعد انقطاعه عنهما فلا تجوز لهما قراءة القرآن ؛ لقدرة كل منهما على إزالة المانع بالطهارة.

هذا ويمنع الحيض والنفاس أيضا: الوطء؛ لقوله سبحانه: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾^(٢).

سابعاً موانع الخبث

يمنع الخبث من ثلاثة أشياء:

أحدها الصلاة؛ سواء أكان الخبث - النجاسة - بالثوب أو بالبدن أو بالمكان

والدليل على الأول

قد دل على منع الخبث للصلاة إذا كان بالثوب القرآن الكريم والسنة النبوية

أ- فمن القرآن الكريم

قوله تعالى ﴿وَتَيَابِغَكَ فَطْهَرْ﴾^(٣)؛ أى من النجاسة بالماء، فالآية الكريمة تدل على وجوب طهارة الثوب للصلاة.^(٤)

ب - ومن السنة

ما روى عن أبى هريرة - ط - أن خولة بنت يسار قالت "يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره ؟، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره".^(٥)

والدليل على الثاني: يستدل على منع الخبث للصلاة إذا كان بالبدن بما روى عن علي - ط - قال كنت رجلاً مذاءً^(١) وكنت أستحي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته،

(١) يراجع المنتقى للباجي ج ١ ص ٣٤٥.

(٢) سورة البقرة (الآية ١٢٢).

(٣) سورة المدثر (الآية ٤).

(٤) يراجع الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ج ١٩ ص ٤٤.

(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١٤ ص ٣٧١، (حديث رقم ٨٧٦٧)، ط مؤسسة الرسالة.

فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال " يغسل ذكره ويتوضأ " ^(٢) وللبخاري والنسائي قال " فيه الوضوء " ^(٣).

والدليل على الثالث

يستدل على منع الخبث للصلاة إذا كان بالمكان بما رواه نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ "تهي أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله" ^(٤) والنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة لنجاسة المكان.

٢ - الطواف حول الكعبة بجميع أنواعه

لما روى أن رسول الله ﷺ قال "إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام" ^(٥) -
٣ - الحلول بالمسجد؛ أي المكث فيه. ^(٦)

(١) مذاء أى كثير المذي.

(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ١ ص ٨٠، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض - باب المذي، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ٢١٢.

(٣) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٢٧٧ (حديث ١٣٢) - كتاب العلم - باب من استحيا فأمر غيره السؤال -، وسنن النسائي ج ١ ص ٩٦ وما بعدها (حديث ١٥٢) - كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي -، ط دار الفكر، بيروت بلبنان .

(٤) رواه الترمذي في سننه، سنن الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ٢ ص ١٤٤ وما بعدها (حديث ١٤١) - كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه -، ط دار إحياء التراث العربي بيروت بلبنان .
(٥) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤١٤.

(٦) يراجع في موانع الخبث الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢، مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة ج ١ ص ١٠ وما بعدها.

أقسام المياه

تنقسم المياه إلى عدة أقسام:

القسم الأول الماء المطلق (الماء الطهور)

أولاً - تعريفه

١ - عرفه بعض المالكية كابن شاس وابن الحاجب بأنه الماء الباقي على أصل خلقته؛ أي الماء الذي لم يخالطه شيء.

٢ - وقال العلامة خليل وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد.

شرح تعريف العلامة خليل

معنى قوله: (ما صدق... إلخ)؛ أي ما صح أن يطلق عليه اسم ماء من غير ذكر قيد؛ بأن يقال فيه هذا ماء.

وقوله " ما صدق عليه اسم ماء " جنس في التعريف، يخرج عنه ما لم يصدق عليه اسم الماء أصلاً من المائعات كالخل والسمن.

وقوله " بلا قيد " فصل خرج به ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا مقيداً، سواء كان مقيداً بإضافة كماء الورد وماء الزهر ونحوهما، أم كان مقيداً بصفة كالماء المضاف والماء النجس، أم كان مقيداً بالألف واللام التي للعهد؛ كقوله " إذا رأيت الماء " ^(١)؛ يعنى المنى. هذا ويدخل في التعريف ما كانت إضافته ببيانية كماء المطر وماء الندى، وما قيد لمحلّه: مثل ماء السماء، وماء البحر، وماء العيون والآبار. ^(٢)

(١) رواه البخاري عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت " يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا رأيت الماء. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٢٧٦ (حديث ١٣٠) - كتاب العلم، باب الحياء في العلم - .

(٢) مواهب الجليل ج ١ ص ٤٥ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٤، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥ وما بعدها.

ثانياً - حكم الماء المطلق:

أنه طاهر مطهر بالإجماع، فيستعمل في العبادات من وضوء وغسل، والعبادات من طبخ وعجن وشرب ونحوها.

وسواء كان الماء المطلق عذبا أم مالحا، نزل من السماء أم نبع من الأرض أو كان ماء بحر.

وهذا النوع من الماء يطلق عليه الماء الطهور؛ ومعناه الطاهر في نفسه المطهر لغيره.

الدليل على طهوريته دل على طهورية الماء المطلق القرآن الكريم والسنة النبوية

أ- فمن القرآن الكريم

١- قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمُ﴾^(١)

٢- وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾^(٢)

ب- ومن السنة النبوية

ما روى عن أبي هريرة - ط - أن رسول الله ﷺ لما سئل "أنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور مأؤه، الحل ميتته".^(٣)

ويلحق بالماء المطلق الماء الذي تغير بطول مكثه، أو بما يجرى عليه، أو بما تولد منه كالطحلب - خضرة تعلق الماء لطول مكثه -، أو بما لا ينفك عنه غالبا، ولا يؤثر تغيره بالتراب المطروح فيه على المشهور من المذهب.

حكم التطهر بالماء المتغير بالملح

إن تغير الماء بالملح ففي جواز التطهر به ثلاثة أقوال للمالكية:

(١) سورة الأنفال (الآية ١١).

(٢) سورة الفرقان (الآية ٤٨).

(٣) القوانين الفقهية ص ٣٢، والمنقلى للباجي شرح الموطأ ج ١ ص ٥٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٦ وما بعدها.

الأول: يجوز التطهر به مطلقاً، وبه قال ابن أبي زيد القيرواني - وهو المعتمد.
ودليله: أن الملح من جنس الأرض، فهو كالتراب سواء كان الملح معدنياً أم مصنوعاً.
الثاني: لا يجوز التطهر به؛ لأنه كالطعام.
الثالث: قال الإمام الباجي - رحمه الله - الملح المعدني كالتراب فيجوز التطهر بالماء الذي تغير به، بخلاف الملح المصنوع فلا يجوز التطهر بالماء المتغير به؛ لأنه كالطعام.^(١)

القسم الثاني: الماء المخلوط بغيره

وهو إما أن يخالطه شيء طاهر وإما أن يخالطه شيء نجس
أولاً الماء الذي خالطه شيء طاهر: كالزعفران وغيره من الأشياء الطاهرة وهو على نوعين:

أ- أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة (اللون - الطعم - الرائحة)

وحكمه كالماء المطلق في كونه طاهر في نفسه مطهر لغيره،
ومثاله الماء الذي خالطه قليل من العسل أو الخل أو الزعفران أو الصابون، وغيرها من الأشياء الطاهرة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.

ب - أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة

وحكمه: أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من شرب وطبخ وعجن وغسل الثياب من الوسخ، ولا يستعمل في العبادات فلا يرفع الحدث ولا حكم الخبث. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي.

والدليل على أنه غير مطهر لغيره قوله سبحانه ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾^(٢)؛ حيث شرط الله تعالى عدم الماء المطلق لجواز التيمم ولم يجعل بينهما واسطة؛ ولأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بقرار له وينفك الماء عنه غالباً، فلم يكن مطهراً كماء الباقلاء.^(١)

(١) المنقلى للباجي والقوانين الفقهية المرجعان السابقان، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٥ وما بعدها.

(٢) سورة النساء (الآية ٤٣) .

ثانيا: الماء الذى خالطه شيء نجس كبول ودم ونحوهما:

وهو أيضا إما أن يغير أحد أوصافه الثلاثة أولا

أ - فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة تَغْيِراً محققاً أو مظنوناً ظناً قوياً فهو نجس - أي

غير طاهر ولا مطهر -؛ فلا يجوز استعماله في العبادات والعبادات معا. (٢)

ب - وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ؛ فقد اختلف فيه الفقهاء على النحو التالي:

الرأي الأول يرى أنه طاهر في نفسه سواء كان كثيراً أو قليلاً وهو رواية المدنيين (٣)

عن الإمام مالك - رحمه الله -، وبه قال اسماعيل القاضي من المالكية. (٤)

الرأي الثاني قال بالفرق بين الماء القليل والكثير فقال أصحاب هذا الرأي إن كان

الماء قليلاً كان نجساً وإن كان كثيراً لم يكن نجساً، وهو رواية المصريين (٥) عن الإمام مالك

- رحمه الله -، وبه قال الإمام أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله تعالى - . (٦)

وهناك رواية ثالثة عن الإمام مالك - رحمه الله - أن الماء القليل الذى خالطته

نجاسة ولم تغيره مكروه الاستعمال.

(١) قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٢، ومواهب الجليل ج ١ ص ٥٨ وما بعدها، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٧، والمنقلى للباجي ج ١ ص ٥٩.

(٢) ويجوز أن ينتفع به في غير مسجد وأدمي؛ وذلك كسقي زرع وسقى ماشية ويصير بولها وروثها نجساً. ينظر قوانين الأحكام الشرعية السابق، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٣، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٧، ٣٨ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٤٠١.

(٣) المدنيون يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم من المالكية. يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٤٠.

(٤) وبه قال الظاهرية. يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ص ١٥ وما بعدها، ط دار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

(٥) المصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم من المالكية من مصر. يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٤٠.

(٦) قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٢، والكافي في فقه أهل المدينة ص ١٦، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٤، والمنقلى ج ١ ص ٥٩، وشرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٧٨.

ومن هذا يتحصل أن للإمام مالك - رحمه الله - ثلاثة أقوال في الماء اليسير الذي حلت به النجاسة ولم تغيره

أحدها أن النجاسة تفسده.

وثانيها أن النجاسة لا تفسده.

وثالثها أنه مكروه الاستعمال.

والقول بكره الاستعمال هو الظاهر من المذهب؛ ولهذا فإن ابن القاسم - رحمه الله

- يسميه نجساً، ويحكم له بحكم الماء المكروه في رفع الحدث به، ويرى أن على من توضأ به وصلى إعادة الصلاة في الوقت دون غيره.^(١)

حدّ الماء القليل والماء الكثير:

اختلف الفقهاء في حد الماء القليل والكثير على ثلاثة آراء

الرأي الأول: يرى المالكية أن الكثير هو ما زاد عن آنية الوضوء أو الغسل واليسير

هو ما كان دونهما أو قدرهما.^(٢)

الرأي الثاني: ذهب الأحناف إلى أن الماء الكثير هو مائو حركه آدمي من أحد طرفيه

لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه .

(١) وللمالكية قول رابع في هذه المسألة وهو أنه ماء مشكوك في طهارته فيجمع بين الوضوء به والتيمم، وبه قال ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة.

واعترضه ابن رشد الجد - رحمه الله - بأن القول بأنه ماء مشكوك فيه عبارة غير مرضية؛ لأن الشك في الحكم ليس بمذهب فيه، وإنما يكون الماء مشكوكاً فيه إذا شك في تغير أحد أوصافه بنجاسة حلت فيه أو في حلول النجاسة فيه على مذهب من يرى أن حلول النجاسة في الماء تتجسه وإن لم يغير له وصفاً، وأما إذا أيقن أن أوصافه لم يتغير منها شيء بما حل فيه من النجاسة فهو ظاهر في قول ونجس في قول.

يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ١٩ وما بعدها، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٢، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٤.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٤٣.

الرأي الثالث: ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن الكثير هو ما بلغ قلتين من قلال هجر؛ وذلك نحو خمسمائة رطل. (١) (٢)

سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: (٣)

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى تعارض ظواهر

الأحاديث الواردة في المسألة

وذلك أن بعض هذه الأحاديث ظاهرها يدل على أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء؛ ومن ذلك:

١- حديث أبي هريرة - ع - أن رسول الله ﷺ قال "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدرى أين باتت يده". (٤)

وجه الدلالة أن النهي عن الغمس لخشية النجاسة باليد؛ لأنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، وربما وقعت يد أحدهم على محل الأذى مع العرق وهو نائم فيعلق بها شيء من النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء، فلولا أنها تتجسه ما وقع النهي. (٥)

٢- حديث أبي هريرة - ع - أيضاً أن رسول الله ﷺ قال "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه" (٦)، فإنه يوهم بظاهره أيضاً أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء.

(١) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٣٢، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٢١ وما بعدها.

(٢) الرطل = ٤٠٨ جم تقريباً. يراجع معجم لغة الفقهاء ص ٤٤٩.

(٣) يراجع فيه بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤.

(٤) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب كراهية غسل المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء، يراجع صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٧٨، ١٧٩.

(٥) انظر مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة ج ١ ص ١٠ للحافظ أبي فيض أحمد بن محمد الصديق ط ٢، الناشر مكتبة القاهرة.

٣- ومن ذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم -الراكد -؛ كقوله ρ " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال " كيف يفعل يا أبا هريرة ؟" قال " يتناوله تناولاً " (٢).

وأما الأحاديث التي ظاهرها يدل على أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء، فمنها ١- ما رواه أنس بن مالك - τ - : أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله ρ "دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب (٣) فصب على بوله " (٤).

فظاهر الحديث يدل على أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء؛ لأنه من المعلوم أن ذلك الموضع قد طهر.

٢- وما رواه أبو سعيد الخدري - τ - أنه قيل لرسول الله ρ "أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء " (٥).

(١) متفق عليه - واللفظ للبخاري -، صحيح البخاري مع فتح الباري - ج ١ ص ٤١٢ (حديث ٢٣٩) - كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم -، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٨٧ - كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد.

(٢) رواه مسلم في صحيحه عن ابى هريرة - رضى الله عنه - في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٨٨، ١٨٩.

(٣) الذنوب هو الدلو المملوء ماء، يراجع المصباح المنير ج ١ ص ٢١٠.

(٤) الحديث متفق عليه - واللفظ لمسلم - ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٣٨٧ (حديث

٢٢١) - كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد -، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٩٠ وما بعدها - كتاب الطهارة، باب وجوب إزالة النجاسة إذا حصلت في المسجد -.

(٥) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٣١، ورواه أبو داود في سننه - واللفظ له - ج ١ ص ١١ - باب ما جاء في بئر بضاعة -، وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري - τ - قال سمعت النبي ρ يقول له إنه يستقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقي فيها لحوم الكلاب والمحايط وعذر الناس، فقال " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".

الجمع بين هذه الأحاديث: لقد رام الفقهاء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريقة الجمع بينها، فاختلفت مذاهبهم تبعاً لذلك على عدة طرق:

الطريقة الأولى من ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد الخدري - ط -؛ جمع بينهما وبين حديثي أبي هريرة - رضى الله عنه - بأن حديثي أبي هريرة غير معقول المعنى وامتنال ما تضمناه عباده، لا لأن ذلك الماء ينجس.

الطريقة الثانية: ومن قال بكراهية استعمال الماء القليل إذا حلت به النجاسة اليسيرة، جمع بين الأحاديث بحمل حديثي أبي هريرة - رضى الله عنه - على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - على ظاهرهما من الإجزاء.

الطريقة الثالثة وهي للشافعي - رحمه الله - ومن وافقه، وقد حملوا حديثي أبي هريرة - رضى الله عنه - على الماء القليل، وحديث أبي سعيد - رضى الله عنه - على الماء الكثير. (١)

وأفضل طريقة للجمع بين هذه الأحاديث: هي الطريقة الثانية؛ قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله - (وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو: أن يحمل حديث أبي هريرة - ط - وما في معناه على الكراهية، وحديث أبي سعيد وأنس - رضى الله عنهما - على الجواز؛ لأن هذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهرهما. أعنى حديثي أبي هريرة - ط - من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء)،

ثم قال: (وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث؛ وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله). (٢)

القسم الثالث: المياه التي يكره استعمالها

(١) وفي المسألة كلام طويل في هذا الشأن، يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ٢٥ وما بعدها.

(٢) ينظر - باختصار - بداية المجتهد ج ١ ص ٢٦.

أولاً: الماء المستعمل في رفع الحدث

والمراد بالماء المستعمل: هو ما قطر من الأعضاء أو اتصل بها في وضوء أو جنابة بشرط سلامتها من النجس والوسخ، وأما الماء الباقي في الإناء بعد الاعتراض منه فليس مستعملاً؛ وعلى ذلك فالماء المستعمل له صورتان:

الأولى أن يتقاطر من الأعضاء.

الثانية أن يتصل بالأعضاء كأن يغتسل في قصرية ونحوها.^(١)

حكم الماء المستعمل

الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره إذا كانت أعضاء المتوضيء طاهرة، وهذا هو المشهور عند المالكية.

واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم والمعقول

أ - فمن القرآن الكريم

قوله تعالى ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾^(٢)

وجه الدلالة: فإن طهوراً على وزن شكور وصبور، ويستعمل فيما يكثر منه الفعل، وهذا يقتضي الطهارة بالماء.

ب - ومن المعقول

بأن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية قياساً على رفعه من آخر العضو بعد تطهير أوله.^(٣)

حكم استعمال الماء المستعمل:

(١) يراجع مواهب الجليل للحطاب ج ١ ص ٦٧، وشرح منح الجليل للشيخ عlish ج ١ ص ٢٠.

(٢) سورة الفرقان (الآية ٤٨).

(٣) المنتقى للباجي ج ١ ص ٥٥.

بالرغم من أن المشهور عند المالكية هو طهورية الماء المستعمل في رفع حدث طالما لم يغير الاستعمال أحد أوصافه الثلاثة وهو قول جمهور المالكية، إلا أنهم قالوا بکراهية استعماله بعد ذلك في الطهارة؛ وذلك مراعاة للخلاف في طهوريته كما سيأتي.^(١)
قال الإمام مالك - رحمه الله - فيه (لا خير فيه ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة وليتوضأ لما يستقبل).^(٢)

شروط كراهة استعماله يشترط لكراهة استعماله أربعة شروط

١- أن يكون الماء مستعملاً في رفع حدث فإن كان مستعملاً في غير حدث كالماء المستعمل في الأوضيعة والاعتسالات المسنونة والمستحبة ففيه تردد للمتأخرين من المالكية في نقل الحكم عن المتقدمين هل هو مكروه كالماء المستعمل في الحدث؟، أو لا كراهة إذا لم يحصل فيه نجس أو وسخ؟.^(٣)
٢- أن يكون يسيراً كآنية الوضوء والغسل فإن كان كثيراً بأن زاد عنها فلا كراهة في استعماله.

٣- أن يوجد غيره: فلا يكره في حالة عدم وجود غيره، ولا يجوز التيمم مع وجوده.
٤- أن يستعمل بعد ذلك في طهارة حدث أو طهارة مسنونة كغسل الجمعة، أو مندوبة كغسل عيد، فإن استعمل في طهارة خبث فلا يكره استعماله على الأرجح؛ لأن إزالة النجاسة معقولة المعنى.^(٤)

وفي مقابل المشهور: قولان في الماء المستعمل في الحدث:

(١) قال الدسوقي (وعلت الكراهة بعلم لا تخلو من ضعف، والراجح في التعليل مراعاة الخلاف)، يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٤١.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ص ١٦.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٦٩.

(٤) يراجع المنتقى ج ١ ص ٥٦ وما بعدها، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٧ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٦٦ - ٦٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٤١ وما بعدها.

القول الأول أنه غير طهور، فإن لم يجد غيره تركه وتيمم، فإن توضأ به وصلى أعاد أبداً، وبه قال أصبغ.

وهذا مبنى على القول: بأن يسير الماء الطاهر يسلب الماء حكم التطهير وإن لم يغيره؛ لأنه لا يخلو أن يكون على جسد الإنسان أثر يسير من عرق أو غبار أو غيره مخالط الماء، فيسلبه حكم التطهر وإن لم يفسده.^(١)

القول الثاني: أنه مشكوك في طهوريته فيجمع بين الوضوء به والتيمم للصلاة الواحدة، ونسب هذا لأبي بكر الأبهري.^{(٢)،(٣)}

هذا ويرجع سبب الخلاف في الماء المستعمل: إلى ما يظن بأنه لا يتناول اسم الماء المطلق، وقد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يقتتلون على فضل وضوء النبي ﷺ، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقى فيه الفضل.^(٤)

قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: وبالجمله فهو ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل فيه.^(١)

(١) يراجع المنتقى ج ١ ص ٥٦، ومواهب الجليل ج ١ ص ٦٦.

(٢) يراجع مواهب الجليل المرجع السابق.

(٣) هذا وقد اختلف فقهاء غير المالكية أيضاً في الماء المستعمل على ثلاثة أراء الأول يرى أنه ماء طاهر غير مطهر - كما قال أصبغ - وبه قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في مذهبه الجديد، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وأبو حنيفة في رواية عنه. الثاني يرى أنه ماء طاهر مطهر كالماء المطلق وهو قول الظاهرية وأبي ثور، وهو قول الشافعي في القديم.

الثالث قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله - هو ماء نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة. ويجب عنه بأن الماء المستعمل في حدث ماء طاهر لاقي أعضاء فلم ينجس بذلك قياساً على ما لو توضأ به تديراً.

يراجع المنتقى للباقي ج ١ ص ٥٦، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٧ وما بعدها، والهداية وشرح فتح القدير ج ١ ص ٨٥ وما بعدها، ط ٢: دار الفكر، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٢٠.

(٤) ينظر - بتصرف واختصار - بداية المجتهد المرجع السابق.

ثانياً: الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره

من المياه التي يكره استعمالها في رفع الحدث أو حكم خبث وفي كل ما يتوقف على ماء طهور، الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره.

وكراهة استعماله مقيدة بقيود سبعة، هي:

١- أن يكون يسيراً، واليسير - كما تقدم - هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونهما، فلا كراهة في استعمال الكثير؛ وهو ما زاد على آنية الوضوء.
وقول ابن أبي يزيد القيرواني في الرسالة: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره^(٢)، ضعيف^(٣).

٢- أن تكون النجاسة التي حلت فيه قليلة؛ كقطرة فما فوقها.
٣- أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، فإن غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة حرم استعماله.

٤- أن لا يوجد غيره.

٥- أن لا يكون له مادة كبئر.

٦- أن لا يكون جارياً.

٧- أن يراد استعماله فيما يتوقف على ماء طهور؛ كرفع حدث، وحكم خبث، وكالطهارة المسنونة والمستحبة، أما استعماله في العادات فلا كراهة.

فإن انتفي قيد من القيود السابقة عدا الثالث فلا كراهة^(٤)، وإن انتفي القيد الثالث حرم التطهر منه - كما تقدم -.

(١) ينظر بداية المجتهد ج ١ ص ٢٨.

(٢) ينظر الرسالة لابن أبي يزيد مطبوع مع مسالك الدلالة ج ١ ص ٩.

(٣) فلو استعمل وصلى به فلا يعيد الصلاة على المشهور، وعلى الضعيف: يعيد في الوقت فقط مراعاة للخلاف، يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٤٣.

(٤) يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير المرجع السابق.

ثالثاً: الماء اليسير الذى ولغ فيه الكلب:

يكره استعمال الماء اليسير الذى ولغ فيه الكلب في كل ما يتوقف على ماء طهور، وكراهة استعماله مقيدة بقيدين:

- ١- أن يدخل لسانه فيه وأن يحركه، فيكره ولو تحققت سلامة فمه من النجاسة، فإن لم يدخل فيه لسانه بأن سقط منه لعاب فيه أو أدخل لسانه فيه ولم يحركه فلا يكره استعماله.
 - ٢- أن يوجد غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهية في استعماله.
- وأما استعماله في العادات فغير مكروه، فهو كالماء اليسير الذى حلت به نجاسة ولم تغيره.^(١)

رابعاً: الماء الراكد:

يكره الاغتسال في الماء الراكد - غير الجاري - إذا كان المغتسل جنباً وهذا هو المعتمد عند المالكية^(٢) خلافاً لأصبع حيث قال بكراهية الاغتسال فيه سواء كان المغتسل جنباً أم لا.

والحديث السابق حجة عليه؛ حيث قيد ذلك بالجنابة

حيث روى أبو هريرة - ع - أن رسول الله ﷺ قال " لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب"، فقال: " كيف يا أبا هريرة؟"، قال: " يتناوله تناولا "^(٣).

وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم - الراكد -، والنهي محمول على الكراهة، فدل ذلك على كراهية الاغتسال فيه للجنب.

وكراهية الاغتسال فيه مقيدة بقيود أربعة هي:

- ١- أن لا يكون مستبحراً.

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٧٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٤٣، وما بعدها.

(٢) وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله تعالى -، يراجع شرح النووي على صحيح مسلم ج ٣ ص ١٨٩.

(٣) الحديث سبق تخريجه.

٢- أن لا تكون له مادة أصلاً - كالصهريج والبركة -، أو له مادة لكنه قليل كبئر قليلة الماء.

٣- أن لا يكون مضطراً إليه؛ فإن كان مضطراً إليه فلا كراهة.

قال ابن الجلاب: (ويكره للجنب أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيراً ووجد منه بدلاً، فإن لم يجد غيره جاز أن يغتسل به ويصير مستعملاً، ويكره لغيره أن يغتسل به، وهو مع ذلك طاهر مطهر، وكذلك يكره أن يغتسل في بئر قليلة الماء، فإن كانت كثيرة الماء فلا بأس. أ هـ).^(١)

٤- أن لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء.^(٢)

فإن وجدت القيود الأربعة السابقة كره الاغتسال فيه ولو لم يغتسل فيه أحد قبله، والكراهة تعبدية، وإن انتفي قيد من الثلاثة الأولى فلا يكره الاغتسال فيه بل يجوز، وإن انتفي القيد الرابع حرم الاغتسال فيه.^(٣)

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٧٥.

(٢) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٧٤-٧٦، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٤٤.

(٣) يراجع حاشية الدسوقي المرجع السابق.

الوضوء وأحكامه

أولاً- تعريفه

الوضوء لغة مشتق من الوضأة وهي النظافة والحسن؛ يقال فلان وضىء الوجه أى نظيفه، فكأن الغاسل لوجهه أو لشيء من أعضائه وضأه؛ أى نظفه بالماء وحسنه.^(١)
وشرعاً: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية.^(٢)

ثانياً - حكمه

لا خلاف في أن حكم الوضوء الأصلي - أى المقصود أصالة للصلاة - هو الفرضية؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة والإجماع

أ - فمن القرآن الكريم

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

ب- ومن السنة أحاديث منها

١- ما روي عن هريرة - ط - أن رسول الله ﷺ قال " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"^(٣).

٢- وما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول "^(٤).

ج - وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.^(٥)

ثالثاً - متى فرض الوضوء للصلاة؟

(١) يراجع المصباح المنير ج ٢ ص ٦٦٣، والمقدمات لابن رشد بهامش المدونة الكبرى ج ١ ص ٥.

(٢) يراجع الفواكه والدواني على رسالة ابن أبي يزيد القيرواني ج ١ ص ١٥٣.

(٣) رواه الإمام مسلم، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الطهارة ج ٣ ص ١٠٤.

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الطهارة ج ٣ ص ١٠٢.

(٥) شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٠٢.

اختلف العلماء هل فرض الوضوء بمكة أو بالمدينة؟ على رأيين:

الرأي الأول: ذهب الجمهور إلى أن الوضوء فرض بمكة حين فرضت الصلاة؛ لأن جبريل عليه السلام نزل في صبيحة ليلة الإسراء فهمز النبي - صلى الله عليه وسلم - بعقبه فتفجرت عين ماء فتوضأ وعلمه الوضوء.

الرأي الثاني ذهب أبو بكر بن الجهم وغيره إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضيته بالمدينة وذلك في آية التيمم^(١)، وهي قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝﴾^(٢)

قال الصنعاني - رحمه الله - (اختلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة؟ فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه).^(٣)

رابعاً- هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟

اختلف العلماء - أيضا - في اختصاص أمة محمد p بالوضوء دون غيرها من الأمم السابقة على رأيين:

الرأي الأول: ذهب المحققون من العلماء إلى أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هو الغرة والتحجيل.

الرأي الثاني ذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة.^(٤)

(١) شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٠٢، ومواهب الجليل للحطاب ج ١ ص ١٨٠،

وحاشية الصفتي ص ٦١.

(٢) سورة النساء (الآية ٤٣).

(٣) ينظر سبل السلام للصنعاني ج ١ ص ١٩٨.

(٤) يراجع شرح الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٨٤، وفتح الباري ج ١ ص ٢٨٤ وما بعدها، وسبل السلام للصنعاني ج ١ ص ١١٦.

واستدلوا على ذلك من السنة

- أ- بما رواه أبو هريرة - ط - قال سمعت النبي ﷺ يقول " إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرّاً ^(١) محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ". ^(٢)
- ب- وبما رواه مسلم من حديث أبي هريرة - ط - أن رسول الله ﷺ قال: " لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، تردون على غُرّاً محجلين من أثر الوضوء ". ^(٣)
- ونوقش هذا الرأي: بأن الوضوء قد ثبت للأمم السابقة؛ ويدل عليه:
- ١ - لأنه قد ثبت عند البخاري في قصة سارة - زوج الخليل إبراهيم - مع الملك الذي أعطاها هاجراً، أن سارة لما همّ الملك بالدنو منها قامت فتوضاً وتصلّى.
- ٢ - وأيضاً في قصة جريح الراهب أنه قام فتوضاً وصلّى، ثم كلم الغلام.
- وعلى ذلك: فالصحيح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل للوضوء. ^(٤)

خامساً - فضل الوضوء

- (١) الغرة في الأصل بياض في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته ﷺ. والتحجيل بياض في يدي الفرس ورجليه، والمراد به هنا - أيضاً - النور؛ قال العلماء سُمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً تشبيهاً بغرة الفرس. يراجع شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٣٥، وشرح الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٦٤، والمنتهى للباجي ج ١ ص ٧٠.
- (٢) الحديث متفق عليه - واللفظ لمسلم -، فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١ ص ٢٨٣ كتاب الوضوء، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١ ص ١٣٥ - كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء - .
- (٣) رواه مسلم، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي المرجع السابق.
- (٤) يراجع فتح الباري ج ١ ص ٢٨٤ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٨٠ وما بعدها، وسبل السلام ج ١ ص ١١٦.

وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الوضوء، وعلى أن الله تعالى يكفر به الذنوب ويمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، ومنها ما يلي:

١- ما رواه مسلم عن أبي هريرة - ط - أن رسول الله ﷺ قال " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره ^(١)، وكثرة الخطى إلى المساجد، فذلكم الرباط " ^(٢).

٢- وما رواه مالك - رحمه الله - في الموطأ عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ﷺ قال " إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشعار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له ^(٣) ". ^(٤)

٣- وما رواه مسلم عن عثمان بن عفان - ط - قال قال رسول الله ﷺ " من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره " ^(٥).

سادساً- أنواع الوضوء (أقسامه)

الوضوء في الشرع على خمسة أنواع

واجب، ومستحب، ومباح، وسنة، وممنوع.

(١) إسباغ الوضوء أى اتمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك، يراجع النووي على مسلم ج ٣ ص ١٤١.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٤١ - كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره - .

(٣) نافلة له أى زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٦٨.

(٤) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ٦٧ وما بعدها - باب جامع الوضوء - .

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٣٣ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء من كتاب الطهارة.

الأول الوضوء الواجب (الفرض) هو الوضوء لصلاة الفرض والتطوع وسجود القرآن، وهذا بإجماع العلماء، والوضوء لصلاة الجنازة^(١)، ولمس المصحف^(٢)، وللطواف بالبيت الحرام^(٣)

قال النووي - رحمه الله - (أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكى عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه).^(٤)

الثاني: الوضوء المسنون: وهو وضوء الجنب للنوم؛ وذلك لأن النوم وفاة، فشرع له نوع من الطهارة كالموت.

والدليل على سنية الوضوء للجنب قبل النوم

ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ: أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: "توضأ واغسل ذكرك ثم نم".^(٥)

وذهب عبدالملك بن حبيب من المالكية: إلى أن وضوء الجنب للنوم واجب.^(٦) والصحيح أنه سنة وليس بواجب؛ لما روى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت "كان النبي ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء".^(٧)

(١) عند الجمهور، يراجع قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٢٣.

(٢) خلافا للشعبي والضحاك والظاهرية، وقد روى هذا عن ابن عباس كما تقدم في موانع الحدث.

(٣) خلافا لأبى حنيفة؛ لأن الوضوء للطواف عنده واجب ينجر بالدم، يراجع حاشية الشلبي بهامش تبیین الحقائق ج ١ ص ٣.

(٤) يراجع شرح النووي على صحيح مسلم ج ٣ ص ١٠٣.

(٥) الموطأ مطبوع مع الزرقاني ج ١ ص ٩٦ وما بعدها (حديث ١٠٥) باب وضوء الجنب قبل أن ينام.

(٦) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣، والمنقلى للباقي ج ١ ص ٩٨ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٨١.

الثالث الوضوء المستحب وهو الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كانت قد فعلت به عبادة، ووضوء المستحاضة وصاحب السلس لكل صلاة.^(٢)

وكذا الوضوء للقربات كالتلاوة والذكر والدعاء والعلم، والوضوء للمخاوف كركوب البحر والدخول على السلطان.

الرابع: الوضوء المباح: وهو الوضوء للتنظيف والتبرد فإنه مباح؛ لأن التنظيف وإن كان مطلوباً شرعاً لم يطلب أعضاء الوضوء بخصوصها له.

الخامس: الوضوء الممنوع: وهو الوضوء المجدد قبل أن تفعل به عبادة، والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أبيح.^(٣)

(١) يراجع المنتقى ج ١ ص ٩٨ .

(٢) وهذا خلافاً للحنفية والشافعية والحنابلة حيث قالوا بوجوب الوضوء على المستحاضة وصاحب السلس. بيد أنهم اختلفوا هل يجب على كل منهما الوضوء لوقت كل صلاة أو الوضوء لكل صلاة مكتوبة ؟ وإلى الأول ذهب الحنفية والحنابلة، وإلى الثاني ذهب الشافعية. يراجع شرح فتح القدير ومعه الهداية ج ١ ص ١٧٩ وما بعدها، ومغني المحتاج ج ١ ص ١١١ والمغنى ج ١ ص ٣٠٣ وما بعدها.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٣، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٨١ وما بعدها.

سابعاً - شروط الوضوء

وهي على ثلاثة أقسام

أ - شروط وجوب وصحة معاً.

ب - شروط وجوب فقط.

ج - شروط صحة فقط.

والمراد بشرط الوجوب هو ما يتوقف عليه الوجوب، وبشرط الصحة هو ما يتوقف عليه الصحة.

أ - شروط الوجوب والصحة

وهي خمسة -

١ - بلوغ دعوة النبي .p

٢ - العقل .

٣ - انقطاع الحيض .

٤ - انقطاع دم النفاس .

٥ - وجود ما يكفي من الماء المطلق .

ب - شروط الوجوب فقط وهي خمسة شروط

١ - دخول وقت الصلاة الحاضرة أو تذكر الفائتة .

٢ - البلوغ .

٣ - عدم الإكراه على ترك الوضوء .

٤ - عدم النوم وعدم السهو عن العبادة المطلوبة لها الوضوء .

٥ - ثبوت حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور^(١).

ج - شروط الصحة فقط وهي ثلاثة شروط

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ١٨٢، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٨٤، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٥٨.

- ١- الإسلام بناء على القول المشهور من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، وأما على مقابل المشهور فإن الإسلام يكون شرطاً في الوجوب والصحة معا.^(١)
- ٢- عدم الحائل على محل الطهارة.
- ٣- عدم التلبس بالمنافي حال فعل الطهارة.^(٢)
- تنبيهه تجدر الإشارة إلى أن شروط الغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة المتقدمة ، وكذا التيمم بجعل الصعيد الطاهر مكان الماء الكافي للوضوء، إلا أن دخول الوقت في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا، وأما في الوضوء والغسل فمن شروط الوجوب فقط. وبناء على هذا فإن شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة، وشروط الوجوب والصحة معا ستة.^(٣)

ثامناً- فرائض^(٤) الوضوء

فرائض الوضوء سبعة، منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها

فأما فرائض الوضوء المتفق عليها: فهي الأربعة المذكورة في قول الله سبحانه ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^(٥).

وهي: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

وأما المختلف فيها فتلاثة: النية، والفور، والدلك.^(١)

(١) يراجع مواهب الجليل المرجع السابق.

(٢) يراجع حاشية الدسوقي والفواكه الدواني المرجعان السابقان.

(٣) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٨٤.

(٤) الفرائض جمع فريضة وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمراد به هنا: ما تتوقف صحة الوضوء عليه؛ لأجل أن يشمل وضوء الصبي، يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣١.

(٥) سور المائدة (الآية ٦).

وسوف أتناول فرائض الوضوء بشيء من التفصيل على النحو التالي الفريضة الأولى:

النية:

تمهيد: في تعريف النية، وحكمة مشروعيتها، ومحلها في الوضوء، وشروطها.

أ - تعريف النية:

النية لغة: القصد، يقال نواك الله بخير؛ أي قصدك به، ونويت السفر؛ أي قصدته

وعزمت عليه.^(٢)

وشرعا: قصد الشيء مقترناً بفعله.^(٣)

ب - حكمة مشروعيتها

شرعت النية - والله تعالى أعلم - لأمرين:

الأول: تمييز العبادات عن العادات وليتميز ما هو لله سبحانه وتعالى عما ليس له.

ومثال ذلك: الغسل فإنه تارة يكون عبادة، وتارة يكون تبرداً، والوضوء كذلك، والجلوس

في المسجد؛ فتارة يكون للاعتكاف، وتارة أخرى يكون للاستراحة، وهكذا.

والثاني: تمييز مراتب العبادات في أنفسها، وذلك لتمييز مكافأة العبد على فعله

ويظهر قدر تعظيمه لربه.

ومثال ذلك: الصلاة فإنها تنقسم إلى فرض ونفل، والفرض إما فرض عين وإما فرض

كفاية وإما أن يكون مندوراً ومن هنا يظهر كيفية تعلق النية بالفعل فإنها للتمييز.^(٤)

ج - محل النية النية محلها القلب؛ لأنها - كما تقدم - عبارة عن القصد، والقصد

محل القلب، ولهذا لا يشترط التلفظ بها، بل الأفضل ترك التلفظ بها إلا أن يراعى الخروج

من الخلاف.^(١)

(١) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٨٥.

(٢) المصباح المنير ج ٢ ص ٦٣١ وما بعدها.

(٣) الفواكه الدواني ج ١ ص ١٧٠، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٣٢، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٧٠.

د - شروط النية:

يشترط في النية شروط، منها ما يلي-

- ١- أن يكون المنوي مكتسباً للناوي: فلا يصح أن ينوي شخص فعل غيره.
- ٢- أن يكون المنوي معلوم الوجوب أو مظنونته: فإن كان مشكوكاً فيه فلا تتعقد لتردها؛ فلذلك لا تصح طهارة الكافر قبل اعتقاده الإسلام؛ لأنهما عنده غير معلومين ولا مظنونين.^(٢)

٣- أن تكون النية مقارنة للمنوي؛ لأن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها متردداً بين القرية وغيرها، وآخر الصلاة مبنى على أولها، فإذا كان أولها متردداً كان آخرها كذلك.

ويستثنى من ذلك: الصوم للمشقة، فأجاز الفقهاء عدم مقارنة النية لأول المنوي؛ لإتيان أول الصوم حالة النوم غالباً، والزكاة في الوكالة على إخراجها^(٣).

٤- عدم الإتيان بمناف للمنوي.

٥- أن لا تكون معلقة: فلو قال نويت كذا إن شاء الله تعالى، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح، وإن قصد التبرك صحت نيته.

٦- أن يكون الناوي مميزاً.^(٤)

حكم النية في الوضوء

ذهب جمهور الفقهاء (الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، والظاهرية) إلى أن النية فرض من فرائض الوضوء ولا يصح الوضوء بدونها.^(١)

(١) يراجع الفواكه الدواني المرجع السابق، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١١٤.

(٢) ولا يصح وضوء من قال إن كنت أحدثت فله، لتردها.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٣٣، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٧٠.

(٤) يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧.

واستدلوا على فرضية النية في الوضوء بالقرآن الكريم والسنة والقياس:

أ- من القرآن الكريم

١- بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢)

وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالوضوء لأجل الصلاة، ولا معنى للنية إلا فعل أمر لأجل أمر آخر. (٣)

٢- وقوله سبحانه ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٤)

وجه الدلالة أن الله تعالى نفي أن يكون أمرنا بشئ إلا بعبادته مفردين له نيائنا بدينه الذي أمرنا به. (٥)

٣- وقوله تقدست أسماؤه ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (٦)

قال ابن العربي - رحمه الله -: (هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل وأعظمه الوضوء الذي هو شرط الإيمان خلافاً لأبى حنيفة....)، ثم قال: (وما كان ليكون من الإيمان شرط ولا يخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية). (٧)

(١) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٧، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٣٠، وبداية المجتهد ج ١ ص ٨، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧، والمغنى ج ١ ص ١١٣، والمحلّى لابن حزم ج ١ ص ٧٣ وما بعدها.

(٢) سورة المائدة (الآية ٦)

(٣) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٧ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٣٠، وفتح الباري ج ١ ص ٢٨٠ وما بعدها، والمغنى ج ١ ص ١١٣.

(٤) سورة البينة (الآية ٥).

(٥) يراجع المحلّى لابن حزم ج ١ ص ٧٣.

(٦) سورة الزمر (الآية ٢).

(٧) أحكام القرآن لابن العربي ج ٤ ص ٧٢، ط المكتبة التوفيقية.

ب - ومن السنة بما روى عن عمر بن الخطاب - ط - قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".^(١)

وجه الدلالة: هذا الحديث واضح الدلالة على أن الأعمال لا تكون صحيحة ولا معتبرة شرعاً إلا بالنية، والوضوء عمل من الأعمال فلا يصح بدون نية.
قال البخاري - رحمه الله - فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، والزكاة والحج والصوم.^(٢)

ج - من القياس

١ - قياس الوضوء على التيمم في أنه لا يصح إلا بالنية بجامع أن كل منهما طهارة يستباح بها الصلاة.
ونوقش ذلك بالآتي:

أ - بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء طهارة بالماء المطهر بنفسه، فلا يحتاج إلى النية كالطلاق باللفظ الصريح، بخلاف التيمم فهو طهارة بالتراب الملوث بطبعه؛ فلذا يحتاج إلى النية في استعماله مثل الطلاق الكنائي فلا يكون التراب مطهراً إلا بالنية.

ب - ومن جهة أخرى فإن قياس الوضوء على التيمم غير صحيح؛ لأن من شروط القياس أن لا يكون الأصل متأخراً عن الفرع في مشروعيته، والتيمم متأخر في المشروعية عن الوضوء؛ لأنه بدل عنه، فلا يقاس المتقدم في المشروعية وهو الوضوء على المتأخر وهو التيمم.

(١) الحديث متفق عليه - واللفظ للبخاري -، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ١٥ - كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١٣ ص ٥٣-٥٤، - باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية من كتاب الإمارة -.
(٢) يراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ١٦٣، وما بعدها - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.

وأجيب على قولهم بأن التيمم بدل عن الوضوء ويحتاج إلى نية مثل كنايات الطلاق بأن مسح الخف بدل عن غسل القدمين في الوضوء ولا يحتاج إلى نية عندهم، وإنما احتاجت كنايات الطلاق إلى النية؛ لأنها تحتل الطلاق وغيره في وقت واحد، بخلاف الطلاق باللفظ الصريح.^(١)

وقت النية

اختلف الفقهاء في وقت النية في الوضوء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى بعض الفقهاء (بعض المالكية والشافعية) أن النية في الوضوء تكون عند أول فروض الوضوء؛ أي عند غسل الوجه؛ لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات.^(٢)

ويرى من ذهب إلى هذا من المالكية: أن عليه أن ينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة، وعليه للوضوء نيتان.

القول الثاني: ذهب بعض المالكية إلى أن النية تكون عند أول الوضوء (غسل اليدين للكوعين).

القول الثالث: جمع البعض بين القولين، فقال يبدأ بالنية أول الغسل - أول الوضوء - ويستصحبها إلى أول فرض، فإذا فعل ذلك صدق عليه بأنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين، وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول الفرض.^(٣)

كيفية النية:

(١) يراجع فتح القدير على الهداية وبهامشه شرح العناية ج ١ ص ٣٢ وما بعدها، وتبيين الحقائق ج ١ ص ٥.

(٢) ويستثنى من ذلك الصيام فلا يشترط مقارنتها لأوله للمشقة - كما سبق - .

(٣) يراجع مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ج ١ ص ٢٣٠ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ٢٤، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٩٣.

ينوى المتوضئ رفع الحدث - أى رفع حكمه؛ لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة، أو ينوى أداء فرض الوضوء، أو استباحة ما منعه الحدث.

والأولى: أن يجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة، ولا يصح نية بعضها وإخراج البعض؛ كأن يقول نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة؛ لأنه تناقض في ذات النية، فكأنه قال: نويت رفع الحدث، نويت عدم رفعه، وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأه.^(١)

الفريضة الثانية: غسل الوجه:

الوجه لغة: مأخوذ من المواجهة.

وشرعا: عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض.

وحد الوجه طولا: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن لمن ليس له لحية - الأمر -، أو اللحية لمن له لحية.

وحدّه عرضا: ما بين وتدي الأذنين.

هذا ويجب على المتوضئ أن يغسل ما تحت مارنه - طرف أنفه - وأن يغسل الوترة - وهي الحاجز بين طاقتي الأنف - كما يجب عليه أن يغسل أسارير جبهته - أى خطوطها - وظاهر شفتيه، وأن يمر يديه على ما غاب من ظاهر أجفانه لا داخل العين؛ لأنه من الباطن.^(٢)

حكم غسل البياض الذى بين العذار والأذن: اختلف الفقهاء في البياض الذي بين

العذار والأذن على النحو التالي:-

(١) يراجع مواهب الجليل وحاشية الدسوقي المرجعان السابقان، والفواكه والدواني ج ١ ص ١٧٠، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧ وما بعدها.

(٢) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦ ص ٥٦، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٨٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٨٦، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦١ وما بعدها، والمغنى ج ١ ص ١١٧، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٠ وما بعدها.

الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء (الحنفية، والمشهور عند المالكية، والشافعي وأحمد) إلى أنه من الوجه فيجب غسله مع الوجه. (١)

الرأي الثاني: يرى أنه ليس من الوجه فلا يجب غسله مطلقاً؛ لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهو رواية ابن وهب عن الإمام مالك. (٢)

وأجيب عليه: بأن هذا من الوجه؛ لأنه تحصل به المواجهة في حق الغلام. (٣)

الرأي الثالث: يرى أنه يستحب غسله، وإليه ذهب بعض المالكية.

الرأي الرابع: أنه لا يجب غسله إلا للأمرد لا للمعذر، وإليه ذهب ابن العربي، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية. (٤)

فعلم من هذا: أن للمالكية أربعة أقوال في البياض الذي بين العذار والأذن:

أحدها: وجوب غسله مطلقاً وهو المشهور.

وثانيها: عدم وجوب غسله مطلقاً.

وثالثها: وجوب غسله على الأمرد - من ليس له لحية - وعدم وجوبه لصاحب اللحية.

ورابعها: استحباب غسله. (٥)

تخليل شعر اللحية:

اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة

(١) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٧، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦١، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥١، والمغنى ج ١ ص ١١٧.

(٢) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٧.

(٣) يراجع المغنى المرجع السابق.

(٤) يراجع تفسير القرطبي المرجع السابق.

(٥) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ١٦١.

فاللحية الخفيفة: - وهي ما تظهر البشرة من تحتها - يجب تخليلها مع الوجه في الوضوء بأن يوصل الماء إلى البشرة التي تحتها.
واللحية الكثيفة: هي ما لا تظهر البشرة تحتها.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تخليلها على النحو التالي:
الرأي الأول يرى أنه لا يجب تخليلها، وإنما يكتفي بغسل ظاهرها مع تحريكها؛ بأن يضم الشعر بعضه إلى بعضه ليدخله الماء، وهو المشهور عن الإمام مالك، وإليه ذهب الحنفية والشافعية.

والدليل على عدم وجوب تخليلها

١- ما رواه البخاري عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: "أنه μ توضأ فأخذ غُرْفَةً من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه" (١).
وجه الدلالة أن لحيته صلى الله عليه وسلم الكريمة كانت كثيفة، ولا يصل الماء إلى بشرتها بَغْرَفَةٍ واحدة؛ فدل ذلك على عدم وجوب تخليل اللحية الكثيفة.
٢- أن الوجه اسم لما تقع به المواجهة، وقد خرج ما تحت الشعر عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر. (٢)
الرأي الثاني: يرى وجوب تخليلها، وهو رواية عن الإمام مالك - رحمه الله -، وإليه ذهب ابن عبد الحكم من المالكية.

الرأي الثالث: يرى استحباب تخليلها، وهو رواية عن عبد الملك ابن حبيب.

قال ابن رشد الجد - رحمه الله - والقول بالاستحباب أظهر الأقوال. (٣)

(١) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٢٩٠ (حديث ١٤٠) - كتاب الوضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة -

(٢) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ١٩١ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦٢، وبداية المجتهد ج ١ ص ١١، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥١، والمغنى ج ١ ص ١١٨.

(٣) يراجع الفواكه الدواني المرجع السابق .

وأما **الغسل** فإنه يجب فيه تخليل اللحية الكثيفة على المشهور عند المالكية؛ وذلك لأن المطلوب في الغسل المبالغة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾^(١).
ولقوله صلى الله عليه وسلم "خللوا الشعر وانقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة"^(٢).
بخلاف الوضوء فإنه إنما أمر فيه بغسل الوجه، والوجه كما سبق مأخوذ من المواجهة.^(٣)

الفريضة الثالثة غسل اليدين إلى المرفقين

المرفق: هو آخر عظم الذراع المتصل بالعضد؛ وسمى بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكأ على ذراعيه.^(٤)
هذا وقد اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين فرض من فرائض الوضوء؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.

بيد أنهم اختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع اليدين على رأيين
الرأي الأول ذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور عند المالكية) إلى أن المرفقين يدخلان مع اليدين فيجب غسلهما مع اليدين في الوضوء.^(٥)
الرأي الثاني يرى أن المرفقين لا يدخلان مع اليدين، فلا يجب غسلهما في الوضوء، وإليه ذهب بعض متأخري المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك.^(٦)
ودليله أن الله تعالى أمر بغسل اليدين إليهما وجعلهما غاية الغسل

(١) سورة المائدة (الآية ٦).

(٢) ينظر إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطاني ج ١ ص ٣٢٧، باب تخليل الشعر من كتاب الغسل - ط ٧ الناشر المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة.

(٣) مواهب الجليل ج ١ ص ١٩٠، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦٢.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ١٩١.

(٥) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٣ ط دار الفكر، وتفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٨، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٩١، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٢، والمغنى ج ١ ص ١٣٢.

(٦) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٣، والمغنى ج ١ ص ١٢٣.

وذلك بحرف (إلى)، وهو لانتهااء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده، ونظيره قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآثِلِ﴾^(١).

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالآتي:

أ- بأن (إلى) في الآية بمعنى (مع) كقوله تعالى ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيطَانِهِمْ﴾^(٢)، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾^(٣).

ب- ولو كانت (إلى) للغاية لدخل المرفقان مع اليدين؛ لأن الغاية إذا كانت جزءاً من المَغْيَا فهي داخلة.

وبعبارة أخرى: أن ما بعد (إلى) إذا كان من جنس ما قبلها دخل فيه.

قال المبرد إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

ج - أن اليد حقيقة من الأصابع إلى المنكب، وإلى غاية للمتروك، والمعنى اتركوا منها إلى المرافق.^(٤)

الرأي الرابع: والصحيح ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما رواه الدار قطني عن جابر -
قال: "إن النبي ﷺ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه".^(٥)

تخليل أصابع اليدين:

اختلف المالكية في حكم تخليل أصابع اليدين في الوضوء على قولين:

أحدهما: يجب تخليلهما، وبه قال عبد الملك بن حبيب.

(١) سورة البقرة (الآية ١٨٧).

(٢) سورة البقرة (الآية ١٤).

(٣) سورة النساء (الآية ٢).

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ١٩١، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٨٧، وتفسير القرطبي ج ١

ج ١ ص ٥٨، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٢ والمغنى ج ١ ص ١٢٣.

(٥) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٨.

ودليله: ما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" رواه الترمذي.^(١)

وأيضاً: أن ما بين الأصابع يجب إيصال الماء إليه، فوجب ذلك.
وثانيهما: يستحب تخليلهما؛ لأن الماء يتخلل الأصابع، وهي تماس بعضها، فيحصل بذلك حقيقة الغسل.^(٢)

صفة تخليل الأصابع: إذا خلل المتوضيء أصابعه على أى كيفية أجزأه ذلك، بيد أن الأولى في تخليل أصابع اليدين: أن يدخل أصابع يده اليسرى في خلال أصابع يده اليمنى من ظاهرها، لا من باطنها وذلك عند غسلها، ويدخل أصابع يده اليمنى في خلال اليسرى عند غسل اليسرى كذلك من ظاهرها لا من باطنها؛ لأنه تشبيك للأصابع وهو منهي عنه.
وأما أصابع الرجلين: فالأولى أن تخلل من أسفل لأنه أيسر.^(٣)

تنبيه: إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقى منه بلا خلاف^(٤)؛ لقوله ﷺ "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".^(٥)

حكم نزع الخاتم أو تحريكه:

إذا كان باليد خاتم فإما أن يكون لرجل أو امرأة

(١) وقال حديث حسن غريب، صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ١ ص ٥٦ وما بعدها (حديث ٣٩)، باب في تخليل الأصابع من كتاب الطهارة، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت بلبنان
(٢) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤، ومواهب الجليل ج ١ ص ٩٥، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦٣.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ١٩٥ وما بعدها.

(٤) يراجع شرح النووي على مسلم ج ٩ ص ١٠٢، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٩٠ وما بعدها.

(٥) الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج - باب فرض الحج مرة واحدة في العمر، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٩ ص ١٠١.

أولاً: إن كان الخاتم بيد امرأة: فلا يجب عليها تحريكه ولا نزعها لا في الوضوء ولا في الغسل، وسواء كان واسعاً أو ضيقاً لا يصل الماء تحته، ويجب عليها إن نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقاً - لم تظن وصول الماء تحته -، وإلا فلا يجب عليها شيء.

ومثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحاً لها من غيره كالأساور.

ثانياً: إن كان الخاتم بيد رجل: فإما أن يكون مأذوناً في اتخاذه أو لا؟

أ- فإن كان مأذوناً في اتخاذه: كخاتم الفضة إن كان قدر درهمين فأقل فحكمه كخاتم المرأة، لا يجب عليه نزعها ولا تحريكه لا في الوضوء ولا في الغسل، فإن نزعها غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته.

ب- وإن كان غير مأذون في اتخاذه

١- فإن كان حراماً كخاتم الذهب فيجب نزعها ^(١) إن كان ضيقاً، ويجب تحريكه إن كان واسعاً خلافاً للأجهوري: حيث قال بوجوب نزعها ولو كان واسعاً.

٢- وإن كان مكروهاً: كخاتم النحاس والرصاص فكذلك يجب نزعها إن كان ضيقاً، ويكفي تحريكه إن كان واسعاً. ^(٢)

الفريضة الرابعة: مسح الرأس:

اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء فرض من فرائضه؛ لقوله تعالى ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، واختلفوا في قدر الواجب على النحو التالي:

الرأي الأول: ذهب إلى وجوب مسح جميع الرأس، وبه قال الإمام مالك، وهو المشهور عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد. ^(٣)

(١) والمراد بنزعها نقله من محله ولو لم يخرج من الأصبع.

(٢) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٨٨، والفواكه الدواني ج ١ ص ٦٤.

(٣) يراجع المقدمات لابن رشد بهامش المدونة ج ١ ص ١٣، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٠٣، وبداية المجتهد ج ١ ص ١٢، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٢٥.

الرأي الثاني: يرى أنه لا يجب مسح جميع الرأس، وإنما يكفي مسح بعض الرأس، وإليه ذهب بعض المالكية^(١)، والثوري، والأوزاعي، والشافعية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد^(٢).

سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في ذلك إلى الاشتراك الذي في الباء؛ وذلك لأن الباء تارة تكون زائدة للتأكيد مثل قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾^(٣)، على قراءة من قرأ "تَنْبُتُ" - بضم التاء وكسر الباء من أنبت -، وتارة تكون للتبويض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضه، فمن رأى أن الباء هنا - في قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ زائدة للتأكيد قال بوجوب مسح جميع الرأس، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعض الرأس^(٤).

(١) واختلفوا في المقدار المجزي منه: فقال ابن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين؛ لأن المسح مبنى على التخفيف وأكثره يجزئ عن أقله، وقال أبو الفرج يكفي مسح ثلث الرأس؛ لأن الثلث في حيز الكثير. وقال أشهب: يكفي مسح بعض الرأس أخذا بظاهر حديث المغيرة، يراجع المقدمات، ومواهب الجليل وبداية المجتهد المراجع السابقة.

(٢) فذهب الشافعية إلى أنه يجزئ مسح ما يقع عليه اسم المسح. وقال أبو حنيفة المفروض مسحه مقدار الناصية وهو ربع الرأس. وروى عن أحمد بن حنبل أنه لا يجزئ إلا مسح أكثر الرأس على حين يرى بعض الحنابلة أنه يجزئ مسح قدر ناصية. يراجع الهداية شرح العناية ج ١ ص ١٧، مغنى المحتاج ج ١ ص ٥٣، والمغنى ج ١ ص ١٢٥.

(٣) سورة المؤمنون (الآية ٢٠).

(٤) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٢.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه من القرآن الكريم والسنة النبوية

أ - فمن القرآن الكريم

قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾؛ فالباء في قوله " بِرُءُوسِكُمْ " زائدة للتأكيد وليست للتبعض، فيكون المعنى وامسحوا برؤوسكم.

وقيل: الباء للإلصاق فكأن الله قال وامسحوا رؤوسكم، فيتناول جميع الرأس، مثلها مثل دخول الباء في التيمم في قوله تعالى ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه لم يجز الاقتصار في الوضوء على مسح بعض الرأس.

وقيل: إنما دخلت الباء على الممسوح لتفيد معنى بديعا؛ وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضى ممسوحا به؛ فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرار من غير شيء على الرأس، فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء، وذلك فصيح في اللغة العربية.^(١)

ومما يدل على وجوب مسح جميع الرأس أن الاستثناء يصلح فيها، فيجوز أن تقول: امسح برأسك إلا ثلثه؛ كأنك قلت: امسح رأسك إلا ثلثه.^(٢)

ب - ومن السنة النبوية

بماء جاء في حديث عبدالله بن زيد أنه ρ " مسح رأسه بيديه فأقبل بيديه وأدبر".^(١) وفي رواية عن عبدالله بن زيد - τ - أنه ρ " مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه".^(٢)

(١) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٥٩، والمقدمات لابن رشد بهامش المدونة ج ١ ص ١٤، ١٣، والزرقاني

على الموطأ ج ١ ص ٤٥، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٠٣، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦٥ وما بعدها.

(٢) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ١٤.

وجه الدلالة: هذا الحديث يدلّ صراحة على وجوب تعميم الرأس بالمسح؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، وهذا بيان للمسح المأمور به في الآية الكريمة.^(٣)

أدلة الرأي الثاني

استدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذهبوا إليه بالقرآن الكريم والسنة النبوية والأثر والمعقول:

أ - فمن القرآن الكريم:

بقوله تعالى ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وقالوا: إن الباء للتبعية؛ فكأن الله سبحانه قال وامسحوا بعض رؤوسكم، وفي هذا دلالة على أن الواجب هو مسح بعض الرأس وليس استيعابها بالمسح.

ونوقش ذلك بأن قولكم إن الباء للتبعية غير صحيح ولا يعرف أهل اللغة العربية ذلك؛ قال ابن برهان ومن زعم أن الباء للتبعية فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.^(٤)

ب - ومن السنة النبوية

بما رواه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبه - ط - أن النبي ﷺ: "توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين".^(٥)

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٢٢ وما بعدها - باب صفة الوضوء من كتاب الطهارة - .

(٢) رواه مالك في الموطأ، الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ٤٢ - ٤٥ (حديث ٣١) باب العمل في الوضوء.

(٣) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ٦٥ وما بعدها، والمغنى ج ١ ص ١٢٦.

(٤) يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ٥٣، والمغنى ج ١ ص ١٢٦، وما بعدها، والهداية شرح العناية مع فتح القدير ج ١ ص ١٧.

(٥) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٧٣ وما بعدها - باب المسح على الخفين ومقدم الرأس من كتاب الطهارة - .

وجه الدلالة أن النبي p اكتفي بمسح الناصية وهو بعض الرأس، وفي هذا دلالة على أن الواجب هو مسح البعض دون استيعاب الرأس بالمسح، واكتفاء النبي p بمسح الناصية دال على أن الباء في الآية السابقة للتبعية^(١).

ونوقش ذلك بأنه لا حجة لهم في حديث المغيرة؛ بل هو حجة عليهم؛ لأنه لو أجزأه المسح على الناصية لما مسح على العمامة، فدل ذلك على أنه إنما فعل ذلك لعذر وضرورة؛ لا سيما وأن هذا حدث من النبي p في السفر، وهو مَظِنَّةُ الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار لأجل المشقات والأخطار، ومع هذا لم يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة، فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة^(٢).

ج - ومن الأثر

١- بما روى أن عثمان - ط - " مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا " حين حكى وضوء النبي p^(٣).

٢- وما روى عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - " أنه توضأ فاكتفي بمسح بعض الرأس " ^(٤)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فدل ذلك على أنه لا يجب مسح جميع الرأس وإلا لأنكر عليه الصحابة فعله.

ونوقش ذلك: بأن استيعاب الرأس أمر مختلف فيه، والمختلف فيه لا يجب إنكاره وإنما ينكر المجمع عليه.

(١) ومن قال بأن الواجب هو مسح ربع الرأس قال بأن الناصية تساوى ربع الرأس لأنها أحد جوانب الرأس الأربع، يراجع الهداية وشرح العناية ج ١ ص ١٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٢، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٣،، والمغنى ج ١ ص ١٢٥،

(٢) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٦١ وما بعدها، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٤٥، ومواهب الجليل للحطاب ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه، المغنى ج ١ ص ١٢٥.

(٤) يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٤٥.

وأيضاً: فإن قول ابن عمر ليس مرفوعاً؛ بل هو رأى له، فلا يعارض المرفوع إلى النبي p؛ كحديث عبدالله بن زيد - السابق^(١)

د- ومن المعقول

بأن من مسح بعض رأسه يقال: مسح برأسه، كما يقال: مسح برأس اليتيم^(٢).
الرأي الراجح بعد عرض الأدلة ومناقشتها يبدو لي - والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك ومن معه من وجوب مسح جميع الرأس لقوة ما استدلوا به، ولأن في الأخذ به عملاً بالأحوط، والله تعالى أعلم.

وحد الرأس: من أول منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخرها في القفا.

وبناء على القول بوجوب مسح جميع الرأس فيبدأ المتوضيء مسح رأسه من منابت الرأس المعتاد - كما هو المستحب - إلى نقرة القفا، ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدى الأذنين والذي فوق الأذنين، وعليه أن يمسح ما استرخى من شعره ولو طال جداً؛ نظراً لأصله.

ولا ينقض ضفره رجلاً كان أو امرأة فلا يجب عليه ذلك ولا يندب ولو اشتد بنفسه؛ لأن المسح مبنى على التخفيف، وفي نقض الشعر المضمفور عند كل وضوء مشقة، وهذا بخلاف الغسل.

وأما ما ضُفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في الوضوء والغسل^(٣).

الفريضة الخامسة: غسل الرجلين إلى الكعبين^(٤)

فغسل الرجلين إلى الكعبين فرض عند جمهور الفقهاء.

(١) يراجع الزرقاني على الموطأ المرجع السابق.

(٢) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٢٥.

(٣) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٨٨، والقوانين الفقهية ص ٢٤.

(٤) الكعبان هما العظمتان الناتان في جانبي الرجل، ففي كل رجل كعبان، يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤.

وقال ابن جرير الطبري هو مخير بين الغسل والمسح، واحتج الطبري: بقراءة " وأرجلكم " بالخفض.

والصحيح ما عليه الجمهور من وجوب غسل الرجلين؛ لقوله تعالى " وأرجلكم " بالرفع على الابتداء أو النصب عطفاً على وجوهكم؛ ولأن غسل الرجلين هو الثابت من فعل p؛ حيث تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنين وثلاثاً حتى ينقيهما.

وقد روى عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - أن النبي p رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال " ويل للأعقاب من النار ".^(١)

وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عز وجل، والنار لا يعذب بها إلا على ترك الواجب، والواجب هو غسل الرجلين، ومن المعلوم أن المسح ليس من شأنه الاستيعاب؛ لأنه لا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن المسح يكون على ظهورهما لا على بطونهما. فدل الحديث على بطلان قول من قال بالمسح؛ لأنه لا مدخل لمسح بطونهما عندهم ، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا المسح.

وأما قراءة " أرجلكم " بالجر المقتضية للمسح فتحمل على لا بس الخف؛ لأنه لم يصح عن النبي p مسح رجليه إلا على الخف.^(٢)

هذا ويدخل الكعبان مع الرجلين فيجب غسلهما كالمرفقين مع اليدين.^(٣)
تخليل أصابع الرجلين:

(١) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين -، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٢٨ وما بعدها.

(٢) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٦٦، وتفسير القرطبي ج ٦ ص ٦١ وما بعدها، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٣١ وما بعدها.

(٣) يراجع المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٣٤.

اختلف المالكية - أيضا - في تخليل أصابع الرجلين في الوضوء كما اختلفوا في تخليل أصابع اليدين؛ والمشهور في المذهب هو ندب تخليل أصابع الرجلين لشدة الالتصاق فيما بينهما، فأشبه ما بينهما الباطن، بخلاف أصابع اليدين فالمشهور عند المالكية وجوب تخليلهما لعدم شدة التصاقها^(١)

وزهد القرطبي - رحمه الله - إلى أن الصحيح هو وجوب تخليل أصابع الرجلين ولا عبرة بالتصاقها وعدمه؛ حيث قال (والصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل، كما أن أصابع اليدين من اليد، ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين؛ فإن الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها، وقد روى عن النبي ﷺ "أنه كان إذا توضأ يدك أصابع رجليه بخصره " مع ما ثبت أنه ﷺ كان يغسل رجليه، وهذا يقتضي العموم.

وقد كان مالك - رحمه الله - في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به ابن وهب - بسنده عن المستورد بن شداد القرشي قال " رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ فيخلل بخصره ما بين أصابع رجليه ".

قال ابن وهب فقال لى مالك إن هذا لحسن وما سمعته إلا الساعة، قال ابن وهب وسمعته سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به.

وقد روى حذيفة - τ - أن النبي ﷺ قال " خللوا بين الأصابع لا تخللها النار "، وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل، فثبت ما قلناه^(٢).

الفريضة السادسة التدليك

والتدليك هو إمرار اليد على العضو أثناء صب الماء أو بعده قبل جفافه، وتستحب المقارنة في الوضوء دون الغسل للمشقة.

(١) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٨٩، وتفسير القرطبي ج ٦ ص ٦٥.

(٢) ينظر تفسير القرطبي ج ٦ ص ٦٥.

والمراد باليد في باب الوضوء باطن الكف على ما استظهر، ويندب أن يكون الدلك خفيفا مرة واحدة، ويكره التشديد والتكرار؛ لما فيه من التعمق في الدين المؤدى إلى الوسوسة. وأما الدلك في الغسل؛ فالمراد به إمرار العضو على العضو.^(١)

حكم التدليك

اختلف المالكية في التدليك هل هو واجب أم لا ؟ على رأيين

الرأي الأول يرى أنه واجب وهذا هو المشهور

دليله استدلال أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه من القرآن الكريم والسنة النبوية

والمعقول

أ - فمن القرآن الكريم

قوله تعالى " فاغسلوا "

وجه الدلالة أن الآية الكريمة واضحة الدلالة على وجوب الدلك؛ لأن الدلك شرط

في حقيقة الغسل؛ إذ الغسل عند العرب عبارة عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه الداعي إليه.

ب - ومن السنة النبوية

بما روى عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبي ﷺ قال لها "وادلّكي جسدك بيديك

"^(٢).

وجه الدلالة أن النبي ﷺ قد أمرها بالدلك، والأمر للوجوب؛ فدل ذلك على وجوب

التدليك.

ج - ومن المعقول بأن البدن يدفع الماء عن نفسه للدهنيات الموجودة فيه، فلا

يتحقق وصول الماء إلى البشرة إلا بالدلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(١) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٥٠، ومنح الجليل ج ١ ص ٤٨.

(٢) مواهب الجليل ج ١ ص ٢١٨

الرأي الثاني ذهب المالكية - في مقابل المشهور - إلى أن ذلك ليس واجبا في الوضوء بناء على صدق اسم الغسل بدونه.^(١)

الفريضة السابعة الموالاة

المراد بالموالاة فعل الوضوء في زمن متصل من غير تفريق كثير؛ لأن التفريق اليسير لا يضر.^(٢)

هذا ويعبر عن الموالاة بالفور، وإن كان التعبير بالموالاة أولى؛ لأنها تفيد وجوب عدم التفريق بين الأعضاء خاصة، بخلاف الفور، فإنه قد يفيد وجوب فعل الوضوء أول الوقت، وأيضا يوهم السرعة في الوضوء وعدم اغتفار التفريق اليسير، وكلاهما غير مراد.^(٣)

حكم الموالاة

اختلف الفقهاء في الموالاة بين أعضاء الوضوء هل هي فرض أم سنة؟ على رأيين - **الرأي الأول** يرى أن الموالاة فرض من فرائض الوضوء، وإليه ذهب الإمام مالك - وهو المشهور عند المالكية - والإمام أحمد بن حنبل وهو قول الإمام الشافعي في القديم.^(٤) بيد أن الإمام مالك اشترط لفرضيتها الذكر والقدرة؛ فالناسي والعاجز لا تجب الموالاة في حقهما، وعليه فمن فرق ناسيا أو عاجزا فإنه يبنى مطلقا سواء طال أم لا، ولكن الناسي يبنى بنية جديدة، والعاجز لا يحتاج لتجديد نية^(٥)، وإن فرق عامداً ابتداءً وضوئه.^(٦) فالإمام مالك فرق بين العمد والنسيان؛ لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله **ر** "رفع عن امتي الخطأ والنسيان"^(٧)

(١) يراجع مواهب الجليل للحطاب المرجع السابق، ومسالك الدلالة ج ١ ص ١٥.

(٢) وحد التفريق اليسير مالم تجف أعضاء الوضوء.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٢٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٩٠ وما بعدها.

(٤) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٦١، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٣٦، ونيل الأوطار ج ١ ص ١٧٥.

(٥) يرجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٩١.

(٦) قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤.

وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيراً في التخفيف.^(٢)

الرأي الثاني يرى أن الموالاة بين الأعضاء سنة من سنن الوضوء، وهو مقابل المشهور عند المالكية، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي في الجديد والإمام أحمد في رواية عنه.^(٣)

وبناء على القول بأن الموالاة سنة فإن من فرق بين أعضاء وضوئه ناسياً فلا شيء عليه اتفاقاً على مقابل المشهور عند المالكية ويبنى على ما فعل، ومن فرق عامداً ففيه قولان

أحدهما: أنه لا شيء عليه، وهو قول محمد بن عبد الحكم.

والثاني: يعيد الوضوء والصلاة أبداً قياساً على ترك سنة من سنن الصلاة عمداً؛ لأنه كاللاعب المتهاون، وإليه ذهب ابن القاسم.^(٤)

سبب الخلاف

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في الموالاة إلى الاشتراك الذي في حرف الواو في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾ الآية؛ وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المترامية بعضها على بعض.^(٥)

الأدلة

أدلة الرأي الأول

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٧ وما بعدها.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤، وبداية المجتهد ج ١ ص ١٧، والشرح الكبير ج ١ ص ٩٣، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٦١، والمغنى ج ١ ص ١٣٦.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٢٣، والشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٩٣.

(٥) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٧.

استدل أصحاب الرأي الأول على وجوب الموالاة من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول:

أ - فمن القرآن الكريم

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

وجه الدلالة أن الآية الكريمة تدل بظاهرها على وجوب الموالاة؛ لأن العطف بالفاء في قوله تعالى " فَاغْسِلُوا " يقتضى الترتيب مع التعقيب، وعطف الأجزاء بعضها على بعض بالواو يقتضى جعلها في حكم جملة واحدة، فكأن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأجزاء. (١)

ومن جهة أخرى فإن الآية الكريمة قد دلت على وجوب الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله؛ فإنه لم يتوضأ إلا متوالياً، فدل ذلك على وجوب الموالاة. (٢)

ب - ومن السنة النبوية

بما رواه عمر بن الخطاب - ط - أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة.. (٣)

وجه الدلالة هذا الحديث واضح الدلالة على أن الموالاة واجبة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء، ولو كانت غير واجبة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بغسل اللمة فقط. (٤)

(١) يراجع تفسير القرطبي ج ٦ ص ٦٥ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٢٤.

(٢) يراجع المغنى ج ١ ص ١٣٦.

(٣) رواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٨٦ وما بعدها (حديث ١٧٥) باب تفريق الوضوء من كتاب الطهارة.

(٤) يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ٦١، والمغنى المرجع السابق، ونيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص ١٧٥.

ج - ومن المعقول بأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فاشتراط فيها الموالاة قياساً على الصلاة.^(١)

أدلة الرأي الثاني

استدل اصحاب الرأي الثاني على أن الموالاة سنة وليست واجب بالآتي:

١- بالآية الكريمة - السابقة - حيث تدل بظاهرها على عدم وجوب الموالاة ؛ إذ الأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل أجزأه.^(٢)

٢- وبما روى أنه p "توضاً في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعى إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها" .

٣- صح عن ابن عمر - رضى الله عنهما - التقريق، ولم ينكر عليه أحد.^(٣)

٤- قياس الوضوء على الغسل فكما لا تجب الموالاة في الغسل فلا تجب في الوضوء بجامع أن كلا منهما طهارة بالماء .

ونوقش هذا بأن غسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء.^(٤)

تاسعاً - سنن الوضوء

سنن الوضوء ثمانية

الأولى غسل اليدين إلى الكوعين^(٥) قبل إدخالهما في الإناء.^(١) لما رواه أبو هريرة -

- رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدرى أين باتت يده" .^(٢)

(١) يراجع مغنى المحتاج والمغنى المرجعان السابقان .

(٢) يراجع المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٣٦ .

(٣) يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ٦١ .

(٤) يراجع المغنى لابن قدامة المرجع السابق .

(٥) الكوع هو رأس الذراع مما يلي الإبهام، والكرسوع - بضم الكاف - هو رأس الذراع مما يلي الخنصر، مواهب الجليل ج ١ ص ٢٤٢ وما بعدها .

وجاء في حديث عبدالله بن زيد الذي وصف فيه وضوء النبي ﷺ أنه "دعا بوضوء فأفرغ على يده، فغسل يديه مرتين مرتين...." (٣)،

وجه الدلالة أن قوله "فأفرغ على يده" فيه دلالة على استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ولو كان في غير نوم. (٤)

الثانية المضمضة

المضمضة لغة التحريك.

وشرعا خضخضة الماء في الفم ثم مجه، فلو لم يخضخضه، أو لم يمجه لم يكن آتيا بالسنة.

ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن

عبسة أن النبي ﷺ قال "ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشمه" (٥). (٦)

الثالثة الاستنشاق

الاستنشاق لغة مأخوذ من التنشق وهو الشم.

وشرعا جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه. (٧)

(١) يراجع التاج والإكليل ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٤٢ وما بعدها.

(٢) الحديث سبق تخريجه.

(٣) رواه مالك في الموطأ - كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء -، الموطأ مطبوع مع شرح الزرقاني ج ١ ص ٤٢ وما بعدها (حديث ٣١).

(٤) ينظر شرح الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٤٤.

(٥) الخياشم جمع خيشوم، والخيشوم هو أقصى الأنف، وقيل عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، يراجع شرح النووي على مسلم ج ٦ ص ١١٧.

(٦) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٦ ص ١١٧، - كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها -.

(٧) يراجع مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ج ١ ص ٢٤٥، ومسالك الدلالة ج ١ ص ١٦.

ودليله حديث عمرو بن عبسة - السابق - .

الرابعة الاستنثار

الاستنثار لغة طرح الماء من الأنف بالنفس مع ما في الأنف من مخاط وغيره، وهو مأخوذ من نثرت الشيء إذا طرحته.

وشرعا طرح الماء من أنفه بنفسه مع وضع أصبعيه على أنفه، فيستحب وضع أصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ماسكا له من أعلاه؛ لأنه أبلغ في النظافة. (١)

ودليله ما رواه الإمام مالك عن أبي هريرة - τ - أن رسول الله ρ قال "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر". (٢)

الخامسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما

ودليله ما روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله ρ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" رواه الترمذي (٣).

وظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما كان مواجهاً

(١) يراجع المصباح المنير ج ٢ ص ٥٩٣، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ج ١ ص ٢٤٧، ومسالك الدلالة ج ١ ص ١٦.

(٢) الموطأ مطبوع مع شرح الزرقاني ج ١ ص ٤٦ - باب العمل في الوضوء -، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٣١٦ (حديث ١٦٢)، - باب الاستجمار وتراً من كتاب الوضوء، - وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٢٥، - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار من كتاب الطهارة.

(٣) وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ يرون مسح الأذنين ظهورهما وباطنهما).

ينظر صحيح الترمذي ج ١ ص ٥٤ (حديث ٣٦) باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما من كتاب الطهارة - .

وصفة مسح الأذنين أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين وآخر السبابتين في الصماخين، ووسطهما مقابلًا للباطن دائرين مع الإبهامين للآخر^(١).

السادسة تجديد الماء لمسح الأذنين

فلا يمسحهما بببل رأسه، بل بماء جديد غير الماء الذي مسح به رأسه اقتداء بالنبي ﷺ فقد أخذ لهما ماء جديدًا.

وروى أن ابن عمر - رضي الله عنهما - "كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه"^(٢)، ولأن الأذنين ليسا من الرأس ولا من الوجه بل هما عضوان مستقلان^(٣) خلقتا كالوردة ثم انفتحتا؛ قال القائل

الأذن كالوردة مفتوحة فلا تمسون عليها الخنا

فإنه أنتن من جيفة فاحرص على الوردة أن تنتن^(٤)

السابعة رد مسح الرأس

لما رواه عبدالله بن زيد - في وصفه لوضوء النبي ﷺ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".^(٥)

(١) مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ج ١ ص ٢٤٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٩٨

(٢) رواه مالك في الموطأ - باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين -، الموطأ مطبوع مع شرح الزرقاني ج ١ ص ٧٤.

(٣) وما ورد عن الإمام مالك من أنهما من الرأس، فمعناه أن حكمهما حكم الرأس وهو المسح، يراجع حاشية الصفطي ص ٨٤.

(٤) حاشية الصفطي المرجع السابق، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٩٨.

(٥) رواه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه، الموطأ مع شرح الزرقاني ج ١ ص ٤٢-٤٥ (حديث

٣١) - باب العمل في الوضوء - و صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٢٢ وما بعدها - باب صفة الوضوء من كتاب الطهارة - .

فإن بدأ من مقدم رأسه - كما هو المستحب في ذلك - ردهما من المؤخر إلى المقدم، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر.

ومحل كون الرد سنة: إن بقى بيده بلل من المسح الواجب وإلا لم يسن الرد؛ أى رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذى بدأ منه، فإن بقى بلل يكفي البعض رد بقدره على الظاهر عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".^(١)

الثامنة: ترتيب فرائض الوضوء

اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين فرائض الوضوء على نسق الآية الكريمة على رأيين:

الرأي الأول: يرى أن الترتيب بين فرائض الوضوء كما في آية الوضوء سنة؛ وذلك بأن يغسل الوجه قبل اليدين، واليدين قبل مسح الرأس، ومسح الرأس قبل غسل الرجلين. وهو المشهور عند المالكية، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد.

الرأي الثاني: يرى أن ترتيب فرائض الوضوء على نسق الآية فرض وبهذا قال بعض المالكية، والإمام الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة.^(٢)

الأدلة

أدلة الرأي الأول: استدلت أصحاب الرأي الأول على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة بالآتي:

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٤١، والشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٩٨ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ٥٣.

(٢) يراجع بداية المجتهد ج ١ ص ١٦ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٠، وشرح فتح القدير والهداية ج ١ ص ٣٤-٣٥، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٤، والمغنى ج ١ ص ١٣٤، والمحلّى ج ٢ ص ٦٦ وما بعدها.

١- أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو التي لا تقتضى إلا مطلق الجمع، ولا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً، وعلى ذلك فترتيب الفرائض في الوضوء غير واجب.^(١)

٢- وما روى عن علي - ع - أنه قال "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت".^(٢)

وجه الدلالة من الأثر: أن هذا الأثر يدل على أن ترتيب الفرائض غير واجب، ولولا اطلاع على - رضى الله عنه - على عدم الوجوب لما قال بذلك، وإذا انتقي وجوب الترتيب فيكون سنة لمواظبة النبي ﷺ عليه.^(٣)

أدلة الرأي الثاني

١- أن الله تعالى رتب الأعضاء بعضها على بعض بالواو وهي للترتيب كما قال الكوفيون من النحاة، وهذا يدل على وجوب الترتيب؛ ويؤيد ذلك:

قوله صلى الله عليه وسلم "توضاً كما أمرك الله تعالى".

وأيضاً: القرينة التي في الآية دالة على أنه أريد بها الترتيب، وهذه القرينة هي إدخال عضو ممسوح - الرأس - بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا هي وجوب الترتيب، والآية الكريمة بيان للوضوء الواجب. - أنه صلى الله عليه وسلم "توضاً مرتباً وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٠، وبداية المجتهد ج ١ ص ١٧، والهداية وشرح فتح القدير ج ١ ص ٣٥، والمغنى ج ١ ص ١٣٤

(٢) رواه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة باب ما روى في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى، سنن الدارقطني ج ١ ص ١٥٣، (أثر ٢٩٣)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط ١ الناشر مؤسسة الرسالة، - بيروت، بلبنان.

(٣) يراجع مواهب الجليل المرجع السابق، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٣٥.

وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتباً، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب.^(١)

الرأي الراجح: يبدو - والله أعلم - أن الرأي الأول القائل بسنية الترتيب بين فرائض الوضوء هو الراجح، ومواظبته p على الترتيب لا تدل على الفرضية فقد واطب p على المضمضة والاستنشاق ولم يقل أحد بفرضيتهما.

حكم تنكيس أعضاء الوضوء

العضو المنكس: هو العضو المقدم عن موضعه المشروع له.

وبناء على المشهور عند المالكية - من أن ترتيب فرائض الوضوء سنة نبين حكم التنكيس في الوضوء فيما يلي -

فإذا نكس المتوضىء شيئاً من فرائض الوضوء، فإما أن يكون ساهياً أو عامداً، وفي كل إما أن يطول الأمر أو يكون الأمر بالقرب

أ- فإن كان الأمر بالقرب أعاد العضو المنكس استئنا مرة واحدة على الرأي المعتمد، وقيل: ثلاثاً، ويعيد ما بعده ندباً مرة مرة سواء نكس عامداً أو ساهياً.

ب- وإن طال الأمر؛ أى طال بين انتهاء وضوئه والإعادة طويلاً مقدراً بالجفاف للعضو الأخير المعتدل ولو تقديراً، والزمن والمكان كذلك:

١- فإن نكس ناسياً أعاد العضو المنكس استئنا وحده مرة واحدة للترتيب ولا يعيد ما بعده.

٢- وإن نكس عامداً: ابتدأ الوضوء ندباً، وكذلك لو كان قد نكس جاهلاً.

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٠، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٤، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٣٥.

مثال يوضح ما سبق

لو بدأ فغسل يديه إلى مرفقيه ثم غسل وجهه ثم مسح على رأسه ثم غسل رجليه وتذكر عن قرب، أعاد غسل الذراعين، ومسح الرأس وغسل الرجلين مرة مرة على المعتمد وسواء نكس ساهيا أم عامدا.

وإن تذكر بعد طول: أعاد غسل الذراعين فقط مرة واحدة إن نكس سهواً، وابتدأ الوضوء ندباً إن نكس عمدًا.^(١)

حكم من ترك فرضاً من فرائض الوضوء

من ترك فرضاً من فرائض الوضوء فإما أن يكون قد تركه ناسياً أو عامداً:

أ - فإن كان قد تركه ناسياً فإما أن يتذكره عن بعد أو عن قرب:

١ - فإن تذكره عن بعد - أي بعد أن جف وضوئه - أتى بذلك الفرض الذي نسيه فقط.

٢ - وإن تذكره عن قرب قبل أن يجف وضوئه أتى به وبما بعده بناء على ما ذهب إليه عبدالملك بن حبيب في التنكيس، وعلى قول ابن القاسم فإنه يأتي به فقط؛ لأن حكم المنسي والمنكس واحد.

ب - وإن كان الذي ترك فرضاً من الفرائض عامداً حتى طال بطل وضوئه، ولو بنى عليه لم يجزه.

وإن كان قد صلى من ترك فرضاً من فرائض الوضوء أعاد الصلاة في حالة العمد والنسيان.^(٢)

(١) يراجع الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٩٩، وشرح منح الجليل ج ١ ص ٥٣ وما بعدها.

(٢) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٢، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦.

حكم من ترك سنة من سنن الوضوء من ترك سنة من سنن الوضوء ناسياً صحت صلاته إن كان قد صلى بذلك الوضوء، وعليه أن يأتي بالسنة التي نسيها فقط لما يستقبل، وسواء تذكرها عن قرب أو عن بعد.

وهذا بالنسبة للسنن المستقلة التي لم يفعل في موضعها فعل، كالمضمضة والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، والترتيب.

وأما من ترك سنة عوضت في محلها بفعل؛ وذلك كترك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والاستنثار، ورد مسح الرأس فلا تعاد؛ لأن محلها قد حصل فيه الغسل والمسح. ومن ترك سنة من سنن الوضوء عامداً فهو كالناسي.

وقيل تبطل صلاته لتهاونه.^(١)

عاشراً- فضائل الوضوء

للوضوء فضائل منها-

الأولى: التسمية في أوله:

بأن يقول عند ابتداء الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم؛ لما رواه أبو هريرة - ط - قال قال رسول الله ﷺ " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".^(٢) والنفي في الحديث محمول على الفضيلة لا على الحقيقة؛ لما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال " من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه ".^(٣)

(١) يراجع مواهب الجليل وقوانين الأحكام الشرعية المرجعان السابقان

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٤٠ باب ما جاء في التسمية في الوضوء من كتاب الطهارة (حديث ٣٩٩)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ١٥ ص ٢٤٣ وضعفه، وأخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٢٤٦ (حيث ٥١٩) وقال الذهبي في التلخيص صحيح الإسناد.

(٣) رواه الدارقطني والبيهقي وفي سننه متروك، نيل الأوطار للشوكاني ج ١ ص باب التسمية للوضوء من كتاب الطهارة.

الثانية الموضع الطاهر

فيندب إيقاع الوضوء في موضع طاهر - أي شأنه الطهارة وطاهر بالفعل -؛ لأن الوضوء عبادة فلا تفعل في المحل المعدّ للنجاسة ولو كان طاهراً. فالوضوء في بيت الخلاء مكروه قبل الاستعمال؛ لأنه وإن كان طاهراً لكن ليس شأنه الطهارة؛ إذ بمجرد إعداده يصير مأوى الشياطين ففيه تعرض لوسواس الشياطين.^(١)

الثالثة وضع الإناء على اليمين:

فيستحب وضعه على اليمين إن كان الإناء مفتوحاً فتحة واسعة يمكن الاغتراف منه؛ لأنه أمكن في تناول الماء منه، ولفعل النبي ρ ، فإن لم يكن الإناء مفتوحاً كالإبريق فيندب جعله جهة يسراه ليفرغ بها في يمينه، وهذا كله في غير الأعسر، أما الأعسر فيجعل المفتوح جهة يسراه وغيره جهة يمينه.^(٢)

الرابعة السواك

أ - تعريفه:

السواك - بكسر السين - يطلق على الآلة التي يستاك بها على الفعل، إلا أن المراد به هنا الفعل؛ لأن التكليف إنما يتعلق بالأفعال.

والسواك لغة: الدلك.

واصطلاحاً: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها.^(٣)

ب - حكم السواك:

(١) يراجع مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ج ١ ص ٥٥٢، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٠٠، ومنح الجليل ج ١ ص ٥٤.

(٢) يراجع منح الجليل ج ١ ص ٥٥.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٦٣ وما بعدها.

السواك قبل الوضوء مستحب؛ لما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث
على بن أبي طالب - قال قال رسول الله ﷺ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند
كل وضوء".^(١)

فالحديث فيه دليل على استحباب السواك عند كل وضوء؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به
أمر إيجاب حتى لا يشق على أمته؛ فدل ذلك على استحبابه.

والقول باستحبابه هو المشهور عند المالكية، والأصح عند الحنفية

وذهب المالكية - في مقابل المشهور - إلى أن السواك قبل الوضوء سنة، وهذا ما
ذهب إليه ابن عرفة - رحمه الله -؛ لحثه ﷺ على السواك بقوله: "لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".^(٢)

ولمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه حتى صح أنه عليه الصلاة والسلام فعله وهو
في حالة معالجة سكرات الموت

قال الخطاب - نقلاً عن ابن عرفة وابن رشد - مقتضى الأحاديث سنيتها وهو وجيه
وإن كان خلاف المشهور.^(٣)

(١) ورواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة، وفي رواية له عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال
"لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء"،
وفي رواية له أنه صلى الله عليه وسلم قال "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك". الموطأ وشرح
الزرقاني ج ١ ص ١٣٣ وما بعدها.

(٢) رواه الترمذي من حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه -، وقال هذا حديث حسن صحيح، صحيح
الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ١ ص ٤٠ (حديث: ٢٣) - باب ما جاء في السواك من كتاب الطهارة -
، كما رواه أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه - تحت (رقم ٢٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٨ وما
بعدها.

(٣) وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بسنية السواك مستلذين بما استدلل به ابن عرفة - رحمه الله.
ونخلص من هذا إلى أن جمهور أهل العلم (المالكية، والشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم) يرون أن
السواك غير واجب سواء كان مسنوناً أو مندوباً. على حين ذهب إسحاق بن راهويه وداود الظاهري إلى
القول بوجوب السواك؛

ج - ما يستاك به، وكيفية الاستياك

١ - ما يستاك به:

ينبغي أن يكون السواك عودا متوسطا بين الليمونة واليبوسة، ينقى الفم ولا يجرحه ولا يضره كالآراك والعرجون، وينبغي ألا يزيد طوله على شبر.

ولا يستاك بعود الريحان والرمان؛ لتحريكهما عرق الجذام، ولا يستاك بعود الحلفاء والشعير؛ لإيراثهما الأكلة والبرص.

هذا ويقوم مقام السواك استعمال فرشاة الأسنان مع المعجون لأن الغرض منه تنظيف الفم والأسنان، ويتحقق ذلك باستعمالها.

٢ - كيفية الاستياك

يندب الاستياك باليد اليمنى، وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، أولا طولا في اللسان والحلق وعرضا في الأسنان.

لما رواه البخاري عن عائشة - رضى الله عنها - قالت "كان النبي ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".^(١)

لما رواه أبو داود أن النبي ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. فالسواك قد أمر به النبي ﷺ، والأمر يقتضى الإيجاب. وأجيب بأن النبي ﷺ امتنع من الأمر بالسواك على سبيل الإيجاب حتى لا تلحق المشقة بأمته، وفي هذا دلالة على أن الأمر بالسواك في حديثهم أمر ندب واستحباب، ويحتمل أن يكون السواك واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص جمعا بين الحديثين. **يراجع** مواهب الجليل ج ١ ص ٢٦٣ وما بعدها، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٣٣ وما بعدها، ومسالك الدلالة ج ١ ص ١٦، وشرح فتح القدير ومعه الهداية ج ١ ص ٢٤، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٥، والمغنى ج ١ ص ١٠٠.

(١) الحديث متفق عليه - واللفظ للبخاري -، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٣٢٤ (حديث ١٦٨) - كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٦٠ وما بعدها - كتاب الطهارة، باب حبه صلى الله عليه وسلم للتيامن -.

فإن لم يجد ما يستك به استاك بأصبعه؛ لما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن علي - كرم الله وجهه - "أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، ثم تمضمض فأدخل بعض أصبعه في فيه، وقال: هكذا كان وضوء النبي ﷺ".^(١)

د - أوقات استحباب السواك

السواك مستحب في كل الأوقات، بيد أنه يتأكد استحبابه في خمسة أوقات

١- عند الوضوء كما سبق.

٢- عند الصلاة؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

٣- عند قراءة القرآن الكريم.

٤- عند القيام من النوم؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة - ط - قال "كان رسول الله ﷺ إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك".^(٢)

٥- عند تغير رائحة الفم بسكوت أو أكل أو شرب أو تركهما أو بكثرة كلام ولو بالقرآن الكريم؛ لأن السواك لإزالة رائحته وتطيبه.^(٣)

هـ - فوائد السواك للسواك فوائد جملة منها-

أنه يطهر الفم ويرضى الرب؛ لما رواه الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق - ط - عن النبي ﷺ أنه قال "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"^(١).

(١) يراجع شرح منح الجليل ج ١ ص ٥٥ وما بعدها، والفواكه والدواني ج ١ ص ١٥٨، وحاشية الصفطي ص ٨٩، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٥ وما بعدها، والمغنى ج ١ ص ١٠١.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٤٤ وما بعدها - كتاب الطهارة -، ومغنى يشوص فاه أى يغسله، شرح النووي ج ٣ ص ١٤٥.

(٣) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٠٢ وما بعدها، وحاشية الصفطي ص ٨٩، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٦، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص

وأيضاً يبيض الأسنان ويذهب حفرها، ويطيب النكهة، ويجلو البصر، ويشد اللثة وينقى البلغم، ويسوى الظهر، ويبطئ الشيب، ويذكي الفطنة، ويصح به الجسد، ويضاعف الأجر، ويسهل النزاع، ويذكر بالشهادة عند الموت.^(٢)

الخامسة: تقليل الماء بلا حد يستحب تقليل الماء في الوضوء بلا تحديد في التقليل بمد أو أقل أو أكثر، وكذا الغسل.

فيندب لكل شخص أن يقلل الماء بحسب حال أعضائه من صغر وكبر ونحافة وسمن ونعومة وخشونة وملوسة وغيرها.

فالشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره لا سيلانه عنه ولا تقاطره منه، إذ المستحب هو إحكام الوضوء والغسل مع قلعه الماء؛ لما روى أنه p : "توضاً بمد^(٣) وتطهر بصاع"^(٤) رواه مسلم.^(٥)

السادسة البدء بالميا من قبل المياسر

يستحب التيامن في الوضوء فيبدأ بغسل اليمين من اليمين والرجلين؛ ويدل:

١ - لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت "كان النبي p يعجبه التيامن في تنعله، وترجله وطهوره، وشأنه كله".^(٦)

(١) ينظر مستند الإمام أحمد ج ١ ص ١٨٦ (حديث ٧) مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.

(٢) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ١٥٩، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٥٦ وما بعدها.

(٣) المد مكيال وهو رطلان عند الحنفية = ٨١٥.٣٩ جم تقريباً، ورطلاً وثلاثاً عند الأئمة الثلاثة = ٥٤٣ جم تقريباً، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٠.

(٤) الصاع أربعة أمداد = ثمانية أرطال عند الحنفية = ٣٢٦١.٥ جم، وخمسة أرطال وثلاث عند الجمهور = ٢١٧٢ جم، يراجع معجم لغة الفقهاء المرجع السابق.

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٨ - كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل -، ويراجع في هذه المسألة مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ج ١ ص ٢٥٦ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ٥٤ وما بعدها.

(٦) سبق تخريجه في كيفية الاستياك.

وجه الدلالة هذا الحديث فيه دلالة على استحباب التيامن في كل أفعال الخير؛ ومنها
الوضوء. (١)

٢- ولما روى عن أبي هريرة - ر - أن رسول الله ﷺ قال "إذا لبستم وإذا توضأتُم
فابدؤوا بيمينكم". (٢)

وبعض الأعضاء لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان؛ بل يطهران
دفعاً واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين (٣)؛ قال القرافي - رحمه
الله - ندب الشرع لتقديم اليمين من اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء، ولم يندب
لتقديم اليمين من الأذنين والعينين والخددين والصدغين؛ لأن اليمين من الأعضاء المتقدمة
اشتملت على منافع من القوة والجرأة والصلاحية للأعمال وليست لليسار، حتى أن الخاتم
يضيق في اليمين ويتسع في اليسرى، ومن اعتبر ذلك وجده مقتضى الخلقة الأولى، وأما
الأذنان ونحوهما فمستويان في المنافع. أ.هـ. (٤)

(١) جاء في مواهب الجليل للحطاب (ويؤخذ من هذا الحديث استحباب التيامن في كل أفعال الخير، قال
ابن بشير وأما البداءة بالميامن فهي من نوافل الخير ولا يختص ذلك بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمين
في كل أفعال الخير) ينظر مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٨ -، وذكر النووي - رحمه الله - ما يستحب فيه
التيامن فقال (... كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد والسواك والإكتمال، ونقل المظافر وقص
الشارب، وترجيل الشعر - وهو مشطه -، وشف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، والخروج من
الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن
فيه. وأما ما كان ضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب
والسراويل والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها)، شرح النووي على
مسلم ج ٣ ص ١٦٠.

(٢) رواه أبو داود في باب في الانتعال من كتاب اللباس - سنن أبي داود ج ص (حديث ٤١٤١)، ورواه
ابن ماجه بلفظ "إذا توضأتُم فابدؤا بيمينكم" سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٨٨، - باب التيمن في الوضوء من
كتاب الطهارة وسننها -، (حديث ٤٠٢).

(٣) يراجع شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٦٠.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٨.

السابعة: الابتداء بمقدم رأسه

فمن فضائل الوضوء أن يبدأ المتوضئ في مسح رأسه بمقدمه، ففي حديث عبدالله بن زيد - الذي وصف فيه وضوء النبي ﷺ - "أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه".^(١)

وتجدر الإشارة إلى أن البدء بالمقدم ليس خاصا بالرأس، بل هو عام في سائر الأعضاء.^(٢)

الثامنة: شفع غسله وتثليثه

فالغسلة الثانية والثالثة فضيلتان من فضائل الوضوء على المشهور عند المالكية^(٣)، وأما الغسلة الأولى فواجبة بالإجماع؛ لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال "توضأ النبي ﷺ مرة مرة"^(٤).

وأما استحباب الغسلة الثانية؛ فلما جاء في حديث عبدالله بن يزيد - رضى الله عنه - "أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين"^(٥).

وأما كون الغسلة الثالثة مستحبة؛ فلما روى عن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - "دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وبديه إلى مرفقيه ثلاث مرار، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) وقيل إنها سنتان وقيل الغسلة الثانية سنة، والثالثة مستحبة، يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٥٩ وما بعدها.

(٤) متفق عليه - واللفظ للبخاري -، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٣١١ - (حديث ١٥٧) -

باب الوضوء مرة مرة من كتاب الوضوء -، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١٠٥ وما بعدها.

(٥) رواه البخاري من كتاب الوضوء - باب الوضوء مرتين مرتين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري المرجع السابق (حديث ١٥٨) (الموضع السابق).

إلى الكعبين" ثم قال قال رسول الله ﷺ "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".^(١)

ومحل كون الغسلة الثانية مستحبة إذا أسبغ في الغسلة الأولى، فإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضاً - وهو إسباغ ما عجز عن الأولى - وبعضها مستحباً - وهو ما تكرر منها على الموضع الذي أسبغ أولاً -، وله أن يأتي بغسلة رابعة يخصص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا يعم في الرابعة.^(٢)

التاسعة ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض

فترتيب سنن الوضوء مستحب؛ وذلك بأن يقدم غسل يديه إلى كوعيه على المضمضة، ويقدم المضمضة على الاستنشاق، ويقدم هذه السنن على مسح الأذنين. وكذلك ترتيب السنن مع الفرائض مستحب، فيقدم السنن الأولى على غسل الوجه، ويقدم الفرائض الثلاث (غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس) على مسح الأذنين، ثم يقدم الأذنين على غسل الرجلين.^(٣)

والدليل على ذلك: الأحاديث التي وصفت وضوء النبي ﷺ ومنها: حديث عثمان بن عفان - السابق -، وحديث عبدالله بن زيد.^(٤)

العاشرة ذكر الله في أثناء الوضوء

وأن يقول عقبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.^(٥)

(١) رواه البخاري - في كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً - ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٣١١ وما بعدها (حديث ١٥٩) الموضع السابق.

(٢) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٦٠.

(٣) يراجع مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ج ١ ص ٢٦٣.

(٤) يراجع الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ٤٢ وما بعدها.

(٥) شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ١٢١، ومسالك الدلالة ج ١ ص ٢٤.

لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني - ط - قال قال رسول الله ﷺ: " ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء ".^(١)

ولما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء ".^(٢)

هذا ومن فضائل الوضوء أيضا استقبال القبلة، واستحضار النية في جميع الوضوء.^(٣)

حادي عشر: مكروهات الوضوء:

مكروهات الوضوء ستة:

- ١- الوضوء في الخلاء.
- ٢- الكلام بغير ذكر الله تعالى أثناء الوضوء.
- ٣- الإكثار من صب الماء.
- ٤- الاقتصار على مرة واحدة في المغسولات إلا للعالم بالوضوء.
- ٥- الزيادة في المغسولات على الثلاث، وعلى الواحدة في الممسوح.
- ٦- كشف العورة.^(٤)

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ١١٨ وما بعدها - كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء -.

(٢) ينظر صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ١ ص ٧١، - باب ما يقال بعد الوضوء من كتاب الطهارة -، (حديث ٥٥).

(٣) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ١٧١.

(٤) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٥، والفواكه والدواني ج ١ ص ١٧١.

نواقض الوضوء (مبطلات الوضوء):

النواقض جمع ناقض؛ ويطلق في اللغة على الحَلِّ ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ عُزْلَهَا﴾^(١)؛ أى حلتها.

ويطلق - أيضا - على البطلان؛ يقال: نقضت ما أبرمه إذا أبطلته، وانتقضت الطهارة؛ أى بطلت، وهذا هو المراد بالناقض هنا، فنواقض الوضوء: مبطلاته.^(٢)

أقسام نواقض الوضوء

نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام:

أحداث، وأسباب الأحداث، وغيرهما.

أولا الأحداث

الأحداث: جمع حدث، والمراد بالحدث هنا: ما ينقض الوضوء بنفسه؛ وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتقاد.^(٣)

وقد تقدم في الطهارة تعريف الحدث؛ وأنه يطلق على أربعة معان، أحدها هذا المعنى وهو الخارج.... إلخ.

شرح التعريف وإخراج المحترزات

(الخارج) جنس في التعريف يشمل الحدث وغيره، وخرج به شيئان:

أحدهما: الداخل كعود وأصبع وحقنة، فلا ينقض الوضوء.

ثانيهما: ما ليس بداخل ولا خارج كالقرقرة والحقن^(١)، فلا ينقضان الوضوء إذا تمت

معهما أركان الصلاة، وأما لو منعنا من الإتيان بشيء من أركان الصلاة حقيقة أو حكما؛ كما لو كان يقدر على الإتيان بعسر فقد أبطل الوضوء.

(١) سورة النحل (الآية ٩٢).

(٢) المصباح المنير ج ٢ ص ٦٢١ وما بعدها، وحاشية الصفطي ص ٢٨.

(٣) الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية بهامش حاشية الصفطي ص ٣١-٣٥.

فمن حصره بول أو ريح، وكان يعلم أنه لا يقدر على شيء من أركان الصلاة أصلاً، أو يأتي به مع عسر كان وضوئه باطلاً؛ لأن الحدث وإن لم يخرج حقيقة فهو خارج حكماً، وعلى ذلك فالمراد بالخارج حقيقة أو حكماً.^(٢)

(المعتاد) أي المعتاد خروجه، وهو فصل خرج به الخارج غير المعتاد كالدّم والقريح الخالصين من الأذى والحصى والدود المتولدين بالبطن إن خرجا من المخرج خالصين من الأذى، وإلا نقض المخالط لهما لندور مخالطتها للأذى.

وأما الحصى والدود المبتلعان فينقضان الوضوء.^(٣)

(من المخرج المعتاد) أي من مخرجه المعتادين وهما القبل والدبر، وهو فصل في التعريف خرج به الخارج المعتاد من غير المخرجين؛ كالخارج من الفم، وكما لو خرج ريح من القبل، ولو قبل امرأة أو ثقية فوق المعدة، فإنه لا ينقض الوضوء.

(على سبيل الصحة): متعلق بالمعتاد، واحتراز به من الخارج المعتاد على سبيل المرض وهو السلس فلا ينقض الوضوء.^(٤)

(والاعتیاد) عطف تفسير للصحة.^(٥)

الأحداث التي تنقض الوضوء

الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها خمسة أحداث-

ثلاثة من القبل: وهي البول والمذي والودي.

(١) القرقرة هي حبس الريح، والحقن حبس البول، والحقب حبس الغائط، يراجع المصباح المنير ج ١ ص ١٤٣، ١٤٤، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٥.

(٢) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٤ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ٦٤، وحاشية الصفتي ص ٣١ وما بعدها.

(٣) يراجع منح الجليل ج ١ ص ٦٦، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٤.

(٤) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٤ وما بعدها، وحاشية الصفتي ص ٣٥، ٣٤، ومنح الجليل ج ١ ص ٦٦.

(٥) يراجع حاشية الصفتي ص ٣٥.

واثنان من الدبر: هما الغائط والريح.^(١)

وهذه الأحداث تنقض الوضوء بالإجماع.

قال ابن قدامة - رحمه الله - (الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً).

قال ابن المنذر - رحمه الله - (أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء).^(٢)

وسوف أتناول هذه الأحاديث بشيء من التفصيل على النحو التالي:

١ - المذي:

وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة.

فخروج المذي ينقض الوضوء سواء خرج من الرجل أو المرأة، وسواء خرج بملاعبة أو قبلة أو تذكر أو نحو ذلك.^(٣)

والدليل على أنه ينقض الوضوء السنة والأثر

أ - فمن السنة:

ما روى عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال "كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال " يغسل ذكره وتوضاً " وفي رواية للبخاري والنسائي: قال: " فيه الوضوء ".^(٤)

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٢٦.

(٢) ينظر المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٦١.

(٣) يراجع حاشية الصفتي ص ٣٦.

(٤) الحديث سبق تخريجه، ورواه مالك في الموطأ بلفظ " إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوئه للصلاة "،

الموطأ مع الزرقاني - باب الوضوء من المذي ج ١ ص ٨٣ وما بعدها.

ب - ومن الأثر

بما رواه مالك عن عبدالله بن عياش قال سألت عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن المذي، فقال " إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة ".^(١)

ويجب على الرجل غسل جميع الذكر من المذي على المعتمد عند المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وقد دل على وجوب غسل الذكر كله من المذي: قوله p في الحديث السابق " يغسل ذكره ويتوضأ "؛ فإن الذكر حقيقة يطلق على الذكر كله لا على بعضه.

ولأن المذي خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائداً على موجب البول كالمني. وذهب البغداديون من المالكية إلى أن الواجب بالمذي هو غسل مخرج الأذى من الذكر دون سائره، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد.

واستدلوا على ذلك بالآتي

١ - بما روى عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال " كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال " إنما يجزئك من ذلك الوضوء ".^(٢)

فهذا الحديث صريح في حصول الإجزاء بالوضوء.

٢ - ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال فأشبه البول والودي.^(٣)

(١) ينظر الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ٨٥.

(٢) رواه أبو داود والترمذي - واللفظ له - وقال هذا حديث حسن صحيح، سنن أبي داود ج ١ ص ١٠٥ وما بعدها - كتاب الطهارة، باب في المذي - (حديث ٢١٠)، وصحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ١٧٥ (حديث ١١٥) - باب في المذي يصيب الثوب من كتاب الطهارة.

(٣) يراجع المنتقى للباجي ج ١ ص ٨٧، وشرح الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٨٤، والجواهر الزكية وحاشية الصفتي ص ٣٦، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٦٣ وما بعدها.

ونوقش ذلك بأن قياسه على البول قياس مع الفارق؛ لأنه يخرج بلذة، فيجب غسل الذكر كله قياساً على المني.^(١)

والذى أميل إليه: هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني من وجوب غسل مخرج الأذى من الذكر فقط، ولا يجب غسل جميع الذكر بخروج المذي؛ وذلك لما فيه من التيسير ورفع الحرج على المسلمين.

وأما الأمر بغسل الذكر والأنثيين^(٢)، والنضح، فمحمول على الاستحباب والندب، وفي هذا جمع بين الأحاديث الواردة في المسألة^(٣)، والله أعلم.

وأما عن طهارة المذي وعدمها: فهو نجس ولو كان من مباح الأكل، فلا تقاس على بوله.^(٤)

٢- البول^(٥):

ينتقض الوضوء بخروج البول؛ لما رواه صفوان بن عسال -ع- قال "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"^(٦)

٣- الودى وهو ماء أبيض تخين يخرج أثر البول غالباً، وقد يخرج مع البول أو قبله أو عند حمل شيء ثقيل.

(١) يراجع المنتقى وشرح الزرقانى على الموطأ المرجعان السابقان.

(٢) كما في رواية أبي داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ و ضوءك للصلاة"، سنن أبي داود ج ١ ص ١٠٦ (حديث ٢١١) - باب في المذي من كتاب الطهارة -

(٣) يراجع المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٦٤.

(٤) يراجع حاشية الصفتي ص ٣٦، والشرح الكبير مع بلغة السالك ج ١ ص ٤٤.

(٥) يراجع مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة ج ١ ص ٥، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٦٤.

(٦) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ١٤٢ وما بعدها - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم من كتاب الطهارة -، (حديث ٩٦).

ويجب منه الوضوء قياساً على البول؛ لأنه خارج من مخرجه، ولما رواه البيهقي بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "المني والودى والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودى ففيهما إسباغ الطهور".^(١)

هذا ويجب غسل رأس الذكر فقط بخروج الودى كالبول.^(٢)

٤ - الغائط

يطلق الغائط حقيقه على الموضع المنخفض من الأرض، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس، ثم سمي به الحدث الخارج من الإنسان من باب تسمية الشيء باسم محله، فهو مجاز مرسل علاقته المحلية، وصار حقيقة عرفية في فضلة الآدمي.^(٣)

والدليل على أن الغائط ينقض الوضوء

١ - قوله سبحانه ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾^(٤) .

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى رتب التيمم على المجيء من الغائط حال عدم الماء، وهو لازم لخروج النجس، فكان كناية عن الحدث لكونه ذكر اللازم وأراد الملزوم، والترتيب يدل على العلية، وإذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء؛ لأن البذل لا يخالف الأصل في السبب.^(٥)

٢ - وأيضاً حديث صفوان بن عسال السابق.

(١) سنن البيهقي ج ١ ص ١١٥ - كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي والودى.

(٢) يراجع حاشية الصفطي ص ٢٧، ومسالك الدلالة ج ١ ص ٥.

(٣) يراجع المصباح المنير ج ٢ ص ٤٥٧، وتفسير القرطبي ج ٥ ص ١٤٣، وحاشية الصفطي وبهامشه الجواهر الزكية ص ٣٧ وما بعدها.

(٤) سورة النساء (الآية ٤٣) .

(٥) يراجع شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ج ١ ص ٣٧.

٣- وبالقياس على الريح، فإن السنة النبوية دلت على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح - كما سيأتي - وكانت الريح من سبيل الغائط فكذلك الغائط؛ بل هو أكثر منها.^(١)

٥- الريح

فخروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، وسواء خرج بصوت - وهو المسمى بالضراط - أو بغير صوت، وهو المسمى بالفساء -

ودليل ذلك ما روى عن عبدالله بن زيد - τ - قال "شكى إلى النبي ρ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال" لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". متفق عليه^(٢).

أما خروج الريح من القبل - الجشاء - أو من فرج المرأة فلا ينقض الوضوء. والريح طاهر لا ينجس ثوباً ولا بدنًا، ويكره الاستنجاء منه؛

لقوله ρ : "ليس منا من استنجى من ريح" أي ليس على سنتنا.^(٣)

خروج الحدث على وجه السلس:

السلس: - بفتح السين واللام - مصدر سلس - بضم اللام وكسرهما - السهولة والانتقاد.

واصطلاحاً: هو الخارج بلا اختيار من بول أو مذي أو منى أو ودى أو غائط أو ريح أو هاد أو دم استحاضة، وسلس البول: دوام سيلانه وعدم استمساكه لحدوث مرض يصاحبه^(٤).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ١ ص ١١٤ - كتاب جماع أبواب الحدث، باب الوضوء من البول والغائط -.

(٢) واللفظ للإمام مسلم، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٤٩-٥١، - باب من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث... من كتاب الحيض، وصحيح البخاري مع فتح الباري ج ١ ص ٢٨٥ وما بعدها (حديث

١٣٧)، - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن من كتاب الوضوء.

(٣) يراجع حاشية الصفتي ص ٣٨، وبلغه السالك على الشرح الصغير ج ١ ص ٨١.

(٤) يراجع المصباح المنير ج ١ ص ٢٨٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٤٨.

حكم خروج الحدث على وجه السلس

إن خرج الحدث من بول، أو غائط، أو ريح، أو مذي، أو منى على وجه السلس الملازم، فلا ينقض الوضوء عند الإمام مالك. (١)

وحجته في ذلك

١- ما رواه في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال " إني لأجد البلل وأنا أصلى أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أفضى صلاتي ". (٢)

فالإمام مالك - رحمه الله - حمل هذا الأثر على سلس المذي وهو الخارج بغير لذة.

٢- ولأن ما لا ينقطع من الحدث لا وجه للوضوء منه. (٣)

هذا وللمالكية في الحدث الخارج على وجه السلس طريقتان:-

(١) وذهب أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله - إلى أن السلس ينقض الوضوء .

ودليلهما على ذلك الأحاديث السابقة في المذي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من المذي وهي عامة لم تفرق بين خروجه على وجه العادة أو على وجه السلس، فدل ذلك على أن خروج المذي ناقض للوضوء مطلقاً.

وأيضاً ما روى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث ؟ قال " ما يخرج من السبيلين " ، فكلما (ما) عامة ، فتتناول المعتاد وغيره .

هذا وقد ذهب الحنفية إلى أن المستحاضة وصاحب السلس والرعاف الدائم والجرح الذي لا يسكن دمه يتوضؤون لوقت كل صلاة، فيصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل.

وقال الشافعي يتوضأ صاحب السلس والمستحاضة لكل صلاة مكتوبة.

يراجع الهداية وشرح العناية ج ١ ص ٣٧، ١٧٩، ١٨٠، ومغنى المحتاج ج ١ ص ١١١ وما بعدها، والمنقلى للباجي ج ١ ص ٨٨، وشرح الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٨٦.

(٢) الموطأ مع شرح الزرقاني ج ١ ص ٨٦ (رقم ٨٦) - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي-.

(٣) يراجع المنقلى للباجي وشرح الزرقاني على الموطأ المرجعان السابقان.

الأولى طريقة العراقيين من أهل المذهب: أن السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً، غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء وإن لم يلزم كل الزمان، فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء.

والثانية: طريقة المغاربة - وهي المشهورة في المذهب -: أن السلس على أربعة أقسام -

الأول أن يلزم ولا يفارق - أي لا يرتفع عن صاحبه - فهو معفو عنه فلا ينتقض به الوضوء، ولا يجب منه الوضوء، ولا يستحب أيضاً؛ لأنه لا فائدة فيه.

الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقتها فيستحب منه الوضوء؛ إلا أن يكون في ذلك مشقة عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب الوضوء.

الثالث: أن يتساوى زمن إتيانه ومفارقتها، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان.

الرابع: أن تكون مفارقتها أكثر من إتيانه، فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين؛ فإن الوضوء عندهم مستحب.^(١)

تنبيه: كل سلسل قدر صاحبه على رفعه بتداوٍ أو صوم لا يشق عليه أو تزوج أو تسر فإنه ناقض للوضوء ويغتفر له زمن التداوى والخطبة والشرء، فإن لم يقدر على رفعه ففيه الأقسام الأربعة السابقة، ملازمة الكل أو الجل أو النصف وهذه الثلاثة حكمها العفو، والرابع ملازمة الأقل، وحكمه النقض.

وتجدر الإشارة: إلى أن صاحب السلس إن خرج منه الحدث على سبيل العادة وجب عليه الوضوء، فلو أمذى صاحب السلس أو بال بول العادة وجب عليه الوضوء، ويعرف ذلك بأن مذي العادة يخرج بشهوة، وبول العادة يكون كثيراً ويمكن إمساكه.^(١)

(١) وهل العبرة بالملازمة في وقت الصلاة خاصة - وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني - أو باعتبارها مطلقاً ؟؛ فيعتبر حتى من طلوع الشمس إلى الزوال تردد للمتأخرين من المالكية. والأول قول ابن جماعة، واختاره ابن هارون؛ لأن وقت الصلاة هو المخاطب فيه بالوضوء. والثاني قول البوذري، واختاره ابن عبدالسلام، يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٧.

ثانيا أسباب الأحداث

تمهيد - في تعريف الأسباب

الأسباب جمع سبب، والسبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره.
وشرعا: ما يوصل إلى الشيء ولا يؤثر فيه كالوقت بالنسبة للصلاة.
وعند الأصوليين: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود الحكم؛ أي يستلزم وجوده وجود الحكم.

وعرف أيضا: بأنه ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته.^(٢)
والمراد بالسبب في عرف الفقهاء هنا - أي في نواقض الوضوء - ما لا ينقض الوضوء بنفسه بل بما يؤدي إلى الحدث، وذلك كالنوم المؤدى إلى خروج الريح مثلا، واللمس والمس المؤديان إلى خروج المذي.^(٣)

أنواع السبب الناقض للوضوء

السبب الناقض للوضوء على نوعين

زوال العقل - ولمس من تشتت^(٤)

النوع الأول زوال العقل:

المراد بزوال العقل^(٥): استتاره؛ إذ لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال: انتقض وضوؤه أو

لا.

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٢٩١، ٢٩٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٦، ١١٧، ومنح الجليل ج ١ ص ٦٥ وما بعدها.

(٢) يراجع المعجم الأوسط ج ١ ص ٤١١ وما بعدها، ط: دار المعارف بالقاهرة، ولسان العرب لابن منظور ج ١ ص ١٩١، وإرشاد الفحول للشوكاني ج ١ ص ٦، ط دار المعرفة بيروت، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٣٣.

(٣) يراجع مواهب الجليل للحطاب ج ١ ص ٢٩٤، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٤.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) والعقل لغة المنع؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش.

هذا وزال العقل إما أن يكون بالجنون ونحوه وإما أن يكون بالنوم

أ- زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر

إن زال العقل بشيء من ذلك - والعياذ بالله تعالى - انتقض الوضوء باتفاق الفقهاء؛ قال القرطبي - رحمه الله تعالى - (أجمع المسلمون على أن من زال عقله بإغماء، أو جنون أو سكر فعليه الوضوء).^(١)

وزوال العقل بالأشياء السابقة ناقض للوضوء سواء كانت قليلة أو كثيرة، ولو كان زوال العقل بالسكر فإنه ينقض الوضوء سواء كان السكر بحلال كلبن حامض، أو بحرام كخمر.^(٢)

ومن زال عقله بشدة همّ فلا وضوء عليه عند ابن القاسم، وقال الإمام مالك: من حصل له همّ أذهب عقله يتوضأ.^(٣)

ب- زوال العقل بالنوم^(٤) ناقض للوضوء في الجملة عند عامه أهل العلم.^(١)

واصطلاحاً صفة يميز بها بين الحسن والقبيح، وقيل غير ذلك.

واختلف في محله فذهب البعض إلى أن محله في القلب، على حين ذهب الحنفية وأكثر الأطباء إلى أنه في الدماغ.

يراجع بلغة السالك على الشرح الصغير ج ١ ص ١١٢، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٣٣.

(١) يراجع تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٤٣.

(٢) يراجع القوانين الفقهية ص ٢٧، والشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ١١٢.

(٣) ولا فرق بين كونه مضطجعا أو قائما عند الإمام مالك،

ومن ذهب عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فلا وضوء عليه؛ لأنه لم يذهب عقله، ولأن قلبه حاضر مستيقظ. يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٢٩٦، ومنح الجليل ج ١ ص ٦٦، وبلغة السالك ج ١ ص ١١٦ وما بعدها.

(٤) النوم فترة طبيعية تهجم على الشخص قهراً تمنع حواسه الحركة وعقله الإدراك، يراجع حاشية الصفتي ص ٣٨.

١- لما تقدم عن صفوان بن عسال - رضى الله عنه - قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفَرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"^(٢).

٢ - ولما رواه على - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال "وكاء السَّه (٣) العينان، فمن نام فليتوضأ".^(٤)

والمعنى: أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج، والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به.

٣ - ولأنه لما كان النوم مظنة الحدث أقيم مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل؛ لأنه أقيم مقام الإنزال.^(٥)

هذا وللمالكية طريقتان في النوم

الطريقة الأولى: النظر إلى هيئة النائم

فإن كانت هيئة النائم لا يتهيأ معها خروج الحدث كالجلوس لم ينقض الوضوء؛ فنوم القاعد لا ينقض الوضوء إن كان يسيرا وينقضه إن كان كثيراً^(٦)، بخلاف المضطجع فإنه

(١) وحكى عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحמיד الأعرج أنه لا ينقض الوضوء، ولعلمهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزال اليقين بالشك، يراجع المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٦٥، وتفسير القرطبي ج ٥ ص ١٤٣-١٤٤

(٢) سبق تخريجه

(٣) السَّه - بتشديد السين وكسر الهاء - اسم من أسماء الدبر، والوكاء هو الخيط الذي يربط به.

(٤) رواه أبو داود في سننه ج ١ ص ١٠١ وما بعدها، - كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم - (حديث ٢٠٣).

(٥) يراجع المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٦٥، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٣٣.

(٦) وإليه ذهب جمهور الفقهاء، خلافاً للشافعي؛ حيث قال لا ينقض الوضوء وإن كثر إذا كان القاعد متمكناً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض؛

لما رواه الترمذي عن أنس - ر - قال "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون - سنن الترمذي مع عارضة لأحوزي ج ١ ص ١٠٤ (حديث ٧٨) - باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة؛ ولأنه متحفظ من خروج الحدث فلا ينقض وضوؤه قياساً على ما لو كان يسيراً.

ينقض وضوؤه سواء كان يسيراً أم كثيراً عند كل من قال بنقض الوضوء بالنوم؛ ويدل عليه:

ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعا"^(١)

ولأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج ريح عادة، والثابت عادة كالمتيقن^(٢).

الطريقة الثانية النظر إلى النوم

وهو على أربعة أقسام

١- **طويل ثقيل** والثقل هو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يدري صاحبه بما فعل، ومن علاماته سقوط الشيء من يده أو سيلان ريقه وهو لا يشعر وهذا النوع ناقض للوضوء باتفاق المالكية؛ لحديث صفوان بن عسال - المتقدم -؛ ولأن صاحبه لا يشعر بما يخرج منه.

٢- **قصير ثقيل** فيه خلاف، والمشهور أنه ينقض الوضوء.

٣- **قصير خفيف** لا ينقض الوضوء؛ لأن صاحبه يشعر بما يخرج منه، والخفيف هو الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب.

وما عليه الجمهور هو الأولى بالأخذ به؛ لعموم حديث صفوان وحديث أنس الأول؛ ولأن نقض الوضوء بالنوم مغلل بإفضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة يفضى إليه ولا يحس بخروجه منه، بخلاف اليسير، ولا يقاس الكثير على اليسير لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث. يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٣، ٣٤، والمغنى ج ١ ص ١٦٥-١٦٦.

(١) رواه أبو داود - واللفظ له - والترمذي، سنن أبي داود ج ١ ص ١٠٠ وما بعدها (حديث ٢٠٢) - باب في الوضوء من النوم من كتاب الطهارة-، وصحيح الترمذي ج ١ ص ١٠٣ (حديث ٧٧) باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة.

(٢) يراجع تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٤٤، وشرح فتح القدير ومعه العناية وشرح الهداية ج ١ ص ٤٧، والمغنى ج ١ ص ١٦٥.

٤- طويل خفيف لا ينقض الوضوء؛ لما رواه أبو داود عن أنس ابن مالك - ط - قال " كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم^(١) ثم يصلون ولا يتوضؤون ".^(٢)

ومع أنه لا ينقض الوضوء؛ إلا أنه يستحب منه الوضوء.^(٣)

النوع الثاني لمس المرأة

اللمس لغة الطلب، قال سبحانه ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾^(٤)؛ أى طلبنا السماء.

واصطلاحاً: ملاقة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة، أو علم حقيقة؛ كأن يلمس ليعلم هل هو أدمى أو لا.^(٥)

هذا ولمس المتوضىء للمرأة الأجنبية - أي التي ليست من المحارم - ينقض الوضوء إن كان بشهوة، أما إن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء.

فلو قصد اللامس اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه، ومن باب أولى لو قصد اللذة ووجدتها.

أما إذا لم يقصد اللامس اللذة ولم يجدها فلا ينتقض وضوؤه، وإليه ذهب المالكية واستدلوا على ذلك بما يأتي -

بقوله تعالى ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

(١) خَفَقَ برأسه خَفَقَةً إذا أَخَذَتْهُ سَنَةٌ مِنَ النَّعَاسِ فَمَالَ رَأْسَهُ دُونَ سَائِرِ جَسَدِهِ، المصباح المنير ج ١ ص ١٧٦.

(٢) يراجع سنن أبي داود ج ١ ص ١٠٠، (حديث ٢٠٠) - كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم -.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧، وتفسير القرطبي ج ٥ ص ١٤٤، ومواهب الجليل للحطاب ج ١ ص ٢٩٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٨ وما بعدها، وحاشية الصفتي ص ٣٩.

(٤) سورة الجن (آية ٨).

(٥) يراجع المقدمات لابن رشد بهامش المدونة ج ١ ص ٢٦، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٩.

فاللمس: هو ما دون الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد وهو قول عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود - رضى الله عنهم - وجماعة من التابعين وإليه ذهب المالكية وقالوا بأن لفظ الملامسة حقيقة في اللمس باليد ومجاز في الوطء، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز.

ومما يدل على أن المراد باللامسة (اللمس باليد) أن الله سبحانه قد ذكر حكم الجنابة في أول الآية؛ حيث قال: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا ﴾، فدل هذا على أن المراد باللمس اللمس باليد، إذ لو كان المراد باللمس الجماع لكان تكراراً بدون فائدة.

وأيضاً فإن الملامسة واقعة على التقاء البشريتين، فإذا كانت كذلك لم يخل اللمس باليد من أن يكون أولى بإطلاق هذا الاسم عليه من الجماع فيقصر عليه.^(١)

هذا وقد قرئت الآية: " أَوْ لَمَسْتُمُ "، فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل هذا على أن اللمس حدث كالمجيء من الغائط.

وليس المراد بلامستم جامعتم؛ لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع؛ لقوله تعالى ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾^{(٢)٠(٣)}

وقيدوا النقض باللذة

لما روى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت " كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما ثانية، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " ^(٤)

(١) يراجع المقدمات وتفسير القرطبي المرجعان السابقان.

(٢) سورة الأنعام (الآية ٧).

(٣) مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٤.

(٤) الحديث متفق عليه - واللفظ للبخاري - ، ينظر صحيح البخاري مع فتح الباري ج ١ ص ٥٨٦ - باب الصلاة على الفراش من كتاب الصلاة - (حديث ٣٨٢)، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٢٢٩، باب بيان سترة المصلى من كتاب الصلاة.

فهذا الحديث واضح الدلالة على أن كل لمس عرا عن اللذة غير ناقض للوضوء.

شروط نقض الوضوء باللمس

يشترط لنقض الوضوء باللمس ما يلي-

١- أن يكون اللمس بالغاً، فإن كان صبيّاً فلا ينتقض وضوؤه باللمس؛ لأنه لا شهوة له.

٢- أن يكون الشخص الملموس ممن يشتهي عادة، فلو كان طفلة صغيرة أو طفلاً صغيراً فلا يُنقض الوضوء بلمسهما.

٣- أن يكون اللمس من غير حائل أو من فوق حائل خفيف لا يمنع طراوة الجسد، فلو كان الحائل كثيفاً فلا ينتقض الوضوء.

٤- أن يقصد اللمس اللذة أو يجدها وهذا على أربعة أقسام -

الأول: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء ^(١)؛ لوجود الملامسة التي ذكرها الله تعالى في قوله ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، ووجود معناها.

الثاني: إن وجد اللذة ولم يقصدها فعليه الوضوء أيضاً؛ لوجود معنى الملامسة، والأحكام إنما هي للمعاني.

الثالث: إن قصدها ولم يجدها ففي وجوب الوضوء قولان، وهذا في غير القُبلة، أما القُبلة فإنها توجب الوضوء طالما قصد اللذة ولولم يجدها بلا خلاف عند المالكية.

الرابع: إن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه باتفاق بالنسبة للمباشرة واللمس؛ لأنه لم يلامس اللمس الذي عناه الله بقوله ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، ولا وجد معناه. وأما القُبلة فإما أن تكون بالفم أو بغيره

(١) سواء لمس الجسد أو الشعر أو الأظافر.

أ - فإن كانت بالفم: فإنها تنتقض الوضوء مطلقا، وجد اللذة أم لا؛ ولو كانت بكره أو استغفال؛ لأنه متى وضع الفم على الفم لا بد من اللذة.^(١)

وهذا مالم تكن القبلة لوداع أو رحمة، وإلا فلا ينتقض الوضوء مالم يلتذ.

ب- وإن كانت القبلة بغير الفم فلا ينتقض الوضوء إلا إذا قصد بها اللذة أو وجدها كما هو الحال بالنسبة للمس.

وما تقدم من أحكام للمس بالنسبة للامس، وأما الملموس فإن بلغ والتذ وجب عليه الوضوء^(٢)؛ وإلا فلا وضوء عليه.^(٣)

الشك في الحدث:

لو طرأ على الشخص شك في موجب الوضوء (أي فيما ينقض الوضوء من حدث أو سبب) فإن هذا الشك ناقض للوضوء؛ وإليه ذهب الإمام مالك - رحمه الله - وهو المشهور عند المالكية؛ وذلك احتياطا لأعظم أركان الإسلام مع سهولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها، ولأن الزمة لا تبرأ بما طلب منها إلا بيقين ولا يقين مع الشك.^(٤)

(١) والقبلة بالفم ينتقض بها وضوء المقبل والمقبل إن كانا بالغين أو وضوء البالغ منهما، فمن غافل أنثى فقبلها بفمها أو أكرهها على هذه القبلة انتقض وضوءهما معا.

(٢) وإليه ذهب المالكية وهو الأظهر عند الشافعية، يراجع المقدمات ج ١ ص ٢٨، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٣٥.

(٣) يراجع في ذلك المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٢٧ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٩، ومنح الجليل ج ١ ص ٦٦ وما بعدها، وحاشية الصفطي وبهامشه الجواهر الزكية ص ٤٦ - ٤٨.

(٤) ومقابل المشهور عند المالكية أنه لا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث؛ نظرا إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء مراعاة لمن يقول بجوابه. وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء، وأن الشخص عليه أن يعمل بيقينه من طهارة أو حدث.

ودليلهم على ذلك أ - قوله صلى الله عليه وسلم: - لمن شكى إليه أن يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء ؟ " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " متفق عليه، - وسبق تخريجه -

ب - وللقاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك)،

والشك في الحدث له ثلاث حالات؛ لأنه إما أن يطرأ قبل الدخول في الصلاة، وإما أن يطرأ بعد الدخول فيها، وإما أن يطرأ بعد تمام الصلاة.

الحالة الأولى: طرؤء الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة ولذلك ثلاث صور:

الأولى أن يتيقن الوضوء ثم يشك في خروج الحدث أو وقوع سببه، وفي هذه الصورة يجب عليه أن يبتدئ وضوءاً جديداً ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو على الشك.

الثانية: أن يتيقن الناقض ويعلمه ثم يشك هل توضأ بعده أم لا، وهذه الصورة يجب فيها الوضوء كالسابقة، بل هي أولى منها؛ لأن المبطل للوضوء متيقن.

الثالثة: أن يتيقن كلا من الطهارة والحدث ثم يشك في السابق منهما، فلا يجوز له

أيضاً الدخول في الصلاة إلا بعد الوضوء؛ لأنه مازال متردداً غير قاطع بأمر الطهارة.^(١)

الحالة الثانية طرؤء الشك أثناء الصلاة

إذا لم يطرأ الشك على الشخص إلا بعد إحرامه بالصلاة فلذلك أيضاً ثلاث صور:

الأولى: إن تيقن الطهر وشك في الحدث فإنه يجب عليه الاستمرار في صلاته ولا

يقطعها، ثم إن بان له الطهر فيها أو بعدها لم يعدّها، وإن بان له الحدث أو استمر شاكا

وجب عليه إعادة الصلاة بوضوء جديد بنية جازما الطهارة عند الإمام مالك وابن القاسم، وهو

المعتمد عند المالكية.

وقال أشهب وسحنون: تبطل صلاته بمجرد شكّه، فيقطعها، وإن أتمّها فلا تكفية

لانتقاض وضوئه بمجرد - أي بمجرد شكّه كمن شك قبل إحرامها.

ج - ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى التيقن.

يراجع مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ج ١ ص ٣٠٠ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ج ١

ص ١٢٢، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٣٩، والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٨٤ وما بعدها.

(١) يراجع منح الجليل ج ١ ص ٦٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٢٣ وما بعدها، والتاج

والإكليل بهامش مواهب الجليل ج ١ ص ٣٠٠.

ونوقش هذا: بأنه قياس مع الفارق، قال ابن رشد الجد - رحمه الله - مبينا الفرق بين الصورتين: (بأن من شك فيها دخلها جازما بالطهر، وهي عزيمة الشأن والحرمة، فلا يجوز له قطعها إلا إذا تيقن الانتقاض، ومن شك قبلها وجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة لذلك).

الثانية: إن تيقن الحدث وهو في الصلاة وشك هل توضأ بعده أم لا؟، فيجب عليه قطع الصلاة واستئناف وضوء جديد، إذ لا يصح الاستمرار في الصلاة مع حدث مقطوع به.

الثالثة: إن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما وهو في الصلاة فحكمه كالصورة الثانية.

الحالة الثالثة إذا طرأ عليه الشك بعد تمام الصلاة فإن تبين له الحدث أعاد الصلاة بوضوء جديد، وإلا فليس عليه إعادتها.^(١)

حكم المُسْتَكْح

المستكح - بفتح الكاف - هو الذي استكحه الشك؛ أى داخله الشك بكثرة؛ بأن يعتريه كل يوم ول مرة.

ولا ينتقض وضوؤه بهذا الشك بشرطين -

١ - أن يعتريه الشك كثيراً؛ بأن يأتيه كل يوم ولو مرة واحدة، فإن أتاه يوماً بعد يوم فإنه ينقض الوضوء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشك في الوسائل يضم بعضه إلى بعض، بخلاف الشك في المقاصد مع الشك في الوسائل فلا يضم؛ وعلى ذلك لو أتاه الشك يوماً في الوضوء ويوماً في الغسل فلا نقض؛ لأن الطهارة كلها شيء واحد فيضم الشك في الوضوء للشك في الغسل.

ولو أتاه الشك يوماً في الصلاة ويوماً آخر في الوضوء انتقض وضوؤه.

(١) يراجع منح الجليل ج ١ ص ٧٠، وحاشية الصفتي ص ٤٢ وما بعدها.

- ٢- أن يتيقن الطهارة ويأتيه الشك في الحدث؛ هل حصل منه بعد الوضوء أم لا ؟،
أما لو شك في الطهر بعد حدث عُلِمَ فإنه يجب عليه الوضوء ولو كان مُسْتَتَكًّا. (١)
- تنبيه مما تقدم يعلم أن جميع نواقض الوضوء إجمالاً سبعة عشر هي:
- ١ - المذي. ٢- الودي.
 - ٣- المنى في بعض أحواله. ٤- البول.
 - ٥- الغائط. ٦- الريح.
 - ٧- الهادي على المعتمد. ٨، ٩- النوم في صورتين
 - ١٠- استتار العقل مطلقاً إلا في حب الله تعالى.
 - ١١- الردة. ١٢- الشك في الحدث.
 - ١٣- الشك في السبب. ١٤- مس الذكر.
 - ١٥، ١٦، ١٧ - اللمس في ثلاث صور. (٢)

(١) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٢٣، ومنح الجليل ج ١ ص ٦٩، وحاشية الصفتي

ص ٤٣.

(٢) يراجع حاشية الصفتي ص ٤٨.

الغسل وأحكامه

أولاً: تعريفه.

الغسل لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقاً.

والغسل - بضم الغين - اسم من الاغتسال، وهو تمام غسل الجسد، ويفتحها اسم للماء الذي يغتسل به على الأشهر، وبالكسر: اسم لما يغسل به الرأس من سدر وصابون ونحو ذلك.

واصطلاحاً: هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك.^(١)

ثانياً: حكمه.

الغسل من الجنابة واجب، وقد دل على وجوبه من القرآن الكريم والسنة النبوية -

أ- فمن القرآن الكريم

١- قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

٢- وقوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

ب- و من السنة النبوية

بما رواه مسلم عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ "نعم إذا رأت الماء".^(٢)

فائدة من فضل الله سبحانه بأمة محمد ﷺ ورحمته وإحسانه إليها أن خفف الغسل من الجنابة فجعله مرة واحدة بعد أن كان سبع مرات؛ روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله ﷺ قال "فرضت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل الثوب من البول

(١) يراجع المصباح المنير ج ٢ ص ٤٤٧، وحاشية الصفطي ص ٩١.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ٢٢٣ وما بعدها - كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

سبع مرات، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل ربه التخفيف حتى جعل الصلاة خمسا، وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب مرة ^(١).

ثالثا : فضل الغسل.

الغسل من الجنابة له فضل كبير وثواب عظيم؛ لما ورد في الخبر " أن المؤمن إذا قام وامتلأ أمر الله واغتسل من جنابة غير محرمة فكل قطرة تقطر من شعره يخلق الله منها ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة ويكون ذلك في صحيفته ".
وجاء " أنها تقع بأيدي الملائكة فتسمح بها تبركا بهذا لعبد الممتثل أمر ربه ^(٢).

رابعا : أسباب الغسل (موجباته)

يجب الغسل بأحد الأسباب الآتية:

السبب الأول: خروج المني

فإنه يوجب الغسل؛ سواء خرج من الرجل أو من المرأة، هذا إذا كان خروجه في حالة اليقظة بلذة معتادة، فإن خرج المني في اليقظة بغير لذة أو بلذة غير معتادة فلا يوجب الغسل، ويوجب الوضوء.

وإن خرج منه المني على وجه المرض أو بضربه أو بسبب لدغة عقرب فلا يجب عليه الغسل؛ لأنه خرج من غير لذة، وقياسا على دم الاستحاضة.

ومن نزل في ماء حار فأمنى فلا غسل عليه؛ لأن المني وإن خرج بلذة إلا أنها غير معتادة، وكذلك من حك ذكره لجرب فأمنى أو هزته دابة فأمنى مالم يحس بمبادئ اللذة فيستديم فيها حتى يمنى فيجب عليه الغسل.

وأما خروج المني في حالة النوم فيوجب الغسل مطلقا، فإن حصلت اللذة في النوم وخرج المني فلا خلاف في وجوب الغسل، وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم ثم استيقظ

(١) مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١٠٩، والفواكه والدواني ج ١ ص ١٧٦.

(٢) حاشية الصفتي ص ٩١.

ولم يجد بللاً فلا غسل عليه، فإن خرج المني بعد استيقاظه فقولان للمالكية في وجوب الغسل، والمشهور وجوبه.

ومن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم فيجب عليه الغسل^(١)؛ لما رواه الترمذي عن عائشة - رضى الله عنها - قالت سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال " يغتسل " وعن الرجل أنه يرى أنه احتلم ولم يجد بللاً، قال " لا غسل عليه "، قالت أم سلمة - رضى الله عنها - يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل ؟ قال " نعم، إن النساء شقائق الرجال " ^(٢).

حكمة وجوب الغسل من المني: الحكمة في وجوب الغسل من المني دون الفضلة مع أنها أقدر منه:

١- أن المني يجتمع من سائر الجسد، فوجب غسله شكراً لنعمة اللذة.

٢- وأيضاً فإن الفضلة متكررة فيشق فيها ذلك بخلاف المني ^(٣).

فرع: من جامع زوجته ولم يمن فاغتسل لجماعه ثم أمنى فإنه يتوضأ ولا غسل عليه؛ لتقدم غسله، والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل. ومثل ذلك المرأة إذا خرج ماء الرجل من فرجها بعد غسلها، فإنه يجب عليها الوضوء ولا تعيد الغسل ^(٤).

السبب الثاني: التقاء الختانين.

فإنه يوجب الغسل مطلقاً، سواء كان ذلك طوعاً أم لا، عمداً أم لا، وسواء كان شيخاً أو شاباً، طالما كان ذلك في فرج مطبق، فإن كان في فرج غير مطبق فلا غسل عليه مالم ينزل ^(١) وقد دلّ على أن مغيب الحشفة يوجب الغسل السنة والمعقول:

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٢٩٤ وما بعدها، ط دار الغرب الإسلامي بيروت بلبنان.

(٢) ينظر صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ١ ص ١٧٢، - كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً - (حديث ١١٣).

(٣) يراجع حاشية الصفطي ص ٩١.

(٤) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٢٨.

أ - فمن السنة

١- ما رواه مسلم عن أبي هريرة - τ - أن رسول الله ρ قال " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " (٢)

وروى أيضا أن رجلاً سأل النبي ρ عن ذلك وعائشة - رضى الله عنها - جالسة، فقال عليه الصلاة والسلام "إنى لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل " (٣)

٢- وما روي عن عائشة - رضى الله عنها - قالت " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ρ فاغتسلنا " (٤).

وجه الدلالة هذه الأحاديث واضحة الدلالة على أن وجوب الغسل لا يتوقف على نزول المنى، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولا فرق بين القبل والدبر، والنوم واليقظة لعموم الأحاديث. (٥)

ولا تعارض بين الأحاديث السابقة وبين حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ρ قال "إنما الماء من الماء " (٦)

حيث يرى بعض العلماء أن الأحاديث السابقة ناسخة لحديث "إنما الماء من الماء " .

(١) الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٢٩٠ وما بعدها.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٣٩ وما بعدها - باب بيان أن الغسل يجب بالجماع من كتاب الحيض -.

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٤٢، - كتاب الحيض، باب ما يوجب الغسل -.

(٤) رواه مسلم وابن ماجه - والفظ له -، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٤١ وما بعدها، الموضع السابق -، سنن ابن ماجه ج ١ ص ٢٥١ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من كتاب الطهارة (حديث ٦٠٨)، ورواه الترمذي بلفظ " إذا جاوز الختان الختان.. إلخ، صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ١٦٤ وما بعدها، - كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل -، (حديث ١٠٨) .

(٥) يراجع شرح النووي على مسلم ج ٤ ص ٤٠ وما بعدها.

(٦) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض، باب بيان أن الغسل يجب بالجماع، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٣٨.

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - إن حديث "إنما الماء من الماء" محمول على النوم؛ فإن الوطء فيه من غير إنزال لا يوجب شيء إجماعاً.
وقول ابن عباس أولى من النسخ، فإنه وإن كان عاماً في المائتين، فهو مطلق في الحالتين النوم واليقظة، فحملة على النوم تقييد للمطلق، والتقييد أولى من النسخ كما هو مقرر في علم أصول الفقه.^(١)

ب- ومن المعقول

أن التقاء الختانين سبب قوى لخروج المنى، فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سبباً قوياً للمذي فيتعلق به حكمه.^(٢)

السبب الثالث انقطاع دم الحيض

ويرى بعض المالكية أن الموجب للغسل هو وجود دم الحيض وليس انقطاعه؛ لأن انقطاعه إنما هو شرط في صحة الغسل.

والدليل على أن انقطاع الحيض موجب للغسل القرآن الكريم والسنة النبوية

أ - فمن القرآن الكريم

قوله تعالى ﴿فَاغْتَسِلُوا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(٣)

ب - و من السنة النبوية

بما رواه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟، قال "لا،

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٢٩١.

(٢) يراجع الذخيرة المرجع السابق.

(٣) سورة البقرة (الآية ٢٢٢)

إنما ذلك عرق، وليست بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". (١)

السبب الرابع: انقطاع دم النفاس

وقيل أيضا وجوده، لا انقطاعه إذ انقطاعه شرط في صحة الغسل لا وجوبه.

وأما الولادة بلا دم ففي وجوبها للغسل منها رأيان

أحدهما أنه توجب الغسل، وهو المعتمد عند المالكية.

ودليله أنه يجب الغسل على المرأة بخروج مائها، والولد مشتمل على مائها؛ لأنه منه خلق فيجب عليها بخروجه.

ثانيهما لا توجب الغسل، وهو قول اللخمي؛ لأن ماءها قد استحال عن هيئته التي منها الغسل فأشبهه حال السلس، بل هذا أشد بعداً. (٢)

خامسا: شروط الغسل

سبقنا الإشارة إلى شروط الغسل عند ذكر شروط الوضوء (٣)، فلا حاجة لإعادة ذلك.

سادسا: فرائض الغسل

فرائض الغسل خمسة :

الأولى: النية

(١) وقال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي إن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ١٩٧ وما بعدها (حديث ١٢٥) - باب في المستحاضة من كتاب الطهارة - ورواه البخاري بلفظ

(٢) يراجع الذخير للقرافي ج ١ ص ٢٩٠، ٣٠٥، والشرح الكبير للدردير ج ١ ص ١٣٠، والمعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ج ١ ص ١٥٩، ط دار الفكر.

(٣) يراجع ما تقدم في شروط الوضوء.

وهي فرض - أيضا - في الغسل كما هي فرض في الوضوء عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، فلو اغتسل للجمعة أو للتبرد ولم ينو الجنابة لا يجزئه الغسل. (١)

وقد سبق بيان الأدلة عند بيان حكم النية في الوضوء وتفصيل القول في ذلك فليراجع. وتجدر الإشارة إلى أن النية في الغسل كالنية في الوضوء من حيث زمنها، وكذا كيفيتها؛ لكن عليه أن ينو بغسله رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر، أو فرض الغسل. (٢)

فرعان متعلقان بالنية

أحدهما: لو نوى المغتسل بغسله الجنابة والجمعة أو العيد، أو نوى الجنابة فقط وقصد بها النيابة عن الجمعة أو العيد، أجزأه الغسل وحصل له بإذن الله ثواب غسل الجمعة أو العيد.

أما لو نوى الجنب غسل الجمعة أو العيد ونسى الجنابة، أو قصد نيابة غسل الجمعة أو العيد عن الجنابة لا يجزئه عن واحد منهما؛ لعدم نية الجنابة، ولأن غير الواجب لا ينوب عن الواجب، وأيضا لا ثبوت له مع عدم الواجب.

ثانيهما: لو نوت امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها الحيض أو النفاس والجنابة معا أجزأها الغسل، وكذا لو نوت الغسل من أحدهما وتركت الآخر نسياناً أو ذاكرة له؛ ما لم تخرجه كأن تقول: نويت الغسل من الحيض لا من الجنابة، أو من النفاس لا من الجنابة فلا يجزئها الغسل. (٣)

(١) وذهب الأحناف إلى: أن النية في الغسل سنة كما في الوضوء عندهم، وتقدمت أدلتهم ومناقشتها، فلتراجع.

(٢) يراجع الذخير للقرافي ج ١ ص ٣٠٦ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٣٣ وما بعدها.

(٣) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي المرجع السابق.

الثانية: تعميم الجسد بالماء

فيجب تعميم ظاهر الجسد بالماء للإجماع على ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾، وقوله سبحانه ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، ولفظ الطهارة والغسل ظاهر في الاستغراق. وعليه أن يتفقد المواضع الخفية من جسده كتحت الذقن والإبطين وأصول الفخذين وعمق سرتة وغير ذلك.^(١)

الثالثة: الموالاة

وهي واجبة في الغسل مع الذكر والقدرة كما في الوضوء.^(٢)

الرابعة: تخليل الشعر

فتخليل الشعر فرض في الغسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة" ^(٣).

وأل في قوله (الشعر) للاستغراق، وعليه فيجب تخليل جميع الشعر من لحية ورأس وغيرهما؛ سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا.

والمراد بتخليل الشعر ضمه وتحريكه ليدخله الماء والرجل والمرأة في ذلك سواء حتى ولو كان الشعر مضافا فيكفي جمعه وضمه ليدخله الماء.

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٣٠٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٢-١٣٢، والقوانين الشرعية لابن جزی ص ٢٨، ٢٩.

(٢) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٣٣، وحاشية الصفطي ص ٩٤.

(٣) الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة"، وهذا الحديث ضعيف - وإن كان موافقا للمذهب -؛ لأن في سننه الحرث بن وجيه؛ قال الترمذي حديث الحرث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك.. وقال أبو داود حديثه منكر، وهو ضعيف.

صحيح الترمذي ج ١ ص ١٦١، ١٦٠ (حديث ١٠٦)، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة من كتاب الطهارة، وسنن أبي داود ج ص ١٢٧ (حديث ٢٤٨) - باب في الغسل من الجنابة من كتاب الطهارة -، وسنن ابن ماجه ج ١ ص ٢٤٧ (حديث ٥٩٧) باب تحت كل شعرة جنابة من كتاب الطهارة.

ولا يشترط نقض الشعر؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت قلت يا رسول إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ "، فقال لها p "إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين" (١).

ولما بلغ عائشة - رضى الله عنها - أن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعرهن، قالت " أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله p من إناء واحد، وما أزيد أن أغرف على رأسي ثلاث غرفات" (٢). ومحل عدم نقض الشعر المصفور مالم يشتد أو يضفر بخيوط كثيرة، وإلا وجب نقضه. (٣)

هذا وذهب بعض المالكية - كأبي عمران الفاسي وغيره - إلى أنه يرخص للعروس في السبعة أيام الأولى أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب، وإن استعملت الطيب في سائر جسدها تيممت؛ لأن إزالته من إضاعة المال المنهي عنه. **وتعقبه الحطاب:** بأنه خلاف المعروف من المذهب، ومما يدل على أنه خلاف المعروف من المذهب

أنهم لم يجيزوا في الوضوء والغسل المسح على الحائل إلا في الضرورة، وما كان للزينة فليس من أنواع الضرورة. (٤)

الفريضة الخامسة: التدليك

فالتدليك فرض في الغسل كما هو فرض في الوضوء عند المالكية للأدلة السابقة في الوضوء.

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤، ص ١١، - كتاب الحيض، باب حكم صفائر المغتسلة

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤، ص ١٢، الموضع السابق.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١، ص ٣١٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١، ص ١٣٤.

(٤) يراجع الفواكه والدواني ج ١، ص ١٧٤، وحاشية الدسوقي ج ١، ص ١٣٤.

فيجب ذلك جميع الجسد بالماء، فلو انغمس في نهر ناويا الطهر فلا يجزئه الغسل إلا أن يتدلك؛ لأن عليه إيصال الماء إلى بدنه على وجه يسمى غسلاً لا غمسا، وذلك يقتضى صفة زائدة على إيصال الماء.^(١)

ولا يشترط مقارنة ذلك لصب الماء، بل يجزئ أن يكون بعده، ويجزئ الدلك باليد كما يجزئ أن يكون بخرقه كفوطة ونحوها؛ بأن يجعل طرفها بيده اليمنى وطرفها الآخر بيده اليسرى ويدلك بوسطها.

فإن تعذر عليه الدلك باليد أو الخرقه استتاب غيره فيما يصح له مباشرته لا في ذلك ما بين السرة والركبة مالم تكن زوجة فيجوز ذلك.

فإن تعذر عليه الدلك بالاستتابة سقط عنه وجوب الدلك، وكيفية تعميم جسده بالماء عند سحنون.

وقال عبدالملك بن حبيب متى تعذر الدلك باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا استتابة كما يسقط فرض قراءة الفاتحة في الصلاة على الأخرس، ولم ينقل عن أحد من السلف اتخاذ الخرقه ونحوها، فلو كان واجبا لشاع من فعلهم، وإليه ذهب ابن القصار.

ورجح هذا الرأي ابن رشد لما فيه من التيسير ورفع الحرج.^(٢)

سابعاً: سنن الغسل:

سنن الغسل خمسة:

١ - غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء كما في الوضوء

٢ - المضمضة ٣ - الاستنشاق ٤ - الاستنثار.

(١) وقال الحنفية والشافعية بأنه يجزئه الغسل ولو لم يتدلك.

يراجع المعونة على مذهب عالم المدينة ج ١ ص ١٣٣، ومغنى المحتاج ج ١ ص ٧٤، وبدائع الصنائع ج ١ ص ٣٤.

(٢) يراجع الذخيرة ج ١ ص ٣٠٩ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٣٤ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٧٥، وحاشية الصفطي ص ٩٣.

٥- مسح صماخ الأذنين، وصماخ الأذن هو ثقبها وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع،
فيس مسح صماخ الأذن لا غسله ولا صب الماء عليه لما فيه من الضرر.^(١)

ثامنا: مندوبات الغسل يندب في الغسل الأمور التالية:

١- التسمية في أوله.

٢- الموضع الطاهر.

٣- استحضار النية في جميعه.

٤- السكوت أثناء الغسل.

٥، ٦، ٧، ٨- البدء بغسل اليدين، ثم بإزالة الأذى عن جسده، ثم الوضوء وضوء كاملاً - وقدم الوضوء هنا؛ لكون أعضائه أشرف الجسد ومحل العبادة -، وتخليل أصول شعره مع تثليث الرأس بالغسل.

ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرغرات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.^(٢)

٩- غسل الأعلى قبل الأسفل؛ وذلك لشرف الأعلى؛ لاحتوائها على العقل والحواس الخمسة، فيندب أن يبدأ بغسل الرأس قبل اليدين واليدين قبل البطن والظهر، وهكذا الى تمام غسله.

١٠- البدء بالميامن قبل المياسر؛ لما تقدم في الوضوء.

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٣١٠، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣١٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي

ج ١ ص ١٣٥ وما بعدها، وحاشية الصفتي ص ١٠١.

(٢) الموطأ مع شرح الزرقاني ج ١ ص ٩٠ وما بعدها - (حديث ٩٦) باب العمل في غسل الجنابة.

١١- تقليل الماء بلا حد مع إحكام الغسل.^(١)

تاسعاً: مكروهات الغسل وهي ستة:

١- تتكيس الفعل؛ أي التكتيس في عمله.

٢- الإكثار من صب الماء.

٣- تكرار المغسول بعد إسباغه بالماء ولو جف إلا الرأس فيندب تثليث غسلها كما

تقدم.

٤- الاغتسال في الموضع النجس كالخلاء ومواضع الأقدار.

٥- الكلام بغير ذكر الله.

٦- أن يغتسل وهو كاشف العورة أو حيث يراه الناس من غير قصد لذلك، فإن اغتسل

عريانا فلينضم، فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وفي الخبر "إياكم والتعري فإن معكم

من لا يفارقكم إلا عند قضاء الحاجة و الجماع"^(٢)

عاشراً كيفية الغسل

للغسل كفتان:

إحدهما: كيفية أجزاء. والثانية: كيفية كمال.

أما كيفية الأجزاء - أي التي لا بد منها، ولا يجزئ الغسل بدونها - فهي أن يعم سائر

جسده بالماء ويدلكه.

وأما كيفية الكمال فهي أن يضع الإناء عن يمينه إن كان الغسل من إناء وكان

مفتوحاً، ثم يسمي الله عز وجل، ويكون ذلك في موضع طاهر، ثم يبدأ بغسل يديه ثلاثاً، ثم

بإزالة الأذى عن جسده وفرجه لئلا يمس به بعد الوضوء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، - ويجوز

أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله -، ثم يخلل أصول شعره، ثم يفيض على رأسه ثلاث

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٣١٠، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٣٦ وما بعدها، حاشية

الصفطي ص ١٠١، ١٠٤، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٧١ وما بعدها.

(٢) قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٨، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٧٢، وحاشية الصفطي ص ١٠٥.

غَرَقات، وتضعف المرأة شعر رأسها المضفور، وليس عليها حل عفاصها خلافا للشافعي^(١)، ثم يغسل سائر جسده، ويبدأ بالجانب الأيمن وينتهي بالأيسر.

وإنما كانت هذه الصفة المستحبة؛ لأنها صفة غسل النبي p كما في حديث عائشة - السابق في مندوبات الغسل - وغيره من الأحاديث التي وصفت غسل النبي p .

فإن لم يغتسل على هذه الصفة، واقتصر على تعميم بدنه مع ذلك أجزاءه كما سبق.

فائدة: إن اقتصر المتطهر على الغسل - أى تعميم ظاهر جسده بالماء - دون الوضوء أجزاءه، وله أن يصلى بهذا الغسل إذا لم يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره بعد أن مر على أعضاء الوضوء أو بعضها.

والدليل على ذلك :

١- ما رواه الترمذي عن عائشة - رضى الله عنها - أنه p "كان لا يتوضأ بعد الغسل".^(٢)

٢- وقالت عائشة - رضى الله عنها - أيضا - "وأى وضوء أعم من الغسل مالم يمس فرجه".^(٣)

٣- ولاتفاق العلماء على أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، ويظهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة. فإن حصل له ناقض فلا يصلى بهذا الغسل لانتقاض وضوئه، وإنما لا بد من إعادة الوضوء بنية الوضوء.^(١)

(١) المعونة على مذهب عالم المدينة ج ١ ص ١٣٢، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٨، ٢٩، وحاشية الصفتي ص ١٠٣.

(٢) وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح، صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ١٦٢ وما بعدها (حديث ١٠٧) - باب في الوضوء بعد الغسل من كتاب الطهارة -

(٣) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ١٧٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٤٠

حادي عشر: الاغتسالات المسنونة والمندوبة

أ - الاغتسالات المسنونة

يسن الغسل للأمور التالية:

- ١- صلاة الجمعة.^(٢)
- ٢- صلاة العيدين.
- ٣- الإحرام بالحج أو العمرة.
- ٤- دخول مكة المكرمة.
- ٥- غسل الميت، وقيل بوجوبه.

ب - الاغتسالات المندوبة يندب الغسل للأمور التالية

- ١- الطواف حول الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة.
- ٢- الوقوف بعرفة ومزدلفة.
- ٣- انقطاع دم الاستحاضة.
- ٤- الاغتسال من غسل الميت.^(٣)

ثاني عشر: موانع الحدث الأكبر.

سبق بيان موانع الحدث الأكبر عند بيان موانع الحدث الأصغر.^(٤)

(١) يراجع عارضة الأحوذى على صحيح الترمذي لابن العربي ج ١ ص ١٦٢ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي المرجع السابق.

(٢) وهو المشهور في مذهب المالكية، وقيل بوجوبه وبه قال الظاهرية.

يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٨٤، والمحلى لابن حزم ج ٢ ص ٨.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٢٨، والذخيرة للقرافي ج ١ ص ٢٠٩.

(٤) يراجع ما تقدم في موانع الحدث الأكبر.

أحكام الحيض والنفاس

تمهيد الدماء التي تزجىها المرأة ثلاثة:

أحدها دم الحيض.

ثانيها دم النفاس.

ثالثها دم علة وفساد وهو المعروف بدم الاستحاضة.^(١)

أولاً: دم الحيض.

تمهيد: في تعريف الحيض

الحيض لغة السيلان؛ يقال حاض الوادي؛ أى سال؛ فسمى حيضاً لسيلانه في

أوقاته.^(٢)

وإصطلاحاً: هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا

مرض ولا زيادة على الأمد.^(٣)

شرح التعريف وإخراج المحترزات

الدم جنس في التعريف.

الخارج من فرج المرأة احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبه ولو كانت تحت

المعدة وانسد المخرجان، فلا يسمى حيضاً.

التي يمكن حملها عادة فصل خرج به الدم الخارج من المرأة التي لا يمكن حملها

كالصغيرة - وهي ما دون تسع سنين-، والآيسة كبنت السبعين سنة.

من غير ولادة خرج به دم النفاس.

ولا مرض.. إلخ خرج به دم الاستحاضة.^(٤)

(١) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٤٩.

(٢) يراجع القاموس المحيط ج ١ ص ٣٢٩.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٤٢.

(٤) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٧ - ١٦٨ وما بعدها.

أ- مدة الحيض

١- أقله: لا حد لأقل الحيض عند المالكية بالنسبة للعبادات؛ فالدفعة الواحدة من الدم تعد حيضاً، وكذا الصفرة^(١)، والكدر^(٢)، حيض على المشهور سواء كانتا في أوله أو في آخره^(٣).

ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة - رضى الله عنها - "أن النساء كن يبعثن إليهما بالذرجة"^(٤)، فيها الكرشف^(٥)، فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنهما عن الصلاة، فتقول لهن "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"؛ تريد بذلك الطهر من الحيضة^(٦).

٢- أكثر الحيض

يختلف أكثر الحيض باختلاف النساء وهي أربع
الأولى: المبتدأة؛ وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، وكانت في سن تحيض أمثالها فيه.
وهذه المرأة إن تمادى بها الدم، فأكثر الحيض بالنسبة لها خمسة عشر يوماً، فإن انقطع قبل الخمسة عشر يوماً طهرت.

(١) الصفرة هي الدم الذي يشبه الصديد وتعلوه صفرة، الفواكه الدواني ج ١ ص ١٣٩

(٢) الكدر - بضم الكاف - وهو الدم الأحمر القاني، يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٧.

(٣) وذهب أبو حنيفة إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وهي قول محمد بن مسلمة.

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يوم وليلة. يراجع المقدمات ج ١ ص ٥٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٨، ومغنى المحتاج ج ١ ص ١٠٩، بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٩ وما بعدها.

(٤) الذرجة جمع دُرْجَة - بضم الدال وسكون الراء - وعاء أو خرقة، يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١١٧.

(٥) الكرشف القطن، المصباح المنير ج ٢ ص ٥٣٠.

(٦) الموطأ مطبوع مع الزرقاني ج ١ ص ١١٧ (رقم ١٢٦) - باب طهر الحائض.

ودليل ذلك: ما روى عن النبي p: أنه خطب النساء فقال "إنكن ناقصات عقل ودين، فقالت امرأة منهن ما نقصان عقلنا وديننا ؟ فقال إن إحداهن تمكث نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلى، فذلك نقصان دينكن" (١)

وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوى بين ما تصلى فيه المرأة وما لا تصلى فيه فجعله شطرين، وذلك يقتضى أن لا يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يوماً كل شهر؛ لأن الحديث خرج مخرج الذم لهن، فدل على أنه إنما قصد ذكر أقصى ما يتركز الصلاة فيه بسبب الحيض. (٢)

وقيل تعتبر أيام من هي في مثل سنّها، فإن تمادى بها الدم اغتسلت وكانت مستحاضة.

وقيل تستظهر على أيام من هي في مثل سنّها بثلاثة أيام. (٣)
الثانية المعتادة وهي من سبق لها الحيض ولو مرة.

وأكثر الحيض للمعتادة غير الحامل ثلاثة أيام استظهاراً على أكثر عادتھا ما لم تتجاوز الحد الأدنى للطهر وهو خمسة عشر يوماً - كما سيأتي -، وإليه ذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه.

ودليله: ١ - ما روى أن رسول الله p قال لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته "اقعدي أيامك التي كنت تقعين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلى". (١)

(١) رواه ابن حبان في صحيحه - المقدمات لابن رشد الجد ج ١ ص ٥٢ -، وقال عنه ابن رجب الحنبلي (وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نقصان دين النساء " تمكث شطر عمرها لا تصلي " فإنه لا يصح، وقد طعن فيه ابن منده والبيهقي وغيرهما من الأئمة)، فتح الباري على شرح صحيح البخاري لابن رجب ج ٢ ص ١٥١، ط الناشر مكتبة القرباء الأثرية بالمدينة المنورة.

(٢) يراجع المقدمات المرجع السابق، ومنح الجليل ج ١ ص ٩٩ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٣٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٨ وما بعدها.

(٣) يراجع الأحكام الشرعية ص ٤٢.

٢ - ولأن هذا الدم خارج من الجسد وأشكل أمره فيحتاج للتمييز بينه وبين غيره، فجاز لها أن تستظهر بثلاثة أيام قياساً على لبن المصرة.

ومحل الاستظهار بالأيام الثلاثة مالم تجاوز الحد الأدنى للطهر وهو خمسة عشر يوماً، وإلا فلا تزيد عليها وبعدها تكون طاهرة.

مثال: لو اعتادت امرأة أن يأتيها الدم خمسة أيام كل شهر ثم تمادى بها الدم بعد ذلك مكثت ثمانية أيام؛ لأنها تستظهر بثلاثة أيام وبعد الثمانية تكون طاهرة - تصوم وتصلى وتوطأ -، فإن تمادى بها الدم بعد ذلك في المرة الثالثة مكثت أحد عشر يوماً، فإن تمادى بها الدم في المرة الرابعة مكثت أربعة عشر يوماً، فإن تمادى بها الدم في المرة الخامسة فتستظهر بيوم واحد، ولا تزيد على الخمسة عشر يوماً، وبعدها تكون طاهرة.^(١)

والرواية الثانية عن الإمام مالك - رحمه الله - أن المعتادة إن تمادى بها الدم تمكث إلى أقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإن تمادى الدم بها كانت مستحاضة.^(٢)

وجه هذه الرواية: أن كل دم خرج من الفرج في زمن الحيض، فالحيض أولى به؛ لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلاً من زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، وجب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا مانع منه.^(٣)

وهناك قول ثالث يرى أنها تقتصر على عادتها وما زاد عليها فهو دم استحاضة، وإليه ذهب ابن عبد الحكم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.^(٤)

(١) - هذا الحديث رواه البيهقي عن جابر - ط - أن ابنة مرشد الأنصارية أتت النبي ﷺ فقالت " تنكّرت حيضتي، قال كيف ؟ قالت تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني، قال إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثاً "، قال البيهقي وفيه حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حجة، سنن البيهقي ج ١ ص ٣٣٠، كتاب الحيض - باب في الاستظهار، - و يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٣٨٣،

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ١٩١، والذخير للقرافي ج ١ ص ٣٨٣ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٩.

(٣) يراجع الذخير ج ١ ص ٣٨٥ وما بعدها، والمعونة ج ١ ص ١٩١.

(٤) يراجع المعونة المرجع السابق.

ودليله: ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إنني لا أظهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها رسول الله ﷺ " إنما ذلك عرق وليست بالحیضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصى".^(٢)

قال القرطبي - رحمه الله - (وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض والمستحاضة، وهو أصح ما روى في هذا الباب، ثم قال وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبي ﷺ أمرها إذا علمت أن حیضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلی، ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لا انتظار حیض یجى أو لا یجى، والاحتياط إنما یكون فی عمل الصلاة لا فی تركها).^(٣)

الرأي الراجح يبدو - والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث من أنها تقتصر على عاداتها وما زاد فهو استحاضة؛ لقوة ما استدلوا به.

الثالثة الحامل

يرى المالكية أن الحامل تحيض^(٤)؛ واستدلوا على ذلك:

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٣٨٥ وما بعدها، وبدائع الصنائع ج ١ ص ٤١، ومغنى المحتاج ج ١ ص ١١٥.

(٢) الموطأ مطبوع مع الزرقاني ج ١ ص ١٢١ وما بعدها (حديث ١٣٢) باب في المستحاضة.

(٣) ينظر تفسير القرطبي ج ٣ ص ٥٧.

(٤) وهو المشهور عن الإمام مالك وبه قال سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري والشافعية في الأظهر عندهم.

وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري وأحمد إلى أن الحامل لا تحيض، وما تراه من دم حدث دائم كسلس البول؛ لأن الحمل يسد مخرج الحيض، وقد جعل الله تعالى الحيض دليلاً على براءة الرحم، فلو حاضت لبطل كونه دليلاً على براءته.

ويجاب عليه بأن دلالاته على براءة الرحم إنما هو على سبيل الغالب، وحيض الحامل نادر، والنادر لا يناقض فيه الغالب.

١ - بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت في المرأة الحامل التي ترى الدم "أنها تدع الصلاة". (١)

وجه الدلالة أن في هذا دلالة على أن الحامل تحيض، وقول عائشة - رضى الله عنها - كان بحضور الصحابة، ولم ينكر أحد منهم عليها، فكان ذلك إجماعاً سكوتياً.

٢ - وبإجماع أهل المدينة عليه، وسأل الإمام مالك ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال " تكف عن الصلاة"، قال يحيى قال مالك وذلك عندنا. (٢)

٣ - وأيضاً: كما جاز النفاس مع الحمل إذا تأخر أحد التوأمين فذلك الحيض.

وبعبارة أخرى: لأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل كالنفاس. (٣)

أكثر مدة الحيض للحامل

إذا استمر الدم نازلاً على الحامل، ففي أكثر حيضها أقوال للمالكية؛ منها:

القول الأول: أن أكثر حيضها يختلف باختلاف أول الحمل وآخره

أ- فإن حاضت في الشهر الثالث وتمادى بها الدم: فأقصى مدة للحيض في حقها عشرون يوماً وما زاد فهو دم علة وفساد - أى دم استحاضة -، وكذلك الأمر إذا حاضت في الشهر الرابع أو في الخامس.

ب- وأما إذا حاضت في الشهر السابع من حملها، أو في الثامن، أو في التاسع وتمادى بها الدم: فأكثر الحيض لها ثلاثون يوماً، وكذا حيضها في الشهر السادس على المعتمد.

ج - وأما لو كان ذلك في الشهر الأول والثاني ففيه قولان

يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٣٨٧، والمعونة ج ١ ص ١٩٣، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١١٨ وما بعدها، وبدائع الصنائع ج ١ ص ١٤٢، ومغنى المحتاج ج ١ ص ١١٩.

(١) الموطأ مطبوع مع الزرقاني ج ١ ص ١١٨ (رقم ١٢٨) باب جامع الحيضة.

(٢) الموطأ وشرح الزرقاني عليه ج ١ ص ١١٩ باب جامع الحيضة.

(٣) يراجع المعونة والذخيرة والزرقاني على الموطأ المراجع السابقة

أحدهما - وهو الأرجح -: أنها كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها وتستظهر بثلاثة أيام مالم تجاوز نصف الشهر؛ لأن الحمل لا يظهر في شهر ولا في شهرين، فهي محمولة على أنها غير حامل حتى يظهر الحمل، ولا يظهر الحمل إلا في الشهر الثالث.^(١)

والثاني: أن أقصى مدة الحيض لها عشرون يوماً كالحيض في الشهر الثالث.

القول الثاني: أنها تبقى أيامها من غير استظهار ثم تغتسل وتصلى؛ لأن أمرها أضعف من أمر غيرها؛ لأن حيضها مختلف فيه، وثبوته إنما كان بطريق الاجتهاد، فضعف أمرها عن الحائل - أي غير الحامل -.

القول الثالث: أنها تستظهر على أيامها المعتادة قياساً على الحائل.

القول الرابع: أنها تبقى إلى تمام الخمسة عشر يوماً.^(٢)

الرابعة المختلطة

المختلطة: هي التي ترى الدم يوماً أو أياماً حتى لا يحصل لها طهر كامل.

وحكمها أنها تلفق أيام الدم - أي تجمعها - فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر الحيض وتلغى أيام الطهر التي بينها فلا تعدها، فإذا كمل لها من أيام الدم مدة أكثر الحيض - وهي خمسة عشر يوماً - كانت مستحاضة، وإن تخلل بين أيام الدم مقدار أقل الطهر استأنفت حيضة أخرى.

وتجتنب الملققة في كل يوم ترى فيه الدم ما تجتنبه الحائض وتغتسل وجوباً كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق؛ إلا أن تظن أن الدم يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التيهي فيه فلا يجب عليها الغسل، وتصوم إن كانت قبل الفجر طاهراً وتصلى وتوطأ بعد طهرها.^(٣)

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٤٢، والمقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٥٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٩ وما بعدها.

(٢) يراجع المقدمات ج ١ ص ٥٨ وما بعدها، والمعونة ج ١ ص ١٩٣، وقوانين الأحكام السابق.

(٣) يراجع المعونة ج ١ ص ١٩٢، والقوانين الشرعية ص ٤٣.

ثانيا دم النفاس

أ - تعريفه

النفاس لغة الولادة.

واصطلاحاً هو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة.^(١)

ب - مقدار النفاس

أما عن مقدار النفاس فلا حد لأقله عند المالكية وجمهور الفقهاء، وأما أكثره فهو ستون يوماً عند المالكية؛ لأنه قد وجد عادة مستمرة في النساء، فيجب الحكم بكونه نفاساً.^(٢)

ثالثاً الطهر

الطهر هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس.^(٣)

مقداره (أقله وأكثره).

أ - أما أكثر الطهر: فلا حد له بالإجماع؛ لاختلاف العادة وتفاوتها، فالمرأة مادامت طاهرة تصلى وتصوم ويأتيتها زوجها، طال زمان ذلك أو قصر.^(٤)

ب - وأما أقله فهو خمسة عشر يوماً وهو المشهور والمعتمد عند المالكية^(٥)

(١) يراجع القوانين الشرعية المرجع السابق.

(٢) وقال الحنفية أكثر النفاس أربعون يوماً، يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٥٣-٥٤، والمعونة

ج ١ ص ١٨٩، والقوانين الشرعية ص ٤٣، وبدائع الصنائع ج ١ ص ٤١.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية المرجع السابق.

(٤) يراجع قوانين الأحكام الشرعية السابق، والمقدمات ج ١ ص ٥١.

(٥) وإليه ذهب الحنفية والشافعية،

وللمالكية في مقابل المشهور أقوال

فقليل يرجع في أقل الطهر للعادة، وهو مذهب المدونة.

وقيل أقله عشرة أيام، وقيل ثمانية أيام، وقيل خمسة أيام.

يراجع القوانين الشرعية ص ٤٣، والمقدمات ج ١ ص ٥١، والذخيرة ج ١ ص ٣٧٤، وبدائع الصنائع ج ١

ص ٤٠.

ودليل ذلك:

١- ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلى "،
والشطر هو النصف فيكون أقل الطهر وهو نصف شهر.

٢- ولأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، فقال سبحانه ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١)، وجعل عدة اليائسة من الحيض ثلاثة أشهر، فقال تعالى: ﴿وَالَّتِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾^(٢).

فأعلمنا الله سبحانه: أن بدل كل قرء شهرا، والشهر إما أن يكون قد أقيم مقام أكثر الحيض وأقل الطهر، أو مقام أقل الحيض وأكثر الطهر، أو مقام أكثرهما، أو مقام أقلهما. ولا يجوز أن يقوم مقام أقلهما؛ لأن أقل الحيض الذي يقع به الاستبراء، وهو ثلاثة أيام أو خمسة أيام حسب اختلاف الرواية في ذلك، وأقل الطهر خمسة عشر يوما، ولا يجوز أن يقوم مقام أكثرهما، ولا مقام أقل الحيض وأكثر الطهر؛ لأن أكثر الطهر لا حد له فلم يبق إلا أن يقام مقام أكثر الحيض وأقل الطهر.

قال الباجي (وليس من أصحابنا من يجعل الحيض أكثر من خمسة عشر يوما فجب أن يكون أقل الطهر بقية الشهر وذلك خمسة عشر يوما)^(٣).

(١) سورة البقرة (الآية ٢٢٨).

(٢) سورة الطلاق (الآية ٤)

(٣) يراجع المنتقى للباجي ج ١ ص ١٢٣، والمقدمات ج ١ ص ٥١ وما بعدها، والذخير للقرافي ج ١ ص ٥١ -

علامات الطهر:

للطهر من الحيض أو النفاس علامتان هما الجفوف والقصة البيضاء. **والجفوف** هو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم.

والقصة البيضاء هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج في آخر الحيض كالجير. وكل واحد من الجفوف والقصة البيضاء يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، فإذا رأت الحائض أو النفاس علامة طهرها اغتسلت من ساعتها، وجاز لها كل ما تمنع منه الحائض والنفاس

هذا وقد اختلف المالكية في أيهما - الجفوف والقصة البيضاء - أبلغ في الدلالة على الطهر؟ على رأيين:

الأول: يرى ابن القاسم: أن القصة البيضاء أبرأ، فإن كانت ممن تراها فلا تغتسل بالجفوف حتى تراها، إلا أن يطول بها ذلك فتتظرها ندبا لآخر الوقت المختار للصلاة.

الثاني: قال ابن عبد الحكم إن الجفوف أبرأ وأبلغ في الدلالة على الطهر، فلا تغتسل إذا رأت القصة البيضاء حتى ترى الجفوف إلا أن يطول بها ذلك.

وأما المبتدأة فالمعتمد أنها تطهر بكل منهما فأى العلامتين رآته أولاً طهرت به.^(١)

رابعاً موانع الحيض والنفاس

سبق ذكر موانع الحيض والنفاس عند بيان موانع الحدث الأكبر، وأذكرها هنا بشيء من التفصيل: فأقول - وبالله التوفيق - يمنع الحيض والنفاس من الأشياء التالية

١ - رفع حكم الحدث (الطهارة)

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣، والمقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٥٨، والفواكه الدواني ج ١ ص ١٣٨ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٧١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧١.

فلا يصح غسل الحائض حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض وكذا النفاء؛ لأن كلا من الحيض والنفاس يوجب الطهارة، وما أوجب الطهارة يمنع من صحته كخروج البول^(١)، فإن انقطاع الحيض والنفاس شرط لصحة الطهارة - كما تقدم في موجبات الغسل -.

٢- وجوب الصلاة وصحتها

أ - أما وجوب الصلاة

فلا تجب الصلاة على الحائض والنفاء بالإجماع؛ لما رواه الإمام مسلم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ قالت " كان يصيبنا ذلك

فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " .^(٢)،^(٣)

ب- وأما صحة الصلاة : فلا تصح الصلاة من الحائض والنفاء باتفاق الفقهاء؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم وفيه " فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة"، ولأن الحيض والنفاس يمنعان من رفع الحدث فمنعا من أداء الصلاة.^(٤)

٣- صحة الصوم دون وجوبه

فالحيض والنفاس يمنعان أداء الصوم - أى صحة فعله - دون وجوبه لحديث عائشة - رضى الله عنها - السابق " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " .

(١) يراجع المقدمات ج ١ ص ٥٩، والذخيرة ج ١ ص ٣٧٥.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٢٧ وما بعدها - كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة -.

(٣) يراجع المعونة على مذهب عالم المدينة ج ١ ص ١٨٣، والمقدمات ج ١ ص ٥٩ والذخيرة ج ١ ص ٣٧٥.

(٤) يراجع المعونة ج ١ ص ١٨٣ وما بعدها، والمقدمات، والذخيرة المرجعان السابقان.

ففيه دلالة على أنهم كن يفطرن، ولا يسقط قضاء الصوم عنهما، فتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة للحديث نفسه.

والفرق بينهما: لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها، بخلاف الصوم فلا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، فلا يشق قضاؤه فلم يسقط.

٤ - دخول المسجد والمكث فيه

لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".^(١)
هذا مالم يكن هناك عذر يقتضى دخول المسجد كخوف على نفس أو مال فيجوز دخوله والمكث فيه إلى زوال ذلك العذر.^(٢)

٥ - الاعتكاف

فيمنع الحيض والنفاس من الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد وهما ممنوعان من دخوله؛ للحديث السابق.

٦ - الطواف

والدليل على منع الحيض والنفاس من الطواف أمران:
الأول أن الطواف لا يكون إلا في المسجد الحرام، وهما ممنوعان من دخول المسجد؛ لما تقدم.

الثاني أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.^(٣)

٧، ٨ - مس المصحف وقرآن القرآن

فيحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وقراءة القرآن على إحدى الروايتين عن الإمام مالك .

(١) يراجع المقدمات ج ١ ص ٥٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٤.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ١٨٦، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٣ وما بعدها.

(٣) يراجع المعونة والشرح الكبير المرجعان السابقان .

أ - لما رواه الترمذي عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبي p قال " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ".^(١)

ب - ولأن الحيض حدث موجب للغسل كالجنب، فيمنع من مس المصحف وقراءة القرآن قياساً على الجنب.^(٢)

والرواية الثانية يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف، - وهو المعتمد عند المالكية -، ودليله

أ - ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - " أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، ويُمسكُ لها المصحف ولا تمسكه هي".

ولو كان إمساكها له وهي حائض كإمساك غيرها لما أمسكه غيرها، ولعرفها أحد من الصحابة أن قراءتها فيه جائزة^(٣)، والظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك.

ب - ولأن الحيض ضرورة يأتي بغير اختيارها، وهي غير قادرة على إزالته ورفعها، ويطول أمرها، فلو منعت من ذلك لنسيت ما تعلمت، بخلاف الجنب فإنها تأتي إلى الجنب باختياره غالباً، ويمكنه إزالتها في الحال.^(٤)

والراجع جواز ذلك للحائض والنفساء؛ لأن كلا منهما معذورة حتى لا تلحقهما المشقة، وأما الحديث " لا تقرأ الحائض.. إلخ " ففيه اسماعيل ابن عياش وضعفه الإمام أحمد والبخاري.^(٥)

٩- الوطء (الجماع)

(١) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ٢١٢ وما بعدها (حديث ١٣١) - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن من كتاب الطهارة -.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ١٦٣، وعارضة الأحوزي ج ١ ص ٢١٢ وما بعدها.

(٣) ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ج ١ ص ٤١٥، في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض من كتاب الحيض.

(٤) يراجع المعونة ج ١ ص ١٦٣، وعارضة الأحوزي ج ١ ص ٢١٣ وما بعدها، والذخيرة ج ١ ص ٣٧٩.

(٥) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ٢١٣.

فيمنع الحيض والنفاس الوطء في الفرج باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.

وأما الوطء فيما دون الفرج فممنوع أيضا على المشهور عند المالكية؛ لعموم الآية السابقة؛ لأنه وطء مقصود في العادة في الفرج.

وكذا يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة على المشهور^(١)؛ لما رواه مالك في الموطأ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال "ما يحل لي من امرأتي وهو حائض؟"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها".^(٢)

وذهب أصبغ وابن حبيب^(٣) إلى أن الممتع من الحائض الفرج فقط، ويجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة فيما عدا الوطء في الفرج، ودليلهما على ذلك

١ - قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾؛ فظاهر التعليل يقتضى تحريم المباشرة للفرج فقط.

٢ - وما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - ط - أن رسول الله ﷺ قال "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"^(٤)، وأما حديث "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" فهو من باب سد الذرائع.^(٥)

(١) وبه قال جمهور الفقهاء، يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١١٥، والذخيرة ج ١ ص ٣٧٦، والمعونة ج ١ ص ١٨٤، ومغنى المحتاج ج ١ ص ١١٠.

(٢) ينظر الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١١٥، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.

(٣) وإليه ذهب الثوري وأحمد وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، شرح الزرقاني على الموطأ المرجع السابق، وشرح فتح القدير ج ١ ص ١٦٦ وما بعدها، والمغني ج ١ ص ٤١٤ وما بعدها تحقيق د: عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، ط ٣ علم الكتب للطباعة والنشر بيروت بلبنان

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ٢١١ في باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض من كتاب الحيض، وأخرجه - أيضاً - الإمام أحمد في مسنده ج ١٩ ص ٣٥٦ (حديث ١٢٣٥٤).

(٥) يراجع الذخيرة ج ١ ص ٣٧٦، والمعونة ج ١ ص ١٨٤ وما بعدها.

والراجح: هو حرمة التمتع بما بين سرّة الحائض وركبتيها وكذا النفساء؛ لأن الاستمتاع يدعو إلى الجماع؛ لقوله p "من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه".^(١)

وأما حديث "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فهو مخصص بمفهوم حديث أبي داود "أنه سئل صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟، فقال ما فوق الإزار".^(٢)

هذا وتستمر حرمة الوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة بعد انقضاء الدم حتى تغتسل؛ أي تطهر بالماء؛ لقوله تعالى ﴿فَاعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾؛ فالله تعالى شرط لحل الوطء شرطين انقطاع الدم، والغسل.

أما الأول فلقوله تعالى ﴿حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾؛ أي ينقطع دمهن.

وأما الثاني فلقوله تعالى ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ أي اغتسلن بالماء فتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل.^(٣)

١٠ - الطلاق

(١) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي - واللفظ له - من حديث النعمان بن بشير، صحيح البخاري مع فتح الباري ج ٥ ص ٣٤٠ (حديث ٢٠٥١) - باب الحلال بين والحرام بين من كتاب البيوع -، وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١ ص ٢٧ وما بعدها - باب أخذ الحلال وترك الشبهات من كتاب المساقاة -، وصحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ١ ص ١٩٨ وما بعدها (حديث ١٢٠٨) - باب ما جاء في ترك الشبهات من كتاب البيوع -.

(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ١٠٧ (حديث ٢١٢، ٢١٣) - باب في المذي من كتاب الطهارة - ويراجع معنى المحتاج ج ١ ص ١١٠

(٣) وقال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل، وإن انقطع قبل ذلك لم يحل وطؤها حتى تغتسل أو يحكم بطهرها بمجيء آخر وقت الصلاة، قال ابن عبد البر وهذا تحكم لا وجه له.

يراجع فتح القدير لابن الهمام ج ١ ص ١٧٠-١٧٢، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١١٧.

فيحرم إيقاع الطلاق في الحيض؛ لما فيه من تطويل عدة المرأة؛ لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر المرأة بطول مدة التربص والانتظار.
فإن طلق الرجل زوجته في الحيض وقع الطلاق، ويجبر على الرجعة خلافا لابن يونس.

وتجدر الإشارة إلى أن حرمة الطلاق في الحيض مقيدة بما إذا دخل بالزوجة وكانت غير حامل، فإن لم يدخل بها فلا حرمة في طلاقها في مدة الحيض؛ لأنه لا عدة لها، وكذلك الحامل لا حرمة في طلاقها في مدة الحيض؛ لأنه لا يطيل عليها العدة؛ لأن عدتها بوضع الحمل، سواء طلقت في الحيض أو في غيره.^(١)

حكم استعمال المرأة دواء لرفع الحيض أو تأخيره:

يكره للمرأة التي تريد العمرة والحج وتخاف تعجيل الحيض أن تتعاطى دواء لتأخير الحيض مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً بذلك في جسمها.
قال ابن كنانة: يكره ، ما بلغني أنهم يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج.

وقال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن يضرها.

ويتضح من ذلك: أنه إن لم يضرها فلا كراهة في تعاطيه.

هل يحصل الطهر باستعمال الدواء لتعجيله أو لرفع الحيض ؟:

لو استعملت المرأة الحائض دواء لتعجيله عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه.

وكذا لو استعملت الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كانت عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملت الدواء بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع، فيحكم لها بالطهر بعد انقطاعه أيضاً.

(١) يراجع المقدمات ج ١ ص ٥٩، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ١٧٢.

قال الحطاب: فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفاً من ضرر جسمها، ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه خلافاً لابن فرحون.
وأما لو استعملت الدواء لتعجيل نزول الحيض قبل وقته فاستظهر المنوفي أن الدم النازل غير حيض وأنها طاهر.^(١)

خامساً دم الاستحاضة

دم الاستحاضة هو الدم الخارج من الفرج على وجه المرض.
والمستحاضة هي التي استمر بها الدم بعد تمام حيضها، والمبتدأة والمعتاد سواء، فإنما تكون مستحاضة، ويحكم لها بحكم الطاهر إلى أن تنقضي مدة أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً.

فإذا انقضت مدة أقل الطهر، فإن كان الدم انقطع قبلها ثم رأت الدم بعد مضيها فهو حيض مستأنف، وإن اتصل الدم بعد مضي مدة أقل الطهر فإنما أن يكون متغيراً إلى صفة دم الحيض أو لا

فإن كان متغيراً إلى صفة دم الحيض فيحكم لها بحكم الحائض من وقت تغيره، وإن لم يكن متغيراً فالاستحاضة ثابتة فتصلى أبداً حتى يوجد التغير، ولا اعتبار بتغيره قبل مضي مدة أقل الطهر، أو بقاءه على لونه، وإنما يعتبر بالتميز بعد المدة.^(٢)

والخلاصة: أن المستحاضة لا تنتقل إلى حكم الحائض إلا بثلاثة شروط:

أحدها أن يمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر.

الثاني أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض، فإن دم الاستحاضة أحمر ودم الحيض أسود غليظ، والصفرة والكدره حيض كما سبق.

والثالث أن تكون المرأة مميزة.^(٣)

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٦٦، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٦٨.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ١٩٢، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣.

(٣) يراجع قوانين الأحكام الشرعية السابق، والمقدمات ج ١ ص ٥٧.

حكم الاستحاضة

الاستحاضة حدث دائم كسلس البول والمذي والغائط والريح باتفاق الفقهاء ، فلا يمنع دم الاستحاضة شيئاً مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصيام ووطء وطواف ومس المصحف... إلخ، فالمستحاضة طاهرة تصوم وتصلّي وتوطأ، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها

١- ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله ﷺ " إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي موضع الدم واصلّي ". رواه البخاري^(١)

١- وما رواه أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها".

وفي رواية له - أيضاً - عن عكرمة قال : "أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها " ^(٢) وكانت حمنة زوجة طلحة، وأم حبيبة زوجة عبدالرحمن بن عوف.

طهارة المستحاضة

يجب على المستحاضة أن تغتسل بعد تمام حيضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش " فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم واصلّي ".
وسبق أن بينا - في نواقض الوضوء - أنه يستحب لها عند المالكية أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن دم الاستحاضة من جنس الأحداث كسلس البول.

(١) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١ ص ٤٨٧.

(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ١٦١ وما بعدها، (الأثران ٣٠٩، ٣١٠) - باب المستحاضة يغشاها زوجها من كتاب الطهارة -

أوقات الصلاة

أولاً: تعريف الوقت.

الوقت - بفتح الواو وسكون القاف - جمعه أوقات وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ما.

وهو في اللغة: التحديد؛ يقال وقت الله الصلاة توقيتاً؛ أى حدد لها وقتاً.^(١)
واصطلاحاً: الزمان المقدر للعبادة شرعاً^(٢)؛ أى الزمن المقدر من الشارع لإيقاع الصلاة فيه.

شرح التعريف:

الزمان: جنس في التعريف يقتضى أن الزمان أعم من الوقت، والوقت أخص منه؛ لأن الزمان مدة حركة الفلك.

وقيل: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتاً مثل جاء محمد طلوع الشمس، فطلوع الشمس وقت المجيء إذا كان الطلوع معلوماً والمجيء خفياً.

وقيل سمي الزمان وقتاً؛ لما حدد بفعل معين فكل وقت زمان، وليس كل زمان وقتاً.^(٣)
وقوله (**المقدر للعبادة شرعاً**) احترازاً من الزمان الذي ليس بمقدر للعبادة، فلا يقال له وقت شرعي، وإن كان يقال له وقت عادى.

والزمن المقدر للعبادة شرعاً إما وقت أداء وهو ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف.^(٤) أو هو عبارة عن فعل العبادات في وقتها ابتداء من غير تكرار، فإن كررت في وقتها سمي الثاني إعادة.

وأما وقت القضاء وهو انقطاع تعلق وجوبها باعتبار المكلف.^(١)

(١) يراجع المصباح المنير ص ٩٢٠.

(٢) يراجع بلغة السالك مع الشرح الصغير ج ١ ص ٢٢١، والشرح الكبير ج ١ ص ١٧٥.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨١، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٥.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٢.

ووقت الأداء : إما اختياري، وإما ضروري

أ- فالاختياري هو الوقت الذي لم ينه عن تأخير الصلاة إليه، فللمكلف فعلها في أوله أو وسطه أو آخره مع عدم الإثم.

ب- والضروري هو الوقت الذي نهى عن تأخير الصلاة إليه.^(٢)

وينقسم الوقت الاختياري إلى وقت فضيلة، ووقت توسعة

١- فوقت الفضيلة هو ما ترجح فعل الصلاة فيه على فعلها في غيره من وقت الاختيار.

٢- ووقت التوسعة ما ترجح فعل الصلاة في غيره على فعلها فيه من وقت الاختيار.^(٣)

فوقت الفضيلة أول وقت الاختيار، ووقت التوسعة آخره.

والأصل في تحديد أوقات الاختيار: ما رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال " أمئى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفياء^(٤) مثل الشراك^(٥)، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرّم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث

(١) يراجع مواهب الجليل السابق.

(٢) المرجع السابق.

(٣) يراجع التلقين للقاضي عبد الوهاب ص ٨١، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٢.

(٤) الفياء ظل الشمس بعد الزوال؛ وسمى بذلك لأنه يفياء أى يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، سنن الترمذي ج ١ ص ٢٧٩.

(٥) الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وهو كناية عن أول ظهور الظل، مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٣.

الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين " قال الترمذي حديث حسن صحيح.(١)
والحديث فيه دلالة على أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، وعلى أن للصلوات وقتين - إلا المغرب - وقت اختياري وآخر ضروري، وإليك بيان الوقت الاختياري والضروري لكل صلاة.

١ - الظهر (٢)

بدأ بها في بيان الوقت المختار؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي p.(٣)
أ- وقتها الاختياري يبدأ وقت الظهر الاختياري من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو إلى آخر قامة الانسان، وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه، أو أربعة أذرع بذراع نفسه.(٤)
ويعرف زوال الشمس بزيادة الظل؛ لأن الظل في أول النهار يكون ممتداً ولا يزال ينقص مادامت الشمس في جهة الشرق إلى أن تصير الشمس في وسط السماء، فإذا مالت الشمس إلى جهة المغرب أخذ الظل في الزيادة، وذلك هو الزوال.(٥)
وقال صاحب التلقين (يعرف زوال الشمس بأن تقيم عموداً مستوياً فتري ظله في أول النهار طويلاً ممتداً ثم لا يزال في نقصان مع اتساع النهار كلما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده، ثم يعود في الطول فذلك الزوال).(٦)

(١) ينظر سنن الترمذي ج ١ ص ٢٧٩-٢٨٠ (حديث ١٤٩)، ونيل الأوطار ج ١ ص ٣٨٣

(٢) سميت بالظهر لأن وقتها أظهر الأوقات، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وقيل إنها تصلى في وقت الظهيرة أي شديد الحر، يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٣.

(٣) يراجع بلغة السالك بهامش الشرح الصغير ج ١ ص ٢٢١، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٣.

(٤) يراجع الشرح الكبير ج ١ ص ١٧٦.

(٥) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٣.

(٦) يراجع التلقين ص ٨٤.

ب - ووقتها الضروري من حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر الاختياري إلى أن يبقى على غروب الشمس ما يسع أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر.

٢ - العصر^(١)

أ - وقتها الإختياري يبدأ وقت العصر الاختياري من حين يصير ظل كل شيء مثله؛ أي من آخر وقت الظهر الاختياري إلى اصفرار الشمس، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.

فإذا كان آخر وقت الظهر الاختياري هو أول وقت العصر الاختياري فهل يقع الاشتراك بين الوقتين مادام ظل كل شيء مثله؟

ذهب ابن حبيب: إلى أنه لا اشتراك بينهما، وأن آخر وقت الظهر عند تمام القامة الأولى، وأول وقت العصر عند ابتداء القامة الثانية بقدر ما يسلم من الظهر ويبدأ بالعصر دون فاصل بين الوقتين.

والمشهور في المذهب أن العصر مشاركة للظهر في وقت الاختيار، وذلك ظاهر في الحديث السابق، فقد صلى جبريل بالنبي μ الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول.

واختلف القائلون بالمشاركة هل العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة، أو الظهر هي المشاركة للعصر في أول ابتداء القامة الثانية؟، والأظهر أن العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى.^(٢)

(١) صلاة العصر لها اسمان تسمى صلاة العصر، وصلاة العشي، وأما صلاة العصر؛ فلأنها تصلى عند معصر النهار؛ أي آخره، وتسمى العشي؛ لأنها تصلى عشية.

وقال القرافي صلاة العصر مأخوذة من العشى فإنها تسمى عصرًا، وقيل من طرف النهار، والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرًا، يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٩٠.

منشأ الخلاف

قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى "أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله"، وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية "فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله".
فاختلف الفقهاء في معنى قوله في الحديثين "فصلى" هل معناه شرع فيهما، أو معناه فرغ منهما؟

فإن فسر "بشرع" كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية.
وإن فسر "بفرغ" كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى.^(١)

فائدة الخلاف

بالنسبة للظهر تظهر في الإثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية.
وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الأولى.^(٢)
ب - وأما وقتها الضروري: فمن وقت اصفرار الشمس إلى ما قبل الغروب بما يسع ركعة.^(٣)

٣ - المغرب^(٤)

-
- (١) يراجع بلغة السالك ج ١ ص ٢٢٣، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٧
(٢) حاشية الدسوقي ج ١ ص ١١٧، وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢٣.
(٣) يراجع الشرح الكبير ج ١ ص ٢٣١.
(٤) سميت بذلك لكونها تقع عند الغروب، وتسمى صلاة الشاهد، واختلف في وجه تسميتها بذلك؛ فقيل لأن المسافرين لا يقصرها ويصليها كصلاة الشاهد وهو الحاضر، وقيل لأن نجماً يطلع عند الغروب ويسمى الشاهد، وقيل لأن من حضرها يصليها ولا ينتظر من غاب، يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٩١، وتقاريرات الشيخ عlish على هامش حاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٧.

أ - وقتها الاختياري وقت المغرب المختار أوله غياب جميع قرص الشمس بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل، ولا من جبل بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث - والمعتبر في الطهارة المتوسط بحسب غالب الناس -، وستر العورة، واستقبال قبلة، وزمن آذان، وإقامة.

فوقت المغرب متحد على المشهور، وهذا بالنسبة للابتداء؛ لجواز التطويل في الصلاة لغيب الشفق لا بعده بالنسبة للمقيم.

أما المسافرون: فلا بأس أن يمتدوا؛ أي يسيروا بعد الغروب الميل^(١) ونحوه، ثم ينزلون يصلون، وقيد بعضهم المدّ بما إذا كان لغرض كمنهل^(٢)، وإلا صلوا أول الوقت، وقيل: إن وقت المغرب الاختياري ممتد لغروب الشفق الأحمر.

ووقتها الضروري بعد مضي ما يسعها، وشروطها إلى قبيل الفجر بمقدار أربع ركعات.^(٣)

٤ - العشاء^(٤)

يبدأ الوقت المختار للعشاء من غياب الشفق الأحمر لثلاث الليل الأول، وقيل إن وقت العشاء الاختياري يمتد للفجر، وعلى هذا فليس لها وقت ضروري، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية وفيه فسحة.^(٥)

(١) الميل مقدار مد البص، والميل الشرعي ألف باع، والباع قدره مد اليدين = ٤٠٠ ذراعاً = ١٨٤٨ متراً، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١، ٤٧٠.

(٢) المنهل المورد؛ أي عين الماء،

(٣) يراجع الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٢٣١.

(٤) وردت تسميتها في القرآن بذلك حيث قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ﴾ (سورة النور ٥٨)، وقيل سميت بذلك من الظلام، والعشاء بكسر العين ممدوداً أول الظلام، وقال ابن العربي العشاء - بكسر العين - هو أول الظلام، وذلك من المغرب إلى العشاء، والعشاء - بفتح العين - طعام ذلك الوقت، والعشاءان المغرب والعتمة. مواهب الجليل ج ١ ص ٣٩٦.

(٥) بلغة السالك ج ١ ص ٢٢٦، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٨، والحاوي الكبير ج ٢ ص ٣١.

ووقتها الضروري من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر .

٥ - الصبح ^(١)

يبدأ الوقت الاختياري للصبح من طلوع الفجر الصادق ^(٢) وهو ما ينتشر ضياؤه حتى يعم الأفق إلى الإسفار البين؛ أى الذى تظهر فيه الوجوه ظهوراً بيناً، وتختفي فيه النجوم.

وقيل إلى طلوع الشمس، وعليه فليس لها وقت ضروري.

والأول: رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة وقال العز بن

عبد السلام وهو المشهور .

والثاني رواية ابن وهب في المدونة والأكثر، ونسبه القاضي عياض لكافة العلماء

وأئمة الفتوى، وقال هو مشهور قول مالك. والحاصل أن كلاً من القولين قد شهر لكن الأول

أشهر وأقوى. ^(٣)

وقت الفضيلة والتوسعة:

الأفضل للمنفرد، والجماعة التي لا تنتظر غيرها كأهل الربط والزوايا ومن في حكمهم

تقديم الصلاة في أول وقتها المختار لقول الله تعالى ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ ^(٤).

(١) صلاة الصبح لها أسماء منها صلاة الصبح؛ لوجوبها حينئذ، والصبح والصبح أول النهار، وقيل هو مأخوذ من الحمرة التيفيه كصباحة الوجه مأخوذ من الحمرة التيفيه، وتسمى صلاة الفجر؛ لوجوبها عند ظهوره، وتسمى الصلاة الوسطى؛ لأن الظهر والعصر مشتركان يقصران ويجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، والصبح مستقلة بنفسها، وقيل لأن الظهر والعصر نهاريتان، والمغرب والعشاء ليليتان، ووقت الصبح مستقل لا من الليل ولا من النهار، مواهب الجليل ج ١ ص ٣٩٨.

(٢) احترز بالصادق من الكاذب؛ وهو المستطيل الذى لا ينتشر بل يطلب وسط السماء رقيقاً يشبه ذنب السرحان - بكسر السين - مشترك بين الذنب والأسد، والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود، ولا يكون إلا في الشتاء ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي، الشرح الكبير ج ١ ص ١٧٨، ١٧٩، والشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢٦، ٢٢٧.

(٣) مواهب الجليل ج ١ ص ٤٩٩، والشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢٧، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٧٩.

(٤) سورة البقرة (الآية ٢٣٨).

ولما رواه القاسم بن غَنَّام عن عمته أم قُروة، وكانت ممن بايعت النبي ﷺ قال " سئل النبي ﷺ أى الأعمال أفضل؟، قال الصلاة على وقتها".^(١)

وما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ".^(٢)

وما رواه ابن مسعود - τ - قال سألت النبي ﷺ " أى العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها ".^(٣)

فهذه الأحاديث تدل على أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي. فالصلاة في أول الوقت المختار أفضل منها في آخر الوقت في جماعة إلا الظهر فيندب تأخيره لأجل فضل الجماعة بقدر ربع القامة؛ أى الذراع، وللدخول في وقت البرد في حال شدة الحر^(٤)، وقدره الباجي بذراعين، وابن حبيب فوقهما بيسير، وابن عبد الحكم بمقدار لا يخرجها عن الوقت المختار.

وقال سند فعل الصلاة في جماعة في آخر الوقت أفضل من فعلها منفرداً في أول الوقت، وجزم به الباجي في المنتقى، وابن العربي^(٥).

وعلى هذا فوقت الفضيلة هو أول الوقت المختار وبقيته وقت توسعة.^(٦)

(١) سنن الترمذي ج ١ ص ٣٢٠.

(٢) سنن الترمذي ج ١ ص ٣٢١.

(٣) فتح الباري ج ٢ ص ١٢، وسنن الترمذي ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) فعن أبي هريرة - τ - قال قال رسول الله ﷺ " إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " سنن الترمذي ج ١ ص ٢٩٥.

(٥) مواهب الجليل ج ١ ص ٤٠٤، ٤٠٥، وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢٩.

(٦) مواهب الجليل ج ١ ص ٤٠٢.

إدراك وقت الصلاة

يدرك وقت الصلاة المعتد به بإدراك ركعة بسجديتها من الصلاة في آخر الوقت ولو كان الباقي من الصلاة خارجه، أما ما قل عن ذلك فليس بإدراك، فمن أدرك ركعة من الوقت المختار فقد أدرك الوقت المختار وسقط عنه الإثم هذا على القول المختار، وقيل يآثم. ومن أدرك ركعة من الوقت الضروري والباقي خارجه - وقد سبق بيان الأوقات الضرورية لكل صلاة - فهو أداء، ويأثم للتأخير إلا إذا كان من أصحاب الأعذار وهي الحيض والنفاس، والجنون، والإغماء، والكفر، والصبا، والنسيان، والنوم. فأما النسيان والنوم فلهما حكم يخصهما، وأما سائر الأعذار فلهما حالتان: حالة الارتفاع، وحالة حدوثها.

فأما حالة الارتفاع فإن ارتفع العذر وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة سقطت الصلاتان؛ أى الظهر والعصر؛ لأنهما مشتركتان في الوقت، وكذلك المغرب والعشاء. وإن بقي ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة كالظهر مثلاً تامة في الحضر ومقصورة في السفر وجبت الأخيرة، وسقطت الأولى، وإن بقي ما يسع الصلاة الأولى وركعة من الثانية وجبت الصلاتان معاً.

وبيان ذلك أنه إذا طهرت الحائض، أو أفاق المجنون، أو بلغ صبي أو أسلم كافر، وقد بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في الحضر أو ثلاث في السفر وجبت عليهم الظهر والعصر.

وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت الصلاتان.

وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع العذر خمس ركعات وجبت الصلاتان لإدراكه وقتها، وإن بقي ثلاث سقطت المغرب؛ لفوات وقتها، ولو صلاها لم يبق للعشاء وقت.

وإن بقى أربع ركعات: فقليل يصليهما وهو المشهور في المذهب؛ لأنه إن صلى المغرب بقى ركعة للعشاء، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.

وقيل يصلى العشاء فقط؛ لأنه أدرك قدر العشاء خاصة ولم يدرك شيئاً من وقت المغرب.

وأما حالة الحدوث أى حدوث الأعذار فيتصور في الجنون والإغماء والحيض والنفاس، ولا يتصور في الكفر والصبأ.

فإذا حدث العذر في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان، وإن حدث في وقت مختص بإحدهما سقطت الصلاة المختصة بالوقت وقضى الصلاة الأخرى.

مثال أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في الحضر وإلى ركعتين في السفر، ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر؛

فلو حاضت المرأة في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها، وإن حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت صلاة الظهر، وإن تمالى الحيز إلى وقت الاشتراك سقطت العصر، فإن ارتفع قبله وجبت صلاة العصر، ومثل ذلك سائر الأعذار في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأما النسيان فالمسافر ينسى في سفره الظهر والعصر فيذكرهما بعد دخوله الحضر، فإن كان دخل الحضر وبقى قدر خمس ركعات فأكثر صلاهما تامتين، وإن دخل الحضر وبقى أقل من خمس ركعات صلى الظهر مقصورة لفوات وقتها، والعصر تامة لبقاء وقتها، وإن سافر وقد نسى الظهر والعصر ثم ذكرهما في السفر قبل الغروب بثلاث ركعات قصرهما، وإن ذكرهما بعد الغروب أتمهما قضاء، وكذلك القول في المغرب والعشاء.

وأما غير المسافرين فإن نسي أن عليه صلاة ولم يتذكرها إلا في الوقت الضروري فعليه أن يصليها فيه، ولا إثم عليه.^(١)

وأما النوم فلا يجوز بعد دخول الوقت إلا إذا علم نيقظه منه في الوقت الاختياري أو وكلاً وكليلاً يوقظه قبل خروج الوقت.

وأما من نام قبل دخول الوقت - ولو علم أنه لا يفيق في الوقت المختار - فعليه أن يصلى متى أفاق من نومه ولو في الوقت الضروري ولا إثم عليه.^(٢)

وإذا علمنا أن الوقت ينقسم إلى أداء وقضاء، وأن الأداء: اختياري وضروري. والاختياري: وقت فضيلة، ووقت توسعة.

فمن صلى في وقت الأداء كان مؤدياً للصلاة في وقتها، وعليه إثم إن أداها في الضروري منه إلا أصحاب الأعذار.

فإن لم يصليها في وقت الأداء وجب عليه أن يصليها قضاء ويكون آثماً، وتكون الصلاة على حسب ما كانت عليه وقت أدائها من جهر وإسرار وقصر وإتمام.

فروع تتعلق بأوقات الصلاة:

الأول إن مات المكلّف أثناء الوقت الاختياري وعليه صلاة لم يؤدها فيه لم يكن عاصياً؛ لعدم التفريط، إلا أن يظن الموت ولم يؤد الصلاة حتى مات فإنه يكون عاصياً، وكذلك إذا تخلف ظنه فلم يمت؛ لأن الموسع صار في حقه مضيقاً.^(٣)

الثاني: إن شك مصل هل دخل وقت الصلاة أو لا، على حد سواء، أو ظن دخول الوقت ظناً غير قوى، أو ظن عدم الدخول وتوهم الدخول، سواء حصل ذلك قبل الدخول في الصلاة أو طراً له بعد الدخول فيها، فإنها لا تجزئه لتردد النية، وعدم تيقن براءة الذمة، سواء

(١) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٨٤، والتلقين ص ٨٨-٩١، والقوانين الفقهية ص ٤٦، ٤٧.

(٢) التلقين ص ٩١، والقوانين الفقهية ص ٤٧، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ١٨٤.

(٣) الشرح الكبير ج ١ ص ١٧٩، وبلغة السالك ج ١ ص ٢٢٨.

تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه، أو لم يتبين شيء؛ إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قوياً، فإنها تجزئ إذا تبين لأنها وقعت فيه، وهو المتعمد.

خلافاً لم قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قوياً أو لا، ولو تبين أنها وقعت فيه.

أما إذا دخل الصلاة جازماً بدخول وقتها، أو ظن ظناً قوياً فتجزئ إن تبين وقوعها فيه، أو لم يتبين شيء، وإن تبين وقوعها قبله لا تجزئ.

وأما إن شك في خروج الوقت، فينوى الأداء؛ لأن الأصل البقاء.

وقال اللقاني لا ينوى أداء ولا قضاء؛ لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصاً

على الوقت، فلو نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقاً.^(١)

الثالث: من خفي عليه الوقت بسبب ظلمة أو سحاب ليلاً أو نهاراً عليه أن يجتهد، ويستدل على دخول الوقت بالأوراد، وأرباب الصنائع وشبه ذلك، فمن كان له أو لغيره ورد من قراءة، أو ذكر وكانت عادته الفراغ منه طلوع الفجر مثلاً فإنه يعتمد عليه، وكذلك الطحان يفرغ من طحن الأردب مثلاً طلوع الفجر فإنه يعتمد عليه، وعليه أن يحتاط.

فإن وقعت صلاته في الوقت، أو بعده فلا قضاء عليه، وإن وقعت قبل الوقت قضى كالأجتهاد في دخول شهر رمضان.^(٢)

(١) يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ١٨١، وبلغة السالك ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) يراجع التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج ١ ص ٤٠٥، ٤٠٦، والشرح الصغير ج ١ ص ٢٢٨، ٢٢٩.

فرائض الصلاة

قبل بيان فرائض الصلاة وسننها... إلخ ينبغي التمهيد بتعريف الصلاة وبيان مشروعيته، وتاريخ فرضيتها، وحكم تاركها وشروطها:

أولا تعريف الصلاة

أ - الصلاة لغة الدعاء؛ قال تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^(١)؛ أى ادع لهم، إن دعواتك طمأنينة لهم، فكان رسول الله ﷺ إذا جاءه الناس بصدقاتهم يدعو لهم.

وقال سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾^(٢).

والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء والتعظيم لأمره.

وسميت الصلاة بذلك لاشتغالها على الدعاء؛ إذ هي طاعة لله ووسيلة إليه، وموضع الرغبة في مغفرته ورحمته ودخول جنته؛ ألا ترى أن الصلاة على الميت لما كانت دعاء له سميت صلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ قال الله سبحانه ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾^(٣).

هذا وتستعمل الصلاة بمعنى القراءة كما في قوله تعالى ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾^(٤)،^(٥)

(١) سورة التوبة (الآية ١٠٣).

(٢) سورة الأحزاب (الآية ٥٦).

(٣) سورة التوبة (الآية ٨٤).

(٤) سورة الإسراء (الآية ١١٠).

(٥) يراجع المصباح المنير ج ١ ص ٣٤٦، والمقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٦٠ وما بعدها، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٧٧ وما بعدها، وبلغة السالك ج ١ ص ١٧٠.

ب - والصلاة شرعا أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير مختمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.^(١)

وعرفت أيضا بأنها قرينة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط^(٢)؛ فيدخل سجود التلاوة وصلاة الجنازة.^(٣)

ثانيا مشروعية الصلاة

الصلاة أحد أركان الإسلام ودعائمه الخمس، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع

أ - أما الكتاب فأيات منها

١ - قوله تعالى ﴿فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(٤).

٢ - وقوله جل في علاه ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾^(٥).

ب - وأما السنة فأحاديث كثيرة منها: ما رواه عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت".^(٦)

ج - وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة.^(٧)

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٧٧، ومغني المحتاج ج ١ ص ١٢٠.

(٢) بهذا عرفها ابن عرفة - رحمه الله -، ينظر حدود ابن عرفة مطبوع مع شرح للرصاص ج ١ ص ١٠٧.

(٣) يراجع مواهب الجليل السابق.

(٤) سورة الحج (الآية ٧٨).

(٥) سورة البينة (آية ٥).

(٦) الحديث متفق عليه - واللفظ لمسلم -، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١ ص ١٧٧، - كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام ودعائمه -، وصحيح البخاري مع فتح الباري ج ١ ص ٦٤ (حديث ٨) - باب دعاؤكم إيمانكم من كتاب الإيمان-.

(٧) يراجع المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٣٢٧.

حكمة مشروعية الصلاة

شرعت الصلاة لحكم سامية وجليلة منها

١- التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل المستحق للتعظيم ومناجاته بقراءة القرآن والذكر والدعاء وتعمير القلب بذكره واستعمال الجوارح في خدمته.^(١)

٢- أنها تقيم العبد على طاعة الله وتنهاه عن معصيته؛ قال سبحانه ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(٢)

وهي صلة بين العبد وربّه؛ تدينه من رحمته وتوصله إلى كرامته وجنته.^(٣)

ثالثاً: تاريخ فرضية الصلاة

فرضت الصلاة ليلة المعراج في السماء، وكان ذلك بمكة المكرمة قبل الهجرة بسنة، بخلاف شرائع الإسلام الأخرى فإنها فرضت بالأرض، وفي فرضها على النبي ﷺ وعلى أمته في السماء دلالة على مزيتها على غيرها من الفرائض.^(٤)

والحكمة من فرضية الصلاة ليلة المعراج بينها الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال (إن النبي ﷺ لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم ومليء بالإيمان والحكمة، - ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور -، ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة، وليظهر شرفه صلى الله عليه وسلم في الملاء الأعلى ممن أئتم به من الأنبياء والملائكة، وليناجي ربه؛ ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا).^(٥)

(١) مواهب الجليل ج ١ ص ٣٧٩.

(٢) سورة العنكبوت (الآية ٤٥).

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٧٨.

(٤) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ١٩١، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٧٩.

(٥) ينظر فتح الباري ج ١ ص ٥٤٨، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٠.

وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتين غداً وركعتين عشياً؛ فقد روى عن الحسن أنه قال في قوله تعالى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾^(١)؛ إنها صلاة النبي ﷺ بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غداً وركعتين عشياً^(٢).

فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين، فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبدته ورسوله ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به جبريل من بيت المقدس إلى سماء الدنيا، ثم مضى به من سماء إلى سماء حتى انتهى به إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهي، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض الله عليه وعلى أمته عند ذلك الصلاة^(٣).

رابعاً - شروط الصلاة

تنقسم شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام

شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معا

أ - شروط الوجوب فقط.

وهي شرطان:

١- البلوغ؛ فلا تجب الصلاة على الصبي، لكن تصح منه الصلاة إن صلاها، ويؤمر بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر - كما سبق -^(٤).

٢- عدم الإكراه؛ فلا تجب على من أكره على تركها، لكن تصح منه إن فعلها، وإن لم يصلها وجب عليه قضاؤها عند زوال الإكراه.

ب - شروط الصحة فقط.

(١) سورة غافر (الآية ٥٥).

(٢) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٦٧، ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٧٩ وما بعدها.

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٤٦٩.

وهي خمسة شروط:

١- الإسلام وهذا بناء على المشهور من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، فلا تجب الصلاة على الكافر، ولا تصح منه بالإجماع لفقد الإسلام، وأما على مقابل المشهور من أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة الإسلامية، فيكون الإسلام من شروط الوجوب والصحة معا.

٢- طهارة الحدث الأكبر والأصغر ابتداء ودواماً؛ أى قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، وتقدم تفصيل ذلك.

٣- طهارة الخبث وهو النجس من البدن والثوب والمكان، ابتداء ودواماً أيضاً بشرط الذكر للنجاسة والقدرة على إزالتها.^(١)

٤- استقبال القبلة فيشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة لقوله تعالى ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾^(٢).

واستقبال القبلة مقيد بشرط الأمن من العدو ونحوه، والقدرة على الاستقبال.

هذا ويجب استقبال عين الكعبة لمن بمكة، ومن في حكمها، ولا يكفي استقبال جهتها؛

لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد الذى هو عرضة للخطأ.

وكيفية استقبال عين الكعبة لمن لم يصل بالمسجد من أهل مكة ومن في حكمها أن

يصعد على شيء مرتفع كجبل أو سطح حتى يرى الكعبة ببدنه ويصلى، فإن عجز عن

الصعود أو كان ليل أو حال بينه وبينها شيء استدل على عينها بأعلام البيت الحرام؛

كجبل أبى قبيس ونحوه، بحيث لو أزيل الحاجز وجد نفسه مسامتا لها ويصلى إليها.

(١) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٤٦٩، والذخيرة للقرافي ج ٢ ص ٨٠.

(٢) سورة البقرة (الآية ١٤٤).

وأما من كان خارجا عن مكة فإنه يجب عليه استقبال جهة الكعبة بالاجتهاد ولا يجب عليه استقبال عينها؛ لما فيه من التكليف بما لا يطاق فإن أخطأ جهة الكعبة، فإنه يعيد الصلاة في الوقت. (١)

٥- ستر العورة، فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ودليل ذلك:

أ- قول الله سبحانه ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢)

٢ - وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ﷺ أنه قال " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". (٣)

٣ - ولأن المصلي يناجى ربه، فيشترط في حقه أفضل الهيئات، والمكشوف العورة ليس كذلك. (٤)

وعورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة وكذا الأمة.

وعورة الحرة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. (٥)

ومن لم يجد ثوبا يستر به عورته صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد، وقال أبو حنيفة يصلى جالسا.

وإن اجتمع عراة في ظلام صلوا كالمستورين، وإن كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا أفذاذا وإلا صلوا جلوسا.

وقيل صلوا قياما ويغضون أبصارهم.

(١) يراجع المعونة ج ١ ص ٢١٢، ومواهب الجليل ج ١ ص ٤٧٠، والذخيرة ج ٢ ص ١١٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٢٣ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٦٩ وما بعدها.

(٢) سورة الأعراف (الآية ٣١).

(٣) رواه أبو داود - واللفظ له - والترمذي، وقال الحديث حسن، سنن أبي داود ج ١ ص ٣٠١ (حديث ٦٤١) - باب المرأة تصلي بغير خمار من كتاب الصلاة -، صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ٢ ص ١٦٩ (حديث ٣٧٧) - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار من كتاب الصلاة -.

(٤) يراجع الذخيرة ج ٢ ص ١٠١ وما بعدها، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥.

(٥) وزاد أبو حنيفة القدمين ، وهو رواية عن أحمد.

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى به.

ومن لم يجد إلا ثوبي حرير ونجس، فالمعتمد أنه يصلى في ثوب الحرير؛ لأنه ليس فيه ما ينافي شرط صحة الصلاة بخلاف النجس.^(١)

ج- شروط الوجوب والصحة معا.

وهي ستة شروط:

- ١- بلوغ دعوة النبي ﷺ؛ لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢)
- ٢- دخول وقت الصلاة فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع، ولا تصح إلا في حالة الجمع بين الصلاتين المشتركين في الوقت بشروطه.
- ٣- العقل فلا تجب الصلاة على المجنون، ولا على المغمى عليه إلا إذا أفاقا قبل خروج الوقت، فإن خرج الوقت قبل إفاقتهم فلا قضاء عليهما.
- وَأما السكران فعليه القضاء؛ لأنه عاص بإدخاله ذلك على عقله.
- ٤- وجود الماء المطلق أو الصعيد الطاهر عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، فمن فقدهما سقطت عنه الصلاة وقضاؤها على المشهور.
- ٥- عدم النوم والسهو فلا تجب الصلاة في حالة الغفلة والنوم، لكن يجب عليهما القضاء عند زوال ذلك.^(٣)
- ٦- ارتفاع دم الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا تصح منهما؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بطهر؛ لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".^(٤)

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٥ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ١٣٢ وما بعدها، والزرقاني على خليل وحاشية البناني ج ١ ص ١٧٤، وما بعدها.

(٢) سورة الإسراء (الآية ١٥).

(٣) يراجع مواهب الجليل ج ١ ص ٤٦٩.

(٤) سبق تخريجه.

والظهور لا يصح للحائض والنفساء إلا بعد ارتفاع دم الحيض والنفاس لقوله تعالى ﴿فَاعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فوجب أن لا تجب عليهما الصلاة إلا بعد كمال الطهارة.^(١)

خامساً: فرائض^(٢) الصلاة

فرائض الصلاة خمسة عشر فريضة هي

- ١- النية. ٢- تكبيرة الإحرام ٣- القيام لها
- ٤- نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه. ٥- قراءة الفاتحة.
- ٦- القيام لها. ٧- الركوع. ٨- الرفع منه.
- ٩- السجود. ١٠- الرفع منه ١١- الجلوس للسلام.
- ١٢- السلام. ١٣- الطمأنينة. ١٤- الاعتدال.
- ١٥- ترتيب الأداء.

الأولى: النية.

فيلزم المصلي أن يعتقد الصلاة وينوى الدخول فيها بقلبه للأدلة المتقدمة على وجوب

النية - في فرائض الوضوء - ومنها

١- قوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

٢- وقوله "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

٣- ولأن الصلاة قربة فتجب فيها النية كسائر القرب.

فيجب نية الصلاة المعينة -؛ وذلك بأن يقصد بقلبه عند الإحرام كونها ظهراً، أو

عصراً، أو غيرهما -.

(١) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٧٥ وما بعدها، ومواهب الجليل السابق.

(٢) الفرائض جمع فريضة وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه - كما سبق -، والمراد به هنا ما تتوقف صحة الصلاة عليها؛ لأجل أن يشمل صلاة الصبي، يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣١.

وتعيين الصلاة يتضمن الوجوب والأداء والقربة، والتعيين إنما يكون في الفرائض، فلا يكفي فيها نية مطلق الفرض، فإذا أراد صلاة الظهر فقال: نويت صلاة الفرض، ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة، هذا ويستثنى من التعيين في الفرائض نية الجمعة عن الظهر فإنها تجزئ على المشهور بخلاف العكس.

كذلك يجب تعيين الصلاة في السنن الخمس - وهي الوتر، والعيد، والكسوف، والخسوف، الاستسقاء -، والفجر، فلا يكفي في هذه السنن بنية مطلق السنة، وأما غيرها من النوافل فلا يشترط تعيينها، ويكفي نية مطلق النافلة. (١)

محل النية والنية محلها القلب، فالأولى عدم التلفظ بها وتكون في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ولا يجوز الفصل بينها وبين تكبيرة الإحرام ولا تأخيرها أو تقديمها عليها، فإن قدمت عليها بيسير فالمعتمد عند المالكية الصحة، وضابط اليسير أن ينويها من بيته القريب من المسجد. (٢)

الثانية : تكبيرة الإحرام

فتكبيرة الإحرام فرض على كل مصل فرضاً كان أو نفلاً ولو مأموماً؛ لما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - ط - قال قال رسول الله ﷺ " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم..." (٣).

(١) هذا وتتصرف نية مطلق النافلة لتحية المسجد، إن كانت حين الدخول فيه، ولصلاة الضحى إن كانت قبل الزوال، ولسنة الظهر القبلية إن كانت قبلها، وللبعدية إن كانت بعدها، وللشفع إن كانت قبل الوتر، وللتهجّد إن كانت بالليل.

يراجع الشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٢٣٣.

(٢) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٧٧ وما بعدها، والمعونة ج ١ ص ٢١٣ وما بعدها، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٣٣ وما بعدها.

(٣) ينظر عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي ج ٢ ص ٣٧ وما بعدها (حديث ٢٣٨) - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها من كتاب الصلاة - .

ولما رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة - ت - أن رسول الله ﷺ قال للرجل الذي علمه الصلاة "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (١).

وفي رواية لمسلم بزيادة "إذا قمت إلى الصلاة فأسيغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" (٢).

ولفظ تكبيرة الإحرام "الله أكبر" بتقديم لفظ الجلالة ومدّها مدّاً طبيعياً من غير فصل بينهما؛ لأن لفظ التكبير في الحديث مطلق فلا يقع إلا على "الله أكبر"، ولأن التكبير ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون متعينا كالركوع والسجود فلا تجزئ تكبيرة الإحرام بغير اللفظ السابق؛ كقوله الله الأكبر (٣)، ولا يجزئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم (٤).

كما لا يجزئ أن يأتي بمرادفها باللغة العربية، فإن عجز عن الإتيان بها باللغة العربية وأتى بمرادفه من لغة أخرى لم تبطل صلاته قياساً على الدعاء بالعجمية، فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى، وإن عجز عن النطق بها لخرس سقط التكبير عنه ككل فرض عجز عنه؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. (٥)

(١) واللفظ للإمام مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ١٠٧ - باب واجبات الصلاة من كتاب الصلاة -، وصحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ٢ ص ٩٧ (حديث ٣٠٣) - باب ما جاء في وصف الصلاة من كتاب الصلاة

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ١٠٧ - الموضع السابق، ويراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ١٩٠.

(٣) خلافاً للشافعي، يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ١٥١ وما بعدها.

(٤) خلافاً لأبي حنيفة.

(٥) يراجع المقدمات ج ١ ص ٩٠ وما بعدها، والمعونة ج ١ ص ٢١٤ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣٣، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٠٤.

فرع من صلى وحده، ثم شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لا ؟، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة، وإن كان شكه بعد ركوعه فقال ابن القاسم يقطع ويبتدئ، وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم، جرى على من شك في صلاته ثم بان له الطهر لم يعد، ولو كان الشاك إماما، فقال سحنون يمضى في صلاته، وإذا سلم سألهم، فإن قالوا أحرمت رجع لقولهم، وإن شكوا أعاد جميعهم.^(١)

الثالثة القيام لها

فالقيام لتكبيرة الإحرام فرض للقادر عليه في صلاة الفرض والنافلة، ويشترط أن يكون القيام مستقلا، فلو كبر جالسا ثم قام فصلاته باطله، وكذا لو كبر منحنيا أو قائما مستندا لعمود بحيث لو أزيل لسقط، وكذلك لو كبر راکعا إلا أن ينوى بها الإحرام على أحد القولين في المسبوق.

وأما العاجز عن القيام فلا يجب عليه، فإن عجز عن القيام مستقلا فيقوم مستندا، فإن عجز جلس مستقلا، ثم مستندا، ثم على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم على ظهره ثم على بطنه.

هذا والترتيب بين القيام مستقلا والقيام مستندا واجب، وبين القيام مستندا والجلوس مستقلا مستحب على المعتمد، وتقديم الجلوس مستقلا عن الجلوس مستندا واجب، وتقديم الجلوس مستندا على الاضطجاع واجب أيضا، وتقديم الأيمن على الأيسر والأيسر على الظهر مستحب، وتقديم هذه الثلاثة على البطن واجب.^(٢)

الرابعة: نية اقتداء المأموم بصلاة إمامة

(١) يراجع الفواكه والدواني ج ١ ص ٢٠٤ وما بعدها.

(٢) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣١ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٠٤-٢٠٥.

فنية اقتداء المأموم - أى نية متابعته - لإمامه فرض بالنسبة للصلاة وشرط في الاقتداء، وتكفي النية الحكمية بحيث لو سئل ماذا تفعل ؟ لأجاب أصلى مأموماً.

فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم تاركاً الفاتحة مثلاً بطلت صلاته.

ويجوز للمأموم الدخول على ما أحرم به الإمام في صورتين:

الأولى أن يجد المأموم إماماً ولم يدر أهو في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر،

فينو ما أحرم به الإمام فيجزئ ما تبين منهما.

الثانية أن يجد إماماً ولم يدر أهو مسافر أو مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام، فيجزيه

ما تبين من سفرية أو حضرية؛ لكن إن كان المأموم مقيماً فإنه يتم بعد سلام إمامه

المسافر، ويلزمه إن كان مسافراً متابعة إمامه المقيم.^(١)

الخامسة: قراءة الفاتحة ، فقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولا يجزئ غيرها^(٢)

والدليل على ذلك ما يلي:-

أ- ما رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي

ﷺ قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "^(٣).

ب - وما رواه مالك عن أبي هريرة - ع - عن النبي ﷺ قال " من صلى صلاة لم يقرأ

فيها بأمر القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج؛ غير تام "^(٤).

ج - ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، ولما كانت أفعال الصلاة متعينة، وجب أن

تكون أقوالها كذلك.

(١) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣٥ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ١٤٨، وحاشية الصفاتي ص ١٣٧.

(٢) خلافاً لأبي حنيفة حيث قال يجزئ أي شيء من القرآن، يراجع بدائع الصنائع ج ١ ص ١٦٠

(٣) وفي رواية له " لا صلاة لمن لم يقرأ بأمر القرآن " صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ١٠٠ - كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة -.

(٤) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٧٥ - باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة - (حديث

١٨٥)، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ١٠١ الموضع السابق .

هذا وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والفذ - المنفرد - وقد حملوا حديث "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن.....الخ"، على الإمام والفذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "..... إذا قرأ فانصتوا"^(١)

هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة أو لا ؟

اختلف المالكية في ذلك على أقوال؛ أشهرها قولان هما:

القول الأول: أن قراءتها تجب في كل ركعة، وهو قول الإمام مالك في المدونة وهو الأرجح، وشهره ابن الحاجب وغيره.

القول الثاني: أن قراءتها تجب في جل الركعات وتسب في الأقل، وهو الذي رجح إليه الإمام مالك؛ قال القرافي وهو ظاهر المذهب.

وأما المأموم فلا يجب عليه قراءتها إن كانت الصلاة جهريه، فإن كانت سرية استحب له قراءتها على المعتمد خلافا لابن العربي القائل بوجوب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية.^(٢)

ولما كانت قراءة الفاتحة من فرائض الصلاة؛ لذا يجب على المكلف تعلمها إن أمكن، فإن لم يمكنه تعلمها أو ضاق الوقت إئتم وجوباً بمن يحسن قراءتها وتبطل إن تركه؛ لأن قراءتها واجبة ولا يتوصل إلى ذلك الواجب إلا بالإتتمام بمن يحسنها، فإن لم يمكنه الإئتتمام بمن يحسنها وصلى منفرداً سقطت عنه الفاتحة، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وهل يلزمه أن يقرأ بدلاً منها ما تيسر له من القرآن ؟، فيه خلاف، والمعتمد عدم وجوبه، واختاره اللخمي.^(٣)

(١) رواه مسلم في باب التشهد في الصلاة من كتاب الصلاة ، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ١٢٢.

(٢)، يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) يراجع المعونة ج ١ ص ٢١٦، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣٦.

السادسة: القيام لقراءة الفاتحة.

وهو فرض في صلاة الفريضة للقادر عليه، ولكنه ليس فرضا مستقلا بنفسه على المعتمد عند المالكية، فلو عجز عن قراءة الفاتحة سقط القيام، وقيل: إن القيام فرض مستقل، فلا يسقط عن عجز عن قراءتها.^(١)

السابعة: الركوع، وهو فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾^(٢)، ولقوله ρ في الحديث السابق " ثم اركع حتى تطمئن راکعا "^(٣).

والركوع لغة انحناء الظهر.

وشرعا انحناء الظهر مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب كفيه من ركبتيه. وأقله: أن تتال راحتاه ركبتيه أو يقربا منهما، وأكملة استواء الظهر والعنق وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ولا يجاوز في الانحناء الاستواء.^(٤)

الثامنة: الرفع من الركوع

والدليل عليهما تقدم من قوله ρ للمسيء صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راکعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما "، والأمر للوجوب، فتبطل الركعة بتعمد تركه، وعليه إعادتها عند ابن القاسم، وأما إن ترك الرفع من الركوع سهواً فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع، ثم يرفع ويسجد بعد السلام مالم يكن مأموما فلا يسجد لحمل الإمام لسهوه.

فإن لم يرجع محدودبا، بل رجع قائما لم تبطل صلاته؛ مراعاةً لقول عبدالمك بن حبيب إن تارك الرفع من الركوع سهواً يرجع قائما لا محدودبا كتارك الركوع.^(١)

(١) يراجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ١ ص ٢٣٧.

(٢) سورة الحج (الآية ٧٧).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) يراجع الذخيرة للقرافي ج ٢ ص ١٨٧ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٠٧ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣٩.

التاسعة: السجود

والسجود لغة: الانخفاض إلى الأرض؛ يقال سجدت النخلة إذا مالت.

وشرعا: هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجهة، - وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية -.

والأصل في وجوبه: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، وفعله عليه الصلاة والسلام، وقوله في حديث المسيء صلاته "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً"، وأيضاً إجماع الأمة على فرضيته.^(٢)

ويجزئ السجود بجزء يسير من الجهة، وأما بسطها كلها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت فمندوب، ولا يصح السجود على ما اتصل بالأرض مما ليس بثابت كقطن أو تب نمنقوش، ونحوهما مما لا يثبت تحتها ولا تستقر عليه.

والسجود على الأنف مندوب على الراجح خلافاً لمن قال بوجوبه، وأما السجود على اليدين والركبتين والرجلين فاختلف فيه على قولين

الأول يرى أنه سنة، وإليه ذهب ابن القصار وغيره.

الثاني: يرى أنه واجب، وهو ظاهر المذهب، ويرجحه ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجهة واليدين والركبتين والرجلين"، وفي رواية أشار لأنفه.^(٣)

ومن عجز عن السجود فلا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه شيئاً يسجد عليه^(٤)، وإنما يومئ إلى الأرض، وكذا من بجبهته جروح فإنه يومئ إلى الأرض.^(١)

(١) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٨٢، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٣٩، والذخيرة للقرافي ج ٢ ص ١٩٠ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) يراجع الذخير للقرافي ج ٢ ص ١٩١، والمعونة ج ١ ص ٢٢٠.

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٢٠٦ وما بعدها، كتاب الصلاة باب أعضاء السجود.

(٤) خلافاً للشافعي،.

العاشرة : الرفع من السجود

والأصل في وجوبه فعل النبي ρ وإجماع الأمة؛ ولأنه لو لم يرفع من السجود لصار السجدة واحدة؛

قال المازري - رحمه الله - أما الفصل بين السجدين فواجب اتفاقاً؛ لأن السجدة وإن طال لا يتصور أن تكون سجدين فلا بد من الفصل بين السجدين حتى يكونا سجدين.^(١)

الحادية عشر: الجلوس للسلام

فالجلوس للسلام واجب؛ لأن السلام واجب، والواجب لا بد له من محل، ولا محل له إلا الجلوس إجماعاً، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب، فلو سلم قائماً أو راکعاً أو ساجداً بطلت صلاته^(٢).

الثانية عشر: السلام المعروف بالألف والام

وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به؛ للحديث السابق "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"؛ ولقوله ρ "صلوا كما رأيتموني أصلي".
ولا بد أن يكون بلفظ "السلام عليكم"؛ لأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها مثله يجب أن يكون بلفظ معين؛ لأنه ركن في الصلاة فكان متعيناً كالركوع والسجود.

هذا والتسليمة الأولى فرض عند المالكية، وأما التسليمة الثانية فليست بفرض؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم "وتحليلها السلام" يقتضى أقل ما يقع عليه الاسم؛ لما روى عن

(١) يراجع الذخيرة للقرافي ج ٢ ص ١٩١ وما بعدها، المعونة ج ١ ص ٢٢٠، حاشية

الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٣٩ وما بعدها، منح الجليل ج ١ ص ١٥٠ وما بعدها.

(٢) يراجع الذخيرة ج ٢ ص ١٩٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤٠.

(٣) يراجع الذخيرة للقرافي ج ٢ ص ١٩٨، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥١، والزرقاني على مختصر خليل ج ١ ص ٢٠١.

عائشة - رضى الله عنها -: " أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً".^(١)

ولأن السلام أحد طرفي الصلاة فكان الغرض منه واحدة كتكبيرة الإحرام.
هذا ويشترط أن يكون السلام عليكم باللغة العربية للقادر عليه، فإن عجز عن الإتيان به باللغة العربية سقطت فرضيته، ووجب الخروج من الصلاة بالنية قطعاً.^(٢)

الثالثة عشر: الطمأنينة

وهي تمهل وتأن في الركوع والسجود والرفع منهما حتى تذهب حركة الأعضاء زمناً يسيراً.

وبعبارة أخرى: استقرار الأعضاء زمناً يسيراً زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء.

وهي فرض عند الإمام مالك^(٣)؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً "، والأمر في الحديث للوجوب، وفعله عليه الصلاة والسلام كان على ذلك.^(٤)

(١) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، ينظر صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ٢ ص ٨٩ (حديث ٢٩٦) .

(٢) يراجع الذخيرة ج ٢ ص ١٩٩ وما بعدها، والمعونة ج ١ ص ٢٢٥ وما بعدها، والمقدمات ج ١ ص ٩٦ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ٢٠٢.

(٣) خلافاً لأبى حنيفة فإنها ليست واجبة عنده؛ لأنه لا يشترط إلا أصل الأركان حتى لو سجد على شيء فزحفت جبهته إلى الأرض كانت سجدين.

ودليله بأن الله تعالى أمر بالأركان ولم يأمر بالطمأنينة، والزيادة عنده على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.

يراجع بدائع الصنائع ج ١ ص ٢١٠ وما بعدها.

(٤) والقول بفرضية الطمأنينة صححه ابن الحاجب، والمشهور في المذهب أنها سنة، يراجع الذخيرة للقرافي ج ٢ ص ٢٠٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤١، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥١.

الرابعة عشر: ترتيب فرائض الصلاة المؤداة:

فترتيب فرائض الصلاة في أنفسها فرض وذلك بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع، والركوع على السجود وهكذا إلى السلام. وأما ترتيب السنن في نفسها أو مع الفرائض فليس بواجب، وإنما هو سنة. (١)

الخامسة عشر الاعتدال بعد الرفع من الركوع أو السجود:

فاعتدال البدن بعد الرفع من الركوع أو السجود فرض، والمراد باعتداله أن لا يكون منحنيًا، فلو ترك الاعتدال ولو سهواً بطلت صلاته على الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلا؛ - حيث صلى ولم يعتدل في صلاته -: " ارجع فصل فإنك لم تصل "، وقال له أيضاً " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً " (٢).

ولا يقال: بأن الطمأنينة تغني عن الاعتدال؛ لأنه قد يطمئن غير معتدل وقد يعتدل غير مطمئن، وقد يجتمعان، فبين الطمأنينة والاعتدال خصوص من وجه. (٣)

ونخلص من هذا إلى ما قاله بعض العلماء من أن أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة (رفع اليدين، والجلسة، والتيامن بالسلام).

وأقوالها كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة (تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والسلام). (٤)

سابعا - سنن الصلاة

سنن الصلاة ستة عشر هي:

١ - قراءة السورة بعد الفاتحة

(١) يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٤١، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥٢، وحاشية الصفطي ص ١٣٧.

(٢) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٨٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤١، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥٢.

(٣) يراجع الزرقاني على مختصر خليل ج ١ ص ٢٠٢ وما بعدها.

(٤) يراجع القوانين الشرعية ص ٥٣.

فقراءة السورة مع أم القرآن سنة في الركعة الأولى والثانية؛ لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وقد قال ρ " صلوا كما رأيتموني أصلى ".
وقراءة السورة سنة للإمام والمنفرد، بخلاف المأموم فلا يلزمه قراءة.
والمراد بالسورة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في ركعة بانفرادها على الأظهر. (١)

٢ - القيام لها

فالقيام لقراءة السورة سنة؛ لأن حكم الظرف حكم المظروف.

٣ - الجهر فيما يجهر فيه بالقراءة

وهو صلاة الصبح والجمعة وأولتا المغرب، وأولتا العشاء، وأقل الجهر بالنسبة للرجل أن يسمع نفسه ومن يليه، وأكثره لا حد له بشرط أن لا يتفاحش فيه.
وأما المرأة فجهرها هو إسماع نفسها فقط؛ فيكون أعلى جهرها وأدناه واحداً.

٤ - السر فيما يسر فيه

أى فيما عدا ما سبق، وأقل السر: حركة اللسان، وأعلاه إسماع نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن السنن الأربعة السابقة خاصة بالفرض، وأما النفل فمستحبة فيه. (٢)

٥ - كل تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام

فالتكبيرة عند الشروع في الركوع والسجود والرفع من السجود سنة؛ لما رواه الترمذي عن عبدالله بن مسعود - ρ - قال " كان رسول الله ρ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر ". (٣)

(١) يراجع المقدمات بهامش المدونة ج ١ ص ٨٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٤٢.

(٢) يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٤٢-٢٤٣، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥٢.

(٣) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ٢ ص ٥٤ وما بعدها (حديث: ٢٥٣) - كتاب الصلاة، باب في التكبير عند الركوع والسجود -.

وهذا كله منقول بالعمل.^(١)

واختلف: هل كل تكبيرة سنة مستقلة ؟، أو التكبير كله سنة واحدة ؟

والأول: هو قول ابن القاسم وهو المعتمد.

والثاني: قول أشهب وهو ضعيف.

وينبني على القول الأول سجود السهو لترك تكبيرتين سهوا وبطلان الصلاة بترك

السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني.^(٢)

٦- قول سمع الله لمن حمده للإمام والنفذ حال الرفع من الركوع

ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد،

فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".^(٣)

هذا ويقولهما المنفرد؛ لأنهما من سنة الصلاة ولم يوجد خلفه من يقول، فيقولهما.

والمشهور عند المالكية أن كل تسمية سنة، وهي سنة خفيفة على المعتمد؛ فمن

تركها سهوا في ركعتين سجد سجود السهو، فإن لم يسجد فلا تبطل صلاته، وإن تركها في

ثلاث ركعات فعليه سجود السهو، فإن تركه بطلت صلاته.^(٤)

٧- كل تشهد سنة وهو المشهور عند المالكية، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن رسول الله

صلى الله عليه وسلم لم يذكره للأعرابي حين علمه الصلاة، فالتشهدان جميعا سنتان^(١).

(١) قال الترمذي حديث عبدالله بن مسعود حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي p منهم أبو بكر

وعمر وعثمان وعلى وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء، ينظر صحيح الترمذي ج ٢

ص ٥٥ موضع السابق.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٢١، والمقدمات ج ١ ص ٨٤، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥٢، والشرح الكبير

وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤٣.

(٣) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٨٢ وما بعدها (حديث ١٩٤) ما جاء في التأمين خلف الإمام.

(٤) يراجع الذخيرة للقرافي ج ٢ ص ٢١٧ وما بعدها، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٤٣، وحاشية

الصفطي ص ١٤٠.

والمختار عند المالكية من ألفاظه: تشهد عمر بن الخطاب - ط - وهو "التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله^(٢)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله^(٣)."

وإنما اختار المالكية ذلك؛ لأن عمر - ط - علمه الناس وهو على المنبر، ولم ينكر عليه أحد وهو إمام، ولأن ألفاظه متفق على نقلها وثبوتها.^(٤)

٨- كل جلوس سنة ما عدا جلوس السلام؛ فهو فرض كما تقدم.

٩- الجلوس الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني

فالجلوس الواجب للسلام إلى قوله في التشهد "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، وما زاد على قدر السلام فهو سنة، وأما الجلوس بقدر الصلاة على رسول الله فقليل إنه سنة، وقيل مندوب.^(٥)

١٠ - الطمأنينة الزائدة على الطمأنينة للفرض في الركوع والسجود والرفع منهما

لإجماع الأمة الإسلامية عليها، ويندب تطويل الطمأنينة في الركوع والسجود وتقصيرها في الرفع منهما.^(٦)

(١) وروى عن الإمام مالك وجوب التشهد الأخير وهو قول الشافعي، وقال الإمام أحمد بوجوبهما، يراجع الذخيرة ج ٢ ص ٢١٢ وما بعدها، والمعونة ج ١ ص ٢٢٣ وما بعدها، ومغنى المحتاج ج ١ ص ١٧٢.

(٢) وفي رواية عن عائشة - رضي الله عنها - بزيادة "وحده لا شريك له"، ينظر الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٨٩ (حديث ٢٠٣)، باب التشهد في الصلاة.

(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ في باب التشهد في الصلاة، الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٨٥ وما بعدها (حديث ٢٠٠)

(٤) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٢٤، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٨٦ وما بعدها.

(٥) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤٣، وحاشية الصفاتي ص ١٤١.

(٦) يراجع منح الجليل ج ١ ص ١٥٣، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٤٣.

١١، ١٢ - رد المقتدى السلام على إمامه مشيرا له بقلبه لا برأسه إذا كان أدرك معه ركعه على الأقل.

وكذا يسن رده على من على يساره من المأمومين إن كان على يساره أحد وأدرك مع الإمام ركعة، وفي هذه الحالة يسلم المأموم ثلاث مرات، الأولى على يمينه، وهي ركن في الصلاة، وبها تنتهي الصلاة، ثم إلى الأمام ردا على الإمام، ثم على اليسار ردا على المأموم الذي على يساره.^(١)

١٣ - الجهر بتسليمة التحليل فقط

أما السلامان الأخيران فليس الجهر بهما سنة بل مندوب؛ لأن تسليمة التحليل تستدعي الرد، وتسليم الرد لا يستدعيه.

١٤ - نصب سترة أمام الإمام والمنفرد وذلك لمنع المرور بين

يديهما؛ لمواظبته p على وضع السترة أمامه.

ومحل سنية السترة في حقهما: إن خشيا كل منهما مرورا بين يديه وإلا فلا يسن

نصبها، وأما المأموم فإمامه سترة له؛ أو لأن سترة الإمام سترة له.^(٢)

١٥ - إنصات المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعهما، فإن سكت الإمام أو لم يسمعه لعارض

فمن السنة أن ينصت أيضا.^(٣)

١٦ - الصلاة على النبي p :

وذلك بعد التشهد الأخير على أحد القولين، والقول الثاني يرى أنها مندوبة^(٤)، ويكفي

في أدائها أى صيغة.

(١) يراجع منح الجليل المرجع السابق ، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٤٤.

(٢) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤٤ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥٣ وما بعدها.

(٣) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤٧، ومنح الجليل ج ١ ص ١٥٥.

(٤) وذهب الشافعي d إلى أنها واجبة بعد التشهد الأخير، يراجع مغنى المحتاج ج ١ ص ١٧٣ وما بعدها.

وأفضلها وأصح ما ورد فيها "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".^(١)

ثامناً - مندوبات الصلاة

مندوبات الصلاة كثيرة منها-

١- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

ودليل ذلك: ما جاء في حديث سالم عن أبيه - ط - أن رسول الله ﷺ: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه"، رواه مسلم والترمذي.^(٢)

وأما رفعهما عند الركوع والرفع منه ففيه روايتان عن الإمام مالك، والمختار استحباب رفعهما؛ لما رواه سالم أبيه قال "رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدين"^(٣)

والمعتمد في صفة رفعهما هو أن تكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض؛ لأنها صفة الزاهد، يرفعهما حذو المنكبين ودون ذلك.^(٤)

٢- وضع اليدين إحداها على الأخرى

فيسن وضع اليد اليمنى على اليسرى حالة القيام في الصلاة ؛

لما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال "من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداها على الأخرى في الصلاة".^(١)

(١) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٢٤ وما بعدها، والمقدمات ج ١ ص ٨٤، والذخيرة ج ٢ ص ٢١٨ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) رواه الإمام مسلم والترمذي، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ٩٣ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، صحيح الترمذي مع عضة الأحوذ ج ٢ ص ٥٦ (حديث ٢٥٥) - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع من كتاب الصلاة - وما بعدها.

(٣) سبق تخريجه واللفظ للإمام مسلم.

(٤) يراجع المعونة ج ١ ص ٢١٥، والمقدمات ج ١ ص ٨٤.

ومعني قوله: (من كلام النبوة الأولى)؛ أي مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء، ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم.^(٢)

وأما موضعهما فهو تحت الصدر وفوق السرة، يقبض يمناه على الكوع وبعض المعصم من اليسرى ولا يعتمد عليها.

والحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمتع من العبت وأقرب إلى الخشوع، وقال بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.^(٣)

٣- التأمين

أي قول آمين، ويجوز بالمد والتقصير مع تخفيف الميم، وهو مستحب بعد قراءة أم القرآن للمنفرد مطلقاً، وللإمام في الصلاة السرية باتفاق المالكية، وفي الجهرية غير مستحب على المشهور وبه قال أبو حنيفة.

وأما المأموم فيستحب له التأمين في السرية، وكذا في الجهرية إن سمع قول الإمام " ولا الضالين " ^(٤)؛ لما في الموطأ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".^(٥)

ويندب إسرار التأمين خلافاً للشافعية.^(٦)

٤- قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية^(١)

(١) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ٣٢٠ ، (حديث ٣٢٠) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة .

(٢) ينظر - باختصار - الزرقاني على الموطأ المرجع السابق.

(٣) يراجع الذخيرة للقرافي ج ١ ص ٢٢٨ وما بعدها، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٣٢٠ وما بعدها.

(٤) يراجع القوانين الشرعية ص ٦١، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٣٨، والمعونة ج ١ ص ٢١٨ وما بعدها.

(٥) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٨١، (حديث ١٩٢) باب ما جاء في التأمين خلف الإمام.

(٦) القوانين الشرعية السابق.

ودليل ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ من الآثار، ومنها

أ - ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه - رضي الله عنه - " أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ".

ب - وما رواه عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم " كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة "، قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك. (٢)

وأما الصلاة الجهرية فلا يقرأ المأموم فيها خلف الإمام فيما جهر فيه للأدلة التالية

أ - قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٣)

ب - ولما رواه مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما - كان إذا سئل؛ هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ قال " إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ " قال " وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام "، قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة (٤)

وقول ابن عمر محمول على الصلاة الجهرية؛ لما رواه عبدالرازق أن ابن عمر - رضي الله عنهما - " كان ينصت للإمام فيما جهر فيه ولا يقرأ معه " (٥).

ج - ولما روي عن أبي هريرة - ط - " أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال فقال رسول

(١) يراجع الذخيرة ج ٢ ص ٢٢٦، والقوانين الشرعية ص ٦١.

(٢) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٧٧ - ١٨٨ (الأثران ١٨٦، ١٨٨) باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.

(٣) سورة الأعراف (الآية ٢٠٤).

(٤) الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٧٨ (أثر ١٨٩) باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه.

(٥) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ١٣٩ (أثر ٢٨١١) - باب القراءة خلف الإمام من كتاب الصلاة -،

ط١: الناشر مكتبة الرشد بالرياض، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٧٨

الله ﷺ إني أقول مالى أنزع القرآن، فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ".^(١)

قال ابن عبد البر: وعموم الحديث يقتضى أن لا تجوز القراءة مع الإمام إذا جهر بأمر القرآن ولا غيرها.^(٢)

٥ - إطالة القراءة في صلاة الصبح والظهر.

٦ - وضع اليدين على الركبتين في الركوع.

٧ - التسبيح في الركوع والسجود

فيستحب التسبيح في الركوع، ويندب أن يقول فيه: " سبحان ربى العظيم " ثلاث مرات، كما يندب أن يقول في السجود: " سبحان ربى الأعلى " ثلاث مرات.

٨ - قول المأموم " ربنا ولك الحمد " في الصلاة مطلقا فرضا كانت أم نفلا

والأصل في ذلك ما رواه مالك عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".^(٣)

كما يستحب للمنفرد أن يقول ذلك، وعلى ذلك فيجمع المنفرد بين " سمع الله لمن حمده " وبين " ربنا ولك الحمد ".^(٤)

٩ - تقديم يديه على ركبتيه يهوى بهما للسجود، وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام

١٠ - الدعاء في السجود وبعد التشهد الثاني.

(١) رواه مالك في الموطأ، الموطأ مع الزرقانى ج ١ ص ١٧٨ وما بعدها (حديث ١٩٠) الموضع السابق.

(٢) ينظر الزرقانى على الموطأ ج ١ ص ١٧٩.

(٣) الموطأ مع الزرقانى ج ١ ص ١٨٢ وما بعدها (حديث ١٩٤) باب ما جاء في التأمين خلف الإمام .

(٤) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٣٨، والقوانين الشرعية ص ٦٣، ٦٤، وحاشية

الصفحتي ص ١٤٤ - ١٤٧.

١١ - تقصير الجلسة الوسطى - الجلوس للتشهد الأول - عن الجلوس للتشهد الثاني.

١٢ - القنوت في صلاة الصبح

ويستحب أن يكون قبل الركوع، كما يستحب أن يكون سرّاً قياساً على سائر الأدعية. والمختار أن يدعو في القنوت بما جاء في قوله " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك^(١)، ونخلع ونترك من يفكرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق ".
١٣ - التيامن في السلام.

١٤ - قيام الإمام من موضعه ساعة يسلم.

١٥ - الخشوع وهو اتصاف القلب بالذل و الاستكانة والرغبة بين يدي الله عز وجل والخشوع أفضل أوصاف الصلاة؛ لقوله سبحانه وتعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾^(٢)،^(٣)

تاسعاً - مبطلات الصلاة

تبطل الصلاة بأمر من الأمور التالية

١ - ترك النية أو قطعها فتبطل الصلاة بالرفض لها؛ أي بنية إبطال الصلاة إن وقع ذلك في أثنائها.^(٤)

(١) نخضع لك أى نتواضع لك، نخلع أى نترك الأنداد والشرك، نسعى أى نجد في طاعتك، نحفد أى نعاضد على طاعتك، يراجع الذخيرة ج ٢ ص ٢٣٢، وحاشية الصفتي ص ١٥١ وما بعدها.

(٢) سورة المؤمنون (الآيتان ٢٠، ٢١).

(٣) يراجع فيما سبق الذخيرة للقرافي ج ٢ ص ٢٢٦ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٣٨، وحاشية الصفتي ص ١٤٨ وما بعدها، والقوانين الشرعية ص ٦٤.

(٤) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٣٤.

٢- كما تبطل الصلاة بترك ركن من أركانها - كالقراءة والركوع أو غير ذلك من الفرائض - ولو سهوا إن طال الزمن، فإن لم يطل الزمن فعله إن لم يسلم من الركعة الأخيرة معتقدا إكمال صلاته، فيأتي بالركن المتروك ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. فإن سلم معتقدا إكمال صلاته فات تداركه؛ لأن السلام ركن حصل بعد ركعة فيها خلل، فأشبهه عقد ركعة بعدها، فيبنى إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد؛ بأن يجلس وينوي إكمال الصلاة ويكبر تكبيرة إحرام، ويقوم فيأتي بركعة أخيرة بفاتحة فقط سرا ويتشهد ويسلم، ويسجد سجود السهو بعد السلام.

فإن طال أو خرج من المسجد بطلت الصلاة، هذا إن ترك الركن من الركعة الأخيرة. وإن سها عن الركن من غير الأخيرة تداركه إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده فات تداركه وبطلت الركعة ونابت عنها المعقودة بعدها، ويأتي بركعة زائدة ويسجد بعد السلام.

٣- وبطلت الصلاة بترك شرط من شروط صحتها من طهارة حدث مطلقا، وكذا تبطل بترك طهارة الخبث وستر العورة، واستقبال القبلة بشرط الذكر والقدرة في الثلاثة.^(١) ٤- وتبطل الصلاة بالقهقهة - وهي الضحك بصوت عال - سواء كانت عمدا أو نسيانا، أو غلبة كما لو تعمد الاستماع لما يضحك فغلبه الضحك، وسواء كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما.

ولكن المنفرد يقطع صلاته مطلقا، وكذلك الإمام يقطع صلاته ولا يستخلف، وحينئذ يقطع مأمومه.^(٢)

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٩٣ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ١٩٠ وما بعدها.

(٢) وقيل إن وقع الضحك من الإمام غلبة أو سهوا، فإنه يستخلف ويرجع مأموما وصلاته التي يتمها مع الخليفة باطلة، وأما صلاة مأمومية التي يتمونها مع الخليفة فهي صحيحة، يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٨٦.

وأما المأموم الضاحك فإنه يتمادى مع إمامه وجوبا على الراجح مراعاة لقول سحنون بصحة الصلاة إن وقعت القهقهة سهوا أو غلبة، قياسا على الكلام نسيانا، ولكن وجوب تماديه مع الإمام مقيد بشروط أربعة

الأول: أن لا يقدر حال ضحكة على ترك الضحك ابتداء ودواما؛ بأن وقع منه غلبة من أوله إلى آخره، وكذا الناسي فإن قدر على الترك كما لو وقع منه اختيارا قطع ودخل مع الإمام.

الثاني: أن لا يكون ذلك في صلاة جمعة، فإن كان فيها قطع ودخل مع الإمام لئلا تفوته.

الثالث: أن لا يترتب على تماديه خروج الوقت.

الرابع: أن لا يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم؛ وإلا قطع وخرج.^(١)

٥- تعمد الكلام لغير إصلاحها فإنه مبطل للصلاة ولو كان واجبا؛ كالكلام لإنقاذ أعمى، وأما الكلام لإصلاحها فلا تبطل إلا بكثيره.^(٢)

٦- وتبطل بالأكل والشرب فيها، كما تبطل بتعمد القيء أو القلس.^(٣)

٧- وبطلت الصلاة بالقرقرة والحقن، وغيرهما مما يمنع من أداء فرض من فرائضها كالركوع أو السجود، ولو شغله ذلك عن سنة مؤكدة فإنه يعيد في الوقت.

٨- وتبطل بطرؤ ناقض للوضوء، أو تذكره أو شك في حدوثه إلا أنه في هذه الحالة يستمر في صلاته، فإن تحقق الناقض أعادها كما تقدم.

(١) يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٥٣، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٨٦ وما بعدها، ومنح الجليل ج ١ ص ١٨٤ وما بعدها.

(٢) كما تبطل بتعمد النفخ بالفم على المشهور؛ لأنه كالكلام، يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٨٩.

(٣) يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٨٩، والقوانين الشرعية ص ٥٣، ومنح الجليل ج ١ ص ١٨٧.

- ٩- وتبطل بالأفعال الكثيرة من غير جنسها، كعبث بلحيته وتعديل ملبسه ونحو ذلك.
- ١٠- وتبطل بتذكر أولى الصلاتين المشتركتين في الوقت، كأن يتذكر وهو في صلاة العصر أنه لم يصل الظهر؛ لأن ترتيب الصلاتين المشتركتين الوقت واجب شرطاً.
- ١١- وتبطل بتعمد زيادة ركن فعلى كسجدة، وأما تعمد زيادة الركن القولي - كتكرير الفاتحة - فإنه لا يبطلها على المعتمد.
- ١٢- كما تبطل الصلاة بزيادة ركعات مماثلة لها إذا كانت متيقنة، فتبطل بزيادة أربع ركعات في الصلاة الرباعية^(١)، وبزيادة ركعتين في الثنائية كالصبح، والجمعة بناء على أنها فرض يومها، فإن شك في الزيادة سجد للسهو بعد السلام^(٢).
- ١٣- وتبطل أيضاً بتذكر المتيمم الماء وهو في الصلاة^(٣).
- ١٤- وبطلت الصلاة بترك سجود سهو قبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن - كترك ثلاث تكبيرات -؛ هذا إن كان سهواً وطال الزمن، وأما إن تركه عمداً فتبطل وإن لم يطل.
- وأما ترك السجود القبلي المترتب عن أقل من ثلاث سنن - كتكبيرتين - فلا تبطل، فإن كان عن قرب سجده، وإلا فلا سجود عليه^(٤).
- ١٥- وبطلت بسجود المأموم المسبوق عمداً أو جهلاً مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه سجوداً بعدياً، أو سجوداً قبلياً إن لم يدرك مع الإمام ركعة بسجودتيها؛ لإدخاله في خلال الصلاة ما ليس منها.

(١) ولو أداها قصراً في السفر مراعاة لأصلها.

(٢) يراجع القوانين الشرعية ص ٥٣-٥٤، ومنح الجليل ج ١ ص ١٨٦ وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٨٨ وما بعدها.

(٣) يراجع القوانين الشرعية ص ٥٤.

(٤) يراجع منح الجليل ج ١ ص ١٨٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٩١.

فإن أدرك مع الإمام ركعة سجد المسبوق وجوبا السجود القبلي مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه^(١)، وأخر السجود البعدي عن قضاء ما عليه فلا يفعله مع الإمام قبله، فإن سجده مع الإمام قبل قضاء ما عليه بطلت صلاته لإدخاله فيها ما ليس منها.^(٢)

عاشراً - مكروهات الصلاة

مكروهات الصلاة كثيرة منها -

١ - البسمة والتعوذ في صلاة الفريضة من غير مراعاة خلاف.^(٣)

وقال القرافي الورع البسمة أول الفاتحة خروجاً من الخلاف، - وبه قال الغزالي من الشافعية -، والأولى أن يأتي بها سرا.

٢ -- الدعاء بعد إحرامه وقبل قراءة الفاتحة، والدعاء في ركوعه؛ لأنه إنما شرع في التسبيح والدعاء قبل التشهد، وفي التشهد غير الأخير؛ لأن المطلوب تقصيره، والدعاء بعد سلام الإمام.^(٤)

٣ - قراءة القرآن في الركوع أو السجود، فإن ذلك مكروه لما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: " نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو

(١) ولو ترك الإمام السجود القبلي وسجده المسبوق المدرك ركعة مع الإمام، وكان عن ثلاث سنن صحت الصلاة للمسبوق وبطلت على الإمام، وتزاد هذه الحالة على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحديث أو نسيانه.

يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٩١.

(٢) يراجع منح الجليل ج ١ ص ١٨٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٩٠، ٢٩١.

(٣) يراجع الشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٢٥١.

(٤) يراجع القوانين الشرعية ص ٥٤، والشرح الكبير للدردير ج ١ ص ٢٥١ وما بعدها، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٣٨.

ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء،
فَقَمْن أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ^(١)؛ أى تحقيق أن يستجاب لكم^(٢)

٤- السجود على ما فيه رفاهية كاللبساط ونحوه لقصد الرفاهية، فإن ذلك مكروه.

٥- يكره تشبيك الأصابع في الصلاة وفرقتها فيها، والعبث بها أو بلحيته أو خاتمه.

٦- ويكره الإقعاء وهو جلوسه على قدميه أو عند القيام من السجود، بل يعتمد على يديه عند قيامه.

ويكره الصفد وهو ضم القدمين في القيام كالملكبل،
والصفن وهو رفع إحدهما كما تفعل الدابة في الوقوف، والاختصار وهو وضع اليدين
على الخاصرة في القيام؛ لأن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة.

٧- ويكره التفكير بأمر دينوي بشرط أن لا يشغله عن الصلاة، فإن شغله عنها بحيث
لا يدري ما صلى فإنه يعيدها أبداً.

٨- وكره حمل شيء بكفه أو فمه مالم يمنعه من إخراج الحروف، وإلا كان حراماً.

٩- ويكره الدعاء بالعجمية في الصلاة للقادر على الدعاء باللغة العربية.^(٣)

١٠- ويكره أن يصلى مع وجود ما يشغله عن فهم الصلاة، كغضب أو جوع
وكالصلاة بحضرة الطعام وما أشبه ذلك.^(٤)

سجود السهو:

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٤ ص ١٩٦ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود من كتاب الصلاة

(٢) يراجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٥٣، والقوانين الشرعية ص ٥٤.

(٣) يراجع القوانين الشرعية ص ٥٤، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٣٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٥٣-٢٥٥.

(٤) يراجع الأحكام الشرعية ص ٥٤.

أولاً - تعريف السهو:

السهو - بفتح أوله وسكون ثانيه - مصدر سَهَا يَسْهُو سَهْواً وهو نسيان الشيء والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره.

والسهو في الصلاة الغفلة عن شيء منها.

قال ابن الأثير (السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم؛ ومنه قوله تعالى ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾^(١) ^(٢)

والفرق بين السهو والنسيان هو

أن السهو هو الذهول عن الشيء بحيث لو نبة بأدنى تنبيه لنتبه .

والنسيان هو الذهول عن الشيء لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه.^(٣)

ثانياً - حكم سجود السهو

اختلف المالكية في حكم سجود السهو على أقوال:

والمشهور والمعتمد أنه سنة مطلقاً سواء كان قبلها أو بعدها، وبه قال الشافعية.

وفي مقابل المشهور قولان:

أحدهما: أنه واجب مطلقاً، وإليه ذهب الحنفية.

ثانيهما: إن كان قبل السلام كان واجبا وإن كان بعده فهو سنة^(٤)

قال ابن عبد السلام والتحقيق عدم وجب القبلي؛ لأن سببه غير واجب.^(٥)

أدلة الرأي الأول :

(١) سورة الماعون (آية ٥).

(٢) يراجع المصباح المنير ج ١ ص ٢٩٣، ولسان العرب لابن منظور ج ٣ ص ٢١٣٧، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير السابق.

(٤) يراجع القوانين الشرعية ص ٧٢، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير السابق، والهداية وشرح فتح القدير ج ١ ص ٥٠١ وما بعدها، والمجموع للنووي ج ٤ ص ١٥١ وما بعدها.

(٥) يراجع مواهب الجليل ج ٢ ص ١٤.

استدل القائلين بأنه سنة من السنة والمعقول

أ- فمن السنة

بما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري - τ - قال قال رسول الله ρ "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تامة لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان".^(١)

فقوله ρ "كانت الركعتان نافلة والسجدتان" فيه دلالة على سنية سجود السهو.

ج - ومن المعقول بأن سجود السهو مشروع لترك ما ليس بواجب، فلا يكون واجبا؛ لأنه من المعلوم أن بدل ما ليس بواجب لا يكون واجبا.^(٢)

أدلة الرأي الثاني:

استدل القائلين بالوجوب من السنة والمعقول

أ- فمن السنة بما رواه أبو داود في سننه عن عبدالله بن جعفر - τ - أن رسول الله ρ قال "من شك في صلاته فليسجد سجدين بعد ما يسلم".^(٣)

وجه الدلالة أن النبي ρ أمر من شك في صلاته بسجود السهو والأمر للوجوب، فدل ذلك على أن سجود السهو واجب.^(٤)

(١) سنن أبي داود ج ١ ص ٤٤١ وما بعدها (حديث ١٠٢٤) كتاب الصلاة باب إذا شك في التنتين.. إلخ.

(٢) يراجع المذهب للشيرازي مع المجموع ج ١ ص ١٥١، والبحر الزخار ج ٢ ص ٣٣٢ وما بعدها، وبداية المجتهد ج ١ ص ١٩١-١٩٢.

(٣) سنن أبي داود ج ١ ص ٤٤٤ وما بعدها (حديث ١٠٣٣) - كتاب الصلاة - باب من قال إن سجود السهو بعد التسليم.

(٤) يراجع البحر الزخار ج ٢ ص ٣٣٢.

ب - ومن المعقول قال الحنفية إن سجود السهو يجب لجبر نقص تمكن في العبادة، فيكون واجباً كالدعاء في الحج؛ ولذا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخير، أو تأخير ركن ساهياً.^(١)

ثالثاً - محل سجود السهو -

المشهور عند المالكية أن سجود السهو يكون قبل السلام إن كان السهو بالنقصان، ويكون بعد السلام إن كان السهو بالزيادة، فإن اجتمعت الزيادة والنقصان فإن السجود يكون قبل السلام.^(٢)

دليلهم على ذلك:

دليلهم على أنه يسجد للنقصان قبل السلام

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول

أ - فمن السنة بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن بحينة - ط - أنه قال " صلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر ثم سجد سجدين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".^(١)

(١) يراجع شرح فتح القدير لابن الهمام ومعه الهداية ج ١ ص ٥٠١ وما بعدها.

(٢) وللمالكية في مقابل المشهور أقوال

أحدها أنه مخير إن شاء سجد قبل السلام، وإن شاء بعده.

ثانيها أنه بعد السلام مطلقاً، وبه قال أبو حنيفة.

ثالثها أنه يسجد قبل السلام مطلقاً، وبه قال الشافعية.

وقال الإمام أحمد قبلي حيث ورد في الحديث، وبعدي في غيره

وتجدر الإشارة إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وخلافهم السابق إنما هو في المسنون والأولى كما نقله النووي في المجموع عن صاحب الحاوي، وفي شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض.

يراجع قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٢، ومواهب الجليل ج ١ ص ١٦، والمعونة ج ١ ص ٢٣٣، وشرح فتح القدير لابن الهمام ج ١ ص ٤٩٨ وما بعدها، والمجموع للنووي ج ١ ص ١٥٣ وما بعدها، وشرح النووي على مسلم ج ٥ ص ٥٦-٥٧، والمغنى لابن قدامة ج ٢ ص ٢٠ وما بعدها.

وجه الدلالة :الحديث واضح الدلالة على أن سجود السهو قبل السلام إن كان عن نقص.(٢)

ب - ومن المعقول بأن سجود النقصان جبران للنقص الواقع في الصلاة وسبيل الجبران للنقص في العبادة أن يكون فيها لا بعدها.(٣)

دليلهم على أنه يسجد للسهو بعد السلام في حالة الزيادة:

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول

أ- فمن السنة بما روى عن أبي هريرة - ط - قال: " صلى رسول الله ﷺ صلاة العصر فسلم من ركعتين، فقام ذو اليمين^(٤) فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟، فقال رسول الله ﷺ كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال أصدق ذو اليمين ؟، فقالوا نعم، فقام رسول الله ﷺ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى ما بقى من الصلاة، ثم سجد سجدين بعد التسليم وهو جالس ".(٥)

وجه الدلالة أن الحديث فيه دلالة على أن سجود السهو في حالة الزيادة بعد السلام؛ لأن الرسول ﷺ زاد سلاماً وعملاً وكلاماً وسجد بعد السلام.(٦)

ب- ومن المعقول

(١) ينظر الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٩٩ وما بعدها (حديث ٢١٤) - من قام بعد الاتمام أو في الركعتين.

(٢) يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٣ وما بعدها، والزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٩٧.

(٤) ذو اليمين هو الخرباق بن عمرو السلمى - رضي الله عنه - ، وكان في يديه طول ولذا لقب بذو اليمين، وقيل إن ذا اليمين غير الخرباق وطول يديه محمول على الحقيقة، ويحتمل أنه كناية عن طولهما بالعمل والبدل، يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٩١.

(٥) رواه الإمام مالك في الموطأ، الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٩٣ وما بعدها (حديث ٢٠٧)، - باب ما يفعل من سلم من ركعتين.

(٦) يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٩٧، والفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٣.

١- بأن سجود السهو في الزيادة ترغيم للشيطان وشكر الله تعالى على إتمام الصلاة وكمالها، فينبغي أن يكون بعد الصلاة.

٢- وبأنه لما زاد في الصلاة ما سهي بفعله لم يجز أن يكون فيها السجود؛ لأنها لا تحتمل زيادتين.^(١)

دليلهم على أنه إذا اجتمعت الزيادة والنقصان فإن السجود يكون قبل السلام :

استدلوا على ذلك من المعقول: بأن من حدث له ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن لا يسجد أصلاً وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن يسجد أربع سجودات وذلك غير جائز؛ لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدها فكان النقصان أولى بالتغليب؛ لأنه جبران وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان - كما تقدم -، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على ترك صلاة ناقصة، ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة، فلذلك وجب تغليب النقصان.^(٢)

رابعاً - صفة سجود السهو

أ- السجود البعدي

وهو سجدتان بعد السلام بإحرام وتشهد وسلام؛ وإنما طلب لهما الإحرام؛ لأنهما عبادة مستقلة، وطلب لهما التشهد؛ لأنه يسن أن يقع السلام عقب تشهد، ألا ترى أن سلام التحليل من الصلاة لا يكون إلا عقب تشهد.

هذا ولا يكبر للإحرام، وإنما ينوي بتكبيرة الهوى للسجدة الأولى للإحرام؛ لما في الموطأ من حديث ذي اليدين " فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ".^(٣)

(١) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٤.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٤ وما بعدها.

(٣) ينظر الموطأ مع الزرقاني ج ١ ص ١٩١-١٩٢ (حديث ٢٠٦)، ما يفعل من سلم من ركعتين.

فقوله " ثم سلم ثم كبر فسجد " يقتضى أنه كبر تكبيرة واحدة. ولا يرفع يديه عند تكبيرة الهوى، ثم يكبر ثلاث تكبيرات غيرها، ويتشهد كالشاهد الأول في الصلاة - أي بدون الصلاة على النبي -، وهذا التشهد سنة، ثم يسلم، ويسن أن يجهر بالسلام. وحاصل ذلك: أن النية في السجود البعدي واجبة شرطاً، والتكبير سنة، وكذا التشهد، وأما السلام فواجب غير شرط - أى لا تبطل الصلاة بتركه -، والجهر بالسلام سنة. وبناء على ذلك لو ترك الإحرام بمعنى التكبير والتشهد والسلام واقتصر على السجدين وجلس بينهما لم تبطل صلاته.^(١)

ب - السجود القبلي

وهو أيضاً سجدتان لكنهما قبل السلام وبعد إتمام التشهد الأخير من الصلاة والفراغ من الصلاة على النبي ﷺ والدعاء.

ولا تقتصر سجدتي السهو إلى نية الإحرام؛ لأنهما في نفس الصلاة، ويكبر في السجدين أيضاً حال ابتدائهما والقيام منهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الشروع في كل سجود بتكبير، فكذاك الرفع منه اعتبار بسجود الصلاة وسجود التلاوة.

ويسن إعادة التشهد على المشهور والمعتمد؛ لما رواه عمران بن حصين " أن النبي ﷺ صلى بهم فسجداً، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ".^(٢)

وهذا الحديث وإن كان في سننه ضعف، إلا أنه روى من طريق متعددة وكثرة الطرق يعضد بعضها البعض.^(٣)

(١) يراجع مواهب الجليل ج ٢ ص ٢١، والمعونة ج ١ ص ٢٣٥ وما بعدها، والفواكه والدواني ج ١ ص ٢٥٢، وحاشية الصفني ص ١٨١.

(٢) رواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٤٤٧ (حديث ١٠٣٩)، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، ورواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن غريب، ينظر صحيح الترمذي مع عارضة الأحوزي ج ٢ ص ١٨٦ (حديث ١٧٣)، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو.

(٣) يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ١٩٢ وما بعدها.

وأيضاً فلأنه سجود عن سهو فأشبهه السجود الذي بعد السلام، وليقع سلامه عقب تشهد كما في الصلاة التي لا سهو فيها، والتشهد الذي أتى به قد تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره؛ ليقع السلام عقب تشهد.

ولا يعيد الصلاة على النبي p ؛ لأن هذه أحد المواضع التي لا يطلب في تشهدها الدعاء ^(١)، والصلاة على النبي p من الدعاء، ثم يسلم وجوباً سلام الصلاة ولا يجدد للسجود القبلي السلام؛ لأن السلام من الصلاة يغنى عن تجديد سلام له. ^(٢)

خامساً - موجب سجود السهو

أ - موجب السجود القبلي

سبق أن بينا أن سجود السهو يكون قبل السلام في حالتين هما

- حالة السهو بالنقصان.
- وحالة اجتماع الزيادة مع النقصان.

الحالة الأولى حالة السهو بالنقصان، فيسجد له قبل السلام إذا كان السهو بنقص سنة مؤكدة داخلية في الصلاة - كالسورة التي مع أم القرآن في صلاة الفريضة -، ومثل السنة المؤكدة السنن الخفيفتان كترك تكبيرتين غير تكبيرة الإحرام. وسواء كان النقص محققاً أو مشكوكاً فيه، فيسجد له سجدتين، ولو كثرت السنن المتروكة على المعتمد. ^(٣)

هذا والسنن التي يسجد لتركها ثمانية

(١) وثانيها من أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة، وثالثها من سها عن التشهد حتى سلم الإمام، فإنه يتشهد من غير دعاء، ثم يسلم، ورابعها من خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة، فإنه يسلم ولا يدعو. يراجع مواهب الجليل ج ٢ ص ١٨، ومنح الجليل ج ١ ص ١٧٧، والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٣، والمعونة ج ١ ص ٢٣٥ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٧٤، ومواهب الجليل ج ٢ ص ١٧-١٨.

(٣) الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٣، والمعونة ج ١ ص ٢٣٧، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٣، وحاشية الصفتي ص ١٨٢.

١- السورة التي مع الفاتحة في الركعتين الأوليين.

٢- الجهر في موضع الجهر.

٣- الإسرار في موضع الإسرار.

٤- التكبير سوى تكبيرة الإحرام.

٥- التسميع؛ أي قول "سمع الله لمن حمده".

٦- التشهد الأول.

٧- الجلوس للتشهد الأول.

٨- التشهد الثاني.^(١)

وبناء على ذلك فلا يسجد للسنن المؤكدة الخارجة عن الصلاة كالآذان والإقامة، فإن سجد لها ولو جهلا بطلت صلاته، إلا أن يسجد تبعا لمن يرى السجود لذلك، ولا يسجد لسنة خفيفة؛ كتكبيرة واحدة أو تسمية.

وأیضا لا يسجد لترك فضيلة من فضائل الصلاة سهوا كالقنوت، وربنا ولك الحمد، فإن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته؛ لأنه زاد فيها عمدا ما ليس منها، فهو كالملاعب، فذلك بطلت صلاته، ويبتدئها بإحرام جديد؛ إلا أن يكون مقتديا بإمام سجد على مذهبه فلا تبطل صلاة المأموم، كما لا تبطل صلاته إن ترك السجود خلفه.^(٢)

ولا يسجد لترك فريضة لعدم جبرها، بل يأتي بها إن أمكن الإتيان بها؛ وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها.^(٣)

فسجود السهو لا يجبر شيئا من فرائض الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وغيرها، وإنما لا بد من الإتيان به إن أمكن تداركه.^(٤)

(١) يراجع المقدمات ج ١ ص ٨٥، والقوانين الشرعية ص ٧٦، وحاشية الصفطي ص ١٨١.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٧، وحاشية الصفطي ص ٢٥٣.

(٣) يراجع حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٧، وحاشية الصفطي ص ١٨٢.

ومثال ما يمكن تداركه ما إذا كان قائماً يصلي في الركعة الثالثة من صلاة الظهر مثلاً فتذكر أنه ترك سجدين مثلاً من الركعة الثانية، فإنه يخر ساجداً في فعلهما، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة فقط، ويسجد بعد السلام.^(١)

فإذا لم يذكر ذلك حتى عقد ركعة أصلية تلي ركعة النقص، وعقدها يكون برفع رأسه من الركوع مطمئناً معتدلاً، فات تداركه وبطلت تلك الركعة.

ومثال ذلك ما لو تذكر أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الثانية من الظهر مثلاً بعد أن رفع رأسه من ركوع الثالثة مطمئناً، فتبطل ثانيته وتصير ثالثته ثانية، ويتشهد عقبها، ثم يتم صلاته ويسجد قبل السلام؛ لأنها بالفاتحة فقط وقد صارت ثانية.

وأما إذا كان المتروك سهواً من الفرائض لا يمكن تداركه كالنية وتكبيرة الإحرام فلا بد من ابتداء الصلاة من أولها؛ لأنه لا يمكن تداركهما؛ لأنهما إذا نسيا لم توجد صلاته أصلاً، فإذا سها عن النية أو عن تكبيرة الإحرام فإنه يبتدئ صلاته من أولها.^(٢)

الحالة الثانية حالة ما لو حصل نقص سنة سهواً مع زيادة -كقيامه لركعة خامسة - فإنه يسجد للسهو قبل السلام تغليبا لجانب النقص على جانب الزيادة؛ لأن السجود القبلي جاء للنقص.

ويشترط في الزيادة سهواً أن لا تبطل بمثلها الصلاة، ولا فرق في النقص والزيادة بين كونهما محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققاً والآخر مشكوكاً فيه.

ولا يشترط هنا أن تكون السنة التي تركها سهواً مؤكدة، بل لو كان النقص سنة خفيفة كتكبيرة أو تسمية مع زيادة كقيامه لركعة خامسة، فإنه يسجد قبل السلام على المعتمد.^(٣)

ب - موجب السجود البعدي

(١) يرجع الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٦ وما بعدها، وحاشية الصفتي ص ١٨٢.

(٢) يراجع حاشية الصفتي السابق.

(٣) يراجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٤، والزرقاني على خليل ج ١ ص ٣٣٣، والفواكه

الدواني ج ١ ص ٢٥٤، وحاشية الصفتي ص ١٨١.

علمنا أن موجب السجود البعدي هو الزيادة في الصلاة سواء كانت الزيادة محققة أو مشكوكة.

هذا ويشترط أن تكون الزيادة يسيرة، فإن كانت كثيرة أبطلت الصلاة. وسواء كانت الزيادة من أقوال غير الصلاة - كالكلام نسيانا ويطول -، أو كانت من أفعال غير الصلاة - مثل أن ينسى كونه في صلاة فيأكل ويشرب معاً. أو من جنس أفعال الصلاة - كزيادة ركوع أو سجود أو أكثر - ما لم تبلغ أربع ركعات في الصلاة الرباعية والثلاثية أو اثنتين في الثنائية وإلا بطلت الصلاة؛ لأن الصلاة تبطل بالفعل الكثير ولو سهوا من جنس الصلاة؛ كزيادة أربع ركعات في الرباعية كما تقدم وأما إن كانت الزيادة من أقوال الصلاة فإما أن يكون القول الزائد فرضاً أو غير فرض

أ - فإن كان غير فرض فلا سجود في سهوه ولا تبطل بعمده؛ كما لو زاد السورة مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وكما لو كرر التكبير.

ب - وإن كان القول الزائد فرضاً فإنه يسجد لسهوه؛ كما لو كرر الفاتحة سهواً ولو في ركعة واحدة، فإن كررها عمداً فلا سجود ولا تبطل الصلاة على الراجح مع الإثم.^(١)

وإذا لم يدر الشخص كم صلى، فله حالتان:

إحدهما حال من يستنكحه ويغلب الشكوك عليه ولا يصح له معها يقين - بأن يأتيه كل يوم مرة - فينبغي أن يعرض عنه ولا يلتفت إليه، ويستحب له أن يسجد بعد سلامه؛ لأنه إلى الزيادة أقرب.

والثانية: حال يقل شكه أو يكثر إلى حد يمكن معه معرفة اليقين ولا ينتهي إلى أن يحصل يقين، فهذا إذا شك بنى على يقينه، وسجد يعد السلام، ويرجع إلى غالب الظن.^(٢)

(١) الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٢، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٨، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٥.

ودليل ذلك:

١- ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري - ط - قال قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي للشيطان".^(١)

٢- ولأن أمر الصلاة مبنى على الاحتياط، والاحتياط هو البناء على اليقين دون غالب الظن والتخمين.^(٢)

(١) سنن أبي داود ج ١ ص ٤٤١ وما بعدها (حديث ١٠٢٤)، كتاب الصلاة - باب إذا شك في التنتين... -.

(٢) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٨.

سادسًا - مسائل متعلقة بسجود السهو

المسألة الأولى: حكم ما لو قدم السجود البعدي أو آخر القبلي:

لو قدم السجود البعدي عن محله فسجده قبل السلام صح مراعاة للقول القائل بأن سجود السهو قبل السلام دائما.

ولو أخر السجود القبلي فسجده بعد السلام، صح أيضا مراعاة لمن يقول بأن سجود السهو بعد السلام مطلقا.

بيد أن تعتمد تقديم البعدي حرام؛ لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، وتعتمد تأخير القبلي مكروه.^(١)

المسألة الثانية هل يتكرر سجود السهو بتكرر السهو ؟

لا يتكرر سجود السهو بتكرر موجب؛ إن كان قد تكرر السهو قبل السجود^(٢)

لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة - ط - أن رسول الله ﷺ قال: " إذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدين وهو جالس ".^(٣)

فهذا الحديث عام يتناول بعمومه السهو في موضعين.^(٤)

ولأن السجود إنما أخر إلى آخر الصلاة ليجمع السهو كله، وإلا فعل عقيب سببه.^(٥)

(١) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٨، وحاشية الصفطي ص ١٨٣.

(٢) وهو ما عليه الشافعي أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجمهور التابعين خلافا لابن أبي ليلى القائل بأن لكل سهو سجدتان، يراجع الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٢٠٠، والهداية وشرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير ج ٢ ص ٥٠٠ وما بعدها، والمغني ج ٢ ص ٤٣٧.

(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٥ ص ٥٧ وما بعدها - باب السهو في الصلاة من كتاب المساجد -.

(٤) يراجع المغني المرجع السابق.

(٥) يراجع الهداية وشرح العناية ج ٢ ص ٥٠٠، والمغني ج ٢ ص ٤٣٧.

وأما إن تكرر السهو بعد السجود فإن سجود السهو يتكرر، ومثال ذلك ما لو سجد المسبوق مع إمامه السجود القبلي، ثم سها في قضاء ما فاتته بنقص أو زيادة، فإنه يسجد لسهوه الثاني، ولا يكفي بسجوده السابق مع الإمام.^(١)

المسألة الثالثة هل السهو في النافلة كالسهو في الفريضة؟:

السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل

١، ٢، ٣ - ترك السر والجهر في محلها وترك السورة، فهذه الثلاثة لا سجود في تركها من النافلة، ويسجد لتركها من الفريضة؛ لما تقدم من أن كل منها سنة في الفريضة ومندوب في النافلة.

٤ - إذا عقد ركعة ثالثة في النفل برفع رأسه من ركوعها، فإنه يكملها أربعاً، وفي الفرض يرجع.

٥ - إذا ترك ركناً من النافلة وطال، أو شرع في صلاة مفروضة مطلقاً أو نافلة وركع، لا يلزمه قضاؤه بخلاف الفريضة.^(٢)

المسألة الرابعة: سهو المأموم

إن سهي المأموم وراء الإمام سهواً يوجب السجود لم يسجد؛ لأن الإمام يحمله عنه، ودليل ذلك

١ - ما رواه الترمذي عن أبي هريرة - ط - قال قال رسول الله ﷺ "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين".^(٣)

والضامن يقتضى مضمونا فالإمام يضمن القراءة وسجود السهو؛ أى يتحملها عن الإمام.

(١) يراجع الزرقاني السابق، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٧٣.

(٢) يراجع الفواكه الدواني ج ١ ص ٢٥٢ وما بعدها.

(٣) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذى ج ٢ ص ٨ (حديث ٢٠٧)، كتاب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام ضامن.

ب - وأيضاً لما لزم المأموم أن يسجد في سهو الإمام وإن لم يحدث منه سهو، جاز أن لا يسجد في سهوه بأن يتحمله عنه الإمام هذا ولا يحمل الإمام عن المأموم نقص ركن من أركان الصلاة غير الفاتحة، فأما إن كان المأموم مسبوقاً وسها بعد سلام الإمام، فإنه يسجد سجود السهو.

المسألة الخامسة في المسبوق يسهو إمامه:

إن كان المأموم مسبوقاً؛ بأن فاتته بعض الصلاة مع الإمام وكان الإمام قد سها، فإما أن يكون سجود الإمام قبل السلام، وإما أن يكون بعده أ - فإن كان سجود الإمام قبل السلام، فعلى المأموم أن يسجد معه سجود السهو وإن لم يسه معه؛ لأنه يجب عليه اتباع إمامه، هذا إذا كان أدرك المسبوق ركعة مع الإمام، فإن لم يدرك معه ركعة لم يسجد خلافاً لسحنون.

ب - وإن كان سجود الإمام بعد السلام أخره المأموم إلى أن ينتهي من قضاء ما عليه ثم يسجد؛ لأن عليه أن يتبع الإمام، والإمام أتى به بعد فراغه من الصلاة فكذلك المأموم.^(١)

سابعاً - حكم ترك سجود السهو: أ - السجود القبلي

يحرم ترك سجود السهو القبلي مطلقاً؛ أى سواء كان مترتباً عن ترك ثلاث سنن أو أقل، فإن تركه؛ فإما أن يتركه سهواً أو عمداً

أ - فإن تركه سهواً فيأتي به مالم يطل، فإن طال فإن الصلاة تبطل بتركه إن كان مترتباً عن ترك ثلاث سنن - كترك ثلاث تكبيرات -؛ وذلك مراعاة للقول بوجوب سجود السهو؛ لأنه قد اتفق قولان على وجوبه إن كان عن ثلاث سنن؛ لأنه قيل بأنه سنة مطلقاً، وقيل بوجوبه مطلقاً، وقيل إن كان عن ثلاث سنن فواجب وإلا فسنة.

ب - وأما إن تركه عمداً فتبطل الصلاة بتركه وإن لم يطل.

(١) يراجع المعونة ج ١ ص ٢٣٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٧٣.

ب - السجود البعدي

يحرم تركه، وعليه أن يأتي به ولو طال الزمن.^(١)

(١) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ج ١ ص ٢٩١، وحاشية الصفتى ص ١٨١.

باب صلاة الجماعة

بالاجتماع يحصل التعارف والتآلف والتآخي والتضامن بين الأفراد والجماعات والأمم. فإذا اجتمع المسلمون في اليوم خمس مرات، واتجهت قلوبهم إلى مقصد واحد وهو العبادة والطاعة، ووقف الرئيس والمرؤوس، والرفيع والوضيع، والغنى والفقر في صعيد واحد كان ذلك وسيلة إلى قبول عبادتهم، فالجماعة مدرسة الأخلاق والآداب، وبكثرة الاجتماع تتمثل الفضائل أمام الأعين.

وسأتناول صلاة الجماعة وبيان أحكامها، والإمامة وشروط الإمام وما يتعلق بذلك فيما

يلى-

أولاً: صلاة الجماعة

حكمها صلاة الجماعة سنة مؤكدة في الفرائض غير الجمعة في حق كل مسلم لم يمنعه عذر من حضورها، وهذا الذي عليه الكثيرون من أهل المذهب.

ونقل المازري عن بعض أصحاب المذهب أنها فرض كفاية.

وقال القاضي عبد الوهاب: صلاة الجماعة مندوبة مؤكدة الفضل.^(١)

وجمع ابن رشد الأقوال الثلاثة؛ فقال فرض كفاية من حيث الجملة، سنة في كل مسجد، فضيلة للرجل في خاصته.

وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري إنها فرض عين على كل فرد مكلف من

الرجال القادرين عليها كالجمعة، فتحرم صلاة الشخص منفرداً عندهم مع الصحة.^(٢)

وأما الجماعة في غير الفرض فمنه ما تتدب فيه الجماعة ومنه ما تكره فيه.

فأما ما تتدب فيه الجماعة فالعيد، والكسوف، والاستسقاء والتراويح.

وأما ما تكره فيه الجماعة فالجمع الكثير في نفل، والجمع القليل بمكان مشتهر.

(١) يراجع التلقين للقاضي عبد الوهاب ص ١١٨، وينظر مواهب الجليل ج ٢ ص ٨١

(٢) يراجع المغنى والشرح الكبير ج ٢ ص ٣.

وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين.

(فائدة) قال عياض صلاة الجماعة سنة مؤكدة، يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى
المجتمعة.

وأركانها أربعة : مسجد مختص بالصلاة، وإمام يؤم فيها، ومؤذن يدعو إليها، وجماعة
يجمعونها.

فأما المسجد: فيبنى من بيت المال، فإن تعذر فعلى الجماعة بناؤه من أموالهم يجبرون
على ذلك؛ لأن في ذلك إحياء السنن الظاهرة فلا رخصة في تركها، وإن وجد متبرع بالإمامة
والآذان، وإلا فعليهم استئجارهما، وقيل ذلك في بيت المال كبناء المساجد.

وأما الجماعة فإن امتنعوا من الاجتماع، أجبروا على إحضار عدد يسقط به الطلب؛
وذلك ثلاثة، ولا يكتفي باثنين هنا، وإن كان أقل الجمع، إذ لا يقع بهما شهرة، فإن كانت
القرية من القرار وكثرة العدد بحيث يخاطبون بالجمعة تأكد الأمر؛ لكونها واجبة وحضورها
واجب، ويطلب منهم عدد تقوم به الجمعة والمسجد والإمام والمؤذن.^(١)

دليلها :

١- عن أبي سعيد الخدري - τ - أنه سمع النبي ρ يقول " صلاة الجماعة تفضل
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ".

٢ وعن ابن عمر - رضى الله عنها - أن رسول الله ρ قال " صلاة الجماعة تفضل
على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة "

ولا تنافي بين الحديثين؛ لأن الأول في حق من صلى في غير المسجد، والثاني في
حق من صلى في المسجد، أو أن الأول فيمن قربت داره من المسجد، والثاني فيمن بعدت

(١) يراجع مواهب الجليل ج ٢ ص ٨٢.

داره عنه، وقيل: إن ذكر القليل لا ينافي الكثير وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، واختاره الشوكاني.^(١)

وجه الدلالة من الحديثين: أن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ولو كانت صلاة الفرد غير مجزئة لما كانت لها فضيلة أصلاً.

واستدل القائلون بالوجوب من السنة بما يلي:

١- بما روى عن أبي هريرة - ط - أن رسول الله ﷺ قال "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".^(٢) متفق عليه.

وجه الدلالة أن الرسول ﷺ تواعد المتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا دليل على وجوبها.

٢- وبما روى عن عمرو بن أم مكتوم - ط - قال "قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل يجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟"، قال أسمع النداء؟، قال نعم، قال ما أجد لك رخصة".^(٣) رواه أحمد وأبو داود

فضلها.

لصلاة الجماعة فضل كبير وأجر عظيم، ودليل ذلك

قوله ﷺ "صلاة الجمعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".

وقوله ﷺ: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا

(١) يراجع فتح الباري ج ٢ ص ١٥٥، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٢٧، وسبل السلام ج ٢ ص ٣٠.

(٢) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٢ ص ١٤٨، وسبل السلام ج ٢ ص ٣١.

(٣) يراجع نيل الأوطار ج ٣ ص ١٢٥.

الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تنزل الملائكة تسمى عليه مادام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة".^(١)

قال القرافي: لا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء، وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سبباً للإعادة؛ أي لم يرد طلب الإعادة لإدراك الأفضل بعد فعلها مع من هو دونه.

ويحصل فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام، وحد إدراك الركعة أن يمكّن يديه من ركبتيه، أو مما قاربهما قبل رفع الإمام.

قال ابن عرفة ولا يثبت حكم الجماعة بأقل من إدراك ركعة.^(٢)

واستحب الإمام مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها، فإن دخل مع الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير فعليه أن يقضى هذه الركعة وصلاته صحيحة.

وقال ابن جزى من ركع فمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة عند الأربعة، فإن شك هل رفع الإمام رأسه أم لا لم يعتد بتلك الركعة، ولا يعتد بإدراك السجود.^(٣)

وعلى هذا ففضل الجماعة لا يثبت إلا بركعة لا بأقل منها، فإن أدركها ثبت فضل الجماعة، وترتب عليه أن لا يقتدى به ولا يعيد في جماعة، وعليه سجود سهو إمامه، وتسليمه عليه، أو على من على يساره.

وقال ابن يونس وابن رشد: يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام.^(٤)

(١) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٢ ص ١٥٤.

(٢) يراجع التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج ٢ ص ٨٢.

(٣) يراجع القوانين الفقهية ص ٧٠.

(٤) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٠.

ومن وجد الإمام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير، فعليه أن يتم الفرض الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء بشرط أن تكون الصلاة مما تعاد.

انعقاد الجماعة.

تتعد الجماعة باثنين فأكثر لقول النبي ﷺ: "الإثنان فما فوقهما جماعة".^(١) رواه ابن ماجه.

فقد سمي النبي ﷺ الاثنين مطلقا جماعة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما".^(٢)

ولفعله ﷺ فقد أمّ حذيفة مرة، وابن مسعود مرة.

ولأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان سواء كان الواحد رجلا أو امرأة، فلو أمّ الرجل عبده، أو زوجته أدرك فضل الجماعة.

ما يندب لمن لم يحصل فضل الجماعة

يندب لمن لم يحصل فضل الجماعة؛ كمن صلى منفرداً أو مأموماً أو مع جماعة ولم يدرك ركعة على الرأي المشهور، أن يعيد صلاته مأموماً مع جماعة مفوضاً أمره إلى الله في قبول أيهما شاء لفرضه، فإن أعادها مع واحد لا يصح على الراجح إلا إذا أعادها مع إمام راتب فيصح؛ لأن الإمام الراتب كالجماعة.

وقال الشيخ خليل يعيدها مع الواحد وتكون جماع، وهذا خلاف الراجح.

وعلى هذا، فإن أعادها مع الواحد غير الإمام الراتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على

رأى الشيخ خليل، وأما على الراجح فلهما الإعادة.^(١)

(١) ينظر سنن ابن ماجه ج ١ ص ٣٧٧ (حديث ٩٧٢)، مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٢٥٤.

(٢) رواه ابن ماجه في باب من أحق بالإمامة من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ج ١ ص ٣٧٩ (حديث

فإن أعاد المعيد لفضل الجماعة وصلى إماماً بطلت صلاة المقتدي به؛ لأن صلاة المعيد تشبه النفل ولا يصح فرض خلف شبه نفل.

هذا لمن لم يحصل فضل الجماعة في غير المساجد الثلاثة^(٢)، أما من صلى في أحد المساجد الثلاثة فلا يعيدها في غيرها جماعة، ومن صلى في غيرها منفرداً فإنه يعيد فيها ولو منفرداً، ومن صلى في غير أحد المساجد الثلاثة جماعة أعاد بها جماعة لا منفرداً^(٣)؛ لأن الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها.

الفرائض التي لا تعاد لفضل الجماعة:

من الفرائض التي لا تعاد لفضل الجماعة:

١ - **المغرب** فمن صلاها منفرداً أو إماماً لصبي فلا يعيدها لفضل الجماعة؛ لأنها تصير مع الأولى شفعا، فتتقي حكمة مشروعيتها ثلاثاً؛ إذ هي وتر صلاة النهار، ولأنها تستلزم النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع.

فإن شرع في صلاة المغرب ناسياً أنه صلاها منفرداً، ثم تذكر أنه صلاها منفرداً فيما أن يكون عقد ركعة أولاً

فإن عقد منها ركعة بأن رفع رأسه من الركوع معتدلاً مطمئناً فيندب له أن يشفع مع الإمام ويسلم قبله، ويخرج من الصلاة بهيئة الذي أصابه الرعاف في الصلاة؛ لئلا يطعن في حق الإمام وتصير نافلة.

وإن لم يعقد ركعة قطع صلاته وجوباً وخرج واضعاً يده على أنفه بهيئة الذي أصابه الرعاف في الصلاة.

وإن أتم المغرب سهواً مع الإمام، وتذكر أنه صلاها منفرداً قبل سلام الإمام أو بعد السلام، فإما أن يكون بقرب أو لا:

(١) الشرح الكبير ج ١ ص ٣٢١، والشرح الصغير ج ١ ص ٤٢٨، جواهر الإكليل ج ١ ص ٧٦.

(٢) المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

(٣) الشرح الصغير ج ١ ص ٤٢٨.

فإن كان بقرب ولم يخرج من المسجد أتى بركعة رابعة وجوباً، ويسجد بعد السلام إن كان تذكره بعد السلام، أما قبله فلا سجود عليه، وإن كان يبعد بأن خرج من المسجد فلا شيء عليه.

٢- العشاء بعد الوتر

فإن صلى العشاء منفرداً أو إماماً لصبي وصلى الوتر، وأراد إعادتها لفضل الجماعة، فلا تعاد، أما قبل الوتر فتعاد؛ لأنه إن أعاد العشاء جماعة بعد الوتر، ثم أعاد الوتر كان مخالفاً لقول الرسول ρ " لا وتران في ليلة ".^(١)

وإن أعاد العشاء جماعة ولم يعد الوتر كان مخالفاً لقول الرسول ρ " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ".^(٢)

وعند أبي حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب.^(٣)

وأما عند الشافعية فإنه يسن إعادة الصلوات كلها لفضل ثواب الجماعة.^(٤)

أعذار ترك الجماعة.

من ترك صلاة الجماعة كان مسيئاً على قول من قال: إنها سنة، أو عاصياً على قول من قال: إنها فرض إلا أن يكون معذوراً بالتخلف عنها فلا يكون مسيئاً ولا عاصياً.

لما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي ρ قال " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ".^(٥) رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم.

والعذر نوعان: عام، وخاص:

(١) سنن الترمذي ج ٢ ص ٣٣٦، وسنن النسائي ج ٣ ص ٢٢٩، وسنن أبي داود (١٤٣٩).

(٢) سنن الترمذي ج ٢ ص ٣٠٠.

(٣) الشرح الكبير على المقنع بهامش المغنى ج ٢ ص ٧.

(٤) مغنى المحتاج ج ١ ص ٣١٩، ٣٢٠.

(٥) سبل السلام ج ٢ ص ٣٢.

فالعذر العام: المطر الشديد، أو الريح العاصف بالليل، أو الخوف العام من متغلب غير مأمون على النفس أو المال.

ودليل جواز ترك الجماعة لهذه الأعذار

ما روى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ أنه كان يأمر المنادى، فينادى بالصلاة، ينادى صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر^(١). متفق عليه.

وما روى عن جابر قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفرنا فمطرنا فقال "لْيُصَلَّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ"^(٢). رواه أحمد ومسلم و أبوداود والترمذي وصححه.

وما روى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - "أن رسول الله ﷺ كان يأمر مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرِّيحِ، أَلَّا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ"^(٣).

وحديث ابن عباس السابق أخرجه أبوداود بزيادة قالوا وما العذر، قال " الخوف والمرض".

وأما العذر الخاص فالمرض أو التمرض، أو غلبة الجوع فيبدأ بالطعام أو يدافع الأخبثين، أو يخاف على نفسه أو ماله من سلطان، أو من غريم وهو معسر أو من القصاص وهو يرجو العفو، فهذا وما أشبهه عذر في ترك الجماعة؛ لما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت سمعت النبي ﷺ يقول " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين"^(٤). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

(١) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٥٥.

(٢) سنن الترمذي ج ٢ ص ٢٦٣، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٥٦.

(٣) الموطأ ج ١ ص ٧٣، ومسند الإمام الشافعي ج ١ ص ١٢٤، ١٢٥، وفتح الباري ج ٢ ص ١٨٤.

(٤) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٥٦.

وما روى عن أبي هريرة - τ - قال قال رسول الله ρ " لا يصلى أحدكم وهو يدافع الأخبثين".^(١)

وما روى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال قال النبي ρ "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه"، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.^(٢)

وما روى عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبي ρ أنه قال "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء".^(٣)

ثانياً أحكام الإمامة

لغة مطلق التقدم.

واصطلاحاً أن يتبع مصل آخر في جزء من صلاته غير تابع غيره فيه^(٤)، أو صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعاً لا تابعاً.

شروط الإمامة

١ - الإسلام فلا تصح الصلاة خلف كافر، فإن صلى خلف إمام يظنه مسلماً فظهر أنه كافر ففيه أقوال ثلاثة

الأول يعيد مطلقاً.

الثاني لا يعيد ما جهر فيه الإمام، ويعيد ما أسر فيه.

الثالث إن كان آمناً واستمر على إسلامه بحيث طالّت مدة صلاته إماماً بالناس لم

يعد.

(١) صحيح ابن حبان رقم ٢٠٧٢.

(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٢ ص ١٨٧.

(٣) فتح الباري ج ٢ ص ١٨٦.

(٤) مواهب الجليل ج ٢ ص ٩٥، وحاشية الصفتي ص ١٣٥.

وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها، وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه، إذا تحقق منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد.

لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته؛ لأننا نقول إسلامه أمر حكمي^(١)، ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلوات.^(٢)

٢- الذكورة فلا تصح إمامة المرأة ولو لنساء مثلها ومن صلى خلفها أعاد صلاته، وإن خرج الوقت، وكذلك الخنثى المشكل، أما صلاتهما فصحيحة ولو نوي الإمامة، خلافاً للشافعية؛ فقد أجازوا إمامة المرأة لنساء مثلها.^(٣)

هذا ولا ينافي صحة الاقتداء بالملك؛ لأن وصف الملكية أشرف من وصف الذكورة، وقد صلى النبي ﷺ خلف جبريل صبيحة الإسراء وهو المعتمد.

فإن قيل: ما وقع للنبي ﷺ من صلاة جبريل به صبيحة الإسراء فهو خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أو أنها صورة إمامة للتعليم.

فيقال الأصل عدم الخصوصية.

فإن قيل صلاة الملائكة نفل وصلاة الآدمي فرض، ولا يصح فرض خلف نفل.

فيقال لا نسلم ذلك؛ لأنهم مكلفون ومخاطبون بشرعه صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا أن صلاتهم نفل فمحل عدم صحة الفرض خلف النفل في الآدميين والجن لا في الملائكة. وكما يصح الاقتداء بالملك تصح الصلاة خلف ذكور الجن؛ لأن لهم مالنا وعليهم ما علينا.^(٤)

(١) إسلامه أمر حكمي يعني ليس إسلامه حقيقة وإنما فائدته إجراء أحكام المرتد عليه بعد، تقريرات الشيخ عليش على هامش حاشية الدسوقي ص ٣٢٥.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٥، والشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٤٣٣، والقوانين الفقهية ص ٦٧، ومواهب الجليل ج ٢ ص ٩٢.

(٣) مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٣٨.

(٤) حاشية الصفاتي ص ١٣٥، وبلغة السالك ج ١ ص ٤٣٣، ٤٣٤، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٦.

٣- العقل فلا تصح الصلاة خلف مجنون، وإن كان لا يفيق أحياناً، وعلى من أئتم به أن يعيد أبداً، وإن كان يفيق أحياناً وأمّ حال إفاقته صحت الصلاة خلفه، وهو المعتمد خلافاً لقول الأجهوري؛ فقد قال: بعدم صحة الصلاة خلف المجنون مطلقاً يفيق أو لا يفيق وهو ضعيف.

وفي عدّ الإسلام والعقل من شروط الإمامة مسامحة إذ هما شرطان في الصلاة مطلقاً، وليس خاصين بالإمام، ولا يُعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصاً بذلك الشيء، والذي سهل التسامح أنهما هناك اعتبرا شرطاً للصلاة، وهنا اعتبرا شرطاً للإمام.

٤- البلوغ فلا يؤم الصبي رجلاً ولا نساء في فرض ولا نفل، وقيل تصح إمامته في النافلة وإن لم تجزأ ابتداءً؛ أي يكره؛ لأنه ربما صلى بلا وضوء لكونه لا حرج عليه، وأما إمامته لصبيان مثله ف جائزة مطلقاً.

٥- العدالة فلا تصح إمامه الفاسق بالاعتقاد كحروي^(١)، وقدري^(٢)، ومن صلى خلفه أعاد في الوقت الاختياري.

واختلف في إمامة الفاسق بالجوارح على أقوال المشهور إعادة من صلى خلفه أبداً. وقال الأبهري: إن كان فسقه مجمعاً عليه كالزنا فمن صلى خلفه أعاد أبداً، وإن كان بتأويل أعاد في الوقت.

وقال اللخمي إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا والغصب أجزأته، وإن كان يتعلق بها كالطهارة لا تجزئ وعليه أن يعيد.

وقال ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبداً، إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة عليه، إلا أن يكون سكراناً حينئذ فعليه الإعادة.^(١)

(١) الحرورية قوم خرجوا على علي - ع - بحروراء - قرية من قرى الكوفة على بعد ميلين منها - عابوا عليه في التحكيم وكفروه بالذنب.

حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٧، بلغة السالك ج ١ ص ٤٣٩.

(٢) هو المعتزلي.

والمعتمد في المذهب صحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة إن كان فسقه غير متعلق بالصلاة كالزنا وشرب الخمر لقول الرسول ﷺ "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برّاً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّاً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر". (٢)

وقوله ﷺ "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله" أخرجه الدارقطني. (٣)

وكان ابن عمر و أنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين يصلوا خلف الحجاج مع أنه أفسق أهل زمانه. (٤)

فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وعلى هذا فالعدالة شرط كمال في الإمام لا شرط وجوب.

٦- العلم بما تصح الصلاة به من فقه وقراءة أما الجاهل بأحكام الصلاة فلا تجوز إمامته، وكذلك الجاهل بقراءة الفاتحة إلا أن يكون أمياً أمّ أميين مثله، وتغذر عليهم التعلم أو الائتمام بمن يحسن الفاتحة.

أما الذي يلحن في قراءته ففي صحة صلاته وصلاة من خلفه وعدمها أقوال الأول تبطل صلاته وصلاة من خلفه سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها، وسواء غيّر المعنى أو لا، ذكره ابن يونس عن القابسي وقال: هو الصحيح. الثاني تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن كان لحنه في الفاتحة، وإن كان لحنه في غيرها صحت الصلاة، وهو قول ابن اللباد، وابن أبي زيد، وابن شبلون.

(١) القوانين الفقهية ص ٦٧، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٦، ٣٢٧، ومواهب الجليل ج ٢ ص ٩٢.

(٢) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٦٢.

(٣) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٦٣.

(٤) حاشية الصفتي ص ١٤٤، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٦٣.

الثالث تبطل الصلاة إن كان لحنه يغير المعنى ككسر إياك، وضم تاء أنعمت، وإن لم يغير المعنى صحت، وهو قول ابن القصار والقاضي عبدالوهاب.

الرابع: الصلاة خلفه مكروهة ابتداء فإن وقعت لم تجب الإعادة، وهو قول ابن حبيب. وقال ابن رشد إنه أصح الأقوال.

الخامس إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمَّ مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي.

السادس الصلاة خلفه جائزة ابتداء، وهذا القول حكاه اللخمي وأكره المازري، وهو أضعف الأقوال.^(١)

والحاصل إن كان من يلحق عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهياً صحت باتفاق، وإن كان عاجزاً لا يقبل التعليم صحت، وإن كان عاجزاً لضيق الوقت أو لعدم من يُعَلِّمه؛ فإن كان مع وجود من يأتّم به فصلاته وصلاة من خلفه باطلة. فإذا لم يجد فصلاتها صحيحة إن كان مثله، فإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته أو صوابه أكثر من صواب إمامه ففيه خلاف، والمعتمد الصحة ما لم يعتمد اللحن.^(٢)

ويلحق به من لا يميز بين الظاء والضاد، ومن يقلب الحاء المهملة هاء، أو الراء لاماً، أو الضاد دالاً كبعض الأعاجم فالإقتداء به صحيح إن لم يعتمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها وإلا فلا يصح.

٧- القدرة على توفية الأركان الأربع فإن عجز عنها أو عن ركن منها سواء كان قولياً كالفاتحة، أو فعلياً كالركوع فلا تصح الصلاة خلفه إلا أن يساويه المأموم في العجز فتصح صلاته خلفه كالأخرس يصلى بمثله.

(١) مواهب الجليل ج ٢ ص ١٠٢، ١٠١، حاشية الرهوني ج ٢ ص ٩٥، بلغة السالك ج ١ ص ٤٣٧، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٢٩، حاشية الصفطي ص ١٣٥.

أما من فرضه الإيماء من قيام، أو جلوس، أو اضطجاع إذا ائتم بمثله فلا تصح صلاته على المشهور، ومقابله صحة اقتداء المومئ بالمومئ قاله ابن رشد و المازري.

٨- أن يكون غير مأوم فالصلاة خلف المأوم لا تصح، وله صور

الأولى أن يكون مسبقاً وقام ليقضى فجاءه من ائتم به.

الثانية أن يكون صلى تلك الصلاة مأوماً ثم ابتداءً، ولا فرق بين الإمام والمأوم في

الصورتين.

الثالثة أن يقتدى به من يعتقد أنه إمام وهو مأوم فصلاة المومئ باطلة في الصور

كلها. (١).

أما من أدرك مع الجماعة أقل من ركعة فتصح صلاته إن نوى خلفه شخص، وينوى

الإمامة بعد أن كان نوى المأومية.

وقال ابن حبيب في إمام يصلى يقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بإمام فجهل

فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته؛ لأنه كان مأوماً، وأعاد من وراءه أبداً لا إمام لهم. (٢)

٩- أن يكون غير متعمد الحدث فلا تصح الصلاة خلف متعمد الحدث فيها، فإذا

صلى المحدث بجماعة ولم يعلم بحدثه ثم تذكر وهو في الصلاة ولم يعمل بهم عملاً

استخلف.

فإن لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة، فصلاة من خلفه تامة ويعيد هو وحده، وإن صلى

بهم ذاكراً للجنابة أو تذكر وهو في الصلاة فتمادى بهم جاهلاً أو مستحياً فصلاتهم كلها

فاسدة ويجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده، وهو معلوم مذهب مالك وأصحابه.

وقال أشهب وابن عبد الحكم صلواتهم جائزة ولا إعادة عليهم.

(١) مواهب الجليل ج ٢ ص ٩٥.

(٢) التاج والإكليل ج ٢ ص ٩٥.

وإن غلبه الحدث في الصلاة ولم يعمل بالجماعة عملاً من أعمال الصلاة صحت للمأموم دون الإمام.

وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه.

أما إن علم المأموم بحدث إمامه قبل دخوله معه في الصلاة ودخل معه ولو ناسياً واستمر معه بطلت عليهم، وإن دخل معه وعلم بحدثه في الصلاة وفارقه وصلى لنفسه منفرداً أو مستخلفاً فتصح الصلاة للمأمومين.

ويشترط في إمام الجمعة زيادة على ما سبق الحرية، والإقامة ببلد الجمعة على ما يأتي بيانه في باب الجمعة.

من تكره إمامته:

من تكره إمامته ينقسم إلى قسمين:

قسم تكره إمامته مطلقاً أى سواء كان إماماً راتباً أو لم يكن إماماً، ويشمل:

١ - البدوي أعربياً كان أو أعجمياً، فتكره إمامته للحضري ولو في السفر، ولو كان الأعربي أكثر قرآناً أو أحكم قراءة، وعلة الكراهة

قيل: لجهله بالسنن، وقيل: لنقض فرض الجمعة وفضل الجماعة.

وقيل: ما عنده من الجفاء والغلظة والإمام شافع، والشافع ذو لين ورحمة، وإن لم يكن إماماً لمثله فلا كراهة.

٢ - ذو السلس وذو القروح وصاحب السلس من يخرج منه البول ونحوه بغير اختيار، ولا يستطيع حبسه.

أما صاحب القروح فهو من به جروح يسيل منها دم ونحوه، فتكره إمامتهما لسليم من السلس والقروح، ومثلهما كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم منها لا لمثله.

٣ - الأغلف: وهو الذى لم يختتن، فتكره إمامته مطلقاً وهو الراجح.

وقيل تكره إن كان غير راتب.

٤- المكروه من الجماعة أى يكرهه أقل الجماعة غير ذى الفضل منهم، فإن كرهه الكل أو الجل أو ذو الفضل منهم وإن قل فإمامته محرمة لقول الرسول p " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم؛ العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".^(١)

وعن الحسن قال سمعت أنس بن مالك يقول لعن رسول الله p ثلاثة " رجل أمّ قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حيي على الفلاح ثم لم يجب ".^(٢)

وقد روى أن عمر بن الخطاب - τ - " قال لأن أقرب فتضرب عنقى إلى أن تتغير نفسى أحب إلى من أن أؤمّ قوما وهم لى كارهون".^(٣)

٥- الأقطع والأشل فتكره إمامتهما ولو لمثلتهما، ومحل الكراهة حيث لا يستطيعان وضع العضو المقطوع أو الأشل على الأرض وإلا فلا كراهة، والمعتمد عدم الكراهة مطلقاً. قال المازري والباقي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد، وعلل المازري الجواز بأنه عضو لا يمنع من فروض الصلاة فجازت الإمامة.^(٤)

وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماماً راتباً، ولا تكره إن لم يكن راتباً ويشمل:

١- مجهول الحال والنسب

ومجهول الحال من لم تعرف عدالته ولا فسقه، ومجهول النسب من لم يعرف أبوه كلقيط لا غريب؛ لأن الناس مأمونون على أنسابهم، فيكره الاقتداء بهما إلا أن يكون راتبين فلا كراهة، وهو المعتمد.

(١) سنن الترمذي ج ٢ ص ١٩٣.

(٢) سنن الترمذي ج ٢ ص ١٩١.

(٣) مواهب الجليل ج ٢ ص ١٠٤.

(٤) التاج والإكليل ج ٢ ص ١٠٥.

٢- الخصى

وهو من قطع ذكره دون أنثيه أو العكس، أو كان مقطوعهما وهو المجهول، فيكره أن يكون إماماً راتباً في الحضر لا السفر.

٣- المأبون

وهو الذى يتكسر في كلامه كالنساء، أو مشته فعل الفاحشة به لداء بدبره ولم تفعل به، أو من فعلت به وتاب، فإن كان صالح حال في نفسه فيكره أن يكون إماماً راتباً، أما من يؤتى في دبره فهو أرذل الفاسقين، والصلاة خلفه باطلة.

مواضع تكره فيها الصلاة:

١- الصلاة بين الأساطين

الأساطين جمع أسطوانة وهي الأعمدة فيكره أن تكون الأعمدة عن يمين ويسار المصلّى، وعلة الكراهة أن هذا المكان معد لوضع النعال، فلا يخلو عن النجاسة الساقطة منها؛ ولأنه محل الشياطين، فيطلب التباعد عنه.

فعن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطربنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك - ر: - " كنا نتقى هذا على عهد رسول م " (١) رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وعن معاوية بن قره عن أبيه قال "كنا ننهي أن نَصَفَ بين السواري على عهد رسول الله م ونطرد عنها طرداً". (٢)

قال ابن العربي علة الكراهة قطع الصفوف هذا عند السعة، أما عند ضيق المسجد فلا خلاف في جواز الصلاة بينهما.

(١) سنن الترمذي ج ١ ص ٤٣٣، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٦٣، والمستدرک ج ١ ص ٢١٨، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٩٢.

وقيل: محل الكراهة في حال السعة بالنسبة للجماعة، أما الواحد أو الإمام فلا بأس أن يصلى بينها، وقد صلى النبي p في الكعبة بين سوايها.^(١)

٢- الصلاة أمام الإمام: يكره أن يتقدم المأموم على الإمام لغير ضرورة؛ لأن سنة الإمام التقدم وسنة المأموم التأخر، وإن حدث وتقدم المأمومين على الإمام لا إعادة عليهم على المعتمد، فإن كان هناك ضرورة فلا كراهة.

وقيل وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة عكس للسنة فتبطل الصلاة، وهو ضعيف.

٣- صلاة الرجل بين النساء والعكس

يكره للرجل أن يصلى بين صفوف النساء أو محاذياً لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره وأولى بالكراهة إذا صلى الرجل خلفهن.

وكذا يكره للمرأة أن تكون بين صفوف الرجال أو محاذية لهم ولو كان الرجال محارم.

٤- تنفل الإمام في المحراب

يكره للإمام أن يتنفل في المحراب؛ لأنه موضع فضيلة، وإنما يستحقها بمرتبة الإمامة، فإذا انقضت صار كالمعزول عنها، وقيل لأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة فرض فيقتدى به.

وقيل ليراه من لا يسمع تسليمه فيعلم انقضاء الصلاة.

وكما يكره تنفله في المحراب يكره أن يجلس فيه على هيئة الصلاة، وحتى يخرج من الكراهة عليه أن يغير الهيئة التي كان عليها في صلاته لفعل النبي p ؛ فعن سمرة بن جندب قال "كان النبي p إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه".^(٢)

(١) مواهب الجليل ج ٢ ص ١٠٦، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) فتح الباري ج ٢ ص ٣٨٨.

ومن السنة جلوس الإمام في مصلاه الذى صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة، لا ما يراه بعض الأئمة المتشددون في الدين من القيام بمجرد فراغه من الصلاة وجعله من الدين فهو بهذا قد فاتته خيران.

الأول استغفار الملائكة مادام في مصلاه الذى صلى فيه مالم يحدث يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؛ فقد روى عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ "لا يزال أحدكم في صلاة مادام ينتظرها ولا تزل الملائكة تصلى على أحدكم مادام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث".^(١)

الثاني مخالفته لسنة رسول الله ﷺ التي نص عليها في الحديث؛ حيث قال "كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه". فلم يذكر في الحديث القيام بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، ولو قام لأخبر الصحابة بذلك.

٥ - اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها

كأن يكون الإمام أعلى السفينة والمأمومون أسفلها، وعلّة الكراهة عدم تمكن المأمومين من رؤية الإمام، وقد تدور السفينة فيختل عليهم أمر الصلاة، أما لو كان الإمام بأسفل السفينة والمأمومين بأعلاها فلا كراهة في ذلك لإمكانهم ضبط أفعال الإمام قال في المدونة وإن صلى الإمام في السفينة أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم، ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل، لكن يصلون الذين فوق بإمام والذين أسفل بإمام.^(٢)

٦ - إعادة الجماعة في المسجد

(١) سنن الترمذى ج ٢ ص ١٥١.

(٢) مواهب الجليل ج ٢ ص ١٠٦.

المسجد إما أن يكون له إمام راتب أو لا ، فإن لم يكن له إمام راتب فإعادة الجماعة فيها جائزة ولا كراهة.

وإن كان للمسجد إمام راتب فيكره إعادة الجماعة في غير فسحة المسجد قبل الإمام وبعده، أما معه فيحرم؛ فمن فاتته الجماعة صلى منفرداً لئلا يقضى إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام، وذهب إلى هذا أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي^(١). وقال أحمد لا كراهة في إعادة الجماعة في المسجد سواء كان الإمام راتباً أو غير راتب؛ لقول الرسول ρ " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " ^(٢)، وفي رواية " بسبع وعشرين درجة ".

ومحل النهي المذكور في القول الأول قبل الإمام وبعده إذا صلى الإمام الراتب في الوقت المعلوم له، فلو قدم عن وقته وأتت جماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة من غير كراهة، أو أخر عن وقته فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة^(٣).

أشخاص تجوز إمامتهم ولكن خلاف الأولى:

١ - الأعمى

جاز بمعنى خلاف الأولى إمامة أعمى، إذ الاقتداء بالبصير المساوي له في الفضل أولى؛ لأنه أبعد عن النجاسة، أو أشد تحفظاً منها، ويرى الإشارة لإصلاح الصلاة. وقيل إن إمامة الأعمى المساوي الفضل للبصير أفضل؛ لأنه أخشع لبعده عن الاشتغال.

وقيل هما سيان، فقد استتاب النبي ρ ابن أم مكتوم على المدينة في بعض غزواته بضع عشرة مرة يؤم الناس، وقال مالك لا بأس باتخاذ الأعمى إماماً راتباً^(١).

(١) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٤٤٢، وبدائع الصنائع ج ١ ص ٣٧٩، ٣٨٠، ومغنى المحتاج ص ٣٢٠.

(٢) المغنى والشرح الكبير ج ٢ ص ١٠، ١٢.

(٣) بلغة السالك ج ١ ص ٤٤٣.

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - " أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى " (٢) رواه أبو داود.

٢ - المخالف في الفروع

نقل المازري الإجماع على صحة الاقتداء بالمخالف في الفروع الظنية. (٣)
فلو اقتدى مالكي بشافعي وحنفي جاز، وإن علم أنه مسح بعض الرأس أو لم يتدلك في الغسل، أو مس ذكره؛ لأن ما كان شرطاً في صحة الصلاة - أي خارجاً عن ماهية الصلاة - فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وأما ما كان شرطاً في صحة الاقتداء - أي ركناً داخلياً فيها - فالعبرة فيه بنية المأموم.

فمثلاً لو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى أن السلام ركن، ولا الرفع من الركوع ركن، فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي، وإن ترك الإمام الحنفي الرفع من الركوع كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة، ولو فعل المأموم ذلك.

٣ - الألف

وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحرف أصلاً أو ينطق به متغيراً كأن يجعل اللام ثاء أو تاء، أو يجعل الراء لاماً، أو غير ذلك، فإمامته جائزة من غير كراهة وهو الراجح.
وقال ابن رشد إن كان هناك مرضى غيره، فتركه إمامته ولا إعادة على من انتم به.

٤ - المحدود

سواء كان محدوداً في قذف أو شرب أو غيرهما إن حسنت حالته وتاب بناء على أن الحدود زواجر، أما على أنها جواهر وهو الصحيح فيكفي أن يكون حسن الحال.

(١) التاج والإكليل ج ١ ص ١١٣، حاشية الصفطي ص ١٣٧.

(٢) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٦٠.

(٣) مواهب الجليل ج ١ ص ١١٤.

أما لو فعل ما يوجب الحد ولم يحد بالفعل، فإن سقط عنه الحد بعفو من صاحب الحق، أو بإتيان الإمام طائعاً إن كان محارباً فيجوز الاقتداء به إن حسنت حالته، وإلا فلا يجوز الاقتداء به.

٥ - العَنِين

وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع، أو من لا ينتشر ذكره. قال ابن الماجشون لا بأس بإمامة العنين.^(١)

٦ - المجنوم

تجوز إمامة من به جذام مالم يضر بالناس؛ أى يؤذيهم، فإن خيف منه الضرر فيجب اجتنابه ولو جبراً.

أمور جائزة يتوهم عدم جوازها:

الاسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة بدون هرولة؛ لأنها تذهب الخشوع، فالهرولة مكروهة ولو خاف فوات إدراك الجماعة، أما إن خاف فوات الوقت فتكون واجبة. صلاة المنفرد خلف الصف إن تعسر عليه الدخول في الصف، فإن كان هناك فرجة وصلّى خلف الصف، فقد أساء ولا إعادة عليه على المشهور، ويحصل له فضل الجماعة، وإن صلى خلف الصف منفرداً فلا يجذب إليه ولا يطيعه المجذوب؛ لأن كلا من الجذب والإطاعة مكروه.

قتل العقرب والحية والفأرة في المسجد سواء أَراده الشخص أو لا، وسواء كان في صلاة أو لا؛ لأن هذه الأشياء مؤذية، مع التحفظ من تقذير المسجد بقدر الإمكان. إحضار الصبي الذي لا يعي، أو يعي ولكن ينكف عن العبث بمجرد النهي، وإلا منع إحضاره إلى المسجد.

(١) التاج والإكليل ج ٢ ص ١١٤.

خروج المرأة التي لا حاجة للرجال فيها إلى المسجد لصلاة الجماعة وصلاة العيد والاستسقاء وجنازة القريب والبعيد، وكذلك الشابة غير المفتنة فيما عدا جنازة البعيد، ولا يقضى على زوجها بالخروج إذا طلبته، أما من يخشى منها الفتنة فلا يجوز لها الخروج مطلقاً.

قال ابن رشد النساء أربع عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء وللعبيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها.

ومتجالة لم تنقطع حالة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها؛ أى يكره لها ذلك.

وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء، ولا لمجالس ذكر أو علم.

وشابة فارهة في الشباب والنجابة، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلاً.^(١)

فصل المأموم عن إمامه بما لا يمنع من رؤية أفعال الإمام أو سماعه؛ كنهر صغير أو طريق أو زرع.

اتخاذ مسمع ليسمع المأمومين فعل الإمام وذلك برفع صوته بالتكبير والتحميد والسلام، والاقتراء يكون بالإمام لا بالمسمع، والأفضل رفع الإمام صوته حتى يسمع المأمومين ويستغنى عن المسمع.

الاقتراء برؤية الإمام أو المأموم وإن كان بداره والإمام في المسجد؛ لشموله على مراتب الاقتداء وهي الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم، والاقتراء بالإمام بسبب سماع الإمام أو المسمع.

(١) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٣٥، وبلغه السالك ج ١ ص ٤٤٧.

قال مالك لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا رأوا عمل الإمام والناس، أو سمعوا التكبير فيكبروا ويركعوا بركوعه ويسجدوا بسجوده فذلك جائز، وقد صلى أزواج النبي ρ في حجرهم بصلاة الإمام.^(١)

وقال اللخمي إذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة المسجد جاز ذلك إذا كان إمام المسجد في قبلتهم يسمعون ويرونه، ويكره إذا كان بعيداً يرونه ولا يسمعون؛ لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعون ولا يرونه لحائل بينهم؛ لأنهم لا يدرون ما يحدث عليه، وقد يذهب عليهم علم الركعة التي هو فيها وبهذا تعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الإذن الشامل للكره.^(٢)

علو المأموم على إمامه ولو بسطح في غير الجمعة؛ لأن الأصل في منع العلو خيفة الرياء والكبر، والمأموم لا يداخله رياء ولا كبر أما علو الإمام على مأمومه فإن كان يسيراً كشبر وزراع، أو لضرورة، أو لقصد تعليم المأموم فجائز أيضاً، وإن كان علوه كثيراً فيكره.

أما إن قصد الإمام أو المأموم بالعلو الكبر فالصلاة باطلة.

شروط الاقتداء :

يشترط للاقتداء بالإمام شروط هي -

١ - النية

وهي أن ينوى المأموم الاقتداء بالإمام، أو أن ينوى الصلاة في جماعة حتى يتميز عن الفرد، وقد ذكر في باب الصلاة أن النية من الفرائض، والظاهر أنه تنويع للعبارة، وأن الصلاة لا تصح بدونها سواء جعلت فرضاً أو شرطاً.

(١) التاج والإكليل ج ١ ص ١٠٦.

(٢) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٣٨.

ويكفي النية الحكمية كانتظار المأموم إمامه بالإحرام، ولو سُئل حينئذ عن سبب الانتظار؛ لأجاب بأنه مؤتم، ولا يشترط معرفة عين الإمام، فإن رآه وعلم أنه فلان فتبين أنه غيره فلا ضرر؛ فلو أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت صلاته؛ لعدم نيته الاقتداء أولاً.

وكذلك لو أحرم في جماعة ثم انتقل يصلي منفرداً بطلت صلاته؛ لأن المأموم يلزمه نية الاقتداء أو المأمومية، أما الإمام فلا يلزمه نية الإمامة، إلا في أربع مسائل.

أ- صلاة الجمعة فيشترط فيها نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط صحة فيها، فلو لم ينو الإمام الإمامة بطلت الجمعة عليه وعلى المأمومين.

وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطاً في صحة الإمامة وفي صحة الاقتداء بذلك الإمام.

ب- صلاة الجمع والجمع تارة يكون جمع تقديم؛ كجمع العصر مع الظهر يوم عرفة، وجمع العشاء مع المغرب ليلة المطر، وجمع المسافر، وتارة يكون جمع تأخير كجمع المغرب مع العشاء ليلة المزدلفة.

والذي يشترط فيه نية الجماعة هو الجمع ليلة المطر فقط بأن يصلي المغرب ثم يصلي بعده العشاء لأجل المطر، وهنا لا بد من نية الإمامة ونية الجمع بين الصلاتين.

هذا ونية الجمع واجب غير شرط؛ فلا تبطل الصلاة بتركه، بخلاف نية الإمامة فواجب شرط؛ فلو تركها بطلت العشاء فقط لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، أما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل.

ج - صلاة الخوف وهي أن يخاف الإمام العدو فيقسم الجيش إلى طائفتين، ويصلي بكل طائفة ركعة في السفر وركعتين في الحضر، ويلزم الإمام فيها نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط فيها، فإن نوى منفرداً بطلت عليه وعليهم.

وقال الشيخ العدوى الصواب بطلانها على الطائفة الأولى فقط؛ لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهي صحيحة.^(١)

د - صلاة المستخلف وهو أن يحصل للإمام عذر في الصلاة فيستخلف من يتم بهم صلاتهم، فيجب على هذا المستخلف أن ينوي الإمامة بقلبه؛ لأنه صار إماماً بعد أن كان مأموماً.

٢ - المساواة

لابد وأن تتحقق المساواة في عين الصلاة وفي زمانها وفي صفتها أداء وقضاء، فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، ولا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه، ولا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد ولا عكسه، وكذلك الاقتداء بالمأموم الذي أدرك ركعة، بخلاف من أدرك دون ركعة فإنه يصح الاقتداء به.

أما النفل خلف الفرض فيصح؛ كركعتي ضحى خلف صبح بعد طلوع الشمس، أو أربع ركعات نفل خلف ظهر بناء على جواز النفل بأربع.

٣ - المتابعة للإمام

على المأموم أن يتابع إمامه في إحرامه وسلامه بأن يوقعهما بعد فراغ الإمام، فلو ساواه أو سبقه بطلت صلاته حتى لو ختم بعده، وأما إن ابتدأ بهما بعده وختم بعده أو معه صحت صلاته على القول الصحيح.

وإن ابتدأ بعده وختم قبله فلا تصح إلا أن يسلم أو يكبر للإحرام قبل إمامه سهواً، فيعيد بعده وتصح صلاته.

ويحرم على المأموم أن يسبق الإمام في غير الإحرام والسلام من سائر أركان الصلاة، وإن حصل لا تبطل صلاته، وأما مساواة المأموم للإمام في غير الإحرام والسلام فمكروه.

(١) بلغة السالك ج ١ ص ٤٥١، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٣٨.

وفي حالة سبقه للإمام في غير الإحرام والسلام فيؤمر وجوباً، وقيل استئناً بالعودة لما كان عليه إن علم أو ظن إدراكه فيه حتى يرفع برفعه أو يخفض بخفضه، فإن لم يظن إدراكه لا يؤمر بالعودة.

الأولى بالإمامة

إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح للإمامة فيندب:

تقديم السلطان على غيره من رعيته ما لم يطلبه، فإن طلبه وجب التقديم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم " لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِيمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ".^(١)

- **قرب المنزل**؛ لأنه أعرف بقبلة منزله، وأخبر بعورة بيته ما لم يأذن لغيره، فقد أخرج البخاري في باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم عن عتب بن مالك الأنصاري قال " استأذن النبي ﷺ فأذنت له، فقال أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا ".^(٢)

- **فالمستأجر** لأنه مالك المنفعة وأخبر بعورة المنزل ما لم يكن عبداً أو امرأة فيستخلف من يصلح للإمامة.

- **فالأب والعم** على الإبن وابن الأخ وإن كانا دونهما في العلم، والفضل وذلك عند المشاحة، أما عند التراضي فالأفضل أولى بالتقديم؛ فيقدم الإبن على الأب إن كان أفضل علماً، وكذلك ابن الأخ على العم.

- **فالنزاد في الفقه على غيره**؛ لأنه أدري بأحكام الصلاة، وإن كان غيره أعلى منه رتبة كعلماء الحديث والتفسير.

(١) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٥٧.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٢ ص ٢٠٢.

- فالزائد في الحديث - أى أوسع رواية وحفظاً -، وهو أفضل من زائد فقه؛ ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة.

- فالزائد في القراءة؛ أى أدرى بطرق القرآن، أو أكثر قرآناً، أو أشد اتقاناً، أو أقوى من غيره في مخارج الحروف؛ لقول الرسول ﷺ "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنأ".^(١) وقوله ﷺ: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته".^(٢)

- فالزائد في العبادة؛ أى أكثر من غيره في نوافل الخير؛ لأنه أقرب إلى الله من غيره.

- فالمسن في الإسلام؛ لأن أعماله تزيد بزيادة سنّه، ولحديث مالك بن الحويرث قال أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما".^(٣) رواه الجماعة.

- فذوا النسب؛ لأن شرفه يدل على صلاح دينه، وأولى إذا كان شريفاً من آل البيت فيقدم على غيره؛ لقوله ﷺ "قدموا قريشاً ولا تتقدموها، وتعلموا منها ولا تعالوها".^(٤)

- فجميل الخلق - بفتح الخاء وسكون اللام - وهو جميل الصورة؛ لأن العقل والخير قد يتبعانه غالباً، ولقول الرسول ﷺ فيما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس "اطلبوا الخير من حسان الوجوه".

وقوله ﷺ: "يؤمكم أحسنكم وجهاً، فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقاً".^(٥)
وما أحسن قول بعضهم

(١) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٥٧.

(٢) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه برقم ٢١٥.

(٣) فتح الباري ج ٢ ص ٢٠٠، ونيل الأوطار ج ٣ ص ١٥٨.

(٤) سنن البيهقي ج ٣ ص ١٢١، والأم للإمام الشافعي ج ١ ص ١٦١.

(٥) حاشية الصفتي ص ١٣٩.

لقد قال الرسول وقال حقا .. وخير القول ما قال الرسول

إذا الحاجة أبدت فاطلبوها .. إلى من وجهه حسن جميل

وقال الشيخ البناني^(١): نقلا عن القاضي عياض قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال قال رسول الله "p من آتاه الله وجهاً حسناً، واسماً حسناً، وخلقاً حسناً، وجعله في موضع حسن، فهو من صفوة الله من خلقه".^(٢)

- فحَسَنَ الخُلُق - بضم الخاء واللام -؛ لأنه من أعظم صفات الشرف؛ لقوله p: "إن خياركم أحسنكم أخلاقاً".^(٣)

والخلق الحسن هو الحلم؛ لأنه التحلي بالفضائل والتتزه عن الرذائل، لا ما يعتقدوه العوام من أنه مسايرة الناس، وإن كان مغضباً لله، فإن من كان هذا وصفه فهو مدهن.^(٤)

- فجميل اللباس - وهو الجديد مطلقاً -؛ لأنه أشرف النفوس وأبعد للنجاسات.

فإذا اجتمع جماعة واستووا في مراتب الإمامة وتنازعوا في طلب التقدم، أقرع بينهم إن كان لفضل الإمامة لا لكبر، فإن كان لكبر سقط حقهم في الإمامة؛ لأنهم حينئذ فساق ولا حق لهم فيها.

مقامات المأموم مع الإمام أربعة:

أحدها عن يمين الإمام، وذلك إذا كان مع الإمام رجل واحد؛ لما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "بت عند خالتي، فقام النبي p يصلي من الليل فقامت أصلي معه، فقامت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".^(٥) رواه البخاري.

(١) الشيخ البناني هو الشيخ محمد البناني صاحب الحاشية المسماه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني مطبوعة على هامش شرح الزرقاني على مختصر خليل.

(٢) بلغة السالك ج ١ ص ٤٥٧، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢٤١.

(٣) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٧٠.

(٤) فتح الباري ج ٢ ص ٢٢٥، سنن الترمذي ج ١ ص ٤٥٢.

(٥) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٧٨.

الثاني: إذا كان مع الإمام اثنين فأكثر قاموا خلفه، وكذلك الرجل والصبي العاقل، والمرأة وحدها، وجماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان معهن رجل قام الرجل مقام المنفرد مع الإمام وقامت المرأة أو النساء خلفهما؛ لما روى عن جابر - ط - قال "قام رسول الله ﷺ ليصلي فجلت فقامت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله، فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه". (١) رواه مسلم.

ولما روى عن أنس - ط - أن النبي ﷺ صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا". (٢)

الثالث: إذا كانت الجماعة كثيرة قاموا صفوفاً خلف الإمام الرجال أولاً، ثم النساء خلفهم.

الرابع: إلى جنب الإمام أو خلفه، وذلك لرجل واحد والمرأة أو جماعة النساء، فإن الرجل يكون عن يمين الإمام والمرأة خلفه أو النساء.

المسبوق:

أ - الدخول مع الإمام

إذا دخل المصلي المسجد فوجد الصلاة قائمة عليه أن يدخل مع الإمام على أي حال، فإذا وجد الإمام راكعاً أو رافعاً منه دخل معه بتكبيرة بعد تكبيرة الإحرام، ويعتد بتلك الركعة متى انحنى قبل اعتدال الإمام ولو لم يطمئن في ركوعه إلا بعد رفع الإمام. وإن وجده في سجود دخل معه بتكبيرة الإحرام من قيام وبدون تكبير للجلوس، ولا يؤخر الدخول مع الإمام حتى يقوم للركعة التي تليها؛ لقول الرسول ﷺ "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام". رواه الترمذي

(١) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٧٨.

(٢) نيل الأوطار ج ٣ ص ١٧٩.

ب - قضاء ما فات بعد سلام الإمام

إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاتته من صلاته بتكبير إن جلس مع إمامه في ثانية نفسه بأن أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية؛ لأن جلوسه وافق محله، وكذلك يكبر إن أدرك مع الإمام القيام عقب الركوع الأخير أو السجدة الأولى أو الجلوس بين السجدين أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير، ولا يكبر حتى يعتدل قائماً؛ لأنه يعتبر مفتتحاً للصلاة.

أما إن جلس مع الإمام في الركعة الأخيرة، والتي تعتبر الأولى له، أو في الركعة الثانية بالنسبة للإمام من صلاة رباعية فيقوم بلا تكبير؛ لأنه جلوس في غير محله لموافقة الإمام.

وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاتته قضى القراءة بأن يجعل ما فاتته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته، وما أدركه معه آخرها فيقضى الركعة الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت الصلاة ليلية، وسر إن كانت نهارية.

وبنى الفعل - وهو ماعدا القراءة - بأن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وما فاتته آخرها فيكون كالمصلي وحده فيجمع في حال قضاء ما فاتته بين التسميع والتحميد. فمن أدرك الركعة الأخيرة من المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأَمَّ القرآن وسورة جهراً؛ لأنه قاضى القول، ويجلس؛ لأنه بَانَ في الفعل ثم يأتي بركعة بأَمَّ القرآن وسورة جهراً؛ لأنه قاضى القول.

ومن أدرك الثانية من المغرب أتى بركعة كذلك.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضى القول والفعل، والشافعي إلى أن يبني فيهما.

ومنشاُ الخلاف قول الرسول ﷺ " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، واتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "، وفي رواية " فاقضوا"^(١)

(١) فتح الباري ج ١ ص ١٣٨، سنن الترمذي ج ٢ ص ١٢٩، نيل الأوطار ج ٣ ص ١٣٤.

فأخذ الشافعي برواية "فأتموا"، وأخذ أبو حنيفة برواية "فاقضوا".
وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع،
فحمل رواية "فأتموا" على الأفعال، ورواية "فاقضوا" على الأقوال.
فإذا أدرك أخيرة المغرب على مذهب الشافعي يأتي بركعة بأَمَّ القرآن وسورة جهراً
ويجلس ثم يأتي بركعة بأَمَّ القرآن فقط ويتشهد
وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأَمَّ القرآن وسورة جهراً ولا يجلس بينهما؛ لأنه
قاض فيهما قولاً وفعلاً.
وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة جهراً ويجلس بينهما، وعلى ذلك
فقس. (١)

ولما كان الاستخلاف من متعلقات الإمام أتبع به.

(١) بدائع الصنائع ج ١ ص ٥٦٣-٥٦٦، مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٥٥-٣٥٦، بلغة السالك ج ١ ص ٤٥٩-٤٦٠، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٤٦.

الاستخلاف

لغة مصدر استخلف فلان فلاناً إذا جعله خليفة، ويقال خلف فلان فلاناً على أهله وماله صار خليفته، وخلفته جئت بعده، فخليفة يكون بمعنى فاعل، وبمعنى مفعول.^(١)
واصطلاحاً استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به.^(٢)
وعرفه ابن عرفة بأنه تقديم إمام بدل آخر لإتمام الصلاة.^(٣)
حكمه الندب في غير الجمعة، أما فيها فواجب.

كيفية الاستخلاف

أن يأخذ الإمام بثوب رجل إلى المحراب، أو يشير إليه، ويفعل ذلك محدودب الظهر أخذاً بأنفه، يوهم أنه رافع، ويشير بأصبع لبقاء ركعة، وبإثنين لبقاء ركعتين.

أسباب الاستخلاف

حصول عذر للإمام لا تبطل به صلاتهم.
والعذر إما خارج عن الصلاة أو متعلق بها، والمتعلق بها إما مانع من الإمامة دون الصلاة، وإما مانع من الصلاة.
فأما الخارج عن الصلاة فكخشية الإمام بتماديهِ في الصلاة تلف المال الذي له بال سواء له أو لغيره، وسواء كان المال عيناً أو عرضاً أو حيواناً.
أو خشى تلف نفس معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي، أو أعمى أن يقع في بئر أو نار فيهلك، أو يحصل له شدة أذى.
أما المانع من الإمامة دون الصلاة فالعجز عن ركن من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع، وحصول رعا ف بناء لا رعا ف قطع.

(١) المصباح المنير ص ٢٤٣.

(٢) الشرح الصغير ج ١ ص ٤٦٥.

(٣) التاج والإكليل ج ٢ ص ١٣٥.

وأما المانع من الصلاة فسبق الحدث من بول أو ريح أو غيرهما وهو يصلى أو تذكر الحدث وهو فيها ولم يعمل عملاً بعد السبق أو التذكر وإلا بطلت على الجميع.
وإن حصل سبب الاستخلاف وهو في الركوع أو السجود، يرفع بلا تسميع في الركوع وبلا تكبير في السجود، ويستخلف على نفس الهيئة لئلا يقتدوا به.

وإن رفعوا برفعه قبل الاستخلاف لا تبطل صلاتهم وعادوا مع المستخلف.
ويندب استخلاف الأقرب للإمام؛ لأنه أدرى بأفعاله، ولتيسر تقدمه فيقتدوا به، وعلى المستخلف أن يقرأ من انتهاء قراءة الإمام الأول إن علم الانتهاء، سواء في الفاتحة أو السورة فإن لم يعلم ابتداء القراءة من أول الفاتحة وجوباً.

شروط صحة الاستخلاف

إدراك المستخلف مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءاً يعتد به من الركعة المستخلف هو فيها قبل اعتدال الإمام من الركوع.

وهذا شامل لمن دخل مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة أو حال القراءة أو حال الركوع أو حال الرفع منه قبل الاعتدال.

أما إن فاتته الركوع فلا يصح استخلافه، والحال أن العذر حصل في نفس الركعة، وكذلك إن أحرم بعد العذر؛ لأنه يعتبر أجنبى عن الجماعة فلم يدرك مع الإمام جزءاً البتة، ولا يصح استخلافه اتفاقاً؛ لأنه ليس منهم، وتبطل صلاة من اتتم به منهم.

وإذا كان المستخلف مسبقاً، كما لو أدرك الرابعة مع الإمام فحدث له عذر فاستخلفه الإمام، فعلى المأمومين الانتظار حتى يقضى المستخلف ما فاتته ليسلموا بسلامه، وإلا بطلت عليهم.

وإن كان في المأمومين مسبق أيضاً عليه أن يجلس حتى يقضى المستخلف ما فاتته، فإذا سلم قام المسبق من المأمومين لقضاء ما عليه.

وإن جهل المستخلف المسبق ما صلى الإمام الأول أشار للمأمومين فيفهموه بالإشارة أو الكلام إن لم يفهم الإشارة.

باب صلاة الجمعة

سميت الجمعة بذلك لاجتماع آدم وحواء بالأرض فيه، وقيل لما جمع فيه من الخير،
وقيل لاجتماع الناس للصلاة فيه. (١)

وهي ركعتان جهريتان بعد خطبتين ودخول وقت الظهر.

حكمها: فرض عين على كل مسلم مكلف بعينه.

دليلها: ثبت فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب

فقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٢)

فقوله " فَاسْعَوْا " أمر بالسعي إليها، والأمر يقتضى الوجوب إذا لم يصرفه صارف،
ولا صارف هنا، والمراد بذكر الله الصلاة فكانت واجبة، ونهي عن البيع، ولولا وجوبها ما
حرمه؛ لأن المستحب لا يُحرّم المباح. (٣)

وأما السنة

فمنها ما روى عن أبى هريرة وابن عمر - رضى الله عنهم - أنهما سمعا النبي ﷺ
يقول على أعواد منبره " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم
ليكونن من الغافلين ". (٤)

وما روى عن أبى الجعد الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله ﷺ " من ترك
الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه " (٥) قال الترمذي حديث حسن.

(١) بلغة السالك ج ١ ص ٤٩٣.

(٢) سورة الجمعة (آية ٩).

(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١٨ ص ١٠٦، ١٠٧.

(٤) نيل الأوطار ج ٣ ص ٢٢١، وسبل السلام ج ٢ ص ٧٧.

(٥) سنن الترمذى ج ٢ ص ٣٧٣، ونيل الأوطار ج ٢ ص ٢٢١.

ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن الجمعة فرض عليه.

وأما الإجماع

فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين.^(١)

شروط الجمعة

للجمعة شروط وجوب، وشروط صحة-

أولا شروط الوجوب^(٢)

١- الذكورية فلا تجب الجمعة على المرأة ولو كانت مسنة لا رغبة للرجال فيها، وإن صلتها صحت صلاتها، وسقط عنها ظهر ذلك اليوم.

٢- الحرية فلا تجب على رقيق ولو كان به شائبة حرية حتى ولو أذن له سيده على المشهور.

٣- السلامة من الأعذار المسقطه لها فإن كان من أصحاب الأعذار التي تُبيح التخلف عنها لم تجب عليه الجمعة.

٤- الإقامة ويقصد بها إقامة تقطع حكم السفر - أربعة أيام فأكثر - ببلد تصح الجمعة فيه؛ فتجب على المقيم ببلد الجمعة، أو المقيم بقرية خارجة عنها بفرسخ وهو ثلاثة أميال، فلا تجب على مسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام كاملة.

ولا يعدُّ من شروط وجوب الجمعة البلوغ والعقل؛ لأنهما لا يختصان بها، ولأنهما شرطان في الصلاة مطلقاً، ولا يعد الشيء شرطاً في شيء إلا إذا كان مختصاً بذلك الشيء؛

(١) المغنى والشرح الكبير ج ٢ ص ١٤٣، ونيل الأوطار ج ٣ ص ٢٢٣، وسبل السلام ج ٢ ص ٧٧.

(٢) هي ما تعمم بها الذمة، ولا يجب على المكلف تحصيلها

فمثلاً الوضوء وستر العورة لا يعدّان من شروطها لكونهما لا يختصان بها^(١)، ومع ذلك مطلوبان لها.

ثانياً شروط صحة الجمعة^(٢)

يعبر عنها البعض بأركان الجمعة، أو فرائض الجمعة، والبعض بشروط الأداء وهي

١ - الاستيطان

وهي العزم على الإقامة لا على سبيل الانتقال، ويشترط للاستيطان شرطان الأول أن يكون بلد أو خصاص؛ أي أن يكون الاستيطان ببلد مبنية بطوب أو حجر أو غيرهما، أو يكون بأخصاص - جمع خص من قصب ونحوه -، أما الخيام فلا يطلق عليها استيطان؛ لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهوا المسافرين. فالجمعة لا تجب على أهل الخيام إلا تبعاً، كما إذا كانوا مقيمين على مسافة فرسخ من بلد وجبت على أهلها الجمعة، فتجب عليهم تبعاً ولا تتعقد بهم.

الثاني أن يكون الاستيطان بجماعة تتقري بهم القرية عادة بأن يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة، ولا يضر خوفهم من الجيوش الكثيرة، وأن يستغنوا في معاشهم العرفي عن غيرهم، وهذه الجماعة التي تتقري بهم القرية ليس لها عدد معين كمائة أو أقل أو أكثر، فإن كانت لا تتقري بهم قرية بأن كانوا يستندون في معاشهم على غيرهم، فإما أن يكونوا على مسافة فرسخ من قرية الجمعة أو لا

فإن كانوا على مسافة فرسخ وجبت عليهم تبعاً لهم، وإن كانوا على مسافة تزيد على الفرسخ لم تجب عليهم، ولو أحدث جماعة تتقري بهم قرية بلداً على مسافة فرسخ من بلد الجمعة لوجب عليهم استقلالاً^(١).

(١) الشرح الصغير وبلغه السالك ج ١ ص ٤٩٤، القوانين الفقهية ص ٧٨، جواهر الأكليل ج ١ ص ٩٦،

حاشية الصفتي ص ١٤٣.

(٢) ما تبرا بها الذمة، ويجب على المكلف تحصيلها.

٢- الجامع

فلا تصح الجمعة في البيوت، ولا في براح الأرض، ولا في خان، ولا في رحبة دار؛ لأنه لا يسمى مسجداً، إلا إذا كان ذا بناء معتاداً خارجاً لله لخصوص الصلاة والعبادة، قال تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾^(١)

ويشترط في الجامع الذي تقام به الجمعة

أ- أن يكون مبنياً فما حوط عليه بطين أو حجارة أو طوب من غير بناء فلا تصح به الجمعة.

ب- أن يكون على عادة أهل البلد فيصح بناؤه من بوص لأهل الأخصاص ونحوهم.

ج - أن يكون متحداً بالبلد فإن تعدد لم تصح في الكل على المشهور ولو كان البلد كبيراً؛ مراعاة لما كان عليه السلف، وجمعاً للكل، وطلباً لجلاء الصدور. ومقابل المشهور يجوز التعدد في البلد الواحد، وقد جرى العمل به.

وعلى القول الأول فإن تعددت المساجد فالجمعة للعتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء ولو تأخر بناؤه عن غيره حتى ولو تأخر أداء الجمعة فيه عن الجديد، ولا تصح في الجديد إلا لهجر للجامع العتيق، أو حكم حاكم بصحتها في الجامع الجديد.^(٢)

(١) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٤٩٥-٤٩٧، شرح العشماوية وحاشية الصفطي ص ١٤٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٧٣-٣٧٦.

(٢) سورة الجن (آية ١٨).

(٣) قياساً على صحة حكم الحاكم بعتق عبد مثلاً علق سيده عتقه على صحة الجمعة في ذلك المسجد، بأن يقول باني المسجد لعبد مملوك له إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر، فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صحة التعدد -؛ أي تعدد المساجد -، فيقول ادعى على سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد وقد صليت الجمعة فيه، فيقول ذلك القاضي حكمت بعتقك، فيسرى حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها، فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق.

بلغة السالك ج ١ ص ٥٠١، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٧٥.

د - أن يكون متصلاً ببلد الجمعة حقيقة أو حكماً فإن انفصل عنها انفصلاً يسيراً فلا يضر، ويعرف ذلك بالعرف، أما إن انفصل عنها كثيراً فلا تصح به الجمعة.

٣- الجماعة

يشترط لصحة الجمعة حضور اثني عشر رجلاً غير الإمام للصلاة والخطبة مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلّداً واحداً من المالكيين أو الحنفيين لا إن لم يقلدوا، فلا تصح الجمعة المالكي مع اثني عشر شافعيين لم يقلدوا؛ لأنه يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشدّاتها؛ لحديث جابر - رضى الله عنه - " أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التيفي الجمعة ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾^(١) رواه أحمد ومسلم والترمذي والبخاري بلفظ آخر.

ويشترط في الجماعة

أ- أن يكونوا من أهل البلد، فلا تصح من المقيمين به لنحو تجارة إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد.

ب- أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام من الصلاة.^(٢)

٤- الإمام

ومن صفته: أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، احترازاً من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لا تجب عليهم، فيشترط فيه الإقامة ولا يشترط فيه الاستيطان؛ لأن الاستيطان يشترط في الجماعة لا في الإمام، فلو اجتمع شخص مسافر نوى الإقامة أربعة أيام واثنا عشر متوطنين تعين أن يكون إماماً لهم، ويلغز بها فيقال: شخص إن صلى إماماً صحت صلاته وصلاة مأموميه، وإن صلى مأموماً فسدت صلاة الجميع.

(١) نيل الأوطار ج ٣ ص ٢٧٨، فتح الباري ج ٢ ص ٤٩٠.

(٢) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٣٩٧، الشرح الكبير ج ١ ص ٣٧٦-٣٧٧، مغنى المحتاج ج ١ ص ٣٨٤.

وأن يكون هو المؤدى للخطبة، فلو صلى بهم غير الخطيب لم تصح إلا لعذر يمنعه من ذلك؛ كمرض وجنون ونحو ذلك، ويجب انتظار الخطيب إن قرب زوال العذر كحدث حصل بعد الخطبة أو رعايف يسير والحال أن الماء قريب وهو الأصح، وقيل لا يجب الانتظار ويجب عليهم الاستخلاف إن لم يستخلف الإمام، والمعتبر في القرب العرف.^(١)

٥- الخطبتان

ويشترط فيهما

١- أن يكونا من قيام وعليه الأكثر، وقيل القيام سنة، والأظهر أنه واجب غير شرط، فإن خطب جالساً أساء وصحت.

٢- أن يكونا بعد الزوال فإن تقدمتا عليه لم تجز.

٣- أن يكونا مما تسميه العرب خطبة؛ بأن يكون كلاماً مشتملاً على وعظ كأن يقول "اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزه.

٤- أن يكونا داخل المسجد: فلو خطبهما خارجه لم يصح.

٥- أن يكونا قبل الصلاة، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب الزمن ولم يخرج من المسجد، فإن طال أعيدت الخطبتان؛ لأنهما مع الصلاة كركعتين من الظهر.

٦- أن يحضرها الجماعة وهم الإثنا عشر الذين تجب عليهم وتنعقد بهم، فإن لم يحضروا أو بعضهم من أولهما لم يجزياً.

٧- أن يجهر بالخطبتين، وأن يكونا بالعربية ولو لأعجميين.^(٢)

(١) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٣٩٨، حاشية الصفتي ص ١٤٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٤٩٩، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٧٨، ٣٧٩،

حاشية الصفتي ص ١٤٦، ١٤٧، التاج والإكليل ومواهب الجليل ج ٢ ص ١٦٥، ١٦٦.

آداب الجمعة

آداب جمع أدب وهو ما يطلب من المكلف تحصيله لها لا على سبيل الوجوب سواء كان فعلاً أو تركاً، سنة أو غيرها، فأداب الجمعة تشمل السنن والمندوبات.

أولا السنن

١- الغسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة، ويصح الغسل بطلوع الفجر إلى الرواح إلى المسجد.

٢- استقبال المصلين الخطيب بوجوههم من يسمعه ومن لا يسمعه، ومن يراه ومن لا يراه؛ لقول الرسول ﷺ "إذا خطب الخطيب فاستقبلوه بوجوهكم وأرْمَقُوهُ بأبصاركم واستمعوا بأذانكم".

٣- جلوس الخطيب أول الخطبة حتى يفرغ من الآذان، ويجلس في وسطهما ويقوم للثانية، والجلوس بينهما بقدر الجلوس بين السجدين.

ثانيا المندوبات

- ١- تحسين الهيئة من قص شارب، وأظفار وحلق عانة ونتف إبط.
- ٢- السواك إن لم يكن لإزالة رائحة كريهة، وإلا وجب.
- ٣- لبس الثياب النظيفة، وأفضلها للصلاة الأبيض.
- ٤- استخدام الطيب لغير النساء، وقيل: ندب استخدام الطيب يوم الجمعة؛ لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول.
- ٥- المشي لها للقادر عليه؛ لما فيه من التواضع لله عز وجل؛ لأنه عبد ذاهب لمولاه، فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سبب في إقباله عليه، ولقوله ﷺ "من اغبرت قدماه في سبيل الله - في طاعته - حرمه الله على النار"، فشأن المشي الاغبرار، فأطلق اسم اللازم (الاغبرار) وأريد به الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية.^(١)

(١) بلغة السالك ج ١ ص ٥٠٥، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٨١.

- ٦- تقصير الخطبتين على أن تكون الثانية أقصر من الأولى.
٧- رفع الصوت بهما، وبدؤهما بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٨- ختم الخطيب الخطبة الثانية بقوله يغفر الله لنا ولكم، أو اذكروا الله يذكركم.

٩- أن يُقرأ فيهما شيء من القرآن.

١٠- أن يتوكأ الخطيب حال الخطبة على عصا، وأجزأ القوس والسيف.

١١- حضور صبي وامرأة عجوز لا أرب للرجال فيها.^(١)

أمور تجوز في الجمعة ولكنها خلاف الأولى

١- تخطى رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على المنبر لسد فرجة، أما حال جلوسه فيحرم.

٢- نهى الخطيب، أو أمره حال الخطبة إنساناً لَعَى، أو وقع منه ما لا يليق، كأن يقول له أنصت، أو لا تتكلم، أو لا تتخط أعناق الناس.

٣- المشي بين الصفوف ولو حال الخطبة.

٤- تخطى الرقاب بعد الخطبة وقبل الصلاة لفرجة أو غيرها.

٥- الكلام بعد الخطبة لبدء الإقامة.^(٢)

مكروهات الجمعة

١- تخطى الرقاب قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرجة؛ لأن فيه أذية الجالسين.

٢- ترك العمل يوم الجمعة لأجلها؛ لما فيه من التشبه باليهود في يوم السبت وبالنصارى في يوم الأحد.

(١) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٥٠٣-٥٠٧، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٨١-

٣٨٢، حاشية الصفقي ص ١٤٨-١٥٠.

(٢) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٥٠٩-٥١٠.

٣- التفتل عند الأذان الأول للجالسين في المسجد خوف اعتقاد وجوبه، وكذا التفتل بعد صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الناس من المسجد.

٤- السفر بعد الفجر إلى الزوال لمن لا يدرك الجمعة.

ممنوعات الجمعة

١- السفر بالزوال يوم الجمعة.

٢- التخطي لرقاب الجالسين في حال الخطبتين.

٣- الكلام من الجالسين في حال الخطبتين؛ لا قبلهما إلا أن يلغو الخطيب في خطبته.

٤- السلام من الداخل أو الجالس على أحد أثناء الخطبتين.

٥- رد السلام ولو بالإشارة حال الخطبتين، وقيل يجوز الرد بالإشارة.

٦- نهي اللاغي بأن يقول له غير الخطيب كف عن هذا اللغو، أو يحرم عليك اللغو حال الخطبة.

٧- الأكل والشرب حال الخطبتين، وكذلك تحريك كل ماله صوت عمداً كورق ونحوه.

٨- التفتل من الجالسين أثناء الخطبتين، بل والداخل إن كان متعمداً، أما غير المتعمد فعليه أن يخفف.

٩- البيع والإجارة والتولية والشركة والإقامة من الأذان الثاني إلى الفراغ من الصلاة، ويفسخ العقد إن وقع، فإن فات المبيع عند المشتري فالواجب القيمة حين القبض لا حين العقد أو القوات، هذا هو المشهور.

وقيل الواجب القيمة حين العقد.^(١)

الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة

(١) الشرح الصغير وبلغة السالك ج ١ ص ٥١٢-٥١٤، الشرح الكبير ج ١ ص ٣٨٧، ٣٨٩، حاشية الصفتي ص ١٥٢-١٥٣، التاج والإكليل ج ٢ ص ١٧٨-١٧٩.

- ١- الوحل الشديد الذى يحمل أواسط الناس على ترك المشي.
- ٢- المطر الشديد الذى يحمل أواسط الناس على تغطية رءوسهم.
- ٣- الجذام الذى تضر رائحته بالناس، هذا إذا كان المجذوم لا يجد موضعاً يصلى فيه وحده، أما لو وجد بحيث لا يلحق ضرره بالناس وجبت عليه الجمعة إذا كان المكان تصح فيه الجمعة لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس.
- ٤- المرض الشديد الذى يشق معه الإتيان إلى الجمعة.
- ٥- التمريض لقريب أو لأجنبي ليس عنده من يقوم بتمريضه.
- ٦- احتضار أحد أقاربه أو إخوانه كصديق ملاطف، وزوجة، وشيخ.
- ٧- الخوف على النفس من ضرب ظالم، أو حبس، أو أخذ مال له أو لغيره بشرط أن يكون المال له بال، وأولى لو خاف على نفسه القتل أو ارتكاب ما لا يجوز فعله.
- ٨- الأعمى الذى لا قائد له ولا يهتدى للجامع بلا قائد.
- ٩- عدم وجود ما يستتر به العورة؛ بأن لا يجد الملبوس اللائق به.
- وليس من الأعذار العرس؛ بأن يقوم عند العروس أياماً لا يخرج للصلاة، وكذلك الحر والبرد ولو شديدين.^(١)
- والله أعلم.

تمت بحمد الله تعالى.

(١) التاج والإكليل ج ١ ص ١٨٢-١٨٣، الشرح الصغير ج ١ ص ٥١٥-٥١٦، الشرح الكبير ج ١ ص ٣٨٩-٣٩٠، حاشية الصفتي ص ١٥١-١٥٢، سبل السعادة في معرفة أحكام العبادة ص ٢٢١-٢٢٢.

فهرس الموضوعات

	المقدمة
	الدراسة النصية
	الباب الأول: إزالة النجاسة.
	الباب الثاني: التيمم.
	الباب الثالث: الصيام.
	الدراسة الموضوعية
	أهمية دراسة باب الطهارة
	أحكام الطهارة
	أقسام الطهارة
	حكم الطهارة
	شروط وجوب الطهارة
	موانع الحدث
	موانع الخبث
	أقسام المياه
	حدّ الماء القليل والماء الكثير
	حكم الماء المستعمل
	الوضوء وأحكامه
	أنواع الوضوء (أقسامه)
	فرائض الوضوء

	سنن الوضوء
	حكم من ترك فرضاً من فرائض الوضوء
	فضائل الوضوء
	مكروهات الوضوء
	نواقض الوضوء
	الغسل وأحكامه
	فضل الغسل
	أسباب الغسل (موجباته)
	فرائض الغسل
	سنن الغسل
	مندوبات الغسل
	مكروهات الغسل
	كيفية الغسل
	الاغتسالات المسنونة والمندوبة
	أحكام الحيض والنفاس
	مدة الحيض
	دم النفاس
	علامات الطهر
	موانع الحيض والنفاس
	دم الاستحاضة
	باب الوقت المختار (أوقات الصلاة)
	فروع تتعلق بأوقات الصلاة

	تعريف الصلاة - ومشروعيتها....
	حكم ترك الصلاة
	شروط الصلاة
	فرائض الصلاة
	سنن الصلاة
	مندوبات الصلاة
	مبطلات الصلاة
	مكروهات الصلاة
	سجود السهو
	صفة سجود السهو
	حكم ترك سجود السهو
	باب صلاة الجماعة
	الفرائض التي لا تعاد لفضل الجماعة
	أعذار ترك الجماعة
	أحكام الإمامة
	مواضع تكره فيها الصلاة
	أشخاص تجوز إمامتهم ولكن خلاف الأولى
	شروط الاقتداء
	مقامات المأموم مع الإمام
	المسبوق
	الاستخلاف
	باب صلاة الجمعة

	آداب الجمعة
	ممنوعات الجمعة
	الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة

تم بحمد الله،،،